مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ

العَامَّةِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالشَّاطِبِيِّ

(دِرَاسَةٌ مُقَارِنَةٌ)



مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ

العَامَّةِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالشَّاطِبِيِّ

(دِرَاسَةٌ مُقَارِنَةٌ)

تأليف

الدكتور محمد شيخ أحمد محمد

(محمد حاج)



حُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ لِلْمُؤَلِّفِ

الطبعة الأولى ٢٠١٤م - ١٤٣٥هـ

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ

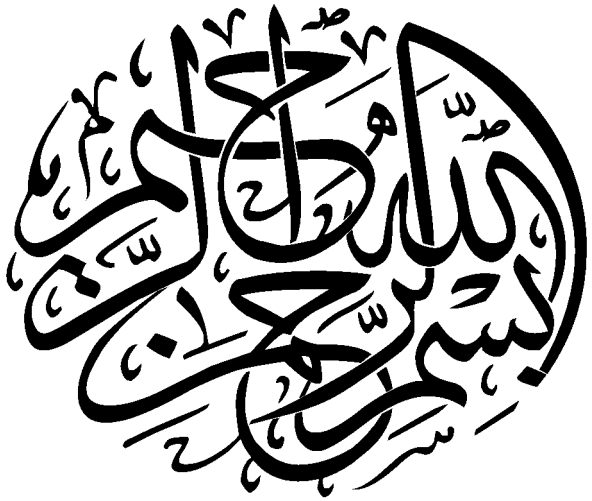
العَامَّةِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالشَّاطِبِيِّ

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

٢٠١٤/



٣٧ ش نجيب محفوظ الحي الثامن - بجوار
مسجد بلال بن رباح - مدينة نصر - القاهرة
تليفون: 0 2 2 7 3 0 6 9 3
موبايل: 0 1 1 2 7 9 6 9 0 9 0
daartacilmiga@gmail.com
Xambali@hotmail.com



هذا الكتاب أصله رسالة علمية نال بها الكاتب درجة الماجستير في أصول الفقه من
جامعة أفريقيا العالمية بالسودان، أشرف عليه فيها كلٌّ من:

د. سليمان محمد كرم

وأوصت اللجنة بمنحه درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز
مع التوصية بالنشر والتداول بين المؤسسات البحثية والجامعات

إِهْـــدَاءٌ



- ✓ إِلَى رُوحِ وَالِدَيَّ رَحِمَهُمَا الله كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وأَسْكَنَهُمَا فَسِيحَ جَنَّاتِهِ . . .
- ✓ إِلَى العَمِّ العَزِيزِ عُمَرَ شَيْخ مُحَمَّد، أَمَدَّ الله فِي عُمُرِهِ وبَارَكَ فِيهِ. . .
- ✓ إِلَى شَيْخِي الفَاضِلِ عَبْدِ الله حَاجّ عَبْدِ السُّلْطَانِ، أَطَالَ الله بَقَاءَهُ وَعَمَّمَ نَفْعَهُ. . .
- ✓ إِلَى زَوْجَتِي الصَّابِرَةِ الَّتِي تَحَمَّلَتِ الكَثِيرَ فِي سَبِيلِ إِعْدَادِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ. . .
- ✓ إِلَى كُلِّ الَّذِينَ سَعَوْا ويَسْعَوْنَ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ فِي هَذِهِ البَسِيطَةِ لِسَعَادَةِ البَشَرِيَّةِ جَمْعَاءَ. . .
- ✓ إِلَى كُلِّ هَؤُلَاءِ أُهْدِي هَذَا الجُهْدَ المُتَوَاضِعَ ... ونَسْأَلُ الله القَبُولَ وحُسْنَ الخِتَامِ...

الباحثُ



شُكْرٌ وتَقْدِيرٌ



الحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، والصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ والمرسلين، وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ الغُرِّ المَيَامِين، ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. . .

وَبَعْدُ. . .

فَإِنَّ الشُّكْرَ للهِ أَوَّلًا وَأَخِيرًا عَلَى نِعَمِهِ الَّتِي لَا تُحْصَى وتَوْفِيقِهِ وامْتِنَانِهِ.

ثُمَّ الشُّكْرُ لِأُسْرَةِ جَامِعَةِ إِفْرِيقْيَا العَالَمِيَّةِ الَّتِي احْتَضَنَتْنِي طَالِبًا، ثُمَّ أُسْتَاذًا، وبِصِفَةٍ خَاصَّةٍ لِأُسْرَةِ كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ والدِّرَاسَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ، وعَلَى رَأْسِهَا عَمِيدُهَا السَّابِقُ البُرُوفِسِير أَحْمَد مَحْجُوب حَاجّ نُور نَائِبُ المُدِيرُ لِلشُّئُونِ العِلْمِيَّةِ حَالِيًا، وعَمِيدُهَا الحَالِي الدُّكْتُورُ إِسْمَاعِيلُ مُحَمَّدُ حَنَفِي، والقَائِدُ المُخْضَرُم الأُسْتَاذُ بَشِير عَبْد الوَاحِد بَشِير مُسَجِّلُ الكُلِّيَّةِ، وكَذَلِكَ لِأُسْرَةِ عِمَادَةِ الطُّلَّابِ وعَلَى رَأْسِهَا الدُّكْتُورُ بَابَكْر حَسَن قدمارِي، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْزِيَ هَؤُلَاءِ وسَائِرَ القَائِمِينَ عَلَى أَمْرِ هَذِهِ المُؤَسَّسَةِ الفَتِيَّةِ خَيْرَ الجَزَاءِ، وأَنْ يُسَدِّدَ خُطَاهُمْ، ويُوَفِّقَهُمْ لِمَا فِيهِ خَيْرُ الإِسْلَامِ والمُسْلِمِينَ. . .

والشُّكْرُ بِصِفَةٍ أَخَصَّ لأُسْتَاذِي الجَلِيلِ الدُّكْتُور سُلَيْمَان مُحَمَّد كَرَم، الَّذِي أَشْرَفَ عَلَى هَذِهِ الرِّسَالَةِ، فَلَمْ يَتْرُكْ شَارِدَةً ولَا وَارِدَةً إِلَّا قَوَّمَهَا وصوَّبها، حَتَّى

خَرَجَتْ إِلَى الوُجُودِ بِالشَّكْلِ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ، جَزَاهُ الله عَنَّا كُلَّ خَيْرٍ، وبَارَكَ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَأَهْلِهِ، وَجَعَلَ الجَنَّةَ مَثْوَاهُ، يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

والشُّكْرُ كَذَلِكَ مَوْصُولٌ لِكُلِّ مَنْ أَسْهَمَ فِي إِنْجَازِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ مَادِّيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا، مُؤَسَّسَاتٍ أَوْ أَفْرَادًا، وَأَخُصُّ بِالذِّكْرِ: مَرْكَزَ المَلِكِ فَيْصَل لِلْبُحُوثِ والدِّرَاسَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ، والعَمَّ الأُسْتَاذَ عَبْدَ الله حَاجّ مَحْمُود (جوراء GUURAA)، ود. عَبْدَ الله الزُّبَيْر عَبْد الرَّحْمَنِ نَائِبَ الأَمِينِ العَامِّ لِمَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ بِالخُرْطُومِ، ود. عُمَرَ بْنَ صَالِحٍ بِنْعُمَرَ، ود. إِبْرَاهِيمَ مُحَمَّد حُسَيْن، والأُسْتَاذَ بَشِير عَبْد العَالِي شَمَّام، ود. عَبْد البَاقِي عَبْد الكَبِيرِ.

والشُّكْرُ والتَّقْدِيرُ لِلْأَخِ الأُسْتَاذِ: أَبُو بَكْرٍ حَسَن عَلِيّ بَخِيت الَّذِي تَفَضَّلَ بِطِبَاعَةِ هَذَا البَحْثِ، وتحمَّلَ فِي سَبِيلِ ذَلِكَ العِبْءَ الكَثِيرَ، مُتَحَلِّيًا بِالصَّبْرِ والإِخْلَاصِ، جَزَاهُ الله عَنِّي كُلَّ خَيْرٍ.

وَلَا يَفُوتُنِي إِزْجَاءُ الشُّكْرِ العَمِيمِ لِمَكْتَبَةِ جَامِعَةِ إِفْرِيقْيَا العَالَمِيَّةِ المَرْكَزِيَّةِ، ومَكْتَبَة كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ، ومَكْتَبَةِ جَامِعَةِ أُمِّ دُرْمَانَ الإِسْلَامِيَّةِ المَرْكَزِيَّةِ، ومَكْتَبَةِ جَامِعَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ والعُلُومِ الإِسْلَامِيَّةِ، جَزَى الله القَائِمِينَ عَلَى أَمْرِهَا عَنَّا خَيْرًا.

والحَمْدُ لله فِي الخِتَامِ كَمَا فِي البَدْءِ

الباحث

مُقَدِّمَة

الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، الَّذِي خَلَقَ الكَوْنَ لِغَايَاتٍ عَظِيمَةٍ، وأَنْزَلَ الشَّرَائِعَ لِمَقَاصِدَ سَامِيَةٍ، والصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى المَبْعُوثِ رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، وصَحْبِهِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، ومَنِ اقْتَفَى أَثَرَهُمْ، واسْتَنَّ بِسُنَّتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى إِلْمَام بِالشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وأُصُولِ أَحْكَامِهَا – المَكانَةُ الرَّفِيعَةُ الَّتِي تَحْتَلُّهَا المَقَاصِدُ الشَّرْعِيَّةُ بَيْنَ عُلُومِهَا، ومَنَاهِجِ تَطْبِيقِهَا؛ وذَلِكَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدَ عَامَّةٍ، وغَايَاتٍ كُلِّيَّةٍ سَامِيَةٍ، تُسْعِدُ البَشَرِيَّةَ جَمْعَاءَ، وتُحَقِّقُ مَصَالِحَهَا فِي الدَّارَيْنِ، عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ، وأَقْرَبِ طَرِيقٍ.

وَقَدِ اشْتَمَلَ القُرْآنُ الكَرِيمُ عَلَى هَذِهِ المَقَاصِدِ وتِلْكَ الغَايَاتِ، تَأْسِيسًا وتَأْصِيلًا، عَلَى غِرَارِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾[1] قَالَ الإِمَامُ العِزُّ فِي هَذِهِ الآيَةِ: «إِنَّهَا أَجْمَعُ آيَةٍ فِي القُرْآنِ لِلْحَثِّ عَلَى المَصَالِحِ كُلِّهَا، والزَّجْرِ عَنِ

---

(١) النَّحْل: ٩٠.

المَفَاسِدِ بأَسْرِهَا ...»[١].

كَمَا تَكَفَّلَتِ السُّنَّةُ النَّبوِيَّةُ بِتَفْصِيلِ هَذِهِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وتَنْزِيلِهَا إِلَى وَاقِعِ الحَيَاةِ تَطْبِيقًا، مُمَثَّلَةً فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَالَ فَتْرَةِ الرِّسَالَةِ، دَاعِيًا مُرْشِدًا، ومُعَلِّمًا مُرَبِّيًا، وحَاكِمًا عَدْلًا، وقَائِدًا مُجَاهِدًا؛ وذَلِكَ لِأَنَّ البَيَانَ مِنْ أَبْرَزِ خَصَائِصِهِ، وأَعْظَمِ مَهَامِّهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾[٢].

ولَمَّا كَانَ الصَّحَابَةُ الكِرَامُ -رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ- رُوَّادَ المَدْرَسَةِ النَّبَوِيَّةِ، وخِرِّيجِي الجَامِعَةِ المُحَمَّدِيَّةِ، كَانَ لَهُمُ القِدْحُ المُعَلَّى فِي فَهْمِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ عَلَى وَجْهِهَا، وإِعْمَالِ الفِكْرِ والجِدِّ فِي تَحْقِيقِ مَبَادِئِهَا وغَايَاتِهَا، فَكَانَتِ المَقَاصِدُ العَامَّةُ رُوحًا يَسْرِي فِي فِقْهِهِمْ فَتْوًى واجْتِهَادًا وتَطْبِيقًا، ومِمَّنِ اشْتُهِرَ بِذَلِكَ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وابْنُ مَسْعُودٍ، وابْنُ عَبَّاسٍ، وغَيْرُهُمْ كَثِيرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

ثُمَّ تَخَرَّجَ مِنْ مَدَارِسِهِمُ التَّابِعُونَ الَّذِينَ نَسَجُوا عَلَى مِنْوَالِهِمْ، ثُمَّ اقْتَفَى أَثَرَ هَؤُلَاءِ تَابِعُوهُمْ وسَائِرُ الأَئِمَّةِ المُجْتَهِدِينَ، حَتَّى قَدْ كَانَ المَرْءُ يَعْظُمُ عِنْدَهُمْ بِقَدْرِ تَمَكُّنِهِ وتَبَحُّرِهِ فِي فَهْمِ مَغَازِي الشَّرِيعَةِ ومَرَامِيهَا.

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٨٩.

(٢) النَّحْل: ٤٤.

وكَانَ مِمَّنْ سَلَكَ بَعْدُ هَذَا الدَّرْبَ، وأَصْبَحَ مِنْ أَبْرَزِ أَعْلَامِ هَذَا المَجَالِ، وفِرْسَانِ هَذَا المَيْدَانِ الإِمَامَانِ: العِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وأَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ، فَقَدْ قَامَا عَنْ جَدَارَةٍ بِتَشْيِيدِ صَرْحِ هَذَا العِلْمِ، حَتَّى صَارَتْ لَهُ مُؤَلَّفَاتُهُ وكُتُبُهُ، بَعْدَ أَنْ كَانَ مَسَائِلَ مَنْثُورَةً فِي كُتُبِ العِلْمِ المُخْتَلِفَةِ، واسْتَحَقَّ بِذَلِكَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحَطَّ رِحَالِ البَاحِثِينَ والمُهْتَمِّينَ بِهَذَا العِلْمِ، ومَوْضِعَ دِرَاسَاتٍ عِلْمِيَّةٍ، ورَسَائِلَ جَامِعِيَّةٍ عَدِيدَةٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَظْفَرَ بِالجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي دِرَاسَةٍ تَتَنَاوَلُ جُهُودَهُمَا فِي تَأْصِيلِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وتَقْعِيدِهَا وتَطْبِيقَاتِهَا، فَاخْتَرْتُ لَهَا هَذَا العُنْوَانَ:

(**مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ: العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ والشَّاطِبِيِّ**)

«دِرَاسَةٌ مُقَارِنَةٌ»

أَهَمِّيَّةُ المَوْضُوعِ:

أَوَّلًا: تَنْبُعُ أَهَمِّيَّةُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ مِنْ عِظَمِ دَوْرِهَا فِي فَهْمِ النُّصُوصِ فَهْمًا صَحِيحًا وفِي تَطْبِيقِهَا عَلَى وَاقِعِ الحَيَاةِ تَطْبِيقًا سَلِيمًا؛ إِذْ إِنَّ «مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ فَهِمَها عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا»[(١)]، وقَدْ أَرْجَعَ الشَّاطِبِيُّ أَسْبَابَ الابْتِدَاعِ فِي الدِّينِ إِلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ، هُوَ الجَهْلُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ[(٢)]؛ وذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِكُلِّ اجْتِهَادٍ مِنَ الاعْتِمَادِ عَلَى كُلِّيَّاتِ الشَّرِيعَةِ ومَقَاصِدِهَا العَامَّةِ، ووَضْعِهَا فِي المَقَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَحْكِيمِهَا فِي فَهْمِ النُّصُوصِ الجُزْئِيَّةِ وتَوْجِيهِهَا[(٣)].

---

(١) الاعْتِصَام: ٢/ ٣٩٨، دَار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، ط٢، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

(٢) انْظُر الاعْتِصَامَ: ٢/ ١٨٢.

(٣) انْظُر: تَقْدِيمَ د. طه جَابِر العُلْوَانِي لِنَظَرِيَّةِ المَقَاصِدِ، الرَّيْسُونِي، ص: ١٠.

ثَانِيًا: إِنَّ فِي إِعْمَالِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ ضَمَانًا لِخُلُودِ الشَّرِيعَةِ، وصَلَاحِيةِ تَطْبِيقِهَا فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ المَحْصُورَةَ لَا تَسْتَوْعِبُ الوَقَائِعَ غَيْرَ المَحْصُورَةِ إِلَّا بِمُرَاعَاةِ كُلِّيَّاتِ الشَّرِيعَةِ ومَقَاصِدِهَا العَامَّةِ؛ مِمَّا جَعَلَ الحَاجَةَ إِلَى تَنْمِيَةِ المَنْهَجِ المَقَاصِدِيِّ ضَرُورَةً مُلِحَّةً؛ لِتَلْبِيَةِ حَاجَاتِ العَصْرِ، الَّذِي كَثُرَتْ فِيهِ المُسْتَجَدَّاتُ، وتَشَابَكَتْ فِيهش المَصَالِحُ والمَفَاسِدُ أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ وَقْتٍ مَضَى؛ لِتَسْدِيدِ مَسِيرَةِ الأُمَّةِ، وتَجْنِيبِهَا التَّخَبُّطَ التَّشْرِيعِيَّ والفِكْرِيَّ.

ثَالِثًا: إِنَّ الإِمَامَيْنِ العِزَّ وَالشَّاطِبِيَّ يُعْتَبَرَانِ بِحَقٍّ شَيْخَيْ عِلْمِ المَقَاصِدِ، ولَئِنْ كَانَ لِلْأَوَّلِ فَضْلُ السَّبْقِ والتَّأْسِيسِ لِهَذَا العِلْمِ، فَقَدْ كَانَ لِلثَّانِي فَضْلُ البِنَاءِ والتَّشْيِيدِ، ولَا يَزَالَانِ يُمَثِّلَانِ – حَتَّى اليَوْمَ – فِي الفِكْرِ المَقَاصِدِيِّ قُطْبَ الرَّحَى، الَّذِي يَدُورُ فِي فَلَكِهِ كُلُّ مَنْ خَاضَ غِمَارَ هَذَا العِلْمِ؛ ولِذَلِكَ فَإِنَّ بَلْوَرَةَ فِكْرِهِمَا فِي أَصْلِ المَقَاصِدِ وفَرِيدِ عِقْدِهَا (المَقَاصِد العَامَّة)، وعَرْضُهُ فِي ثَوْبٍ أَنِيقٍ سَهْلِ المُتَنَاوَلِ، لِلاسْتِنَارَةِ بِهِ فِي الاجْتِهَادِ، أَمْرٌ فِي غَايَةِ الأَهَمِّيَّةِ.

رَابِعًا: إِنَ الدَّوْرَ الإِصْلَاحِيَّ والتَّجْدِيدِيَّ الَّذِي قَامَ بِهِ كُلٌّ مِنَ الإِمَامَيْنِ، لَا شَكَّ أَنَّهُ كَانَ السِّرَّ مِنْ وَرَائِهِ تَفَطُّنُهُمَا لِلْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ وتَفَوُّقُهُمَا فِيهَا، إِضَافَةً إِلَى مَا اتَّسَمَا بِهِ مِنْ صِدْقٍ واسْتِقَامَةٍ ووُضُوحٍ وتَحَرُّرٍ فِي التَّفْكِيرِ والمَوَاقِفِ، وتَحْرِيرٍ لِلْمَسَائِلِ والقَضَايَا، مِمَّا جَعَلَهُمَا يَغْزُوَانِ هَذَا العَصْرَ، ويُشَكِّلَانِ حُضُورًا قَوِيًّا فِي الكِتَابَاتِ المُعَاصِرَةِ، فِي الفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، وفِي الفِقْهِ وأُصُولِهِ

ومَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، وعَلَيْهِ فَإِنَّ اسْتِلْهَامَ العِبَرِ والدُّرُوسِ مِنْ مَنْهَجِ الرَّجُلَيْنِ التَّجْدِيدِيِّ والإِصْلَاحِيِّ فِي الفِكْرِ والتَّشْرِيعِ فِي هَذِهِ المَرْحَلَةِ لَا شَكَّ أَنَّهُ سَيُسْهِمُ كثيرًا فِي دَفْعِ عَجَلَةِ التَّجْدِيدِ ومَسِيرَةِ الإِصْلَاحِ الفِكْرِيِّ عَامَّةً، والتَّشْرِيعِيِّ خَاصَّةً.

أَسْبَابُ اخْتِيَارِ المَوْضُوعِ:

إِضَافَةً إِلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ آنِفًا مِنْ أَهَمِّيَّةٍ لِلْمَوْضُوعِ، فَقَدِ اخْتَرْتُ الكِتَابَةَ فِي مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ لِلْأَسْبَابِ الآتِيَةِ:

أَوَّلًا: إِنَّ الكِتَابَةَ فِي مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ – رُغْمَ أَهَمِّيَّتِهَا البَالِغَةِ – قَلِيلَةٌ جِدًّا، فَكَانَتِ الحَاجَةُ مَاسَّةً إِلَى مَزِيدٍ مِنَ البَحْثِ فِيهَا، لِإِنْعَاشِ المَنْهَجِ المَقَاصِدِيِّ لِلْعُلُومِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، ولِلْفِقْهِ والاجْتِهَادِ فِيهِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ.

ثَانِيًا: إِنَّ الدَّعَوَاتِ الإِصْلَاحِيَّةَ، والتَّجْدِيدَاتِ الفِكْرِيَّةَ – إِنْ أُرِيدَ لَهَا النَّجَاحُ – لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَبْنِيَّةً عَلَى أَسَاسٍ مَتِينٍ وإِرْثٍ عَتِيقٍ، وقَدْ أُثِر عَنِ الإِمَامِ مَالِكٍ[1] رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى قَوْلُهُ: «لَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا»؛ ولَا شَكَّ أَنَّ إِدْرَاكَ عُمْقِ فِقْهِ الإِمَامَيْنِ المَقَاصِدِيِّ يُشَكِّل لَبِنَةً أَسَاسِيَّةً لِبِنَاءِ صَرْحِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، الَّذِي يُعْتَبَرُ مَنْبَعَ كُلِّ تَغْيِيرٍ، ومَنْبَتَ كُلِّ تَجْدِيدٍ إِسْلَامِيٍّ.

ثَالِثًا: جِدَّةُ المَوْضُوعِ حَيْثُ إِنَّنِي لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى مَنْ كَتَبَ فِيهِ مِنْ قَبْلُ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا

---

(١) هُوَ أَبُو عَبْدِ الله مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الحُمَيْرِيُّ الأُصْبُحِيُّ، إِمَامُ دَارِ الهِجْرَةِ، وصَاحِبُ المَذْهَبِ المُتَّبَعِ، تُوُفِّيَ ١٧٩ هـ، انْظُر شَذَرَات الذَّهَبِ لابْنِ العِمَادِ: ١/ ٢٨٩.

البَحْثَ آمُلُ لَهُ أَنْ يَسُدَّ ثَغْرَةً فِي المَكْتَبَةِ الإِسْلَامِيَّةِ – إِنْ شَاءَ الله – أَوْ عَلَى الأَقَلّ أَنْ يَبْعَثَ مَن هُوَ أَرْسَخُ مِنِّي عِلْمًا عَلَى الكِتَابَةِ فِيهِ.

رَابِعًا: المَيْلُ الشَّخْصِيُّ والرَّغْبَةُ الأَكِيدَةُ لِمُعَايَشَةِ الإِمَامَيْنِ، مِنْ خِلَالِ تُرَاثِهِمَا العِلْمِيِّ، وآثَارِهِمَا المَقَاصِدِيَّةِ علِّيَّ أَتَمَثَّل سِيرَتَهُمَا وأَحْتَذِي حَذْوَهُمَا، وقَدْ قِيلَ: «سِيَر الرِّجَالِ تَصْنَعُ الأَجْيَال».

الدِّرَاسَاتُ السَّابِقَةُ (١):

ظَهَرَتِ الكِتَابَةُ فِي المَقَاصِدِ العَامَّةِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ أَوَّلَ الأَمْرِ فِي شَكْل مَبَاحِثَ مُتَفَرِّقَةٍ فِي كُتُبِهِمْ، مِثْلَ مَبْحَثِ «المُنَاسَبَة» فِي القِيَاسِ، ومَبْحَثِ «المَصَالِح المُرْسَلَة»، ومَبْحَثِ «التَّرْجِيح بَيْنَ الأَقْيِسَةِ» فِي التَّعَارُضِ والتَّرْجِيحِ، وظَلَّ الأَمْرُ كَذَلِكَ عِنْدَ قُدَمَاءِ الأُصُولِيِّينَ، أَمْثَال: إِمَامِ الحَرَمَيْنِ الجُوَيْنِيِّ، وأَبِي حَامِدٍ الغَزَّالِيِّ، وسَيْفِ الدِّينِ الآمِدِيِّ، حَتَّى ظَهَرَتِ التَّآلِيفُ المُسْتَقِلَّةُ لِلْمَقَاصِدِ والمَصَالِحِ والمَفَاسِدِ عَلَى يَدِ الإِمَامِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي كِتَابِهِ «قَوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الأَنَامِ» المَعْرُوفِ بِـ«القَوَاعِد الكُبْرَى»، ثُمَّ اخْتَصَرَهُ بِـ«الفَوَائِد فِي اخْتِصَارِ المَقَاصِدِ» المَشْهُورِ بِـ«القَوَاعِد الصُّغْرَى»، ثُمَّ جَاءَ الشَّاطِبِيُّ فَخَصَّصَ الجُزْءَ الثَّانِي مِنْ كِتَابِهِ المُوَافَقَات لِلْمَقَاصِدِ، واعْتَنَى بِهَا أَيَّمَا اعْتِنَاءٍ.

---

(١) يَتِمُّ التَّرْكِيزُ فِي هَذِهِ الفَقْرَةِ عَلَى البُحُوثِ العِلْمِيَّةِ والرَّسَائِلِ الجَامِعِيَّةِ، عَلَى أَنْ تَأْتِيَ دِرَاسَةٌ مُفَصَّلَةٌ عَمَّا عَدَاهَا فِي مَبْحَثِ «تَطَوُّر التَّأْلِيفِ فِي المَقَاصِدِ العَامَّةِ» فِي الفَصْلِ الثَّانِي مِنْ هَذَا البَحْثِ.

وظَلَّتْ هَذِهِ الطَّفْرَةُ يَتِيمَةً رَدْحًا مِنَ الزَّمَنِ، حَتَّى أَنْعَشَهَا الإِمَامُ ابْنُ عَاشُورٍ فِي العَصْرِ الحَدِيثِ فَأَلَّفَ كِتَابَهُ «مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ»، واعْتَنَى فِيهِ بِالمَقَاصِدِ العَامَّةِ وتَطْبِيقَاتِهَا بِمَا لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ، وكَذَلِكَ عَلَّالٌ الفَاسِيُّ، حَيْثُ أَلَّفَ كِتَابَهُ «مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ ومَكَارِمُهَا»، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُرَكِّزْ عَلَى مَوْضُوعِ المَقَاصِدِ، وغَلَبَتْ عَلَيْهِ الاسْتِطْرَادَاتُ فِي مَوْضُوعَاتٍ أُخْرَى.

وبَعْدَ ذَلِكَ ازْدَادَ اهْتِمَامُ البَاحِثِينَ بِالمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، واتَّجَهَتِ البُحُوثُ العِلْمِيَّةُ، والرَّسَائِلُ الجَامِعِيَّةُ، نَحْوَ هَذَا الحَقْلِ الوَاسِعِ، والمَنْبَتِ الخَصْبِ، وأُنْجِزَ فِي ذَلِكَ دِرَاسَاتٌ عَدِيدَةٌ، يُمْكِنُ تَصْنِيفُهَا إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ رَئِيسَةٍ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: دِرَاسَاتٌ تَنَاوَلَتِ المَقَاصِدَ الشَّرْعِيَّةَ والمَصَالِحَ والمَفَاسِدَ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ أَوْ بَعْضَ مَوْضُوعَاتِهَا، دُونَ تَخْصِيصِ عِنَايَةٍ بِالمَقَاصِدِ العَامَّةِ، وذَلِكَ مِثْلُ: «مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وعَلَاقَتُهَا بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ»[١] لِلدُّكْتُور مُحَمَّد سَعِيد اليُوبِيِّ، و«ضَوَابِطُ المَصْلَحَةِ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ»[٢] لِلدُّكْتُورِ مُحَمَّد سَعِيد رَمَضَان البُوطِيِّ، و«تَعْلِيلُ الأَحْكَامِ»[٣] لِلدُّكْتُور مُحَمَّد شَلَبِي، ومِنْ هَذَا النَّوْعِ، بُحُوثٌ نُشِرَتْ فِي مجَلَّاتٍ عِلْمِيَّةٍ[٤].

---

(١) صَدَرَ عَنْ دَارِ الهِجْرَةِ لِلنَّشْرِ والتَّوْزِيعِ.

(٢) صَدَرَ عَنْ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، بَيْرُوت، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.

(٣) صَدَرَ عَنْ دَارِ النَّهْضَةِ، بَيْرُوت، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.

(٤) مِثْل (مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ) لِلدُّكْتُور مُحَمَّد الزّحيلي، بَحْثٌ مَنْشُورٌ فِي مجَلَّةِ كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ والدِّرَاسَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ، جَامِعَة أُمِّ القُرَى، العَدَد السَّادِس، و(فَلْسَفَةُ مَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ فِي الفِقْهِ

النَّوْعُ الثَّانِي: دِرَاسَاتٌ تَنَاوَلَتِ المَقَاصِدَ العَامَّةَ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، ولَكِنْ دُونَ تقيُّدٍ بِإِمَامٍ مُعَيَّن، وهَذَا النَّوْعُ قَلِيلٌ جِدًّا – عَلَى أَهَمِّيَّتِهِ – ولَمْ أَعْثُرْ مِنْهُ إِلَّا عَلَى كِتَابٍ وَاحِدٍ[(١)]، وبَحْثٍ مَنْشُورٍ فِي مجلَّةٍ.

أَمَّا الكِتَابُ فَهُو «المَقَاصِدُ العَامَّةُ لِلشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ» لِلدُّكْتُورِ يُوسُفَ حَامِد العَالِم، تَرَكَّزَ جُهْدُهُ فِيهِ عَلَى بَيَانِ الضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسِ، وَوَسائِلِ تَحْقِيقِهَا مِنْ جَانِبَيِ الوُجُودِ والعَدَمِ.

وأَمَّا البَحْثُ فَهُوَ بِعُنْوَانِ «مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ» لِلْأُسْتَاذ الدُّكْتُور إِبْرَاهِيم سلقيني، تَنَاوَلَ بِإِيجَازٍ تَعْرِيفَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وأَنْوَاعَ المَصَالِحِ، ومَرَاتِبَهَا الثَّلَاثَةَ فِي: (١٧) صَفحة[(٢)].

النَّوْعُ الثَّالِثُ: دِرَاسَاتٌ عَنْ جُهُودِ بَعْضِ العُلَمَاءِ فِي المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ[(٣)]، سَوَاءٌ

=

الإِسْلَامِيِّ) لِلدُّكْتُورِ خَلِيفَةَ بَابَكْر الحَسَن، نُشِرَ فِي مجلَّةِ الشَّرِيعَةِ والقَانُونِ، جامِعَة الإِمَارَاتِ العَرَبِيَّةِ المُتَّحِدَةِ، العَدَد الأول ١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م.

(١) هُنَاكَ أُطْرُوحَةُ دُكْتُورَاه قُدِّمَتْ لِجَامِعَةِ الزَّيْتُونَةِ بِعُنْوَانِ: «المَقَاصِد العَامَّة للشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ» للدُّكْتُور ابْن زغيبةَ عِزِّ الدِّين، لَكِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لي الاطِّلَاعُ عَلَيْهَا، وللشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَبْدِ الخالقِ كُتَيِّبٌ بِالعُنْوَانِ نَفْسِهِ.

(٢) نُشِرَ فِي مجلَّةِ كُلِّيَّةِ الدِّرَاسَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ، الإِمَارَات العَرَبِيَّة المُتَّحِدَة، العَدَد الثَّالِث، ١٤١١هـ – ١٩٩١م.

(٣) مِمَّا يَقْرُبُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ الاتِّجَاهُ إِلَى دِرَاسَةِ جُهُودِ بَعْضِ المَدَارِسِ الأُصُولِيَّةِ والفِقْهِيَّةِ فِي المَقَاصِدِ، وقَدِ ارْتَادَ هَذَا الميدَان الأَخُ الأُسْتَاذُ بَشِير عَبْد العَالِ شَمَّام، فِي رِسَالَةِ مَاجِسْتِير بِعُنْوَانِ: «المَقَاصِد
=

أَكَانَتْ عَامَّةً أَمْ خَاصَّةً، مِثْل «المَصْلَحَةُ فِي التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ ونَجْمُ الدِّينِ الطُّوفِيُّ»[١] للدُّكْتُور مُصْطَفَى زَيْد، و «نَظَرِيَّةُ المَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ مُحَمَّدِ الطَّاهِرِ بْنِ عَاشُورٍ»[٢] لِلْأُسْتَاذ مُحَمَّد الحُسَيْنِي، و«مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَةَ»[٣] للدُّكْتُور أَحْمَد يُوسُف أَحْمَد مُحَمَّد البَدَوِيّ.

ومِنْ هَذَا النَّوْعِ مَا كُتِبَ عَنِ الإِمَامَيْنِ العِزِّ بْنِ عَبْد السَّلَام والشَّاطِبِيِّ، كُلٌّ عَلَى حِدَةٍ، وقَدْ وَقَفْتُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ كُتُبٍ عَنِ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ، ورِسَالَةٍ وَاحِدَةٍ عَنِ الإِمَامِ العِزِّ، أَمَّا الكُتُبُ الثَّلَاثَةُ فَهِيَ:

١ - «نَظَرِيَّةُ المَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ»[٤] للدُّكْتُورِ أَحْمَد الرَّيْسُونِي، تَنَاوَلَ فيهِ المَقَاصِدَ قَبْلَ الشَّاطِبِيِّ، وعَرْضًا عَامًّا لِنَظَرِيَّةِ المَقَاصِدِ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ، ثُمَّ دِرَاسَةً مُفَصَّلَةً لِقَضَايَاهَا الأَسَاسِيَّةِ: التَّعْلِيل، والمَصْلَحَة، وطُرُق مَعْرِفَةِ المَقَاصِدِ، وخَتَمَ بِتَقْوِيمٍ عَامٍّ لِلنَّظَرِيَّةِ، مُسْتَعْرِضًا جَوَانِب التَّقْلِيدِ والتَّجْدِيدِ فِيهَا، وأَثَرَهَا عَلَى الاجْتِهَادِ، وقَدْ أَوْضَحَ كَثِيرًا مِنَ الحَقَائِقِ حَوْلَ هَذِهِ المَوَاضِيعِ، ويُعْتَبَرُ الكِتَابُ مِنْ أَقْيَمِ مَا كُتِبَ عَنْ مَقَاصِدِ الشَّاطِبِيِّ، وإِلَيْهِ يَرْجِعُ الفَضْلُ فِيمَا كُتِبَ

=

فِي المَذْهَبِ المَالِكِيِّ» في كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ والقَانُونِ بِجَامِعَةِ أُمِّ دُرْمَانَ الإِسْلَامِيَّةِ عام ٢٠٠٠م.

(١) صَدَرَ عَنْ دَارِ الفِكْرِ العَرَبِيِّ، في ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.

(٢) مِنْ مَنْشُورَاتِ المَعْهَدِ العَالَمِيِّ الإِسْلَامِيِّ، أَمْرِيكا، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

(٣) صَدَرَ عَنْ دَارِ النَّفَائِسِ، عَمَّان، الأُرْدُن، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

(٤)مِنْ مَنْشُورَاتِ المَعْهَدِ العَالَمِيِّ الإِسْلَامِيِّ، أَمْرِيكا، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.

بَعْدَهُ عَنِ الشَّاطِبِيِّ وَعَنْ جُهُودِ العُلَمَاءِ الآخَرِينَ فِي المَقَاصِدِ، وقَدْ أَفْدتُ مِنْهُ كَثِيرًا، خَاصَّةً فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجُهُودِ الإِمَامِ الشَّاطِبِّي فِي المَقَاصِدِ.

٢- «قَوَاعِدُ المَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ»[١] للدُّكْتُور عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيم الكِيلَانِيِّ، اهْتَمَّ فِيهِ بِاسْتِخْلَاصِ القَوَاعِدِ المَقَاصِدِيَّةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا كِتَابُ المُوَافَقَاتِ للشَّاطِبِيِّ، وقَدْ تَنَاوَلَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَاعِدَةً مَقْصِدِيَّةً بِالشَّرْحِ والتَّدْلِيلِ والتَّمْثِيلِ، مِنْ خِلَالِ ثَلَاثَةِ مَوْضُوعَاتٍ هِيَ: المَصْلَحَةُ والمَفْسَدَةُ، ومَبْدَأُ رَفْعِ الحَرَجِ، ومَآلَاتُ الأَفْعَالِ ومَقَاصِدُ المُكَلَّفِينَ؛ إِضَافَةً إِلَى مَفْهُومِ القَاعِدَةِ المَقْصِدِيَّةِ ومَرْتَبَتِهَا فِي التَّشْرِيعِ، وهُوَ كِتَابٌ قَيِّمٌ جِدًّا، إِلَّا أَنَّهُ صَدَرَ مُؤَخَّرًا ولَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ الفَرَاغِ مِنْ كِتَابة ثُلُثَيِ البَحْثِ (الفُصُول الأَرْبَعَة الأُولَى)، لَكِنَّنِي اسْتَفَدْتُ مِنْهُ فِي الفَصْلَيْنِ الأَخِيرَيْنِ.

٣- «الشَّاطِبِيُّ ومَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ»[٢] للدُّكْتُور حَمَّادِي العبيدِي، وكَان تَرْكِيزُهُ فِيهِ علَى حَيَاةِ الشَّاطِبِيِّ، ومَا بَذَلَهُ مِنْ جُهُودٍ إِصْلَاحِيَّةٍ فِي مَجَالَاتِ: العَقِيدَةِ، والتَّرْبِيَةِ والأَخْلَاقِ، والفِكْرِ والتَّشْرِيعِ، وقَدْ أَفَدْتُ مِنْهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَيَاةِ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ وعَصْرِهِ فِي الفَصْلِ الأَوَّلِ.

وأَمَّا الرِّسَالَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَنِ الإِمَامِ العِزِّ فَهِيَ: «مَقْصَدُ الشَّرِيعَةِ العَامُّ عِنْدَ

---

(١) مِنْ مَنْشُورَاتِ المَعْهَدِ العَالَمِيِّ الإِسْلَامِيِّ، أَمْرِيكا، دَار الفِكْرِ لِلطِّبَاعَةِ والنَّشْرِ، دِمَشْق، ١٤٢١هـ.

(٢) مِنْ مَنْشُورَاتِ كُلِّيَّةِ الدَّعْوَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، طَرَابُلُسْ، لِيبْيَا، ١٩٩٢م.

الإِمَامِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَوَسَائِلُ تَحْقِيقِهِ»[١] للدُّكْتُور عُمَرَ بْنِ صَالِحِ بِنْعُمَرَ، وقَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ؛ تَنَاوَلَ البَابُ الأَوَّلُ مِنْهَا: لَمْحَة عَنْ حَيَاةِ الإِمَامِ العِزِّ، والثَّانِي: مَقْصدُ «جَلْب المَصَالِحِ ودَرْء المَفَاسِد»، والثَّالِثُ: الوَسَائِلُ الشَّرْعِيَّةُ لِتَحْقِيقِ هَذَا المَقْصدِ، وقَدِ اسْتَفَدتُّ مِنْهَا، خَاصَّةً فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعَصْرِ الإِمَامِ العِزِّ وحَيَاتِهِ فِي الفَصْلِ الأَوَّلِ.

ولَمْ أَعْثُرْ عَلَى دِرَاسَةٍ عِلْمِيَّةٍ، تَنَاوَلَتْ أَسَاسَ المُقَارَنَةِ بَيْنَ جُهُودِ الإِمَامَيْنِ فِي مَوْضُوعِ المَقَاصِدِ، والمَصَالِحِ والمَفَاسِدِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، فَضْلًا عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، ولَا يَعْنِي هَذَا أَنَّ هَذِهِ الدِّرَاسَاتِ قَدْ خَلَتْ مِنَ المُقَارَنَةِ بَيْنَ الإِمَامَيْنِ فِي مُنَاسَبَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، ولَا سِيَّمَا النَّوْعُ الثَّالِثُ، ولَكِنْ تَنَاوُلُهَا كَانَ عَرَضًا وبِالقَصْدِ الثَّانِي لَا بِالقَصْدِ الأَوَّلِ، وغَالِبًا مَا كَانَ فِي إِطَارِ مُقَارَنَةٍ عَامَّةٍ بَيْنَ آرَاءِ الإِمَامِ (مَوْضُوعِ الدِّرَاسَةِ)، وآرَاءِ بَقِيَّةِ الأُصُولِيِّينَ، بِمَا فِيهِمُ الإِمَامُ الآخَرُ؛ ولَكِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ كَافِيًا فِي المَوْضُوعِ؛ وذَلِكَ لِمَا لِلدِّرَاسَةِ المَقَاصِدِيَّةِ المُقَارِنَةِ بَيْنَ الإِمَامَيْنِ مِنْ أَهَمِّيَّةٍ خَاصَّةٍ، تَنْبُعُ مِنَ الدَّوْرِ التَّأْسِيسِيِّ لِكُلٍّ مِنَ الإِمَامَيْنِ فِي المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَهَذَا مَا يُمَيِّزُ هَذِهِ الدِّرَاسَةَ عَنْ غَيْرِهَا مِنَ الدِّرَاسَاتِ السَّابِقَةِ.

أَضِفْ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ جَوَانِبِ جُهُودِ الإِمَامَيْنِ فِي المَقَاصِدِ مَا زَالَ بِحَاجَةٍ إِلَى

---

(١) أُطْرُوحَة دُكْتُورَاه، قُدِّمَتْ لِكُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ والقَانُونِ، جَامِعَة أُمِّ دُرْمَانَ الإِسْلَامِيَّةَ، عام ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م (غير منشورة).

الدِّرَاسَةِ والكَشْفِ عَنْهُ، وخَاصَّةً الإِمَامَ العِزِّ، وهَذَا مَا هَدَفَتْ إِلَيْهِ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ ثَانِيًا.

أَهْدَافُ البَحْثِ:

١- مُحَاوَلَةُ الكَشْفِ عَنْ مَزِيدٍ مِنْ مَعَالِمِ جُهُودِ الإِمَامَيْنِ فِي المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ.

٢- المُشَارَكَةُ فِي إِثْرَاءِ حَرَكَةِ الاجْتِهَادِ المَقَاصِدِيِّ فِي قَضَايَا الفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، وقَضَايَا التَّشْرِيعِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ؛ وذَلِكَ بِاسْتِخْلَاصِ زُبْدَةٍ مِنْ آرَاءِ شَيْخَيِ المَقَاصِدِ فِي أَهَمِّ مَوْضُوعَاتِهَا (المَقَاصِد العَامَّة).

٣- الإِسْهَامُ فِي صِيَاغَةِ العَقْلِيَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ الغَائِيَّةِ، الَّتِي تَتَعَامَلُ مَعَ الكُلِّيَّاتِ الشَّرْعِيَّةِ وتَنْظُرُ إِلَى الجُزْئِيَّاتِ مِنْ خِلَالِهَا؛ إِذْ إِنَّ أَصْلَ الدَّاءِ الَّذِي أَصَابَ عَمَلِيَّةَ الاجْتِهَادِ والتَّفْكِيرِ الإِسْلَامِيِّ هُوَ النَّظَرُ إِلَى الجُزْئِيَّاتِ بِمَعْزِلٍ عَنِ الكُلِّيَّاتِ، وتَجَاهُلُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ والغَايَاتِ الكُلِّيَّةِ، وقَدْ قَالَ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ: «زَلَّةُ العَالِمِ أَكْثَرُ مَا تَكُونُ عِنْدَ الغَفْلَةِ عَنِ اعْتِبَارِ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ»(١).

٤- فَتْحُ البَابِ لِدِرَاسَاتٍ مَقَاصِدِيَّةٍ، تُعْنَى بِالمُقَارَنَةِ بَيْنَ الأَعْلَامِ، وكَذَلِكَ بَيْنَ المَدَارِسِ الأُصُولِيَّةِ والفِقْهِيَّةِ.

مَنْهَجُ البَحْثِ:

طَبِيعَةُ البَحْثِ تَقْتَضِي تَدَاخُلَ عَدَدٍ مِنَ المَنَاهِجِ؛ ولِذَلِكَ فَإِنَّ البَاحِثَ يَجْمَعُ فِي

(١) المُوافَقَات، دَار الكُتُبِ العِلْمِيَّة، بَيْرُوت، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ ٤/ ١٢٢. بِتَصَرُّفٍ يَسِيرٍ.

هَذِهِ الدِّرَاسَةِ بَيْنَ الوَصْفِ والتَّحْلِيلِ، والاسْتِقْرَاءِ والاسْتِنْبَاطِ، والْمُقَارَنَةِ، إِضَافَةً إِلَى المَنْهَجِ التَّارِيخِيِّ، وذَلِكَ بِاتِّبَاعِ الخُطُوَاتِ الآتِيَةِ:

١- جَمْعُ المَادَّةِ العِلْمِيَّةِ مِنْ مَصَادِرِهَا الأَصْلِيَّةِ، ومَرَاجِعِهَا المُعْتَمَدَةِ، بَدْءًا بمُؤَلَّفَاتِ الإِمَامَيْنِ، وَمَا كُتِبَ عَنْهُمَا، ومُرُورًا بِسَائِرِ كُتُبِ الأُصُولِ والمَقَاصِدِ والقَوَاعِدِ والفِقْهِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، إِضَافَةً إِلَى كُتُبِ التَّفْسِيرِ والحَدِيثِ، والسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ، والمَعَاجِمِ والتَّرَاجِمِ، وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ صِلَةٌ بِالمَوْضُوعِ.

٢- تَحْلِيلُ المَعْلُومَاتِ وتَصْنِيفُهَا مَوْضُوعِيًّا، ثُمَّ المُقَارَنَةُ بَيْنَ آرَاءِ الإِمَامَيْنِ لِلْوُقُوفِ عَلَى أَوْجُهِ الاتِّفَاقِ والاخْتِلَافِ بَيْنَهُمَا، وإِبْرَازُ مَزَايَا رَأْيِ أَوْ طَرِيقَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا، مَعَ مُقَارَنَةِ آرَائِهِمَا بِآرَاءِ غَيْرِهِمَا مِنَ الأُصُولِيِّينَ والتَّرْجِيحِ، كُلَّمَا اقْتَضَى الأَمْرُ ذَلِكَ.

٣- الحِرْصُ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الأَمْثِلَةِ التَّطْبِيقِيَّةِ – عِنْدَ مُنَاقَشَةِ المَسَائِلِ - مِمَّا ذَكَرَهُ الإِمَامَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مَا وَجَدْتُ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا.

٤- عَرْضُ نَمَاذِجَ تَطْبِيقِيَّةٍ مُعَاصِرَةٍ عِنْدَ تَحْرِيرِ المَسَائِلِ الَّتِي يَتَطَلَّبُ بَيَانُهَا ذَلِكَ، ومُحَاوَلَةُ إِبْرَازِ مَدَى إِمْكَانِيَّةِ الاسْتِفَادَةِ مِنْ آرَاءِ الرَّجُلَيْنِ فِي مُعَالَجَةِ القَضَايَا المُعَاصِرَةِ كُلَّمَا أَمْكَنَ ذَلِكَ.

٥- عِنْدَ عَرْضِ المَسَائِلِ أُقَدِّمُ غَالِبًا فِي الذِّكْرِ الإِمَامَ العِزَّ، مُرَاعَاةً لِلسَّبْقِ الزَّمَنِيِّ.

٦- الحِرْصُ عَلَى الْتِزَامِ الأَمَانَةِ العِلْمِيَّةِ فِي عَزْوِ الأَقْوَالِ إِلَى قَائِلِيهَا، مَعَ بَذْلِ الجُهْدِ فِي نَقْلِهَا مِنْ كُتُبِهِمْ، إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَأَنْقُلُهُ مِنْ كُتُبِ غَيْرِهِمُ المُعْتَمَدَةِ.

٧- عِنْدَ إِيرَادِ المَصَادِرِ والمَرَاجِعِ أُقَدِّمُ بِالذِّكْرِ مَا كَانَ تَعَرُّضُهُ لِلْمَسْأَلَةِ بِصِفَةٍ رَئِيسَةٍ، أَوْ تَمَيَّزَ بِتَحْلِيلٍ أَعْمَقَ.

٨- تَرْقِيمُ الآيَاتِ وعَزْوُهَا إِلَى سُوَرِهَا فِي الهَامِش.

٩- تَخْرِيجُ الأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ الوَارِدَةِ فِي الرِّسَالَةِ مِنْ مَصَادِرِهَا الأَصْلِيَّةِ، والحُكْمُ عَلَيْهَا بِمَا حَكَمَ بِهِ أَهْلُ الفَنِّ، إِذَا تَطَلَّبَ الأَمْرُ ذَلِكَ.

١٠- شَرْحُ الغَرِيبِ مِنَ الأَلْفَاظِ والمُصْطَلَحَاتِ، وتَوْثِيقُ ذَلِكَ مِنَ المَصَادِرِ والمَرَاجِعِ المُعْتَمَدَةِ.

١١- التَّرْجَمَةُ لِلْأَعْلَامِ غَيْرِ الأَحْيَاءِ، الوَارِدَة أَسْمَاؤُهُمْ فِي صُلْبِ البَحْثِ تَرْجَمَةً مُخْتَصَرَةً عِنْدَ وُرُودِ العَلَمِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ تَرْجَمَتُهُ سَتَرِدُ فِي صُلْبِ الرِّسَالَةِ، أَوْ عِنْدَ عُنْوَانٍ جَانِبِيٍّ مُخَصَّصٍ لِلْعَلَمِ فَأَلْتَزِمُ عِنْدَئِذٍ التَّأْخِيرَ إِلَى مَوْضِعِهِ مِنَ البَحْثِ.

١٢- أَلْتَزِمُ عِنْدَ الاسْتِفَادَةِ مِنَ المَصْدَرِ أَوِ المَرْجِعِ ذِكْرَ بَيَانَاتِ النَّشْرِ كَامِلَةً فِي الهَامِشِ مُرَتَّبَةً هَكَذَا (اسْمُ المَصْدَرِ أَوِ المَرْجِعُ، اسْمُ المُؤَلِّفِ والمُحَقِّقِ -إِنْ وُجِدَ- دَارُ النَّشْرِ، مَكَانُ النَّشْرِ، عَدَدُ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ -إِنْ وُجِدَ، وَإِلَّا قُلْتُ دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ- ثُمَّ الجُزْءُ والصَّفْحَةُ) وذَلِكَ عِنْدُ وُرُودِ المَصْدِرِ أَوِ المَرْجِعِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، أَمَّا إِذَا تَكَرَّرَ فَأَكْتَفِي بِذِكْرِ اسْمِهِ مَعَ عِبَارَةِ «مَصْدَر سَابِق» أَوْ «مَرْجِع سَابِق»، إِلَّا إِذَا كَثُرَ وُرُودُهُ فِي البَحْثِ، مِثْل كُتُبِ الإِمَامَيْنِ

ونَحْوِهَا فَلَا أُتْبِعُهُ هَذِهِ العِبَارَةَ، أَمَّا إِذَا خِفتُ الالْتِبَاسَ، لاشْتِرَاكٍ فِي اسْمِ المَصْدَرِ أَوِ المَرْجِعِ، أَوْ لِعَدَمِ شُهْرَةٍ وَنَحْوِهَا، فَأَذْكُرُ اسْمَ المُؤَلِّفِ أَيْضًا.

١٣- إِذَا رَجَعْتُ لِأَكْثَرِ مِنْ طَبْعَةٍ مِنَ المَصْدَرِ أَوِ المَرْجِعِ الوَاحِدِ، فَالطَّبْعَةُ المُعْتَمَدَةُ بِقَائِمَةِ المَصَادِرِ هِيَ المُعَبَّرُ عَنْهَا فِي الهَوَامِشِ عِنْدَ التَّكْرَارِ بِـ «مَصْدَر سَابِق» أَوْ «مَرْجِع سَابِق»، وأُشِيرُ إِلَى الطَّبَعَاتِ الأُخْرَى فِي الهَوَامِشِ.

١٤- أَخْتَصِرُ بَعْضَ الأَسْمَاءِ الَّتِي يَكْثُرُ تَكْرَارُهَا فِي البَحْثِ، مِثْل:

أ- **الإِمَامَانِ**: اخْتِصَارٌ لِلْإِمَامِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ والشَّاطِبِيِّ.

ب- **القَوَاعِدُ الكُبْرَى**: اخْتِصَارٌ لِكِتَابِ قَوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الأَنَامِ «القَوَاعِدُ الكُبْرَى».

ج- **القَوَاعِدُ الصُّغْرَى**: اخْتِصَارٌ لِكِتَابِ الفَوَائِدُ فِي اخْتِصَارِ المَقَاصِدِ «القَوَاعِدُ الصُّغْرَى».

١٥- وَضْعُ فَهَارِسَ فَنِّيَّةٍ فِي آخِرِ الرِّسَالَةِ لِتَسْهِيلِ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَهِيَ:

أ- فِهْرِسُ الآيَاتِ مُرَتَّبَةً فِيهِ السُّوَرُ حَسَبَ وُرُودِهَا فِي المُصْحَفِ، وتَرْتِيبُ الآيَاتِ حَسَبَ أَسْبَقِيَّةِ وُرُودِهَا فِي السُّورَةِ، مَعَ ذِكْرِ طَرَفِ الآيَةِ ورَقَمَهَا والصَّفَحَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا.

ب- فِهْرِسُ الأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ، بِذِكْرِ طَرَفِ الحَدِيثِ بِالتَّرْتِيبِ الهِجَائِيِّ، ورَقَمِ الصَّفْحَةِ أَوِ الصَّفَحَاتِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا.

ج- فِهْرِسُ الأَعْلَامِ بِالتَّرْتِيبِ الهِجَائِيِّ، مَعَ الابْتِدَاءِ بِمَا اشْتُهِرَ بِهِ العَلَمُ.

د- فِهْرِسُ المَصَادِرِ والمَرَاجِعِ، مُقَسَّمَةً إِلَى مَوْضُوعَاتٍ، ومُرَتَّبَةً تَرْتِيبًا هِجَائِيًّا دَاخِلَ كُلِّ مَوْضُوعٍ، مُبْتَدِئًا بِاسْمِ الكِتَابِ.

ه- فِهْرِسُ المَوْضُوعَاتِ.

خُطَّةُ البَحْث

وقَدْ قَسَّمْتُ البَحْثَ إِلَى مُقَدِّمَةٍ، وسِتَّةِ فُصُولٍ، وخَاتِمَةٍ، ويَحْتَوِي كُلُّ فَصْلٍ مِنْهَا عَلَى مَبَاحِثَ، وتَحْتَ كُلِّ مَبْحَثٍ مَطَالِبُ، يَتَضَمَّنُ كُلٌّ مِنْهَا أَفْرُعًا.

اشْتَمَلَتِ المُقَدِّمَةُ عَلَى: أَهَمِّيَّةِ المَوْضُوعِ، وأَسْبَابِ الاخْتِيَارِ، والدِّرَاسَاتِ السَّابِقَةِ، وأَهْدَافِ البَحْثِ، ومَنْهَجِ البَحْثِ، وخُطَّةِ البَحْثِ.

وتَنَاوَلَ الفَصْلُ الأَوَّلُ: عَصْرَ كُلٍّ مِنَ الإِمَامَيْنِ، مِنَ النَّوَاحِي السِّيَاسِيَّةِ والاجْتِمَاعِيَّةِ والعِلْمِيَّةِ، وتَفَاعُلَهُمَا مَعَ هَذِهِ الأَوْضَاعِ تَأَثُّرًا بِهَا وتَأْثِيرًا فِيهَا، إِضَافَةً إِلَى تَرْجَمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وذَلِكَ فِي مَبْحَثَيْنِ، تَضَمَّنَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَطْلَبَيْنِ.

بَيْنَمَا تَنَاوَلَ الفَصْلُ الثَّانِي: حَقِيقَةَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ والاصْطِلَاحُ، ومَفْهُومَهَا عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الإِمَامَيْنِ، وذَلِكَ فِي المَبْحَثِ الأَوَّلِ.

أَمَّا المَبْحَثُ الثَّانِي: فَقَدْ تَابَعَ تَطَوُّرَ التَّأْلِيفِ فِي المَقَاصِدِ العَامَّةِ قَبْلَ الإِمَامَيْنِ وبَعْدَهُمَا، والدَّوْرَ الَّذِي قَامَ بِهِ الإِمَامَانِ فِي هَذَا التَّطَوُّرِ، وذَلِكَ فِي مَطَالِبَ خَمْسَةٍ.

أَمَّا الفَصْلُ الثَّالِثُ، وهُوَ بِعُنْوَانِ: الأَسَاسُ النَّظَرِيُّ والعَمَلِيُّ لِلْمَقَاصِدِ العَامَّةِ، فَقَدِ اشْتَمَلَ عَلَى مَبْحَثَيْنِ: تَنَاوَلَ المَبْحَثُ الأَوَّلُ: مَسْأَلَةَ «التَّعْلِيلِ» بِاعْتِبَارِهَا الأَسَاسَ النَّظَرِيَّ لِلْمَقَاصِدِ العَامَّةِ، فِي أَرْبَعَةِ مَطَالِبَ، تَضَمَّنَتْ مَعْنَى التَّعْلِيلِ لُغَةً واصْطِلَاحًا، وتَعْلِيلَ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الإِمَامَيْنِ، ثُمَّ مُقَارَنَةً وتَحْلِيلًا.

وَفِي المَبْحَثِ الثَّانِي: تَعَرَّضْتُ لِمَسْأَلَةِ «المَصْلَحَة» بِاعْتِبَارِهَا الأَسَاسَ العَمَلِيَّ لِلْمَقَاصِدِ العَامَّةِ، مُسْتَعْرِضًا مَعْنَى المَصْلَحَةِ والمَفْسَدَةِ فِي اللُّغَةِ وفِي الاصْطِلَاحِ، ثُمَّ ضَوَابِطَ المَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، وضَوَابِطَ المَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، ثُمَّ بَيَانَ العَلَاقَةِ بَيْنَ المَصْلَحَةِ والمَقَاصِدِ العَامَّةِ.

وفِي الفَصْلِ الرَّابِع: وَقَفَ البَاحِثُ عِنْدَ مَسَالِكِ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ فِي ثَلَاثَةِ مَبَاحِثَ، تَضَمَّنَ كُلٌّ مِنْهَا ثَلَاثَةَ مَطَالِبَ، اسْتَعْرَضَ المَبْحَثُ الأَوَّلُ مَسَالِكَ الكَشْفِ عَنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ إِجْمَالًا، بَيْنَمَا رَكَّزَ المَبْحَثُ الثَّانِي عَلَى مَعَايِيرِ تَحْدِيدِ مَسَالِكِ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وتَنَاوَلَ المَبْحَثُ الأَخِيرُ مَسَالِكَ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ الَّتِي انْطَبَقَتْ عَلَيْهَا المَعَايِيرُ المُحَدَّدَةُ، مُتَمَثِّلَةً فِي طُرُقِ الاسْتِقْرَاءِ المُخْتَلِفَةِ.

أَمَّا الفَصْلُ الخَامِسُ: فَقَدِ اسْتَعْرَضَ فِيهِ البَاحِثُ مَرَاتِبَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، ووَسَائِلَ تَحْقِيقِهَا والمُحَافَظَةَ عَلَيْهَا، فِي ثَلَاثَةِ مَبَاحِثَ؛ اشْتَمَلَ الأَوَّلُ مِنْهَا عَلَى مَرْتَبَةِ الضَّرُورِيَّاتِ مِنْ حَيْثُ حَقِيقَتُهَا، وحَصْرُهَا، وَوَسَائِلُ تَحْقِيقِهَا، فِي ثَلَاثَةِ مَطَالِبَ، بَيْنَمَا تَضَمَّنَ المَبْحَثُ الثَّانِي: مَرْتَبَةَ الحَاجِيَّاتِ، مِنْ حَيْثُ الحَقِيقَةُ، والمَجَالُ، ووَسَائِلُ التَّحْقِيقِ، فِي مَطْلَبَيْنِ، فِيمَا اشْتَمَلَ المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَرْتَبَةَ التَّحْسِينَاتِ، مِنَ الجَوَانِبِ الثَّلَاثَةِ المُتَقَدِّمَةِ فِي الحَاجِيَّاتِ، فِي مَطْلَبَيْنِ أَيْضًا.

وَفِي الفَصْلِ السَّادِسِ تَنَاوَلَ البَاحث: المُوَازَنَةَ بَيْنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وذَلِكَ فِي مَبْحَثَيْنِ: تَضَمَّنَ المَبْحَثُ الأَوَّلُ: البَيَانَ النَّظَرِيَّ لِفِقْهِ المُوَازَنَاتِ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الإِمَامَيْنِ، واسْتِخْلَاصَ مَسَالِكِ المُوَازَنَةِ مِنْ بَيَانِهِمَا، وذَلِكَ فِي مَطَالِبَ ثَلَاثَةٍ.

أَمَّا المَبْحَثُ الثَّانِي: فَقَدِ اسْتَعْرَضَ الجَوَانِبَ التَّطْبِيقِيَّةَ لِلْمُوَازَنَةِ بَيْنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ فِي أَرْبَعَةِ مَطَالِبَ، تَضَمَّنَتِ المُوَازَنَةَ بَيْنَ المَرَاتِبِ الثَّلَاثَةِ، والمَقَاصِدَ الضَّرُورِيَّةَ فِيمَا بَيْنَهَا، وكَذَلِكَ الحَاجِيَّاتِ والتَّحْسِينَاتِ، والمُوَازَنَةَ بَيْنَ مُتَعَلَّقَاتِ المَقْصَدِ الوَاحِدِ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ.

أَمَّا الخَاتِمَةُ: فَقَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَهَمِّ النَّتَائِجِ الَّتِي تَوَصَّلَ إِلَيْهَا البَحْثُ، مَشْفُوعَةً بِبَعْضِ التَّوْصِيَاتِ والمُقْتَرَحَاتِ.

وفِي الخِتَامِ لَا أَدَّعِي فِي هَذَا البَحْثِ بُلُوغَ الكَمَالِ، فَالكَمَالُ لله وَحْدَهُ، بَلْ هُوَ مُحَاوَلَةٌ مُتَوَاضِعَةٌ، جَاءَتْ نَتِيجَةَ نَظْرَةٍ مَوْضُوعِيَّةٍ جَادَّةٍ فِي هَذِهِ الدِّرَاسَةِ المُقَارِنَةِ الَّتِي عَايَشْتُهَا فَتْرَةً مِنَ الزَّمَنِ، يَحْدُونِي فِيهَا الإِخْلَاصُ، وتَدْفَعُنِي الرَّغْبَةُ الصَّادِقَةُ فِي المَعْرِفَةِ الحَقَّةِ، ولِي أُسْوَةٌ فِي الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ، فَقَدْ حَالفت اللَّيَالِي والأَيَّامَ، واسْتَبْدَلْتُ السَّهَرَ بِالمَنَامِ، لإِخْرَاجِ هَذَا البَحْثَ بِأَطْيَبِ حَالٍ؛ وأَرْجُو أَنْ أَكُونَ قَدْ وفِّقتُ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلِلَّهِ الحَمْدُ أَوَّلًا وأَخِيرًا، وإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فالعَزَاءُ أَنَّنِي قَدْ بَذَلْتُ غَايَةَ الجُهْدِ والطَّاقَةِ، وأَخْلَصْتُ النِّيَّةَ، وإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

وقَدْ قِيلَ فِيمَا أُثِرَ «إِنِّي رَأَيْتُ أَنَّهُ لَا يَكْتُبُ إِنْسَانٌ كِتَابًا فِي يَوْمِهِ إِلَّا قَالَ فِي غَدِهِ: لَوْ غَيْرَ هَذَا لَكَانَ أَحْسَنَ، وَلَوْ زِيدَ هَذَا لَكَانَ يُسْتَحْسَنُ، ولَوْ قُدِّمَ هَذَا لَكَانَ أَفْضَلَ، وَلَوْ تُرِكَ هَذَا لَكَانَ أَجْمَلَ، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ العِبَرِ؛ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِيلَاءِ النَّقْصِ عَلَى جُمْلَةِ البَشَرِ»[1].

والله نَسْأَلُ القَبُولَ وحُسْنَ الخِتَامِ، وصَلَّى الله عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

الباحث

---

(١) كَتَبَ القَاضِي عَبْدُ الرَّحِيمِ البيسَانِيُّ إِلَى العِمَادِ الأَصْفَهَانِيِّ مُعْتَذِرًا لَهُ عَنْ كَلَامٍ اسْتَدْرَكَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَقَعَ لِي شَيْءٌ وَلَا أَدْرِي أَوَقَعَ لَكَ أَمْ لَا؟ ثُمَّ ذَكَرَ هَذِهِ العِبَارَةَ. انْظُرْ: إِتْحَاف السَّادَةِ المُتَّقِينَ بِشَرْحِ إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ لِلْعَلَّامَةِ السَّيِّد مُحَمَّد الحُسَيْنِيِّ الزّبيدِيِّ الشَّهِيرِ بِمُرْتَضَى، دَار الفِكْر، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ: ١/ ٣.

الفَصْلُ الأَوَّلُ

تَرْجَمَةُ الإِمَامَيْنِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ والشَّاطِبِيِّ

وَيَشْتَمِلُ عَلَى مَبْحَثَيْنِ:

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: الإِمَامُ العِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: عَصْرُهُ وحَيَاتُهُ.

المَبْحَثُ الثَّانِي: الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ: عَصْرُهُ وحَيَاتُهُ.



المبحث الأول

الإمام العزُّ بن عبد السلام: عصره وحياته

ويشتمل على مطلبين:

- **المطلب الأول**: عصر الإمام العزِّ بن عبد السلام.
- **المطلب الثاني**: حياة الإمام العزِّ الشخصية والعلمية.



المَطْلَبُ الأَوَّلُ

عَصْرُ الإِمَامِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ

تَكْمُنُ أَهَمِّيَّةُ الحَدِيثِ عَنْ عَصْرِ الإِنْسَانِ فِي أَنَّ المَرْءَ يَتَأَثَّرُ بِالبيئَةِ الَّتِي يَعِيشُ فِيهَا، والأَحْدَاثِ الَّتِي تُوَاجِهُهُ مِنْ حِينٍ لِآخَرَ، وتَتَحَدَّدُ مَوَاقِفُهُ مِنْهَا إِيجَابًا أَوْ سَلْبًا: بِالتَّأْيِيدِ والمُشَارَكَةِ، أَوْ بِالرَّفْضِ والمُعَارَضَةِ، أَوْ بِالْحِيَادِ وعَدَمِ المُبَالَاةِ [(١)].

وَفِي كُلِّ الأَحْوَالِ لَا بُدَّ أَنْ تَتْرُكَ فِي نَفْسِهِ أَثَرًا يَنْعَكِسُ عَلَى مَسِيرَةِ حَيَاتِهِ العِلْمِيَّةِ والعَمَلِيَّةِ وعَلَى إِنْتَاجِهِ وإِبْدَاعِهِ.

ولِذَلِكَ سَنَتَنَاوَلُ -إِنْ شَاءَ اللهُ- بِإِيجَازٍ الحَالَةَ السِّيَاسِيَّةَ، والاجْتِمَاعِيَّةَ، والعِلْمِيَّةَ فِي عَصْرِ الإِمَامِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، بِمَا يَفِي بِالغَرَضِ المَذْكُورِ، وذَلِكَ فِي ثَلَاثَةِ فُرُوعٍ:

الفَرْعُ الأَوَّلُ: الحَالَةُ السِّيَاسِيَّةُ

عَاشَ الإِمَامُ العِزُّ فِي الفَتْرَةِ مِنْ ٥٧٧-٦٦٠هـ وعَاصَرَ الدَّوْلَةَ الأَيُّوبِيَّةَ والدَّوْلَةَ المَمْلُوكِيَّةَ فِي سُورِيَّا ومِصْرَ.

الدَّوْلَةُ الأَيُّوبِيَّةُ:

أَسَّسَ الدَّوْلَةَ الأَيُّوبِيَّةَ القَائِدُ الإِسْلَامِيُّ الشَّهِيدُ صَلَاحُ الدِّينِ الأَيُّوبِيُّ[(٢)]، بَعْدَ

---

(١) انْظُر: العِزّ بْن عَبْدِ السَّلَام، د. مُحَمَّد الزّحيلي، دَار القَلَم، دِمَشْق، ط٢، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م، ص: ١٧.

(٢) هُوَ يُوسُفُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ شَاذي، أَبُو المُظَفَّرِ، الملقَّبُ بِالملكِ النَّاصِرِ، مِنْ أَشْهَرِ مُلُوكِ الإِسْلَامِ، وُلِدَ سَنَةَ ٥٣٢هـ، وتُوُفِّيَ سَنَةَ ٥٨٩هـ، انْظُر: الأَعْلَام للزِّرِكْلِي، دَار العِلْمِ للمَلَايِين، بيروت، =

أَنْ أَنْهَى حُكْمَ الفَاطِمِيِّينَ فِي مِصْرَ، وبَدَأَ فِي الإِصْلَاحِ السِّيَاسِيِّ والاجْتِمَاعِيِّ والعَسْكَرِيِّ، وسَعَى فِي تَوْحِيدِ سُورِيَّةَ ومِصْرَ بَعْدَ وَفَاةِ عَمِّهِ نُورِ الدِّينِ زِنْكِي، حَاكِمِ الشَّامِ، ووَاصَلَ الفُتُوحَاتِ الَّتِي بَدَأَهَا نُورُ الدِّينِ زِنْكِي، وانْتَصَرَ عَلَى الصَّلِيبِيِّينَ انْتِصَارًا عَظِيمًا فِي مَعَارِكَ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: مَعْرَكَةُ حِطِّينَ ٥٨٣هـ، كَمَا اسْتَطَاعَ اسْتِرْدَادَ بَيْتِ المَقْدِسِ مِنْهُمْ فِي نَفْسِ السَّنَةِ، وتَابَعَ تَحْرِيرَ فِلَسْطِين والسَّاحِلَ السُّورِيَّ، وسَائِرَ بِلَادِ الشَّامِ، حَتَّى تَوَفَّاهُ الله سَنَةَ ٥٨٩هـ.

وبَعْدَ وَفَاتِهِ انفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَبْنَائِهِ وإِخْوَانِهِ بِحُكْمِ المَنْطِقَةِ الَّتِي كَانَ وَالِيًا عَلَيْهَا؛ حَيْثُ كَانَ ابْنُهُ العَزِيزُ عَلَى مِصْرَ، وابْنُهُ الأَفْضَلُ عَلَى دِمَشْقَ، وابْنُهُ الظَّاهِرُ غَازِي عَلَى حَلَب، وأَخُوهُ العَادِلُ بالكَرْكِ والشُّوبَك، والبِلَادِ الشَّرْقِيَّةِ.

وهَكَذَا انْقَسَمَتِ الدَّوْلَةُ الأَيُّوبِيَّة إِلَى دُوَيْلَاتٍ يَتَآمَرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، فَنَشَبَتْ بَيْنَهُمُ الفِتَنُ والحُرُوبُ، حَتَّى اسْتَقَرَّ المُلْكُ لِأَخِيهِ العَادِلِ، فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَبْسُطَ نُفُوذَهُ عَلَى مِصْرَ والشَّامِ، وكَانَ قَوِيًّا مُسْتَقِيمًا سَدِيدَ الرَّأْيِ، ولَكِنَّهُ وَقَعَ فِي الخَطَأِ الجَسِيمِ مِنْ جَدِيدٍ فَقَسَّمَ البِلَادَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ، فَأَعْطَى المُعَظَّمَ عِيسَى دِمَشْقَ، والأَشْرَفَ مُوسَى الشَّرْقَ، والكَامِلَ مُحَمَّدَ مِصْرَ، وصَارَ يَنْتَقِلُ بَيْنَهُمْ، ويُدِيرُ شُئُونَهُمْ إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ سَنَةَ ٦١٥هـ[1].

=

لبنان، ط٦، ١٩٨٤م، ج٨، ص: ٢٢٠.

(١) انْظُر: النُّجُوم الزَّاهِرَة فِي مُلُوكِ مِصْرَ والقَاهِرَةِ، لابْنِ تغري الأتابكي، مَكْتَبَة ابْنِ تَيْمِيَةَ، القَاهِرَة،

فَدَبَّ النِّزَاعُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ عَلَى المُلْكِ، وتَحَارَبُوا كَمَا تَحَارَبَ أَوْلَادُ صَلَاحِ الدِّين وإِخْوَانُهُ، مِمَّا أَضْعَفَهُمْ وأَطْمَعَ فِيهِمْ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الصَّلِيبِيِّينَ والتَّتَارِ، بَلْ بَلَغَ الأَمْرُ بِبَعْضِهِمْ أَنْ يَسْتَعِينَ بِالصَّلِيبِيِّينَ عَلَى إِخْوَانِهِ [(١)].

كَمَا فَعَلَ حَاكِمُ دِمَشْقَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ العَادِلِ؛ حَيْثُ أَعْطَى مَدِينَةَ صَيْدَا وقَلْعَةَ الشقيف للفِرِنْجِ سَنَةَ ٦٣٨هـ ليساعدُوا عَلَى حَاكِمِ مِصْرَ ابْنِ أَخِيهِ نَجْمِ الدِّينِ أَيُّوب [(٢)]، فأنكرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ العِزُّ عَلَى مِنْبَرِ جَامِعِ دِمَشْقَ، فَحَبَسَهُ بِالقَلْعَةِ، ثُمَّ أَفْرَجَ عَنْهُ [(٣)].

=

دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ، ٦/ ٢٢٧، والعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، د. عبد الله بْن إِبْرَاهِيم الوهيبي، ط٢، ١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م، دُونَ ذِكْرِ المَكَانِ، ص: ٢٢-٢٣.

(١) النجوم الزاهرة، المصدر السابق، ٦/ ٢٧١-٢٧٢، والإِمَام العِزّ بْن عَبْدِ السَّلَامِ وأَثَره فِي الفِقهِ الإِسْلَامِيِّ، د. علي الفَقِير، دُونَ بَيَانَاتِ نَشْرٍ: ١/ ٢٤-٢٥.

(٢) هُوَ المَلِكُ الصَّالِحُ نَجْمُ الدِّينِ أَيُّوب بْنُ الملكِ الكَامِلِ مُحَمَّد بْنِ العَادِلِ، أَسْنَدَهُ أَبُوهُ إِلَى بَعضِ الوِلَايَاتِ، إِلَى أَنْ أَصْبَحَ مَلِكَ دِمَشْقَ، ثُمَّ مَلِكَ مِصْرَ، ودانتْ لَهُ المماليكُ، وكَانَ وَافِرَ الحُرِّيَّةِ، عَظِيمَ الهَيْبَةِ، طَاهِرَ الذَّيْلِ، خَلِيقًا بالملكِ، ظَاهِرَ الجَبَرُوتِ، انْظُر: شَذَرَات الذَّهَبِ فِي أَخْبَارِ مَنْ ذَهَبَ، لابْنِ العِمَادِ الحَنْبَلِيِّ، دَار الآفَاقِ الجديدة، بيروت، لبنان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتاريخ: ٥/ ٢٣٧-٢٣٨.

(٣) انْظُر: طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى لابْنِ السُّبْكِيِّ، تَحْقِيق: مَحْمُود مُحَمَّد الطّنَاحي وعَبْدِ الفَتَّاح مُحَمَّد الحُلو، عِيسَى البَابِي الحَلَبِي وشركاه، ط١، ١٣٨٥هـ - ١٩٦٤م، ٨/ ٢١٠ فَوَات الوَفِيَّاتِ والذَّيْل عَلَيْهَا، مُحَمَّد شَاكِر الكُتبي، تَحْقِيق: د. إحسان عَبَّاس، دَار صَادِر، بيروت، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ: ٢/ ٣٥١.

وهَكَذَا اسْتَمَرَّ الخِلَافُ والنِّزَاعُ بَيْنَ مُلُوكِ بَنِي أَيُّوبَ حَتَّى ضَعُفَ مُلْكُهُمْ، وذَهَبَتْ دَوْلَتُهُمْ، حَيْثُ انْقَضَّ عَلَيْهِمْ مَمَالِيكُهُمْ، وانْتَزَعُوا المُلْكَ مِنْهُمْ [١].

دَوْلَةُ المَمَالِيكِ:

اتَّفَقَ المَمَالِيكُ عَلَى تَوْلِيَةِ شَجَرَةِ الدُّرِّ [٢] الحُكْمَ، وعَلَى اشْتِرَاكِ الأَمِيرِ أَيْبَكَ التُّرْكُمَانِيِّ [٣] مَعَهَا فِي إِدَارَةِ الحُكْمِ، وذَلِكَ فِي سَنَةِ ٦٤٨هـ، ثُمَّ خَلَعَتْ شَجَرَةُ الدُّرِّ نَفْسَهَا لِغَضَبِ الخَلِيفَةِ بِبَغْدَادَ مِنْ ذَلِكَ، وتَوَلَّى الحُكْمَ مَكَانَهَا أَيْبَكُ التُّرْكُمَانِيُّ، وتَزَوَّجَ بِهَا، ثُمَّ تَآمَرَتْ عَلَيْهِ، فَقَتَلَتْهُ سَنَةَ ٦٥٥هـ، وتَوَلَّى الحُكْمَ بَعْدَهُ ابْنُهُ عَلِيٌّ، وتَلَقَّبَ بالمَلِكِ المَنْصُورِ [٤].

وكَانَ نَائِبَهُ عَلَى السُّلْطَةِ الأَمِيرُ قُطُز [٥]، فَجَمَعَ العُلَمَاءَ واسْتَشَارَهُمْ فِي مُحَارَبَةِ

---

(١) انْظُر: العِزّ للوُهَيْبِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٣، نقلًا عَنِ السُّلُوكِ للمَقْرِيزِي، ١/ ٣٢٧.

(٢) هِيَ أُمُّ خَلِيل زَوْجَةُ الملكِ الصَّالِحِ نَجْمِ الدِّينِ أَيُّوب، تُرْكِيَّةُ الأَصْلِ، اشْتَرَاها الملِكُ، وحَظِيَتْ عِنْدَهُ بِحَيْثُ كَانَ لَا يُفَارِقُهَا سَفَرًا ولَا حَضَرًا، ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ تَزَوَّجَهَا الأَمِيرُ أَيْبَك التُّرْكُمَانِيُّ، تُوُفِّيَت سنة ٦٥٥هـ، انْظُر: النُّجُوم الزَّاهِرَة، ٦/ ٦٤٨. والبِدَايَة والنِّهَايَة للحافِظِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيِّ، تَحْقِيق أَحْمَد بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ فتيح، دَار الحَدِيث، القاهرة، ط١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢، ١٣/ ٢٢٥.

(٣) هو المُعِزُّ عِزُّ الدِّين أَيْبَك الجاشنكير التُّرْكُمَانِيُّ الصَّالِحِيُّ، تُرْكِيُّ الأَصْلِ، انْتَقَلَ إِلَى ملكِ السُّلطانِ نَجْمِ الدِّينِ أَيُّوب، وتَرَقَّى عِنْدَهُ حَتَّى صَارَ أَحَدَ أُمَرَاءِ الصَّالِحِيَّةِ، تَزَوَّجَ شجرةَ الدُّرِّ وقَتَلَتْهُ سنة ٦٥٥هـ، انْظُر: البِدَايَة والنِّهَايَة لابْنِ كَثِيرٍ، مَصْدَر سَابِق، ١٣/ ٢٠٢-٢٠٣.

(٤) انْظُر: العِزّ للوهيبيِّ، نَقْلًا عَنْ بَدَائِعِ الزُّهُورِ، ١/ ٢٨٦-٢٨٧.

(٥) هُوَ الملِكُ المُظَفَّرُ قُطُزُ بْنُ عَبْدِ الله، سَيْفُ الدِّينِ التُّرْكِيُّ، أَحَدُ مَمَالِيكِ الملِكِ الصَّالِحِ أَيُّوب، كَانَ شُجَاعًا بَطَلًا كَثِيرَ الخَيْرِ نَاصِحًا للإِسلامِ وَأَهْلِه، قُتِلَ سَنَةَ ٦٥٨هـ، انْظُر: البِدَايَة والنِّهَايَة، مَصْدَر سَابِق، ١٣/ ٢٥٤.

التَّتَارِ مَعَ وُجُودِ هَذَا المَلِكِ الصَّغِيرِ، فَأَفْتَوْهُ بِخَلْعِهِ، وتَوَلَّى قُطُزُ الإِمَارَةَ سَنَةَ ٦٥٧هـ وسُمِّيَ بِالمَلِكِ المُظَفَّرِ، واتَّجَهَ لِمُلَاقَاةِ التَّتَارِ القَادِمِينَ مِنَ الشَّرْقِ بَعْدَ أَنْ أَسْقَطُوا الخِلَافَةَ فِي بَغْدَادَ سَنَةَ ٦٦٥هـ ودَخَلُوا الشَّامَ، واتَّجَهُوا نَحْوَ مِصْرَ، فَتَلَقَّاهُمْ قُطُزُ بِعَيْنِ جَالُوتَ بِفَلَسْطِينَ، وانْتَصَرَ عَلَيْهِمْ، ورَدَّ كَيْدَهُمْ فِي نَحْرِهِمْ، وأَثْنَاءَ عَوْدَتِهِ قَتَلَهُ الأَمِيرُ بِيبَرْس[1]، وتَوَلَّى السُّلْطَةَ مَكَانَهُ، وبَقِيَ فِي الحُكْمِ حَتَّى نِهَايَةَ عُمُرِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ[2].

وهَكَذَا كَانَ فَسَادُ الحُكْمِ والإِدَارَةِ، والانْقِلَابَاتُ والاغْتِيَالَاتُ السِّيَاسِيَّةُ، والفُرْقَةُ والتَّفَكُّكُ، مِنْ أَبْرَزِ مَظَاهِرِ الحَالَةِ السِّيَاسِيَّةِ فِي هَذَا العَصْرِ.

أَثَرُ الإِمَامِ العِزِّ فِي الحَالَةِ السِّيَاسِيَّةِ:

لَمْ يقِفِ الإِمَامُ العِزُّ تِجَاهَ هَذِهِ الأَحْدَاثِ السِّيَاسِيَّةِ المُضْطَرِبَةِ مَكْتُوفَ اليَدَيْنِ، ولَمْ يَكُنْ دَوْرُهُ فِيهَا سَلْبِيًّا، بَلْ كَانَ إِيجَابِيًّا مُتَفَاعِلًا مَعَهَا، مُتَأَثِّرًا بِهَا ومُؤَثِّرًا فِيهَا، مِمَّا كَشَفَ عَنْ مَعْدَنِهِ الأَصِيلِ وأَبْرَزَ مَعَالِمَ شَخْصِيَّتِهِ الفَذَّةِ[3]. وكَانَ شِعَارُهُ فِي ذَلِكَ يَتَمَثَّلُ فِي مَقُولَتِهِ: «يَنْبَغِي لِكُلِّ عَالِمٍ إِذَا أُذِلَّ الحَقُّ وأُخْمِلَ الصَّوَابُ أَنْ يَبْذُلَ جُهْدَهُ فِي

(١) هو المَلِكُ بِيبَرْس البندقداريُّ، تُرْكِيُّ الجِنْسِ، اشْتَرَاهُ المَلِكُ الصَّالِحُ نَجْمُ الدِّينِ أَيُّوبَ، وتَرَقَّى فِي خِدْمَتِهِ واسْتَفَادَ مِنْ أَخْلَاقِهِ، تَوَلَّى الحُكْمَ إِثْرَ قَتْلِهِ لِلْمَلِكِ المُظَفَّرِ قُطُز سنة ٦٥٨هـ، انْظُر: البِدَايَة والنِّهَايَة، ١٣/ ٢٥١.

(٢) انْظُر: العِزّ بْن عَبْدِ السَّلَامِ، لِلْوهيبيِّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٢.

(٣) انْظُر: العِزّ بْن عَبْدِ السَّلَامِ، لِلْوهيبيِّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٣.

نَصْرِهِمَا، وأَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهُ بِالذُّلِّ والخُمُولِ أَوْلَى مِنْهُمَا، وإِنْ عَزَّ الحقُّ فَظَهَرَ الصَّوَابُ أَنْ يَسْتَظِلَّ بِظِلِّهِمَا، وأَنْ يَكْتَفِيَ بِاليَسِيرِ مِنْ رشاشِ غَيْرِهِمَا»[(١)].

والأَمْثِلَةُ العَمَلِيَّةُ والمَوَاقِفُ التَّطْبِيقِيَّةُ لِهَذَا الشِّعَارِ فِي حَيَاتِهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى، ولَكِنَّنَا نُشِيرُ إِلَى بَعْضِهَا – عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ لَا الحَصْرِ – فَمِنْ ذَلِكَ:

١- مَوْقِفُهُ مِنْ حَاكِمِ دِمَشْقَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ العَادِلِ عِنْدَمَا أَعْطَى مَدِينَةَ صَيْدَا وقَلْعَةَ الشّقيفِ للفِرِنْجِ؛ لِيُسَاعِدُوهُ عَلَى حَاكِمِ مِصْرَ ابْنِ أَخِيهِ نَجْمِ الدِّينِ أَيُّوبَ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ هَذَا التَّصَرُّفَ، وشَنَّعَ عَلَيْهِ فِي المِنْبَرِ، وتَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُ فِي الخُطْبَةِ، وكَانَ يَوْمَئِذٍ خَطِيبَ جَامِعِ دِمَشْقَ، وسَاعَدَهُ فِي ذَلِكَ الشَّيْخُ ابْنُ الحَاجِبِ المَالِكِيُّ [(٢)]، فَغَضِبَ السُّلْطَانُ مِنْهُمَا، وحَبَسَهُمَا بِالقَلْعَةِ ثُمَّ أَفْرَجَ عَنْهُمَا، فَخَرَجَ العِزُّ إِلَى مِصْرَ، واسْتَقْبَلَهُ حَاكِمُهَا نَجْمُ الدِّينِ أَيُّوب المَلِكُ الصَّالِحُ وأَكْرَمَهُ [(٣)].

٢- عِنْدَمَا اتَّفَقَ المَمَالِيكُ عَلَى تَوْلِيَةِ شَجَرَةِ الدُّرِّ الحُكْمَ عَبَّرَ عَنْ مَوْقِفِهِ الرَّافِضِ لِذَلِكَ قَائِلًا: «لَمَّا تَوَلَّتْ شَجَرَةُ الدُّرِّ عَلَى الدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ، عَمِلْتُ فِي ذَلِكَ مَقَامَةً،

---

(١) طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، لابْنِ السُّبْكِيِّ، مَصْدَر سَابِق ص: ٨/ ٢٢٨.

(٢) هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ يُونُسَ، الرُّوَيْنِيُّ ثُمَّ المِصْرِيُّ العَلَّامَةُ أَبُو عَمْرٍو، شَيْخُ المَالِكِيَّةِ، كَانَ رَأْسًا فِي عُلُومٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: الأُصُولُ والفِقْهُ والنَّحْوُ والتَّصْرِيفُ والتَّفْسِيرُ وغَيْرُ ذَلِكَ، ولَهُ تَصَانِيفُ مُفِيدَةٌ فِي ذَلِكَ، تُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللَّهُ سَنَةَ ٦٤٦هـ، انْظُر: البِدَايَة والنِّهَايَة لابْنِ كَثِيرٍ، ١٣/ ٢٠٠.

(٣) طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى لابْنِ السُّبْكِيِّ، مَصْدَر سَابِق، ٨/ ٢١٠، وفَوَات الوَفِيَّاتِ لِلْكُتبِي، مَصْدَر سَابِق، ٢/ ٣١٥.

وذَكَرْتُ فِيهَا بِمَاذَا ابْتَلَى اللهُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ بِوِلَايَةِ امْرَأَةٍ عَلَيْهِمْ ..»[(١)]، وقَدْ تَعَرَّضَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي القَوَاعِدِ الكُبْرَى إِلَّا أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِيهَا ولَمْ يَجْزِمْ فِي حُكْمِهَا، حَيْثُ قَالَ: «وَلَوْ ابْتُلِيَ النَّاسُ بِتَوْلِيَةِ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ يَرْجِعُ إِلَى رَأْيِ العُقَلَاءِ، فَهَلْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُمَا العَامُّ فِيمَا يُوَافِقُ الحَقَّ كَتَجْنِيدِ الأَجْنَادِ، وتَوْلِيَةِ القَضَاءِ والوُلَاةِ؟ فَفِي ذَلِكَ وَقْفَةٌ»[(٢)].

٣- مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَثَرِهِ فِي الأَحْدَاثِ السِّيَاسِيَّةِ: هَيْبَةُ الحُكَّامِ مِنْهُ وتَقْدِيرهم لَهُ، حَتَّى قَالَ المَلِكُ الظَّاهِرُ بِيبَرْس عِنْدَ وَفَاةِ الشَّيْخِ: «اليَوْمَ اسْتَقَرَّ مُلْكِي؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّيْخَ لَوْ كَانَ يَقُولُ لِلنَّاسِ: اخْرُجُوا عَلَيْهِ لانْتَزَعَ المُلْكَ مِنِّي»[(٣)].

الفَرْعُ الثاني: الحَالَةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ

كَانَتِ الظُّرُوفُ الاجْتِمَاعِيَّةُ فِي مِصْرَ والشَّامِ مُتَشَابِهَةً، سُكَّانُهُمَا مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ: العَرَبُ، والأَكْرَادُ، وجَمَاعَاتٌ مِنَ الأَتْرَاكِ والأَقْبَاطِ، ويُوجَدُ بَيْنَهُمْ أَقَلِّيَّاتٌ مَسِيحِيَّةٌ ويَهُودِيَّةٌ إِلَى جَانِبِ الأَغْلَبِيَّةِ المُسْلِمَةِ[(٤)].

ويُمْكِنُ تَصْنِيفُ المُجْتَمَعِ مِنْ حَيْثُ الخَصَائِصُ والأَدْوَارُ ومُسْتَوَى المَعِيشَةِ إِلَى عِدَّةِ طَبَقَاتٍ:

---

(١) انْظُر: العِزّ للوهيبيِّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٤، نَقْلًا عَنْ بَدَائِعِ الزُّهُورِ، ١/ ٢٨٦.

(٢) قَوَاعِد الأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الأَنَامِ (القَوَاعِد الكُبْرَى) لِلْإِمَامِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، دَار الجِيل، بَيْرُوت، ط٢، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م: ١/ ٨٥.

(٣) طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق: ٨/ ٢١٠.

(٤) العِزّ بْن عَبْدِ السَّلَامِ، للوهيبي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٨.

أَوَّلًا: الحُكَّامُ

وتَتَكَوَّنُ هَذِهِ الطَّبَقَةُ مِنَ الحَاكِمِ والأُمَرَاءِ والوُزَرَاءِ، وتَقُومُ بِإِدَارَةِ البِلَادِ ورَسْمِ سِيَاسَاتِهَا الدَّاخِلِيَّةِ والخَارِجِيَّةِ وتَنْظِيمِ الجَيْشِ . . وتَعِيشُ فِي بَحْبُوحَةٍ مِنَ النَّعِيمِ والتَّرَفِ والبَذَخِ.

وتَتَمَتَّعُ بِالجَاهِ والكَلِمَةِ النَّافِذَةِ، ويَخْتَلِفُ مَوْقِفُهُمْ مِنَ الدِّينِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقِفُ عِنْدَ أَحْكَامِهِ، يَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ ويَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ، ويَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ، ويَرْفَعُ الظُّلْمَ عَنْهُمْ، كَصَلَاحِ الدِّينِ الأَيُّوبِيِّ، وأَخِيهِ المَلِكِ العَادِلِ، ومَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمَا مِنْ حُكَّامِ المَمَالِيكِ كَالمُظَفَّرِ قُطُز، والظَّاهِرِ بِيبَرْس [(١)].

وَكَانَ إِلَى جَانِبِ هَؤُلَاءِ – مِنْ هَذِهِ الطَّبَقَةِ – مَنْ يَنْتَهِكُ حُرُمَاتِ الدِّينِ ولَا يَقِفُ عِنْدَ حُدُودِهِ، كَمَا ذُكِرَ عَنْ حَالِ بَعْضِ أَبْنَاءِ صَلَاحِ الدِّينِ وأَبْنَاءِ المَلِكِ العَادِلِ وغَيْرِهِمْ [(٢)].

ثَانِيًا: العُلَمَاءُ

وَلِلْعُلَمَاءِ دَوْرٌ كَبِيرٌ ومُهِمٌّ فِي المُجْتَمَعِ، فَهُمْ حَلَقَةُ الوَصْلِ بَيْنَ الحَاكِمِ والشَّعْبِ، وَمَحَلُّ ثِقَتِهِمْ واحْتِرَامِهِمْ، فَالحَاكِمُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِمْ فِي كَسْبِ تَأْيِيدِ الشَّعْبِ، وفِي إِثَارَةِ حَمَاسِهِمْ لِلْجِهَادِ، وتَرْغِيبِهِمْ فِي الإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ الله، ويَخْتَارُ مِنْهُمُ القُضَاةَ ورِجَالَ الحِسْبَةِ والخُطَبَاءَ، وأَحْيَانًا الوُزَرَاءَ، والعَامَّةُ تَنْقَادُ لِلْعُلَمَاءِ وتَسْتَجِيبُ لِمَا تَقُولُهُ،

---

(١) المرجع نَفْسه، ص: ٢٨-٢٩، والإمام العِزّ لِلْفَقِيرِ، مَرْجِع سَابِق: ١/ ٣٩.

(٢) انْظُر: النُّجُوم الزَّاهِرَة: ٦/ ١٢٠ ومَا بَعْدَهَا.

وتَعْمَلُ بِمَا تُوَجِّهُ إِلَيْهِ، والعُلَمَاءُ مُتَفَاوِتُونَ فِي العِلْمِ والتُّقَى والوَرَعِ والأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يُجَامِلُ الحَاكِمَ ويُجَارِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا تَأْخُذُهُ فِي الله لَوْمَةَ لَائِمٍ، ولَا يُجَامِلُ أحدًا حَتَّى ولَوْ كَانَ الحَاكِمَ، كَمَا كَانَ حَالُ شَيْخِنَا العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ [١]، وحَالُ بَعْضِ شُيُوخِهِ الَّذِينَ تَأَثَّرَ بِهِمْ فِي الصَّلَابَةِ فِي الحَقِّ ومُوَاجَهَةِ السَّلَاطِينَ كَالشَّيْخِ: فَخْرِ الدِّينِ بْنِ عَسَاكِرَ [٢]، الَّذِي أَنْكَرَ عَلَى حَاكِمِ دِمَشْق المُعَظَّمِ عِيسَى تَضْمِينَ المُكُوسِ والخُمُورِ، وكَذَلِكَ كَانَ حَالَ تَلَامِيذِهِ الَّذِينَ تَأَثَّرُوا بِهِ كَابْنِ دَقِيقِ العِيد [٣].

ثَالِثًا: عَامَّةُ الشَّعْبِ

وهَذِهِ الطَّبَقَةُ خَلِيطٌ مِنَ النَّاسِ، تَخْتَلِفُ أَجْنَاسُهَا وطَبَائِعُهَا وأَعْمَالُهَا ووَظَائِفُهَا؛ فَمِنْهُمُ التُّجَّارُ والصُنَّاعُ والزُرَّاعُ والمُهَنْدِسُونَ والعُمَّالُ . . وَهُمْ فِي الغَالِبِ تَبَعٌ لِمَنْ سَادَ عَلَيْهِمْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الفَاضِلِ والمَفْضُولِ، فَالسَّلَاطِينُ يَتَصَارَعُونَ عَلَى الحُكْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، والشَّعْبُ فِي مُعْظَمِهِ يُمَثِّلُ المُشَاهِدِينَ ويَخْضَعُ لِلْمُنْتَصِرِ، فتُدَبَّرُ أُمُورُ البِلَادِ والعِبَادِ، دُونَ أَخْذِ رَأْيِهِمْ أَوْ مَشُورَتِهِمْ [٤].

---

(١) كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَوْقِفِه مِنْ حَاكِمِ دِمَشْقَ، وكَمَا سَيَأْتِي فِي حَادِثَةِ بَيْعِ الأُمَرَاءِ، ص: ٢٧.

(٢) انْظُر: تَرْجَمَتَهُ فِي ص: ١٤ مِنْ هَذَا البَحْثِ، عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ شُيُوخِ الإِمَامِ العِزِّ.

(٣) انْظُر: تَرْجَمَتَهُ فِي ص: ١٦ – ١٧ مِنْ هَذَا البَحْثِ، عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ شُيُوخِ الإِمَامِ العِزِّ.

(٤) انْظُر: العِزّ بْن عَبْدِ السَّلَامِ للوهيبي، ص: ٣٤ والإِمَام العِزّ للفَقِيرِ: ١/ ٤٥.

رَابِعًا: أَهْلُ الذِّمَّةِ

وَهُمْ مَجْمُوعَةٌ مِنْ فِرَقٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ اليَهُودِ والنَّصَارَى يَعِيشُونَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، ويُشَارِكُونَهُمْ فِي شَتَّى مَجَالَاتِ الحَيَاةِ [(١)]، «ولَكِنْ نَتِيجَةً لِلتَّدَخُّلِ الأَجْنَبِيِّ الاحْتِلَالِ الصَّلِيبِيِّ ظَهَرَ بَعْضُ الصِّرَاعِ الفِكْرِيِّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ يَدْعَمُهُمُ الفِرِنْجُ وبَيْنَ المُسْلِمِينَ، ووَصَلَ الأَمْرُ إِلَى التَّحَدِّي فِي إِظْهَارِ المُنْكَرَاتِ وبَيْعِ الخُمُورِ وفَتْحِ الحَانَاتِ والإِسَاءَةِ إِلَى مَشَاعِرِ المُسْلِمِينَ ودِينِهِمْ، ثُمَّ تَنْقَلِبُ الآيَةُ ويَحْصُلُ الانْتِقَامُ أَحْيَانًا»[(٢)].

أَثَرُ الإِمَامِ العِزِّ فِي الحَالَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ فِي عَصْرِهِ:

وعَلَى المِنْوَالِ نَفْسِهِ فِي الحَالَةِ السِّيَاسِيَّةِ كَانَ تَفَاعُلُ الإِمَامُ مَعَ الحَالَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ، وتَأْثِيرُهِ فِيهَا وتَأَثُّرُهُ بِهَا، لا سِيَّمَا وأَنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى مَنَاصِبَ ذَاتَ أَثَرٍ كَبِيرٍ عَلَى الحَيَاةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ كَالخَطَابَةِ والقَضَاءِ . . وَهَذِهِ بَعْضُ الأَمْثِلَةِ الَّتِي تُوَضِّحُ ذَلِكَ:

١- عِنْدَمَا جَمَعَ نَائِبُ السَّلْطَنَةِ قُطُز – القُضَاةَ والعُلَمَاءَ، واسْتَشَارَهُمْ فِي أَخْذِ أَمْوَالٍ مِنَ الشَّعْبِ؛ لِيَسْتَعِينَ بِهَا عَلَى جِهَادِ التَّتَارِ الَّذِينَ يُهَدِّدُونَ مِصْرَ، بَعْدَ أَنْ أَسْقَطُوا الخِلَافَةَ العَبَّاسِيَّةَ فِي بَغْدَاد، واسْتَوْلَوْا عَلَى الشَّامِ، أَفْتَى الشَّيْخُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ يُؤْخَذَ مَا عِنْدَ الأُمَرَاءِ مِنْ حُلِيِّ الذَّهَبِ والآلَاتِ النَّفِيسَةِ، ويَقْتَصِرُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى سِلَاحِهِ ومَرْكُوبِهِ، فَإِذَا لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ جَازَ

---

(١) انْظُر: الإِمَام العِزّ للفَقِير، مَرْجِع سَابِق: ١/ ٤٦.

(٢) العِزّ بْن عَبْدِ السَّلَامِ للزّحيليِّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٨.

أَخْذُ أَمْوَالٍ مِنَ الشَّعْبِ بِقَدْرِ الحَاجَةِ [١].

قَالَ صَاحِبُ النُّجُومِ الزَّاهِرَةِ: «فَكَانَ الاعْتِمَادُ عَلَى مَا يَقُولُهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ»[٢]، «وَكَانَ لِلشَّيْخِ عِنْدَهُمْ عَظَمَةٌ وهَيْبَةٌ بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُونَ مُخَالَفَتَهُ، فَامْتَثَلُوا أَمْرَهُ، فَانْتَصَرُوا»[٣].

٢- إِنْكَارُهُ عَلَى ابْنِ شَيْخِ الشُّيُوخِ وَزِيرِ نَجْمِ الدِّينِ بِناءَ دَارٍ لِلَّهْوِ والغِنَاءِ عَلَى أَحَدِ مَسَاجِدِ مِصْرَ، ولَمْ يَكْتَفِ بِالإِنْكَارِ، بَلْ قَامَ بِهَدْمِهَا مَعَ أَوْلَادِهِ، وأَسْقَطَ عَدَالَةَ الوَزِيرِ، وعَزَلَ نَفْسَهُ عَنِ القَضَاءِ [٤]، لَمَّا عَلِمَ أَنَّ السُّلْطَانَ والوَزِيرَ يَغْضَبَانِ، فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَى السُّلْطَانِ وَعَزَلَهُ عَنِ الخَطَابَةِ، خَوْفًا مِنَ التَّشْنِيعِ عَلَيْهِ عَلَى المِنْبَرِ [٥].

ولَمْ يَقْتَصِرْ تَأْثِيرُهُ عَلَى المُحِيطِ الَّذِي يَعِيشُ فِيهِ، بَلْ تَعَدَّاهُ إِلَى خَارِجِهِ؛ حَيْثُ رَفَضَ الخَلِيفَةُ المُسْتَعْصِمُ بِبَغْدَادَ رِسَالَةَ السُّلْطَانِ نَجْمِ الدِّينِ عِنْدَمَا عَلِمَ أَنَّ مَصْدَرَهَا وَزِيرُهُ ابْنُ شَيْخِ الشُّيُوخِ، وَقَالَ فِي ذَلِكَ لِلرَّسُولِ: «إِنَّ المَذْكُورَ أَسْقَطَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَنَحْنُ لَا نَقْبَلُ رِوَايَتَهُ»[٦].

---

(١) طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق، ٨/ ٢١٥، والعِزّ للوهيبيِّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٥.

(٢) النُّجُوم الزَّاهِرَة، مَصْدَر سَابِق، ٧/ ٧٢.

(٣)طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق، ٨/ ٢١٥.

(٤)طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق، ٨/ ٢١٠، وفَوَات الوَفِيَّات، مَصْدَر سَابِق ٢/ ٢٥٠.

(٥) انْظُر: فَوَات الوَفِيَّات، مَصْدَر سَابِق ٢/ ٣٥٠.

(٦) انْظُر: طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق ٨/ ٢١١.

الفَرْعُ الثالِثُ: الحَالَةُ العِلْمِيَّةُ

عَلَى الرُّغْمِ مِنَ الاضْطِرَابَاتِ السِّيَاسِيَّةِ والفِتَنِ الدَّاخِلِيَّةِ والهَجَمَاتِ الخَارِجِيَّةِ، فَإِنَّ الحَيَاةَ العِلْمِيَّةَ فِي عَصْرِ الإِمَامِ كَانَتْ نَشِطَةً مُزْدَهِرَةً، ولَعَلَّ مَرَدُّ ذَلِكَ إِلَى: النِّزَاعَاتِ القَائِمَةِ بَيْنَ الحُكَّامِ الَّتِي أَدَّتْ إِلَى حِرْصِ كُلٍّ مِنْهُمْ عَلَى اسْتِقْطَابِ أَكْبَرِ عَدَدٍ مُمْكِنٍ مِنَ العُلَمَاءِ، والسَّعْيِ إِلَى تَنْشِيطِ الحَرَكَةِ العِلْمِيَّةِ بِبِنَاءِ المَدَارِسِ والمَسَاجِدِ حَتَّى يَكْسِبُوا رِضَا النَّاسِ، ويَضْمَنُوا تَأْيِيدَهُمْ، ومِنْ ثَمَّ يُحَافِظُوا عَلَى مُلْكِهِمْ [(١)]، إِضَافَةً إِلَى أَنَّ الحُكَّامَ أَنْفُسَهُمْ كَانُوا عَلَى قَدْرٍ مِنَ الثَّقَافَةِ العَالِيَةِ، حَيْثُ كَانَ مِنْهُمُ المُحَدِّثُ [(٢)]. والفَقِيهُ [(٣)]، والشَّاعِرُ [(٤)]، مِمَّا جَعَلَهُمْ يُحِبُّونَ العِلْمَ والعُلَمَاءَ ويُقَرِّبُونَهُمْ «وَلِذَلِكَ كَثُرَتِ المَدَارِسُ الَّتِي تُدَرَّسُ فِيهَا العُلُومُ الشَّرْعِيَّةُ واللُّغَوِيَّةُ، والمَسَاجِدُ

---

(١) الإِمَام العِزّ وأَثَرُهُ فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، مَرْجِع سَابِق ١/ ٤٩، ومَقْصَد الشَّرِيعَةِ العَامِّ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ووَسَائِل تَحْقِيقِهِ، عُمَر بْن صَالِح بِنعُمَر، أُطْرُوحَة دُكْتُورَاه، جَامِعَة أُمِّ دُرْمَان الإِسْلَامِيَّة، غَيْر مَنْشُورَة.

(٢) كَانَ المَلِكُ الكَامِلُ بْنُ المَلِكِ العَادِلِ مُحِبًّا لِلْحَدِيثِ وأَهْلِهِ، حَرِيصًا عَلَى حِفْظِهِ ونَقْلِهِ، ولَهُ تَعْلِيقَاتٌ عَلَى شَرْحِ مُسْلِم. انْظُر: النُّجُوم الزَّاهِرَة: ٦/ ٢٢٧-٢٢٨.

(٣) مِثْل المَلِكِ المُعَظَّمِ تُورَان شَاه بْنِ نَجْمِ الدِّينِ بْنِ أَيُّوبَ، فَقَدْ كَانَ مَاهِرًا فِي العُلُومِ عَارِفًا لِلْخِلَافِ والفِقْهِ والأُصُولِ، انْظُر: العِزّ، لِلْوهيبيِّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٤٠، عَنِ السُّلُوكِ لِلْمَقْرِيزِيِّ: ١/ ٣٥٣.

(٤) مِثْل المَلِكِ الأَفْضَلِ بْنِ صَلَاحِ الدِّينِ، كَانَ شَاعِرًا وأَدِيبًا، بَلِيغًا فَصِيحًا. انْظُر: النُّجُوم الزَّاهِرَة، ٦/ ١٥٧، والأَدَب فِي العَصْرِ الأَيُّوبِي، د. مُحَمَّد زَغْلُول سَلام، دَار المَعَارِف، القَاهِرة، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ، ص: ٨٠.

والجَوَامِعُ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا حَلَقَاتُ العِلْمِ والدَّرْسِ، ويَفِدُ إِلَيْهَا الطُّلَّابُ مِنْ جَمِيعِ الجِهَاتِ، وَمِنْ أَهَمِّهَا: جَامِعُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ والجَامِعُ الأَزْهَرُ، وجَامِعُ ابْنِ طُولُونَ فِي مِصْرَ، وبَيْتُ المَقْدِسِ، والجَامِعُ الأُمَوِيُّ بِالشَّامِ»[1].

وَكَانَ مِمَّا امْتَازَ بِهِ عَصْرُ الإِمَامِ العِزِّ – المُنَاظَرَاتُ العِلْمِيَّةُ، والمُنَاقَشَاتُ الوَاسِعَةُ بَيْنَ رِجَالِ المَذَاهِبِ فِي مُخْتَلَفِ الفُنُونِ، ولَعَلَّ هَذَا مَا حَدَا بِالإِمَامِ العِزِّ أَنْ يَعْقِدَ فَصْلًا فِي «مَا يُثَابُ عَلَيْهِ المُتَنَاظِرَانِ وَمَا لَا يُثَابَانِ عَلَيْهِ»[2].

والمُنَاظَرَاتُ لَوْنٌ مِنْ أَلْوَانِ نَشْرِ العِلْمِ والثَّقَافَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وكَذَلِكَ تُنْبِئُ عَنِ اليَقَظَةِ الفِكْرِيَّةِ فِي عَصْرِ الإِمَامِ العِزِّ، وتُحَدِّدُ مُسْتَوَى الوَعْيِ الَّذِي وَصَلُوا إِلَيْهِ، وَلَا تَدَعُ مَجَالًا لِلشَّكِّ فِي حُبِّهِمْ لِلْعِلْمِ، وشَغَفِهِمْ بِهِ، ولَقَدْ كَانَ لِلشَّيْخِ مُنَاظَرَاتٌ مَعَ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي إِبْطَالِ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ، وَمَعَ بَعْضِ الحَنَابِلَةِ فِي العَقِيدَةِ، وَكَتَبَ فِي ذَلِكَ رِسَالَتَهُ المَشْهُورَةَ «مُلْحَةُ الاعْتِقَادِ».

وَفِي ظِلِّ هَذِهِ الحَرَكَةِ العِلْمِيَّةِ النَّشِطَةِ، بَرَزَ عَدَدٌ مِنَ العُلَمَاءِ فِي شَتَّى صُنُوفِ العِلْمِ وأَنْوَاعِ المَعَارِفِ؛ الشَّرْعِيَّةِ، واللِّسَانِيَّةِ، والعَقْلِيَّةِ والكَوْنِيَّةِ، وَنَذْكُرُ مِنْهُمْ عَلَى

---

(١) العز: لِلْوهيبيّ مَرْجِع سَابِق، س:٤٠.

(٢) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى مَصْدَر سَابِق: ١/ ١٤١، والفَوَائِد فِي اخْتِصَارِ المَقَاصِدِ المَشْهُور بِالقَوَاعِد الصُّغْرَى، لِلْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، تَحْقِيق إِيَاد خَالِد الطّبّاع، دَار الفِكْرِ المُعَاصِرِ، بَيْرُوت، ودَار الفِكْر، دِمَشْق، ط١، ١٤١٦هـ – ١٩٩٦م، ص: ١١٤.

سَبِيلِ المِثَالِ لَا الحَصْرِ:

فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ ت:٦٠٦هـ، والمُبَارَكُ بْنُ الأَثِيرِ الجَزَرِيُّ المُحَدِّثُ اللُّغَوِيُّ ت:٦٠٦هـ، ومُوَفَّقُ الدِّينِ بْنُ قُدَامَةَ الحَنْبَلِيُّ ت:٦٢٠هـ، وعَبْدُ الكَرِيمُ الرَّافِعِيُّ الفَقِيهُ الشَّافِعِيُّ ت:٦٢٤هـ، وعِزُّ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ الأَثِيرِ الجَزَرِيُّ المُؤَرِّخُ الأَدِيبُ ت:٦٣٠هـ، والسَّهْرَوَرْدِيُّ الوَاعِظُ المُتَصَوِّفُ ت:٦٣٢هـ، ومَجْدُ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَةَ الجَدُّ الفَقِيهُ ت:٦٢٥هـ، والحَافِظُ عَبْدُ العَظِيمِ المُنْذِرِيُّ ت:٦٥٦هـ، وابْنُ مَالِكٍ النَّحْوِيُّ ت:٦٧٢هـ، ومُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ المُحَدِّثُ الفَقِيهُ الشَّافِعِيُّ ت: ٦٧٦هـ[١]. إِضَافَةً إِلَى الإِمَامِ العِزِّ نَفْسِهِ، وشُيُوخِهِ وتَلَامِيذِهِ الَّذِينَ سَيَأْتِي ذِكْرُهُمْ[٢].

وقَدْ ظَهَرَتْ فِي هَذَا العَصْرِ ثَرْوَةٌ عِلْمِيَّةٌ هَائِلَةٌ مِنْ مُؤَلَّفَاتِ هَؤُلَاءِ الأَعْلَامِ وغَيْرِهِمْ، نُشِيرُ إِلَى بَعْضِهَا، فَمِنْهَا:

«المَحْصُولُ» لِلرَّازِيِّ، و«المُغْنِي» لابْنِ قُدَامَةَ، و«المَجْمُوعُ» و«شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ» وكِلَاهُمَا لِلنَّوَوِيِّ، و«إِحْكَامُ الأَحْكَامِ شَرْحُ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ» لابْنِ دَقِيقِ العِيدِ، و«جَامِعِ الأُصُولِ» لابْنِ الأَثِيرِ، و«الكَامِلُ فِي التَّارِيخِ» لَهُ، و«وَفِيَّاتُ الأَعْيَانِ» لابْنِ خلِّكانَ . . وغَيْرُهَا كَثِيرٌ وكَثِيرٌ، وَمِنْهَا مُؤَلَّفَاتُ الإِمَامِ العِزِّ نَفْسِهِ الَّتِي سَيَأْتِي ذِكْرُهَا لَاحِقًا[٣].

---

(١) انْظُر: العِزّ بْن عَبْدِ السَّلَامِ، الزّحيلي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٩.

(٢) انْظُر: شُيُوخَ العِزِّ فِي ص: ١٤-١٦ وتَلَامِيذَهُ فِي ص: ١٦-١٨ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٣) انْظُر: ص: ١٨-٢٤ من هذا البحث.

وَقَدْ كَانَ الشَّرْحُ والاخْتِصَارُ سِمَةً غَالِبَةً عَلَى مُؤَلَّفَاتِ هَذَا العَصْرِ، وَقَدْ تَأَثَّرَ الإِمَامُ العِزُّ نَفْسُهُ بِذَلِكَ، فَنَجِدُ فِي مُؤَلَّفَاتِهِ المُخْتَصَراتِ والشُّرُوحَ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ.

هَذَا، وَلَا يَخْفَى أَنَّ أَهَمَّ مُشَارَكَاتِ الإِمَامِ وتَأْثِيرَهُ فِي الحَقْلِ العِلْمِيِّ فِي عَصْرِهِ يَتَمَثَّلُ فِي الأَعْدَادِ الكَثِيرَةِ مِنَ العُلَمَاءِ الَّذِينَ تَخَرَّجُوا عَلَى يَدَيْهِ، والمُصَنَّفَاتِ القَيِّمَةِ الَّتِي خَلَّفَهَا، مِمَّا سَيَأْتِي الحَدِيثُ عَنْهُ فِي مَوْضِعِهِ.



المَطْلَبُ الثَّانِي
حَيَاةُ الإِمَامِ العِزِّ الشَّخْصِيَّةُ والعِلْمِيَّةُ والعَمَلِيَّةُ

الفَرْعُ الأَوَّلُ: حَيَاتُهُ الشَّخْصِيَّةُ

اسْمُهُ ونَسَبُهُ:

هُوَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ أَبِي القَاسِمِ بْنِ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَذَّبٍ السلميُّ نَسَبًا، المَغْرِبِيُّ أَصْلًا، الدِّمَشْقِيُّ مَوْلِدًا ومَنْشَأً، ثُمَّ المِصْرِيُّ دَارًا وَوَفَاةً، والشَّافِعِيُّ مَذْهبًا [1].

كُنْيَتُهُ ولَقَبُهُ:

كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ، ولَقَبُهُ عِزُّ الدِّينِ جَرْيًا عَلَى عَادَةِ عَصْرِهِ الَّذِي انْتَشَرَتْ فِيهِ الأَلْقَابُ عَامَّةً، والنِّسْبَةُ إِلَى الدِّينِ خَاصَّةً، حُبًّا فِي الانْتِمَاءِ إِلَى الدِّينِ، ويُخْتَصَرُ لَقَبُهُ بِالعِزِّ، وهِيَ التَّسْمِيَةُ الشَّائِعَةُ فِي الاسْتِعْمَالِ عِنْدَ النَّاسِ، وفِي كُتُبِ التَّارِيخِ والتَّرَاجِمِ والفِقْهِ.

---

(١) انْظُر تَرْجَمَةَ الإِمَامِ العِزِّ فِي: طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى لابْنِ السُّبْكِيِّ، مَصْدَر سَابِق ٨/ ٢٠٩، والبِدَايَة والنِّهَايَة لابْنِ كَثِيرٍ، مَصْدَر سَابِق ١٣/ ٢٦٤، وشَذَرَات الذَّهَبِ فِي أَخْبَارِ مَنْ ذَهَبَ، مَصْدَر سَابِق ٥/ ٣٠١، وفَوَات الوَفِيَّات ٢/ ٣٠٥، مَصْدَر سَابِق، وطَبَقَات المُفَسِّرِينَ لِلدَّاوُدِي ١/ ٣٠٨، ومَا بَعْدَها، والأَعْلَام، مَرْجِع سَابِق ٤/ ٢١، والعِزّ بْن عَبْدِ السَّلَام، مُحَمَّد الزحيلي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٤٠-٤١، ومَقْصَد الشَّرِيعَةِ العَام، عُمَر بْنِ صَالِحٍ، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٥.

وَيُعْرَفُ أَيْضًا بِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وإِنْ كَانَ يُشَارِكُهُ فِي هَذِهِ التَّسْمِيَةِ غَيْرُهُ مِنَ العُلَمَاءِ حَتَّى نُسِبَ إِلَيْهِ خَطَأً بَعْضُ مُؤَلَّفَاتِهِمْ [١].

وَقَدِ اشْتُهِرَ أَيْضًا بِلَقَبِ: «سُلْطَان العُلَمَاءِ» لَقَّبَهُ بِذَلِكَ تِلْمِيذُهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ دَقِيقِ العِيدُ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ السُّبْكِيِّ [٢].

مَوْلِدُهُ ونَشْأَتُهُ:

وُلِدَ العِزُّ فِي دِمَشْقَ بِاتِّفَاقِ الْمُتَرْجِمِينَ لَهُ، واخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ سَنَةَ وِلَادَتِهِ بَيْنَ سَنَةِ سَبْعٍ وسَبْعِينَ وخَمْسِمِائَةٍ، وثَمَانٍ وسَبْعِينَ وخَمْسِمِائَةٍ مِنَ الهِجْرَةِ [٣]، «ويَضُرُّ الجَهْلُ بِسَنَةِ وِلَادَتِهِ شَيْئًا، وَلَا يُنْقِصُ مِنْ قِيمَتِهِ ذَرَّةً»[٤].

أَمَّا نَشْأَتُهُ: فَكَانَتْ فِي دِمَشْقَ أَيْضًا، حَيْثُ قَضَى فِيهَا جُلَّ عُمُرِهِ، إِلَّا أَنَّ كُتُبَ التَّرَاجِم لَا تُسْعِفُنَا بِشَيْءٍ ذِي بَالٍ عَنْ نَشْأَتِهِ، واقْتَصَرَ بَعْضُهَا عَلَى القَوْلِ بِأَنَّهُ نَشَأَ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ فَقِيرًا جِدًّا، وَأَنَّهُ كَانَ يَنَامُ فِي المَسْجِدِ [٥]. «إِمَّا لِفَقْرِهِ أَوْ لِتَعَلُّقِهِ بِبُيُوتِ الله،

---

(١) وَمِمَّنْ يُشَارِكُونَهُ فِي هَذَا اللَّقَبِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْمُتَوَفّى سَنَةَ ٧٤٩هـ، وأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْمُتَوَفَّى ٩٣١هـ، ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ المتَوَفَّى سَنَةَ ١٢١٤هـ. انْظُر: الأَعْلَام لِلزِّرِكْلِي، مَرْجِع سَابِق ٣/ ٣٥٤ ورَاجِعْ أَيْضًا العِزَّ بْنَ عَبْدِ السَّلَامِ للزحيلي، ص: ٤١-٤٢.

(٢) انْظُر: طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق: ٨/ ٢٠٩.

(٣) انْظُر: طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق: ٨/ ٢٠٩، شَذَرَات الذَّهَبِ، مَصْدَر سَابِق: ٥/ ٣٠١، وفَوَات الوَفِيَّاتِ: ٢/ ٣٥٠.

(٤) مَقْصد الشَّرِيعَةِ العَامِّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٥.

(٥) طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق ٨/ ٢١٢.

مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ نَشَأَ فِي أُسْرَةٍ مُتَدَيِّنَةٍ، الأَمْرُ الَّذِي كَانَ لَهُ أَكْبَرُ الأَثَرِ فِي مُسْتَقْبَلِ حَيَاتِهِ مِنَ اسْتِهَانَةٍ بِالدُّنْيَا، وتَأْيِيدٍ لِلْفُقَرَاءِ ونُصْرَةٍ لِلْمَظْلُومِ» [(١)].

وَبَعْدَ أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ عَامًا عَاشَ فِي دِمَشْقَ انْتَقَلَ إِلَى مِصْرَ، فَقَضَى فِيهَا بَقِيَّةَ حَيَاتِهِ [(٢)].

وَفَاتُهُ:

تُوُفِّيَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي عَاشِرِ جُمَادَى الأُولَى سَنَةَ ٦٦٠هـ بِالقَاهِرَةِ، وكَانَ يَوْمُ وَفَاتِهِ يَوْمًا مَشْهُودًا، حَضَرَ جَنَازَتَهُ الخَاصُّ والعَامُّ، ودُفِنَ فِي آخِرِ القَرَافَةِ [(٣)]، مِمَّا يَلِي الجَبَلَ مِنْ نَاحِيَةِ البَرَكَةِ [(٤)].

الفَرْعُ الثَّانِي: حَيَاتُهُ العِلْمِيَّةُ

أَوَّلًا: طَلَبُهُ لِلْعِلْمِ

نَجِدُ الْمُتَرْجِمِينَ لِلْإِمَامِ العِزِّ -عَلَى كَثْرَتِهِمْ- تَحَاشَوْا ذِكْرَ تَفَاصِيلَ عَنْ طَلَبِهِ لِلْعِلْمِ، كَمَا تَحَاشَوا الحَدِيثَ عَنْ تَفَاصِيلِ نَشْأَتِهِ عُمُومًا، رُبَّمَا لِعَدَمِ تَوَفُّرِ المَعْلُومَاتِ عَنْ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّنا نَجِدُ أَنَّ السُّبْكِيَّ يَحْكِي لَنَا قِصَّةً طَرِيفَةً فِي بِدَايَةِ طَلَبِهِ لِلْعِلْمِ قَائِلًا: «وكَانَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ فَقِيرًا جِدًّا، وَلَمْ يَشْتَغِل -أَيْ فِي طَلَبِ

---

(١) مَقْصد الشَّرِيعَةِ العَامِّ، عُمَر بْن صَالِحٍ، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٥-١٦.

(٢) انْظُر: المَرْجِع نَفْسَه.

(٣) القَرَافَة هِيَ: مَقْبَرَةٌ بِشَرْقِي القَاهِرَة، انْظُر: العِزّ بْن عَبْدِ السَّلَام، الزّحيلي، ص: ١٥٨، وبِقُرْبِهَا مَدِينَة البُعُوث الإِسْلَامِيَّة لِسُكْنى طَلَّابِ الأَزْهَرِ الشَّرِيفِ.

(٤) انْظُر: البِدَايَة والنِّهَايَة، ابْن كَثِيرٍ، مَصْدَر سَابِق: ١٣/ ٢٦٤، طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق ٨/ ٢٤٨، شَذَرَات الذَّهَب لابْنِ العِمَادِ الحَنْبَلِيِّ، مَصْدَر سَابِق: ٥/ ٣٠٢.

العِلْمِ- إِلَّا عَلَى كِبَرٍ» [(١)].

وذُكِرَ أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَبِيتُ فِي جَامِعٍ، وفِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ شَدِيدٍ احْتَلَمَ عِدَّةَ مَرَّاتٍ، وكُلُّ مَرَّةٍ يَنْزِلُ فِي البِرْكَةِ ويَغْتَسِلُ، فَحَصَلَ لَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ حَتَّى أُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَمِعَ نِدَاءً فِي المَرَّةِ الأَخِيرَةِ: «يَا ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ أَتُرِيدُ العِلْمَ أَمِ الجَهْلَ؟ فَقَالَ: العِلْمَ؛ لِأَنَّهُ يَهْدِي إِلَى العَمَلِ، فَأَصْبَحَ وَأَخَذ (التَّنْبِيه) فَحَفِظَهُ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وأَقْبَلَ عَلَى العِلْمِ، فَكَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ، ومِنْ أَعْبَدِ خَلْقِ الله»[(٢)].

وَتَرَدُّدُهُ عَلَى البِرْكَةِ للاغْتِسَالِ مِنَ الجَنَابَةِ، وجَوَابُهُ عَلَى السُّؤَالِ مُسْتَدِلًّا ومُعَلِّلًا يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَلَى أَسَاسٍ مِنَ الفِقْهِ فِي الدِّينِ، إِمَّا لِنَشْأَتِهِ فِي أُسْرَةٍ مُتَدَيِّنَةٍ، أَوْ لِدِرَاسَتِهِ بَعْضَ المُخْتَصَرَاتِ.

ووَاضِحٌ مِنْ سِيرَتِهِ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَتَمَتَّعُ بِذِهْنٍ صَافٍ وقَرِيحَةٍ مُتَوَقِّدَةٍ، سَاعَدَاهُ عَلَى حِفْظِ العُلُومِ، واسْتِيعَابِهَا فِي زَمَنٍ قِيَاسِيٍّ، كَمَا حَكَى هُوَ بِنَفْسِهِ عَنْ نَفْسِهِ، حَيْثُ قَالَ: «ومَا احْتَجْتُ فِي عِلْمٍ مِنَ العُلُومِ إِلَى أَنْ أُكْمِلَهُ عَلَى الشَّيْخِ الَّذِي أَقْرَأُ عَلَيْهِ، ومَا تَوَسَّطْتُهُ علَى شَيْخٍ مِنَ المَشَايِخِ الَّذِينَ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِمْ إِلَّا وَقَالَ لِي: «قَدِ اسْتَغْنَيْتَ عَنِّي فَاشْتَغِلْ مَعَ نَفْسِكَ، وَلَمْ أَقْنَعْ بِذَلِكَ بَلْ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أُكْمِلَ الكِتَابَ الَّذِي أَقْرَؤُهُ فِي ذَلِكَ العِلْمِ»[(٣)].

---

(١) طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق: ٨/ ٢١٢.

(٢)طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى ، مَصْدَر سَابِق: ٨/ ٢١٢-٢١٣.

(٣) شَجَرَة المَعَارِفِ والأَحْوَالِ وصَالِح الأَقْوَالِ والأَعْمَالِ، العِزّ بْن عَبْدِ السَّلَام، تَحْقِيق: إِيَاد خَالِد =

رَحَلَاتُهُ:

كَانَ مِنْ دَأْبِ العُلَمَاءِ وطُلَّابِ العِلْمِ الارْتِحَالُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ؛ لِتَحْصِيلِ العِلْمِ، أَوْ لِأَغْرَاضٍ أُخرَى، مِثْلَ أَدَاءِ فَرِيضَةِ الحَجِّ.

وكَانَ لِلْإِمَامِ العِزِّ ثَلَاثُ رَحَلَاتٍ عَنْ دِمَشْقَ، اكْتَسَبَ فِي كُلٍّ مِنْهَا لَوْنًا مِنَ المَعَارِفِ والخِبْرَاتِ، وزَادَ فِيهَا عِلْمًا وثَقَافَةً وخِبْرَةً.

أَمَّا الأُولَى: فَكَانَتْ إِلَى بَغْدَادَ، ولِطَلَبِ العِلْمِ، واسْتَغْرَقَتْ أَشْهُرًا [(١)]، أَخَذَ فِيهَا بَعْضَ العُلُومِ والمَعَارِفِ مِنَ العُلَمَاءِ.

والثَّانِيَةُ: كَانَتْ إِلَى مِصْرَ، وهِيَ فِي الحَقِيقَةِ لَمْ تَكُنْ لِطَلَبِ العِلْمِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ هِجْرَةً للهِ فِي سَبِيلِ نَشْرِ العِلْمِ وقَوْلِ الحَقِّ، وذَلِكَ عِنْدَمَا أَنْكَرَ عَلَى حَاكِمِ دِمَشْقَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ العَادِلِ تَحَالُفَهُ مَعَ الكُفَّارِ فَعَزَلَهُ، وحَبَسَهُ، ثُمَّ أَفْرَجَ عَنْهُ، فَهَاجَرَ إِلَى مِصْرَ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ [(٢)].

وأَمَّا الثَّالِثَةُ: فَكَانَتْ إِلَى دِيَارِ الحِجَازِ وبِقَصْدِ الحَجِّ والعُمْرَةِ «وكَانَتْ فِي الغَالِبِ بَعْدَ سَنَةِ ٦٤٤هـ، وكَانَ قَدْ بَلَغَ فِي العِلْمِ غَايَتَهُ، وبَعْدَ أَنْ عَزَلَ نَفْسَهُ عَنْ قَضَاءِ مِصْرَ، وكَانَ النَّاسُ يَقْصُدُونَهُ هُنَاكَ بِالفَتْوَى والأَخْذِ عَنْهُ»[(٣)].

=

الطّباع، دَار الفِكْر المُعَاصِر، بَيرُوت، لُبْنَان، ط١، ١٩٩١م، مُقَدِّمَة المُحَقِّق، ص: ٨.

(١) انْظُر: شَذَرَات الذَّهَبِ، مَصْدَر سَابِق ٥/ ٣٠٢.

(٢) انْظُر: ص: ٤ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٣) العِز لِلزحيلي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٥١، وانْظُر العِزّ، لِلْفَقِير، مَرْجِع سَابِق، ١/ ٧١.

وقَدْ ذَكَرَ الإِمَامُ نَفْسُهُ أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا فَأَنْكَرَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُحرِمينَ لَا يَعْرِفُونَهُ – مَا أَخَلُّوا بِهِ مِنْ آدَابِ الطَّوَافِ، فَلَمْ يَقْبَلُوا، فَلَمَّا لَبِسَ ثِيَابَ الفُقَهَاءِ وأَنْكَرَ عَلَى الطَّائِفِينَ مَا أَخَلُّوا بِهِ مِنْ آدَابِ الطَّوَافِ سَمِعُوا وأَطَاعُوا [(١)].

ثَانِيًا: شُيُوخُهُ

تَلَقَّى الإِمَامُ العِزُّ العِلْمَ عَلَى جُلِّ عُلَمَاءِ دِمَشْقَ، وبَغْدَادَ، والقَاهِرَةَ، وأَشْهَرُ مَشَايِخِهِ الَّذِينَ ذَكَرَتْهُمْ مَصَادِرُ تَرْجَمَتِهِ هُمْ:

١- فَخْرُ الدِّينِ بْنُ عَسَاكِرَ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ هِبَةِ الله، الدِّمَشْقِيُّ، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ بِالشَّامِ، وهُوَ ابْنُ أَخِ الحَافِظِ الكَبِيرِ أَبِي القَاسِمِ بْنِ عَسَاكِرَ، صَاحِبِ تَارِيخِ دِمَشْقَ، لَازَمَهُ العِزُّ، وأَخَذَ عَنْهُ الفِقْهَ والحَدِيثَ، وتَأَثَّرَ بِهِ فِي عِلْمِهِ وسُلُوكِهِ؛ إِذْ كَانَ قَوِيًّا فِي الحَقِّ لَا يَهَابُ سُلْطَةَ ظَالِمٍ، ولَا يَسْكُتُ عَلَى مُنْكَرٍ، أَوْ مُخَالَفَةٍ لِلشَّرْعِ، تُوُفِّيَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ ٦٢٠هـ [(٢)].

٢- جَمَالُ الدِّينِ الحرستاني: وهُوَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الفَضْلِ بْنِ عَلِيٍّ قَاضِي القُضَاةِ، الدِّمَشْقِيُّ، كَانَ مِنْ أَعْدَلِ القُضَاةِ وأَقْوَمِهِمْ بِالحَقِّ، صَارِمًا

---

(١) انْظُر: الفَتَاوَى الموصلية لِلْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، تَحْقِيق إِيَاد خَالِد الطباع، دَار الفِكْرِ المُعَاصِرِ – بَيْرُوت – لُبْنَان، ط١، ١٤١٩هـ – ١٩٩٩م، ص: ٦٦.

(٢) انْظُر: فَوَات الوَفِيَّاتِ، مَصْدَر سَابِق، ٢/ ٢٨٩-٢٩٠، الأَعْلَام لِلزِّرِكْلِي، مَرْجِع سَابِق، ٣/ ٣٢٨.

عَادِلًا لَا تَأْخُذُهُ فِي الله لَوْمَةَ لَائِمٍ، سَمِعَ العِزُّ مِنْهُ الحَدِيثَ، وأَخَذَ عَنْهُ الفِقْهَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٦١٤هـ[١].

٣- سَيْفُ الدِّينِ الآمِدِيُّ: وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ التَّغْلِبِيُّ، الفَقِيهُ، الشَّافِعِيُّ الأُصُولِيُّ، المُتَكَلِّمُ، كَانَ مُتْقِنًا لِعِلْمِ الخِلَافِ والنَّظَرِ وأُصُولِ الفقْهِ، وأُصُولِ الدِّينِ والفَلْسَفَةِ، دَرَسَ عَلَيْهِ العِزُّ أُصُولَ الفِقْهِ، وأَثْنَى عَلَيْهِ قَائِلًا: «مَا تَعَلَّمْنَا قَوَاعِدَ البَحْثِ إِلَّا مِنْهُ»[٢]. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: «الإِحْكَامُ فِي أُصُولِ الأَحْكَامِ» الَّذِي يُعْتَبَرُ مِنْ أُمَّهَاتِ كُتُبِ أُصُولِ الفِقْهِ، وأَهَمِّ مَرَاجِعِهِ، تُوُفِّيَ فِي الشَّامِ سَنَةَ ٦٣١هـ[٣].

٤- أَبُو القَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ: وهُوَ القَاسِمُ بْنُ عَلِيِّ بْنُ الحَسَنِ بْنِ هِبَةِ الله، ابْنُ الحَافِظِ الكَبِيرِ أَبُو القَاسِمِ بْنِ عَسَاكِرَ، كَانَ حَسَنَ المَعْرِفَةِ وشَدِيدَ الوَرَعِ، كَثِيرَ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ والنَهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، قَلِيلَ الالْتِفَافِ إِلَى الأُمَرَاءِ وأَبْنَاءِ الدُّنْيَا، سَمِعَ مِنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ، وسَمِعَ العِزُّ مِنْهُ الحَدِيثَ، وانْتَفَعَ بِهِ فِي مَنْهَجِهِ وسُلُوكِهِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٦٠٠هـ[٤].

٥- عَبْدُ اللَّطِيفِ البَغْدَادِيُّ: وهُوَ عَبْدُ الله بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الصُّوفِيُّ البَغْدَادِيُّ، المَعْرُوفُ بِشَيْخِ الشُّيُوخِ، كَانَ صَالِحًا ثِقَةً، حَجَّ، وسَافَرَ إِلَى مِصْرَ ثُمَّ

---

(١) انْظُر: النُّجُوم الزَّاهِرَة، مَصْدَر سَابِق، ٦/ ٢٢٠، وسِيَر أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ لِلذَّهَبِيِّ، مُؤَسَّسَة الرِّسَالَةِ، ط١، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، ٢٢/ ٨٠-٨٣.

(٢) شَذَرَات الذَّهَب، مَصْدَر سَابِق، ٥/ ١٤٥.

(٣) انْظُر: المَصْدَر نَفْسهُ، ٥/ ١٤٤-١٤٥، والبِدَايَة والنِّهَايَة، مَصْدَر سَابِق، ١٣/ ١٤٠.

(٤) انْظُر: الأَعْلَام لِلزِّرِكْلِي، مَرْجِع سَابِق، ٥/ ١٧٨، والعِزّ بْن عَبْدِ السلامِ، الزّحيلي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٥٩.

إِلَى القُدْسِ، وقَدِمَ دِمَشْقَ، وتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ ٥٩٦هـ، وسَمِعَ العِزُّ مِنْهُ الحَدِيثَ [١].

٦- الخُشُوعِيُّ: وهُوَ بَرَكَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَاهِرٍ الخُشُوعِيُّ، مُسنِد الشَّامَ فِي وَقْتِهِ، انْتَفَعَ بِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ، الْتَقَى بِهِ العِزُّ فِي أَيَّامِهِ الأُولَى، وتَلَقَّى عَلَيْهِ العُلُومَ، وحَضَرَ دُرُوسَهُ، وسَمِعَ مِنْهُ الحَدِيثَ، قِيلَ تُوُفِّيَ سَنَةَ ٥٩٧هـ، وقِيلَ سَنَةَ: ٥٩٨هـ [٢].

٧- عُمَرُ بْنُ طَبَرْزَدَ: وهُوَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَسَّان، البَغْدَادِيُّ، سَمَّاهُ ابْنُ كَثِيرٍ: شَيْخَ الحَدِيثِ، وسَمِعَ العِزُّ مِنْهُ الحَدِيثَ، تُوُفِّيَ فِي بَغْدَادَ سَنَةَ ٦٠٧هـ [٣].

٨- حَنْبَلٌ الرُّصَافِيُّ: وَهُوَ حَنْبَلُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الفَرَجِ بْنِ سَعَادَةَ، الرُّصَافِيُّ، الحَنْبَلِيُّ، رَاوِي مُسنَدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِسَنَدِهِ إِلَى عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ، قدِم دِمَشْقَ فَأَسْمَعَ المُسْنَدَ، وكَانَ العِزُّ أَحَدَ الَّذِينَ سَمِعُوا مِنْهُ الحَدِيثَ، وعَادَ إِلَى بَغْدَادَ وتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ ٦٠٤هـ [٤].

ثَالِثًا: تَلَامِيذُهُ

تَلَامِيذُ الإِمَامِ العِزِّ لَا يُحْصَوْنَ عَدَدًا، كَيْفَ لَا وَهُوَ العَالِمُ الكَبِيرُ، والمُدَرِّسُ

---

(١) انْظُر: النُّجُوم الزَّاهِرَة، مَصْدَر سَابِق، ٦/ ١٥٩.

(٢) انْظُر: النُّجُوم الزَّاهِرَة، مَصْدَر سَابِق، ١٦/ ١٨١، وشَذَرَات الذَّهَبِ، مَصْدَر سَابِق، ٤/ ٣٣٥.

(٣) انْظُر: البِدَايَة والنِّهَايَة، مَصْدَر سَابِق، ١٣/ ٧٣، وطَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق، ٨/ ٢٠٩، والنُّجُوم الزَّاهِرَة، مَصْدَر سَابِق، ٦/ ٢٠١.

(٤) انْظُر: البِدَايَة والنِّهَايَة، مَصْدَر سَابِق، ١٣/ ٦١، وطَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق، ٨/ ٢٠٩.

الشَّهِيرُ، الَّذِي قَصَدَ دُرُوسَهُ آلَافُ الطُّلَّابِ مِنْ مُخْتَلَفِ الأَقْطَارِ، قَالَ صَاحِبُ فَوَاتِ الوَفِيَّاتِ: «ودَرَّسَ وَصَنَّفَ، وأَفْتَى وبَرَعَ فِي المَذْهَبِ، وبَلَغَ رُتْبَةَ الاجْتِهَادِ، وقَصَدَهُ الطَّلَبَةُ مِنَ البِلَادِ، وتَخَرَّجَ بِهِ أَئِمَّةٌ»(١)، ونَقْتَصِرُ بِذِكْرِ بَعْضِ أَشْهَرِ تَلَامِيذِهِ:

١- ابْنُ دَقِيقِ العِيدُ: وَهُوَ الإِمَامُ المُجْتَهِدُ الحَافِظُ الزَّاهِدُ شَيْخُ الإِسْلَامِ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ وَهْبِ، بْنِ مُطِيعِ القُشَيْرِيُّ، المَنْفَلُوطِيُّ، المِصْرِيُّ قَاضِي القُضَاةِ بِمِصْرَ، الفَقِيهُ الأُصُولِيُّ، أَخَذَهُمَا عَنِ الإِمَامِ العِزِّ، وهُوَ الَّذِي لَقَّبَهُ بِـ«سُلْطَانِ العُلَمَاءِ» وكَانَ جَرِيئًا فِي قَوْلِ الحَقِّ، تَأَثَّرَ بِشَيْخِهِ فَلَمْ يُبَجِّل السَّلَاطِينَ، نَقَلَ ابْنُ السُّبْكِيُّ عَنْ مَشَائِخِهِ أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّهُ مُجَدِّدُ القَرْنِ السَّابِعِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٠٢هـ(٢).

٢- تَاجُ الدِّينِ بْنُ بِنْتِ الأَعَزِّ: وهُوَ عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ خَلَفِ بْنِ بَدْرٍ، العلاميُّ، أَبُو مُحَمَّدٍ، قَاضِي القُضَاةِ، المِصْرِيُّ الشَّافِعِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ بِنْتِ الأَعَزِّ (٣)، وكَانَ عَالِمًا فَاضِلًا، تَوَلَّى قَضَاءَ القُضَاةِ بِمِصْرَ، والوَزَارَةَ، ونَظَرَ الدَّوَاوِينَ، ومَشْيَخَةَ الشُّيُوخِ والخَطَابَةَ، وفَوَّضَ إِلَيْهِ الإِمَامُ العِزُّ تَدْرِيسَ المَدْرَسَةِ الصَّالِحِيَّةِ عِنْدَ مَرَضِهِ، فَاجْتَمَعَ لَهُ

---

(١) انْظُر: فَوَات الوَفِيَّات، مَصْدَر سَابِق، ٢/ ٣٥١.

(٢) انْظُر: البِدَايَة والنِّهَايَة، مَصْدَر سَابِق: ١٤/ ٣٠، وطَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق: ٨/ ٢٠٩، والدِّيبَاج المذهب في مَعْرِفَةِ أَعْيَانِ عُلَمَاءِ المَذْهَبِ، لابن فَرْحُونَ المَالِكِيِّ، تَحْقِيق مُحَمَّد الأَحْمَدِي أَبُو النُّور، دَار التُّرَاث لِلطَّبْعِ والنَّشْرِ، القَاهِرَة دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ، ص: ٣٢٤.

(٣) وذَلِكَ أَنَّ جَدَّهُ لِأُمِّهِ الأَعَزَّ بْنَ شكر، كَانَ وَزِيرَ المَلِكِ الكَامِل، انْظُر: العِزّ للزحيلي، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٥٤.

مِنَ المَنَاصِبِ مَا لَمْ يَجْتَمِعْ لِغَيْرِهِ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ سَنَةَ ٦٦٥هـ [١].

٣- القَرَافِيُّ: هُوَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله، الصَّنْهَاجِيُّ [٢]، شِهَابُ الدِّينِ أَبُو العَبَّاسِ المَعْرُوفُ بِالقَرَافِيِّ [٣]، الفَقِيهُ المَالِكِيُّ، الأُصُولِيُّ، المُفَسِّرُ المُحَدِّثُ، المُتَكَلِّمُ، النَّحْوِيُّ، انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ المَالِكِيَّةِ فِي عَصْرِهِ، جَمَعَ بَيْنَ العُلُومِ النَّقْلِيَّةِ والعَقْلِيَّةِ، وتَخَرَّجَ عَلَيْهِ كَثِيرُونَ، ولَهُ مُؤَلَّفَاتٌ نَافِعَةٌ تَزِيدُ عَنِ العِشْرِينَ، مِنْهَا: «الذَّخِيرَةُ» فِي الفِقْهِ المَالِكِيِّ، و«الفُرُوقُ» فِي القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ، و«شَرْحُ تَنْقِيحِ الفُصُولِ فِي اخْتِصَارِ المَحْصُولِ فِي الأُصُولِ»، و«شَرْحُ المَحْصُولِ»، و«أُصُولُ الفِقْهِ»، ولَازَمَ الشَّيْخَ عِزَّ الدِّينِ زَمَنًا طَوِيلًا، وأَخَذَ عَنْهُ أَكْثَرَ فُنُونِهِ، وخَاصَّةَ فَنَّ التَّدْرِيسِ والتَّأْلِيفِ فِي القَوَاعِدِ، تُوُفِّيَ فِي مِصْرَ سَنَةَ ٦٨٤هـ [٤].

٤- أَبُو شَامَةَ المَقْدِسِيُّ: وهُوَ شِهَابُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ المَقْدِسِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الإِمَامُ الحَافِظُ المُقْرِئُ اللُّغَوِيُّ المُؤَرِّخُ، أَخَذَ عَنِ

---

(١) انْظُر: البِدَايَة والنِّهَايَة لابْنِ كَثِير، مَصْدَر سَابِق ١٣/ ٢٧٩، وشَذَرَات الذَّهَب، مَصْدَر سَابِق، ٥/ ٤٣١.

(٢) الصَّنْهَاجِيُّ نِسْبَةً إِلَى قَبِيلَةِ صَنْهَاجَة مِنْ بَرَابِرَةِ المَغْرَبِ، العز للزحيلي، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٥٧.

(٣) القَرَافِيُّ نِسْبَةً إِلَى مَقْبَرَةِ القَرَافَةِ بِشَرْقِيِّ القَاهِرَةِ حَيْثُ كَانَ يَأْتِي بِطَرِيقِهَا مِنْ مَسْكَنِهِ، بدير الطين، انْظُر: العِزّ بْن عبد السلام للزحيلي، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٥٨.

(٤) انْظُر: الدِّيبَاج المذهب فِي مَعْرِفَةِ أَعْيَانِ عُلَمَاءِ المَذْهَبِ لابْنِ فَرْحُون المَالِكِيِّ: ١/ ٢٣٦ ومَا بَعْدَهَا، وشَجَرَة النُّورِ الزَّكِيَّة فِي طَبَقَاتِ المَالِكِيَّةِ، مُحَمَّد مَخْلُوف، دَار الكِتَابِ العَرَبِيِّ، بَيْرُوت، لُبْنَان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ، ص: ١٨٨.

الإِمَامِ العِزِّ وتَأَثَّر بِهِ، وَصَنَّفَ فِي عِدَّةِ عُلُومٍ، ومِنْ كُتُبِهِ: كِتَابُ «الرَّوْضَتَيْنِ فِي أَخْبَارِ الدَّوْلَتَيْنِ: الصَّلَاحِيَّةُ والنُّورِيَّةُ» و«ذَيْلُهُ»، تُوُفِّيَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ ٦٦٥هـ [١].

٥- تَاجُ الدِّينِ الفِرْكَاحُ: الإِمَامُ المُدَقِّقُ الفَقِيهُ النَّظَّارُ، أَبُو الحَسَنِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الفَزَارِيُّ المِصْرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، الفَقِيهُ الأُصُولِيُّ والمُفَسِّرُ المُحَدِّثُ، والأَدِيبُ المُؤَرِّخُ، تَفَقَّهَ عَلَى العِزِّ وأَصْبَحَ فَقِيهَ أَهْلِ الشَّامِ، وبَلَغَ رُتْبَةَ الاجْتِهَادِ، وتَخَرَّجَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ القُضَاةِ والمُدَرِّسِينَ والمُفْتِينَ، ومِنْ مُصَنَّفَاتِهِ، «شَرْحُ الوَرَقَاتِ» لِإِمَامِ الحَرَمَيْنِ فِي الأُصُولِ، تُوُفِّيَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ ٦٩٠هـ [٢].

٦- عَبْدُ اللَّطِيفِ بْنُ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ: وهُوَ وَلَدُ الشَّيْخِ العِزِّ، وُلِدَ سَنَةَ ٦٢٨هـ، وطَلَبَ الحَدِيثَ بِنَفْسِهِ، أَخَذَ عَنِ الشُّيُوخِ، وتَفَقَّهَ عَلَى وَالِدِهِ، وتَمَيَّزَ فِي الفِقْهِ والأُصُولِ، كَانَ يَعْرِفُ تَصَانِيفَ وَالِدِهِ مَعْرِفَةً حَسَنَةً، وكَتَبَ جَانِبًا مِنْ سِيرَةِ وَالِدِهِ، ومِنْ طَرِيقِهِ، رَوَى ابْنُ السُّبْكِيِّ طَرَفًا مِنْ أَخْبَارِهِ، تُوُفِّيَ بِالقَاهِرَةِ سَنَةَ ٦٩٥هـ [٣].

---

(١) انْظُر: شَذَرَات الذَّهَب، مَصْدَر سَابِق، ٥/ ٣١٨، وفَوَات الوَفِيَّات، مَصْدَر سَابِق، ٢/ ٢٦٩-٢٧٠، والأعلام، مَرْجِع سَابِق، ٣/ ٢٩٩، وشَجَرَة المَعَارِف، مُقَدِّمَة المُحَقِّق، مَصْدَر سَابِق، ص: ٩، والعِزّ بْن عَبْدِ السَّلَام، الزّحيلي، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٥٦.

(٢) انْظُر: شَذَرَات الذَّهَب، مَصْدَر سَابِق، ٥/ ٤١٣-٤١٤، والبِدَايَة والنِّهَايَة، مَصْدَر سَابِق، ١٣/ ٣٢٥، وفَوَات الوَفِيَّات، مَصْدَر سَابِق، ٢/ ٢٦٣-٢٦٤.

(٣) انْظُر: طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق: ٨/ ٣١٢، شَجَرَة المَعَارِف، مُقَدِّمَة المُحَقِّق، مَصْدَر سَابِق، ص: ٩.

٧- جَلَالُ الدِّينِ الدِّشنَاوِيُّ: وهُوَ الإِمَامُ الزَّاهِدُ الوَرِعُ الفَقِيهُ الأُصُولِيُّ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الكِنْدِيُّ، تَفَقَّهَ عَلَى العِزِّ، وانْتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ المَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، بِقَوْس بِصَعِيدِ مِصْرَ، وصَنَّفَ شَرْحًا عَلَى «التَّنْبِيهِ» تُوُفِّيَ بِمِصْرَ سَنَةَ ٦٧٧هـ[1]، وتَلَامِيذُ العِزِّ مِنْ غَيْرِ هَؤُلَاءِ كَثِيرُونَ.

الفَرْعُ الثالِثُ: مُؤَلَّفَاتُهُ

بِمَا أَنَّ الإِمَامَ العِزَّ قَدْ نَبَغَ وبَرَعَ فِي عُلُومِ الشَّرِيعَةِ وفُنُونِ العَرَبِيَّةِ، فَقَدْ تَرَكَ لَنَا ثَرْوَةً عِلْمِيَّةً قَيِّمَةً مُتَمَثِّلَةً فِي مُصَنَّفَاتِهِ الكَثِيرَةِ فِي التَّفْسِيرِ، والحَدِيثِ، والعَقِيدَةِ، والأَخْلَاقِ، والفِقْهِ والأُصُولِ وغَيْرِهَا مِنَ الفُنُونِ، ومَا زَالَ مُعْظَمُ هَذِهِ المُصَنَّفَاتُ مَخْطُوطًا إِلَى أَنِ اعْتَنَى بِهَا الأُسْتَاذُ: إِيَاد خَالِد الطباع، فَحَقَّقَ الكَثِيرَ مِنْهَا، ونَشَرَهَا فِي سِلْسِلَةِ «مُؤَلَّفَات الإِمَامِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ» صَدَرَ مِنْهَا حَتَّى الآنَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ كِتَابًا، ولَا زَالَ يُتَابِعُ ويَتَعَهَّدُ بِتَحْقِيقِ مَا يَتَيَسَّرُ لَهُ العُثُورُ عَلَيْهِ مِنْ مَخْطُوطَاتِهِ، جَزَاهُ الله خَيْرًا.

وَهَذِهِ هِيَ جُمْلَةُ مُؤَلَّفَاتِهِ، مُوَزَّعَةً حَسَبَ مَوْضُوعَاتِ العُلُومِ:

أَوَّلًا: مُؤَلَّفَاتُهُ فِي التَّفْسِيرِ وعُلُومِهِ

١- مُخْتَصَرُ تَفْسِيرِ المَاوَرْدِيِّ المُسَمَّى بِـ: «النُّكَت والعُيُون»[2].

---

(١) انْظُر: الأَعْلَام لِلزِّرِكْلِي، مَرْجِع سَابِق، ١/ ١٤٧، طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق، ٨/ ٢٠٩.

(٢) حَقَّقَهُ عَبْدُ الله إِبْرَاهِيمُ الوهيبيُّ كَجُزْءٍ مِنْ أُطْرُوحَتِهِ لِنَيْلِ الدُّكْتُورَاه فِي التَّفْسِيرِ، انْظُر: العِزّ للزحيلي، مَرْجِع سَابِق، ١٣٩.

٢- تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظِيمِ مِنْ تَأْلِيفِهِ، وهُوَ تَفْسِيرٌ كَامِلٌ لِلْقُرْآنِ الكَرِيمِ، والكِتَابُ لَا يَزَالُ مَخْطُوطًا [١].

٣- أَمَالِي عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، «وَهِيَ أَمَالٍ فِي تَفْسِيرِ بَعْضِ آيَاتِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، وشَرْحِ أَحَادِيثَ مُنْتَقَاةٍ، ومُنَاقَشَةِ بَعْضِ مَسَائِلَ فِقْهِيَّةٍ، وهِيَ الدُّرُوسُ الَّتِي كَانَ يُلْقِيهَا العِزُّ فِي تَفْسِيرِ كِتَابِ الله»[٢].

٤- الإِشَارَةُ إِلَى الإِيجَازِ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ المَجَازِ «ويُخْتَصَرُ اسْمُهُ أَحْيَانًا بِـ«مَجَاز القُرْآنِ»، ومَوْضُوعُهُ فِي عِلْمِ البَيَانِ والمَعَانِي، والكِتَابُ قَيِّمٌ جِدًّا، تَوَالَى العُلَمَاءُ عَلَى مَدْحِهِ وإِطْرَائِهِ، حَتَّى قَالَ عَنْهُ ابْنُ السُّبْكِيِّ إِنَّهُ وكِتَابُ «القَوَاعِد الكُبْرى»: «شَاهِدَانِ بِإِمَامَتِهِ -أَي العِزِّ- وعَظِيمِ مَنْزِلَتِهِ فِي عُلُومِ الشَّرِيعَةِ»[٣].

ثَانِيًا: مُؤَلَّفَاتُهُ فِي الحَدِيثِ والسِّيَرِ والأَخْبَارِ

١- شَرْحُ حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ، الَّذِي رَوَتْهُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا [٤].

---

(١) ذَكَرَهُ ابْنُ السُّبْكِيِّ فِي الطَّبَقَاتِ، ٨/ ٢٤٨، وابْنُ كَثِيرٍ فِي البِدَايَة والنِّهَايَة: ١٣/ ٢٦٤. وذَكَرَ الأُسْتَاذُ: إِيَاد خَالِد الطباعُ أَنَّهُ يُوجَدُ مِنْهُ خَمْسُ نُسَخٍ خَطِّيَّةٍ فِي تُرْكِيَةَ، انْظُر: شَجَرَة المَعَارِف، مُقَدِّمَة المُحَقِّق، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢١.

(٢) شَجَرَة المَعَارِف، مُقَدِّمَة المُحَقِّق، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٢.

(٣) طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق، ٨/ ٢٤٧، وانْظُر: شَجَرَة المَعَارِف، مُقَدِّمَة المُحَقِّق، مَرْجِع سَابِق، ٢٢/ ٢٣، والعِزّ بْن عَبْدِ السَّلَام للزّحيلي، مَرْجِع سَابِق، ١٣٦-١٣٧.

(٤) وهُوَ مَخْطُوطٌ، ويُوجَدُ مِنْهُ نُسْخَةٌ بِمَكْتَبَةِ إِسْتَانْبُول بِتُرْكِيَا، انْظُر: العِزّ للوهيبيِّ، ص: ١٢٩، =

٢- مُخْتَصَرُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ السُّبْكِيِّ [١].

٣- تَرْغِيبُ أَهْلِ الإِسْلَامِ فِي سُكْنَى الشَّامِ، أَوْرَدَ فِيهِ آثَارًا وَأَخْبَارًا فِي فَضْلِ الشَّامِ، ولَكِنَّهُ دُونَ تَخْرِيجٍ لِنُصُوصِهَا، وقَدْ حَقَّقَهَا الأُسْتَاذُ: الطباعُ [٢].

٤- بِدَايَةُ السُّولِ فِي تَفْضِيلِ الرَّسُولِ صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ، وهِيَ رِسَالَةٌ صَغِيرَةٌ [٣].

ثَالِثًا: مُؤَلَّفَاتُهُ فِي العَقِيدَةِ

١- الفَرْقُ بَيْنَ الإِيمَانِ والإِسْلَامِ، أَوْ: مَعْنَى الإِيمَانِ والإِسْلَامِ، وهِيَ مَطْبُوعَةٌ بِتَحْقِيقِ الأُسْتَاذِ: الطباعِ.

٢- مُلْحَةُ الاعْتِقَادِ، أَوِ المُلْحَةُ فِي اعْتِقَادِ أَهْلِ الحَقِّ، وهِيَ مَطْبُوعَةٌ أَيْضًا بِتَحْقِيقِ الأُسْتَاذِ: الطباعِ.

٣- نُبْذَةٌ مُفِيدَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى القَائِلِ بِخَلْقِ القُرْآنِ، وهِيَ مَخْطُوطَةٌ [٤].

٤- بَيَانُ أَحْوَالِ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، مَطْبُوعٌ بِتَحْقِيقِ الطباعِ وغَيْرِهِ.

٥- الأَنْوَاعُ فِي عِلْمِ التَّوْحِيدِ، حَقَّقَهَا أَيْضًا الأُسْتَاذُ: الطباعُ.

=

وشَجَرَة المَعَارِف، مُقَدِّمَة المُحَقِّق، ص: ٢٣.

(١) طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق، ٨/ ٢٤٨، ويَبْدُو أَنَّهُ مَفْقُودٌ أَوْ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ خَطَأً، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، د. الوهيبي، انْظُر: العِزّ لِلْوهيبيِّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٣.

(٢) انْظُر: شَجَرَة المَعَارِف، مُقَدِّمَة المُحَقِّق، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٤.

(٣) ذَكَرَهَا ابْنُ السُّبْكِيِّ فِي الطَّبَقَاتِ، ٨/ ٢٤٨، وذَكَر مُحَقِّقُ شَجَرَةِ المَعَارِفِ أَنَّهَا مَطْبُوعَةٌ، انْظُر: ص: ٢٣.

(٤) انْظُر: العِزّ للوهيبيِّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٣٢، والعِزّ للزحيلي، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٤٠.

٦- قَاعِدَةُ الوَاسِطَةِ (مَطْبُوعَةٌ).

٧- وَصِيَّةُ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ، حَقَّقَهَا الأُسْتَاذُ: الطباعُ.

رَابِعًا: مُؤَلَّفَاتُهُ فِي التَّصَوُّفِ والتَّرْبِيَةِ والأَخْلَاقِ

١- شَجَرَةُ المَعَارِفِ والأَحْوَالِ وصَالِحِ الأَقْوَالِ والأَعْمَالِ، وهُوَ كِتَابٌ قيِّمٌ ونَفِيسٌ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ السُّبْكِيِّ: «حَسَنٌ جِدًّا»[(١)].

وَحَدَّدَ الإِمَامُ مَعَالِمَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَأَصْلُهَا: «مَعْرِفَةُ الذَّاتِ الإِلَهِيَّةِ» وفَرْعُهَا: «مَعْرِفَةُ الصِّفَاتِ» وثَمَرَتُهَا: «التَّخَلُّقُ بِصِفَاتِ الرَّحْمَنِ الَّتِي تُحَقِّقُ جَمِيعَ الخَيْرَاتِ العَاجِلَةِ والآجِلَةِ»[(٢)]، ولِذَلِكَ مَنْ فَهِمَ ضَوَابِطَ هَذَا الكِتَابِ . . . لَمْ يَكَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ أَدَبٌ مِنْ آدَابِ القُرآنِ»[(٣)]. والكِتَابُ مَطْبُوعٌ بِتَحْقِيقِ الأُسْتَاذِ: الطباعِ فِي السِّلْسِلَةِ بِرَقم (١)، وَيَقَعُ مَعَ الفَهَارِسِ فِي ٥٢٦ صَفْحَة، ومَعَهُ مُقَدِّمَةُ المُحَقِّقِ فِي ٤٨ صفحة.

٢- مَقَاصِدُ الرِّعَايَةِ، وهُوَ مُخْتَصَرُ رِعَايَةِ المُحَاسِبِيِّ، وهُوَ مَطْبُوعٌ بِتَحْقِيقِ الأُسْتَاذِ:

---

(١) طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، ٨/ ٢٤٨.

(٢) انْظُر: شَجَرَة المَعَارِفِ، المُقَدِّمَة، مَرْجِع سَابِق، ص: ٣٣.

(٣) شَجَرَةُ المَعَارِفِ، ص: ٤٥٦، والكِتَابُ وإِنْ كَانَ أَسَاسًا فِي الأَخْلَاقِ والتَّرْبِيَةِ إِلَّا أَنَّهُ ضَافٍ بِمَوْضُوعاتٍ المَقَاصِدِ والوَسَائِلِ، والمَصَالِحِ والمَفَاسِدِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، بَلْ إِنَّ البَابَيْنِ: ١٨، ١٩ مُخَصَّصَانِ لِمَسَائِلَ أُصُولِيَّةٍ بَحْتَةٍ، الأَوَّلُ: فِي تَعرِيفِ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ ومَا يُقَدَّمُ مِنْهَا عِنْدَ التَّعَارُضِ، والثَّانِي: فِي حُسْنِ العَمَلِ بِالظُّنُونِ الشَّرْعِيَّةِ.

الطباعِ فِي السِّلْسِلَةِ بِرَقمِ (١١).

٣- رِسَالَةٌ فِي القُطْبِ والأَبْدَالِ، (مَطْبُوعَةٌ).

٤- فَوَائِدُ البَلْوَى والمِحَنِ، أَو: الفِتَنُ والبَلَايا والمِحَنُ والرَّزَايَا، وقَدْ حَقَّقَهَا الأُسْتَاذُ: الطباعُ فِي السِّلْسِلَةِ رقم: (٧) وَتَقَعُ فِي (٣٢) صَفْحَة مَعَ الفَهَارِسِ.

خَامِسًا: مُؤَلَّفَاتُهُ فِي الفِقْهِ

١- الغَايَةُ فِي اخْتِصَارِ النِّهَايَةِ: اخْتَصَرَ فِيهِ كِتَابَ «نِهَايَةُ المَطْلَبِ فِي دِرَايَةِ المَذْهَبِ» لِإِمَامِ الحَرَمَيْنِ الجُوْيَنِيِّ المُتَوَفَّى: ٤٧٨هـ «مَخْطُوطَةٌ»[(١)].

٢- الجَمْعُ بَيْنَ الحَاوِي والنِّهَايَةِ: و«الحَاوِي» لِلْإِمَامِ المَاوَرْدِيِّ (٤٥٠هـ) والنِّهَايَةُ لِإِمَامِ الحَرَمَيْنِ، وهِيَ الَّتِي اخْتَصَرَهَا العِزُّ، ولَعَلَّهُ لَمْ يُكْمِلْ كَمَا قَالَ ابْنُ السُّبْكِيِّ[(٢)]. ويَبْدُو أَنَّ الكِتَابَ مَفْقُودٌ[(٣)].

٣- الفَتَاوَى المَوْصِلِيَّةِ: أَجَابَ فِيهَا العِزُّ عَلَى خَمْسَةٍ ومِائَةِ سُؤَالٍ وَرَدَتْ مِنْ خَطِيبِ المَوْصِلِ شَمْسِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّوسِيِّ المُتَوَفَّى سَنَةَ: ٦٥٤هـ وتَتَضَمَّنُ مُعْظَمَ أَبْوَابِ الفِقْهِ، وتَقَعُ فِي (١٦٨) صَفْحَةِ مَعَ الفَهَارِسِ، طُبِعَتْ بِتَحْقِيقِ

---

(١) طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق، ٨/ ٢٤٨، وشَجَرَة المَعَارِفِ، المُقَدِّمَة، مَرْجِع سَابِق، ص:٢٨، والعِزّ لِلْوهيبي، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٤٩.

(٢) طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق، ٨/ ٢٤٨، وشَجَرَة المَعَارِف، المُقَدّمَة، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٨.

(٣) لِأَنَّنِي لَمْ أَجِدْ ذِكْرًا لِمَخْطُوطِهِ.

الأُسْتَاذِ: الطباع فِي سِلْسِلَةٍ بِرَقم: (١٤).

٤- الفَتَاوَى المِصْرِيَّةُ: وهِيَ «مَجْمُوعٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى فُنُونٍ مِنَ المَسَائِلِ والفَوَائِدِ»[١].

٥- مَقَاصِدُ الصَّلَاةِ، وهِيَ رِسَالَةٌ صَغِيرَةٌ، مَوْضُوعُهَا فَضْلُ الصَّلَاةِ، وبَيَانُ شَرَفِهَا، وأَنَّهَا أَفْضَلُ العِبَادَاتِ بَعْدَ الإِيمَانِ بِالله، وقَدْ حَقَّقَهَا الأُسْتَاذُ: الطباعُ، ونُشِرَتْ فِي السِّلْسِلَةِ بِرَقم: (٤) وتَقَعُ فِي (٤٨) صَفْحَةٍ بِالفَهَارِسِ.

٦- مَقَاصِدُ الصَّوْمِ، وهِيَ أَيْضًا رِسَالَةٌ صَغِيرَةٌ عَلَى مِنْوَالِ سَابِقَتِهَا، حَقَّقَهَا الطباعُ، ونُشِرَتْ فِي السِّلْسِلَةِ بِرقم (٥) وتَقَعُ مَعَ الفَهَارِسِ فِي (٦٤) صَفْحَةٍ.

٧- مَنَاسِكُ الحَجِّ، وهِيَ رِسَالَةٌ صَغِيرَةٌ، عَلَى غِرَارِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا، مَنْشُورَةٌ فِي السِّلْسِلَةِ برقم: (٦)، وتَقَعُ فِي (٣٢) صَفْحَة مَعَ الفِهْرِسِ.

٨- أَحْكَام الجِهَادِ وفَضْلُهُ، وهِيَ رِسَالَةٌ صَغِيرَةٌ أَيْضًا مَنْشُورَةٌ فِي السِّلْسِلَةِ رَقم: (١٣).

٩- التَّرْغِيبُ عَنْ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ: رِسَالَةٌ صَغِيرَةٌ أَنْكَرَ فِيهَا مَشْرُوعِيَّةَ هَذِهِ الصَّلَاةَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ بِجَوَازِهَا ومَشْرُوعِيَّتِهَا، فَصَنَّفَ الرِّسَالَةَ التَّالِيَةَ.

١٠- تَفْنِيدُ رَدِّ ابْنِ الصَّلَاحِ [٢]، وطُبِعَتْ هَذِهِ الرِّسَالَةُ والَّتِي قَبْلَهَا مَعَ رَدِّ ابْنِ

---

(١) طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق، ٨/ ١٤٨.

(٢) هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَلَاح الدِّين بْنُ مُوسَى الكُرْدِيُّ الشرخَانِيُّ، أَبُو عُمَرَ تَقِيُّ الدِّينِ أَحَدُ المُقَدَّمِينَ فِي التَّفْسِيرِ والحَدِيثِ والفِقْهِ وأَسْمَاءِ الرِّجَالِ، وُلِدَ سَنَةَ ٥٧٧هـ، ووَلَّاهُ المَلِكُ الأَشْرَفُ التَّدْرِيسَ بِدَارِ الحَدِيثِ، مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ كِتَابُ: «مَعْرِفَةُ أَنْوَاعِ عُلُومِ الحَدِيثِ» المَشْهُورُ بِمُقَدِّمَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ: ٦٤٣هـ. انْظُر: البِدَايَة والنِّهَايَة، مَصْدَر سَابِق ١٣/ ١٩٢، والأَعْلَام

الصَّلَاحِ بِعُنْوَانِ «مُسَاجَلَةٌ عِلْمِيَّةٌ بَيْنَ الإِمَامَيْنِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وابْنِ الصَّلَاحِ» بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ مُحَمَّد نَاصِر الدِّين الأَلْبَانِيِّ والأُسْتَاذ: زُهَيْر الشَّاوِيش.

سَادِسًا: مُؤَلَّفَاتُهُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ

١- قَوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الأَنَامِ، أَو «القَوَاعِدُ الكُبْرَى» وهَذَا الكِتَابُ أَعْظَمُ كُتُبِ الإِمَامِ عَلَى الإِطْلَاقِ، وهُوَ الدَّلِيلُ القَاطِعُ عَلَى إِمَامَتِهِ فِي الفِقْهِ والأُصُولِ، وقَدْ تَقَدَّمَتْ شَهَادَةُ ابْنِ السُّبْكِيِّ بِأَنَّ كِتَابَهُ هَذَا، وكِتَابَ «مَجَازُ القُرْآنِ» شَاهِدَانِ بِإِمَامَتِهِ وعَظِيمِ مَنْزِلَتِهِ فِي عُلُومِ الشَّرِيعَةِ [(١)].

وَمَوْضُوعُ الكِتَابِ كَمَا حَدَّدَهُ الإِمَامُ العِزِّ، بَيَانُ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ فِي العِبَادَاتِ والمُعَامَلَاتِ وسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ؛ لِيَسْعَى العِبَادُ فِي تَحْصِيلِ الأُولَى، ودَرْءِ الثَّانِيَةِ، مَعَ بَيَانِ مَرَاتِبِ كُلٍّ مِنَ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ [(٢)]، وذَلِكَ بِالتَّقْعِيدِ والشَّرْحِ والتَّمْثِيلِ، والجَمْعِ بَيْنَ التَّنْظِيرِ والتَّطْبِيقِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى طُولِ بَاعٍ فِي الأُصُولِ، ودِقَّةِ نَظَرٍ فِي المَقَاصِدِ، وفَهْمٍ مُتَمَيِّزٍ ومُسْتَقِلٍّ فِي النُّصُوصِ لِلْإِمَامِ العِزِّ. والكِتَابُ مَطْبُوعٌ فِي جُزْأَيْنِ فِي حُدُودِ (٥٢٤) صَفْحَة مَعَ فِهْرِسِ المَوْضُوعَاتِ.

٢- القَوَاعِدُ الصُّغْرَى، أَو «الفَوَائِدُ فِي اخْتِصَارِ المَقَاصِدِ» ويُشَكِّلُ رَدِيفًا أَسَاسِيًّا

=

لِلزِّرِكْلِيِّ، مَرْجِع سَابِق ٤/ ٢٠٧.

(١) انْظُر: طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق ٨/ ٢٤٧، وص: ١٩ من هذا البحث.

(٢) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٠.

«لِلْقَوَاعِدِ الكُبْرَى»، فَهُوَ لَيْسَ اخْتِصَارًا لَهُ فَحَسْب وإِنْ كَانَ يَظْهَرُ ذَلِكَ فِي الفُصُولِ الأُولَى مِنْهُ، بَلْ هُوَ إِنْشَاءٌ جَدِيدٌ لَهُ كَيَانُهُ الْمُسْتَقِلُّ؛ إِذْ فِيهِ فَوَائِدُ وقَوَاعِدُ لَمْ يُورِدْهَا الْمُؤَلِّفُ فِي «القَوَاعِد الكُبْرَى» كَتَبَهَا بِلُغَتِهِ وأُسْلُوبِهِ الْمُعْتَمِدِ عَلَى الإِيجَازِ، وقَلَّلَ مِنْ ضَرْبِهِ الأَمْثِلَةَ [(١)]، وقَدْ حَقَّقَهُ الطباعُ فِي السِّلْسِلَةِ بِرَقم (١٢) فِي (١٧٦) صَفْحَة مَعَ الْمُقَدِّمَةِ والفَهَارِسِ.

٣- الإِمَامُ فِي بَيَانِ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ: وهُوَ كِتَابٌ لَطِيفٌ وطَرِيفٌ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ السُّبْكِيِّ، «بَدِيعٌ جِدًّا»[(٢)]، ويُعْرَفُ أَيْضًا بِعُنْوَانِ: «الدَّلَائِلُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَلَائِكَةِ والنَّبِيِّينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ والخَلْقِ أَجْمَعِينَ» [(٣)]. وفِي مُقَدِّمَتِهِ: «هَذَا بَيَانٌ لِأَدِلَّةِ الأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَلَائِكَةِ والْمُرْسَلِينَ وسَائِرِ العَالَمِينَ»[(٤)]. ويَتَضَمَّنُ الكِتَابُ بَيَانَ دِلَالَةِ القُرْآن عَلَى مُخْتَلَفِ الأَحْكَامِ العَقَدِيَّةِ، والأَخْلَاقِيَّةِ، والتَّشْرِيعِيَّةِ،

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، الْمُقَدِّمَة، ص: ٨، وذَكَرَ حَاجِّي خَلِيفَة أَنَّ لِعِزِّ الدِّينِ بْنِ جَمَاعَةَ ثَلَاثَةَ شُرُوحٍ، وثَلَاثَ نُكَتٍ عَلَى القَوَاعِد الكُبْرَى، وثَلَاثَةَ شُرُوحٍ ونُكَتٍ عَلَى الصُّغْرَى. انْظُر: كَشْف الظُّنُون عَلَى أَسَامِي الكُتُبِ والفُنُونِ، حَاجِّي خَلِيفَة، مَكْتَبَة المثنى، بَغْدَاد، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ ٢/ ١٣٥٩.

(٢) طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق ٨/ ٢٤٨.

(٣) المَصْدَر نَفْسهُ، ٨/ ٢٤٨.

(٤) الإِمَام فِي بَيَانِ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ لِلْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، تَحْقِيق رِضْوَان مُخْتَار بْنِ غريبةَ، دَار البَشَائِرِ الإِسْلَامِيَّةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان، ط١، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م، ص: ٧٥.

فَظَنَّ البَعْضُ أَنَّ الكِتَابَ فِي العَقِيدَةِ، ولَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ فِي بَحْثِ الدَّلَالَاتِ، أَحَدِ مَوْضُوعَاتِ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ [١]. وفِيهِ اهْتِمَامٌ ظَاهِرٌ بِنَظَرِيَّةِ العِزِّ: «جَلْبُ المَصَالِحِ ودَرْءُ المَفَاسِدِ فِي الأَحْكَامِ» وتَرْكِيزٌ عَلَى بَعْضِ القَضَايا الأُصُولِيَّةِ الأُخْرَى [٢]. والكِتَابُ مَطْبُوعٌ.

سِمَاتُ التَّأْلِيفِ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ:

يَقِفُ المُطَّلِعُ عَلَى مُؤَلَّفَاتِ الإِمَامِ العِزِّ عَلَى عَدَدٍ مِنْ مُمَيِّزَاتِ التَّأْلِيفِ عِنْدَهُ، أَهَمُّهَا [٣].

أَوَّلًا: كَثْرَةُ المُؤَلَّفَاتِ، مَعَ تَنَوُّعِ المَوْضُوعَاتِ، حَيْثُ تَجَاوَزَتْ مُؤَلَّفَاتُهُ الثَّلَاثِينَ فِي شَتَّى العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، مَا بَيْنَ مُطَوَّلٍ ومُخْتَصَرٍ يُمَثِّلَانِ الثُّلُثَ، ورَسَائِلَ صَغِيرَةٍ وفَتَاوَى يُمَثِّلَانِ الثُّلُثَيْنِ، مِمَّا يُنْبِئُ عَنْ مُوَاكَبَةٍ تَامَّةٍ لِمُسْتَجَدَّاتِ الأَوْضَاعِ، ومُتَطَلَّبَاتِ الأَحْوَالِ، فِي حِينِ لَمْ تَتَجَاوَزْ مُؤَلَّفَاتُ الشَّاطِبِيِّ أَصَابِعَ اليَدِ [٤].

ثانيًا: تَنَوُّعُ القَضَايَا الَّتِي يَتَعَرَّضُ لَهَا فِي الكِتَابِ الوَاحِدِ مِنْ كُتُبِهِ «فَنَجِدُهُ أَحْيَانًا يَتَطَرَّقُ لِبَحْثِ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالعَقِيدَةِ، أَوِ التَّصَوُّفِ، أَوِ اللُّغَةِ أَوِ البَلَاغَةِ، وهَذَا النَّهْجُ مِنَ الاسْتِطْرَادِ مِنَ الأُمُورِ الَّتِي اشْتَهَرَ بِهَا الإِمَامُ فِي تَأْلِيفِهِ وتَدْرِيسِهِ».

---

(١) انْظُر: العِزّ لِلزحيلي، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٤٦.

(٢) المَرْجِع نَفْسُه، ص: ١٤٦.

(٣) انْظُر: مَقْصَد الشَّرِيعَةِ العَامّ، مَرْجِع سَابق، ص: ٢٤-٢٧.

(٤) انْظُر: مُؤَلَّفَات الإِمَام الشاطبي في ص: ٤٥، وما بعدها من هذا البحث.

ثَالِثًا: «تَكْرِيرُ بَعْضِ المَوْضُوعَاتِ فِي العَدِيدِ مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ، ولَعَلَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّأْكِيدِ عَلَيْهَا حَتَّى تَسْتَقِرَّ فِي الأَذْهَانِ، وتَرْسُخَ حَتَّى فِي أَضْعَفِ العُقُولِ، وذَلِكَ أَنَّ فِي التَّكْرِيرِ والإِكْثَارِ مِنَ التَّقْرِيرِ فِي القُلُوبِ مَا لَيْسَ فِي الإِيجَازِ والاخْتِصَارِ»[(١)].

رَابِعًا: هَيْمَنَةُ الفِكْرِ المَقَاصِدِيِّ، والإِكْثَارُ مِنَ التَّدْلِيلِ عَلَيْهِ والتَّمْثِيلِ لَهُ، حَتَّى فِي المُؤَلَّفَاتِ غَيْرِ الأُصُولِيَّةِ وغَيْرِ الفِقْهِيَّةِ[(٢)].

خَامِسًا: سُهُولَةُ الأُسْلُوبِ، وسَلَاسَةُ التَّعْبِيرِ، مَعَ كَثْرَةِ التَّمْثِيلِ والتَّوْضِيحِ، مِمَّا جَعَلَ كُتُبَهُ فِي مُتَنَاوَلِ الجَمِيعِ: العَالِمِ والجَاهِلِ، فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى كَبِيرِ عَنَاءٍ فِي فَهْمِهَا، وَهَذِهِ مَيْزَةٌ أُخْرَى امْتَازَ بِهَا عَلَى الشَّاطِبِيِّ الَّذِي جَعَلَ كِتَابَهُ المُوَافَقَات لِلْمُتَخَصِّصِينَ فَقَطْ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي مُقَدِّمَتِهِ[(٣)].

سَادِسًا: الاعْتِمَادُ عَلَى المَصَادِرِ الأَصْلِيَّةِ: الكِتَابِ والسُّنَّةِ، والتَّقْلِيلُ مِنَ الاعْتِمَادِ عَلَى آرَاءِ مَنْ سَبَقَ مِنَ العُلَمَاءِ حِرْصًا مِنْهُ عَلَى التَّلَقِّي مِنَ النَّبْعِ الصَّافِي، واعْتِدَادًا بِمَلَكَتِهِ العِلْمِيَّةِ المُسْتَقِلَّةِ، وبُلُوغِهِ رُتْبَةَ الاجْتِهَادِ، وتَحَرُّرِهِ مِنْ قُيُودِ المَذْهَبِيَّةِ الضَّيِّقَةِ.

الفَرْعُ الرَّابِعُ: حَيَاتُهُ العَمَلِيَّةُ والمَنَاصِبُ الَّتِي تَقَلَّدَهَا:

تَقَلَّدَ الإِمَامُ العِزُّ عَدَدًا مِنَ المَنَاصِبِ الرَّسْمِيَّةِ والشَّعْبِيَّةِ فِي سُورِيَّةَ ومِصْرَ، أَهَمُّهَا: التَّدْرِيسُ والخَطَابَةُ والقَضَاءُ والإِفْتَاءُ.

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٦١.

(٢) كَمَا مَرَّ مَعَنَا فِي التَّعْرِيفِ بِكِتَابِهِ «شَجَرَة المَعَارِف» انْظُر: ص: ٢٠ من هذا البحث.

(٣) انْظُر: المُوَافَقَات، ١/ ٦١.

أَوَّلًا: التَّدْرِيسُ:

تَوَلَّى الإِمَامُ التَّدْرِيسَ بِنَوْعَيْهِ: الطَّوْعِيِّ الاخْتِيَارِيِّ، وقَدْ كَانَ الأَكْثَرَ شُيُوعًا فِي العُصُورِ الإِسْلَامِيَّةِ الأُولَى، والرَّسْمِيِّ فِي المُؤَسَّسَاتِ الَّتِي تَرْعَاهَا الدَّوْلَةُ: مِثْلَ المَدَارِسِ والجَوَامِعِ الَّتِي كَانَتْ بِمَثَابَةِ الجَامِعَاتِ اليَوْمَ.

فَفِي دِمَشْقَ تَوَلَّى التَّدْرِيسَ فِي المَدْرَسَةِ الغَزَالِيَّةِ[١]، بِتَكْلِيفٍ مِنَ المَلِكِ الكَامِلِ[٢]. واسْتَمَرَّ فِي التَّدْرِيسِ بِهَا [٣]، حَتَّى غَادَرَ دِمَشْقَ، كَمَا دَرَّسَ فِي المَدْرَسَةِ الشِّبْلِيَّةِ البرانية، وكَانَتْ خَارِجَ دِمَشْقَ.

وفِي مِصْرَ تَوَلَّى تَدْرِيسَ الفِقْهِ الشَّافِعِيِّ فِي المَدْرَسَةِ الصَّالِحِيَّةِ بَيْنَ القَصْرَيْنِ فِي القَاهِرَةِ، والَّتِي بَنَاهَا السُّلْطَانُ نَجْمُ الدِّينِ أَيُّوبَ لِتَدْرِيسِ الفِقْهِ عَلَى المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ فِي سَنَةِ ٦٥٢هـ. وبَقِي يُدَرِّسُ فِيهَا حَتَّى تُوُفِّيَ [٤]، وهَكَذَا انْتَفَعَ النَّاسُ بِعُلُومِهِ، وتَخَرَّجَ بِهِ أَئِمَّةٌ كِبَار.

ثَانِيًا: الخَطَابَةُ:

والخَطَابَةُ فِي الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ كَانَتْ غَالِبًا وَظِيفَةً رَسْمِيَّةً يَتِمُّ التَّعْيِينُ فِيهَا مِنَ الخَلِيفَةِ أَوِ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِمَا؛ لِأَنَّهَا مَنْصِبٌ خَطِيرٌ وجَلِيلٌ. وخَاصَّةً إِذَا كَانَتْ فِي جَامِعِ العَاصِمَةِ.

---

(١) وَهِيَ الزَّاوِيَةُ الغَرْبِيَّةُ بِالجَامِعِ الأُمَوِيِّ، نُسِبَتْ لِلْغَزَالِيِّ؛ لِكَثْرَةِ اعْتِكَافِهِ وتَدْرِيسِهِ وتَأْلِيفِهِ فِيهَا حِينَ إِقَامَتِهِ بِدِمَشْقَ، ثُمَّ قَامَ بِالتَّدْرِيسِ فِيهَا كِبَارُ العُلَمَاءِ. انْظُر: العِزّ للزحيليِّ: ١٨.

(٢) طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق: ٨/ ٢١٠.

(٣) المَصْدَر نَفْسهُ: ٨/ ٢٤٢.

(٤) المَصْدَر نَفْسهُ: ٨/ ٢٤٢.

وقَدْ تَوَلَّى الإِمَامُ العِزُّ الخَطَابَةَ فِي الجَامِعِ الأُمَوِيِّ، بِدِمَشْقَ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ الصَّالِحِ إِسْمَاعِيلَ سَنَةَ ٦٣٧هـ [١]، وفِي جَامِعِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أَعْظَمِ مَسَاجِدِ مِصْرَ عِنْدَمَا هَاجَرَ إِلَيْهَا [٢]، «وَكَانَ العِزُّ خَطِيبًا لَسِنًا جَرِيئًا، وعَالِمًا مُخْلِصًا، فَكَانَ كَلَامُهُ يُبَاشِرُ شِغَافَ القُلُوبِ، وتَتَلَقَّفُهُ الآذَانُ، ويَسْتَقِرُّ فِي النَّفْسِ، ثُمَّ يُتَرْجَمُ إِلَى عَمَلٍ وسُلُوكٍ؛ لِأَنَّ الكَلَامَ إِذَا خَرَجَ مِنَ القَلْبِ وَقَعَ فِي القَلْبِ، وإِذَا خَرَجَ مِنَ اللِّسَانِ لَمْ يَتَجَاوَزِ الآذَانَ»[٣].

ولِذَلِكَ فَقَدْ أَحْيَا الإِمَامُ رِسَالَةَ المِنْبَرِ الأَصْلِيَّةِ، ومُهِمَّتَهُ الأَسَاسِيَّةَ وَهِيَ عِنَايَةُ الأُمَّةِ: شَعْبًا وحُكُومَةً، بِالتَّوْجِيهِ والإِرْشَادِ، والتَّقْوِيمِ والبِنَاءِ «فَأَزَالَ كَثِيرًا مِنْ بِدَعِ الخُطَبَاءِ كَلُبْسِ السَّوَادِ، والتَّسْجِيعِ فِي الخُطْبَةِ، ودَقِّ السَّيْفِ عَلَى المِنْبَرِ، واجْتَنَبَ الثَّنَاءَ عَلَى المُلُوكِ، بَلْ كَانَ يَدعُو لَهُمْ»[٤]، ويَأْمُرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ ويَنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكَرِ، ولَوْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى عَزْلِهِ وحَبْسِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ مَعَ المَلِكِ إِسْمَاعِيلَ [٥].

ثَالِثًا: القَضَاءُ

تَوَلَّى الإِمَامُ مَنْصِبَ قَاضِي القُضَاةِ لِمِصْرَ القَدِيمَةِ «الفُسْطَاطِ» والوَجْهِ القِبْلِيِّ

---

(١) انْظُر: شَذَرَات الذَّهَبِ، مَصْدَر سَابِق: ٥/ ٣٠٢، وطَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق: ٨/ ٢١١.

(٢) طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق، ٨/ ٢٤٢.

(٣) العِزّ بْن عَبْدِ السَّلَام، الزحيلي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٨٥-٨٦.

(٤) شَجَر المَعَارِفِ، مُقَدِّمَةُ المُحَقِّقِ، مَرْجِع سَابِق، ص:١١.

(٥) انْظُر: ص:٤، من هذا البحث.

«الصَّعِيد» مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ نَجْمِ الدِّينِ أَيُّوبَ سَنَةَ ٦٣٩هـ، ومَنْصِبُ قَاضِي القُضَاةِ هُوَ أَحَدُ المَنَاصِبِ الخَطِيرَةِ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي الخِلَافَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وهُوَ يُمَثِّلُ فِي عَصْرِنَا رَئِيسَ القُضَاءِ، أَوْ وَزِيرَ العَدْلِ فِي بَعْضِ الأَنْظِمَةِ، فَهُوَ الَّذِي يُعَيِّنُ القُضَاةَ، ويُرَاقِبُ أَعْمَالَهُمْ، ويُتَابِعُ قَرَارَاتِهِمْ بِالتَّأْيِيدِ أَوِ النَّقْضِ.

وقَدْ ضَرَبَ الإِمَامُ أَرْوَعَ الأَمْثَالِ فِي أَدَاءِ هَذِهِ المُهِمَّةِ، إِحْقَاقًا لِلحَقِّ وإِبْطَالًا لِلْبَاطِلِ عَلَى المَلِكِ وَالوَزِيرِ، والوَضِيعِ والخَفِيرِ سَواءً بِسَوَاءٍ.

حَادِثَةُ بَيْعِ الأُمَرَاءِ بِالمَزَادِ العَلَنِيِّ:

وكَانَ مِنْ أَطْرَفِ أَحْكَامِهِ: حُكْمُهُ بِبَيْعِ الأُمَرَاءِ، وكَانَ مِنْهُمْ نَائِبُ السَّلْطَنَةِ – أَيِ الرَّجُلُ الثَّانِي فِي الدَّوْلَةِ– وأُمَرَاءُ الجَيْشِ، وذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّهُمْ مِنْ أَمْلَاكِ بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ، فَحَكَمَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ، وبِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيْعِهِمْ إِذَا أَرَادُوا الحُرِّيَّةَ والتَّصَرُّفَ فِي مَجَالَاتِ الحَيَاةِ المُخْتَلِفَةِ، فَأَزْعَجَ ذَلِكَ الأُمَرَاءَ وشَكَوْهُ إِلَى نَجْمِ الدِّينِ أَيُّوبَ، فَسَاءَهُ تَصَرُّفَ الإِمَامِ، وقَالَ: هَذَا أَمْرٌ لَا يَعْنِيهِ، فَعَزَلَ العِزُّ نَفْسَهُ عَنِ القَضَاءِ، ورَحَلَ عَنْ مِصْرَ، فَتَبِعَهُ العُلَمَاءُ والصُّلَحَاءُ والنِّسَاءُ والصِّبْيَانُ، حَتَّى اضْطُرَّ نَجْمُ الدِّينِ إِلَى اللَّحَاقِ بِهِ فِي الطَّرِيقِ، فَتَرَضَّاهُ وطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَعُودَ، فَشَرَطَ عَلَيْهِ العِزُّ أَنْ يُنَفِّذَ حُكْمَ اللهِ فِي المَمَالِيكِ، فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ، فَرَجَعَ وَنَفَّذَ بَيْعَهُمْ، ورَدَّ ثَمَنَهُمْ إِلَى بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ؛ لِيُصْرَفَ فِي وُجُوهِ الحَقِّ والخَيْرِ [1].

---

(١) انْظُر: طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق: ٨/ ٢١٦-٢١٧، والعِزّ بْن عَبْدِ السَّلَامِ لِلْوهيبيِّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٣٤، شَجَرَة المَعَارِف مُقَدِّمة المُحَقِّق، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٣-١٤.

وقَدْ تَقَدَّمَ لَنَا حُكْمَهُ بِإِسْقَاطِ عَدَالَةِ وَزِيرِ المَمْلَكَةِ المِصْرِيَّةِ ابْنِ شَيْخِ الشُّيُوخِ، عِنْدَمَا بَنَي دَارًا لِلَّهْوِ والغِنَاءِ عَلَى أَحَدِ مَسَاجِدِ مِصْرَ [١].

رَابِعًا: الإِفْتَاءُ:

لَمْ يَكُنْ لِلْإِفْتَاءِ مَنْصِبٌ رَسْمِيٌّ، وَوَظِيفَةٌ مَرْسُومَةٌ فِي الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وإِنَّمَا كَانَ يَتَصَدَّى لَهَا العُلَمَاءُ مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ أَدَاءً للْوَاجِبِ المُلْقَى عَلَى عَوَاتِقِهِمْ بِتَبْلِيغِ الشَّرْعِ وبَيَانِ الأَحْكَامِ لِلنَّاسِ [٢]، وكَانَ الإِمَامُ العِزُّ مِنْ هَؤُلَاءِ العُلَمَاءِ، حَتَّى كَانَ يُدْعَى بِمُفْتِي الشَّامِ [٣] وعِنْدَمَا انْتَقَلَ إِلَى مِصْرَ قَالَ عَنْهُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ: «إِنْ كُنَّا نُفْتِي قَبْلَ حُضُورِ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ، فَأَمَّا بَعْدَ حُضُورِهِ فَمَنْصِبُ الفُتْيَا مُتَعَيَّنٌ فِيهِ»[٤]، وتَجَاوَزَتْ شُهْرَتُهُ بِلَادَ الشَّامِ «وقُصِدَ بِالفَتَاوَى مِنَ الآفَاقِ»[٥].

وَمِنْ ذَلِكَ: «الفَتَاوَى المَوْصِلِيَّةُ» والَّتِي بَعَثَ بِهَا إِلَى خَطِيبِ المَوْصِلِ، وكَانَ الإِمَامُ مُوَفَّقًا فِي الفَتَاوَى، قَلِيلَ التَّعَرُّضِ فِيهَا لِاخْتِلَافِ الفُقَهَاءِ جَرِيئًا فِيهَا، ولَوْلَا أَنَّ المَقَامَ لَا يَتَّسِعُ لِذِكْرِهَا لَتَعَرَّضْنَا لِذِكْرِ نَمَاذِجَ مِنْ جَرْأَتِهِ فِيهَا.

---

(١) انْظُر: ص:٨، من هذا البحث.

(٢) انْظُر: العِزّ بْن عَبْدِ السَّلَام، الزحيلي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٧٤.

(٣) العِزّ، للزحيلي، مَرْجِع سَابِق، ص:٧٥، نقلًا عَنِ الذَّيْلِ عَلَى الرَّوْضَتَيْنِ، ص:١٧٠.

(٤) طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، مَصْدَر سَابِق، ٨/ ٢١١.

(٥) البِدَايَة والنِّهَايَة، مَصْدَر سَابِق، ١٣/ ٢٦٤.



المبحث الثاني

الإمامُ الشَّاطِبِيُّ: عَصْرُهُ وحَيَاتُهُ

وَيَشْتَمِلُ عَلَى مَطْلَبَيْنِ:

- **المَطْلَبُ الأَوَّلُ**: عَصْرُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ.
- **المَطْلَبُ الثَّانِي**: حَيَاةُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ الشَّخْصِيَّةُ والعِلْمِيَّةُ.



المَطْلَبُ الأَوَّلُ

عَصْرُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ

الفَرْعُ الأَوَّلُ: الحَالَةُ السِّيَاسِيَّةُ

عَاشَ الشَّاطِبِيُّ فِي الأَنْدَلُسِ فِي مَدِينَةِ غِرْنَاطَةَ، وفِي عَهْدِ مُلُوكِ بَنِي نَصْرٍ «الأَحْمَرِ»(١) الَّذِينَ اتَّخَذُوا غِرْنَاطَةَ قَاعِدَةً لِمَمْلَكَتِهِمْ مُنْذُ أَنْ تَأَسَّسَتْ سَنَةَ ٦٣٥هـ إِلَى أَنْ سَقَطَتْ سَنَةَ ٨٩٧هـ، وبِسُقُوطِهَا انْتَهَى حُضُورُ الإِسْلَامِ بِالأَنْدَلُسِ (٢).

وكَانَتْ مَمْلَكَةُ بَنِي الأَحْمَرِ تَقَعُ فِي الجَنُوبِ الشَّرْقِيِّ لِشِبْهِ جَزِيرَةِ الأَنْدَلُسِ، والَّتِي كَانَتْ تَشْتَمِلُ عَلَى مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ اليَوْمَ جَنُوبُ أَسْبَانْيَا مِنْ وِلَايَاتِ غِرْنَاطَةَ، ومَالقَةَ، والمروية، وأَجْزَاءٌ مِنْ وِلَايَاتِ إِشْبِيلِيَّةَ، وقُرْطُبَةَ، وقَادِس (٣).

ومُؤَسِّسُ هَذِهِ الدَّوْلَةِ هُوَ: أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ نَصْرٍ الَّذِي تَلَقَّبَ بِالشَّيْخِ، والغَالِبِ بِالله، وكَانَتْ فَتْرَتُهُ تَتَّسِمُ بِالاضْطِرَابِ تَبَعًا لِتَقَلُّبِ الظُّرُوفِ

---

(١) يَعُودُ أَصْلُ بَنِي الأَحْمَرِ إِلَى الصَّحَابِيِّ الجَلِيلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ سَيِّدِ الأَنْصَارِ مِنَ الخَزْرَجِ، انْظُر: التَّارِيخ الإِسْلَامِي، مَحْمُود شَاكِر، المَكْتَب الإِسْلَامِي، بَيْرُوت، دِمَشْق، عَمَّان، ط٤، ١٤١١هـ-١٩٩١م، ٧/ ٣٢٢.

(٢) انْظُر: تَارِيخ الإِسْلَام السِّيَاسِي والدِّينِي والثَّقَافِي والاجْتِمَاعِي، د. حَسَن إِبْرَاهِيم، دَار إِحْيَاء التُّرَاث العَرَبِي، بَيْرُوت، ط١، ١٩٦٧م، ٤/ ٣١٨.

(٣) الشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَة، حَمَّادِي العبيدي، مَنْشُورَات كُلِّيَّة الدَّعْوَة الإِسْلَامِيَّة، طَرَابُلُس، لِيبيَا، ط١، ١٤٠١هـ (مِنْ وَفَاةِ الرَّسُولِ ﷺ) ١٩٩٢م، ص: ٢٩.

السِّيَاسِيَّةِ فِي الخِلَافَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وفِي الدُّوَيْلَاتِ المُجَاوِرَةِ؛ المُسْلِمَةِ مِنْهَا والمَسِيحِيَّةِ، حَيْثُ افْتَتَحَ أَمْرَهُ بالدُّعَاءِ لِلْخَلِيفَةِ العَبَّاسِيِّ فِي بَغْدَادَ (المُنْتَصِرِ بِالله)، وتَظَاهَرَ مَرَّةً بِطَاعَةِ مُلُوكِ المَغْرِبِ مِنْ أَوَاخِرِ المُوَحِّدِينَ، ولَمَّا دَالَتْ دَوْلَتُهُمْ وغَلَبَهُمْ بَنُو مرين دَعَا لَهُمْ، وصَالَحَ مَلِكَ قشْتَالَه، وتَحَالَفَ مَعَ النَّصَارَى الأَسْبَان، وتَنَازَلَ لَهُمْ عَنْ بَعْضِ الحَامِيَاتِ، كَمَا تَحَالَفَ مَعَ سَلَاطِينِ المَغْرِبِ، وقَدَّمَ لَهُمْ مَالقَة»[1].

وأَصْبَحَتْ هَذِه الاضْطِرَابَاتِ فِي السِّيَاسَةِ الخَارِجِيَّةِ سِمَةً صَاحَبَتْ دَوْلَةَ بَنِي الأَحْمَرِ طِيلَةَ فَتْرَتِهَا، وسُنَّةً مُتَّبَعَةً لِمُلُوكِهَا.

وتُوُفِّيَ مُحَمَّدُ الأَوَّلُ -المُؤَسِّسُ- عَامَ ٦٧١هـ وخَلَفَهُ وَلَدُهُ الَّذِي يَحْمِلُ اسْمَهُ وكُنْيَتَهُ أَيْضًا، ويُعْرَفُ بِالْمُنْتَصِرِ، وبِمُحَمَّدِ الثَّانِي، واتَّبَعَ نَفْسَ سِيَاسَةَ وَالِدِهِ، فَكَانَتْ عَلَاقَتُهُ مَعَ بَنِي مرين حُكَّامِ المَغْرِبِ تَتَنَاوَبُ بَيْنَ الوُدِّ والوَحْشَةِ، وكَانَ الأَسْبَانُ يَسْتَغِلُّونَ أَيَّامَ الجَفَاءِ فَيُغِيرُونَ عَلَى المَوَاقِعِ الإِسْلَامِيَّةِ، وتُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٠١هـ وخَلَفَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدُ الثَّالِثُ المَعْرُوفُ بِالمَخْلُوعِ، حَيْثُ خَلَعَهُ أَخُوهُ نَصْرُ أَبُو الجُيُوشِ سَنَةَ ٧٠٨هـ ولَمْ يَسْتَقِرَّ لَهُ المُلْكُ، حَيْثُ نَازَعَهُ ابْنُ عَمِّهِ أَبُو الوَلِيدِ إِسْمَاعِيلُ [2] الَّذِي تَغَلَّبَ عَلَيْهِ سَنَةَ ٧١٣هـ وامْتَدَّتْ فَتْرَةُ مُلْكِهِ حَتَّى سَنَةَ ٧٢٥هـ وتَمَكَّنَ خِلَالَهَا مِنَ

---

(١) التَّارِيخ الإِسْلَامِي: مَحْمُود شَاكِر، مَرْجِع سَابِق، ٧/ ٣٢١-٣٢٢، وتَارِيخ الإِسْلَام السِّيَاسِيِّ، د. حَسَن إِبْرَاهِيم، مَرْجِع سَابِق، ٤/ ٣١٨.

(٢) عَرَّفَ أَبُو الوَلِيدِ إِسْمَاعِيلُ هَذَا بِابْنِ الأَحْمَرِ، وأَصْبَحَ هَذَا اللَّقَبُ عَلَمًا لِحُكَّامِ غِرْنَاطَةَ، انْظُر: التَّارِيخ الإِسْلَامِي، مَحْمُود شَاكِر، ٧/ ٣٢٤.

الانْتِصَارِ عَلَى الأَسْبَانِ مِرَارًا، ولَكِنَّهُ اغْتِيلَ فَخَلَفَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ الرَّابِعُ فَقَاتَلَ الأَسْبَانَ، واسْتَرَدَّ بَعْضَ الحُصُونِ مِنْهُمْ، وحَدَثَتْ فِي أَيَّامِهِ فِتْنَةً اسْتَغَلَّهَا الأَسْبَانُ وغَيْرُهُمْ، واسْتَمَرَّ مُلْكَهُ حَتَّى قُتِلَ سَنَةَ ٧٣٣هـ بِأَيْدِي جُنْدِهِ، وتَوَلَّى الأَمْرَ بَعْدَهُ أَخُوهُ أَبُو الحَجَّاجِ يُوسُفُ الأَوَّلُ، وفِي أَيَّامِهِ حَدَثَتْ مَعْرَكَةٌ بَحَرِيَّةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ والنَّصَارَى الأَسْبَانِ، حَيْثُ تَجَمَّعَتِ القُوَى الصَّلِيبِيَّةُ كُلُّهَا بِدَعْمٍ مِنَ البَابَا، وهُزِمَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ، واغْتِيلَ هُوَ الآخَر سَنَةَ ٧٥٥هـ [(١)]، وخَلَفَهُ ابْنُهُ أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّد الخَامِس، الَّذِي تَلَقَّبَ بِـ «الغَنِيِّ بِالله» وبَعْدَ خَمْسِ سَنَوَاتٍ مِنْ حُكْمِهِ أَيْ سَنَةَ ٧٦٠هـ انْقَلَبَ عَلَيْهِ أَخُوهُ إِسْمَاعِيلُ الثَّانِي، وفَرَّ السُّلْطَانُ «الغَنِيُّ بِالله» إِلَى الْمَغْرِبِ، ولَكِنْ إِسْمَاعِيلُ لَمْ يَلْبَثْ أَنِ انْقَلَبَ عَلَيْهِ وقَتَلَهُ زَوْجُ شَقِيقَتِهِ أَبُو سَعِيدٍ البرميخو بَعْدَ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ انْقِلَابِهِ عَلَى أَخِيهِ، وَفِي سَنَةَ ٧٦٣هـ حَدَثَ انْقِلَابٌ ثَالِثٌ عَادَ بِمُوجَبِهِ إِلَى السُّلْطَةِ مُحَمَّدٌ الخَامِسُ «الغَنِيُّ بِالله»، وقُتِلَ البرميخو عَلَى يَدِ مَلِكِ قَشْتَالَةَ.

وهَكَذَا نَرَى أَنَّ غِرْنَاطَةَ شَهِدَتْ أَحْدَاثًا دَامِيَةً مِحْوَرُهَا الصِّرَاعُ عَلَى السُّلْطَةِ، حَيْثُ حَدَثَتْ ثَلَاثَةُ انْقِلَابَاتٍ فِي ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ مُتَتَالِيَةٍ، أَسْفَرَتْ عَنْ عَوْدَةِ الْمَلِكِ «الغَنِيِّ بالله» إِلَى عَرْشِهِ [(٢)]، والَّذِي اسْتَمَرَّ مُلْكُهُ حَتَّى سَنَةَ ٧٩٣هـ، واتَّسَعَتْ

---

(١) انْظُر: المرجع السَّابِق: ٧/ ٣٢٣، ٣٢٤، والشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَة، حَمَّاد العبيدِي، ص: ٣٠.

(٢) انْظُر: الشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَةِ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٣١-٣٢.

دَوْلَتُهُ حَتَّى صَارَتْ لَهُ السَّيْطَرَةُ عَلَى المَغْرِبِ، بِسَبَبِ الاخْتِلَافَاتِ بَيْنَ بَنِي مرين [(١)].

وفِي ظِلِّ حُكْمِ هَذَا السُّلْطَانِ قَضَى الشَّاطِبِيُّ مُعْظَمَ أَيَّامِهِ، وهُوَ الَّذِي اسْتَوْزَرَ لِسَانَ الدِّينِ بْنَ الخَطِيبِ [(٢)]، وَوَفِدَ عَلَيْهِ ابْنُ خَلْدُونَ [(٣)].

فَالحَالَةُ السِّيَاسِيَّةُ فِي عَصْرِ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ كَانَتْ سَيِّئَةً تَتَّسِمُ – كَمَا ظَهَر مِنَ العَرْضِ المُوجَزِ لَهَا – بِالآتِي:

أَوَّلًا: ضَعْفُ قُوَّةِ المُسْلِمِينَ وانْهِزَامُهُمْ نَفْسِيًّا فِي العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ عُمُومًا، حَيْثُ سَقَطَتِ الخِلَافَةُ الإِسْلَامِيَّةُ فِي المَشْرِقِ قَبْلَ أَكْثَرِ مِنْ نِصْفِ قَرْنٍ [(٤)]، واسْتَوْلَى الأَسْبَانُ عَلَى الأَنْدَلُسِ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْ مُدُنِهَا الشَّهِيرَةِ وحُصُونِهَا المَنِيعَةِ إِلَّا غِرْنَاطَةَ.

---

(١) انْظُر: التَّارِيخ الإِسْلَامِي، مَحْمُود شَاكِر، ٧/ ٣٢٥.

(٢) هو: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ سَعِيدٍ السلمَانِيُّ، اللوشِيُّ الأَصْلُ، الغِرْنَاطِيُّ، الأَنْدَلُسِيُّ، أَبُو عَبْدِ الله، الشَّهِيرُ بِلِسَانِ الدِّينِ بْنِ الخَطِيبِ، الوَزِيرُ، المُؤَرِّخُ، الأَدِيبُ، الشَّاعِرُ، النَّبِيلُ، تَقَعُ مُؤَلَّفَاتُهُ نَحْوًا مِنْ سِتِّينَ كِتَابًا، مِنْهَا: (الإِحَاطَةُ فِي أَخْبَارِ غِرْنَاطَةَ)، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٧٦هـ. انْظُر: الأَعْلَام ٦/ ٢٣٥، ومُعْجَم المُؤَلِّفِينَ: ١٠/ ٢١٦.

(٣) هُوَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ، وَلِيُّ الدِّينِ، أَبُو زَيْدٍ، الحَضْرَمِيُّ، الأَشْبِيلِيُّ الأَصْل، التُّونُسِيُّ، ثُمَّ القَاهِرِيُّ، المَالِكِيُّ، العَالِمُ، الأَدِيبُ المُؤَرِّخُ، الاجْتِمَاعِيُّ، الحَكِيمُ، لَهُ تَصَانِيفُ مُفِيدَة، مِنْهَا: تَارِيخُهُ المَشْهُورُ بِتَارِيخِ ابْنِ خَلْدُونَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٨٠٨هـ. انْظُر: مُعْجَم المُؤَلِّفِينَ، ٥/ ١٨٨.

(٤) سَقَطَتِ الخِلَافَةُ الإِسْلَامِيَّةُ فِي بَغْدَادَ سَنَةَ ٦٦٥هـ، وذَلِكَ قَبْلَ ٥٥ عامًا عَلَى الأَقَلِّ مِنْ مِيلَادِ الشَّاطِبِيِّ.

ثانيًا: الاضْطِرَابَاتُ السِّيَاسِيَّةُ، والانْقِلَابَاتُ العَسْكَرِيَّةُ والصِّرَاعَاتُ الدَّمَوِيَّةُ عَلَى السُّلْطَةِ، حَيْثُ تَمَّ الانْقِلَابُ عَلَى سَبْعَةٍ مِنْ سَلَاطِينِ غِرْنَاطَةَ العَشْرِ، واغْتِيَالُ خَمْسَةٍ مِنْهُمْ عَلَى أَيْدِي أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِمْ نَسَبًا أَوْ صِلَةً بِغَرَضِ الاسْتِيلَاءِ عَلَى السُّلْطَةِ، وذَلِكَ مُنْذُ نَشْأَةِ دَوْلَةِ بَنِي الأَحْمَرِ فِي غِرْنَاطَةَ سَنَةَ ٦٣٥هـ، وحَتَّى ٧٩٣هـ.

ثالثًا: فَسَادُ الحُكْمِ، وسُوءُ الإِدَارَةِ، وتَقْدِيمُ المَصْلَحَةِ الشَّخْصِيَّةِ عَلَى المَصْلَحَةِ العَامَّةِ.

الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ والحَالَةُ السِّيَاسِيَّةُ فِي عَصْرِهِ:

عَاشَ الشَّاطِبِيُّ فِي المُحِيطِ السِّيَاسِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، إِلَّا أَنَّنَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوَاقِفَ مُسَجَّلَةً تِجَاهَ هَذِهِ الأَحْدَاثِ والاضْطِرَابَاتِ السِّيَاسِيَّةِ، لَا فِي الكُتُبِ الَّتِي تُرْجِمَتْ لَهُ، ولَا فِي كُتُبِهِ هُوَ، حَتَّى فِي إِفَادَاتِهِ وإِنْشَادَاتِهِ الَّتِي تُشْبِهُ مَا يُسَمَّى اليَوْمَ بِالمُذَكِّرَاتِ الشَّخْصِيَّةِ [(١)].

ولَعَلَّ ذَلِكَ يَقُودُنَا إِلَى القَوْلِ بِأَنَّ الإِمَامَ الشَّاطِبِيَّ اتَّخَذَ مَوْقِفًا انْعِزَالِيًّا مِنَ السِّيَاسَةِ وكُلِّ مَا يَتَّصِلُ بِهُمُومِهَا [(٢)]، ويَبْدُو أَنَّ هَذَا الخُمُولَ السِّيَاسِيَّ نَفْسَهُ وَرَاءَ غُمُوضِ أَوْ غِيَابِ جَوَانِبَ كَثِيرَةٍ مِنْ حَيَاةِ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ فِي كُتُبِ التَّارِيخِ والتَّرَاجِمِ الَّتِي كَثِيرًا مَا تُدَوِّنُ الأَحْدَاثَ السِّيَاسِيَّةَ وصَانِعِيهَا ومُوَجِّهَهَا والمُؤَثِّرِينَ فِيهَا والمُتَأَثِّرِينَ بِهَا، وَلِذَا حَفَلَتْ كُتُبُ التَّارِيخِ والتَّرَاجِمِ بِصَفَحَاتِ حَيَاةِ الإِمَامِ العِزِّ، بَلْ كَادَتْ أَنْ تُحْصِيَ أَنْفَاسَهُ؛ لِأَنَّ دَوْرَهُ فِي الأَحْدَاثِ السِّيَاسِيَّةِ كَانَ أَشْهَرَ مِنْ

---

(١) انْظُر: الشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعة، مَرْجِع سَابِق، ص: ٣٢.

(٢) المَرْجِع نَفْسه، ص: ٤٠.

نَارٍ عَلَى عَلَمٍ، شَأْنَ كُلِّ العُلَمَاءِ الَّذِينَ آثَرُوا هَذَا المَنْحَى [١].

ومَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ بَعْضَ فَتَاوَى الشَّاطِبِيِّ تُوحِي بِأَنَّ انْعِزَالَهُ عَنِ السِّيَاسَةِ الخَارِجِيَّةِ لَمْ يَكُنْ كَانْعِزَالِهِ عَنِ السِّيَاسَةِ الدَّاخِلِيَّةِ، بَلْ سُجِّلَتْ لَهُ فَتَاوَى يُخَالِفُ فِيهَا عُلَمَاءَ عَصْرِهِ فِي غِرْنَاطَةَ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى أَمْنِ البِلَادِ والعِبَادِ مِنَ الخَطَرِ الخَارِجِيِّ، بِنَاءً عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ والمَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ، ومِثَالُ ذَلِكَ:

١- أَفْتَى بِجَوَازِ فَرْضِ ضَرَائِبَ مَالِيَّةٍ زَائِدَةً عَلَى الأَغْنِيَاءِ مِنْ أَهْلِ المَمْلَكَةِ لِمُقَابَلَةِ تَكَالِيفِ الجَيْشِ بِشَرْطَيْنِ، أَوَّلُهُمَا: عَجْزُ بَيْتِ المَالِ عَنْ تَغْطِيَةِ هَذِهِ التَّكَالِيفِ، وثَانِيهِمَا: عَدَالَةُ الإِمَامِ بِحَيْثُ لَا يُجْحِفُ فِي تَقْدِيرِهَا وَلَا فِي صَرْفِهَا فِي وَجْهِهَا [٢]، وذَلِكَ خُرُوجًا عَنْ إِجْمَاعِ فُقَهَاءِ غِرْنَاطَةَ [٣].

٢- عِنْدَمَا اسْتُفْتِيَ عَنْ حُكْمِ بَيْعِ الأَشْيَاءِ الَّتِي يَسْتَعِينُ بِهَا العَدُوُّ عَلَى الحَرْبِ كَالسِّلَاحِ إِلَى النَّصَارَى، لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِمْ فِي أَشْيَاءَ أُخْرَى مِنَ المَأْكُولِ والمَلْبُوسِ وغَيْرِ ذَلِكَ، أَجَابَ الشَّاطِبِيُّ بِالمَنْعِ، ولَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى الضَّرُورَةِ الَّتِي تَعَلَّلَ بِهَا المُسْتَفْتُونَ؛ إِذْ إِنَّ ذَلِكَ يُمَكِّنُ العَدُوَّ ويُعِينُهُ عَلَى المُسْلِمِينَ، وحِمَايَةُ

---

(١) مِثْل: شَيْخ الإِسْلَام ابْنِ تَيْمِيَةَ.

(٢) انْظُر: الاعْتِصَام للشاطبي، مَصْدَر سَابِق، دَار الكُتُب العِلْمِيَّة، بَيْرُوت، لُبْنَان، ط٢، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م، ٢/ ٣٥٨، ونَيْل الابْتِهَاج بِتَطْرِيزِ الدِّيبَاج، أَحْمَد بَابَا التَّنبكتِي، نَشْر كُلِّيَّة الدَّعْوَة الإِسْلَامِيَّة، طَرَابُلُس - لِيبْيَا، ١٣٨٣، ١٩٦٤م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَة، ص: ٥٠-٥١.

(٣) الشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَة، مَرْجِع سَابِق، ص: ٤١، وانْظُر: نَيْل الابْتِهَاج، مَصْدَر سَابِق، ص: ٥١.

الْمُسْلِمِينَ أَوْلَى مِنْ حَاجَةِ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى الطَّعَامِ، أَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَأَفْتَى بِالْجَوَازِ غَافِلًا عَنْ أَمْنِ الْمُسْلِمِينَ وحِمَايَةِ الإِسْلَامِ [١].

الفَرْعُ الثاني: الحَالَةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ:

يَبْدُو أَنَّ فَسَادَ الحَيَاةِ السِّيَاسِيَّةِ إِضَافَةً إِلَى عَوَامِلَ أُخْرَى، مِنْهَا: ضَعْفُ الوَازِعِ الدِّينِيِّ، وانْتِشَارُ البِدَعِ نَتِيجَةً لِجَهْلِ أَكْثَرِ النَّاسِ بِحَقِيقَةِ الدِّينِ - أَثَّرَ عَلَى الحَيَاةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ فِي مُجْتَمَعِ غِرْنَاطَةَ سَلْبًا؛ فَسَادَ فِيهِ الانْحِرَافُ الخُلُقِيُّ والاجْتِمَاعِيُّ [٢]، حَيْثُ كَانَتِ الأَحْدَاثُ السِّيَاسِيَّةُ الَّتِي كَانَتْ تَدُورُ رَحَاهَا فِي مُحِيطٍ عَفِنٍ عَنِ الدَّسَائِسِ والقَتْلِ والنَّهْبِ انْعَكَسَتْ بِصُورَةٍ وَاضِحَةٍ عَلَى الحَيَاةِ اليَوْمِيَّةِ فَأَفْسَدَتْهَا، وبَاتَ الانْحِلَالُ الخُلُقِيُّ طَابَعًا عَامًّا لَهَا، سِيَّمَا عَهْدُ أَبِي سَعِيدٍ البرميخو الَّذِي كَانَ مُدْمِنًا لِلْحَشِيشِ، فَانْتَشَرَتْ هَذِهِ الآفَةُ بَيْنَ النَّاسِ [٣].

وكَانَتْ طَبَقَاتُ الْمُجْتَمَعِ وفِئَاتُهُ الْمُخْتَلِفَةُ تُمَارِسُ أَنْشِطَتَهَا الاجْتِمَاعِيَّةَ والاقْتِصَادِيَّةَ، وتُؤَدِّي أَدْوَارَهَا عَلَى نَحْوٍ مُشَابِهٍ لِمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ الحَدِيثِ عَنِ الإِمَامِ العِزِّ، فَالحُكَّامُ والأُمَرَاءُ هُمُ الطَّبَقَةُ الْمُتْرَفَةُ يَتَقَلَّبُونَ فِي بَحْبُوحَةٍ مِنَ النَّعِيمِ، فِي حِينِ يُعَانِي مُعْظَمُ الشَّعْبِ مِنْ سُوءِ المَعِيشَةِ نَتِيجَةً لِعَدَمِ الاسْتِقْرَارِ السِّيَاسِيِّ والحُرُوبِ الْمُسْتَمِرَّةِ،

---

(١) انْظُر: الشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَة، مَرْجِع سَابِق، ص: ٤١، نَقْلًا عَنْ فَتَاوَى الإِمَامِ الشَّاطِبِي، ص: ٤٤.

(٢) المَرْجِع نَفْسه، ص: ٣٠ نَقْلًا عَنْ أَعْلَامِ الفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ، مُحَمَّد الفَاضِل بْن عَاشُور، ص: ٧٢.

(٣) المَرْجِع نَفْسه، ص: ٣٢، نَقْلًا عَنْ أَعْلَامِ الفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ.

إِضَافَةً إِلَى أَفْوَاجِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِين يَلْجَئُونَ إِلَى غِرْنَاطَةَ بِسَبَبِ سُقُوطِ مُدُنِهِمْ وَاحِدَةً تِلْوَ الأُخْرَى فِي أَيْدِي الأَسْبَانِ والنَّصَارَى، ولِمَا يَتَعَرَّضُونَ لَهُ مِنْ قِبَلِ الكُفَّارِ مِنَ الإِبَادَةِ الجَمَاعِيَّةِ واسْتِئْصَالِ الشَّأْفَةِ، يَقُولُ المَقَّرِي [١]:

«وَلَمَّا اسْتَوْلَتِ الإِفْرِنْجُ عَلَى مُعْظَمِ بِلَادِ الأَنْدَلُسِ، انْتَقَلَ أَهْلُهَا إِلَيْهَا – يَعْنِي غِرْنَاطَةَ – فَصَارَتِ المِصْرَ المَقْصُودَ»[٢]، إِلَّا أَنَّ غِرْنَاطَةَ مِنْ حَيْثُ الطَّبِيعَةُ كَانَتْ ذَاتَ سُهلٍ خَصْبَةٍ ومُرُوجٍ [٣] وَاسِعَةٍ وطَبِيعَةٍ خَلَّابَةٍ، يَقُولُ المَقَّرِي وَاصِفًا إِيَّاهَا: «فَهِيَ دِمَشْقُ بِلَادُ الأَنْدَلُسِ، ومَسْرَحُ الأَبْصَارِ، ومَطْمَحُ الأَنْظَارِ، ولَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا خَصَّهَا اللهُ بِهِ مِنَ المَرْجِ الطَّوِيلِ العَرِيضِ، ونَهْرِ شنيل لَكَفَاهَا، وقَدْ قِيلَ فِيهَا:

غِرْنَاطَـــةُ مَـــا لَهَـــا نَظِـــيرُ ... مَا مِصْرُ؟ مَا الشَّامُ؟ مَا العِرَاقُ؟

مَـــا هِـــيَ إِلَّا العَـــرُوسُ تجـــلي ... وتِلْـكَ مِـنْ جُمْلَـةِ الصَّـدَاقِ [٤]».

أَثَرُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ فِي الحَالَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ فِي عَصْرِهِ:

---

(١) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد أَحْمَد بْن يَحْيَى، المَالِكِيُّ، الأَشْعَرِيُّ، التِّلْمِسَانِيُّ، نَزِيلُ فَاسٍ، ثُمَّ القَاهِرَةَ، المَشْهُورُ بِالمَقَّرِي (أَبُو العَبَّاسِ شِهَابُ الدِّينِ) مُؤَرِّخٌ، أَدِيبٌ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٠٤١هـ، مُعْجَم المُؤَلِّفِينَ: ٢/ ٧٨.

(٢) الشَّاطِبِيّ وَمَقَاصِد الشَّرِيعَةِ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٣٠.

(٣) المُرُوج: جَمْعُ مَرْجٍ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ: أَرْضٌ وَاسِعَةٌ ذَاتُ نَبَاتٍ ومَرْعى لِلدَّوَابِّ، انْظُر: المُعْجَم الوَسِيط، إِعْدَاد مَجْمَعِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، القَاهِرَة، ط٢، ١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م، مَادَّة: «مَرَجَ»، ٢/ ٨٩٨.

(٤) انْظُر: الشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَةِ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٨.

لَمْ يَكُنِ الشَّاطِبِيُّ لِيَسْكُتَ عَلَى فَسَادِ الحَيَاةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ فِي بَلَدِهِ غِرْنَاطَةَ، بَلْ كَانَ يُحَاوِلُ جَاهِدًا إِصْلَاحَهَا، وكَانَ فِيمَا يَبْدُو يُرْجِعُ هَذَا الفَسَادَ الاجْتِمَاعِيَّ إِلَى الخُرُوجِ عَنِ السُّنَّةِ الَّتِي هِيَ المَنْهَجُ العَمَلِيُّ لِلْحَيَاةِ الإِسْلَامِيَّةِ، والعَمَلِ بِالبِدَعِ، ومُجَارَاةِ العَادَاتِ؛ «لِأَنَّهُ لَمَّا كَثُرَتِ البِدَعُ وعَمَّ ضَرَرُهَا واسْتَطَارَ شَرَرُهَا، ودَامَ الإِكْبَابُ عَلَى العَمَلِ بِهَا، والسُّكُوتُ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ عَنِ الإِنْكَارِ لَهَا، وخَلَفَتْ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ جَهِلُوا أَوْ غَفلُوا عَنِ القِيَامِ بِفَرْضِ القِيَامِ فِيهَا، صَارَتْ كَأَنَّهَا سُنَنٌ مُقَرَّرَاتٌ وَشَرَائِعُ مِنْ صَاحَبِ الشَّرْعِ مُحَرَّرَاتٌ، فَاخْتَلَطَ المَشْرُوعُ بِغَيْرِهِ، فَعَادَ الرَّاجِعُ إِلَى مَحْضِ السُّنَّةِ كَالخَارِجِ عَنْهَا»[(١)].

إِذًا فَالعُدُولُ عَنْ سِيرَةِ المُسْلِمِينَ الأَوَّلِينَ فِي اتِّبَاعِ تَعَالِيمِ الإِسْلَامِ عَقِيدَةً وشَرِيعَةً وسُلُوكًا هُوَ السَّبَبُ فِي كُلِّ مَا يُعَانِيهِ أَهْلُ الأَنْدَلُسِ مِنْ قَهْرٍ ومَذَلَّةٍ على أَيْدِي حُكَّامِهِمْ، أَوْ عَلَى يَدِ الغُزَاةِ الأَسْبَانِ، الَّذِينَ افْتَكُّوا مِنْهُمْ مُعْظَمَ بِلَادِهِمْ، وشَرَّدُوهُمْ مِنْ أَوْطَانِهِمْ، ذَلِكَ أَنَّ «كُلَّ مَنِ ابْتَدَعَ فِي دِينِ الله فَهُو ذَلِيلٌ حَقِيرٌ»[(٢)].

وَقَدْ عَمِلَ الشَّاطِبِيُّ لِتَخْلِيصِ الحَيَاةِ مِنْ شَوَائِبِ البِدَعِ والمُحْدَثَاتِ والسَّيْرِ بِهَا عَلَى السُّنَنِ المُقَرَّرَاتِ، مِنْ خِلَالِ المَنَابِرِ الَّتِي تَوَلَّاهَا كَالخَطَابَةِ والإِمَامَةِ، فَبَدَأَ فِي تَوْجِيهِ حَيَاةِ الجَمَاهِيرِ والسَّيْرِ بِهَا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ العِلْمُ والحَقُّ، وأَبْطَلَ مُنْكَرَاتِ المُحْدَثَاتِ،

---

(١) الاعْتِصَام، مَصْدَر سَابِق، ١/ ٢٤.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ، ١/ ٩٣.

وتَعَرَّضَ بِسَبَبِ ذَلِكَ لِلْمِحْنَةِ الَّتِي عَبَّرَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ: «فَقَامَتْ عَلَيَّ القِيَامَةُ، وتَوَاتَرَتْ عَلَيَّ المَلَامَةُ، وفَوَّقَ إِلَيَّ العتابُ سِهَامَهُ، ونُسِبْتُ إِلَى البِدْعَةِ والضَّلَالَةِ، وأُنْزِلْتُ مَنْزِلَةَ أَهْلِ الغَبَاوَةِ والجَهَالَةِ . . .»[(١)]. كَمَا عَبَّرَ عَنْ هَذِهِ المِحْنَةِ بِشِعْرِهِ:

بُلِيتُ يَا قَوْمِ والبَلْوَى مُنَوَّعَةٌ بِمَنْ أُدَارِيهِ حَتَّى كَادَ يُرْدِينِي

دَفْعِ المَضَرَّةِ لَا جَلْبٌ لِمَصْلَحَةٍ فَحَسْبِيَ الله فِي عَقْلِي وفِي دِينِي [(٢)].

وَكَانَ وَاضِحًا أَنَّ الشَّاطِبِيَّ كَانَ يُحَمِّلُ العِبْءَ الأَكْبَرَ مِنْ مَسْئُولِيَّةِ تَرَدِّي الأَوْضَاعِ الاجْتِمَاعِيَّةِ وضَعْفِ التَّدَيُّنِ وانْتِشَارِ البِدَعِ - عُلَمَاءَ وفُقَهَاءَ غِرْنَاطَةَ، لِأَنَّهُمْ قَصَّرُوا فِي أَدَاءِ وَاجِبِهِمْ فِي الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، واتِّبَاعِ السُّنَنِ وإِزَالَةِ البِدَعِ» والسُّكُوت مِنَ المُتَأَخِّرِينَ عَنِ الإِنْكَارِ لَهَا . . » إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ المُتَقَدِّمِ، ولَمْ يَكْتَفُوا بِهَذَا، بَلْ وَقَفُوا ضِدَّ مَنْ تَصَدَّى لِأَدَاءِ الوَاجِبِ وألَبُّوا عَلَيْهِ الجَمَاهِيرَ، وتَفَنَّنُوا فِي إِصْدَارِ الأَحْكَامِ عَلَيْهِ، وتَلْفِيقِ التُّهَمِ لَهُ، كَمَا حَدَثَ لِلشَّاطِبِيِّ نَفْسِهِ، فَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ الاتِّهَامَاتِ والتَّلْفِيقَاتِ الَّتِي رُمِيَ بِهَا زُورًا وبُهْتَانًا [(٣)]:-

١- القَوْلُ بِأَنَّ الدُّعَاءَ لَا يَنْفَعُ، ولَا فَائِدَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمِ الدُّعَاءَ الجَمَاعِيَّ فِي إِمَامَتِهِ لِلنَّاسِ».

---

(١) الاعْتِصَام، مَصْدَر سَابِق، ١/ ٢٠.

(٢) نَيْل الابتِهَاج بتِطَرْيِز الدِّيبَاج، مَصْدَر سَابِق، ص: ٤٩.

(٣) الاعْتِصَام، مَصْدَر سَابِق: ١/ ٢٠-٢١.

٢- التَّشْيِيعُ والرَّفْضُ وبُغضُ الصَّحَابَةِ؛ ذَلَكَ أَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ ذِكْرَ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فِي الخُطْبَةِ عَلَى الخُصُوصِ، وَقَدْ تَأَثَّرَ فِي ذَلِكَ بِالإِمَامِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، حَيْثُ اسْتَشْهَدَ بِقَوْلِهِ: «الدُّعَاءُ لِلْخُلَفَاءِ فِي الخُطْبَةِ بِدْعَةٌ غَيْرُ مَحْبُوبَةٍ».

٣- القَوْلُ بِجَوَازِ الخُرُوجِ عَلَى الأَئِمَّةِ؛ فَقَطْ لِأَنَّهُ لَا يَذْكُرُهُمْ فِي الخُطْبَةِ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ، وقَدْ سَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ الإِمَامُ العِزُّ كَمَا تَقَدَّمَ [1].

٤- التَّشَدُّدُ والتَّنَطُّعُ فِي الدِّينِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَلْتَزِمُ فِي العَمَلِ والفَتْوَى بِمَشْهُورِ المَذْهَبِ، دُونَ الأَقْوَالِ الضَّعِيفَةِ والشَّاذَّةِ كَمَا يَفْعَلُهُ مُعَاصِرُوهُ.

٥- مُعَادَاةُ أَوْلِيَاءِ الله الصَّالِحِينَ، فِي حِينِ لَمْ يزد الإِنْكَار عَلَى بَعْضِ الفُقَرَاءِ المُبْتَدِعِينَ المُخَالِفِينَ لِلسُّنَّةِ . . . الَّذِينَ نَسَبُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَى الصُّوفِيَّةِ ولَمْ يَتَشَبَّهُوا بِهِمْ».

٦- «مُخَالَفَةُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ الجَمَاعَةَ الَّتِي أُمِرَ بِاتِّبَاعِهَا - وهِيَ النَّاجِيَةُ - مَا عَلَيْهِ العُمُومُ، ولَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الجَمَاعَةَ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَصْحَابُهُ والتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ».

وكُلُّ هَذَا وذَاكَ لَمْ يُثْنِهِ عَنْ مَنْهَجِهِ - ولَمْ يُزَعْزِعْهُ عَنْ سُلُوكِ الجَادَّةِ، والاسْتِمْرَارِ فِي طَرِيقَتِهِ الإِصْلَاحِيَّةِ، وكَانَ شِعَارُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الهَلَاكَ فِي اتِّبَاعِ السُّنَّةِ هُوَ النَّجَاةُ، وأَنَّ النَّاسَ لَنْ يُغْنُوا عَنِّي مِنَ الله شَيْئًا. وقَدْ ضَمَّنَ مَعَالِمَ دَعْوَتِهِ الإِصْلَاحِيَّةِ هَذِهِ فِي كِتَابِهِ: «الاعْتِصَامُ».

---

(١) انْظُر: ص: ٢٧ من هذا البحث.

الفَرْعُ الثالثُ: الحَالَةُ العِلْمِيَّةُ

لَئِنْ كَانَتْ غِرْنَاطَةُ قَدْ جَمَعَتْ فُلُولَ الفَارِّينَ الَّذِينَ سَقَطَتْ مُدُنُهُمْ وأَقَالِيمُهُمْ بِيَدِ النَّصَارَى فَإِنَّ هُنَاكَ جَوَانِبَ إِيجَابِيَّةً حَصَلَتْ مِنْ هِجْرَتِهِمْ إِلَيْهَا، ذَلِكَ أَنَّهَا اسْتَقْطَبَتْ نَشَاطَهُمُ الفِكْرِيَّ والفَنِّيَّ؛ إِذْ كَانَتْ آخِرَ مَا تَبَقَّى مِنْ مَعَاقِلِ الإِسْلَامِ بالأَنْدَلُسِ كُلِّهَا.

وَقَدْ بَلَغَتْ غِرْنَاطَةُ أَوْجَ ازْدِهَارِهَا العِلْمِيِّ فِي عَهْدِ مُحَمَّد الخَامِسِ المُلَقَّب بِـ«الغَنِيِّ بالله» الَّذِي حَكَمَ غِرْنَاطَةَ مِنْ ٧٥٥-٧٩٣هـ مَا عَدَا فَتْرَةَ الاضْطِرَابِ الَّتِي انْقَطَعَ فِيهَا حُكْمُهُ، والَّتِي اسْتَمَرَّتْ ثَلَاثَ سَنَواتٍ، وعَاشَ الشَّاطِبِيُّ مُعْظَمَ أَيَّامِهِ فِي ظِلِّ حُكْمِهِ.

وكَانَ المَذْهَبُ المَالِكِيُّ قَدْ سَادَ فِي أَهْلِ غِرْنَاطَةَ سِيَادَةً مُطْلَقَةً، حَتَّى قِيلَ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ إِلَّا كِتَابَ الله ومُوَطَّأَ مَالِكٍ [١].

إِنَّ هَذِهِ البِيئَةَ الَّتِي تَبْدُو حَافِلَةً بِالْمُتَنَاقِضَاتِ كَانَتْ مَعَ ذَلِكَ بِيئَةَ عِلْمٍ وَجِدٍّ فِي البَحْثِ وَرَاءَ المَعْرِفَةِ، فَعُلُومُ الشَّرْقِ كُلُّهَا كَانَتْ رَائِجَةً بِغِرْنَاطَةَ، وكَانَ عَلَى رَأْسِ كُلِّ عِلْمٍ مِنَ العُلُومِ أَعْلَامٌ كِبَارٌ، مِنْ أَمْثَالِ الفَخَارِ البِيرِيِّ [٢] فِي عُلُومِ اللُّغَةِ، وابْنِ

(١) الشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَة، مَرْجِع سَابِق، ص: ٤٣.

(٢) ستأتي ترجمته في ص: ٤١.

الصَّائِغِ [١] وأَبِي حَيَّانَ [٢] فِي عِلْمِ النَّحْوِ خَاصَّةً، والشَّاطِبِيُّ فِي عِلْمِ الأُصُولِ ومَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، وابْنِ جُزَيٍّ [٣] وابْنِ عَاصِمٍ [٤] فِي الفِقْهِ، وابْنِ الخَطِيبِ [٥] وابْنِ زمرك [٦] فِي الأَدَبِ والسِّيَاسَةِ، وابْنِ هُذَيْلٍ [٧] الحَكِيمِ فِي السِّيَاسَةِ، وغَيْرُ هؤُلَاءِ كَثِيرٌ»[٨].

---

(١) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِي الحَسَنِ الزّمرّدِيُّ الحَنَفِيُّ، المَعْرُوفُ بِابْنِ الصَّائِغِ (شَمْسُ الدِّينِ أَبُو عَبْد الله) أَدِيبٌ، نَاثِرٌ، لُغَوِيٌّ، نَحْوِيٌّ، فَقِيهٌ، مُحَدِّثٌ، مِنْ تَصَانِيفِهِ الكَثِيرَةِ: (شَرْحُ الأَلْفِيَّةِ لابْنِ مَالِكٍ فِي النَّحْوِ)، مُعْجَم المُؤَلِّفِينَ، ١٠/ ١٤٤.

(٢) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ علي، بْنِ يُوسُفَ بْنِ حَيَّانَ، الغِرْنَاطِيُّ، الجَيَّانِيُّ، الأَنْدَلُسِيُّ (أَثِيرُ الدِّينِ أَبُو حَيَّانَ)، أَدِيبٌ، نَحْوِيٌّ، لُغَوِيٌّ، مُفَسِّرٌ، مُحَدِّثٌ، مُقْرِي، مُؤَرِّخٌ، مِنْ تَصَانِيفِهِ: (البَحْر المُحِيطُ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ) و(عَقْدَ اللآلِي فِي القِرَاءَاتِ السَّبْعِ العَوَالِي)، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٥٤هـ.

(٣) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ يَحْيَى، ويُعْرَفُ بِابْنِ جُزَيٍّ، فَقِيهٌ، مُقْرِي، خَطِيبٌ، مُشَارِكٌ فِي عُلُومٍ، لَهُ جُمْلَةُ تَآلِيف فِي عُلُومٍ مُخْتَلِفَةٍ، مِنْ عُلَمَاءِ القَرْنِ الثَّامِنِ الهِجْرِيِّ. انْظُر: مُعْجَم المُؤَلِّفِينَ، مَرْجِع سَابق: ٨/ ٢٨٥.

(٤) سَتَأْتِي تَرْجَمَتُهُ فِي تَلَامِيذِ الشَّاطِبِيِّ، ص: ٤٤.

(٥) سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فِي ص: ٣١ من هذا البحث.

(٦) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصريحيُّ، المَعْرُوفُ بِابْنِ زمرك (أَبُو عَبْدِ الله) شَاعِرٌ، كَاتِبٌ، وَزِيرٌ، فِي غِرْنَاطَةَ، قُتِلَ فِي سَنَةِ ٧٩٣هـ، مُعْجَم المُؤَلِّفِينَ، مَرْجِع سَابِق: ١٢/ ١٣٥.

(٧) هُوَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، المَشْهُورُ بِابْنِ هُذَيْلٍ الأَنْدَلُسِيُّ مِنْ أَهْلِ القَرْنِ الثَّامِنِ الهِجْرِيِّ، أَدِيبٌ، مِنْ آثَارِهِ: (حِلْيَةُ الفِرْسَانِ وشِعَارُ الشُّجعَانَ) انْظُر: مُعْجَم المُؤَلِّفِينَ، مَرْجِع سَابِق: ٧/ ١٢١.

(٨) الشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَةِ، ص: ٤٧، نَقْلًا عَنْ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، مُحَمَّد الطَّاهِر ابْن عَاشُورٍ، ص: ٧٩.

وَيَظْهَرُ مِنْ كِتَابَاتِ الشَّاطِبِيِّ أَنَّ كُتُبَ الفَلَاسِفَةِ كَانَتْ مُتَدَاوَلَةً بَيْنَ عُلَمَاءِ غِرْنَاطَةَ، وأَنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ فِي ذَلِكَ حَرَجًا.

وَهَكَذا كَانَ العُلَمَاءُ يُلْقُونَ دُرُوسَهُمْ بِالمَسَاجِدِ: الجَامِعِ الأَعْظَمِ، والمَسَاجِدِ القَرِيبَةِ مِنْ بُيُوتِهِمْ، إِضَافَةً إِلَى المَدْرَسَةِ النَّصْرِيَّةِ، نِسْبَةً إِلَى «بَنِي نَصْرٍ» الأُسْرَةِ الحَاكِمَةِ، وهِيَ أَوَّلُ مَدْرَسَةٍ بُنِيَتْ بِالأَنْدَلُسِ كُلِّهَا، وكَانَ تَأْسِيسُهَا أَيَّامَ الشَّاطِبِيِّ، عَلَى يَدِ أَبِي الحَجَّاجِ يُوسُفَ الأَوَّلِ الَّذِي حَكَمَ مِنْ سَنَةِ ٧٣٣-٧٥٥هـ، وأَوْقَفَ عَلَيْهِ العُلَمَاءُ نُسَخًا مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِمْ، وقَدْ بَقِيَتْ هَذِهِ المَدْرَسَةُ مَنَارًا لِلْعُلُومِ عَلى مُخْتَلَفِ أَنْوَاعِهَا إِلَى آخِرِ عُهُودِ المُسْلِمِينَ بِالأَنْدَلُسِ [1].

أَثَرُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ فِي الحَالَةِ العِلْمِيَّةِ:

أَمَّا أَثَرُهُ فِي الحَالَةِ العِلْمِيَّةِ فِي عَصْرِهِ، فَهُوَ أَوْضَحُ مِنْ أَثَرِهِ فِي الحَالَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ: السِّيَاسِيَّةِ والاجْتِمَاعِيَّةِ، ويَتَمَثَّلُ ذَلِكَ بِوُضُوحٍ فِي:

١- أَئِمَّةِ العِلْمِ الَّذِينَ تَخَرَّجُوا عَلَى يَدَيْهِ، الَّذِينَ سَيَأْتِي الحَدِيثُ عَنْ بَعْضِهِمْ.

٢- المُؤَلَّفَاتِ العِلْمِيَّةِ النَّفِيسَةِ الَّتِي خَلَّفَهَا، وهِيَ إِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً إِلَّا أَنَّهَا تُغْنِي عَنْ كَثِيرٍ فَلَا يُقَالُ لَهَا قَلِيلَةٌ.

٣- المُحَاوَرَاتُ والمُنَاقَشَاتُ العِلْمِيَّةُ مَعَ كِبَارِ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ مِنْ شُيُوخِهِ وغَيْرِهِمْ فِي

(١) المَرْجِع السَّابِق، ص: ٤٨، والإِفَادَات والإِنْشَادَات لِلشَّاطِبِي، تَحْقِيق د. مُحَمَّد أَبُو الأَجْفَان، مُؤَسَّسَة الرِّسَالَة، بَيْرُوت - لُبْنَان، ط٣، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م، مُقَدِّمَة المُحَقِّقِ، ص: ١٥.

مُشْكِلَاتِ المَسَائِلِ، فَأَثْبَتَتْ إِمَامَتَهُ وبُعْدَ شَأْوَهُ فِي العِلْمِ، قَال التُّنْبُكْتِي [١]: «وتَكَلَّمَ مَعَ كَثِيرٍ مِنَ الأَئِمَّةِ فِي مُشْكِلَاتِ المَسَائِلِ مِنْ شُيُوخِهِ، وغَيْرِهِم كَالقَبَّابِ [٢] وقَاضِي الجَمَاعَةِ الفشْتَالِيِّ [٣]، والإِمَامِ ابْنِ عَرَفَةَ [٤]، والوَلِيِّ الكَبِيرِ أَبِي عَبْدِ الله بْنِ عَبَّادٍ [٥]، وجَرَى لَهُ مَعَهُمْ أَبْحَاثٌ ومُرَاجَعَاتٌ أَجْلَتْ عَنْ ظُهُورِهِ فِيهَا وقُوَّةِ عَارِضَتِهِ وإِمَامَتِهِ»[٦].

---

(١) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الصّنْهَاجِيُّ المَاسِيُّ، السُّودَانِيُّ، التنبكتيُّ، التَّكْرُورِيُّ، المَالِكِيُّ، يُعْرَفُ بِبَابَا، فَقِيهٌ، عَالِمٌ، مُشَارِكٌ فِي بَعْضِ العُلُومِ، مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ (كِفَايَةُ المُحْتَاجِ لِمَعْرِفَةِ مَا لَيْسَ فِي الدِّيبَاجِ)، تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٠٣٢هـ.

(٢) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُذَامِيُّ، الفَاسِيُّ، أَبُو العَبَّاسِ الشَّهِيرُ بالقبابِ، فَقِيهٌ مَالِكِيٌّ، تَوَلَّى القَضَاءَ بِفَاسٍ، مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (شَرْحُ قَوَاعِدِ عِيَاضٍ) تُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٧٨هـ، الأَعْلام، مَرْجِع سَابِق، ١/ ١٩٧.

(٣) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ الفشتاليُّ، الفَاسِيُّ، المَالِكِيُّ، فَقِيهٌ، أَدِيبٌ، نَاظِمٌ، مُشَارِكٌ فِي بَعْضِ عُلُومٍ، وَلَّاهُ سُلْطَانُ المَغْرِبِ قَضَاءَ فَاسٍ، وكَانَ يُوَجِّهُهُ فِي السِّفَارَةِ عَنْهُ إِلَى الأَنْدَلُسِ، مِنْ آثَارِهِ مُصَنَّفٌ فِي الوَثَائِقِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٩٧٩هـ، مُعْجَم المُؤَلِّفِينَ، مَرْجِع سَابِق: ٨/ ٢٨٦.

(٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ التُّونُسِيُّ المَالِكِيُّ، مُقْرِئٌ، فَقِيهٌ، أُصُولِيٌّ، بَيَانِيٌّ، مَنْطِقِيٌّ، مُتَكَلِّمٌ، فَرَضِيٌّ، حَاسِبٌ، خَطِيبٌ، مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ (المَبْسُوطُ فِي الفِقْهِ المَالِكِيِّ) تُوُفِّيَ سَنَةَ ٨٠٣هـ، مُعْجَمَ المُؤَلِّفِينَ، مَرْجِع سَابِق: ١١/ ٢٨٥.

(٥) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكٍ النفزيُّ، الحُمَيْرِيُّ، الرّنْدِيُّ، أَبُو عَبْدِ الله المَعْرُوفُ بِابْنِ عَبَّادٍ، متُصَوِّفٌ، بَاحِثٌ، مِنْ أَهْلِ الأَنْدَلُسِ، مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (الرَّسَائِلُ الكُبْرَى) تُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٩٢هـ، الأَعْلَام، مَرْجِع سَابِق: ٦/ ٢٩٩.

(٦) نَيْل الابْتِهَاجِ، مَصْدَر سَابِق، ص: ٤٩.

وَالْمُلَاحَظُ أَنَّ هَذِهِ الْمُنَاقَشَاتِ لَمْ تَقْتَصِرْ عَلَى عُلَمَاءِ مُجْتَمَعِ الشَّاطِبِيِّ الغِرْنَاطِيِّ فَحَسْب؛ بَلْ شَمِلَت بَعْضَ شُيُوخِ المَغْرِبِ وتُونُسَ عَنْ طَرِيقِ الْمُرَاسَلَةِ، فَالعَلَّامَةُ أَبُو عَبْدِ الله بْنُ عَرَفَةَ هُوَ مُفْتِي تُونُسَ، والشَّيْخُ الحَافِظُ، أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ القَبَّابُ مِنْ أَئِمَّةِ فَاسٍ [1].



(١) وقَدْ جَمَعَ الأُسْتَاذُ: الرّيسونِيُّ الْمُرَاسَلَاتِ الَّتِي تَمَّتْ بَيْنَ الشَّاطِبِيِّ وبَيْنَ ابْنِ عَرَفَةَ، والقَبَّابِ وابْنِ عَبَّادٍ، فَلِمَنْ أَرَادَ الاطِّلَاعَ عَلَيْهَا الرُّجُوعُ إِلَى نَظَرِيَّةِ المَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٢٤-١٤١.

المَطْلَبُ الثَّانِي

حَيَاةُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ الشَّخْصِيَّةُ والعِلْمِيَّةُ

الفَرْعُ الأَوَّلُ: حَيَاتُهُ الشَّخْصِيَّةُ:

اسْمُهُ ونَسَبُهُ:

هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ اللَّخْمِيُّ الغِرْنَاطِيُّ الشَّهِيرُ بِالشَّاطِبِيِّ[(١)].

مَوْلِدُهُ ونَشْأَتُهُ:

لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْ مُتَرْجِمِيهِ تَارِيخَ وِلَادَتِهِ ولَا مَكَانَهَا، وقَدْ حَاوَلَ كُلٌّ مِنَ الأُسْتَاذَيْنِ: مُحَمَّد أَبي الأَجْفَانِ، وحَمَّادٌ العبيديُّ تَحْدِيدَ تَارِيخَ وِلَادَتِهِ بالاسْتِنْتَاجِ، حَيْثُ رَجَّحَ الأَوَّلُ أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ سَنَةِ ٧٢٠هـ، بَيْنَمَا رَجَّحَ الثَّانِي أَنَّ مَوْلِدَهُ كَانَ قَرِيبًا مِنْ سَنَةِ ٧٣٠هـ[(٢)].

أَمَّا مَكَانُ وِلَادَتِهِ: فَإِنَّنَا نَجِدُهُ يُنْسَبُ إِلَى كُلٍّ مِنْ شَاطِبَةَ [(٣)] وغِرْنَاطَةَ، فَأَمَّا

---

(١) انْظُر تَرْجَمَةَ الشَّاطِبِيِّ في: نَيْلِ الابْتِهَاجِ، مَصْدَر سَابِق: ١/ ٤٨، وشَجَرَةِ النُّورِ الزَّكِيَّة فِي طَبَقَاتِ المَالِكِيَّةِ، مَصْدَر سَابِق، ص: ٢٣١، والأَعْلَامِ لِلزِّرِكْلِيِّ، مَرْجِع سَابِق، ١/ ٧٥، ومُعْجَمِ المُؤَلِّفِينَ، مَرْجِع سَابِق، ١/ ١١٨، وإِيضَاحِ المَكْنُونِ لِلْبَغْدَادِيِّ: ٢/ ١٢٧.

(٢) انْظُر: الشَّاطِبِيّ ومَقَاصِد الشَّرِيعَةِ، حَماد العبيديّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٢، والإِفَادَات والإِنْشَادَات، مُقَدِّمَة المُحَقِّقِ، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٧.

(٣) شَاطِبَةُ: تَقَعُ بِشَرْقِ الأَنْدَلُسِ عَلَى شَاطِئِ البَحْرِ الأَبْيَضِ المُتَوَسِّطِ، بِمُقَاطَعَةِ «بَلَنْسِيَة» وكَانَتْ فِي

شَاطِبَةُ فكانَتْ مَوْطِنَ آبَائِهِ وأَجْدَادِهِ، حَيْثُ لَجَأَتْ أُسْرَتُهُ إِلَى غِرْنَاطَةَ، عِنْدَمَا سَقَطَتْ شَاطِبَةُ بِيَدِ الأَسْبَانِ [١] سَنَةَ ٦٤٤هـ [٢]، فَيُسْتَبْعَدُ إِذَنْ أَنْ يَكُونَ وُلِدَ بِهَا، والأَظْهَرُ أَنَّهُ وُلِدَ بِغِرْنَاطَةَ، الَّتِي نَشَأَ فِيهَا، وقَضَى فِيهَا حَيَاتَهُ كُلَّهَا بِإِجْمَاعِ الْمُتَرْجِمِينَ لَهُ، حَيْثُ لَا تُذْكَرُ لَهُ أَسْفَارٌ وَلَا رَحَلَاتٌ، ولَا يَذْكُرُ هُوَ شَيْئًا مِنْ هَذَا القَبِيلِ، حَتَّى الرِّحْلَة الْمُعْتَادَة لِلْعُلَمَاءِ ولِغَيْرِهِمْ - وهِيَ رِحْلَةُ الحَجِّ - لَا يُوجَدُ لَهَا ذِكْرٌ «ولَا نَجِدُ تَعْلِيلًا لِهَذَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الأَسْبَاب العَادِيَّة مِنْ فَقْرٍ أَوْ مَرَضٍ هِيَ الَّتِي حالت بينه وبين ذلك، ومهما يكن من أمر فإن أسرته تبدو متواضعة، لم ينبغ منها أحد غيره» [٣].

وَفَاتُهُ:

تُوُفِّيَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ سَنَةَ تِسْعِينَ وسَبْعِمِائَةٍ لِلْهِجْرَةِ، فِي يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ ٨ شَعْبَانَ ٧٩٠هـ [٤] الْمُوَافِق: ١٣٨٨م، وقَدْ ذَكَرَ تَارِيخَ وَفَاتِهِ تِلْكَ أَحَدُ تَلَامِيذِهِ، الَّذِي نَظَمَ كِتَابَهُ

=

العَهْدِ الإِسْلَامِيِّ إِمَارَةً عَامِرَةً، وإِلَيْهَا يُنْسَبُ عَدَدٌ مِنَ العُلَمَاءِ «الشَّاطِبِيُّ» أَشْهَرُهُمْ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ، انْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِدِ، الرّيسُونِي مَرْجِع سَابِق، ص: ١٠٨. والمَوْسُوعَة العَرَبِيَّة الْمُيَسَّرَة، دَار الشَّعْبِ، القَاهِرَة، ١٩٦٥م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ. ص: ١٠٦٨.

(١) الشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَةِ، العبيدي، مَرْجِع سَابِق، ص: ١١، والمَوْسُوعَة العَرَبِيَّة الْمُيَسَّرَة، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٠٦٨.

(٢) التَّارِيخ الإِسْلَامِي، مَحْمُود شَاكِر، مَرْجِع سَابِق، ٧/ ٣٢٢.

(٣) الشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَة، العبيدي، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٣.

(٤) انْظُر نَيْل الابْتِهَاج، مَصْدَر سَابِق، ص: ٥٠، شَجَرَة النُّور الزَّكِيَّة، مَصْدَر سَابِق، ص: ٢٣١، الأَعْلَام للزِّرِكْلِي، مَرْجِع سَابِق، ١/ ٧٥.

«المُوَافَقَاتِ» حَيْثُ قَالَ:

حَتَّــى غَــدَتْ حَيَاتُــهُ مُنْقَضِــيَةْ فِي عَــامِ تِسْــعِينَ وسَــبْعِمِائَةْ[1]

وبِالتَّالِي فَلَا الْتِفَاتَ إِلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ [2] مِنْ تَوَارِيخَ أُخْرَى لِوَفَاتِهِ.

الفَرْعُ الثاني: حَيَاتُهُ العِلْمِيَّةُ

أولًا: شُيُوخُهُ

إِنَّ شُيُوخَ الشَّاطِبِيِّ كَثِيرُونَ، ولَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ مِنْ غِرْنَاطَةَ، بَلْ كَانَ بَعْضُهُمْ وَافِدِينَ عَلَيْهَا مِنَ المَغْرِبِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّاطِبِيَّ لَمْ يَتَتَلْمَذْ خَارِجَ غِرْنَاطَةَ [3].

---

(١) الشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَة، العبيدي، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٣، نقلًا عَنْ «أَشْهَر الكُتُبِ العَرَبِيَّةِ المُوْجُودَةِ بِخَزَائِنِ دَوْلَةِ إِسْبَانْيَا» ورقة: ٢١ ظهرًا.

(٢) مِنْ هَؤُلَاءِ الشَّيْخُ: عَلِي حَسَب الله: حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّهُ تُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٨٠هـ، انْظُر: أُصُول التَّشْرِيع الإِسْلَامِي لَهُ، ص: ٨، دَار المَعَارِف بِمِصْرَ، ط٥، هـ ١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م. وقَدْ نَسَبَ حَمَّادي العبيديُّ إِلَى الشَّيْخ مُحَمَّد الجَحَويِّ، صَاحِبِ كِتَابِ «الفِكْر السَّامِي فِي تَارِيخِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ» القَوْلَ بِأَنَّ وَفَاةَ الشَّاطِبِيِّ كَانَتْ: ٨٩٠هـ، وعِنْدَ الرُّجُوعِ إِلَى كِتَابِهِ وَجَدْتُهُ يُوَافِقُ التَّارِيخَ الصَّحِيحَ الَذِي ذَكَرْنَاهُ، فَلَعَلَّ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ الأُسْتَاذُ: حَمَّادِي كَانَ خَطَأً مَطْبَعِيًّا، انْظُر: الفِكْر السَّامِي فِي تَارِيخِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، المَكْتَبَة العِلْمِيَّة، المَدِينَة المُنَوَّرَة، ١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧م، ٤/ ٢٤٨.

(٣) انْظُر: الإِفَادَات والإِنْشَادَات، مَصْدَر سَابِق، ص: ٢٠، ونَظَرِيَّة المَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ، لِلْأُسْتَاذِ أَحْمَدَ الريسُونِيِّ، المَعْهَد العَالَمِي لِلْفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ، والدَّار العَالَمِيَّة لِلْكِتَابِ الإِسْلَامِيِّ، ط٤، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥، ص: ١٠٩، والشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَة، ص: ٦٣.

فَكَانَ مِنْ شُيُوخِهِ الغِرْنَاطِيِّينَ: ابْنُ الفَخَارِ البيريُّ، وأَبُو سَعِيدِ بْنُ لُبٍّ، وأَبُو جَعْفَر أَحْمَد الشقُورِيُّ، وأَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدٌ البَلَنْسِيُّ، وأَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ اللوشِيُّ.

وأَمَّا شُيُوخُهُ المَغَارِبَةُ فَهُمْ: أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ المَقَّرِي (الجَدُّ)، وأَبُو عَلِيٍّ مَنْصُورُ الزَّوَاوِيُّ، وشَمْسُ الدِّينِ بْنُ مَرْزُوقٍ التِّلْمِسَانِيُّ، وأَبُو القَاسِمُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّرِيفُ السّبْتِيُّ، وأَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدٌ التِّلْمِسَانِيُّ [١].

وَإِلَيْكَ تَرَاجِمُ مُخْتَصَرَةٌ لِأَبْرَزِ شُيُوخِ الشَّاطِبِيِّ:

١- **ابْنُ الفَخَارِ البيريُّ**: وهُوَ أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ الفَخَارِ البيريُّ، والإِمَامُ المَفْتُوحُ عَلَيْهِ فِي العَرَبِيَّةِ بِمَا لَا مَطْمَعَ فِيهِ لِسِوَاهُ بَحْثًا وحِفْظًا وتَوْجِيهًا [٢]، أُسْتَاذُ الشَّاطِبِيِّ فِي اللُّغَةِ والأَدَبِ، وشَيْخُهُ فِي القِرَاءَاتِ، يُذْكَرُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ القُرْآنَ بِالقِرَاءَاتِ السَّبْعِ فِي سَبْعِ خَتْمَاتٍ، لَازَمَهُ الشَّاطِبِيُّ إِلَى أَنْ مَاتَ [٣] سَنَةَ ٧٥٤ هـ أَوْ ٧٥٦هـ [٤].

---

(١) انْظُر: نَيْل الابْتِهَاجِ، مَصْدَر سَابِق، ص: ٤٨، ٤٩، والإِفَادَات والإِنْشَادَات مُقَدِّمَة المُحَقِّق، مَصْدَر سَابِق، ص: ٢٠ ومَا بَعْدَهَا.

(٢) نيل الابتهاج، مَصْدَر سَابِق، ص: ٤٨.

(٣) انْظُر: المَصْدَر نَفْسهُ، والإِفَادَات والإِنْشَادَات مُقَدِّمَة المُحَقِّق، مَصْدَر سَابِق، ص: ٢٠.

(٤) والرَّاجِحُ التَّارِيخُ الأَخِيرُ؛ لِأَنَّ الشَّاطِبِيَّ نَفْسَهُ ذَكَرَ أَنَّ شَيْخَهُ ابْنَ الفَخَارِ أَنْشَدَ عَلَيْهِ بَيْتًا فِي رَجَب سَنَةَ ٧٥٦هـ. انْظُر: الإِفَادَات والإِنْشَادَات، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٤٣، الإِنْشَادَات رقم: ٦٦.

٢- **أَبُو عَبْدِ الله المَقَّرِي**: وهُوَ أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ المَقَّرِي (الجَدُّ)[١]، أَحَدُ أَعْلَامِ المَذْهَبِ المَالِكِيِّ بِالمَغْرِبِ، وُلِدَ بِتِلْمِسَانَ وارْتَحَلَ إِلَى المَشْرِقِ، حَيْثُ الْتَقَى بِابْنِ قَيِّم الجَوْزِيَّةَ ت: ٧٥١هـ، ثُمَّ عَادَ إِلَى المَغْرِبِ، واسْتَقَرَّ بِفَاسٍ، مُتَوَلِّيًا خُطَّةَ القَضَاءِ بِهَا، وَفِي سَنَةَ ٧٥٧هـ وَفِدَ عَلَى غِرْنَاطَةَ سَفِيرًا لَدَى أَمِيرِهَا مِنْ قِبَلِ مَلِكِ المَغْرِبِ، فَأَخَذ يُلْقِي دُرُوسَهُ فِي الفِقْهِ والحَدِيثِ بِجَامِعِهَا الأَعْظَمِ، فَتَلَقَّى الشَّاطِبِيُّ عَنْهُ الفِقْهَ، والحَدِيثَ، وكِتَابَهُ «الحَقَائِقُ والرَّقَائِقُ فِي التَّصَوُّفِ».

وبِالرُّغْمِ مِنْ أَنَّهُ قَضَى فِي غِرْنَاطَةَ أَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ فِيهَا أَثَرًا بَالِغًا، كَمَا كَانَتِ العَلَاقَةُ بَيْنَهُ وبَيْنَ الشَّاطِبِيِّ قَدْ تَجَاوَزَتْ عَلَاقَةُ الَّصِديق بِصَدِيقِهِ، حَيْثُ يَذْكُرُ الشَّاطِبِيُّ أَنَّ المَقَّرِي خَصَّهُ دُونَ غَيْرِه بِسَنَدِ مُصَافَحَةٍ يَنْتَهِي إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ كِتَابُ «قَوَاعِد الفِقْهِ» الَّذِي يَشْتَمِلُ عَلَى ١٢٠٠ قَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الفِقْهِ المَالِكِيِّ، تُوُفِّيَ بِفَاسٍ سَنَةَ: ٧٥٩هـ[٢].

٣- **أَبُو القَاسِمِ السَّبْتِيُّ**: وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ الشَّرِيُ، الحسنِيُّ، السَّبْتِيُّ، «الإِمَامُ .. رَئِيسُ العُلُومِ اللِّسَانِيَّةِ»[٣] وَفِدَ عَلَى غِرْنَاطَةَ، وتَوَلَّى بِهَا القَضَاءَ، وتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ

---

(١) انْظُر: نَيْل الابْتِهَاج، مَصْدَر سَابِق، ص: ٤٩، و(الجَدُّ) تَمْيِيزٌ لَهُ مِنْ حَفِيدِهِ صَاحِبِ نَفْحِ الطِّيبِ المُتَوَفَّى سَنَةَ ١٠٤١هـ.

(٢) انْظُر: نَيْل الابْتِهَاج، مَصْدَر سَابِق، ص: ٤٢٠ ومَا بَعْدَهَا، والشَّاطِبِي ومَقَاصِده، ٦٧-٦٨، عَنْ بَرْنَامِج المجاري، ص: ١١٩-١٢١.

(٣) نَيْل الابْتِهَاج، مَصْدَر سَابِق، ص: ٤٨، والإِحَاطَة فِي أَخْبَارِ غِرْنَاطة، لِسَان الدِّين بْن الخَطِيب،

٧٦٠هـ [١]، وكَانَ شَيْخَ الشَّاطِبِيِّ فِي فِقْهِ الأَحْكَامِ، لَهُ دِيوَانُ شِعْرٍ سَمَّاهُ: «جَهْدُ الْمُقِلِّ» و«شَرْحُ مَقْصُورَةِ ابْنِ حَازِمٍ»[٢]، قال ابن قُنْفُذ [٣]: «لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُ أَحَدٌ مِثْلُهُ فِي الأَنْدَلُسِ»[٤].

٤- **أَبُو عَلِيٍّ الزَّوَاوِيُّ**: وَهُوَ مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَلِيٍّ الزَّوَاوِيُّ، وُلِدَ بِبِجَايَةَ سَنَةَ ٧٠١هـ، ونَشَأَ بِهَا، حَلَّ بِغِرْنَاطَةَ سَنَةَ ٧٥٣هـ، قَادِمًا إِلَيْهَا مِنْ تِلْمِسَانَ، وَلَذَّ لَهُ الْمَقَامُ، فَلَبِثَ بِغِرْنَاطَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَ شَيْخَ الشَّاطِبِيِّ فِي الأُصُولِ، ويَبْدُو أَنَّهُ تَأَثَّرَ بِهِ كَثِيرًا، خَاصَّةً فِي اهْتِمَامِهِ البَالِغِ بِالأُصُولِ والكُلِّيَّاتِ دُونَ الجُزْئِيَّاتِ، حَيْثُ كَان «يَرَى الزَّوَاوِيُّ أَنَّ العِلْمَ النَّافِعَ حَقًّا هُوَ مَا كَانَ كُلِّيَّاتٍ وأُصُولًا عَامَّةً تُحِيطُ بِالمَسَائِلِ الجُزْئِيَّةِ، وتَجْعَلُ العَقْلَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهَا»[٥]، وكَذَلِكَ تَأَثَّرَ بِهِ فِي اعْتِمَادِهِ عَلَى كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِينَ دُونَ الْمُتَأَخِّرِينَ، حَيْثُ كَانَ

=

تَحْقِيق مُحَمَّدِ عْبد الله عنان، مَكْتَبَة الخَانْجِي بالقَاهِرَةِ، ط٢، ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م، ٢/ ٣٠٣.

(١) انْظُر: بُغْيَة الوَعَاةِ، للسُّيُوطِي، تَحْقِيق: مُحَمَّد أَبُو الفَضْلِ إِبْراهِيم، دَار الفِكْر، ط٢، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، ١/ ٣٩، الأَعْلَام لِلزِّرِكْلِي، ٥/ ٣٢٧، نَفْح الطِّيبِ مِنْ غُصْنِ الأَنْدَلُسِ الرَّطِيب، لِلمَقَّرِي التِّلْمِسَانِي، تَحْقِيق: د. إِحْسَان عَبَّاس، دَار صَادِر، بَيْرُوت، ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ، ٥/ ١٩٨.

(٢) نَفْح الطِّيبِ، مَصْدَر سَابِق، ٥/ ١٨٩، ١٩٧.

(٣) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الخَطِيبِ، الشَّهِيرُ بابْنِ قُنْفُذٍ، بَاحِثٌ لَهُ عِلْمٌ بِالتَّرَاجِمِ، والحَدِيثِ، والفَلَكِ، والفَرَائِضِ، مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ (شَرْح الطَّالِبِ فِي أَسْنَى المَطَالِبِ) تُوُفِّي سَنَةَ ٨١٠هـ، الأَعْلَام، مَرْجِع سَابِق: ١/ ١١٧.

(٤) الأَعْلَام لِلزِّرِكْلِي، مَرْجِع سَابِق، ٥/ ٣٢٧.

(٥) الشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَة، مَرْجِع سَابِق، ص: ٧٩-٨٠.

يَكْشِفُ لِتَلَامِيذِهِ مَصَادِرَ مَا يُلْقَى عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّرُوسِ، ودَرَّسَ لَهُمْ مَصَادِرَ الكُتُبِ المُعْتَمَدَةِ فِي فُنُونِ المَعْرِفَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، تُوُفِّيَ بِتِلْمِسَانَ فِي حُدُودِ ٧٧١هـ [١].

٥- **ابْنُ مَرْزُوقٍ الجَدُّ**: هُوَ شَمْسُ الدِّينِ، أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرْزُوقٍ، وُلِدَ بِتِلْمِسَانَ سَنَةَ ٧١٠هـ، وكَانَ مِنَ العُلَمَاءِ الوَافِدِينَ عَلَى غِرْنَاطَةَ، وكَانَ كَثِيرَ التِّرْحَالِ، حَجَّ البَيْتَ، وأَقَامَ بالمَدِينَةِ حِينًا، ثُمَّ عَادَ إِلَى المَغْرِبِ، ثُمَّ إِلَى مِصْرَ وتُوُفِّيَ بِالقَاهِرَةِ، سَنَةَ ٧٨١هـ [٢]، ودُفِنَ بَيْنَ قَبْرَيِ ابْنِ القَاسِمِ وأَشْهَبَ صَاحِبَيْ مَالِكٍ.

وكَانَ ابْنُ مَرْزُوقٍ فَقِيهًا عَلَى طَرِيقَةِ المُحَدِّثِينَ، يَتَنَاوَلُ الفِقْهَ مِنْ خِلَالِ شَرْحِهِ للحَدِيثِ، وَعِنْدَهُ عَرَفَ الشَّاطِبِيُّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ الأَوَّلِ مِنَ الفُقَهَاءِ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَمِدُّونَ عِلْمَهُمْ مِنَ النُّصُوصِ مُبَاشَرَةً غَيْرَ مُعَوِّلِينَ عَلَى أَقْوَالِ مَنْ سَبَقَهُمْ [٣].

٦- **أَبُو سَعِيد بْنُ لُبٍّ**: وهُوَ فَرَحُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ لُبٍّ، الثَّعْلَبِيُّ، الغِرْنَاطِيُّ المَالِكِيُّ، نَحْوِيٌّ، أَدِيبٌ، لُغَوِيٌّ، مُفَسِّرٌ، فَقِيهٌ أُصُولِيٌّ، انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ الفَتْوَى فِي الأَنْدَلُسِ، وَلِيَ الخَطَابَةَ بِجَامِعِ غِرْنَاطَةَ [٤]. والتَّدْرِيسَ بِمَدْرَسَتِهَا

---

(١) انْظُر: نَيْل الابْتِهاج، مَصْدَر سَابِق، ص: ٦١١، ٦١٢، شَجَرَة النُّورِ الزَّكِيَّة، مَصْدَر سَابِق، ص: ٢٣٤.

(٢) بُغْيَة الوُعَاةِ للسُّيُوطِيِّ، مَصْدَر سَابِق: ١/ ٤٦-٤٧، ونَيْل الابْتِهَاج، مَصْدَر سَابِق، ص: ٤٥٠ ومَا بَعْدَهَا، الأَعْلَام لِلزِّرِكْلِي، مَرْجِع سَابِق ٥/ ٣٢٨، وشَجَرَة النُّورِ الزَّكِيَّة، مَصْدَر سَابِق، ص: ٢٣٦.

(٣) الشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَة، ص: ٧٦-٧٧، نقلًا عَنْ بَرْنَامَج المجاري، ص: ١١٨-١١٩.

(٤) انْظُر: نَيْل الابْتِهَاجِ، ص: ٣٥٧، الأَعْلَام لِلزِّرِكْلِي ٥/ ١٤٠، ومُعْجَم المُؤَلِّفِين، عُمَر رِضَا كَحَّالَة: ٥/ ٥٨.

الشَّهِيرَةِ «النَّصْرِيَّةِ»، كَانَ شَيْخًا للشَّاطِبِيِّ فِي فُرُوعِ الفِقْهِ، وحَصَلَتْ بَيْنَهُمَا جَفْوَةٌ حِينَ اسْتَقَلَّ الشَّاطِبِيُّ بِالفَتْوَى وأَخَذَ يُفْتِي النَّاسِ بِالْمُعْتَمَدِ فِي المَذْهَبِ، فَبَدَا لَهُ أَنَّ الشَّيْخَ يَتَسَاهَلُ فِي الفَتْوَى بِالأَقْوَالِ الضَّعِيفَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي جَرَى الْمُتَعَامِلُونَ فِيهَا عَلَى عُرْفٍ غَيْرِ مَقْبُولٍ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ [١]. وُلِدَ سَنَةَ ٧٠١هـ وتُوُفِّيَ سَنَةَ: ٧٨٢هـ [٢].

ثَانِيًا: تَلَامِيذُهُ

انْتَصَبَ الشَّاطِبِيُّ للتَّدْرِيسِ بِالجَامِعِ الأَعْظَمِ بِغِرْنَاطَةَ، وكَانَتْ دُرُوسُهُ تَتَنَاوَلُ خَمْسَةَ عُلُومٍ هِيَ: الفِقْهُ، والأُصُولُ، والحَدِيثُ، والقِرَاءَاتُ، والنَّحْوُ، وكَانَ مِمَّنْ تَتَلْمَذَ عَلَى يَدَيْهِ، وبلَغَ مَنْزِلَةَ الإِمَامَةِ فِي العِلْمِ، جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ:

١- الإِمَامُ أَبُو يَحْيَى بْنُ عَاصِمٍ العَلَّامَةُ، يُوصَفُ بِأَنَّهُ: «صَاحِبُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ، ووَارِثُ طَرِيقَتِهِ»[٣]، كَانَ مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ شَهِيرَةٍ بِغِرْنَاطَةَ، وكَانَ يَتَلَقَّى عَنِ الشَّاطِبِيِّ الفِقْهَ وعُلُومَ اللُّغَةَ، وتَوَلَّى الوِزَارَةَ لِمُلُوكِ بَنِي الأَحْمَرِ، وتُوُفِّيَ شَهِيدًا فِي جِهَادِ النَّصَارَى سَنَةَ ٨١٣هـ [٤].

---

(١) انْظُر: مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، ابْن عَاشُور، الشَّرِكَة التُّونُسِيَّة لِلتَّوْزِيع، تُونُس، ١٩٧٨م، ب. ط. ت، ص: ١٨٣.

(٢) انْظُر: الأَعْلَام ٥/ ١٤٠، مُعْجَم المؤَلِّفِين: ٥/ ٥٨.

(٣) نَظَرِيَّة المَقَاصِد عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِي، الرّيسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ١١١.

(٤) انْظُر: نَيْل الابْتِهَاج، مَصْدَر سَابِق، ص: ٥٠، والإِفَادَات والإِنْشَادَات المُقَدِّمَة، مَصْدَر سَابِق، ص: ٢٦.

٢- أَخُوهُ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ، تَوَلَّى القَضَاءَ بِغِرْنَاطَةَ، وبَاتَ لَقَبُ القَاضِي مُلَازِمًا لَهُ [١]، وبَرَعَ فِي فُنُونٍ عَدِيدَةٍ مِنَ العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ لَا سِيَّمَا الفِقْهُ والفَرَائِضُ والأُصُولُ، وأَلَّفَ فِي ذَلِكَ كُتُبًا، مِنْهَا:

مَنْظُومَتُهُ الشَّهِيرَةُ «تُحْفَةُ الحُكَّامِ فِي نُكَتِ العَقْدِ والأَحْكَامِ»[٢]، وَ(إِيضَاحُ الغَوامِضِ فِي عِلْمِ الفَرَائِضِ)، و(الكَنْزُ المُفَاوِضُ فِي عِلْمِ الفَرَائِضِ)، و(إِيضَاحُ المَعَانِي فِي القِرَاءَاتِ الثَّمَانِي)، و(مُرْتَقَى الأُصُولِ إِلَى الضَّرُورِيِّ مِنْ عِلْمِ الأُصُولِ)، و(نَيْلُ المُنَى فِي اخْتِصَارِ المُوَافَقَاتِ)[٣]، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٨٢٩هـ.

٣- العَلَّامَةُ الفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ الله البَيَانِيُّ، ولَمْ تَذْكُرِ المَصَادِرُ عَنْهُ غَيْرَ أَنَّهُ مِنْ كِبَارِ الأَئِمَّةِ الأَعْلَامِ الَّذِينَ تَخَرَّجُوا عَلَى يَدِ الشَّاطِبِيِّ [٤].

وعَلَى هَذَا النَّحْوِ ذَكَرَتِ المَصَادِرُ كُلًّا مِنْ: أَبِي عَبْدِ الله المجاري، وأَبي جَعْفَرٍ القَصَّارِ [٥].

ثالثًا: مُؤَلَّفَاتُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ

والكُتُبُ الَّتِي أَلَّفَهَا الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ، مِنْهَا المَطْبُوعُ المُتَدَاوَلُ، ومِنْهَا المَخْطُوطُ،

---

(١) انْظُر: نَيْل الابْتِهَاجِ، مَصْدَر سَابِق، ص: ٥٠، الشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَةِ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٩٣، نَظَرِيَّة المَقَاصِدِ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ١١١.

(٢) كَشْف الظُّنُونِ، حَاجِّي خَلِيفَة، مَصْدَر سَابِق، ١/ ٣٦٥.

(٣) انْظُر: الأَعْلَام، مَرْجِع سَابِق، ٧/ ٤٥، والشَّاطِبِيّ ومَقَاصِد الشَّرِيعَةِ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٩٤.

(٤) انْظُر: نَيْل الابْتِهَاجِ، مَصْدَر سَابِق، ص: ٥٠.

(٥) انْظُر: نَظَرِيَّات المَقَاصِدِ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ١١١، الشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَةِ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٩٣.

ومِنْهَا المَفْقُودُ.

فَأَمَّا مُؤَلَّفَاتُهُ المَطْبُوعَةُ فَهِيَ كَالآتِي: مُرَتَّبَةٌ حَسَبَ أَهَمِّيَّتِهَا:

١- المُوَافَقَاتُ: وهُوَ أَعْظَمُ كُتُبِهِ وأَشْهَرُهَا عَلَى الإِطْلَاقِ، بَلْ وَصَفَهُ بَعْضُ البَاحِثِينَ بِأَنَّهُ أَعْظَمُ مَا أُلِّفَ بِالأَنْدَلُسِ فِي القَرْنِ الثَّامِنِ الهِجْرِيِّ [١].

وَقَدْ ذَكَرَ فِي مُقَدِّمَتِهِ أَنَّهُ اخْتَارَ لَهُ فِي البِدَايَةِ عُنْوَانَ «التَّعْرِيفُ بِأَسْرَارِ التَّكْلِيفِ» لِمَا أَوْدَعَ فِيهِ مِنَ الأَسْرَارِ التَّكْلِيفِيَّةِ المُتَعَلِّقَةِ بِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ الحَنِيفِيَّةِ، ثُمَّ عَدَلَ عَنْ هَذَا الاسْمِ إِلَى اسْمِ «المُوَافَقَات» لِرُؤْيَةٍ رَآهَا بَعْضُ مَنْ كَانَ يُكِنُّ لَهُ الإِجْلَالَ والتَّقْدِيرَ مِنْ شُيُوخِهِ [٢]. وقَدْ أَوْقَعَ هَذَا التَّغْيِيرُ لِلْعُنْوَانِ البَعْضَ فِي خَطَأِ اعْتِبَارِ كُلٍّ مُنَ العُنْوَانَيْنِ كِتَابًا مُسْتَقِلًّا [٣]، والحَقِيقَةُ أَنَّهُمَا عُنْوَانَانِ لِكِتَابٍ وَاحِدٍ.

وقَدْ حَصَرَ المُؤَلِّفُ مَبَاحِثَ الكِتَابِ فِي خَمْسَةِ أَقْسَامٍ:

الأَوَّلُ: المُقَدِّمَاتُ العِلْمِيَّةُ المُحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي تَمْهِيدِ المَقْصُودِ [٤]، وهِيَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مُقَدِّمَةً [٥].

الثَانِي: الأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ والوَضْعِيَّةُ، إِلَّا أَنَّ طَرِيقَةَ تَنَاوُلِهِ لَهَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً عَنْ

(١) انْظُر: الشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَةِ، حمادي العبيدي، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٠٤.
(٢) المُوافَقَات، دَار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتاريخ: ١/ ١٦-١٧.
(٣) وَقَعَ فِي هَذَا الخَطَأِ عُمَرُ رِضَا كَحَّالَة فِي مُعْجَمِ المُؤَلِّفِين، انْظُر: ١/ ١١٨.
(٤) المَوَافَقَات ١/ ١٦.
(٥) تَحْتَلُّ هَذِهِ المُقَدِّمَات مِنْ ص: ١٩-٧٥ من الكتاب.

طَرِيقَةِ الأُصولِيِّينَ؛ حَيْثُ تَوَخَّى بَيَانَ ارْتِبَاطِهَا بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ.

الثَّالِثُ: المَقَاصِدُ الشَّرْعِيَّةُ ومَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الأَحْكَامِ.

الرَّابِعُ: حَصْرُ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّة، وبَيَانُ مَا يُضَافُ إِلَى ذَلِكَ فِيهَا عَلَى الجُمْلَةِ وعَلَى التَّفْصِيلِ، وذِكْرُ مَآخِذِهَا عَلَى أَيِّ وَجْهٍ يَحْكُمُ بِهَا عَلَى أَفْعَالِ المُكَلَّفِينَ.

الخَامِسُ: أَحْكَامُ الاجْتِهَادِ والتَّقْلِيدِ والمُتَّصِفِينَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، ومَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنَ التَّعَارُضِ والتَّرْجِيحِ والسُّؤَالِ والجَوَابِ [(١)].

وكِتَابُ المُوَافَقَاتِ قَدْ حَظِيَ بِالتَّقْدِيرِ الكَبِيرِ قَدِيمًا، فَقَدْ وَصَفَهُ التُّنْبُكْتِي بِأَنَّهُ: «جَلِيلُ القَدْرِ لَا نَظِيرَ لَهُ يَدُلُّ عَلَى إِمَامَةِ مُؤَلِّفِهِ، وبُعْدِ شَأْوِهِ فِي العُلُومِ، وَلَا سِيَّمَا عِلْمُ الأُصُولِ» [(٢)]، بَيْنَمَا قَامَ أَحَدُ تَلامِيذِه بِنَظْمِهِ، فَسَمَّاهُ: «نَيْلُ المُنَى مِنَ المُوَافَقَاتِ»[(٣)].

ومَعَ ذَلِكَ لَمْ يَجِدِ الكِتَابُ العِنَايَةَ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا إِلَّا مِنْ عُلَمَاءِ هَذَا العَصْرِ، وكَانَ أَكْثَرَهُمُ اهْتِمَامًا بِهِ الشَّيْخُ مُحَمَّد عَبْدُه [(٤)]، وتِلْمِيذُهُ مُحَمَّد رَشِيد رِضَا [(٥)]، الَّذِي

---

(١) الموافَقَات ١/ ١٦.

(٢) نَيْل الابْتِهَاج، ص: ٤٩.

(٣) الشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَةِ، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٠٨، وقَدِ اخْتَصَرَ المُوَافَقَاتِ أَيْضًا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ المُخْتَار، الوُلَاتِي، وسَمَّى مُخْتَصَرَهُ: «تَوْضِيح المُشْكِلَاتِ فِي اخْتِصَارِ المُوَافَقَاتِ» ويَقَعُ فِي ثَلَاثِ مُجَلَّدَاتٍ، طُبِعَ فِي الرِّيَاضِ ١٤١٤هـ-١٩٩٣م، بِمُرَاجَعَةِ بَابَا مُحَمَّد عَبْدِ الله الولدتي.

(٤) هُوَ مُحَمَّد عَبْدُه بْنُ حَسَن خَيْرِ الله، مِنْ آلِ التُّرْكُمَانِي. فَقِيهٌ، مُفَسِّرٌ، مُتَكَلِّمٌ، حَكِيم، أَدِيبٌ، لُغَوِيٌّ، كَاتِبٌ، صَحِافِيٌّ، سِيَاسِيٌّ، وُلِدَ فِي مِصْرَ سَنَةَ ١٨٥٠م، وتُوُفِّيَ بِالإِسْكَنْدَرِيَّةِ عام ١٩٠٥م. مِنْ تَصَانِيفِهِ: «تَفْسِير القُرْآنِ الكَرِيم» لَمْ يُتِمَّهُ، و«رِسَالَةُ التَّوْحِيدِ»، و«شَرْحُ مَقَامَاتِ البَدِيعِ الهَمَذَانِيِّ». مُعْجَم المُؤَلِّفِينَ: ١٠/ ٢٧٢.

(٥) مُحَمَّد رَشِيد بْنُ عَلِي رِضَا بْنِ مُحَمَّد القَلَمُونِي، البَغْدَادِيُّ الأَصْلُ، الحُسَيْنِيُّ، مُحَدِّثٌ، مُفَسِّرٌ، مُؤَرِّخٌ،

وَصَفَ الكِتَابَ بِأَنَّهُ: «لَا نِدَّ لَهُ فِي بَابِ أُصُولِ الفِقْهِ وحِكَمِ الشَّرِيعَةِ وأَسْرَارِهَا ... وأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ إِلَى مِثْلِهِ سَابِقٌ»(١)، كَمَا قَامَ الشَّيْخُ عَبْدُ الله دِرَاز بِشَرْحِ النُّسْخَةِ المَطْبُوعَةِ المُتَدَاوَلَةِ، وتَقَعُ فِي أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ.

٢- الاعْتِصَامُ: وَيَقَعُ فِي جُزْأَيْنِ، فِي عَشَرَةِ أَبْوَابٍ، عَالَجَ فِيهَا مَوْضُوعَ البِدَعِ والمُحْدَثَاتِ بِأُسْلُوبٍ عِلْمِيٍّ ومِنْهَاجٍ أُصُولِيٍّ رَصِينٍ، وضَمَّنَهُ مَبَاحِثَ نَفِيسَةً فِي أُصُولِ الفِقْهِ كَمَبْحَثِ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ والاسْتِحْسَانِ (٢)، وقَدْ نَشَرَهُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ رَشِيد رِضَا وقَدَّمَ لَهُ، وراجَعَ نُصُوصَهُ وهِيَ مُرَاجَعَةٌ مُسْتَعْجِلَةٌ غَيْرُ كَافِيَةٍ، وقَدْ ذُكِرَ فِي نِهَايَتِهِ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّهُ (٣).

٣- الإِفَادَاتُ والإِنْشَادَاتُ(٤)، وهُوَ كِتَابٌ حَفِلٌ بِالطُّرَفِ والمُلَحِ والنَّوَادِرِ الأَدَبِيَّةِ(٥)، والكِتَابُ مَطْبُوعٌ بِتَحْقِيقِ: الأُسْتَاذِ أَبِي الأَجْفَانِ.

٤- شَرْحُ الأَلْفِيَّةِ، المُسَمَّى بِـ «المَقَاصِدُ الشَّافِيَةُ فِي شَرْحِ خُلَاصَةِ الكَافِيَةِ»(٦)، وقَدْ

= أَدِيبٌ، سِيَاسِيٌّ، وُلِدَ فِي ضَوَاحِي طَرَابلُس الشَّام ١٨٦٥م، تُوُفِّيَ بالقَاهِرَةِ عَامَ ١٩٣٥م، مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ، «تَفْسِير القُرْآنِ» لَمْ يُكْمِلْهُ، «الخِلَافَةُ والإِمَامَةُ العُظْمَى»، و«الوَهَّابِيُّونَ والحِجَازُ»، و«الوَحْيُ المُحَمَّدِيُّ». انْظُر مُعْجَم المُؤَلِّفِينَ: ٩/ ٣١٠.

(١) الاعْتِصَام المُقَدِّمَة، ص: ٤.

(٢) الاعْتِصَام، ٢/ ٣٥١-٣٨٩.

(٣) الاعْتِصَام، ٢/ ٥١٥، وانْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِدِ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ، للرَّيسُونِي، ص: ١١٣.

(٤) نَيْل الابْتِهَاجِ، ص: ٤٩، شَجَرة النُّورِ الزَّكِيَّةِ، ص: ٢٣١.

(٥) انْظُر: نَيْل الابْتِهَاجِ، ص: ٤٨، نَظَرِيَّة المَقَاصِدِ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ، ص: ١١٣.

(٦) الأَعْلَام للزِّرِكْلِي، مَرْجِع سَابِق: ١/ ٧٥.

صَدَّرَهُ التُّنْبُكْتِي قَائِمَةَ مُؤَلَّفَاتِهِ قَائِلًا: «مِنْهَا شَرْحُهُ الجَلِيلُ فِي النَّحْوِ فِي أَسْفَارٍ أَرْبَعَةٍ كِبَارٍ، لَمْ يُؤَلِّفْ عَلَيْهَا مِثْلُهُ بَحْثًا وتَحْقِيقًا فِيمَا أَعْلَمُ»(١).

أَمَّا مُؤَلَّفَاتُ الشَّاطِبِيِّ غَيْرُ المَطْبُوعَةِ، فَأَكْثَرُهَا لَا يُذْكَرُ لَهُ وُجُودٌ اليَوْمَ، وأَهَمُّهَا :

١- كِتَابُ المَجَالِسِ، وهُوَ شَرْحٌ لِكِتَابِ البُيُوعِ مِنْ صَحِيحِ البُخَارِيِّ (٢) وَصَفَهُ التُّنْبُكْتِي بِأَنَّ «فِيهِ مِنَ الفَوَائِدِ والتَّحْقِيقَاتِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الله»(٣). مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَهَمِّيَّةِ الكِتَابِ، وقِيمَتِهِ العِلْمِيَّةِ، كَمَا أَنَّهُ الكِتَابُ الوَحِيدُ الَّذِي يُذْكَرُ للشَّاطِبِيِّ فِي الفِقْهِ، ويَبْدُو أَنَّهُ كَانَ سِجِلَّ الشَّاطِبِيِّ الَّذِي كَانَ يُدَوِّنُ بِهِ مَا يَدُورُ بِالمَجَالِسِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي يَعْقِدُهَا العُلَمَاءُ بَيْنَ الحِينِ والآخَرِ، أَوْ فِي مُنَاسَبَاتٍ خَاصَّةٍ، مِثْلَ الأَيَّامِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (٤)، ولَكِنَّنِي لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذَا الكِتَابِ، ولَمْ أَجِدْ مَنْ يُشِيرُ إِلَى وُجُودِهِ مَخْطُوطًا أَوْ مَطْبُوعًا، كَمَا أَنَّ الشَّاطِبِيَّ نَفْسَهُ لَمْ يَذْكُرْهُ فِيمَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ المَنْشُورَةِ.

٢- «عُنْوَانُ الاتِّفَاقِ فِي عِلْمِ الاشْتِقَاقِ» و«أُصُولُ النَّحْوِ»(٥)، ذَكَرَهُمَا التُّنْبُكْتِي

---

(١) نَيْل الابْتِهَاجِ، ص: ٤٩، والكِتَابُ مَطْبُوعٌ بِتَحْقِيقِ عَبْدِ الله الحُسَيْن هِلَال، القَاهِرة، مَطْبَعَة التسنين الإِسْلَامِيَّة ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م، ويقع في ٣٤٥ ص.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ.

(٣)المَصْدَر نَفْسهُ.

(٤) انْظُر: الشَاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَة، للعبيديِّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٩٨.

(٥) نيل الابتهاج، مَصْدَر سَابِق، ص: ٤٩، الأعلام، للزركلي، مَرْجِع سَابِق ١/ ٧٥.

ضِمْنَ مُؤَلَّفَاتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وقَدْ ذَكَرَهُمَا مَعًا فِي شَرْحِ الأَلْفِيَّةِ، ورَأَيْتُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ أَتْلَفَ الأَوَّلُ فِي حَيَاتِهِ، وأَنَّ الثَّانِي أُتْلِفَ أَيْضًا»[١].

سِمَاتُ التَّأْلِيفِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ:

كَانَ مِنْ أَهَمِّ مُمَيِّزَاتِ التَّأْلِيفِ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ مَا يَلِي:

أولًا: التَّأَنِّي والتَّحَرِّي قَبْلَ الإِقْدَامِ عَلَى التَّأْلِيفِ بِغَرَضِ الإِتْقَانِ، فَلَمْ يَكُنْ يَتَعَجَّلُ فِي التَّأْلِيفِ، أَوْ يُقْدِمُ عَلَيْهِ بِسهُولَةٍ، وذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ نَصْبَ عَيْنَيْهِ وَصِيَّةَ شَيْخِهِ أَبِي عَلِيٍّ الزَّوَاوِيِّ، وكَانَ وَفِيًّا لِهَذِهِ الوَصِيَّةِ، حَيْثُ كَانَ يَسْمَعُ مِنْهُ كَثِيرًا قَوْلَهُ: «لَا يُسَمَّى العَالِمِ بِعِلْمٍ مَا، عَالِمًا بِذَلِكَ العِلْمِ عَلَى الإِطْلَاقِ، حَتَّى تَتَوَفَّرَ فِيهِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحَاطَ عِلْمًا بِأُصُولِ ذَلِكَ العِلْمِ عَلَى الكَمَالِ.

والثَّانِي: أَنْ تَكُونَ لَهُ القُدْرَةُ عَلَى العِبَارَةِ عَنْ ذَلِكَ العِلْمِ.

والثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِمَا يَلْزَمُ عَنْهُ.

والرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى دَفْعِ الإِشْكَالَاتِ الوَارِدَةِ عَلَى ذَلِكَ العِلْمِ[٢].

ويَظْهَرُ التَّأَنِّي والتَّحَرِّي ووَفَاؤُهُ لِوَصِيَّةِ شَيْخِهِ فِي كُلٍّ مِنْ كِتَابَيْهِ: «المُوَافَقَاتُ، الاعْتِصَامُ».

فَفِي المُوَافَقَاتِ يُشِيرُ إِلَى مُعَانَاتِهِ الطَّوِيلَةِ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ يَقُولُ: «ولَمَّا بَدَا مِنْ

---

(١) نيل الابتهاج، مَصْدَر سَابِق، ص: ٤٩.

(٢) الإفادات والإنشادات، للشاطبي، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٠٧.

مَكْنُونِ السِّرِّ مَا بَدَا، وَوَفَّقَ الله الكَرِيمُ لِمَا شَاءَ مِنْهُ وَهَدَى، لَمْ أَزَلْ أُقَيِّدْ مِنْ أَوَابِدِه، وأَضُمُّ مِنْ شَوَارِدِهِ، تَفَاصِيلَ وجُمَلًا، وأَسُوقُ مِنْ شَوَاهِدِهِ، فِي مَصَادِرِ الحُكْمِ ومَوَارِدِهِ مُبَيِّنًا لَا مُجْمَلًا، مُعْتَمِدًا عَلَى الاسْتِقْرَاءَاتِ الكُلِّيَّةِ غَيْرَ مُقْتَصِرٍ عَلَى الأَفْرَادِ الجُزْئِيَّةِ، ومُبَيِّنًا أُصُولَهُ النَّقْلِيَّةَ بِأَطْرَافٍ مِنَ القَضَايَا العَقْلِيَّةِ، حَسْبَمَا أَعْطَتْهُ الاسْتِطَاعَةُ والمِنَّةُ، فِي بَيَانِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ.

«ثُمَّ اسْتَخَرْتُ الله تَعَالَى فِي نَظْمِ تِلْكَ الفَرَائِدِ، وجَمْعِ تِلْكَ الفَوَائِدِ إِلَى تَرَاجِمَ تَرُدُّهَا إِلَى أُصُولِهَا، وتَكُونُ عَوْنًا عَلَى تَعَقُّلِهَا وتَحْصِيلِهَا، فَانْضَمَّتْ إِلَى تَرَاجِمِ الأُصُولِ الفِقْهِيَّةِ، وانْتَظَمَتْ فِي أَسْلَاكِهَا السَّنِيَّةِ البَهِيَّةِ، فَصَارَ كِتَابًا مُنْحَصِرًا فِي خَمْسَةِ أَقْسَامٍ . . .»[(١)].

وفِي آخِرِ المُقَدِّمَةِ يَقُولُ:

«وعِنْدَ ذَلِكَ فَحَقٌّ عَلَى النَّاظِرِ المُتَأَمِّلِ، إِذَا وَجَدَ فِيهِ نَقْصًا أَنْ يُكْمِلَ ويُحْسِنَ الظَّنَّ بِمَنْ حَالَفَ اللَّيَالِي والأَيَّامَ، واسْتَبْدَلَ التَّعَبَ بِالرَّاحَةِ والسَّهَرَ بِالمَنَامِ، حَتَّى أَهْدَى إِلَيْهِ نَتِيجَةَ عُمُرِهِ، ووَهَبَ لَهُ يَتِيمَةَ دَهْرِهِ . . .»[(٢)].

وتَظْهَرُ هَذِهِ السِّمَةُ أَيْضًا فِي قِصَّةِ تَأْلِيفِهِ لِكِتَابِ الاعْتِصَامِ حَيْثُ يَقُولُ: «لَمْ أَزَلْ أَتَتَبَّعِ البِدَعَ، الَّتِي نَبَّهَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحَذَّرَ مِنْهَا . . . ».

---

(١) الموافقات: ١/ ١٦.

(٢) الموافقات: ١/ ١٨.

«وعَلَى طُولِ العَهْدِ ودَوَامِ النَّظَرِ، اجْتَمَعَ لِي فِي البِدَعِ والسُّنَنِ أُصُولٌ قَرَّرَتْ أَحْكَامَهَا الشَّرِيعَةُ، وفُرُوعٌ طَالَتْ أَفْنَانُهَا، لَكِنَّهَا تَنْتَظِمُهَا تِلْكَ الأُصُولُ، وقَلَّمَا تُوجَدُ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي سَنَحَ فِي الخَاطِرِ، فَمَالَتْ إِلَى بَثِّهَا النَّفْسُ . . .»[١].

ولَعَلَّ فِي تَمَسُّكِ الشَّاطِبِيِّ بِهَذِهِ المَيْزَةِ المَنْهَجِيَّةِ مَا يُفَسِّرُ لَنَا قِلَّةَ مُؤَلَّفَاتِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَكَانَتِهِ العِلْمِيَّةِ، وكَوْنِهِ أَتْلَفَ بَعْضَهَا بِنَفْسِهِ، رُبَّمَا لأَنَّهُ كَتَبَهَا فِي وَقْتٍ مُتَقَدِّمٍ مِنْ حَيَاتِهِ، ثُمَّ رَآهَا لَا تَسْتَوْفِي الشُّرُوطَ المَطْلُوبَةَ لِبَثِّهَا فِي النَّاسِ[٢].

ولَعَلَّ هَذِهِ السِّمَةَ أَيْضًا سِرُّ هَذَا القَبُولِ الوَاسِعِ الَّذِي يَحْظَى بِهِ الشَّاطِبِيُّ اليَوْمَ، وبِشَكْلٍ مُتَزَايِدٍ[٣].

ثَانِيًا: مُشَاوَرَةُ العُلَمَاءِ فِي الكِتَابَةِ وَالتَّأْلِيفِ

لَمْ يَكُنِ الشَّاطِبِيُّ يَكْتَفِي نُشْدَانَ الإِتْقَانِ بِالتَّأَنِّي والتَّحَرِّي فَحَسْب، بَلْ كَانَ إِضَافَةً إِلَى ذَلِكَ يَسْتَشِيرُ مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَحَلَّ ثِقَةٍ ومَوْطِنَ قَبُولٍ.

فَفِي تَأْلِيفِهِ لِلْمُوَافَقَاتِ يَذْكُرُ أَنَّهُ كَانَ يُطَالِعُ تِلْمِيذَهُ النَّبِيهَ أَبَا جَعْفَرٍ القَصَّارَ بِبَعْضِ مَسَائِلِهِ، ويُبَاحِثُهُ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يُدَوِّنَهَا[٤]، كَمَا ذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ أَنَّهُ غَيَّرَ العُنْوَانَ

---

(١) الاعْتِصَام، مَصْدَر سَابِق: ١/ ٢٣-٢٤.

(٢) انْظُر نظرية المقاصد، الرسوني، مَرْجِع سَابِق، ص: ١١٨، ونيل الابتهاج، مَصْدَر سَابِق، ص: ٤٩.

(٣) انْظُر نظرية المقاصد، الريسوني، مَرْجِع سَابِق، ص: ١١٨.

(٤) انْظُر: الإمام الشاطبي مكانته العلمية ومؤلفاته، للأستاذ حسين أشرفي، بحث منشور في مجلة: «دار الحسنية»، المملكة المغربية، العدد ٩، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م، ص: ٣٨٣.

الَّذِي اخْتَارَهُ لِكِتَابِهِ الْمُوَافَقَات أَوَّلَ الأَمْرِ؛ لِرُؤْيَةٍ رَآهَا أَحَدُ شُيُوخِهِ مِنْ ذَوِي الحُظْوَةِ والمَكَانَةِ العِلْمِيَّةِ عِنْدَهُ[١].

وفِي قِصَّةِ تَأْلِيفِهِ لِلاعْتِصَامِ يَحْكِي أَنَّهُ عِنْدَمَا بَدَأ يُفَكِّرُ فِي ذَلِكَ، وتَرَدَّدَ بَيْنَ الإِقْدَامِ والإِحْجَامِ، أَخَذَ يَسْتَشِيرُ فِي الأَمْرِ بَعْضَ أَحِبَّائِهِ وخَوَاصِّهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَائِلًا: «ثُمَّ إِنِّي أَخَذْتُ فِي ذَلِكَ مَعَ بَعْضِ الإِخْوَانِ الَّذِينَ أَحْلَلْتُهُمْ مِنْ قَلْبِي مَحَلَّ السُّوَيْدَاءِ، وقَامُوا إِلَيَّ فِي عَامَّةِ أَدْوَاءِ نَفْسِي مَقَامَ الدَّوَاءِ، فَرَأَوْا أَنَّهُ مِنَ العَمَلِ الَّذِي لَا شُبْهَةَ فِي طَلَبِ الشَّرْعِ نَشْرَهُ، ولَا إِشْكَالَ فِي أَنَّهُ - بِحَسَبِ الوَقْتِ - مِنْ أَوْجَبِ الوَاجِبَاتِ، فَاسْتَخَرْتُ الله تَعَالَى فِي وَضْعِ كِتَابٍ، يَشْتَمِلُ عَلَى بَيَانِ البِدَعِ وأَحْكَامِهَا، ومَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ المَسَائِلِ أُصُولًا وفُرُوعًا، وسَمَّيْتُهُ بِـ(الاعْتِصَام)»[٢].

ثَالِثًا: اعْتِمَادُ المَصَادِرِ القَدِيمَةِ دُونَ غَيْرِهَا

وقَدْ حَدَّدَ الشَّاطِبِيُّ بِنَفْسِهِ هَذِهِ الخَاصِّيَّةَ المَنْهَجِيَّةَ الَّتِي أَلْزَمَ بِهَا نَفْسَهُ، قَائِلًا: «شَأْنِي عَدَمُ الاعْتِمَادِ عَلَى التَّقَايِيدِ المُتَأَخِّرَةِ، إِمَّا لِلْجَهْلِ بِمُؤَلِّفِيهَا أَوْ لِتَأَخُّرِ أَزْمِنَتِهِمْ جِدًّا، فَلِذَلِكَ لَا أَعْرِفُ كَثِيرًا مِنْهَا ولَا أَقْتَنِيهِ، وعُمْدَتِي كُتُبُ الأَقْدَمِينَ المَشَاهِيرَ»[٣].

---

(١) انْظُر الموافقات: ١/ ١٧.

(٢) الاعْتِصَام، مَصْدَر سَابِق: ١/ ٢٦.

(٣) المَصْدَر نَفْسهُ، المقدمة: ١/ ١١، ونيل الابتهاج، مَصْدَر سَابِق، ص: ٥٢.

ومَنْهَجِيَّتُهُ هَذِهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَمْرَيْنِ [١]:

الأَوَّلُ: التَّجْرِبَةُ، حَيْثُ يَرَى أَنَّ هَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ فِي أَيِّ عِلْمٍ كَانَ، فَالْمُتَأَخِّرُ لَا يَبْلُغُ مِنَ الرُّسُوخِ فِي عِلْمٍ مَا بَلَغَهُ الْمُتَقَدِّمُ؛ ولِذَلِكَ عِنْدَمَا كَاتَبَهُ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: «وأَمَّا مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ عَدَمِ اعْتِمَادِي عَلَى التَّآلِيفِ الْمُتَأَخِّرَةِ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنِّي مَحْضُ رَأْيٍ، ولَكِنِ اعْتَمَدْتُهُ بِحَسَبِ الخِبْرَةِ عِنْدَ النَّظَرِ فِي كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِينَ مَعَ الْمُتَأَخِّرِينَ»[٢].

والثَّانِي: الخَبَرُ، ويَعْنِي بِهِ قَوْلَهُ صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»[٣] قَالَ: «وفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ كُلَّ قَرْنٍ مَعَ مَا بَعْدَهُ كَذَلِكَ»[٤].

ولِهَذَيْنِ السَّبَبَيْنِ «صَارَتْ كُتُبُ الْمُتَقَدِّمِينَ، وكَلَامُهُمْ، وسِيَرُهُمْ أَنْفَعَ لِمَنْ أَرَادَ الأَخْذَ بِالاحْتِيَاطِ فِي العِلْمِ، عَلَى أَيِّ نَوْعٍ كَانَ، وخُصُوصًا عِلْمِ الشَّرِيعَةِ، الَّذِي هُوَ العُرْوَةُ الوُثْقَى والوَزَرُ الأَحْمَى»[٥].

---

(١) الموافقات، ١/ ٦٨-٦٩.

(٢) الاعْتِصَام، المقدمة، مَصْدَر سَابِق، ١/ ١١، ونيل الابتهاج، مَصْدَر سَابِق، ص: ٥٢.

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، وكتاب الرقاق، وكتاب الأيمان، صحيح البخاري في موسوعة السنة، مَصْدَر سَابِق: ٣/ ١٥١ و ٧/ ١٧٣، و١٧٤، و٢٢٤، و٢٣٣.

(٤) الموافقات: ١/ ٦٨-٦٩.

(٥) المَصْدَر نَفْسهُ: ١/ ٦٩.

الفَصْلُ الثَّانِي

حَقِيقَةُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ وتَطَوُّرُ التَّأْلِيفِ فِيهَا

وَيَشْتَمِلُ عَلَى مَبْحَثَيْنِ:

- **المَبْحَثُ الأَوَّلُ**: حَقِيقَةُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ.
- **المَبْحَثُ الثَّانِي**: تَطَوُّرُ التَّأْلِيفِ فِي المَقَاصِدِ العَامَّةِ.



المبحث الأول

حَقِيقَةُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ

وفِيهِ مَطْلَبَانِ:

- **المَطْلَبُ الأَوَّلُ:** حَقِيقَةُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ فِي اللُّغَةِ.
- **المطلب الثاني:** حَقِيقَةُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ فِي الاصْطِلَاحِ.



المَطْلَبُ الأَوَّلُ

حَقِيقَةُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ فِي اللُّغَةِ

الفَرْعُ الأَوَّلُ: مَعْنَى المَقَاصِدِ فِي اللُّغَةِ

فِي هَذَا الفَرْعِ نُحَاوِلُ تَبَيُّنَ المَعْنَى اللُّغَوِيَّ لِلْمَقَاصِدِ مِنْ خِلَالِ اسْتِعْمَالِ العَرَبِ لَهَا، ووُرُودِهَا فِي القُرْآنِ والسُّنَّةِ.

أَوَّلًا: المَقَاصِدُ فِي كَلَامِ العَرَبِ

المَقَاصِدُ: جَمْعُ مَقْصَدٍ، وهُوَ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ لِفِعْلِ (قَصَدَ يَقْصِد قَصْدًا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ، فَهُوَ بِمَعْنَى القَصْدِ، وبِكَسْرِ الصَّادِ: اسْمٌ لِزَمَانِ القَصْدِ، أَوْ مَوْضِعِهِ [(١)]، وبَعْضُ الفُقَهَاءِ ومِنْهُمُ الإِمَامُ العِزُّ [(٢)] جَمَعَ القَصْدَ عَلَى قُصُودٍ، وهُوَ جَمْعٌ مَوْقُوفٌ عَلَى السَّمَاعِ.

وَمَوَاقِعُ مَادَّةِ القَصْدِ (ق، ص، د) فِي كَلَامِ العَرَبِ: الاعْتِزَامُ، والتَّوَجُّهُ، والنُّهُودُ والنُّهُوضُ نَحْوَ الشَّيْءِ، عَلَى اعْتِدَالٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ جَوْرٍ، هَذَا أَصْلُهُ فِي الحَقِيقَةِ وإِنْ كَانَ قَدْ يُخَصُّ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ بِقَصْدِ الاسْتِقَامَةِ دُونَ المَيْلِ [(٣)]، يُقَالُ:

---

(١) انْظُر: المِصْبَاح المُنِير لِلْفَيُّومِي، المَكْتَبَة العِلْمِيَّة، بَيْرُوت، لُبْنَان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتاريخ، ص: ٥٠٤.

(٢) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى، ١/ ١٦، ١٣٩، ١٩٨، ٢٠٧، ٢/ ٥٨.

(٣) لِسَان العَرَبِ، لابْنِ مَنْظُورٍ الإِفْرِيقِيِّ، دَار صَادِر، بَيْرُوت، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتاريخ، مادة «ق ص د»، ٣/ ٣٥٥.

قَصَدَ الطَّرِيقَ: اسْتَقَامَ، والشَّاعِرُ: أَنْشَأَ القَصَائِدَ، وقَصَدَ لَهُ وإِلَيْهِ: تَوَجَّهَ إِلَيْهِ عَامِدًا، ويُقَالُ: قَصَدَهُ، وقَصَدَ فِي الأَمْرِ: تَوَسَّطَ وطَلَبَ الأَسَدَّ، وفِي الحُكْمِ عَدَلَ ولَمْ يُمِلْ نَاحِيَةً، وفِي النَّفَقَةِ: لَمْ يُسْرِفْ ولَمْ يَقْتُرْ، وفِي مَشْيِهِ: اعْتَدَلَ، واقْتَصَدَ فِي أَمْرِهِ: تَوَسَّطَ فَلَمْ يُفْرِطْ، ولَمْ يُفَرِّطْ، واقْتَصَدَ فِي النَّفَقَةِ: مِثْل قَصَدَ فِيهَا، واقْتَصَدَ فُلَانٌ: كَانَ مُتَوَسِّطًا غَيْرَ نَحِيفٍ وغَيْرَ جَسِيمٍ.

والقَاصِدُ فِي الأَسْفَارِ: السَّهْلُ القَرِيبُ، يُقَالُ: بَيْنَنَا وبَيْنَ المَاءِ لَيْلَةٌ قَاصِدَةٌ، أَيْ: هَيْئَةُ السَّيْرِ لَا تَعَبَ ولَا بُطْءَ، والقَاصِدُ مِنَ السِّهَامِ: المُسْتَوِي نَحْوَ الرَّمْيَةِ، والجَمْعُ قَوَاصِدُ، والقَصْدُ الرُّشْدُ والاسْتِقَامَةُ، يُقَالُ هُوَ عَلَى قَصْدٍ: أَيْ رُشْدٍ، وعَلَى طَرِيقٍ قَصْدٍ: سَهْلٍ مُسْتَقِيمٍ، وهُوَ قَصْدكَ: تِجَاهكَ [(١)].

ثَانِيًا: المَقَاصِدُ فِي القُرْآنِ والسُّنَّةِ:

أ- فِي القُرْآنِ:

أَمَّا فِي القُرْآنِ فَقَدْ وَرَدَتْ مَادَّةُ المَقَاصِدِ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ مِنْهُ، كُلُّهَا بِمَعْنَى التَّوَسُّطِ والاعْتِدَالِ والاسْتِقَامَةِ، وهِيَ كالآتِي:

١- فَقَدْ وَرَدَ مَصْدَرُ المَادَّةِ الثُّلَاثِيُّ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الكَلِمَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ﴾[(٢)]، أي عَلَى الله بَيَانُ الطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ

(١) انْظُر: لِسَان العَرَبِ، مَصْدَر سَابِق، ٣/ ٣٥٣-٣٥٦، والمِصْبَاح المُنِير، مَصْدَر سَابِق، ص: ٥٠٤-٥٠٥، والمُعْجَم الوَسِيط، مَرْجِع سَابِق، ٢/ ٧٠٧.

(٢) النَّحْل: ٩.

المُوصِلِ لِمَنْ يَسْلُكُهُ إِلَى الحَقِّ، والقَصْدُ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الفَاعِلِ، يُقَالُ: سَبِيلٌ قَصْدٌ وقَاصِدٌ، أَيْ: مُسْتَقِيمٌ [١].

٢- وصِيغَةُ اسْمِ الفَاعِلِ الثُّلَاثِيَّةُ نَفْسُهَا وَرَدَتْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ﴾[٢]، قَاصِدًا: أَيْ وَسَطًا بَيْنَ القَرِيبِ والبَعِيدِ[٣]، قَالَ الإِمَامُ الطَّبَرِيُّ [٤]: «أَيْ مَوْضِعًا قَرِيبًا سَهْلًا» [٥].

٣- كَمَا وَرَدَتْ صِيغَةُ فِعْلِ الأَمْرِ الثُّلَاثِيَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ [٦]، أي: تَوَسَّطْ بَيْنَ الدَّبِيبِ والإِسْرَاعِ [٧].

---

(١) تَفْسِير أَبِي السُّعُود، المُسَمَّى بـ«إِرْشَاد العَقْلِ السَّلِيمِ إِلَى مَزَايا القُرْآنِ الكَرِيمِ»، دَار إِحْيَاء التُّرَاثِ العَرَبِي، بَيْرُوت، لُبْنَان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتاريخ: ٥/ ٩٨.

(٢) التَّوْبَة: ٤٢.

(٣) تَفْسِير الجَلَالَيْنِ وحَاشِيَتُهُ «الفُتُوحَاتُ الإِلَهِيَّةُ»، المَكْتَبَة التُّجَارِيَّة الكُبْرَى، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتاريخ: ٢/ ٢٨٥.

(٤) الطَّبَرِيُّ هُوَ: الإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِير بْنِ يَزِيد بْنِ كَثِيرِ بْنِ غَالِبٍ، لَهُ «تَارِيخُ الأُمَمِ والمُلُوكِ»، والتَّفْسِيرُ المَشْهُورُ باسمه «تفسير الطبري» الذي لا يوجد له مثيل، وغيرهما، من المصنفات النافعة في الأصول والفروع، توفي: ٣١٠هـ، انْظُر: البِدَايَة والنِّهَايَة، مَصْدَر سَابِق، ١١/ ١٥٥-١٥٦.

(٥) تفسير الطبري المسمى بـ «جامع البيان عن تأويل أي القرآن»، تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتاريخ: ١٤/ ٢٧١.

(٦) لقمان: ١٩.

(٧) تفسير أبي السعود، مَصْدَر سَابِق، ٧/ ٧٣.

أَمَّا المَوَاضِعُ المُتَبَقِّيَةُ، فَقَدْ وَرَدَتْ فِيهَا صِيغَةُ اسْمِ الفَاعِلِ الخُمَاسِيَّةُ (مُقْتَصِد) بِمَعْنَى المُعْتَدِلِ فِي أَمْرِهِ، المُتَوَسِّطِ بَيْنَ الإِفْرَاطِ والتَّفْرِيطِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنَ الآيَاتِ:

٤- ﴿مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ﴾[١]، أَيْ: مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ طَائِفَةٌ مُعْتَدِلَةٌ، وهُمُ المُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ كَعَبْدِ الله بْنِ سَلَامٍ وأَضْرَابِهِ[٢].

٥- ﴿فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ﴾[٣]، أي: مُتَوَسِّطٌ فِي أَفْعَالِهِ وأَقْوَالِهِ بَيْنَ الخَوْفِ والرَّجَاءِ، مُوفٍ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الله فِي البَحْرِ[٤].

٦- ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾[٥]، والمُقْتَصِدُ - هُنَا - هُوَ الَّذِي يَتَرَدَّدُ بَيْنَ العَمَلِ بِالكِتَابِ ومُخَالَفَتِهِ، فَيَعْمَلُ بِهِ تَارَةً ويُخَالِفُ أُخْرَى، وأَصْلُ مَعْنَى الاقْتِصَادِ التَّوَسُّطُ فِي الأَمْرِ[٦].

ب- فِي السُّنَّةِ:

---

(١) المائدة: ٦٦.

(٢) تفسير أبي السعود، مَصْدَر سَابِق ٣/ ٦٠.

(٣) لقمان: ٣٢.

(٤) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتاريخ: ٢١/ ١٠٦.

(٥) فاطر: ٣٢.

(٦) روح المعاني، مَصْدَر سَابِق: ٢٢/ ١٩٥-١٩٦.

أَمَّا السُّنَّةُ فَقَدْ أَكَّدَتِ اسْتِعْمَالَاتُهَا لِمَادَّةِ (المَقَاصِدِ) المَسْلَكَ القُرْآنِي لَهَا مِنْ مَعْنَى التَّوَسُّطِ والاعْتِدَالِ والاسْتِقَامَةِ إِلَّا أَنَّ اسْتِقْصَاءَ وُرُودِهَا فِي السُّنَّةِ مِنَ الصُّعُوبَةِ بِمَكَانٍ، ولِذَلِكَ نَكْتَفِي بِبَعْضِ الأَمْثِلَةِ الَّتِي تَوُضِّحُ:

١- فِي الحَدِيثِ: «. . . وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا» (١)، والقَصْدُ -هُنَا- سُلُوكُ الطَّرِيقِ المُعْتَدِلَةِ (٢)، والنَّصْبُ عَلَى الإِغْرَاءِ، أَيِ الْزَمُوا الطَّرِيقَ الوَسَطَ المُعْتَدِلَ (٣).

٢- وفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «كَانَتْ صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا، وخُطْبَتُهُ قَصْدًا» (٤)، أَيْ: بَيْنَ الطُّولِ الظَّاهِرِ والتَّخْفِيفِ المَاحِقِ (٥).

٣- وفِي حَدِيثٍ ثَالِثٍ: «عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا» (٦)، أَيْ: طَرِيقًا مُعْتَدِلًا (١).

وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ أَنَّ غَالِبَ اسْتِعْمَالِ الشَّرْعِ لِهَذَا اللَّفْظِ فِي مَعْنَى الوَسَطِيَّةِ والاعْتِدَالِ.

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقائق، باب: القصد والمداومة على العمل، انْظُر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري، دار الريان للتراث، القاهرة، ط١، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م، ١١/ ٣٠٠.

(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني، المصدر السابق، ١١/ ٣٠٠.

(٣) المَصْدَر نَفْسهُ ١١/ ٣٠٠.

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجمعة، باب: خطبته ♀، انْظُر: صحيح مسلم بشرح النووي، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتاريخ ، ٢/ ٦/ ١٥٣.

(٥) شرح مسلم للنووي، المصدر السابق، ٢/ ٦/ ١٥٣.

(٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، دار صادر، بيروت، لبنان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتاريخ: ٥/ ٣٥٠، قال الحافظ ابن حجر: «وإسناده حسن»، فتح الباري، ١/ ١١٧.

(١) لِسَان العَرَبِ، مَصْدَر سَابِق، ٣/ ٣٥٤.

الفَرْعُ الثاني: مَعْنَى «العَامَّةِ» فِي اللُّغَةِ:

أَوَّلًا: وُرُودُهَا فِي كَلَامِ العَرَبِ :

العَامَّةُ مِنَ العُمُومِ، وأُصُولُ الكَلِمَةِ (العَيْنُ والمِيمُ)، قَالَ صَاحِبُ مُعْجَمِ مَقَايِيسِ اللُّغَةِ: «العَيْنُ والمِيمُ أَصْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى الطُّولِ والكَثْرَةِ والعُلُوِّ» (١)، يُقَالُ: عَمَّ الشَّيْءُ عُمُومًا: شَمِلَ، وعَمَّ النَّبَاتُ: طَالَ، وعَمَّ الرَّجُلُ عُمُومَةً: صَارَ عَمًّا، وعمَّ القَوْمَ بِالعَطِيَّةِ: شَمِلَهُمْ، وهُوَ مِعَمٌّ: خَيِّرٌ يعمُّ بِخَيْرِهِ وعَقْلِهِ. وعمَّ المَطَرُ الأَرْضَ، وَعَمَّ رَأْسَهُ عَمًّا: لَفَّهُ بِالعِمَامَةِ، وعَمَّمَ القَوْمُ فُلَانًا: قَلَّدُوهُ إِيَّاهُ، فَصَارَ ملجًا لِلْعَامَّةِ، وعَمَّمَ الشَّيْءَ: جَعَلَهُ عَامًّا – ضِدّ خَصَّصَهُ. واعْتَمَّ الرَّجُلُ: كَوَّرَ العَمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ، والشَّبَابُ: تَمّ وطَالَ، والنَّبْتُ: تَمّ طُولُهُ وظَهَرَ نَورُه. وتَعَمَّمَ الآكَامُ بالنَّبْتِ: ظَهَرَ عَلَيْهَا كَالعَمَامَةِ. والأَعَمُّ: الجَمْعُ الكَثِيرُ مِنَ النَاسِ، وخِلَافُ الأَخَصِّ، والعَامُّ: الشَّامِلُ، وخِلَافُ الخَاصِّ. والعَامَّةُ مِنَ النَّاسِ: خِلَافُ الخَاصَّةِ، جَمْعُهَا: عَوَامّ، ويُقَالُ: جَاءَ القَوْمُ عَامَّةً: أَيْ جَمِيعًا. والعَامِّيُّ: المَنْصُوبُ إِلَى العَامَّةِ، ومِنَ الكَلَامِ: مَا نَطَقَ بِهِ العَامَّةُ عَلَى غَيْرِ سَنَنِ الكَلَامِ العَرَبِيِّ، والعَامِّيَّةُ: لُغَةُ العَامَّةِ، وهِيَ خِلَافُ الفُصْحَى. والعَمَمُ: الاجْتِمَاعُ والكَثْرَةُ، والتَّامُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. والعُمُمُ: تَمَامُ الجِسْمِ والشَّبَابِ والمَالِ. يُقَالُ: اسْتَوَى الشَّبَابُ عَلَى

---

(١) مُعْجَم مَقَايِيسِ اللُّغَةِ، أَحْمَد بن فَارِسٍ، تَحْقِيق عَبْدِ السَّلَامِ مُحَمَّد هَارُون، مَكْتَبَة الخَانْجِي، مِصْر، ط٣، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨١م، مادة «عَمَّ»: ٤/ ١٥.

عُمُمِه. والعَمِيمُ: كُلُّ مَا اجْتَمَعَ وكَثُرَ، والتَّامُّ الطَّوِيلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. ويُقَالُ: رَجُلٌ عُمِّيٌّ، ورَجُلٌ قُصرِيٌّ، فالعُمِّيُ: العَامُّ، والقُصِريُّ: الخَاصُّ [١].

ومِنْ هُنَا يَتَّضِحُ لَنَا أَنَّ اسْتِعْمَالَاتِ العَرَبِ لِهَذِهِ الكَلِمَةِ تَدُورُ حَوْلَ مَعَانِي: الإِحَاطَةِ والشُّمُولِ، والاجْتِمَاعِ والاكْتِمَالِ.

ثَانِيًا: وُرُودُهَا فِي القُرْآنِ والسُّنَّةِ:

أَمَّا فِي القُرْآنِ، فَلَمْ يَرِدْ فِيهِ غَيْرُ لَفْظِ (العَمِّ) بِمَعْنَى العُمُومَةِ، مُذَكَّرًا ومُؤَنَّثًا، إِفْرَادًا وجَمْعًا فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ مِنَ القُرْآنِ [٢].

وأَمَّا فِي السُّنَّةِ فَقَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ المَادَّةُ، واسْتُعْمِلَتْ كَثِيرًا بِمَعْنَى الإِحَاطَةِ والشُّمُولِ، والاجْتِمَاعِ الكَثِيرِ، ونَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ لَا الحَصْرِ:

١- فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا: طُلُوعَ الشَّمْسِ، أَو الدُّخَانَ، . . .، أَوْ أمرَ العَامَّةِ» [١]، قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ [٢]: «أَرَاد

---

(١) انْظُر: لِسَان العَرَبِ، مَصْدَر سَابِق، ١٢/ ٤٢٣ – ٤٢٩، والقَامُوس المُحِيط، لِلعَلَّامَة مَجْدِ الدِّين مُحَمَّد يَعْقُوب الفَيْرُوزآبادي، تَقْدِيم مُحَمَّد المرغشلي، دَار إِحْيَاء التُّرَاثِ العَرَبِيِّ، بَيْرُوت، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتاريخ، ٤/ ١٥٦، والمعجم الوسيط مَرْجِع سَابِق، ٢/ ٦٥٩-٦٦٠.

(٢) في سورة النساء الآية: ٢٣ {وعماتكم}، وفي سورة الأحزاب الآية: ٥٠ {وبنات عمك وبنات عماتك}، وفي سورة النور الآية: ٦١ {أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم}.

(١) صحيح مسلم بشرح النووي، مَصْدَر سَابِق، ١٨/ ٨٧.

(٢) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم، مجد الدين أبو السعادات الشيباني الجزري

بالعَامَّةِ: القِيَامَةَ، لِأَنَّهَا تَعُمُّ النَّاسَ بِالمَوْتِ» [١].

٢- وفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيُهْلِكَهُمْ بِعَامَّةٍ» [٢]، بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ: أي بِقَحْطٍ عَامٍّ يَعُمُّ جَمِيعَهُمْ [٣].

٣- وفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «وكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» [٤].

فَيَبْدُو - والله أَعْلَمُ - أَنَّ غَالِبَ اسْتِعْمَالِ السُّنَّةِ لِهَذِهِ المَادَّةِ (العُمُومُ ومُشْتَقَّاتُهُ) فِي مَعْنَى: الإِحَاطَةِ والشُّمُولِ، وهُوَ المَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وُصِفَتِ المَقَاصِدُ بالعُمُومِ، فَالمَقَاصِدُ العَامَّةُ هِيَ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَيْهَا سَائِرُ المَقَاصِدِ - عَلَى كَثْرَتِهَا وتَنَوُّعِهَا - وتَجْتَمِعُ عِنْدَهَا، وذَلِكَ لِشُمُولِهَا وإِحَاطَتِهَا.

=

الشافعي، من مؤلفاته: «جامع الأصول» و«النهاية في غريب الحديث»، توفي ٦٠٦هـ، البِدَايَة والنِّهَايَة، مَصْدَر سَابِق ١٣/ ٦٥-٦٦.

(١) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، ط١، ١٣٨٣هـ- ١٩٦٣م، ٣/ ٣٠٣.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٢٣، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «وأخرج الطبري من حديث شداد نحوه بإسناد صحيح» فتح الباري، مَصْدَر سَابِق: ٨/ ١٤٣.

(٣) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ٣/ ٣٠٣.

(٤) أخرجه البخاري، في كتاب التيمم، ١/ ٥١٩.

المَطْلَبُ الثَّانِي

حَقِيقَةُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ اصْطِلَاحًا

تمهيد:

المَقَاصِدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: مَقَاصِدُ الخَالِقِ مِنَ الخَلْقِ، وهِيَ أَنْ يَعْبُدُوهُ ولَا يُشْرِكُوا بِه شَيْئًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [1].

القِسْمُ الثَّانِي: مَقَاصِدُ الخَالِقِ مِنْ إِنْزَالِ الشَّرِيعَةِ «مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ».

القِسْمُ الثَّالِثُ: مَقَاصِدُ المُكَلَّفِينَ [2].

والَّذِي يَعْنِينَا مِنْ هَذِهِ الأَقْسَامِ هُوَ القِسْمُ الثَّانِي، الَّذِي يَنْقَسِمُ بِدَوْرِهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ، وهِيَ مَا يَعُمُّ جَمِيعَ أَبْوَابِ الشَّرِيعَةِ أَوْ مُعْظَمَهَا.

النَّوْعُ الثَّانِي: مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الخَاصَّةِ، وهِيَ الَّتِي تَسْعَى الشَّرِيعَةُ إِلَى تَحْقِيقِهَا

---

(١) الذاريات: ٥٦.

(٢) أول من اهتم بها وجعلها قسيمًا لمقاصد الشريعة هو الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، انْظُر: ٢/ ٢٤٦، وما بعدها، وقد كتب الأستاذ: الدكتور: عمر سليمان الأشقر رسالة نفيسة في الموضوع بعنوان: «مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين».

فِي بَابٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ فِي أَبْوَابٍ قَلِيلَةٍ مُتَجَانِسَةٍ مِنْ أَبْوَابِ الشَّرِيعَةِ [١].

النَّوْعُ الثَّالِثُ: المَقَاصِدُ الجُزْئِيَّةُ، والمُرَادُ بِهَا: الأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنَ الأَحْكَامِ كَمَقْصَدٍ يُحَقِّقُهُ ذَلِكَ الحُكْمُ، ويَعْتَنِي بِهَا الفُقَهَاءُ غَالِبًا، لِأَنَّهُم أَهْلُ التَّخَصُّصِ فِي جُزْئِيَّاتِ الشَّرِيعَةِ ودَقَائِقِهَا [٢].

والنَّوْعُ الأَوَّلُ (المَقَاصِدُ العَامَّةُ) هُوَ مَوْضُوعُ البَحْثِ، وهُوَ الَّذِي نُرِيدُ تَعْرِيفَهُ، وتَحْدِيدَ المُرَادِ مِنْهُ.

مَفْهُومُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ:

أَوَّلًا: عَدَمُ تَعْرِيفِ الإِمَامَيْنِ لِلْمَقَاصِدِ العَامَّةِ وأَسْبَابُهُ

لَمْ يَحْرِصْ أَيٌّ مِنَ الإِمَامَيْنِ: العِزِّ والشَّاطِبِيِّ عَلَى إِعْطَاءِ تَعْرِيفٍ مُحَدَّدٍ للمَقَاصِدِ العَامَّةِ، ولَعَلَّ مَرَدَّ ذَلِكَ إِلَى الأُمُورِ الآتِيَةِ:

١- أَنَّ المَقَاصِدَ العَامَّةَ لَمْ تَكُنْ قَبْلَ الإِمَامَيْنِ - ولَا حَتَّى عِنْدَهُمَا - مُتَدَاوَلَةً

---

(١) انْظُر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الريسوني، ص: ٢٠، وقد اعتنى بهذا النوع من المقاصد الإمام ابن عاشور، انْظُر: كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية)، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٤٣، وما بعدها.

(٢) انْظُر: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للأستاذ علال الفاسي، مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتاريخ، ص: ٣، ونظرية الريسوني: ص: ٢٠. وللإمام العز باع طويل في الاهتمام بالنوعين الأخيرين.

كَمُصْطَلَحٍ يَحْتَاجُ إِلَى تَعْرِيفٍ، وإِنَّمَا كَانَ يُعَبَّرُ عَنْهَا – إِضَافَةً إِلَى المَقَاصِدِ العَامَّةِ – بِعِدَّةِ تَعْبِيرَاتٍ تُؤَدِّي نَفْسَ المَعْنَى أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، مِثْلَ: المَصَالِحِ العَامَّةِ، وجَلْبِ المَصْلَحَةِ ودَرْءِ المَفْسَدَةِ، والغَايَاتِ، والمَعَانِي . . .

٢- لَعَلَّ مِمَّا يُعْذَرُ بِهِ لِلْإِمَامِ العِزِّ أَنَّهُ تَنَاوَلَ المَقَاصِدَ العَامَّةَ مِنْ خِلَالِ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ، جَلْبًا لِلْأُولَى، ودَرْءًا للثَّانِيَةِ؛ ولِذَلِكَ فَقَدْ قَامَ بِتَعْرِيفِ هَذَيْنِ المُصْطَلَحَيْنِ، وتَحْدِيدِ المُرَادِ مِنْهُمَا: بِمَا لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ [١] إِنْ شَاءَ الله.

٣- والإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ وإِنْ كَانَ أَكْثَرَ تَنْوِيهًا وإِشْهَارًا لِمُصْطَلَحِ المَقَاصِدِ مِنَ الإِمَامِ العِزِّ، حَيثُ عَنْوَنَ جُزْءًا مِنْ كِتَابِهِ بِـ«المَقَاصِد» – إِلَّا أَنَّهُ يُمْكِنُ القَوْلُ بِأَنَّهُ «اعْتَبَرَ الأَمْرَ وَاضِحًا» [٢]، لَا سِيَّمَا وأَنَّهُ كَتَبَ كِتَابَهُ لِفِئَةٍ مُتَخَصِّصَةٍ هُمُ العُلَمَاءُ الرَّاسِخُونَ فِي عُلُومِ الشَّرِيعَةِ، حَيْثُ قَالَ فِي مُقَدِّمَتِهِ: «ولَا يُسْمَحُ لِلنَّاظِرِ فِي هَذَا الكِتَابِ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ نَظَرَ مُفِيدٍ أَوْ مُسْتَفِيدٍ، حَتَّى يَكُونَ رَيَّانَ مِنْ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ أُصُولِهَا وفُرُوعِهَا، مَنْقُولِهَا ومَعْقُولِهَا، غَيْرَ مُخْلِدٍ إِلَى التَّقْلِيدِ والتَّعَصُّبِ لِلْمَذْهَبِ» [٣].

---

(١) سيأتي ذلك في مبحث المصلحة والمفسدة، في الفصل الثالث إن شاء الله.

(٢) نظرية المقاصد للرسيوني، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٧.

(٣) المُوَافَقَات: ١/ ٦١.

وَوَاضِحٌ أَنَّ أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ لَيْسُوا بِحَاجَةٍ إِلَى تَعْرِيفِ الأَبْجَدِيَّاتِ، ومَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ بِوسْعِ البَاحِثِ اسْتِخْلَاصُ مَفْهُومِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الإِمَامَيْنِ: وذَلِكَ بِتَتَبُّعِ كَلَامِهِمَا فِي سِيَاقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وإِمْعَانِ النَّظَرِ فِيهِ.

ثَانِيًا: المَقْصَدُ العَامُّ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ

تَنْحَصِرُ المَقَاصِدُ العَامَّةُ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ فِي مَقْصَدٍ وَاحِدٍ عَامٍّ هُوَ «جَلْبُ المَصَالِحِ ودَرْءُ المَفَاسِدِ»؛ وذَلِكَ أَنَّ «مُعْظَمَ مَقَاصِدِ القُرْآنِ الأَمْرُ بِاكْتِسَابِ المَصَالِحِ وأَسْبَابِهَا، والزَّجْرُ عَنِ اكْتِسَابِ المَفَاسِدِ وأَسْبَابِهَا» (١).

بَلْ يَذهَبُ إِلَى أَبْعَدِ مِنْ ذَلِكَ، فَيُضَيِّقُ نِطَاقَ المَقْصَدِ العَامِّ فِي «جَلْبِ المَصَالِحِ» فَقَطْ؛ إِذْ إِنَّ دَفْعَ المَفْسَدَةِ، مَا هُوَ – فِي حَقِيقَتِهِ – إِلَّا جَلْبٌ لِمَصْلَحَةٍ، وفِي ذَلِكَ يَقُولُ: «والشَّرِيعَةُ كُلُّهَا مَصَالِحُ: إِمَّا تَدْرَأُ مَفَاسِدَ، أَوْ تَجْلِبُ مَصَالِحَ» (٢).

وهَذِهِ المَصَالِحُ تَنْقَسِمُ إِلَى دُنْيَوِيَّةٍ وأُخْرَوِيَّةٍ، وكَذَلِكَ المَفَاسِد، ولِكُلٍّ مِنْهُمَا أَسْبَابٌ، وهَذِهِ الأَسْبَابُ، وإِنْ كَانَتْ مِنْ جُمْلَةِ مَقَاصِدِ القُرآنِ، إِلَّا أَنَّهَا مَقَاصِدُ مِنَ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ تَخْدُمُ المَقْصَدَ الأَسَاسِيَّ، ومِنْ هُنَا «عَدَّ بَقِيَّةَ المَقَاصِدِ كَمُرَاعَاةِ التَّخْفِيفِ، ورَفْعِ الحَرَجِ عَنِ النَّاسِ، وإِقَامَةِ العَدْلِ بَيْنَهُمْ وَسَائِلَ لِتَحْقِيقِ المَقْصَدِ الأَعْظَمِ» (٣).

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى، مَصْدَر سَابِق ١/ ٨.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ، ١/ ١١.

(٣) مَقْصَد الشَّرِيعَةِ العَامِّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٤٢.

وَفِي سِيَاقٍ آخَرَ قَسَّمَ الإِمَامُ الأَحْكَامَ إِلَى ظَاهِرَةٍ وبَاطِنَةٍ، فَعَرَّفَ البَاطِنَةَ بِأَنَّهَا «كُلُّ حُكْمٍ جَلَبَ المَصْلَحَةَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ، ودَرَءَ المَفْسَدَةَ المَقْصُودَ دَرْؤُهَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ، فَهَذَا هُوَ المَقْصُودُ الأَصْلِيُّ» (١)، وعَرَّفَ الأَحْكَامَ الظَّاهِرَةَ بِأَنَّهَا كُلُّ حُكْمٍ ظَهَرَتْ أَسْبَابُهُ بِالظُّنُونِ، وهَذَا الظَّنُّ إِمَّا أَنْ يَصْدُقَ فَيَكُونُ الحُكْمُ هُوَ حُكْمَ الله ظَاهِرًا وبَاطِنًا، وحِينَئِذٍ «فَقَدْ حَصَلَ مَقْصُودُ الشَّرْعِ، وحَصَلَتِ المَقَاصِدُ الدُّنْيَوِيَّةُ والأُخْرَوِيَّةُ، وانْدَفَعَتِ المَفَاسِدُ الدُّنْيَوِيَّةُ والأُخْرَوِيَّةُ» (٢)، وإِمَّا أَنْ يُكَذَّبَ الظَّنُّ فِي جَلْبِ المَصَالِحِ ودَرْءِ المَفَاسِدِ، فَيَكُونُ هَذَا الحُكْمُ خَطَأً عِنْدَ الله، ولَكِنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، ويُثَابُ صَاحِبُهُ عَلَى قَصْدِهِ (٣).

ويُلَاحَظُ أَنَّ الإِمَامَ يَسْتَعْمِلُ لَفْظَ «المَقَاصِدِ» فِي مَوْضِعِ «المَصَالِحِ ..» ومُقَابِلِ المَفَاسِدِ، ويَتَكَرَّرُ هَذَا فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِهِ، مِمَّا يَعْنِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ (٤).

وَعَلَيْهِ يُمْكِنُ اسْتِنْتَاجُ التَّعْرِيفِ التَّالِي لِلْمَقَاصِدِ العَامَّةِ عِنْدَ الإِمَامِ:

«المَقَاصِدُ العَامَّةُ: هِيَ تَحْقِيقُ مَصَالِحِ العِبَادِ فِي دُنْيَاهُمْ وأُخْرَاهُمْ بِتَحْصِيلِ المَنَافِعِ لَهُمْ، ودَفْعِ المَضَارِّ عَنْهُمْ».

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٠٢.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ، ص: ١٠٣.

(٣) المَصْدَر نَفْسهُ.

(٤) انْظُر: القَوَاعِد الصُّغْرَى ص: ٣٢، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، والقَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٩٣.

ثَالِثًا: مَفْهُومُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ:

الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ يُؤَكِّدُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ العِزُّ مِنْ تَنَاوُلِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ مِنْ مُنْطَلَقِ المَصَالِحِ، فَيُقَرِّرُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَوْضُوعَةٌ لِمَصَالِحِ العِبَادِ عَلَى الإِطْلَاقِ والعُمُومِ [١].

وفِي سِيَاقٍ آخَرَ يَقُولُ: «الأَعْمَالُ الشَّرْعِيَّةُ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً لِأَنْفُسِهَا، وإِنَّمَا قُصِدَ بِها أُمُورٌ أُخَرُ هِيَ مَعَانِيهَا، وهِيَ المَصَالِحُ الَّتِي شُرِعَتْ لِأَجْلِهَا . . .» [٢]، أَيْ أَنَّ هَذِهِ الأُمُورَ وتِلْكَ المَعَانِي، الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَمَّ تَشْرِيعُ الأَعْمَالِ والأَحْكَامِ هِيَ المَصَالِحُ ..

وَفِي خَاتِمَةِ كِتَابِ المَقَاصِدِ مِنَ المُوَافَقَاتِ الَّتِي خَصَّصَهَا لِبَيَانِ طُرُقِ مَعْرِفَةِ مقَاصِدِ الشَّارِعِ، حَكَى خِلَافًا فِي هَلِ المُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ اعْتِبَارُ المَعَانِي الَّتِي يَقْتَضِيهَا الاسْتِقْرَاءُ دُونَ المَعَانِي الَّتِي تَقْتَضِيهَا الأَلْفَاظُ بِوَضْعِهَا اللُّغَوِيِّ؟ أَمِ اعْتِبَارُ الثَّانِيَةِ دُونَ الأُولَى؟ أَمْ هُمَا مَعًا؟

فَقَرَّرَ أَنَّ الضَّابِطَ المُعْتَمَدَ فِي مَعْرِفَةِ مَقْصِدِ الشَّارِعِ هُوَ: اعْتِبَارُ المَعَانِي المَصْلَحِيَّةِ الَّتِي يَقْتَضِيهَا الاسْتِقْرَاءُ إِلَى جَانِبِ اعْتِبَارِ المَعَانِي النَّصِّيَّةِ الَّتِي تَقْتَضِيهَا الأَلْفَاظُ بِوَضْعِهَا اللُّغَوِيِّ، بِحَيْثُ لَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ بالإِبْطَالِ [٣].

---

(١) انْظُر: المُوَافَقَات، ٢/ ٢٥١.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ: ٢/ ٢٩٢.

(٣) المَصْدَر نَفْسهُ، ٢/ ٢٩٧-٢٩٨.

وهَذِهِ المَعَانِي الاسْتِقْرَائِيَّةُ تَتَجَسَّدُ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ - فِي أَبْهَى صُوَرِهَا - فِي المَرَاتِبِ الثَّلَاثَةِ لأُصُولِ المَصَالِحِ، وهِيَ: الضَّرُورِيَّاتُ والحَاجِيَّاتُ والتَّحْسِينَاتُ، فَلَا يَزَالُ يُؤَكِّدُ عَلَى أَنَّ قَصْدَ الشَّارِعِ هُوَ المُحَافَظَةُ عَلَيْهَا، وأَنَّهَا أُصُولُ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ، وقَوَاعِدُهَا الكُلِّيَّةُ، وأَنَّهَا مُرَاعَاةٌ فِي سَائِرِ المِلَلِ والشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ.

فَفِي المُقَدِّمَاتِ يُوَضِّحُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ «تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ المَقَاصِدِ الَّتِي بِهَا يَكُونُ صَلَاحُ الدَّارَيْنِ، وَهِيَ: الضَّرُورِيَّاتُ والحَاجِيَّاتُ والتَّحْسِينَاتُ، ومَا هُوَ مُكَمِّلٌ لَهَا، ومُتَمِّمٌ لِأَطْرَافِهَا وهِيَ أُصُولُ الشَّرِيعَةِ» (١).

وافْتَتَحَ النَّوْعَ الأَوَّلَ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ عِنْدَهُ وَهُوَ (قَصْدُ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ) بِقَوْلِهِ: «تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الخَلْقِ، وهَذِهِ المَقَاصِدُ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ» (٢)، فَذَكَرَ الضَّرُورِيَّاتِ والحَاجِيَّاتِ والتَحْسِينَاتِ، وفِي مَوْضِعٍ آخَرَ بَيَّنَ «أَنَّ قَصْدَ الشَّارِعِ المُحَافَظَةُ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ ومَا رَجَعَ إِلَيْهَا مِنَ الحَاجِيَّاتِ والتَّحْسِينَاتِ . .» (٣)، وهَكَذَا لَا يَفْتَأُ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ كُلَّمَا وَاتَتْهُ الفُرْصَةُ، وَوَجَدَ المُنَاسَبَةَ.

ويُلَاحَظُ أَنَّ مُصْطَلَحَ «القَوَاعِد» هُوَ المُفَضَّلُ لَدَى الشَّاطِبِيِّ، فِي مَعْنَى المَقَاصِدِ

---

(١) المَصْدَر نَفْسهُ: ١/ ٥٣.

(٢) المُوَافَقَات: ٢/ ٧.

(٣) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٥١.

العَامَّةِ، فَهُوَ يُعَبِّرُ عَنْ هَذِهِ المَرَاتِبِ الثَّلَاثَةِ لِلْمَقَاصِدِ العَامَّةِ «بِالقَوَاعِدِ الثَّلَاثِ» و«قَوَاعِد الشَّرِيعَةِ» و«القَوَاعِد الكُلِّيَّة»، وقَدْ أَوْرَدَ فِي المُوَافقَاتِ هَذَا المُصْطَلَحَ أَكْثَرَ مِنْ ٧٦ مَرَّةً، كَمَا يُكْثِرُ مِنَ اسْتِعْمَالِ مُصْطَلَحِ «الكُلِّيَّات الثَّلَاث»، و«كُلِّيَّات الشَّرِيعَةِ» ونَحْوِهَا فِي مَعْنَى المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وخَاصَّةً المَرَاتِب الثَّلَاثَة.

مَعْنَى عُمُومِ المَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِي:

وليكتمل لنا مفهوم المقاصد العامة عند الإمام الشاطبي ينبغي تحرير المراد من عموم المقاصد، وتوضيح جوانبه عنده، لأن الإمام الشاطبي طرح هذه المسألة في مواضع مختلفة من كتابه «الموافقات» وأضفاها تنقيحًا وتحريرًا.

وَذِلَك أَنَّ عُمُومَ المَقَاصِدِ يَرْجِعُ فِي المَقَامِ الأَوَّلِ إِلَى الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، بِحَيْثُ يَشْمَلُ جَمِيعَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، أَوْ مُعْظَمَهَا، ولَكِنْ عُمُومُهَا يَشْمَلُ فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ الأَشْخَاصَ والأَحْوَالَ، والأَمْكِنَةَ والأَزْمِنَةَ؛ إِذْ إِنَّ مَقْصِدَ الشَّارِعِ مِنَ الشَّرِيعَةِ أَنْ تَكُونَ مَصَالِحَ عَلَى الإِطْلَاقِ؛ وبِالتَّالِي «فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وَضْعُهَا عَلَى ذَلِكَ الوَجْهِ أَبَدِيًّا وكُلِّيًّا وعَامًّا، فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ التَّكْلِيفِ والْمُكَلَّفِينَ، وجَمِيعِ الأَحْوَالِ».

وفِي مَوْضِعٍ آخَرَ يَزِيدُ الشَّاطِبِيُّ إِيضَاحًا لِهَذَا المَعْنَى بِأَنَّ «مَقَاصِدُ الشَّارِعِ فِي بَثِّ المَصَالِحِ فِي التَّشْرِيعِ أَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً عَامَّةً، لَا تَخْتَصُّ بِبَابٍ دُونَ بَابٍ، ولَا بِمَحَلٍّ دُونَ مَحَلٍّ . . وبِالجُمْلَةِ الأَمْرُ فِي المَصَالِحِ مُطَّرِدٌ مُطْلقًا فِي كُلِّيَّاتِ الشَّرِيعَةِ

وجُزْئِيَّاتِهَا» [١].

وعُمُومُ الأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُهُ عُمُومُ الأَحْكَامِ؛ إِذْ لَا بُدَ لِلْأَحْكَامِ مِنْ مَحَالٍّ تَتَجَسَّدُ فِيهَا وتَنْطَبِقُ عَلَيْهَا، ولِذَلِكَ جَعَلَ الشَّاطِبِيُّ النَّوْعَ الرَّابِعَ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ (قَصْدُ الشَّارِعِ فِي دُخُولِ المُكَلَّفِ تَحْتَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ)، فَالشَّرِيعَةُ بِحَسَبِ المُكَلَّفِينَ كُلِّيَّةٌ عَامَّةٌ لا يُسْتَثْنَى مِنَ الدُّخُولِ تَحْتَ أَحْكَامِهَا أَحَدٌ البَتَّةَ؛ إِذْ إِنَّ أَحْكَامَهَا مَوْضُوعَةٌ لِمَصالِحِ العِبَادِ بِإِطْلَاقٍ، فَتَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ المَصَالِح عَامَّةً لِجَمِيعِهِمْ، لَا لِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ [٢].

وعُمُومُ المَقَاصِدِ مُتَفَاوِتٌ، وأَهَمِّيَّتُهَا عَلَى قَدْرِ عُمُومِهَا، فَمَا كَانَ مِنَ المَقَاصِدِ أَعَمَّ فَهُوَ أَهَمّ، فَالضَّرُورِيَّاتُ أَعَمُّهَا، حَيْثُ تَرْجِعُ إِلَيْهَا أُصُولُ العِبَادَاتِ والعَادَاتِ والمُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ والأُسَرِيَّةِ، والجَنَايَات.

بَلْ إِنَّ الحَاجِيَّاتِ والتَّحْسِينَاتِ وإِنْ كَانَا عَامَّيْنِ يَشْمَلَانِ كُلَّ هَذِهِ الأَبْوَابِ، إِلَّا أَنَّهُمَا رَاجِعَانِ أَيْضًا عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ، تَكْمِيلًا لَهَا بِرَفْعِ الحَرَجِ والمَشَقَّةِ عَنِ الخَلْقِ، وإِتْحَافِهِمْ بِمَحَاسِنِ العَادَاتِ ومَكَارِمِ الأَخْلَاقِ [٣].

والشَّاطِبِيُّ يَهْتَمُّ بِالضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسِ: «حِفْظُ الدِّينِ، والنَّفْسِ، والنَّسْلِ،

---

(١) المُوَافَقَات، ٢/ ٤١-٤٢.

(٢) انْظُر: المُوَافَقَات، ٢/ ١٨٦-١٨٧.

(٣) انْظُر: المُوَافَقَات ٢/ ٧-٩.

والعَقْلِ، والمَالِ» اهْتِمَامًا بَالِغًا، ويَعْتَبِرُهَا أُصُولَ المَصَالِحِ، حَتَّى إِنَّ المُطَالِعَ لِكِتَابِهِ «المُوَافَقَات» يَتَبَادَرُ إِلَى ذِهْنِهِ أَنَّ المَقَاصِدَ العَامَّةَ مُنْحَصِرَةٌ عِنْدَهُ فِي هَذِهِ الخَمْسَةِ، فَهُوَ يَقُولُ مَثَلًا: «الضَّرُورِيَّاتُ هِيَ أَصْلُ المَصَالِحِ» (١)، و«الضَّرُورِيُّ أَصْلٌ لِمَا سِوَاهُ مِنَ الحَاجِيِّ والتَّكْمِيلِيِّ» (٢). ويَقُولُ: «إِذَا ثَبَتَ أَنَّ التَّحْسِينِيَّ يَخْدُمُ الحَاجِيَّ، وأَنَّ الحَاجِيَّ يَخْدُمُ الضَّرُورِيَّ؛ فَإِنَّ الضَّرُورِيَّ هُوَ المَطْلُوبُ» (٣)، ويُصَرِّحُ بِأَنَّ: «مَصَالِح الدِّينِ والدُّنْيَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى المُحَافَظَةِ عَلَى الأُمُورِ الخَمْسَةِ» (٤).

ولَكِنْ بِالجَمْعِ بَيْنَ أَطْرَافِ كَلَامِهِ، والوُقُوفِ عِنْدَهُ بِقَدْرٍ مِنَ التَّمَعُّنِ والتَّأَمُّل، تَتَّضِحُ أَنَّ هَذِهِ المُبَالَغَةَ فِي الاهْتِمَامِ بِالضَّرُورِيَّاتِ رَاجِعَةٌ إِلَى مَا قَرَّرْنَاهُ آنِفًا مِنَ التَّفَاوُتِ فِي العُمُومِ، والَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ التَّفَاوُتُ فِي الأَهَمِّيَّةِ، لَا إِلَى انْتِفَاءِ أَصْلِ العُمُومِ مِنَ الحَاجِيَّاتِ والتَّحْسِينَاتِ؛ لِأَنَّ الشَّاطِبِيَّ نَفْسَهُ يُؤَكِّدُ مِرَارًا أَنَّ هَذِهِ المَرَاتِبَ الثَّلَاثَةَ لِلْمَصَالِحِ، هِيَ المَقَاصِدُ العَامَّةُ لِلشَّرِيعَةِ وأُصُولِهَا وكُلِّيَّاتِهَا الَّتِي لَا تَنْخَرِمُ، فَمِنْ ذَلِكَ مَثَلًا:

١- أَنَّهُ قَالَ - وهُوَ بِصَدَدِ الحَدِيثِ عَنْ صِفَةِ العُمُومِ والاطِّرَادِ لِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ:

---

(١) المَصْدَر نَفْسهُ: ٢/ ٩.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ، ٢/ ١٣.

(٣) المَصْدَر نَفْسهُ.

(٤) المَصْدَر نَفْسهُ.

«وَإِنْ فُرِضَ فِي نُصُوصِهَا (أَي الشَّرِيعَةِ) أَوْ مَعْقولِهَا خُصُوصٌ مَا، فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى عُمُومٍ كَالعَرَايَا» (١)، وضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى العَاقِلَةِ . . . فَإِنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى أُصُولٍ حَاجِيَّةٍ وتَحْسِينِيَّةٍ أَوْ مَا يُكْمِلُهَا، وهِيَ أُمُورٌ عَامَّةٌ، فَلَا خَاصَّ فِي الظَّاهِرِ إِلَّا وَهُوَ عَامٌّ فِي الحَقِيقَةِ، والاعْتِبَارُ فِي أَبْوَابِ الفِقْهِ يُبَيِّنُ ذَلِكَ (٢).

٢- وفِي سِيَاقٍ آخَرَ يُؤَكِّدُ عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أُصُولٍ وكُلِّيَّاتٍ هِيَ قَصْدُ المُحَافَظَةِ عَلَى المَراتِبِ الثَّلَاثَةِ: الضَّرُورِيَّاتِ، والحَاجِيَّاتِ والتَّحْسِينَاتِ . . . وهَذِهِ الأُصُولُ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الشَّرِيعَةِ وأَدِلَّتِهَا، غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِمَحَلٍّ دُونَ مَحَلٍّ، ولَا بَابٍ دُونَ بَابٍ، ولَا قَاعِدَةٍ دُونَ قَاعِدَةٍ (٣).

٣- وفِي سِيَاقِ تَأْكِيدِهِ المُتَكَرِّرِ عَلَى أَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسَةِ مُرَاعَاةٌ فِي كُلِّ الشَّرَائِعِ

---

(١) والعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ، والمَقْصُودُ بِهَا بَيْعُ العَرِيَّةِ، وهُوَ: بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بِخَرصِهِ تَمْرًا، أَوِ العِنَبِ بِخرصِهِ زَبِيبًا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٦٥٣ كغ). وقَدْ رُخِّصَ اسْتِثْنَاءً مِنَ الرِّبَوِيَّاتِ لِمَسِيسِ الحَاجَةِ إِلَيْهِ، وفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ [فِي كِتَابِ البُيُوعِ، حَدِيث رقم ١٥٣٩، مَوْسُوعَة السُّنَّةِ: الكُتُبُ السِّتَّةُ وشُرُوحُهَا، إِشْرَاف شَعْبَان قورت، دَار سُحْنُون، تُونُس، ط٢، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م، ٥/ ٢/ ١١٦٩-١١٧٠] (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ ورَخَّصَ فِي العَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخرصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رَطبًا) أَيْ يَأْكُلُهَا الَّذِينَ اشْتَرَوْهَا، وهُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ غَيْرِ الحَنَفِيَّةِ. انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٨١، والمُوَافَقَات ط. دَار ابْنِ عَفَّان، ٣/ ٥٨، والفِقْه الإِسْلَامِي وأَدِلَّتُه، د. وَهْبَة الزُّحَيْلِي، دَار الفِكْر، دِمَشْق، ط٤، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، ٥/ ٣٧٢٩.

(٢) المُوَافَقَات، ٣/ ٧.

(٣) انْظُر: المُوَافَقَات ٣/ ٣-٤.

السَّمَاوِيَّةِ [١] تَبَعًا لِمَا قَرَّرَهُ الأُصُولِيُّونَ مِنْ قَبْلُ - يُضِيفُ أَنَّ الحَاجِيَّاتِ والتَّحْسِينَاتِ كَذَلِكَ مُرَاعَاةٌ فِي كُلِّ المِلَلِ، قَائِلًا: «وهَكَذا يَقْتَضِي الأَمْرُ فِي الحَاجِيَّاتِ والتَّحْسِينَاتِ» [٢]، وأَتْبَعَ ذَلِكَ بِإِيضَاحِهَا بِالتَّمْثِيلِ [٣].

٤- وَهَذَا مَا يَنْسَجِمُ مَعَ تَعْمِيمِ الإِمَامِ العِزِّ لِمُرَاعَاةِ المَصَالِحِ فِي الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ، دُونَ تَخْصِيصِ الضَّرُورِيَّاتِ [٤]، حَيْثُ يَقُولُ: «إِنَّ الله تَعَالَى أَرْسَلَ الرُّسُلَ، وأَنْزَلَ الكُتُبَ؛ لِإِقَامَةِ مَصَالِحِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، ودَفْعِ مَفَاسِدِهَا» [٥].

والشَّاطِبِيُّ - وهُوَ بِصَدَدِ تَحْرِيرِ المُرَادِ مِنْ عُمُومِ هَذِهِ المَقَاصِدِ - يُقَرِّرُ أَنَّ العُمُومَ المَقْصُودَ هُنَا هُوَ مَا يُسَمِّيهِ بِالعُمُومِ العَادِيِّ الأَكْثَرِيِّ، وهُوَ الَّذِي لَا يَقْدَحُهُ تَخَلُّفُ بَعْضِ جُزْيِئَّاتِهِ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الغَالِبِيَّةِ والأَكْثَرِيَّةِ [٦]؛ لِأَنَّ «الغَالِبِ الأَكْثَرِيَّ

---

(١) انْظُر: فِي ذَلِكَ مَثَلًا: المُوَافَقَات ١/ ٢٦، ٨، ١٩، ٣/ ٨٨.

(٢) المُوَافَقَات: ٣/ ٨٨.

(٣) انْظُر: المَصْدَر نَفْسَهُ: ٣/ ٨٩.

(٤) أَيْ أَنَّهُ لَا يُخَصَّصُ الضَّرُورِيَّاتُ بِأَنَّهَا وَحْدَها هِيَ المُرَاعَاةُ فِي المِلَلِ السَّابِقَةِ، ولَكِنَّهُ يَذْكُرُ أَنَّ الضَّرُورِيَّات مُرَاعَاةٌ فِي الشَّرَائِعِ كُلِّهَا، فَمَثلًا يَقُولُ، وهُوَ بِصَدَدِ الحَدِيثِ عَنِ المَقَاصِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ عِنْدَهُ الَّتِي تَشْمَلُ مَا عَدَا الدِّين: «واتَّفَقَ الحُكَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ، وكَذَلِكَ الشَّرَائِعُ عَلَى تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ والأَبْضَاعِ والأَمْوَالِ والأَعْرَاضِ»، القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٥.

(٥) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٣٢.

(٦) المُوَافَقَات: ٢/ ١٩٧-١٩٨.

مُعْتَبَرٌ فِي الشَّرِيعَةِ اعْتِبَارَ العَامِّ القَطْعِيِّ»[١].

وهَذَا النَّوْعُ مِنَ العُمُومِ هُوَ المُعْتَبَرُ فِي الأُمُورِ الوَضْعِيَّةِ لَا العَقْلِيَّةِ، كَالكُلِّيَّاتِ الشَّرْعِيَّةِ والعَرَبِيَّةِ، وغَيْرِهَا مِنَ الكُلِّيَّاتِ الاسْتِقْرَائِيَّةِ، بِخِلَافِ الكُلِّيَّاتِ العَقْلِيَّةِ، فَإِنَّ تَخَلُّفَ بَعْضِ جُزْئِيَّاتِهَا قَادِحٌ فِي عمُومِهاَ وكُلِّيَّتِهَا؛ إِذِ المُعْتَبَرُ فِيهَا هُوَ العُمُومُ الكُلِّيُّ التَّامُّ[٢].

ومِنْ هُنَا يُمْكِنُنَا القَوْلُ بِأَنَّ مَفْهُومَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ يَتَلَخَّصُ فِي أَنَّهَا «الأَهْدَافُ الَّتِي تُرَاعِيهَا الشَّرِيعَةُ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ، أَوْ مُعْظَمِهَا؛ لِتَحْقِيقِ مَصَالِحِ العِبَادِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ».

وهَذَا مَفْهُومٌ أَكْثَرُ دِقَّةً وتَحْرِيرًا مِنْ مَفْهُومِهَا عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ خَاصَّةً فِي الجَانِبِ المُتَعَلِّقِ بِعُمُومِ المَقَاصِدِ كَمَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ.

تَعْرِيفُ المُعَاصِرِينَ لِلْمَقَاصِدِ العَامَّةِ:

ويَبْدُو أَنَّ ابْنَ عَاشُورٍ لَاحَظَ مَفْهُومَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ المُتَقَدِّمَ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ، فَاسْتَثْمَرَهُ حَيْثُ عَرَّفَ المَقَاصِدَ العَامَّةَ، فَقَالَ: «مَقَاصِدُ التَّشْرِيعِ العَامَّةِ هِيَ: المَعَانِي والحِكَمُ المَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا، بِحَيْثُ لَا يَخْتَصُّ مُلَاحَظَتُهَا بِالكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ».

---

(١) المُوَافَقَات: ٢/ ٤١.

(٢) انْظُر: المُوَافَقَات: ٢/ ٤١، ٣/ ١٩٨.

«فَيَدْخُلُ فِي هَذَا: أَوْصَافُ الشَّرِيعَةِ، وغَايَتُهَا العَامَّةُ، والمَعَانِي الَّتِي لَا يَخْلُو التَّشْرِيعُ عَنْ مَلَاحَظَتِهَا، ويَدْخُلُ فِي هَذَا أَيْضًا مَعَانٍ مِنَ الحِكَمِ لَيْسَتْ مَلْحُوظَةً فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ الأَحْكَامِ، ولَكِنَّهَا مَلْحُوظَةٌ فِي أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا» (١).

وبِهَذَا يَكُونُ ابْنُ عَاشُورٍ أَوَّلَ مَنْ خَصَّ المَقَاصِدَ العَامَّةَ بِتَعْرِيفٍ مُحَدَّدٍ، فَاقْتَفَى أَثَرَهُ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِنَ المُحَدِّثِينَ، فَعَرَّفَهَا د. إِبْرَاهِيمُ سلقينيُّ بِأَنَّهَا: «هِيَ الأَهْدَافُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ، أَوْ مُعْظَمِهَا» (٢).

وعَرَّفَهَا الرّيسُونِيُّ بِأَنَّهَا: «هِيَ المَقَاصِدُ الَّتِي تُرَاعِيهَا الشَّرِيعَةُ، وتَعْمَلُ عَلَى تَحْقِيقِهَا فِي كُلِّ أَبْوَابِهَا التَّشْرِيعِيَّةِ، أَوْ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا» (٣).

وَعَرَّفَهَا عُمَرُ بْنُ صَالِحٍ بِأَنَّهَا: «الغَايَاتُ الَّتِي تَرْمِي إِلَيْهَا كُلُّ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ مُعْظَمُهَا، ولَا تَخْتَصُّ بِحُكْمٍ دُونَ حُكْمٍ، وتَدْعُو لِتَحْقِيقِهَا والمَحَافَظَةِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ» (٤).

أَمَّا د. يُوسُف حَامِد العَالِم (٥) فَلَمْ يَخُصَّ المَقَاصِدَ العَامَّةَ بِتَعْرِيفٍ، رُغْمَ أَنَّ عُنْوَانَ

---

(١) مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، مَصْدَر سَابِق، ص: ٥١.

(٢) مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ، مجلَّة كُلِّيَّةِ الدِّرَاسَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ والعَرَبِيَّةِ، الإِمَارَات العَرَبِيَّة المُتَّحِدَة، العَدَد الثَّالِث، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م، ص: ٨.

(٣) نَظَرِيَّة المَقَاصِد عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٩-٢٠.

(٤) مَقْصِد الشَّرِيعَةِ العَامِّ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ ووَسَائِل تَحْقِيقِهِ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٥١.

(٥) هُوَ يُوسُف حَامِد العَالِم، وُلِدَ بِالسُّودَانِ ١٣٥٦هـ ـ ١٩٣٧م، حَفِظَ القُرْآنَ الكَرِيمَ، وتَحَصَّلَ عَلَى

رِسَالَتِهِ كَانَ «الأَهْدَافُ العَامَّةُ لِلشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ» وإِنَّمَا اكْتَفَى بِذِكْرِ تَعْرِيفَيْنِ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ؛ أَحَدُهُمَا: «مَقَاصِدُ الشَّارِعِ هِيَ المَصَالِحُ الَّتِي تَعُودُ إِلَى العِبَادِ فِي دُنْيَاهُمْ، وأُخْراهُمْ، سَوَاء كَانَ تَحْصِيلُهَا عَنْ طَرِيقِ جَلْبِ المَنَافِعِ، أَوْ عَنْ طَرِيقِ دَفْعِ المَضَارِّ» [(١)].

وهَذَا قَرِيبٌ مِمَّا اسْتَنْتَجْنَاهُ لِلْإِمَامِ العِزِّ الَّذِي لَمْ يَقْصِدْ إِلَى إِعْطَاءِ تَعْرِيفٍ مُحَدَّدٍ لِلْمقَاصِدِ العَامَّةِ، وذَلِكَ مِنْ حَيْثُ تَعْرِيفُ المَقَاصِدِ بِالمَصَالِحِ، وإِرْجَاعُ دَرْءِ المَفَاسِدِ إِلَى المَصَالِحِ.

وإما التَّعْرِيفُ الثَّانِي: «نَعْنِي بِهَا الغَايَةَ الَّتِي يَرْمِي إِلَيْهَا التَّشْرِيعُ، والأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ الحَكِيمُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنَ الأَحْكَامِ»[(٢)].

وهَذَا التَّعْرِيفُ لِلْإِمَامِ عَلَّالٍ الفَاسِيِّ [(٣)]، ويَشْمَلُ المَقَاصِدَ بِأَنْوَاعِهَا: العَامَّةِ، والخَاصَّةِ، والجُزْئِيَّةِ، فَقَوْلُهُ: «الغَايَةُ الَّتِي يَرْمِي إِلَيْهَا التَّشْرِيعُ» يَرْجِعُ إِلَى المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وبَاقِي التَّعْرِيفِ يَرْجِعُ إِلَى المَقَاصِدِ الخَاصَّةِ والجُزْئِيَّةِ.

=

دَرَجَةِ الدُّكْتُورَاه بِالأَزْهَرِ، ثُمَّ تَدَرَّجَ فِي سِلْكِ التَّدْرِيسِ، وتَوَلَّى مَهَامَّ عِمَادَةِ كُلِّيَّةِ الدِّرَاسَاتِ الاجْتِمَاعِيَّةِ، بِجَامِعَةِ أُمِّ دُرْمَانَ الإِسْلَامِيَّةِ، بِالخُرْطُومِ، ثُمَّ عُيِّنَ مُدِيرًا بِالإِنَابَةِ لِهَذِهِ الجَامِعَةِ، مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (المَقَاصِدُ العَامَّةُ للشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ)، و(النِّظَامُ السِّيَاسِيُّ والاقْتِصَادِيُّ فِي الإِسْلَامِيِّ)، تُوُفِّيَ (١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م)، انْظُر: مُقَدِّمَة كِتَابِهِ المقَاصِد العَامَّةِ، الصَّفْحَة الثَّانِية مِنْ غُلَافِ الكِتَابِ.

(١) المَقَاصِد العَامَّة لِلشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، ص: ٧٩.

(٢) المَرْجِع نَفْسهُ، ص: ٨٣.

(٣) انْظُر: مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ ومَكَارِمهَا عَلَّال الفَاسِي، مَصْدَر سَابِق، ص: ٣.

وبِهَذَا يَكُونُ غَرِيبًا مِنَ الدُّكْتُورِ يُوسُفَ حَامِد العَالِمِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أَنْ لَا يَخُصَّ المَقَاصِد العَامَّةَ بِتَعْرِيفٍ مَعَ أَنَّ رِسَالَتَهُ مُخَصَّصَةٌ لِلْمَقَاصِدِ العَامَّةِ.

وَبِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ يُمْكِنُنَا القَوْلُ فِي تَعْرِيفِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ: «هِيَ الأَهْدَافُ والغَايَاتُ الَّتِي تُحَقِّقُهَا الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ فِي مُخْتَلَفِ المَجَالَاتِ، وفِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، لِمَصْلَحَةِ العِبَادِ».

ويَمْتَازُ هَذَا التَّعْرِيفُ بِشُمُولِهِ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ عُمُومِ المَقَاصِدِ، فَقَوْلُنَا: «تُحَقِّقُهَا الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ فِي مُخْتَلَفِ المَجَالَاتِ» يَعْنِي عُمُومَ المَقَاصِدِ لِلْأَحْكَامِ فِي شَتَّى مَجَالَاتِ التَّشْرِيعِ.

وقَوْلُنَا: «فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ» يَعْنِي عُمُومَ المَقَاصِدِ لِجَمِيعِ الأَحْوَالِ: الأَزْمِنَةِ والأَمْكِنَةِ واخْتِلَافِ الظُّرُوفِ.

وقَوْلُنَا: «لِمَصْلَحَةِ العِبَادِ» يَعْنِي عُمُومَ المَقَاصِدِ لِلْأَشْخَاصِ.





المبحث الثاني

تطور التأليف في المقاصد العامة

وفيه خمسة مطالب:

- **المطلب الأول**: المقاصد العامة قبل التدوين.
- **المطلب الثاني**: المقاصد العامة مسائل منثورة في مباحث كتب الأصول.
- **المطلب الثالث**: تقعيد المقاصد محاولة لتأسيس المقاصد العامة.
- **المطلب الرابع**: دور الإمام الشاطبي في التقعيد وتأسيس المقاصد العامة.
- **المطلب الخامس**: محاولات المعاصرين.



المَطْلَبُ الأَوَّلُ

المَقَاصِدُ العَامَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ

الشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ جَاءَتْ لِتَحْقِيقِ أَهْدَافٍ عَامَّةٍ ومَقَاصِدَ كُلِّيَّةٍ سَامِيَةٍ تُسْعِدُ البَشَرِيَّةَ، وتُحَقِّقُ مَصَالِحَهَا عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ، وأَحْسَنِ طَرِيقٍ، فَالشَّرِيعَةُ «عَدْلٌ كُلُّهَا، ومَصَالِحُ كُلُّهَا، وحِكْمَةٌ كُلُّهَا»(١)، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾(٢)، وقَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا﴾(٣).

وَهَذِهِ المَقَاصِدُ العَامَّةُ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا القُرْآنُ تَأْسِيسًا وتَأْصِيلًا، والسُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ تَأْكِيدًا وتَفْصِيلًا وتَطْبِيقًا، وتَلَقَّاهَا أَحْبَارُ الأُمَّةِ: الصَّحَابَةُ والتَّابِعُونَ، وتَابِعُوهُمْ وسَائِرُ الأَئِمَّةِ المُجْتَهِدِينَ تَقَبُّلًا وتَفَهُّمًا وتَنْزِيلًا.

فَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي القُرْآنِ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ

---

(١) أَعْلَامُ المُوَقِّعِينَ عَنْ رَبِّ العَالَمِينَ، ابْن قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ، دَار الجِيل، بَيْرُوت، لُبْنَان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتاريخ، ٣/ ٤.

(٢) الأنبياء: ١٠٧.

(٣) البقرة: ٢٩.

تَذَكَّرُونَ ﴾[١]، قَالَ الإِمَامُ العِزُّ فِي هَذِهِ الآيَةِ: «إِنَّهَا أَجْمَعُ آيَةٍ فِي القُرْآنِ لِلْحَثِّ عَلَى المَصَالِحِ كُلِّهَا والزَّجْرِ عَنِ المَفَاسِدِ بِأَسْرِهَا . . . فَإِنَّ الأَلِفَ واللَّامَ لِلْعُمُومِ والاسْتِغْرَاقِ، فَلَا يَبْقَى مِنْ دِقِّ العَدْلِ وجِلِّهِ شَيْءٌ إِلَّا انْدَرَجَ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ ﴾، ولَا يَبْقَى مِنْ دِقِّ الإِحْسَانِ وجِلِّهِ شَيْءٌ إِلَّا انْدَرَجَ فِي أَمْرِهِ بِالإِحْسَانِ»[٢].

وقَالَ ابْنُ عَاشُورٍ: «فَهَذِهِ الآيَةُ جَامِعَةٌ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، لِأَنَّهَا أَمَرَتْ بِجَوَامِعِ المَصَالِحِ، ونَهَتْ عَنْ جَوَامِعِ المَفَاسِدِ، حَتَّى قَالَ عَنْهَا ابْنُ مَسْعُودٍ: «هِيَ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي القُرْآنِ»[٣]؛ وذَلِكَ أَنَّ الآيَةَ أَمَرَتْ بِكُلِّ إِحْسَانٍ ونَهَتْ عَنْ كُلِّ إِسَاءَةٍ، والإِحْسَان مُنْحَصِرٌ فِي جَلْبِ المَصَالِحِ ودَرْءِ المَفَاسِدِ»[٤]، بَيْنَمَا «الإِسَاءَةُ مُنْحَصِرَةٌ فِي جَلْبِ المَفَاسِدِ ودَرْءِ المَصَالِحِ»[٥].

وعَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ الإِجْمَالِيَّةِ يُقَرِّرُ القُرْآنُ المَبَادِئَ الكُلِّيَّةَ، والمَقَاصِدَ العَامَّةَ: العَدْلَ، والإِحْسَانَ، والسَّمَاحَةَ واليُسْرَ والوَسَطِيَّةَ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ

---

(١) النحل: ٩٠.

(٢) القَوَاعِد الكُبْرَى، ٢/ ١٨٩-١٩٠.

(٣) تَفْسِير التَّحْرِيرِ والتَّنْوِيرِ لابْنِ عَاشُور، دَار التُّونُسِيَّةِ للنَّشْرِ، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتاريخ، ١٤/ ٢٥٩.

(٤) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٣٤.

(٥) المَصْدَر نَفْسهُ، ص: ٣٦.

حَرَجٍ﴾[١]، ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾[٢]، ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾[٣] . . . وهَكَذَا.

واشْتَمَلَتِ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ عَلَى تَفْصِيلِ هَذِهِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وتَنْزِيلِهَا عَلَى وَاقِعِ الحَيَاةِ؛ مُمَثَّلَةً فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَالَ فَتْرَةِ الرِّسَالَةِ، دَاعِيًا مُرْشِدًا، ومُعَلِّمًا مُرَبِّيًا، وقَائِدًا مُجَاهِدًا، وحَاكِمًا عَدْلًا: «ولَكِنِّي بُعِثْتُ بِالحَنِيفِيَّةِ السَّمحَةِ»[٤]، «يَسِّرُوا ولَا تُعَسِّرُوا وبَشِّرُوا ولَا تُنَفِّرُوا»[٥]، «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ»[٦] . . . إِلَى غَيْرِ

---

(١) الحج: ٧٨.

(٢) البقرة: ١٨٥.

(٣) البقرة: ١٤٣.

(٤) أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، مَصْدَر سَابِق: ١/ ٢٣٦، ٥/ ٢٦٦، ٦/ ١١٦، ٢٣٣، والبُخَارِيُّ مُعَلِّقًا، ولَفْظُهُ: (أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى الله الحَنِيفِيَّةُ السَّمحَةُ)، انْظُر صَحِيحَ البُخَارِيِّ بِشَرْحِ فَتْحِ البَارِي، مَصْدَر سَابِق، ١/ ١١٦، قَالَ الهَيْثَمِيُّ: (رَوَاهُ أَحْمَدُ والطَّبَرَانِيُّ وفيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدِ الأَلْهَانِيُّ وهُوَ ضَعِيفٌ) مَجْمَع الزَّوَائِدِ ومَنْبَع الفَوَائِدِ لِلْهَيْثَمِيِّ، تَحْقِيق عَبْدِ الله مُحَمَّد الدَّرْوِيش، دَار الفِكْرِ لِلطِّبَاعَةِ والنَّشْرِ والتَّوْزِيعِ، بَيْرُوت، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتاريخ: ٥/ ٥٠٩.

(٥) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، فِي صَحِيحِهِ، كِتَاب الأَدَبِ، بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا»، انْظُر: مَتْن صَحِيحِ البُخَارِيِّ مَعَ فَتْحِ البَارِي، مَصْدَر سَابِق :١٠/ ٥٤١، وأَخْرَجَهُ أَيْضًا فِي كِتَابِ المَغَازِي، بِلَفْظِ: «يَسِّرَا ولَا تُعَسِّرا، وبَشِّرا ولَا تُنَفِّرَا»، الحَدِيث رقم (٤٣٤١)، ٧/ ٦٥٧، والحديث رقم (٧١٧٢)، ١٣/ ١٧٣.

(٦) سَيَأْتِي تَخْرِيجُهُ والكَلَامُ عَلَيْهِ مُفَصَّلًا فِي ص: ١٩٧ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

ذَلِكَ مِنَ السُّنَنِ.

أَمَّا الصَّحَابَةُ – رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ – فَقَدْ كَانَتْ مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ رُوحًا يَسْرِي فِي فِقْهِهِمْ: فَتْوًى وَاجْتِهَادًا؛ لِمَا وَقَرَ فِي نُفُوسِهِمْ مِنْ إِدْرَاكٍ لِحُكْمِ الشَّرِيعَةِ، وتَعَرُّفٍ عَلَى أَنْحَاءِ مَصَالِحِهَا، إِضَافَةً إِلَى مَا امْتَازُوا بِهِ مِنْ مَلَكَةٍ فِي الفَهْمِ، وذَوْقٍ رَفِيعٍ فِي الفِقْهِ، وقَدِ اكْتَسَبُوا ذَلِكَ مِنْ صُحْبَتِهِمْ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ورَكَّزَتْهُ فِي نُفُوسِهِمْ بِنَحْوٍ أَجْلَى نَظْرَتُهُمْ لِلشَّرِيعَةِ فِي مَجْمُوعِهَا، ومُلَاحَظَةُ مَبَادِئِهَا العَامَّةِ، وأُسُسِهَا الكُلِّيَّةِ [(١)]، يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِمْ: «عَرَفُوا مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ فَحَصَّلُوهَا، وأَسَّسُوا قَوَاعِدَهَا وأَصَّلُوهَا، وجَالَتْ أَفْكَارُهُمْ فِي آيَاتِهَا، وأَعْمَلُوا الجِدَّ فِي تَحْقِيقِ مَبَادِيهَا وغَايَاتِهَا . . .»[(٢)].

واقْتَفَى أَثَرَهُمُ التَّابِعُونَ، الَّذِينَ أَخَذُوا عَنِ الصَّحَابَةِ، ونَهَلُوا مِنْ مَعِينِهِمْ الصَّافِي، فَوَرِثُوا فِقْهَهُمْ ومَسَالِكَهُمْ فِي الاسْتِنْبَاطِ، ومَنْهَجَهُمْ فِي مُرَاعَاةِ المَصَالِحِ ومُلَاحَظَةِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، إِضَافَةً إِلَى مَرْوِيَّاتِهِمُ المُتَّصِلَةِ بِالرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَادَهُمْ كَثِيرًا فِي فَهْمِ الدِّينِ لَفْظًا ومَعْنًى ورُوحًا [(٣)]، وسَارَ عَلَى نَهْجِ التَّابِعِينَ

---

(١) انْظُر: فَلْسَفَة مَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِي وأصوله، د. خَلِيفَة بَابَكْر الحَسَن، مجلَّة الشَّرِيعَةِ والقَانُونِ، كُلِّيَّة الشَّرِيعَةِ والقَانُون، جَامِعَة الإِمَارَاتِ العَرَبِيَّةِ المُتَّحِدَة، العَدَد الأَوَّل، رَمَضَان، ١٤٠٧هـ – مايو ١٩٨٧م، ص: ١١٤.

(٢) المُوَافَقَات: ١/ ١٥.

(٣) انْظُر: المَقَاصِد فِي المَذْهَبِ المَالِكِيِّ، بَشِير عَبْد العَال شمام، رِسَالَة مَاجِسْتِير قُدِّمَتْ لِكُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ =

تَابِعُوهُمُ الذَّينَ تَتَلْمَذُوا عَلَيْهِمْ وسَائِرُ الأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ، حَيْثُ كَانَ الاجْتِهَادُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ يَقُومُ – إِضَافَةً إِلَى الاسْتِنْبَاطِ مِنْ نُصُوصِ الوَحْيِ كِتَابًا وسُنَّةً، ومِنَ الإِجْمَاعِ، ومِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ – عَلَى الاسْتِنْبَاطِ مِنَ القَوَاعِدِ الكُلِّيَّةِ والمَبَادِئِ الشَّرْعِيَّةِ العَامَّةِ؛ إِمَّا عَنْ طَرِيقِ الحَمْلِ عَلَى النُّصُوصِ، أَوْ عَنْ طَرِيقِ الإِدْرَاجِ ضِمْنَ المَقَاصِدِ والمَصَالِحِ المَعْلُومَةِ [(١)]، فَالمَقَاصِدُ الشَّرْعِيَّةُ كَانَتْ مُسْتَعْمَلَةً دُونَ أَنْ تُقْرَأَ أَوْ تُدَوَّنَ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ [(٢)].

وبَعْدَ انْتِشَارِ التَّأْلِيفِ والتَّصْنِيفِ فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ وأُصُولِهِ – وهُمَا المَيْدَانُ الطَّبِيعِيُّ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ – كَانَ نَصِيبُ الفِقْهِ والفُقَهَاءِ مِنْهَا المَقَاصِدَ الجُزْئِيَّةَ، حَيْثُ كَرَّسُوا عِنَايَتَهُمْ فِيهَا، يُشِيرُونَ إِلَيْهَا فِي اجْتِهَادَاتِهِمْ أَوْ فِي حَدِيثِهِمْ عَنْ أَدِلَّةِ مَشْرُوعِيَّةِ الحُكْمِ، يُعَبِّرُونَ عَنْهَا بِعِبَارَاتٍ مِثْل: الحِكْمَةِ، والعِلَّةِ، والمَعْنَى، وغَيْرِهَا .. إِذِ الاهْتِمَامُ بِجُزْئِيَّاتِ الشَّرِيعَةِ ودَقَائِقِهَا أَمْرٌ يَتَنَاسَبُ مَعَ طَبِيعَةِ الفِقْهِ، وتَخَصُّصِ الفُقَهَاءِ [(٣)].

وفِي مُقَابِلِ ذَلِكَ اتَّجَهَتْ عِنَايَةُ الأُصُولِيِّينَ إِلَى المَقَاصِدِ العَامَّةِ، تَنْظِيرًا وتَأْصِيلًا، وذَلِكَ وَفْقَ مُقْتَضَى وَظِيفَةِ عِلْمِ الأُصُولِ، الَّذِي نَشَأَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ قَانُونًا كُلِّيًّا يَعْصِمُ

=

والقَانُونِ، جَامِعَة أُمِّ دُرْمَانَ الإِسْلَامِيَّة، عام ٢٠٠٠م (غَيْر مَنْشُورَة)، ص: ٣٢.

(١) انْظُر: المَرْجِع نَفْسهُ.

(٢) انْظُر: مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ، عَلَّال الفَاسِي، مَصْدَر سَابِق، ص: ٥١.

(٣) انْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِد: الرِيسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢١، ومَقَاصِد الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ لابْنِ عَاشُورٍ، ص: ٦.

ذِهْنَ الْمُجْتَهِدِ مِنَ الخَطَأِ فِي الاسْتِدْلَالِ عَلَى أَحْكَامِ الشَّرْعِ [١]، فَهُو الكَمَالُ اللَّائِقُ بِبَحْثِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ، وقَوَاعِدِهَا الكُلِّيَّةِ.

ولِذَلِكَ فَإِنَّ الحَدِيثَ عَنْ تَطَوُّرِ التَّأْلِيفِ فِي المَقَاصِدِ العَامَّةِ فِي هَذَا المَبْحَثِ، سَيَكُونُ مَقْصُورًا عَلَى مَا كَتَبَهُ الأُصُولِيُّونَ وأَمْكَنَ الوُقُوفُ عَلَيْهِ، ولَنْ نَتَعَرَّضَ لِكِتَابَاتِ الفُقَهَاءِ لِلسَّبَبِ آنِفِ الذِّكْرِ، إِلَّا إِشَارَاتٌ تَدْعُو إِلَيْهَا الحَاجَةُ.

ولْنَتَعَرَّفْ عَلَى المَجْهُودَاتِ الَّتِي قَامَ بِهَا الأُصُولِيُّونَ قَبْلَ الإِمَامَيْنِ فِي تَأْسِيسِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، والمُسَاهَمَةِ الَّتِي سَاهَمَ بِهَا كُلٌّ مِنَ الإِمَامَيْنِ فِي بِنَاءِ صَرْحِهَا، ثُمَّ التَّطَوُّرِ الَّذِي حَدَثَ عَلَى المَقَاصِدِ العَامَّةِ بَعْدَهُمَا، نُحَاوِلُ اسْتِعْرَاضَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ؛ اسْتِجْلَاءً لِمَسِيرَةِ هَذَا المَوْضُوعِ، ووُقُوفًا عَلَى نِقَاطِ التَّقْلِيدِ والتَّجْدِيدِ فِيهِ، ومِنْ ثَمَّ إِعْطَاءُ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.



(١) انْظُر: مَنَاهِج البَحْثِ عِنْدَ مُفَكِّرِي الإِسْلَامِ، د. عَلِي سَامِي النَّشَّار، دَار النَّهْضَة العَرَبِيَّة، بَيْرُوت ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ، ص: ٨٠، وأُصُول الفِقْهِ مَنْهَج بَحْثٍ ومَعْرِفَة، د. طَه جَابِر العلْوانِي، المَعْهَد العَالَمِي لِلْفِكْر الإِسْلَامِي، أَمْرِيكا، ط٢، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م، ص: ٧٦.

المَطْلَبُ الثَّانِي

المَقَاصِدُ العَامَّةُ مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ فِي كُتُبِ الأُصُولِ

دَأَبَ المُتَقَدِّمُونَ مِنَ الأُصُولِيِّينَ عَلَى تَنَاوُلِ المَبَاحِثِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمَقَاصِدِ العَامَّةِ فِي بَابِ المُنَاسَبَةِ فِي القِيَاسِ، كَمَا فَعَلَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ الجُوَيْنِيُّ فِي «البُرْهَان»[(١)]، أَو فِي بَابِ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ، وَهُوَ مَا فَعَلَهُ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ فِي «المُسْتَصْفَى»[(٢)]، وَمِنْهُم مَنْ أَدْخَلَهَا فِي التَّرْجِيحِ بَيْنَ الأَقْيِسَةِ أَيْضًا، وَهُوَ صَنِيعُ الآمِدِيِّ فِي الإِحْكَامِ[(٣)].

وَسَيَتِمُّ فِي هَذَا المَطْلَبِ عَرْضُ نَمَاذِجَ لِأَوَائِلِ مَنْ تَعَرَّضَ لِلكِتَابَةِ فِي المَقَاصِدِ العَامَّةِ مِنْ خِلَالِ هَذِهِ المَبَاحِثِ الأُصُولِيَّةِ، وَأَمْكَنَ الوُقُوفُ عَلَى مُؤَلَّفَاتِهِم، وتَمَيَّزَ البَحْثُ عِنْدَهُم بِإِضَافَاتٍ مُعْتَبَرَةٍ، وَتَحْرِيرَاتٍ عِلْمِيَّةٍ لِلمَسَائِلِ، وَهُم: إِمَامُ الحَرَمَيْنِ، وَالغَزَالِيُّ، وَالآمِدِيُّ.

أَوَّلًا: إِمَامُ الحَرَمَيْنِ[(٤)]

---

(١) انْظُر: المَصْدَر المَذْكُور، تَحْقِيق د. عَبْد العَظِيم الدِّيب، كُلِّيَّة الشَّرِيعَة، جَامِعَة قَطر، ط١١، ١٣٩٩هـ، ٢/ ٩٢٣.

(٢) انْظُر: ص: ١٧٣، وَمَا بَعْدَهَا، دَار الكُتُب العِلْمِيَّة، بَيْروت، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م، ب. ط.

(٣) انْظُر: الإِحْكَام لِلآمِدِي، المَكْتَب الإِسْلَامِي، بَيْروت، لبنان، ص٢، ١٤٠٢هـ ٤/ ٣٧٤-٣٧٧.

(٤) هُوَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُوسُفَ الجُوَيْنِيُّ، النَّيْسَابُورِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الأَشْعَرِيُّ، المَعْرُوفُ بِإِمَامِ الحَرَمَيْنِ، ضِيَاءُ الدِّينِ أَبُو المَعَالِي، فَقِيهٌ أُصُولِيٌّ، مُتَكَلِّمٌ، مُفَسِّرٌ، أَدِيبٌ، وُلِدَ فِي مُحَرَّم سَنَة ٤١٩هـ =

يُعْتَبَرُ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ مِنْ أَوَائِلِ مَنِ اهْتَمَّ بِالمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ وَاعْتِبَارِهَا، فِي كِتَابِهِ «البُرْهَان» وَذَلِكَ بِأَسَالِيبَ مُتَعَدِّدَةٍ، مِنْهَا:

١- اعْتِبَارُ المَقَاصِدِ مَسْلَكًا مِنْ مَسَالِكِ الصَّحَابَةِ، حَيْثُ يَقُولُ: «وَالَّذِي تَحَقَّقَ لَنَا مِنْ مَسْلَكِهِم (أَي الصَّحَابَةِ) النَّظَرُ إِلَى المَصَالِحِ وَالمَرَاشِدِ، وَالاسْتِحْثَاثُ عَلَى اعْتِبَارِ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ»(١).

٢- وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ «كَانُوا يَتَلَقَّوْنَ مَعَانِي وَمَصَالِحَ مِنْ مَوَارِدِ الشَّرِيعَةِ، يَعْتَمِدُونَهَا فِي الوَقَائِعِ الَّتِي لَا نُصُوصَ فِيهَا، فَإِذَا ظَنُّوهَا، وَلَمْ يُنَاقِضْ رَأيَهُم فِيهَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ أَجْرَوْهَا»(٢).

٣- وَمِنْهَا: التَّنْدِيدُ عَلَى مَنْ أَغْفَلَ اعْتِبَارَ المَقَاصِدِ، وَأَنَّ ذَلِكَ سَبَبُ تَنَاقُضِ المَذَاهِبِ، وَيَقُولُ فِي ذَلِكَ: «وَمَنْ لَمْ يَتَفَطَّنْ لِوُقُوعِ المَقَاصِدِ فِي الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي فَلَيْسَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ»(٣).

٤- وَيُشِيرُ إِلَى أَنَّ الغَفْلَةَ عَنْ قَاعِدَةِ القَصْدِ - الَّتِي هِيَ سَرُّ الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي -

---

=

وَتُوُفِّيَ سَنَة ٤٧٨هـ، مِنْ تَصَانِيفِهِ الكَثِيرَةِ: (نِهَايَةُ المَطْلَبِ فِي دِرَايَةِ المَذْهَبِ)، وَ(الشَّامِلُ فِي أُصُولِ الدِّينِ)، وَ(البُرْهَان فِي أُصُولِ الفِقْهِ)، وَ(الإِرْشَادُ إِلَى قَوَاطِعِ الأَدِلَّةِ فِي أُصُولِ الاعْتِقَادِ). انْظُر: مُعْجَم المُؤَلِّفِين، مَرْجِع سَابِق: ٦/ ١٨٤-١٨٥.

(١) البُرْهَان، مَصْدَر سَابِق، ٢/ ٧٨٩.

(٢) المَصْدَر نَفْسه: ٢/ ٨٠٣-٨٠٤.

(٣) المَصْدَر نَفْسه: ١/ ٢٩٥.

سَبَبٌ لِاخْتِبَاطِ المَذَاهِبِ [١]. هَذِهِ بَعْضُ تَنْوِيهَاتِهِ بِالمَقَاصِدِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، وَإِنْ كَانَ مَا قَالَ يَنْطَبِقُ – فِي المَقَامِ الأَوَّلِ – عَلَى المَقَاصِدِ العَامَّةِ.

أَمَّا عَنْ تَنَاوُلِهِ لِلمَقَاصِدِ العَامَّةِ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ صَاحِبَ الفَضْلِ وَالسَّبْقِ فِي تَأْسِيسِهَا وَحَصْرِهَا فِي: الضَّرُورِيَّاتِ وَالحَاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينَاتِ، كَمَا يُعْتَبَرُ كَذَلِكَ مِنْ ذَوِي السَّبْقِ فِي الإِشَارَةِ إِلَى الضَّرُورِيَّاتِ الكُبْرَى فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ المَعْرُوفَةِ بِالضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسِ [٢]، وَهَاتَانِ خُطْوَتَانِ فِي غَايَةِ الأَهَمِّيَّةِ:

أَمَّا الأُولَى فَبَيَانُهَا كَالآتِي: أَنَّهُ عَرَضَ آرَاءَ العُلَمَاءِ فِيمَا يُعَلَّلُ وَمَا لَا يُعَلَّلُ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، وَذَكَرَ نَمَاذِجَ لِتَعْلِيلَاتِهِم، وَأَثَّرَ كُلُّ ذَلِكَ فِي إِجْرَاءِ الأَقْيِسَةِ فِي الأَحْكَامِ . . ثُمَّ قَالَ: «هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ هَؤُلَاءِ أُصُولُ الشَّرِيعَةِ، وَنَحْنُ نُقَسِّمُهَا خَمْسَةَ أَقْسَامٍ»[٣].

---

(١) المَصْدَر نَفْسه: ٣/ ٧٨٩، وَالاخْتِبَاطُ مِنَ الخَبْطِ، وَهُوَ: الضَّرْبُ عَلَى غَيْرِ اسْتِوَاءٍ، أَو السَّيْرُ عَلَى غَيْرِ الجَادَّةِ أَو طَرِيقٍ وَاضِحَةٍ، وَقِيلَ: أَصْلُهُ ضَرْبٌ مُتَوَالٍ عَلَى أَنْحَاءَ مُخْتَلِفَةٍ، ثُمَّ تُجُوِّزَ بِهِ عَنْ كُلِّ ضَرْبٍ غَيْرِ مَحْمُودٍ، وَيُقَالُ خَبَطَ فُلَانٌ واخْتَبَطَهُ: سَأَلَهُ مِنْ غَيْرِ وَسِيلَةٍ. فَاخْتِبَاطُ المَذَاهِبِ إِذًا اضْطِرَابُهَا واتِّبَاعُهَا عَلَى غَيْرِ بَيِّنَةٍ ودُونَ حُجَّةٍ نَاصِعَةٍ. انْظُر تَاج العَرُوس مِنْ جَوَاهِر القَامُوس لِلسَّيِّد مُحَمَّد مُرْتَضَى الحُسَيْنِي الزُّبَيْدِيِّ، تَحْقِيق عَبْد العَلِيم الطَّحَاوي، مَطْبَعَة حُكُومَة الكُوَيْت، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ ١٩/ ٢٢٧-٢٢٨، وَأَسَاسُ البَلَاغَةِ، لِلإِمَامِ الزَّمَخْشَرِيِّ، دَار صَادِر، بَيْرُوت ١٣٨٥هـ ـ ١٩٦٥م، دُونَ عَدَدِ الطَّبْعَةِ، ص: ١٥٢.

(٢) نَظَرِيَّة المَقَاصِد: الرَّيْسُونِي مَرْجِع سَابِق، ص: ٥١.

(٣) البُرْهَان، مَصْدَر سَابِق، ٢/ ٩٢٣.

وَيَظْهَرُ مِنْ عِبَارَتِهِ الإِشْعَارُ بِأَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ مِنْ وَضْعِهِ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مَسْبُوقٍ بِهِ[١]، وَالأَقْسَامُ هِيَ[٢]:

القِسْمُ الأَوَّلُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالضَّرُورَاتِ، مِثْلَ القِصَاصِ، فَهُوَ مُعَلَّلٌ بِحِفْظِ الدِّمَاءِ.

القِسْمُ الثَّانِي: مَا يَتَعَلَّقُ بِالحَاجَةِ العَامَّةِ، وَلَا يَنْتَهِي إِلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ، مِثْلَ تَصْحِيحِ الإِجَارَاتِ بَيْنَ النَّاسِ لِمَسِيسِ الحَاجَةِ إِلَيْهَا.

القِسْمُ الثَّالِثُ: مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِضَرُورَةٍ، وَلَا حَاجَةٍ عَامَّةٍ، وَلَكِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ التَّحَلِّي بِالمَكَارِمِ، وَالتَّخَلِّي عَنِ الرَّذَائِلِ، مِثْلَ الطَّهَارَاتِ.

القِسْمُ الرَّابِعُ: مَا لَيْسَ بِحَاجِيٍّ وَلَا ضَرُورِيٍّ، وَلَكِنَّهُ دُونَ الثَّالِثِ، بِحَيْثُ يَنْحَصِرُ فِي المَنْدُوبَاتِ، «فَهُوَ فِي الأَصْلِ كَالضَّرْبِ الثَّالِثِ . . . فِي أَنَّ الغَرَضَ المُخَيَّلَ: الاسْتِحْثَاثُ عَلَى مَكْرُمَةٍ لَمْ يَرِدِ الأَمْرُ عَلَى التَّصْرِيحِ بِإِيجَابِهَا، بَلْ وَرَدَ الأَمْرُ بِالنَّدْبِ إِلَيْهَا . .».

وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ وَاضِحَةٌ إِلَى أَنَّ القِسْمَيْنِ الأَخِيرَيْنِ يُمْكِنُ دَمْجُهُمَا فِي قِسْمٍ وَاحِدٍ.

القِسْمُ الخَامِسُ: مَا لَا يَظْهَرُ فِيهِ تَعْلِيلٌ أَصْلًا، لَا مِنْ بَابِ الضَّرُورَاتِ، وَلَا مِنْ بَابِ الحَاجَاتِ العَامَّةِ، وَلَا مِنْ بَابِ المَكْرُمَاتِ، وَهَذَا نَادِرٌ جِدًّا، وَمِثَالُهُ العِبَادَاتُ البَدَنِيَّةُ المَحْضَةُ، الَّتِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا غَرَضٌ دَفْعِيٌّ، أَو نَفْعِيٌّ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ

---

(١) نَظَرِيَّة المَقَاصِد: الرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٤٩.

(٢) انْظُر: البُرْهَان، مَصْدَر سَابِق، ٢/ ٩٢٣-٩٤٧.

تَعْلِيلُ ذَلِكَ جُمْلَةً بِتَمَرُّنِ العِبَادِ عَلَى الانْقِيَادِ لله، وَتَجْدِيدِ العَهْدِ بِذِكْرِهِ، مِمَّا يَنْتُجُ مِنْهُ الانْتِهَاءُ عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ «وَهَذَا يَقَعُ فِي الجُمْلَةِ»[١].

وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ هَذَا القِسْمَ أَيْضًا مُعَلَّلٌ مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةُ، وَحِينَئِذٍ يَجِبُ إِرْجَاعُهُ إِلَى أَحَدِ الأَقْسَامِ السَّابِقَةِ، إِمَّا إِلَى الضَّرُورَاتِ، أَوِ الحَاجَاتِ العَامَّةِ، أَوِ المَكْرُمَاتِ، وَهِيَ الأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي جَعَلَهَا قَسِيمًا لَهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ، فَلَمْ يَجْعَلِ القِسْمَةَ رُبَاعِيَّةً، وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ سَابِقًا مِنْ أَنَّ القِسْمَ الرَّابِعَ يُمْكِنُ دَمْجُهُ فِي القِسْمِ الثَّالِثِ: أَمَّا مَا تَعَذَّرَ تَعْلِيلُهُ مِنَ القِسْمِ الخَامِسِ، فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ مِنْ تَقْسِيمِ العِلَلِ[٢].

ثُمَّ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنْ ذِكْرِ التَّقْسِيمِ، قَالَ: «فَهَذَا بَيَانُ ضُرُوبِ الأُصُولِ عَلَى الجُمْلَةِ»[٣]. أَي أُصُولِ الشَّرِيعَةِ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ بِدْءِ التَّقْسِيمِ.

وَهَذَا التَّقْسِيمُ الخُمَاسِيُّ الشَّكْلُ، الثُّلَاثِيُّ المَضْمُونُ – لِأُصُولِ الشَّرِيعَةِ أَصْبَحَ أَسَاسَ الكَلَامِ فِي المَقَاصِدِ العَامَّةِ، لَدَى كُلِّ الأُصُولِيِّينَ بَعْدَ إِمَامِ الحَرَمَيْنِ، وَمِنْهُمُ الإِمَامَانِ العِزُّ وَالشَّاطِبِيُّ، لَا سِيَّمَا الأَخِيرُ، فَقَدْ عُوِّلَ عَلَى هَذَا التَّقْسِيمِ لِأُصُولِ الشَّرِيعَةِ كَثِيرًا فِي مَفْهُومِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ[٤].

---

(١) المَصْدَر نَفْسه: ٢/ ٩٢٧.

(٢) انْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِد الرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص:٥١.

(٣) البُرْهَان، مَصْدَر سَابِق، ٢/ ٩٢٧.

(٤) رَاجِع مَفْهُوم المَقَاصِد العَامَّة عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ، فِي المَبْحَثِ الأَوَّلِ مِنْ هَذَا الفَصْلِ.

وَأَمَّا الخُطْوَةُ الثَّانِيَةُ المُهِمَّةُ – وَهِيَ إِشَارَتُهُ إِلَى الضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسِ – فَقَدْ قَالَ بِصَدَدِهَا: «فَالشَّرِيعَةُ مُتَضَمِّنُهَا مَأْمُورٌ بِهِ، وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَمُبَاحٌ؛ فَالمَأْمُورُ بِهِ: فَمُعْظَمُهُ العِبَادَاتُ . . وَأَمَّا المَنْهِيَّاتُ: فَأَثْبَتَ الشَّرْعُ فِي المُوبِقَاتِ مِنْهَا زَوَاجِرَ . . وَبِالجُمْلَةِ: الدَّمُ مَعْصُومٌ بِالقِصَاصِ . . وَالفُرُوجُ مَعْصُومَةٌ بِالحُدُودِ، وَالأَمْوَالُ مَعْصُومَةٌ عَنِ السُّرَّاقِ بِالقَطْعِ . . .»[1] فَانْدَرَجَ فِي ذَلِكَ حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالمَالِ، وَالعَقْلِ.

ثَانِيًا: الغَزَالِيُّ[2]:

اقْتَفَى الإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ الغَزَالِيُّ أَثَرَ شَيْخِهِ الجُوَيْنِيِّ فِي الحَدِيثِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، مَعَ إِضَافَاتٍ مُفِيدَةٍ، وَتَحْرِيرَاتٍ بَدِيعَةٍ، وَتَنْقِيحَاتٍ مُعْتَبَرَةٍ، أَصْبَحَتْ فِيمَا بَعْدُ مَدَارَ عَامَّةِ الأُصُولِيِّينَ، حَتَّى جَاءَ رُكْنَا هَذَا العِلْمِ: العِزُّ وَالشَّاطِبِيُّ.

وَكِتَابُهُ «المُسْتَصْفَى» هُوَ أَصَحُّ كِتَابَاتِهِ الأُصُولِيَّةِ، وَأَكْثَرُهَا دِقَّةً وَنُضُوجًا[3].

---

(١) البُرْهَان: ٢/ ١١٥١.

(٢) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّوْسِيُّ، الشَّافِعِيُّ، المَعْرُوفُ بِالغَزَالِيِّ، حُجَّةُ الإِسْلَام، أَبُو حَامِدٍ، حَكِيمٌ، مُتَكَلِّمٌ، فَقِيهٌ، أُصُولِيٌّ، صُوفِيٌّ، مُشَارِكٌ فِي أَنْوَاعٍ مِنَ العُلُوم، لَهُ مُؤَلَّفَاتٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: (إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ فِي التَّصَوُّفِ)، وَ(الوَجِيزُ فِي الفِقْهِ الشَّافِعِيِّ)، وَ(المُسْتَصْفَى)، وَ(المَنْخُولُ فِي الأُصُولِ). وُلِدَ سَنَةَ ٤٥٠هـ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ٥٠٥هـ. انْظُر: مُعْجَم المُؤَلِّفِين، مَرْجِع سَابِق: ١١/ ٢٦٦.

(٣) وَهُوَ آخِرُ مُؤَلَّفَاتِهِ الأُصُولِيَّةِ، وَأَوَّلُهَا: «المَنْخُولُ مِنْ تَعْلِيقَاتِ الأُصُولِ» وَثَانِيهَا: «شِفَاءُ العَلِيلِ فِي

وَأَهَمُّ مَا تَنَاوَلَهُ الغَزَالِيُّ فِي هَذَا الصَّدَدِ ثَلَاثُ نِقَاطٍ:

الأُولَى: تَحْرِيرُهُ المُرَادَ مِنَ المَصْلَحَةِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ، حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّ «المَصْلَحَةَ فِي الأَصْلِ عِبَارَةٌ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَو دَفْعِ مَضَرَّةٍ»[(١)]، وَاسْتَدْرَكَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَإِنَّمَا الشَّرْعُ هُوَ الَّذِي يُقَرِّرُ المَنَافِعَ الحَقِيقِيَّةَ، وَالمَضَارَّ الحَقِيقِيَّةَ، وَبِالتَّالِي فَالمَصْلَحَةُ هِيَ «المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الخَلْقِ: أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِم دِينَهُم، وَنَفْسَهُم، وَعَقْلَهُم، وَنَسْلَهُم، وَمَالَهُم»[(٢)]، وَهَذِهِ هِيَ المَقَاصِدُ الضَّرُورِيَّةُ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَهَا فَهُوَ المَصْلَحَةُ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُهَا فَهُوَ المَفْسَدَةُ»[(٣)].

الثَّانِيَةُ: تَنْقِيحُ المَعْنَى الَّذِي أَسَّسَهُ شَيْخُهُ فِي تَقْسِيمِ المَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ، فَالمَصْلَحَةُ بِحَسْبِ دَرَجَةِ قُوَّتِهَا تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

١- مَا يَقَعُ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورَاتِ.

٢- وَمَا يَقَعُ فِي رُتْبَةِ الحَاجَاتِ.

٣- وَمَا يَقَعُ فِي رُتْبَةِ التَّحْسِينَاتِ وَالتَّزْيِينَاتِ.

وَلِكُلِّ رُتْبَةٍ مِنْ هَذِهِ المَرَاتِبِ مُكَمِّلَاتٌ وَمُتَمِّمَاتٌ، وَمَثَّلَ لِكُلِّ قِسْمٍ مِنْ هَذِهِ

=

بَيَانِ الشَّبَهِ وَالمُخِيلِ وَمَسالِكِ التَّعْلِيلِ».

(١) المُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٧٤.

(٢) المَصْدَر نَفْسه.

(٣) المَصْدَر نَفْسه.

الأَقْسَامِ [١].

الثَّالِثَةُ: الاهْتِمَامُ الكَبِيرُ، وَالتَّنْوِيهُ الخَاصُّ بِالمَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ وَتَحْدِيدُهَا بِصُورَةٍ أَكْثَرَ وُضُوحًا، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ إِشَارَاتٍ عِنْدَ شَيْخِهِ الجُوَيْنِيِّ.

فَقَدْ سَبَقَ فِي النُّقْطَةِ الأُولَى أَنَّهُ حَصَرَ مَقْصُودَ الشَّرْعِ فِي المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ الخَمْسِ، وَنُضِيفُ هُنَا تَأْكِيدَهُ القَاطِعَ بِأَنَّ هَذِهِ الضَّرُورِيَّاتِ مُرَاعَاةٌ فِي الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ، بَلْ يَسْتَحِيلُ أَنْ لَا تَشْتَمِلَ عَلَيْهِ (أَي حِفْظِ الضَّرُورِيَّاتِ) مِلَّةٌ مِنَ المِلَلِ، وَشَرِيعَةٌ مِنَ الشَّرَائِعِ الَّتِي أُرِيدَ لَهَا إِصْلَاحُ الخَلْقِ، وَلِذَلِكَ لَمْ تَخْتَلِفِ الشَّرَائِعُ فِي تَحْرِيمِ الكُفْرِ، وَالقَتْلِ، وَالزِّنَا، وَالسَّرِقَةِ، وَشُرْبِ المُسْكِرِ»[٢].

وَهَذَا تَمْثِيلٌ لِلمَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ الخَمْسَةِ بِالتَّرْتِيبِ الآتِي: حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالمَالِ، وَالعَقْلِ.

وَلَعَلَّ الإِمَامَ الغَزَالِيَّ بِهَذَا قَدْ أَسَّسَ الفِكْرَ السَّائِدَ لَدَى مُعْظَمِ الأُصُولِيِّينَ مِنْ أَنَّ المَقَاصِدَ العَامَّةَ لِلشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ هِيَ الضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسَةُ، وَلَسْتُ أَعْنِي بِهَذَا حَصْرَ الضَّرُورِيَّاتِ فِي هَذِهِ الخَمْسِ؛ لِأَنَّ الغَزَالِيَّ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ، بَلِ اكْتَفَى بِأَنَّ «الأُصُولَ الخَمْسَةَ حِفْظُهَا وَاقِعٌ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورَاتِ»[٣]، وَإِنَّمَا أَعْنِي حَصْرَ المَقَاصِدِ

---

(١) المَصْدَر نَفْسه، ص: ١٧٤-١٧٥.

(٢) المُسْتَصْفَى، ص: ١٧٤.

(٣) المُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٧٤.

العَامَّةِ فِي الضَّرُورِيَّاتِ، وَلَعَلَّ مِنَ الْمُتَأَثِّرِينَ بِهِ فِي ذَلِكَ الإِمَامَ الشَّاطِبِيَّ كَمَا سَبَقَ تَحْرِيرُهُ [١].

ثَالِثًا: الآمِدِيُّ [٢]:

سَلَكَ سَيْفُ الدِّينِ الآمِدِيُّ مَسْلَكَ سَابِقِيهِ فِي تَنَاوُلِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ؛ لِأَنَّ كِتَابَهُ «الإِحْكَامَ فِي أُصُولِ الأَحْكَامِ» مَا هُوَ إِلَّا تَلْخِيصٌ مُرْفَقٌ بِتَحْرِيرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ لِأَهَمِّ كُتُبِ الأُصُولِ الَّتِي رَاجَتْ فِي العُصُورِ الَّتِي سَبَقَتْهُ، وَهِيَ «المُعْتَمَدُ»[٣] وَ«البُرْهَانُ» وَ«المُسْتَصْفَى»، وَلَكِنَّ الجَدِيدَ الَّذِي يُذْكَرُ لَهُ فِي بَابِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ يَتَلَخَّصُ فِي النِّقَاطِ التَّالِيَةِ:

١- إِدْخَالُهُ المَقَاصِدَ العَامَّةَ فِي بَابِ التَّرْجِيحَاتِ، خَاصَّةً فِي التَّرْجِيحِ بَيْنَ الأَقْيِسَةِ المُتَعَارِضَةِ، وَهُوَ مَا أَصْبَحَ سُنَّةً حَسَنَةً فِيمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الأُصُولِيِّينَ [٤]، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ نَصَّ عَلَى تَرْجِيحِ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ عَلَى الحَاجِيَّةِ، وَالحَاجِيَّةِ عَلَى التَّحْسِينِيَّةِ، وَهَكَذَا تُرَجَّحُ المَقَاصِدُ الأَصْلِيَّةُ عَلَى مُكَمِّلَاتِهَا، وَمُكَمِّلَاتُ الضَّرُورِيَّاتِ عَلَى مُكَمِّلَاتِ الحَاجِيَّاتِ [٥].

---

(١) انْظُر: المَبْحَث الأَوَّل، مِنْ هَذَا الفَصْل.

(٢) تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُهُ فِي شُيُوخِ الإِمَامِ العِزِّ، ص: ١٥ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٣) لِأَبِي الحُسَيْنِ البَصْرِيِّ.

(٤) انْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِد الرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٥٧.

(٥) الإِحْكَام، مَصْدَر سَابِق: ٤/ ٣٧٦.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بَيَّنَ كَيْفِيَّةَ تَرْتِيبِ الضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسَةِ وَالتَّرْجِيحَ بَيْنَهَا، فَأَوَّلُهَا حِفْظُ الدِّينِ، ثُمَّ النَّفْسِ، ثُمَّ النَّسْلِ، ثُمَّ العَقْلِ، ثُمَّ المَالِ، وَدَافَعَ عَنْ هَذَا التَّرْتِيبِ الَّذِي اخْتَارَهُ [١].

٢- تَصْرِيحُهُ بِحَصْرِ الضَّرُورِيَّاتِ فِي الخَمْسِ المَذْكُورَةِ، قَائِلًا: «وَالحَصْرُ فِي هَذِهِ الخَمْسَةِ الأَنْوَاعِ إِنَّمَا كَانَ نَظَرًا إِلَى الوَاقِعِ وَالعِلْمِ بِانْتِفَاءِ مَقْصَدٍ ضَرُورِيٍّ خَارِجٍ عَنْهَا فِي العَادَةِ»[٢]، وَبَعْدَهُ أَخَذَ الأُصُولِيُّونَ يُصَرِّحُونَ بِانْحِصَارِ الضَّرُورِيَّاتِ فِي هَذِهِ الخَمْسَةِ، وَأَنَّ الاسْتِقْرَاءَ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ [٣].

وَهَكَذَا تَنَاوَلَ الآمِدِيُّ المَقَاصِدَ العَامَّةَ فِي بَابِ المُنَاسَبَةِ مِنَ القِيَاسِ، وَهُوَ مَسْلَكُ مُعْظَمِ الأُصُولِيِّينَ [٤]، بِدْءًا مِنْ إِمَامِ الحَرَمَيْنِ، كَمَا أَدْخَلَهَا فِي مَبْحَثِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الأَقْيِسَةِ، وَهُوَ مَسْلَكٌ جَدِيدٌ، إِضَافَةً إِلَى مَسْلَكِ الغَزَالِيِّ فِي تَنَاوُلِهَا فِي الاسْتِصْلَاحِ «المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ»، فَالمَقَاصِدُ العَامَّةُ إِذَن مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ فِي مَبَاحِثَ مِنْ كُتُبِ الأُصُولِ فِي هَذِهِ الفَتْرَةِ.

---

(١) انْظُر: المَصْدَر نَفْسه ٤/ ٣٧٦-٣٧٧، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الفَصْلِ السَّادِسِ.

(٢) المَصْدَر نَفْسه: ٣/ ٢٧٤.

(٣) نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي مَرْجِع سَابِق، ص: ٥٩.

(٤) انْظُر: عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ: المَحْصُول فِي عِلْمِ أُصُول الفِقْه، لِلإِمَامِ الرَّازِيِّ، تَحْقِيق د. طَه جَابِر العُلْوَانِي، مُؤَسَّسَة الرِّسَالَة، ط٢، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، ٥/ ١٥٧، وَمِنْهَاج الوُصُول لِلبَيْضَاوِي، شَرْح الإِبْهَاج لِلسُّبْكِي، دَار الكُتُب العِلْمِيَّة، بَيْرُوت، لبنان، ط١، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، ٣/ ٥٤.

وَعَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ سَارَ عَامَّةُ الأُصُولِيِّينَ بَعْدَ الآمِدِيِّ؛ حَيْثُ أَصْبَحَتِ التَّآلِيفُ الأُصُولِيَّةُ عِبَارَةً عَنْ مُخْتَصَرَاتٍ لِمَا سَبَقَ، وَشُرُوحٍ لِلمُخْتَصَرَاتِ، أَو نَظْمٍ لَهَا، وَتَلْخِيصَاتٍ لِلشُّرُوحِ، وَتَعْلِيقَاتٍ عَلَى التَّلْخِيصَاتِ [1] . . . إِلَّا أَنَّ فِئَةً قَلِيلَةً مِنَ الأُصُولِيِّينَ الفُقَهَاءِ خَرَجَتْ عَنْ هَذَا الإِطَارِ، فَآثَرَتِ التَّجْدِيدَ عَلَى التَّقْلِيدِ، وَالتَّحَرُّرَ عَلَى التَّبَعِيَّةِ، وَالإِضَافَةَ عَلَى التَّرْدِيدِ، وَعَلَى رَأسِ هَؤُلَاءِ الإِمَامُ العِزُّ وَتِلْمِيذُهُ القَرَافِيُّ، وَالإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ القَيِّمِ، وَالإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ، وَذَلِكَ مَوْضُوعُ البَحْثِ فِي المَطْلَبِ الثَّالِثِ.



(١) انْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٥٩.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ

تَقْعِيدُ المَقَاصِدِ مُحَاوَلَةٌ لِتَأسِيسِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ

يُرَادُ بِتَقْعِيدِ المَقَاصِدِ تَنَاوُلُهَا مِنْ خِلَالِ القَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ الكُلِّيَّةِ، وَالقَوَاعِدُ جَمْعُ قَاعِدَةٍ، وَالقَاعِدَةُ فِي اللُّغَةِ الأَسَاسُ [١]، وَفِي الاصْطِلَاحِ العَامِّ هِيَ «الضَّابِطُ أَوِ الأَمْرُ الكُلِّيُّ، الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتٍ فَرْعِيَّةٍ لَا حَصْرَ لَهَا»[٢].

وَطُرُقُ الاسْتِنْبَاطِ تَتَضَمَّنُ نَوْعَيْنِ مِنَ القَوَاعِدِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: قَوَاعِدُ لُغَوِيَّةٌ تُؤْخَذُ مِمَّا قَرَّرَهُ العُلَمَاءُ فِي اللُّغَةِ فِي طُرُقِ دَلَالَتِهَا وَفَهْمِهَا بَعْدَ اسْتِقْرَارِ خَصَائِصِهَا فِي مَنْثُورِهَا وَمَنْظُومِهَا [٣]، وَذَلِكَ مِثْلَ مَبَاحِثَ الحَقِيقَةِ وَالمَجَازِ، وَالعَامِّ وَالخَاصِّ، وَالمُطْلَقِ وَالمُقَيَّدِ، وَالمُجْمَلِ وَالمُبَيَّنِ . . وَإِلَى هَذَا النَّوْعِ اتَّجَهَتْ عِنَايَةُ الأُصُولِيِّينَ قَبْلَ الإِمَامِ العِزِّ وَالشَّاطِبِيِّ، فَأَشْبَعُوهَا بَحْثًا فِي كُتُبِهِم.

النَّوْعُ الثَّانِي: قَوَاعِدُ مَعْنَوِيَّةٌ أَو شَرْعِيَّةٌ تُؤْخَذُ بِالاسْتِقْرَاءِ مِنَ الطُّرُقِ الَّتِي

---

(١) المُعْجَم الوَسِيط، مَرْجِع سَابِق ٢/ ٧٨٣، مَادَّة: «قَعَد».

(٢) مُذَكِّرَة «المَقَاصِد وَالقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة» لِطُلَّاب المَاجِسْتِير، د. سُلَيْمَان مُحَمَّد كَرَم، ص: ١.

(٣) أُصُول التَّشْرِيع الإِسْلَامِيّ، عَلَى حَسَبَ الله، دَار المَعَارِف بِمِصْرَ، القَاهِرَة، ط٥، ١٣٩٦هـ – ١٩٧٦م، ص: ٢٠٠.

سَلَكَهَا الشَّارِعُ فِي تَقْرِيرِ أَحْكَامِهِ، وَمِنَ المَقَاصِدِ الَّتِي رَمَى إِلَيْهَا بِتَشْرِيعِهِ [١]، وَذَلِكَ مِثْلَ: (الأُمُورُ بِالمَقَاصِدِ)، وَ(الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ)، وَ(مِنْ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ المُحَافَظَةُ عَلَى الأَنْفُسِ)، وَ(مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ . . .)[٢]، وَلَمْ يَهْتَمَّ الأُصُولِيُّونَ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ القَوَاعِدِ، وَاكْتَفُوا بِالإِشَارَةِ إِلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ الإِجْمَالِ رُغْمَ أَنَّهُ أَوْلَى بِالاهْتِمَامِ، وَأَجْدَرُ بِالعِنَايَةِ؛ لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَسْرَارِ الشَّرْعِ وَمَقَاصِدِهِ [٣].

دَوْرُ الإِمَامِ العِزِّ فِي تَقْعِيدِ المَقَاصِدِ:

وَمِنْ هُنَا جَاءَتْ أَهَمِّيَّةُ الدَّوْرِ الَّذِي قَامَ بِهِ الإِمَامُ العِزُّ فِي تَطْوِيرِ التَّأْلِيفِ فِي المَقَاصِدِ العَامَّةِ، حَيْثُ لَمْ يُعِرْ كَبِيرَ اهْتِمَامٍ لِلجَانِبِ اللُّغَوِيِّ أَوِ المَبَاحِثِ اللُّغَوِيَّةِ المُنَصَّبَةِ عَلَى جَانِبِ الفَهْمِ لِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ عَلَى غِرَارِ السَّابِقِينَ مِنَ الأُصُولِيِّينَ، وَإِنَّمَا سَلَكَ طَرِيقًا جَدِيدًا هُوَ تَقْعِيدَ المَقَاصِدِ كَخُطْوَةٍ أُولَى لِتَأْسِيسِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ مِنْ خِلَالِ النِّقَاطِ التَّالِيَةِ:

أَوَّلًا: أَنَّهُ صَوَّبَ جُهُودَهُ نَحْوَ القَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ، الَّتِي هِيَ «النُّظُمُ الَّتِي سَارَ عَلَيْهَا الشَّارِعُ فِي تَشْرِيعِهِ، وَالمَقَاصِدُ الَّتِي رَمَى إِلَيْهَا بِتَكَالِيفِهِ»[١]، وَهُوَ الجَانِبُ

---

(١) المَرْجِع نَفْسه.

(٢) المَرْجِع نَفْسه، ص: ٣.

(٣) انْظُر: الفُرُوق لِلقَرَافِيِّ، دَار المَعْرِفَة، بَيْرُوت، لبنان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخِ / ٢-٣.

(١) أُصُول التَّشْرِيع الإِسْلَامِيّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٩٣.

الَّذِي لَمْ يَحْظَ بِكَبِيرِ اهْتِمَامٍ فِي كُتُبِ الأُصُولِيِّينَ، إِلَّا إِشَارَاتٍ مَبْثُوثَةً فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ كِتَابَهُ: «قَوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الأَنَامِ» المَعْرُوفُ بِالقَوَاعِدِ الكُبْرَى، وَمُخْتَصَرُهُ: «الفَوَائِدُ فِي اخْتِصَارِ المَقَاصِدِ» المَعْرُوفُ بِالقَوَاعِدِ الصُّغْرَى، وَطَرِيقَتُهُ فِيهِمَا المَزْجُ بَيْنَ التَّنْظِيرِ المَصْلَحِيِّ، وَالتَّقْعِيدِ المَقَاصِدِيِّ مِنْ جَانِبٍ، وَالتَّطْبِيقِ العَمَلِيِّ، وَالتَّمْثِيلِ التَّوْضِيحِيِّ بِالجُزْئِيَّاتِ الفِقْهِيَّةِ بِشَكْلٍ أَشْبَهَ مَا يَكُونُ إِلَى الاسْتِقْرَاءِ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ، لَا سِيَّمَا فِي القَوَاعِدِ الكُبْرَى، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ مَشْغُولٌ بِتَأْسِيسِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ بِاسْتِنْتَاجِ القَوَاعِدِ الكُلِّيَّةِ العَامَّةِ عَنْ طَرِيقِ اسْتِقْرَاءِ الفُرُوعِ الَّتِي تَنْدَرِجُ تَحْتَهَا، فَمَثَلًا فِي فَصْلِ «اجْتِمَاعُ المَصَالِحِ مَعَ المَفَاسِدِ» قَرَّرَ القَاعِدَةَ العَامَّةَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ مِثَالًا لِهَذِهِ القَاعِدَةِ [١]، ذَكَرَ أَنَّ أَكْثَرَهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ [٢].

ثَانِيًا: كَمَا يَسْتَنْتِجُ القَاعِدَةَ الكُلِّيَّةَ مِنِ اسْتِقْرَاءِ الجُزْئِيَّاتِ، كَذَلِكَ يَسْتَنْتِجُ المَقْصَدَ العَامَّ لِلشَّرِيعَةِ عِنْدَهُ وَهُوَ: «جَلْبُ المَصَالِحِ وَدَرْءُ المَفَاسِدِ» مِنِ اسْتِقْرَاءِ القَوَاعِدِ الكُلِّيَّةِ، الَّتِي هِيَ بِالنِّسْبَةِ لِلمَقْصَدِ العَامِّ جُزْئِيَّاتٌ، وَعَلَى سَبِيلِ المِثَالِ تَرَاهُ يَسْرُدُ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ قَاعِدَةً كُلِّيَّةً فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ بِعُنْوَانِ: «فِي تِبْيَانِ حَقِيقَةِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ» فَيَقُولُ فِيهِ: «كُلُّ مَصْلَحَةٍ أَوْجَبَهَا اللهُ ﷻ فَتَرْكُهَا مَفْسَدَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَكُلُّ

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٩٨-١٢٣.

(٢) المَصْدَر نَفْسه، ١/ ١٢٣.

مَفْسَدَةٌ حَرَّمَهَا الله فَتَرْكُهَا مَصْلَحَةٌ . . . وَكُلُّ مَا غَمَّ وَآلَمَ فَهِيَ مَفْسَدَةٌ . . .» [١]، وَهَكَذَا.

ثَالِثًا: إِفْرَادُ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ بِالتَّأْلِيفِ: إِنَّ مُجَرَّدَ تَأْلِيفِ الإِمَامِ العِزِّ كِتَابَيْنِ جَلِيلَيْنِ فِي المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ وَتَطْبِيقَاتِهِمَا لَهُوَ عَمَلٌ جَلِيلٌ وَعَظِيمٌ، وَخُطْوَةٌ جَدِيرَةٌ بِاعْتِبَارِهَا تَأْسِيسًا لِلمَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَذَلِكَ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ مُحْتَوَى الكِتَابَيْنِ وَمَضْمُونِهِمَا؛ لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ بِالمَقَاصِدِ مِنْ كَوْنِهَا إِشَارَاتٍ وَمَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةً هُنَا وَهُنَاكَ فِي كُتُبِ الأُصُولِ، إِلَى كَوْنِهَا عِلْمًا ذَا شَأْنٍ لَهُ كِتَابَاتُهُ المُسْتَقِلَّةُ، وَلِهَذَا لَا غَرْوَ فِي عَدِّهِ مُؤَسِّسًا لِهَذَا العِلْمِ، وَلَقَدْ قَالَ فِيهِ وَفِي تِلْمِيذِهِ القَرَافِيِّ – الَّذِي هُوَ مِنْ حَسَنَاتِهِ – العَلَّامَةُ ابْنُ عَاشُورٍ: «وَلَحِقَ بِأُولَئِكَ – إِشَارَةً إِلَى مَنْ سَبَقَهُمَا مِنَ الأَئِمَّةِ – أَفْذَاذٌ أَحْسَبُ أَنَّ نُفُوسَهُم جَاشَتْ بِمُحَاوَلَةِ هَذَا الصَّنِيعِ مِثْلَ عِزِّ الدِّينِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ المِصْرِيِّ الشَّافِعِيِّ فِي «قَوَاعِدِهِ» وَشِهَابِ الدِّينِ . . القَرَافِيِّ . . فِي كِتَابِهِ «الفُرُوقُ»، فَلَقَدْ حَاوَلَا غَيْرَ مَرَّةٍ تَأْسِيسَ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ»[٢].

وَعَلَى الأَقَلِّ فَإِنَّ مَا قَامَ بِهِ الإِمَامُ العِزُّ فِي هَذَا الصَّدَدِ يُعْتَبَرُ نَقْلَةً نَوْعِيَّةً وَخُطْوَةً أَسَاسِيَّةً فِي تَطْوِيرِ التَّأْلِيفِ فِي المَقَاصِدِ العَامَّةِ، بَنَى عَلَيْهَا رُوَّادُ التَّجْدِيدِ مِنْ بَعْدِهِ، بِدْءًا بِتِلْمِيذِهِ وَوَارِثِ عِلْمِهِ القَرَافِيِّ، وَمُرُورًا بِابْنِ تَيْمِيَةَ وَابْنِ القَيِّمِ وَالشَّاطِبِيِّ، وَوُصُولًا إِلَى ابْنِ عَاشُورٍ.

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٥٠-٥٢.

(٢) مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة لِابْنِ عَاشُور، مَصْدَر سَابِق، ص: ٨.

وَهَذَا القَدْرُ هُوَ المَطْلُوبُ إِثْبَاتُهُ فِي هَذَا المَوْضِعِ، أَمَّا مُحْتَوَى النَّظَرِيَّةِ العَامَّةِ لِلمَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ فَمَكَانُهُ الفُصُولُ اللَّاحِقَةُ.

دَوْرُ القَرَافِيِّ فِي التَّقْعِيدِ المَقَاصِدِيِّ (١):

اقْتَفَى القَرَافِيُّ أَثَرَ شَيْخِهِ العِزِّ، وَسَلَكَ مَسْلَكَهُ فِي تَقْعِيدِ المَقَاصِدِ وَوَسَائِلِهَا، بِمَزِيدِ الضَّبْطِ وَالتَّحْرِيرِ لِلقَوَاعِدِ، وَالتَّنْظِيمِ المُحْكَمِ لِلنَّظَرِيَّاتِ، مِمَّا دَفَعَ بِطَرِيقَةِ شَيْخِهِ خُطَوَاتٍ سَدِيدَةً إِلَى الأَمَامِ، وَأَلَّفَ فِي ذَلِكَ كِتَابَهُ المَعْرُوفَ بِـ «الفُرُوقُ».

وَمُؤَكِّدًا عَلَى أَهَمِّيَّةِ التَّقْعِيدِ المَقَاصِدِيِّ فِي الشَّرِيعَةِ، وَمُشِيرًا فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ إِلَى القُصُورِ فِي طَرِيقَةِ التَّأْلِيفِ التَّقْلِيدِيَّةِ فِي عِلْمِ الأُصُولِ، قَالَ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ المَذْكُورِ: «الشَّرِيعَةُ المُعَظَّمَةُ اشْتَمَلَتْ عَلَى أُصُولٍ وَفُرُوعٍ، وَأُصُولُهَا قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: المُسَمَّى بِأُصُولِ الفِقْهِ، وَهُوَ فِي غَالِبِ أَمْرِهِ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا قَوَاعِدُ الأَحْكَامِ النَّاشِئَةِ عَنِ الأَلْفَاظِ العَرَبِيَّةِ خَاصَّةً، وَمَا يَعْرِضُ لِتِلْكَ الأَلْفَاظِ . . . وَمَا خَرَجَ عَنْ هَذَا النَّمَطِ إِلَّا كَوْنُ القِيَاسِ حُجَّةً، وَخَبَرُ الوَاحِدِ، وَصِفَاتُ المُجْتَهِدِينَ».

«وَالقِسْمُ الثَّانِي: قَوَاعِدُ كُلِّيَّةٌ فِقْهِيَّةٌ جَلِيلَةٌ، كَثِيرَةُ العَدَدِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَسْرَارِ الشَّرْعِ وَحِكَمِهِ . . . وَلَمْ يُذْكَرْ مِنْهَا شَيءٌ فِي أُصُولِ الفِقْهِ، وَإِنَّمَا اتَّفَقَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ هُنَاكَ عَلَى سَبِيلِ الإِجْمَالِ، فَبَقِيَ تَفْصِيلُهُ لَمْ يَتَحَصَّلْ»(١).

---

(١) تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُهُ فِي الفَصْلِ الأَوَّلِ، تَلَامِيذ الإِمَام العِز، ص: ١٧ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(١) الفُرُوق، مَصْدَر سَابِق ١/ ٣٠٢.

وَظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ القَوَاعِدَ الشَّرْعِيَّةَ المُشْتَمِلَةَ عَلَى المَقَاصِدِ (أَسْرَارُ الشَّرْعِ وَحِكَمُهُ) لَمْ تَحْظَ بِمَا هِيَ جَدِيرَةٌ بِهِ مِنَ العِنَايَةِ وَالاهْتِمَامِ فِي كُتُبِ الأُصُولِ، رُغْمَ أَحَقِّيَّتِهَا بِذَلِكَ مِنَ القَوَاعِدِ اللُّغَوِيَّةِ، وَلِذَلِكَ يُحَاوِلُ هُوَ سَدَّ هَذَا الفَرَاغِ مُهْتَدِيًا بِالأُسُسِ الَّتِي وَضَعَهَا شَيْخُهُ فِي ذَلِكَ.

وَلَعَلَّ مِنَ الإِضَافَاتِ الَّتِي تُذْكَرُ لِلإِمَامِ القَرَافِيِّ – فِي هَذَا الصَّدَدِ – التَّمْيِيزُ بَيْنَ المَقَامَاتِ المُخْتَلِفَةِ لِلتَّصَرُّفَاتِ النَّبَوِيَّةِ: إِذْ مُعْظَمُهَا يَكُونُ بِوَصْفِ التَّبْلِيغِ وَالفَتْوَى، وَبَعْضُهَا بِوَصْفِ الإِمَامَةِ، وَالبَعْضُ الآخَرُ بِوَصْفِ القَضَاءِ [1]، وَتَصَرُّفَاتُهُ بِهَذِهِ الأَوْصَافِ تَخْتَلِفُ آثَارُهَا فِي الشَّرِيعَةِ، فَكُلُّ مَا قَالَهُ أَو فَعَلَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبْلِيغِ كَانَ حُكْمًا عَامًّا، وَمَا تَصَرَّفَ فِيهِ بِوَصْفِ الإِمَامَةِ لَا يَجُوزُ الإِقْدَامُ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِ الإِمَامِ، وَمَا تَصَرَّفَ فِيهِ بِوَصْفِ القَضَاءِ لَا يَجُوزُ الإِقْدَامُ عَلَيْهِ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ [2].

دَوْرُ الإِمَامَيْنِ: ابْنِ تَيْمِيَةَ [3] وَابْنِ القَيِّمِ [1] فِي التَّقْعِيدِ المَقَاصِدِيِّ:

---

(١) وَقَدْ سَبَقَهُ فِي الإِشَارَةِ إِلَى هَذِهِ المَقَامَاتِ الثَّلَاثَةِ شَيْخُهُ الإِمَامُ العِزُّ، وَلَكِنَّهُ زَادَهَا تَحْرِيرًا وَضَبْطًا. انْظُر القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٤٢-١٤٣.

(٢) انْظُر: الفُرُوق، مَصْدَر سَابِق ١/ ٢٠٥-٢٠٧، وَمَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة لِابْنِ عَاشُور، مَصْدَر سَابِق، ص: ٢٨.

(٣) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الخَضْرِ بْنِ تَيْمِيَةَ الحَرَّانِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الحَنْبَلِيُّ، شَيْخُ الإِسْلَامِ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو العَبَاسِ، مُحَدِّثٌ، حَافِظٌ، مُفَسِّرٌ، فَقِيهٌ، مُجْتَهِدٌ، مُشَارِكٌ فِي أَنْوَاعٍ مِنَ العُلُومِ. وُلِدَ بِحَرَّانَ سَنَة ٦٦١هـ وَامْتُحِنَ وَأُوذِيَ مَرَّاتٍ وَحُبِسَ بِقَلْعَةِ القَاهِرَةِ وَالإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَبِقَلْعَةِ دِمَشْقَ مَرَّتَيْنِ وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَة ٧٢٨هـ، مِنْ مُصَنَّفَاتِهِ الكَثِيرَةِ: (مَجْمُوع الفَتَاوَى)، وَ(السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي إِصْلَاحِ الرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ)، وَ(مِنْهَاجُ السُّنَّةِ فِي نَقْدِ كَلَامِ الشِّيعَةِ وَالقَدَرِيَّةِ) . . . انْظُر مُعْجَم المُؤَلِّفِين، مَرْجِع سَابِق: ١/ ٢٦١.

(١) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَعْدِ بْنِ حَرِيزٍ الزَّرعي، ثُمَّ الدِّمَشْقِي، الحَنْبَلِيُّ، المَعْرُوفُ بِابْنِ

مِنَ الفِئَةِ القَلِيلَةِ الَّتِي خَرَجَتْ عَنْ إِطَارِ التَّقْلِيدِ، وَخَلَعَتْ رَبْقَةَ التَّرْدِيدِ فِي تَنَاوُلِ القَضَايَا الشَّرْعِيَّةِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ وَالمَسَائِلِ الأُصُولِيَّةِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ – شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ، وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ القَيِّمِ، وَكِلَاهُمَا شَامِيٌّ، كَمَا أَنَّ الإِمَامَ العِزَّ شَامِيٌّ.

وَالإِمَامَانِ وَإِنْ لَمْ نَقِفْ لَهُمَا عَلَى كِتَابَاتٍ أُصُولِيَّةٍ بِالمَعْنَى المُتَعَارَفِ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّ كُتُبَهُمَا مَلِيئَةٌ بِبَيَانِ كَمَالِ الشَّرِيعَةِ، وَمَقَاصِدِهَا العَامَّةِ وَالخَاصَّةِ، وَإِبْرَازِ مَصَالِحِهَا وَمَفَاسِدِ مُخَالَفَتِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تَنَاوُلِهِم لِلمَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ وَالعَقَدِيَّةِ وَالأَخْلَاقِيَّةِ، أَو فِي كِتَابَاتِهِم ذَاتِ الطَّابِعِ الأُصُولِيِّ، مِثْلَ: «أَعْلَامُ المُوقِعِينَ عَنْ رَبِّ العَالَمِينَ» لِابْنِ القَيِّمِ، وَالجُزْءُ المُخَصَّصُ لِأُصُولِ الفِقْهِ فِي الفَتَاوَى، وَ«دَرْءُ تَعَارُضِ العَقْلِ وَالنَّقْلِ» لِابْنِ تَيْمِيَةَ.

وَمِمَّا يُذْكَرُ لَهُمَا فِي بَابِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ:

١- التَّعْلِيلُ الكُلِّيُّ لِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ بِالمَصَالِحِ جَلْبًا، وَبِالمَفَاسِدِ دَرْءًا، وَذَلِكَ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ وَأَكْثَرَ مِنْ مُنَاسَبَةٍ، فَمِنْ ذَلِكَ لِابْنِ تَيْمِيَةَ: «إِنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ بِتَحْصِيلِ المَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ المَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا، وَأَنَّهَا تُرَجِّحُ خَيْرَ

=

قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ (شَمْسُ الدِّينِ، أَبُو عَبْدِ الله) فَقِيهٌ، أُصُولِيٌّ، مُجْتَهِدٌ، مُفَسِّرٌ، مُتَكَلِّمٌ، نَحْوِيٌّ، مُحَدِّثٌ، مُشَارِكٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وُلِدَ بِدِمَشْق سَنَة ٦٩١هـ، وَتَفَقَّهَ وَأَفْتَى، وَلَازَمَ ابْنَ تَيْمِيَةَ، وَسُجِنَ مَعَهُ فِي قَلْعَةِ دِمَشْق، وَتُوُفِّيَ سَنَة ٧٥١هـ. مِنْ تَصَانِيفِهِ الكَثِيرَةِ: (رَوْضَةُ المُحِبِّينَ وَنُزْهَةُ المُشْتَاقِينَ)، وَ(زَادُ المَعَادِ فِي هَدْيِ خَيْرِ العِبَادِ). وَ(أَعْلَامُ المُوقِعِينَ عَنْ رَبِّ العَالَمِينَ)، وَ(الجُيُوشُ الإِسْلَامِيَّةُ عَلَى حَرْبِ المُعَطِّلَةِ وَالجَهْمِيَّةِ). انْظُر: مُعْجَم المُؤَلِّفِين، مَرْجِع سَابِق: ٩/ ١٠٦-١٠٧.

الخَيْرَيْنِ، وَشَرَّ الشَّرَّيْنِ، وَتُحَصِّلُ أَعْظَمَ المَفْسَدَتَيْنِ بِتَفْوِيتِ أَدْنَاهُمَا، وَتَدْفَعُ أَعْظَمَ المَفْسَدَتَيْنِ بِاحتِمَالِ أَدْنَاهُمَا»[١].

وَلِابْنِ القَيِّمِ فِي هَذَا المَعْنَى «. . . إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسَهَا عَلَى الحِكَمِ، وَمَصَالِحِ العِبَادِ فِي المَعَاشِ وَالمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ العَدْلِ إِلَى الجَوْرِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ المَصْلَحَةِ إِلَى المَفْسَدَةِ، وَعَنِ الحِكْمَةِ إِلَى العَبَثِ؛ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ، فَالشَّرِيعَةُ عَدْلُ اللهِ بَيْنَ عِبَادِهِ»[٢].

٢- وَمِنْ مَظَاهِرِ التَّجْدِيدِ عِنْدَ شَيْخِ الإِسْلَامِ انْتِقَادُهُ الأُصُولِيِّينَ فِي حَصْرِهِم لِلضَّرُورِيَّاتِ بِالخَمْسِ المَعْرُوفَةِ، قَائِلًا: «بَعْضُهُم يَخُصُّ المَصَالِحَ المُرْسَلَةَ بِحِفْظِ النُّفُوسِ وَالأَمْوَالِ وَالأَعْرَاضِ وَالعُقُولِ وَالأَدْيَانِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ»[٣].

وَاسْتَدْرَكَ عَلَيْهِم بِإِضَافَةِ مَقَاصِدَ أُخْرَى، مِنْ قَبِيلِ العِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ: مِنْ أَنْوَاعِ المَعَارِفِ وَأَحْوَالِ القُلُوبِ، وَأَعْمَالِهَا كَالمَحَبَّةِ وَالإِخْلَاصِ . . .

وَمِنْ أَنْوَاعِ حُقُوقِ المُسْلِمِينَ بَعْضِهِم عَلَى بَعْضٍ، وَمِنْ أَنْوَاعِ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ [١]،

---

(١) مَجْمُوع الفَتَاوَى، مَصْدَر سَابِق ٢٠/ ٤٨، وانْظُر أَيْضًا: ٢٨/ ٢٨٤.

(٢) أَعْلَام المُوقِعِين عَنْ رَبِّ العَالَمِين، مَصْدَر سَابِق: ٣/ ٤.

(٣) مَجْمُوع الفَتَاوَى، مَصْدَر سَابِق: ١١/ ٣٤٣.

(١) المَصْدَر نَفْسه، ٢٣/ ٢٣٤.

كَمَا تَحَدَّثَ عَنِ العَدْلِ [١]، وَرَفْعِ الحَرَجَ عَنِ النَّاسِ وَالتَّيْسِيرِ بِاعْتِبَارِهَا مِنَ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ [٢].

٣- كَمَا تَعَرَّضَ ابْنُ تَيْمِيَةَ لِلحَدِيثِ عَنْ بَعْضِ الوَسَائِلِ العَامَّةِ لِتَحْقِيقِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، كَالعِلْمِ، وَالوَلَايَةِ، وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، وَالجِهَادِ، وَالقَضَاءِ، وَالعُقُوبَاتِ . . . وَغَيْرِ ذَلِكَ [٣].



(١) انْظُر: المَصْدَر نَفْسه: ٢٨/ ٣٨٥.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ، ٢٨/ ٣٦٦.

(٣) انْظُر: مَجْمُوع الفَتَاوَى، مَصْدَر سَابِق، ١٤/ ٤٩٣، و٢٨/ ٢٦٢، ٣٠٦.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ

دَوْرُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ فِي التَّقْعِيدِ وَتَأسِيسِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ

يَأتِي بَعْدَ ذَلِكَ دَوْرُ شَيْخِ المَقَاصِدِ، وَفَارِسِ المَيْدَانِ، أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ، الَّذِي تَوَّجَ جُهُودَ العُلَمَاءِ السَّابِقِينَ وَخُطُوَاتِهِم نَحْوَ تَأسِيسِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَإِضَافَاتِهِم فِي هَذَا الصَّدَدِ.

وَأَهَمِّيَّةُ الدَّوْرِ الَّذِي قَامَ بِهِ الشَّاطِبِيُّ فِي هَذَا المَجَالِ تَظْهَرُ فِي الأُمُورِ الآتِيَةِ:

١- تَجْدِيدُ عِلْمِ الأُصُولِ.

٢- تَأسِيسُ عِلْمِ المَقَاصِدِ.

٣- التَّوَسُّعُ فِي تَقْعِيدِ المَقَاصِدِ، وَمُحَاوَلَةُ تَأسِيسِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ.

أَوَّلًا: تَجْدِيدُ عِلْمِ الأُصُولِ:

وَتَصَوُّرُ الشَّاطِبِيِّ لِتَجْدِيدِ عِلْمِ الأُصُولِ شَامِلٌ لِجَمِيعِ الجَوَانِبِ، فَهُوَ تَجْدِيدٌ فِي المُحْتَوَى وَالمَضْمُونِ، وَتَجْدِيدٌ فِي المَنْهَجِ وَالطَّرِيقَةِ، وَتَجْدِيدٌ فِي الأُسْلُوبِ وَالصِّيَاغَةِ.

أَمَّا التَّجْدِيدُ فِي المَضْمُونِ: فَبِإِخْرَاجِ مَا لَيْسَ لَهُ بِعِلْمِ الأُصُولِ صِلَةٌ وَلَا نَسَبٌ، بَلْ هُوَ غَرِيبٌ فِي جِسْمِهِ مُلْصَقٌ بِهِ، وَبِإِدْخَالِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، أَو أُهْمِلَ، وَهُوَ مِنْ صَمِيمِهِ وَجَوْهَرِهِ، بَلْ مِنْ أَرْكَانِهِ، فَالأَخِيرُ يَتَمَثَّلُ فِي «مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ»، وَسَيَأتِي

الحَدِيثُ عَنْ تَأسِيسِهَا فِي الفَقْرَةِ التَّالِيَةِ.

أَمَّا الأَوَّلُ – أَي مَا أُلْصِقَ بِعِلْمِ الأُصُولِ، وَلَا يَمُتُّ إِلَيْهِ بِصِلَةِ نَسَبٍ أَو رَحِمٍ، وَيَنْبَغِي إِخْرَاجُهُ مِنْهُ – فَقَدْ بَيَّنَ الشَّاطِبِيُّ قَدْرًا كَبِيرًا مِنْهُ، فِي مُقَدِّمَاتِ كِتَابِهِ «المُوَافَقَاتُ» الَّتِي «جَعَلَهَا لِتَمْهِيدِ هَذَا العِلْمِ أَسَاسًا، وَلِتَمْيِيزِ المَسَائِلِ الَّتِي تُعْتَبَرُ مِنَ الأُصُولِ نِبْرَاسًا»[(١)]، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا فِقْهٌ، أَو هِيَ مِنْ مَبَاحِثِ عِلْمٍ آخَرَ وَإِنِ انْبَنَى عَلَيْهَا فِقْهٌ، أَو لَا يُحَصِّلُ الخِلَافُ فِيهَا خِلَافًا فِي فُرُوعِ الفِقْهِ . . فَوَضْعُهَا فِي أُصُولِ الفِقْهِ عَارِيَةٌ، وَأَخْرَجَ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ الأُصُولِ كَثِيرًا مِنْ مَسَائِلِ اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ وَعِلْمِ الكَلَامِ . . الَّتِي جُلِبَتْ إِلَيْهِ[(٢)].

وَتَجْدِيدُ المَنْهَجِ وَالطَّرِيقَةِ يَتَحَدَّدُ فِي اتِّبَاعِ مَنْهَجِ الاسْتِقْرَاءِ بُغْيَةَ الوُصُولِ إِلَى أُصُولٍ قَطْعِيَّةٍ فِي الشَّرِيعَةِ، فَطَرِيقَةُ الشَّاطِبِيِّ فِي عِلْمِ الأُصُولِ تَنْبَنِي عَلَى «عَمَلِيَّةٍ جَوْهَرِيَّةٍ، تَتَمَثَّلُ فِي اسْتِقْرَاءِ الفُرُوعِ الفِقْهِيَّةِ، وَالمَعَانِي المُتَكَرِّرَةِ وَالمُطَّرِدَةِ، مِنْ أَجْلِ اسْتِخْلَاصِ الأُصُولِ وَالقَوَاعِدِ الَّتِي اعْتَمَدَهَا الفُقَهَاءُ فِي الاسْتِنْبَاطِ»[(٣)].

وَذَلِكَ انْطِلَاقًا مِنْ تَصَوُّرِهِ لِأُصُولِ الفِقْهِ «أُصُولُ الفِقْهِ إِنَّمَا مَعْنَاهَا اسْتِقْرَاءُ كُلِّيَّاتِ الأَدِلَّةِ، حَتَّى تَكُونَ عِنْدَ المُجْتَهِدِ نَصْبَ عَيْنٍ، وَعِنْدَ الطَّالِبِ سَهْلَةَ المُتَلَمَّسِ»[(٤)].

---

(١) المُوَافَقَات، مُقَدِّمَة الشَّارِح ١/ ١٦.

(٢) المُوَافَقَات: ١/ ٢٩-٣١.

(٣) نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الحَسَنِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٦٩.

(٤) الاعْتِصَام، للشاطبي، مَصْدَر سَابِق ١/ ٢٨.

وَكَانَ الشَّاطِبِيُّ حَرِيصًا عَلَى نُشْدَانِ الأَدِلَّةِ الاسْتِقْرَائِيَّةِ لِمَا يَقُولُهُ وَيُقَرِّرُهُ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ هَذِهِ إِحْدَى أَبْرَزِ سِمَاتِ كِتَابِهِ، وَإِلَى هَذَا يُشِيرُ بِقَوْلِهِ: «وَإِنَّمَا الأَدِلَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ هُنَا الْمُسْتَقْرَأَةُ مِنْ جُمْلَةِ أَدِلَّةٍ ظَنِّيَّةٍ، تَضَافَرَتْ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ حَتَّى أَفَادَتِ القَطْعَ»(١).

ثُمَّ يَذْكُرُ هَذِهِ المَزِيَّةَ لِكِتَابِهِ صَرَاحَةً فِي قَوْلِهِ: «فَكَذَلِكَ الأَمْرُ فِي مَآخِذِ الأَدِلَّةِ فِي هَذَا الكِتَابِ»(٢)، وَيُوَضِّحُ هَذِهِ المَزِيَّةَ لِكِتَابِهِ مَرَّةً أُخْرَى بِصُورَةٍ أَوْضَحَ: « . . . وَمَرَّ أَيْضًا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ اقْتِنَاصِ القَطْعِ مَعَ الظَّنِّيَّاتِ، وَهِيَ خَاصَّةُ هَذَا الكِتَابِ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ، وَالحَمْدُ لله»(٣).

وَفِي مَوْضُوعِ المَقَاصِدِ: فَالجَدِيدُ الَّذِي جَاءَ بِهِ الشَّاطِبِيُّ هُوَ المَنْهَجُ الاسْتِقْرَائِيُّ فِي إِثْبَاتِهَا، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ العَلَّامَةُ المَغْرِبِيُّ عَلَّالٌ الفَاسِيُّ حَيْثُ قَالَ: -«إِنَّ مُلَاحَظَةَ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ لَمْ تَبْدَأ مَعَ مَجِيءِ الشَّاطِبِيِّ، لَكِنَّ اسْتِقْرَاءَ هَذِهِ المَقَاصِدِ هُوَ الجَدِيدُ الَّذِي اقْتَرَحَهُ الشَّاطِبِيُّ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِتَخْرِيجِ المَنَاطِ»(٤).

وَتَبِعَ ذَلِكَ تَجْدِيدٌ فِي الصِّيَاغَةِ وَالأُسْلُوبِ، حَيْثُ وَضَعَ كِتَابَهُ «المُوَافَقَاتُ» عَلَى طَرِيقَةٍ بَدِيعَةٍ مُبْتَكَرَةٍ، نَتَجَتْ عَنْ طُولِ تَأَمُّلٍ، وَإِدَامَةِ نَظَرٍ، وَرَتَّبَهُ عَلَى: تَمْهِيدٍ وَخَمْسَةٍ

---

(١) المُوَافَقَات، ١/ ٢٤.

(٢) المَصْدَر نَفْسه: ١/ ٢٥.

(٣) المُوَافَقَات، دَار المَعْرِفَة، بَيْرُوت، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخ: ٤/ ٣٢٧.

(٤) مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة وَمَكَارِمِهَا، عَلَّال الفَاسِي، مَصْدَر سَابِق، ص: ٥١.

أَقْسَامٍ مَا بَيْنَ جَدِيدٍ مِن حَيْثُ الشَّكْلُ وَالمَضْمُونُ، وَهُوَ أَكْثَرُهُ، وَجَدِيدٌ مِنْ حَيْثُ الأُسْلُوبُ وَالصِّيَاغَةُ، وَإِنْ كَانَ مَأْلُوفَ المَعْنَى، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ شَارِحُهُ[١]:

«إِنَّ صَاحِبَ المُوَافَقَاتِ لَمْ يَذْكُرْ فِي كِتَابِهِ مَبْحَثًا وَاحِدًا مِنَ المَبَاحِثِ المُدَوَّنَةِ فِي كُتُبِ الأُصُولِ، إِلَّا إِشَارَةً فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ؛ لِيَنْتَقِلَ مِنْهَا إِلَى تَأْصِيلِ قَاعِدَةٍ، أَو تَفْرِيعِ أَصْلٍ، ثُمَّ هُوَ مَعَ ذَلِكَ لَمْ يَغُضَّ مِنْ فَضْلِ المَبَاحِثِ الأُصُولِيَّةِ، بَلْ تَرَاهُ يَقُولُ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَبَاحِثِهِ: «إِذَا أُضِيفَ هَذَا إِلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الأُصُولِ أَمْكَنَ الوُصُولُ إِلَى المَقْصُودِ»[٢].

ثَانِيًا: تَأْسِيسُ عِلْمِ المَقَاصِدِ

إِنَّ تَجْدِيدَ الشَّاطِبِيِّ لِعِلْمِ الأُصُولِ تَجَلَّى فِي أَرْوَعِ وَأَبْهَى أَشْكَالِهِ فِي إِزَالَةِ الخَلَلِ الَّذِي أَصَابَ عِلْمَ الأُصُولِ مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِ دَعَائِمِهِ، وَأَهَمِّ أَرْكَانِهِ، بِتَأْسِيسِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِنَّ «لِاسْتِنْبَاطِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ رُكْنَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عِلْمُ لِسَانِ العَرَبِ، وَثَانِيهُمَا: عِلْمُ أَسْرَارِ الشَّرِيعَةِ وَمَقَاصِدِهَا»[٣].

وَلِئِنْ كَانَ الإِمَامُ العِزُّ وَضَعَ الخُطُوَاتِ الأَسَاسِيَّةِ لِعِلْمِ المَقَاصِدِ، بِتَنَاوُلِهِ «المَصَالِحَ وَالمَفَاسِدَ» بِتَأْلِيفٍ مُسْتَقِلٍّ، فَرِيدٍ مِنْ نَوْعِهِ، فَإِنَّ الشَّاطِبِيَّ تَنَاوَلَ المَقَاصِدَ بِصُورَةٍ مُبَاشِرَةٍ وَأَفْرَدَ لَهَا كِتَابًا كَامِلًا بِعُنْوَانِ: «كِتَابُ المَقَاصِدِ» هُوَ الجُزْءُ الثَّانِي مِنْ

(١) وَهُوَ الشَّيْخُ عَبْدُ الله دِرَاز الَّذِي شَرَحَ المُوَافَقَات، وَخَرَّجَ أَحَادِيثَهُ.
(٢) المُوَافَقَات، مُقَدِّمَة الشَّارِح، ١/ ٨.
(٣) المُوَافَقَات، مُقَدِّمَة الشَّارِح، ١/ ٤.

كِتَابِ الْمُوَافَقَاتِ، كُلُّهُ اهْتِمَامٌ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، وَتَقْلِيبٌ لِمَوَاضِيعِهَا مِنْ مُخْتَلَفِ الجَوَانِبِ وَالزَّوَايَا، عَلَى أَنَّ فِكْرَةَ المَقَاصِدِ مُهَيْمِنَةٌ عَلَى كُلِّ مَبَاحِثِ وَأَجْزَاءِ الْمُوَافَقَاتِ، فَقَدْ أَحْصَيْتُ مِنْ إِيرَادِ الشَّاطِبِيِّ لِمُصْطَلَحَاتٍ، مِثْلَ (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ) وَ(مَقَاصِدُ الشَّارِعِ) وَ(قَصْدُ الشَّارِعِ) . نَحْوًا مِنْ مِائَةٍ وَثَمَانِينَ مَوْضِعًا فِي «الْمُوَافَقَاتُ»(١). عِلْمًا بِأَنَّ نَحْوَ أَرْبَعِينَ مَوْضِعًا مِنْهَا فِي غَيْرِ «كِتَابُ المَقَاصِدِ» أَي الأَجْزَاءُ الأُخْرَى، وَيَكَادُ يَكُونُ اسْتِعْمَالُ مِثْلِ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ، وَوُرُودُهَا فِي كُتُبِ الأُصُولِ الأُخْرَى -بِمَا فِيهَا كُتُبُ العِزِّ- قَلِيلًا، بَلْ نَادِرًا أَو مَعْدُومًا فِي بَعْضِهَا، وَهَذَا وَحْدَهُ كَافٍ لِاعْتِبَارِ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ مُؤَسِّسًا لِعِلْمِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ.

هَذَا وَتَظْهَرُ أَهَمِّيَّةُ الدَّوْرِ التَّأْسِيسِيِّ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ مِنْ وِجْهَةٍ أُخْرَى أَيْضًا تَتَمَثَّلُ فِي أَنْ يَتِمَّ هَذَا التَّأْسِيسُ فِي عِلْمِ الأُصُولِ الَّذِي هُوَ المَحْضَنُ الطَّبِيعِيُّ وَالمَكَانُ الْمُنَاسِبُ لَهَا، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ كَادَ يَفْلِتُ هَذَا الرُّكْنُ الأَسَاسِيُّ (المَقَاصِدُ) مِنْ إِطَارِ عِلْمِ الأُصُولِ، بِسَبَبِ إِهْمَالِ الأُصُولِيِّينَ لَهُ، أَو عَدَمِ إِعْطَائِهِ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الاهْتِمَامِ، فَتَبَنَّاهُ الفُقَهَاءُ، أَو فُقَهَاءُ الأُصُولِيِّينَ: العِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَالقَرَافِيُّ . . . فَصَارَ إِلَى الفِقْهِ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَى الأُصُولِ، وَإِلَى المَنْهَجِ التَّطْبِيقِيِّ العَمَلِيِّ أَشْبَهَ مِنْهُ إِلَى المَنْهَجِ النَّظَرِيِّ الكُلِّيِّ، حَتَّى صَرَّحَ القَرَافِيُّ فِي فُرُوقِهِ بِأَنَّ أَسْرَارَ الشَّرْعِ

(١) وَهَذَا لَا يَعْنِي حَصْرَ وُرُودِ مَادَّةِ «القَصْد» بِتَصَرُّفَاتِهَا فِي الْمُوَافَقَات، فَهَذَا يَصْعُبُ حَصْرُهُ.

وَحِكَمِهِ (المَقَاصِد) تَتَضَمَّنُهَا القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ وَلَيْسَ القَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ مِنْهَا شَيءٌ فِي أُصُولِ الفِقْهِ إِلَّا مَا اتَّفَقَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ الإِجْمَالِ [١].

وَلَكِنَّ الشَّاطِبِيَّ تَدَارَكَ هَذَا الانْفِصَالَ الوَشِيكَ، وَمَلَأَ هَذَا الفَرَاغَ الوَاسِعَ، بِإِنْشَاءِ عِمَارَةِ المَقَاصِدِ الكُبْرَى (القَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ) فِي حَظِيرَةِ عِلْمِ الأُصُولِ، وَإِلَى جَانِبِ شَقِيقَتِهَا (القَوَاعِدُ اللُّغَوِيَّةُ) اللَّتَيْنِ هُمَا رُكْنَا هَذَا العِلْمِ، وَلَا قِيَامَ لَهُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ؛ إِذْ «إِنَّمَا تَحْصُلُ دَرَجَةُ الاجْتِهَادِ لِمَنِ اتَّصَفَ بِوَصْفَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فَهْمُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ عَلَى كَمَالِهَا، وَالثَّانِي: التَّمَكُّنُ مِنِ الاسْتِنْبَاطِ، بِنَاءً عَلَى فَهْمِهِ فِيهَا»[٢]، فَالرُّكْنُ الثَّانِي تَابِعٌ لِلأَوَّلِ وَخَادِمٌ لَهُ، نَاهِيكَ مِنْ أَنْ يَتَحَقَّقَ دُونَهُ؛ وَبِهَذَا يَكُونُ الشَّاطِبِيُّ أَسَّسَ المَقَاصِدَ وَفِي مَكَانِهَا المُنَاسِبِ.

ثَالِثًا: التَّوَسُّعُ فِي التَّقْعِيدِ وَتَأْسِيسِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ:

لَمْ يُتَرْجِمِ الشَّاطِبِيُّ لِمُصْطَلَحِ «المَقَاصِدِ العَامَّةِ» وَلَمْ يُعَنْوِنْ بِهِ الجُزْءَ المُخَصَّصَ لِلمَقَاصِدِ مِنْ كِتَابِ المُوَافَقَاتِ، بَلْ نَادِرًا مَا يُورِدُ هَذَا المَصْطَلَحَ فِي كِتَابِهِ وَإِنْ كَانَ أَوْرَدَ مُصْطَلَحَ «المَصَالِحَ العَامَّةَ» أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ مَوَاضِعَ تَقْرِيبًا فِي المُوَافَقَاتِ [٣]، وَلَكِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ بِكَثْرَةٍ مَا يُؤَدِّي إِلَى مَضْمُونِ مُصْطَلَحِ «المَقَاصِدِ العَامَّةِ» مِثْلَ:

---

(١) انْظُر: ١/ ٢-٣.

(٢) المُوَافَقَات: ٤/ ٧٦.

(٣) انْظُر: ٢/ ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٨، ١٤٠، ١٤١ مرتين.

(كُلِّيَّاتِ الشَّرِيعَةِ) وَ(أُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ) وَ(قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ) وَ(القَوَاعِدِ الكُلِّيَّةِ)، وَالأَخِيرُ هُوَ المُصْطَلَحُ الأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا عِنْدَهُ فِي مَعْنَى «المَقَاصِدِ العَامَّةِ»(١).

وَمَعَ ذَلِكَ يَسْتَطِيعُ المُتَأَمِّلُ لِكِتَابِهِ أَنْ يُقَرِّرَ بِاطْمِئْنَانٍ أَنَّ الرَّجُلَ مَشْغُولٌ بِتَأْسِيسِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، اسْتِنَادًا إِلَى مَا يَأْتِي:

أَوَّلًا: مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الشَّاطِبِيَّ فِي تَجْدِيدِهِ لِعِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، وَتَأْسِيسِ المَقَاصِدِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ – اتَّخَذَ مَنْهَجَهُ الاسْتِقْرَاءَ، وَيُبَيِّنُ الشَّاطِبِيُّ فِي اسْتِهْلَالِ كِتَابِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي جَمْعِهِ لِمَادَّةِ الكِتَابِ «مُعْتَمِدًا عَلَى الاسْتِقْرَاءَاتِ الكُلِّيَّةِ، غَيْرَ مُقْتَصِرٍ عَلَى الأَفْرَادِ الجُزْئِيَّةِ، وَمُبَيِّنًا أُصُولَهَا النَّقْلِيَّةَ بِأَطْرَافٍ مِنَ القَضَايَا العَقْلِيَّةِ . . فِي بَيَانِ مَقَاصِدِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ»(٢).

وَبِمَا أَنَّ الاسْتِقْرَاءَ يُؤَدِّي إِلَى نَتَائِجَ كُلِّيَّةٍ، فَإِنَّ المَقَاصِدَ الَّتِي تَثْبُتُ بِهِ «هِيَ المَقَاصِدُ الكُبْرَى وَالعَامَّةُ لِلشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَهِيَ مُعْظَمُ مَا دَارَتْ حَوْلَهُ مَقَاصِدُ الشَّاطِبِيِّ»(٣)، وَتَطَرُّقُهُ لِلمَقَاصِدِ الجُزْئِيَّةِ قَلِيلٌ يَأْتِي تَبَعًا وَتَقْرِيرًا لِلمَقَاصِدِ العَامَّةِ.

ثَانِيًا: التَّوَسُّعُ فِي تَقْعِيدِ المَقَاصِدِ:

تُعْتَبَرُ القَوَاعِدُ الجَامِعَةُ – فِي أَيِّ عِلْمٍ مِنَ العُلُومِ – هِيَ الرَّكَائِزَ الَّتِي يَقُومُ عَلَيْهَا

---

(١) انْظُر: ص: ٥٩ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٢) المُوَافَقَات ١/ ١٦.

(٣) نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٣١٢.

وَيَنْبَنِي، وَالأُسُسَ الَّتِي يَنْضَبِطُ بِهَا، وَفِي إِطَارِهَا تَنْتَظِمُ جُزْئِيَّاتُهُ، وَتَنْمُو نَظَرِيَّاتُهُ، وَالشَّاطِبِيُّ مُولَعٌ بِتَحْرِيرِ القَوَاعِدِ الجَامِعَةِ، مُهْتَمٌ بِصِيَاغَتِهَا صِيَاغَةً دَقِيقَةً مُرَكَّزَةً[١]، حَتَّى صَارَ ذَلِكَ سِمَةً بَارِزَةً فِي كِتَابِهِ بِصُورَةٍ عَامَّةٍ فَهُوَ يَقُولُ فِي مُقَدِّمَتِهِ: «فَإِنِّي شَرَعْتُ فِي تَأْلِيفِ هَذِهِ المَعَانِي عَازِمًا عَلَى تَأْسِيسِ تِلْكَ المَبَانِي، فَإِنَّهَا الأُصُولُ المُعْتَبَرَةُ عِنْدَ العُلَمَاءِ، وَالقَوَاعِدُ المَبْنِيُّ عَلَيْهَا عِنْدَ القُدَمَاءِ»[٢].

وَتَبْرُزُ هَذِهِ السِّمَةُ بِصُورَةٍ أَوْضَحَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالمَقَاصِدِ، وَقَدْ جَمَعَ الرَّيْسُونِيُّ فِي نَظَرِيَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ أَرْبعًا وَخَمْسِينَ قَاعِدَةً، صَاغَهَا الشَّاطِبِيُّ وَحَرَّرَهَا فِي مَوْضُوعِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ [٣]، وَهَذَا التَّوَسُّعُ فِي تَقْعِيدِ المَقَاصِدِ لَا شَكَّ أَنَّهُ عَلَى الأَقَلِّ مُحَاوَلَةٌ لِتَأْسِيسِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ.

مُقَارَنَةٌ بَيْنَ دَوْرِ الإِمَامَيْنِ: العِزِّ وَالشَّاطِبِيِّ فِي تَطْوِيرِ التَّأْلِيفِ فِي المَقَاصِدِ العَامَّةِ

يَظْهَرُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الإِمَامَيْنِ دَوْرًا تَأْسِيسِيًّا فِي تَطْوِيرِ التَّأْلِيفِ فِي المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَيُمْكِنُ تَلْخِيصُ ذَلِكَ مَمْزُوجًا بِالمُقَارَنَةِ وَالتَّحْلِيلِ فِيمَا يَلِي:

أَوَّلًا: اهْتَمَّ الإِمَامُ العِزُّ بِمَوْضُوعِ «المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ» بِصُورَةٍ لَمْ يُعْهَدْ لَهَا مَثِيلٌ

---

(١) المَرْجِع نَفْسه، ٣٤٣.

(٢) المُوَافَقَات، ١/ ١٧.

(٣) نَظَرِيَّة المَقَاصِد، ص: ٣٤٣-٣٤٩، وَقَدْ ظَهَرَ مُؤَخَّرًا كِتَابُ «قَوَاعِد المَقَاصِد عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ عَرْضًا وَدِرَاسَةً وَتَحْلِيلًا» لِلدُّكْتُور عَبْد الرَّحْمَن إِبْرَاهِيم الكِيلَاني، اهْتَمَّ فِيهِ بِجَمْعِ وَدِرَاسَةِ القَوَاعِد المَقَاصِدِيَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّاطِبِيُّ فِي المُوَافَقَاتِ مُصَنِّفًا إِيَّاهَا حَسَبَ مَوْضُوعَاتِهَا.

لَدَى السَّابِقِينَ مِنَ الأُصُولِيِّينَ وَالفُقَهَاءِ، وَسَبَقَ إِلَى إِفْرَادِ ذَلِكَ بِالتَّأْلِيفِ فِي كِتَابَيْهِ «قَوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الأَنَامِ» وَ«الفَوَائِدُ فِي اخْتِصَارِ المَقَاصِدِ»، فَكَانَ بِذَلِكَ مُؤَسِّسًا لِمَا يُمْكِنُ أَنْ نُسَمِّيَهُ بِـ «عِلْمِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ» بَيْنَمَا اهْتَمَّ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ بِالقَدْرِ نَفْسِهِ مَوْضُوعَ «المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ»، وَعَنْوَنَ بِذَلِكَ جُزْءًا مِنْ كِتَابِهِ «المُوَافَقَاتُ» مَعَ هَيْمَنَةِ الفِكْرِ المَقَاصِدِيِّ عَلَى سَائِرِ أَجْزَائِهِ، بَلْ كُتُبِهِ، كَمَا هُوَ الشَّأْنُ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ مِنْ هَيْمَنَةِ الفِكْرِ المَصْلَحِيِّ المَقَاصِدِيِّ عَلَى سَائِرِ كُتُبِهِ.

وَمَعَ أَنَّ فِكْرَةَ المَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ ظَاهِرَةٌ وَمُلْفِتَةٌ لِلنَّظَرِ: حَتَّى إِنَّهُ عَنْوَنَ بِهَا أَرْبَعَةً مِنْ كُتُبِهِ فِي الفِقْهِ [١] وَأُصُولِهِ [٢]، وَالأَخْلَاقِ [٣]، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الفِكْرَةَ لَمْ تَنْضُجْ عِنْدَهُ فِي إِطَارِهَا الأُصُولِيِّ، كَمَا نَضَجَتْ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ، وَلِذَلِكَ يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الأَخِيرِ مُؤَسِّسًا لِعِلْمِ «المَقَاصِدِ»، عَلَى غِرَارِ تَأْسِيسِ العِزِّ لِعِلْمِ «المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ»، وَكِلَاهُمَا فِي الجَوْهَرِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَوَجْهَانِ لِعُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَتَأْسِيسُ المَقَاصِدِ «المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ» هُوَ الخُطْوَةُ الأُولَى لِتَأْسِيسِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ؛ إِذِ الأَخِيرَةُ جُزْءٌ مِنَ الأُولَى، وَبِهَذَا يَكُونُ لَهُمَا دَوْرٌ تَأْسِيسِيٌّ يُكْمِلُ بَعْضَهُ بَعْضًا.

ثَانِيًا: الخُطْوَةُ الثَّانِيَةُ الأَكْبَرُ أَهَمِّيَّةً فِي تَأْسِيسِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ هِيَ التَّقْعِيدُ

---

(١) لَهُ فِي ذَلِكَ رِسَالَتَانِ «مَقَاصِدُ الرَّيْسُونِي، الصَّلَاةُ» وَ«مَقَاصِدُ الصَّوْمِ».

(٢) لَهُ فِي ذَلِكَ «الفَوَائِدُ فِي اخْتِصَارِ المَقَاصِدِ» (القَوَاعِدُ الصُّغْرَى).

(٣) لَهُ فِي ذَلِكَ «مَقَاصِدُ الرِّعَايَةِ» وَهُوَ مُخْتَصَرُ «الرِّعَايَةِ» لِلمُحَاسِبِيِّ.

وَالتَّأْصِيلُ وَالتَّوَسُّعُ فِيهِمَا؛ وَإِذَا كَانَ لِلإِمَامِ العِزِّ فَضْلُ السَّبْقِ فِي تَأْصِيلِ وَتَقْعِيدِ «المَصَالِحِ» فَإِنَّ لِلإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ فَضْلَ السَّبْقِ فِي تَأْصِيلِ وَتَقْعِيدِ «المَقَاصِدِ» فَيَكُونُ الأَوَّلُ بِذَلِكَ مُؤَسِّسًا لِـ «المَصَالِحِ العَامَّةِ»(١)، وَالثَّانِي: مُؤَسِّسًا «لِلمَقَاصِدِ العَامَّةِ»، إِلَّا أَنَّ تَنَاوُلَ الأَخِيرِ أَكْثَرُ عُمْقًا وَنُضْجًا، وَأَوْفَقُ بِالمَنْهَجِ الأُصُولِيِّ الصرف، بَيْنَمَا تَنَاوُلُ الأَوَّلِ أَقْرَبُ إِلَى المَنْهَجِ التَّطْبِيقِيِّ الفِقْهِيِّ الأُصُولِيِّ، وَلَا غَرَابَةَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ «السَّابِقَ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الوَضْعِ وَالتَّأْصِيلِ، فَلِلمُتَأَخِّرِ النَّاقِدِ حَقُّ التَّتْمِيمِ وَالتَّكْمِيلِ، وَكُلُّ مَوْضُوعٍ عَلَى الافْتِتَاحِ، قَدْ يَتَطَرَّقُ إِلَى مَبَادِئِهِ بَعْضُ التَّثْبِيجِ(٢)، ثُمَّ يَتَدَرَّجُ المُتَأَخِّرُ إِلَى التَّهْذِيبِ وَالتَّكْمِيلِ، فَيَكُونُ المُتَأَخِّرُ أَحَقَّ أَنْ يُتَّبَعَ لِجَمْعِهِ المَذَاهِبَ إِلَى مَا حَصَّلَ السَّابِقُ تَأْصِيلَهُ، وَهَذَا وَاضِحٌ فِي الحِرَفِ وَالصِّنَاعَاتِ، فَضْلًا عَنِ العُلُومِ»(٣).

❁❁❁

(١) وَمِمَّا يَدْعَمُ ذَلِكَ أَنَّنِي أَحْصَيْتُ مِنْ إِيرَادِ العِزِّ لِمُصْطَلَحِ «المَصَالِحِ العَامَّةِ» تِسْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا، ١٦ مِنْهَا فِي القَوَاعِدِ الكُبْرَى، وَ٣ مِنْهَا فِي القَوَاعِدِ الصُّغْرَى، فِي حِينِ أَوْرَدَ الشَّاطِبِيُّ المُصْطَلَحَ ذَاتَهُ نَحْوَ سَبْعِ مَرَّاتٍ فِي كِتَابِهِ «المُوَافَقَاتُ»، بَيْنَمَا يَنْدُرُ وُرُودُ هَذَا المُصْطَلَحِ فِي المَرَاجِعِ الأُصُولِيَّةِ الأُخْرَى.

(٢) التَّثْبِيج: الغُمُوضُ وَالاضْطِرَابُ.

(٣) البُرْهَان في أصول الفقه، مَرْجِع سَابِق: ٢/ ١١٤٧.

المَطْلَبُ الخَامِسُ

مُحَاوَلَاتُ المُعَاصِرِينَ

لَمْ تَجِدْ مُحَاوَلَاتُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ فِي تَجْدِيدِ عِلْمِ الأُصُولِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ: مَنْهَجًا وَمَضْمُونًا وَأُسْلُوبًا، وَفِي تَأْسِيسِ عِلْمِ المَقَاصِدِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ: تَدْوِينًا وَتَقْعِيدًا وَتَأْصِيلًا، يُبَشِّرُ وَيُمَهِّدُ الطَّرِيقَ لِتَأْسِيسِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ – لَمْ تَجِدْ كُلُّ هَذِهِ المُحَاوَلَاتِ آذَانًا صَاغِيَةً لِحُقْبَةٍ طَوِيلَةٍ مِنْ قِبَلِ الأُصُولِيِّينَ وَالفُقَهَاءِ، وَظَلَّتْ مُبَادَرَتُهُ طَفْرَةً يَتِيمَةً، لَمْ تَتَطَوَّرْ، وَلَمْ يُرْتَقَ بِهَا إِلَى النُّضْجِ وَالكَمَالِ، إِلَى أَنْ ظَهَرَتْ فِي هَذَا العَصْرِ مُحَاوَلَاتٌ وَمَجْهُودَاتٌ مُقَدَّرَةٌ فِي هَذَا الصَّدَدِ تَوَلَّى زِمَامَهَا الإِمَامُ ابْنُ عَاشُورٍ، وَهَذَا مَا يَعْرِضُ لَهُ هَذَا المَطْلَبُ بِصُورَةٍ مُوجَزَةٍ.

الإِمَامُ ابْنُ عَاشُورٍ (١):

كَتَبَ ابْنُ عَاشُورٍ فِي مَوْضُوعِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ كِتَابَيْنِ: أَوَّلُهُمَا: بِعُنْوَانِ: «مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ»، وَثَانِيهُمَا: بِعُنْوَانِ: «أُصُولُ النِّظَامِ الاجْتِمَاعِيِّ فِي الإِسْلَامِ».

---

(١) هُوَ: مُحَمَّدُ الطَّاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّاذِلِيِّ بْنِ عَبْدِ القَادِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَاشُورٍ، نَقِيبُ أَشْرَافِ تُونُسَ، وَكَبِيرُ عُلَمَائِهَا، وَلِيَ قَضَاءَهَا، ثُمَّ الفُتْيَا، لَهُ مُؤَلَّفَاتٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا تَفْسِيرُهُ المَشْهُورُ، بِـ «التَّحْرِير وَالتَّنْوِير»، تُوُفِّيَ بِتُونُسَ سَنَة ١٣٩٣هـ – ١٩٧٣م انْظُر: الأَعْلَام لِلزَّرْكَلِيِّ، مَرْجِع سَابِق: ٦/ ١٧٣.

أَمَّا الأَوَّلُ – وَهُوَ الأَكْثَرُ شُهْرَةً وَالأَكْبَرُ أَهَمِّيَّةً فِي المَوْضُوعِ – فَقَدْ خَصَّهُ بِالبَحْثِ عَنْ مَقَاصِدِ الإِسْلَامِ مِنَ التَّشْرِيعِ فِي قَوَانِينِ المُعَامَلَاتِ وَالآدَابِ؛ لِأَنَّهَا «الجَدِيرَةُ بِأَنْ تُخَصَّ بِاسْمِ الشَّرِيعَةِ، وَ . . . هِيَ مُظْهِرٌ مَا رَاعَاهُ الإِسْلَامُ مِنْ تَعَارِيفِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ، وَتَرَاجِيحِهَا مِمَّا هُوَ مُظْهِرٌ عَظَمَةَ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ بَيْنَ بَقِيَّةِ الشَّرَائِعِ، وَالقَوَانِينِ، وَالسِّيَاسَاتِ الاجْتِمَاعِيَّةِ لِحِفْظِ نِظَامِ العَالَمِ وَإِصْلَاحِ المُجْتَمَعِ»[١].

وَفِي هَذَا الكِتَابِ أَلَحَّ ابْنُ عَاشُورٍ عَلَى المُطَالَبَةِ بِالارْتِقَاءِ بِالمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، وَاعْتِبَارِهَا عِلْمًا قَائِمًا بِذَاتِهِ، يَشْتَمِلُ عَلَى الأُصُولِ القَطْعِيَّةِ لِلتَّفَقُّهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ إِعَادَةِ صِيَاغَةِ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ، وَاسْتِبْعَادِ الأَجْزَاءِ الغَرِيبَةِ مِنْهُ، وَإِدْرَاجِ مَا لَمْ يَنْضُو تَحْتَ تِلْكَ الأُصُولِ القَطْعِيَّةِ مِنْ مَسَائِلِهِ فِي مَبَادِئِ وَمُقَدِّمَاتِ هَذَا العِلْمِ الجَلِيلِ «عِلْمِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ»[٢].

وَمَنْشَأُ هَذِهِ الدَّعْوَةِ إِلَى العِلْمِ الجَدِيدِ عِنْدَ ابْنِ عَاشُورٍ أَنَّ عِلْمَ أُصُولِ الفِقْهِ لَمْ يَعُدْ يُحَقِّقُ المَطْلُوبَ مِنْهُ مِنْ كَوْنِهِ أُصُولًا وَقَوَاعِدَ يَرْجِعُ إِلَيْهَا الفُقَهَاءُ مُذْعِنِينَ لَهَا، وَيَنْطَلِقُ مِنْهَا المُتَشَرِّعُونَ مُسَلِّمِينَ بِهَا[٣]، وَذَلِكَ أَنَّ:

١- مُعْظَمَ مَسَائِلَ عِلْمِ الأُصُولِ، لَيْسَتْ قَطْعِيَّةً، بَلْ ظَنِّيَّةً إِلَّا النَّادِرَ مِنْهَا مِثْلَ

---

(١) مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، مَصْدَر سَابِق، ص: ٩.

(٢) انْظُر: مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، مَصْدَر سَابِق، ص: ٨.

(٣) انْظُر: المَصْدَر نَفْسه، ص: ٥.

الكُلِّيَّاتِ الضَّرُورِيَّةِ [١].

٢- جُلَّ مَا تَضَمَّنَهُ عِلْمُ الأُصُولِ مِنْ مَسَائِلَ، لَا يَخْدِمُ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ وَالخَاصَّةِ [٢].

٣- مُعْظَمَ مَسَائِلِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا بَيْنَ النُّظَّارِ، مُسْتَمِرٌّ بَيْنَهُمُ الخِلَافُ فِي الفُرُوعِ تَبَعًا لِذَلِكَ [٣].

وَفِي عَرْضِهِ لِلمَقَاصِدِ فِي هَذَا الكِتَابِ ذَكَرَ أَنَّهُ اقْتَفَى آثَارَ الشَّاطِبِيِّ، فَلَمْ يُهْمِلْ مُهِمَّاتِهِ، وَلَمْ يَقْصِدْ نَقْلَهُ وَلَا اخْتِصَارَهُ [٤]، وَلَكِنَّهُ قَسَّمَ كِتَابَهُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: تَنَاوَلَ فِيهِ إِثْبَاتَ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، وَاحْتِيَاجَ الفَقِيهِ إِلَى مَعْرِفَتِهَا، وَطُرُقِ إِثْبَاتِهَا، وَمَرَاتِبِهَا.

القِسْمُ الثَّانِي: فِي المَقَاصِدِ العَامَّةِ مِنَ التَّشْرِيعِ.

القِسْمُ الثَّالِثُ: فِي المَقَاصِدِ الخَاصَّةِ بِأَنْوَاعِ المُعَامَلَاتِ «فِقْهُ المُعَامَلَاتِ» [٥].

وَلَعَلَّ ابْنَ عَاشُورٍ بِهَذَا يَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَرْجَمَ لِهَذَا المُصْطَلَحِ «المَقَاصِدِ العَامَّةِ»،

---

(١) المَصْدَر نَفْسه، ص: ٧.

(٢) انْظُر: المَصْدَر نَفْسه، ص: ٦.

(٣) المَصْدَر نَفْسه، ص: ٥.

(٤) انْظُر: المَصْدَر نَفْسه، ص: ٨.

(٥) المَصْدَر نَفْسه، ص: ٩.

وَفِي حَدِيثِهِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ لِلتَّشْرِيعِ، عَرَّفَهَا [١] بِمَا يَشْمَلُ أَوْصَافَ الشَّرِيعَةِ بِاعْتِبَارِهَا الأُسُسَ الَّتِي تَنْبَنِي عَلَيْهَا المَقَاصِدُ العَامَّةُ، مِثْلَ: الفِطْرَةِ [٢]، وَالسَّمَاحَةِ [٣].

وَذَكَرَ أَنَّ المَقْصَدَ العَامَّ مِنَ التَّشْرِيعِ هُوَ «جَلْبُ المَصَالِحِ، وَدَرْءُ المَفَاسِدِ بِحِفْظِ نِظَامِ الأُمَّةِ، وَاسْتِدَامَةِ صَلَاحِهِ، بِصَلَاحِ المُهَيْمِنِ عَلَيْهِ، وَهُوَ نَوْعُ الإِنْسَانِ»[٤].

وَذَكَرَ عَدَدًا مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ، مِنْهَا:

١- تَقْرِيرُ الصَّالِحِ مِنْ أَحْوَالِ الإِنْسَانِ، وَتَغْيِيرُ الفَاسِدِ مِنْهَا [٥].

٢- تَجَنُّبُ التَّفْرِيعِ فِي وَقْتِ التَّشْرِيعِ [٦].

٣- أَنْ تَكُونَ الأُمَّةُ قَوِيَّةً مَرْهُوبَةَ الجَانِبِ مُطْمَئِنَّةَ البَالِ [٧].

أَمَّا الكِتَابُ الثَّانِي: «أُصُولُ النِّظَامِ الاجْتِمَاعِيِّ فِي الإِسْلَامِ» فَقَدْ خَصَّصَهُ

---

(١) وَقَدْ عَرَضْنَا تَعْرِيفَهُ فِي ص: ٦٣-٦٤ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٢) وَاعْتَبَرَهَا وَصْفَ الشَّرِيعَةِ الأَعْظَمَ، وَذَكَرَ أَنَّ المَقْصِدَ العَامَّ فِي التَّشْرِيعِ لَا يَعْدُو أَنْ يُسَايِرَ حِفْظَ الفِطْرَةِ، وَالحَدَّ مِنْ خَرْقِهَا وَاخْتِلَالِهَا، انْظُر: مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، مَصْدَر سَابِق، ص: ٥٦-٥٩.

(٣) وَمَعْنَاهَا: سُهُولَةُ المُعَامَلَةِ فِي اعْتِدَالٍ . . وَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى مَعْنَى الاعْتِدَالِ، وَالعَدْلِ وَالتَّوَسُّطِ. مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، مَصْدَر سَابِق، ص: ٦٠.

(٤) المَصْدَر نَفْسه، ص: ٦٣-٦٤.

(٥) المَصْدَر نَفْسه، ص: ١٠٢.

(٦) المَصْدَر نَفْسه ص: ١٣٦-١٣٨.

(٧) انْظُر: المَصْدَر نَفْسه، ص: ١٣٩.

لِمَقَاصِدِ العِبَادَاتِ الَّتِي سَمَّاهَا «بِالدِّيَانَةِ» مِنْ سِيَاسَةِ النَّفْسِ وَإِصْلَاحِ الفَرْدِ الَّذِي يَلْتَئِمُ مِنْهُ المُجْتَمَعُ [١]، وَقَدْ تَنَاوَلَ فِي هَذَا الكِتَابِ الأُصُولَ العَامَّةَ لِلشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، الَّتِي تَجِبُ مُرَاعَاتُهَا فِي تَأسِيسِ نِظَامِ الجَامِعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، كَالاعْتِدَالِ أَوِ التَّوَسُّطِ، وَالسَّمَاحَةِ . . [٢].

الأُسْتَاذ عَلَّالٌ الفَاسِي [٣]:

وَمِنَ المُعَاصِرِينَ الَّذِينَ عَالَجُوا مَوْضُوعَ «المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ» بِرُوحٍ تَجْدِيدِيَّةٍ عَالِيَةٍ – الأُسْتَاذُ عَلَّالٌ الفَاسِي، حَيْثُ أَلَّفَ فِي ذَلِكَ كِتَابَهُ «مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَمَكَارِمِهَا»، وَكَتَبَ جُمْلَةً مِنَ المَقَالَاتِ لِلدِّفَاعِ عَنِ الشَّرِيعَةِ، وَبَيَانِ أَنَّهَا تَدُورُ عَلَى مَصَالِحِ العِبَادِ.

وَرُغْمَ أَنَّ مَا قَامَ بِهِ يُعْتَبَرُ إِضَافَةً نَوْعِيَّةً، كَمَا أَحَسَّ بِذَلِكَ هُوَ نَفْسُهُ حَيْثُ قَالَ:

«وَحَسْبِي أَنِّي قَدْ زِدْتُ فِيهِ لَبِنَةً عَلَى مَنْ سَبَقَنِي، وَفَتَحْتُ آفَاقًا لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ

---

(١) المَصْدَر نَفْسه، ص: ٩.

(٢) انْظُر: أُصُول النِّظَام الاجْتِمَاعِيّ فِي الإِسْلَام، دُونَ بَيَانَاتِ نَشْر، ص: ٧.

(٣) هُوَ عَلَّالُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَلَّالٍ الفَاسِيِّ، زَعِيمٌ وَطَنِيٌّ مِنْ كِبَارِ الخُطَبَاءِ العُلَمَاءِ فِي المَغْرِبِ، نَاضَلَ مِنْ أَجْلِ الاسْتِقْلَالِ، دَرَّسَ فِي كُلِّيَّةِ الحُقُوقِ، وَلَهُ العَدِيدُ مِنَ المُؤَلَّفَاتِ، تُوُفِّيَ ١٣٩٤هـ – ١٩٧٤م، انْظُر الأَعْلَام، مَرْجِع سَابِق: ٤/ ٢٤٦-٢٤٧، وَمُعْجَم المُؤَلِّفِين، مَرْجِع سَابِق: ٦/ ٢٩٣.

مِنْ بَعْدِي»[١]، إِلَّا أَنَّ حَدِيثَهُ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ لَمْ يَتَجَاوَزْ إِشَارَاتٍ مُتَفَرِّقَةً هُنَا وَهُنَاكَ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «المَقْصَدُ العَامُّ لِلشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ هُوَ عِمَارَةُ الأَرْضِ، وَحِفْظُ نِظَامِ التَّعَايُشِ فِيهَا، وَاسْتِمْرَارُ صَلَاحِهَا بِصَلَاحِ المُسْتَخْلَفِينَ فِيهَا، وَقِيَامُهُم بِمَا كُلِّفُوا بِهِ مِنْ عَدْلٍ وَاسْتِقَامَةٍ، وَمِنْ صَلَاحٍ فِي العَقْلِ وَفِي العَمَلِ، وَإِصْلَاحٍ فِي الأَرْضِ، وَاسْتِنْبَاطٍ لِخَيْرَاتِهَا، وَتَدْبِيرٍ لِمَنَافِعِ الجَمِيعِ»[٢].



(١) مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة وَمَكَارِمِهَا، مَصْدَر سَابِق، كَلِمَة أُولَى.
(٢) المَصْدَر نَفْسه، ص: ٤١-٤٢.

الفَصْلُ الثَّالِثُ

الأَسَاسُ النَّظَرِيُّ وَالعَمَلِيُّ لِلمَقَاصِدِ العَامَّةِ

وَيَشْتَمِلُ عَلَى مَبْحَثَيْنِ:

- **المَبْحَثُ الأَوَّلُ**: الأَسَاسُ النَّظَرِيُّ لِلمَقَاصِدِ العَامَّةِ (التَّعْلِيلُ).
- **المَبْحَثُ الثَّانِي**: الأَسَاسُ العَمَلِيُّ لِلمَقَاصِدِ العَامَّةِ (المَصْلَحَةُ).



المبحث الأول

الأساس النظري للمقاصد العامة (التعليل)

وفيه أربعة مطالب:

- **المطلب الأول**: معنى التعليل لغة واصطلاحا.
- **المطلب الثاني**: التعليل عند الإمام العز.
- **المطلب الثالث**: التعليل عند الإمام الشاطبي.
- **المطلب الرابع**: مقارنة وتحليل.



تمهيد:

إِنَّ البَحْثَ فِي المَقَاصِدِ هُوَ بَحْثٌ فِي العِلَلِ الحَقِيقِيَّةِ، الَّتِي هِيَ مَقَاصِدُ الأَحْكَامِ: وَبِالتَّالِي فَإِنَّ التَّعْلِيلَ يُشَكِّلُ الأَسَاسَ الَّذِي تَقُومُ عَلَيْهِ المَقَاصِدُ[١]، وَلَا يَتَأَتَّى القَوْلُ بِهَا مَعَ نَفْيِهِ؛ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ التَّسْلِيمِ بِأَنَّ جَمِيعَ مَا وَرَدَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ مُشْتَمِلٌ عَلَى حِكَمٍ بَالِغَةٍ وَمَقَاصِدَ سَامِيَّةٍ، ظَاهِرَةً كَانَتْ، أَو كَامِنَةً، تَظْهَرُ بِمَزِيدِ نَظَرٍ وَتَدَبُّرٍ، وَجَمْعٍ بَيْنَ فِقْهِ النُّصُوصِ وَفِقْهِ الوَقَائِعِ، وَبَيْنَ قِرَاءَةِ الوَحْيِ وَقِرَاءَةِ السُّنَنِ الكَوْنِيَّةِ[٢].

وَعَلَى هَذَا الأَسَاسِ تُبْنَى المَقَاصِدُ العَامَّةُ؛ إِذْ بِاسْتِقْرَاءِ العِلَلِ حُصُولُ العِلْمِ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ بِسهُولَةٍ[٣]، فَيُمْكِنُ اسْتِخْلَاصُ مَقْصَدٍ شَرْعِيٍّ عَامٍّ مِنِ اسْتِقْرَاءِ عِلَلٍ كَثِيرَةٍ مُتَمَاثِلَةٍ فِي كَوْنِهَا ضَابِطًا لِحِكْمَةٍ مُتَّحِدَةٍ، «كَمَا يُسْتَنْتَجُ مِنِ اسْتِقْرَاءِ الجُزْئِيَّاتِ تَحْصِيلُ مَفْهُومٍ كُلِّيٍّ»[٤].

وَمِنْ هُنَا تَظْهَرُ أَهَمِّيَّةُ التَّعْلِيلِ وَمَكَانَتُهُ فِي بَحْثِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ

---

(١) انْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٥، ٢٠٧.

(٢) انْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِد الحُسْنَى، تَصْدِير طَه جَابِر العلواني، مَرْجِع سَابِق، ص: ٧، ٨.

(٣) مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، مَصْدَر سَابِق، ص: ٢٠.

(٤) المَصْدَر نَفْسه.

التَّغَاضِي أَوِ التَّنَاسِي عَنْهُ، وَإِلَّا أَصْبَحَ العَمَلُ بِنَاءً عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ.

وَفِي تَنَاوُلِنَا لِهَذَا المَوْضُوعِ، قَسَّمْنَا المَبْحَثَ إِلَى أَرْبَعَةِ مَطَالِبَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: مَعْنَى التَّعْلِيلِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا.

المَطْلَبُ الثَّانِي: التَّعْلِيلُ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: التَّعْلِيلُ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: مُقَارَنَةٌ وَتَحْلِيلٌ.



المَطْلَبُ الأَوَّلُ

مَعْنَى التَّعْلِيلِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا

أَوَّلًا: مَعْنَى التعْلِيلِ فِي اللُّغَةِ

التَّعْلِيلُ لُغَةً: سَقْيٌ بَعْدَ سَقْيٍ، وَجَنْيُ الثَّمَرَةِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى[(١)]، وَمَادَّتُهُ تَرْجِعُ إِلَى أُصُولٍ ثَلَاثَةٍ، هِيَ: العَيْنُ وَاللَّامُ الْمُشَدَّدَةُ، وَتَأْتِي لِثَلَاثَةِ مَعَانٍ، هِيَ: التَّكَرُّرُ أَوِ التَّكْرِيرُ، وَعَائِقٌ يَعُوقُ، وَضَعْفٌ فِي الشَّيءِ[(٢)].

فَمِنَ المَعْنَى الأَوَّلِ العَلَلُ، وَهِيَ الشَّرْبَةُ الثَّانِيَةُ، يُقَالُ: عَلَّ بَعْدَ نَهْلٍ[(٣)]، إِذَا شَرِبَ ثَانِيَةً أَو تِبَاعًا، وَعَلَّهُ كَذَلِكَ، إِذَا سَقَاهُ السَّقْيَةَ الثَّانِيَةَ، وَيُقَالُ: عَلَّ الضَّارِبُ المَضْرُوبَ إِذَا تَابَعَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ.

وَمِنَ المَعْنَى الثَّانِي: العِلَّةُ، وَهِيَ الحَدَثُ يُشْغَلُ صَاحِبَهُ عَنْ وَجْهِهِ كَأَنَّ تِلْكَ العِلَّةَ صَارَتْ شُغْلًا ثَانِيًا مَنَعَهُ عَنْ شُغْلِهِ الأَوَّلِ، وَيُقَالُ: عَلَّلَهُ بِالشَّيءِ تَعْلِيلًا، أَي:

---

(١) الصِّحَاح فِي اللُّغَة وَالعُلُوم، نَدِيم مِرْعَشْلِي، وَأُسَامَة مِرْعَشْلِي، دَار الحَضَارَة العَرَبِيَّة، بَيْرُوت ط١، ١٩٧٤م، ص: ٧٧٢.

(٢) انْظُر: مُعْجَم مَقَاييس اللُّغَة لِابْن فَارِس، مَصْدَر سَابِق، ٤/ ١٣-١٤.

(٣) النَّهْل: الشَّرْبَةُ الأُولَى، انْظُر: مُخْتَار الصِّحَاح لِأَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ، دَار الجِيل، بَيْرُوت، ١٤٠٧هـ ١٩٩٧م، ب ط، ٦٨٣.

لَهَّاهُ بِهِ، وَعَلَّلَ فُلَانٌ الشَّيءَ: أَثْبَتَهُ بِالدَّلِيلِ، وَتَعَلَّلَ بِالأَمْرِ؛ تَشَاغَلَ بِهِ.

وَمِنَ المَعْنَى الثَّالِثِ – وَهُوَ الضَّعِيفُ فِي الشَّيءِ – العِلَّةُ: المَرَضُ، يُقَالُ: عَلَّ المَرِيضُ يَعِلُّ عَلَّةً فَهُوَ عَلِيلٌ، وَعَلَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا، عَالَجَهُ مِنْ عِلَّتِهِ، وَهَذَا عِلَّةٌ لِهَذَا: أَي سَبَبٌ، وَرَجُلٌ عُلَلَةٌ: أَي كَثِيرُ العِلَلِ، وَالعَلُّ مِنَ الرِّجَالِ: المُسِنُّ الَّذِي تَضَاءَلَ وَصَغُرَ حَجْمُهُ[1].

ثانيًا: مَعْنَى التَّعْلِيلِ اصْطِلَاحًا:

أَوْرَدَ كُلٌّ مِنَ الإِمَامَيْنِ – العِزِّ وَالشَّاطِبِيِّ– مُصْطَلَحَ «التَّعْلِيلِ» فِي غَيْرِ مَا مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِهِمَا[2]، إِلَّا أَنَّ أَيًّا مِنَ الإِمَامَيْنِ لَمْ يُعَرِّفْ هَذَا المُصْطَلَحَ تَعْرِيفًا مُحَدَّدًا؛ رُبَّمَا لِأَنَّ المُصْطَلَحَ الأَكْثَرَ تَدَاوُلًا لَدَى الأُصُولِيِّينَ فِي هَذَا المَعْنَى هُوَ مُصْطَلَحُ «العِلَّةِ» فَهَلْ عَرَّفَاهُ، أَو عَرَّفَهُ أَحَدُهُمَا بِتَعْرِيفٍ مُنْضَبِطٍ؟.

كَانَ اسْتِعْمَالُ الإِمَامِ العِزِّ لِمُصْطَلَحِ «العِلَّةِ» قَلِيلًا أَيْضًا بِالمُقَارَنَةِ مَعَ اسْتِعْمَالِ

---

(١) انْظُر: مُعْجَم مَقَايِيس اللُّغَة، مَصْدَر سَابِق: ٤/ ١٣-١٤، وَمُخْتَار الصِّحَاح مَصْدَر سَابِق، ص: ٤٥١، وَالصِّحَاح فِي اللُّغَة وَالعُلُوم، ص: ٧٧٢، وَالمُعْجَم الوَسِيط ٢/ ٦٢٣، دَار إِحْيَاء التُّرَاث الإِسْلَامِيّ، قَطَر، دُونَ ذِكْرٍ لِلتَّارِيخ وَعَدَدِ الطَّبْعَةِ.

(٢) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى، دَار الكُتُب العِلْمِيَّة، بَيْرُوت، دُونَ ذِكْرٍ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخ، ١/ ١٤٦، ١٧٨، ٢/ ٩٤، والمُوَافَقَات، دَار الفِكْر العَرَبِيّ، بَيْرُوت، دُونَ ذِكْرٍ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخ، ٢/ ١٣٨، ٣٠٨، ٣١٣، ٣/ ١٤٤، ١٧٣، ١٩٨، ٤/ ١٥٣.

الشَّاطِبِيِّ لَهُ، فَقَدْ أَوْرَدَهُ نَحْوًا مِنْ عَشْرَةِ مَوَاضِعَ فِي القَوَاعِدِ الكُبْرَى [١] فِي حِينِ أَوْرَدَ الشَّاطِبِيُّ المُصْطَلَحَ ذَاتَهُ فِي أَكْثَرِ مِنْ خَمْسِينَ مَوْضِعًا مِنَ «المُوَافَقَاتِ». [٢]

وَهَذَا لَمْ يَكُنْ غَرِيبًا أَنْ لَا نَجِدَ الإِمَامَ العِزَّ حَرِيصًا عَلَى تَعْرِيفِ مُصْطَلَحِ «العِلَّةِ» تَعْرِيفًا مُنْضَبِطًا، وَإِنْ كُنَّا نَجِدُهُ يَسْتَعْمِلُ «العِلَّةَ» مُرَادِفَةً لِلحِكْمَةِ، وَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ: «وَفِي التَّعَبُّدِ مِنَ الطَّوَاعِيَةِ وَالإِذْعَانِ مِمَّا لَمْ تُعْرَفْ حِكْمَتُهُ، وَلَا تُعْرَفْ عِلَّتُهُ مَا لَيْسَ مِمَّا ظَهَرَتْ عِلَّتُهُ، وَفُهِمَتْ حِكْمَتُهُ» [٣]، فَقَدْ عَطَفَ تَرَادُفَ «العِلَّةِ» عَلَى «الحِكْمَةِ» وَ«الحِكْمَةِ» عَلَى «العِلَّةِ» مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُمَا عِنْدَهُ وَاحِدٌ.

أَمَّا الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ فَقَدْ عَرَّفَ مُصْطَلَحَ «العِلَّةِ» بِتَعْرِيفٍ مُحَدَّدٍ وَدَقِيقٍ، وَلَكِنَّهُ قَرِيبٌ مِنِ اسْتِعْمَالِ العِزِّ لِلمُصْطَلَحِ ذَاتِهِ، يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ: «وَأَمَّا العِلَّةُ فَالْمُرَادُ بِهَا الحِكَمُ وَالمَصَالِحُ الَّتِي تَعَلَّقَتْ بِهَا الأَوَامِرُ، أَوِ الإِبَاحَةُ، وَالمَفَاسِدُ الَّتِي تَعَلَّقَتْ بِهَا النَّوَاهِي» [٤].

---

(١) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى، دَار الكُتُب العِلْمِيَّة، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخِ، ١/ ١٤، ٢/ ٤، ٥، ١١٤، ١٣١، ١٣٢، ١٣٨.

(٢) انْظُر: المُوَافَقَات، دَار الفِكْر العَرَبِيّ: ١/ ٣١، ١٥٠، ١٧٤، ٢٠٠، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٨١، ٣١٤، ٣١٧، ٢/ ٥٧، ٦١، ١٣٨، ١٤١، ١٤٥، ٣٠١، ٣٠٣، ٣٠٨، ٣٠٦، ٣١١، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤، ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٥، ٣/ ٢٤، ٦٠، ١٤٤، ١٥٤، ٢٦٧، ٢٩٥، ٤/ ١٥٢، ١٥٣، ٢٠٩، ٣١٩، ٣٣٨.

(٣) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٢٢.

(٤) المُوَافَقَات: ١/ ١٩٦.

وَمِثَالُ ذَلِكَ المَشَقَّةُ [١] فِي كَوْنِهَا عِلَّةَ إِبَاحَةِ قَصْرِ الصَّلَاةِ، وَالفِطْرِ فِي رَمَضَانَ بِالنِّسْبَةِ لِلمُسَافِرِ [٢].

فَالشَّاطِبِيُّ يُعَرِّفُ العِلَّةَ بِأَنَّهَا الغَايَةُ مِنْ تَشْرِيعِ الحِكَمِ، وَهِيَ الحِكْمَةُ وَالمَصْلَحَةُ، فَالحِكْمَةُ «هِيَ المَعْنَى المَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الحِكَمِ، وَذَلِكَ هُوَ المَصْلَحَةُ الَّتِي قَصَدَ الشَّارِعُ بِتَشْرِيعِ الحِكَمِ جَلْبَهَا أَو تَكْمِيلَهَا، أَوِ المَفْسَدَةُ الَّتِي قَصَدَ الشَّارِعُ بِتَشْرِيعِ الحِكَمِ دَرْءَهَا أَو تَقْلِيلَهَا ...» [٣].

فَالعِلَّةُ عَلَى هَذَا مُرَادِفَةٌ «لِلحِكْمَةِ» وَ «المَصْلَحَةِ» فِي كَوْنِهَا مِمَّا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ، وَهَذَا هُوَ الاسْتِعْمَالُ الأَصْلِيُّ وَالحَقِيقِيُّ لِمُصْطَلَحِ «العِلَّةِ» ثُمَّ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا بَعْدُ بِمَعْنَى الوَصْفِ الظَّاهِرِ المُنْضَبِطِ الَّذِي تُنَاطُ بِهِ الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، عَلَى أَسَاسِ أَنَّ الحِكْمَةَ وَالمَصْلَحَةَ – وَهُمَا مَنَاطُ الحُكْمِ وَمَقْصُودُهُ فِي حَقِيقَةِ الأَمْرِ – يَرْتَبِطَانِ غَالِبًا بِذَلِكَ الوَصْفِ الظَّاهِرِ المُنْضَبِطِ، الَّذِي يَسْهُلُ إِحَالَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي تَعَرُّفِهِم لِأَحْكَامِ الشَّارِعِ [٤].

---

(١) وَمَعَ مَا قَرَّرَهُ الشَّاطِبِيُّ فِي مَعْنَى العِلَّةِ، يُشْكِلُ كَوْنُ «المَشَقَّةِ» عِلَّةَ إِبَاحَةِ القَصْرِ والفِطْرِ، أَيْ: حِكْمَتَهُ والمَقْصُودُ مِنْهُ، والجَوَابُ أَنَّ الكَلَامَ فِيهِ حَذْفٌ، والمُرَادُ أَنَّ رَفْعَ المَشَقَّةِ عَنِ المُسَافِرِ هُوَ مَقْصُودُ الحُكْمِ وحِكْمَتُهُ، انْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢١.

(٢) انْظُر: المُوَافَقَات: ١/ ١٩٦.

(٣) السبب عند الأصوليين، عبد العزيز ربيعة: ٢/ ١٧، نقلًا عن نَظَرِيَّة المَقَاصِد للريسوني، ص: ٢٢.

(٤) انْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٣.

وَفِي مِثَالِ الشَّاطِبِيِّ الْمُتَقَدِّمِ رَفْعُ الْمَشَقَّةِ هُوَ الحِكْمَةُ وَالمَصْلَحَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ شَرْعِ قَصْرِ الصَّلَاةِ، وَالفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، وَالوَصْفُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ، الْمَنُوطُ بِهِ الحُكْمُ هُوَ «السَّفَرُ».

وَلَكِنَّ الشَّاطِبِيَّ لَا يُقِرُّ هَذَا الاسْتِعْمَالَ المَجَازِيَّ لِلعِلَّةِ، فَيَقُولُ: «فَعَلَى الجُمْلَةِ العِلَّةُ هِيَ المَصْلَحَةُ نَفْسُهَا أَوِ المَفْسَدَةُ لَا مَظِنَّتُهَا، كَانَتْ ظَاهِرَةً أَو غَيْرَ ظَاهِرَةٍ، مُنْضَبِطَةً أَو غَيْرَ مُنْضَبِطَةٍ»[1].

وَقَدْ حَصَرَ الدُّكْتُور: مُحَمَّد مُصْطَفى شَلَبي، اسْتِعْمَالَ الأُصُولِيِّينَ لِمُصْطَلَحِ «العِلَّةِ» فَقَالَ: «لَفْظَةُ العِلَّةِ أُطْلِقَتْ فِي لِسَانِ أَهْلِ الاصْطِلَاحِ عَلَى أُمُورٍ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: هُوَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الفِعْلِ مِنْ نَفْعٍ أَوْ ضَرَرٍ، مِثْلَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الزِّنَا مِنِ اخْتِلَاطِ الأَنْسَابِ.

الأَمْرُ الثَّانِي: مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَشْرِيعِ الحُكْمِ مِنْ مَصْلَحَةٍ أَو دَفْعِ مَفْسَدَةٍ، مِثْلَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَحْرِيمِ الزِّنَا وَالقَتْلِ مِنْ حِفْظِ الأَنْسَابِ وَالنُّفُوسِ.

الأَمْرُ الثَّالِثُ: وَهُوَ الوَصْفُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى تَشْرِيعِ الحُكْمِ عِنْدَهُ مَصْلَحَةٌ لِلعِبَادِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَسْمِيَةُ هَذِهِ الأُمُورِ الثَّلَاثَةِ بِالعِلَّةِ .. وَلَكِنَّ أَهْلَ الاصْطِلَاحِ – فِيمَا بَعْدُ – خَصُّوا الأَوْصَافَ بِاسْمِ العِلَّةِ، وَإِنْ قَالُوا: إِنَّهَا عِلَّةٌ مَجَازًا؛

---

(١) الْمُوَافَقَات: ١/ ١٩٦.

لِأَنَّهَا ضَابِطَةٌ لِلعِلَّةِ الحَقِيقِيَّةِ، وَسَمُّوا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الفِعْلِ مِنْ نَفْعٍ أَو ضَرَرٍ: حِكْمَةً، مَعَ اعْتِرَافِهِم بِأَنَّهَا العِلَّةُ الحَقِيقِيَّةُ، وَسَمُّوا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى التَّشْرِيعِ مِنْ مَنْفَعَةٍ، أَو دَفْعِ مَضَرَّةٍ بِالمَصْلَحَةِ، أَو مَقْصَدِ الشَّارِعِ مِنَ التَّشْرِيعِ ...» [(١)].

إِذًا فَالشَّاطِبِيُّ جَمَعَ فِي تَعْرِيفِهِ لِمُصْطَلَحِ «العِلَّةِ» بَيْنَ الإِطْلَاقَيْنِ - الأَوَّلِ وَالثَّانِي - عَلَى «العِلَّةِ» عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ، وَالحَقِيقَةُ أَنَّ الإِطْلَاقَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ تَرْتِيبَ المَصْلَحَةِ عَلَى تَشْرِيعِ الحُكْمِ لَا يَتَحَقَّقُ وَلَا يَظْهَرُ إِلَى الوُجُودِ إِلَّا عِنْدَ تَنْفِيذِ الحُكْمِ وَالعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ، وَحِينَئِذٍ تَكُونُ المَصْلَحَةُ قَدْ تَرَتَّبَتْ عَلَى الفِعْلِ، لَا عَلَى تَشْرِيعِ الحُكْمِ فَحَسْبُ، وَلَكِنَّ الشَّاطِبِيَّ اسْتَبْعَدَ الإِطْلَاقَ الثَّالِثَ لِلعِلَّةِ، وَهُوَ المَعْنَى المَجَازِيُّ، كَمَا نَقَلْنَا عَنْهُ آنِفًا».

وَإِذَا أَمْعَنَّا النَّظَرَ فِي هَذَا المَعْنَى وَالتَّعْرِيفِ الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّاطِبِيُّ لِمُصْطَلَحِ «العِلَّةِ» وَمِنْ قَبْلُ صَارَ عَلَيْهِ الإِمَامُ العِزُّ، نَجِدْ فِيهِ مَيْزَتَيْنِ:

أُولَاهُمَا: أَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِلمُصْطَلَحِ بِمَعْنَاهُ الحَقِيقِيِّ الأَصْلِيِّ فِي الاصْطِلَاحِ، وَفِي ذَلِكَ إِحْيَاءٌ لِلمَعَانِي القَدِيمَةِ الأَصْلِيَّةِ [(٢)].

وَإِنَّمَا لَجَأَ الفُقَهَاءُ وَالأُصُولِيُّونَ إِلَى مَا سَمَّوهُ بِالعِلَّةِ المَجَازِيَّةِ نَظَرًا لِعَدَمِ ظُهُورِ

---

(١) تَعْلِيل الأَحْكَام، مُحَمَّد مُصْطَفَى شَلَبِي، دَار النَّهْضَة العَرَبِيَّة، بَيْرُوت، ١٤٠١هـ، ١٩٨١م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ، ص: ١٣.

(٢) انْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٤.

العِلَّةِ الحَقِيقِيَّةِ، أَو عَدَمِ انْضِبَاطِهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَحْيَانِ، فَقَالُوا بِتَعْلِيلِ الأَحْكَامِ بِمَظِنَّةِ العِلَّةِ، وَهِيَ الأَوْصَافُ الظَّاهِرَةُ المُنْضَبِطَةُ، وَمَنَعُوا التَّعْلِيلَ بِالحِكْمَةِ وَالمَصْلَحَةِ، وَهِيَ العِلَّةُ الحَقِيقِيَّةُ إِذَا لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةً وَلَا مُنْضَبِطَةً، وَجَوَّزَ ذَلِكَ الإِمَامُ الرَّازِيُّ [١].

ثَانِيهُمَا: أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ هُوَ اللَّائِقُ بِأَهْلِ المَقَاصِدِ، وَالمُنْسَجِمُ مَعَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ؛ إِذْ إِنَّ «البَحْثَ فِي المَقَاصِدِ هُوَ بَحْثٌ فِي العِلَلِ الحَقِيقِيَّةِ، الَّتِي هِيَ مَقَاصِدُ الأَحْكَامِ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهَا ظَاهِرَةً أَو خَفِيَّةً، مُنْضَبِطَةً أَو مُنْفَلِتَةً عَنِ الانْضِبَاطِ، وَأَمَّا الظُّهُورُ وَالانْضِبَاطُ فَيُحْتَاجُ إِلَيْهِمَا عِنْدَ إِجْرَاءِ الأَقْيِسَةِ الجُزْئِيَّةِ، وَعِنْدَ تَقْدِيمِ الأَحْكَامِ لِعُمُومِ المُكَلَّفِينَ» [٢].

وَعَلَى أَسَاسِ هَذَا المَعْنَى الأَصْلِيِّ لِمُصْطَلَحِ «العِلَّةِ» وَالَّذِي اخْتَارَهُ الشَّاطِبِيُّ، وَسَارَ عَلَيْهِ العِزُّ، تَفَرَّعَ مُصْطَلَحُ «التَّعْلِيلِ» بِمَعْنَاهُ العَامِّ الَّذِي هُوَ تَعْلِيلُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ بِجَلْبِ المَصَالِحِ وَدَرْءِ المَفَاسِدِ [٣].



(١) انْظُر: المَحْصُول، مَصْدَر سَابِق، ٥/ ٢٨٧، ونَظَرِيَّة المَقَاصِد، لِلرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٣٦.

(٢) نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٥.

(٣) انْظُر المَرْجِع نَفْسُه.

المَطْلَبُ الثَّانِي

التَّعْلِيلُ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ

سَيَتِمُّ تَنَاوُلُ هَذَا المَطْلَبِ فِي فَرْعَيْنِ، هُمَا:

١- تَعْلِيلُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا.

٢- تَعْلِيلُ الأَحْكَامِ بَيْنَ الظُّهُورِ وَالخَفَاءِ.

الفَرْعُ الأَوَّلُ: تعْلِيلُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ جُمْلَةً وَتفْصِيلًا:

يَتَلَخَّصُ رَأْيُ الإِمَامُ فِي هَذَا المَوْضُوعِ أَنَّ الشَّرِيعَةَ الإِسْلَامِيَّةَ كُلَّهَا مُعَلَّلَةٌ بِجَلْبِ المَصَالِحِ وَدَرْءِ المَفَاسِدِ، سَوَاءٌ مِنْهَا مَا وَقَعَ النَّصُّ عَلَى تَعْلِيلِهِ، أَو مَا لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَا نُصَّ عَلَى تَعْلِيلِهِ فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى مَا لَمْ يُنَصَّ تَعْلِيلُهُ. وَلِيَطْمَئِنَّ القَارِئُ إِلَى صِحَّةِ هَذِهِ المَقُولَةِ نُورِدُ هُنَا بَعْضًا مِنْ نُصُوصِ الإِمَامِ، الَّتِي – عَلَى كَثْرَتِهَا – تَكْشِفُ بِجَلَاءٍ عَنْ هَذَا المَذْهَبِ، وَتُعَبِّرُ بِوُضُوحٍ عَنْ هَذَا الرَّأْيِ:

١-يَقُولُ الإِمَامُ وَهُوَ بِصَدَدِ بَيَانِ مَقَاصِدِ كِتَابِهِ (قَوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الأَنَامِ): «وَالشَّرِيعَةُ كُلُّهَا مَصَالِحُ؛ إِمَّا تَدْرَأُ مَفَاسِدَ، أَو تَجْلِبُ مَصَالِحَ، فَإِذَا سَمِعْتَ الله يَقُولُ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ﴾ فَتَأَمَّلْ وَصِيَّتَهُ بَعْدَ نِدَائِهِ، فَلَا تَجِدُ إِلَّا خَيْرًا يَحُثُّكَ عَلَيْهِ، أَو شَرًّا يَزْجُرُكَ عَنْهُ، أَو جَمْعًا بَيْنَ الأَمْرَيْنِ، وَقَدْ أَبَانَ فِي كِتَابِهِ مَا فِي بَعْضِ الأَحْكَامِ مِنَ المَفَاسِدِ؛ حَثًّا عَلَى اجْتِنَابِ المَفَاسِدِ، وَمَا فِي

بَعْضِ الأَحْكَامِ مِنَ المَصَالِحِ؛ حَثًّا عَلَى إِثْبَاتِ المَصَالِحِ»[١].

٢- وَيَقُولُ مُوَضِّحًا أَنَّ هَذِهِ المَصَالِحَ هِيَ مَصَالِحُ الخَلْقِ لَا مَصَالِحُ الخَالِقِ: «التَّكَالِيفُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى مَصَالِحِ العِبَادِ فِي دُنْيَاهُم وَأُخْرَاهُم، وَالله غَنِيٌّ عَنْ عِبَادَةِ الكُلِّ، وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ الطَّائِعِينَ، وَلَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ العَاصِينَ ...»[٢].

٣- وَفِي نَصٍّ آخَرَ يَقُولُ: «مَنْ مَارَسَ الشَّرِيعَةَ وَفَهِمَ مَقَاصِدَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، عَلِمَ أَنَّ جَمِيعَ مَا أُمِرَ بِهِ لِجَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَو مَصَالِحَ، أَو لِدَرْءِ مَفْسَدَةٍ أَو مَفَاسِدَ أَو لِلأَمْرَيْنِ، وَأَنَّ جَمِيعَ مَا نُهِيَ عَنْهُ لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ أَو مَفَاسِدَ، أَو جَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَو مَصَالِحَ أَو لِلأَمْرَيْنِ، وَالشَّرِيعَةُ طَافِحَةٌ بِذَلِكَ ...»[٣].

٤- وَفِي سِيَاقِ الإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ هَذِهِ المَصَالِحَ قَدْ تَكُونُ دُنْيَوِيَّةً أَو أُخْرَوِيَّةً، أَو يَجْتَمِعُ الاثْنَانِ فِيهَا .. يَقُولُ: «مَا أَمَرَ الله بِشَيءٍ إِلَّا وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ عَاجِلَةٌ، أَو آجِلَةٌ، أَو كِلَاهُمَا، وَمَا نَهَى الله عَنْ شَيءٍ إِلَّا وَفِيهِ مَفْسَدَةٌ عَاجِلَةٌ أَو آجِلَةٌ، أَو كِلَاهُمَا، وَمَا أَبَاحَ شَيْئًا إِلَّا وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ عَاجِلَةٌ ...»[٤].

٥- وَفِي مَعْرِضِ تَأْكِيدِهِ عَلَى أَنَّ الطَّاعَاتِ تُحَقِّقُ مَصَالِحَ الدَّارَيْنِ أَو أَحَدِهِمَا وَتَدْفَعُ

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١١.

(٢) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ٧٣.

(٣) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٥٣.

(٤) المَصْدَر نَفْسه، ص: ١٤٣.

مَفَاسِدَهُمَا، أَو أَحَدَهُمَا يَقُولُ: «وَأَحْكَامُ الله كُلُّهَا مَصَالِحُ لِعِبَادِهِ ..» [١].

وَظَاهِرٌ مِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ أَنَّ الإِمَامَ يُقَرِّرُ بِصُورَةٍ جَازِمَةٍ وَحَاسِمَةٍ هَذِهِ الكُلِّيَّةَ (أَنَّ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ مُعَلَّلَةٌ بِالمَصَالِحِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا).

وَيُلَاحَظُ أَنَّهُ يَسْتَخْدِمُ فِي كُلِّ هَذِهِ النُّصُوصِ صِيَغَ الاسْتِغْرَاقِ وَالعُمُومِ: «الشَّرِيعَةُ كُلُّهَا، التَّكَالِيفُ كُلُّهَا، أَحْكَامُ الله كُلُّهَا، جَمِيعُ مَا أُمِرَ، جَمِيعُ مَا نُهِيَ، مَا أَمَرَ الله بِشَيءٍ إِلَّا وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ، وَمَا نَهَى الله عَنْ شَيءٍ إِلَّا وَفِيهِ مَفْسَدَةٌ، وَمَا أَبَاحَ شَيْئًا إِلَّا وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ ..».

وَهَذَا مَا يَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً وَصَرِيحَةً عَلَى أَنَّهُ لَا مَجَالَ لِلاسْتِثْنَاءِ مِنْ هَذِهِ الكُلِّيَّةِ، وَالادِّعَاءِ بِأَنَّ فِي الشَّرِيعَةِ مَا لَا يَتَضَمَّنُ مَصْلَحَةَ الخَلْقِ، وَلَا يُحَقِّقُ لَهُمُ السَّعَادَةَ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الآخِرَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ [٢].

كَمَا يَظْهَرُ مِنْ أُسْلُوبِهِ أَيْضًا أَنَّ هَذِهِ الكُلِّيَّةَ تُعْتَبَرُ عِنْدَهُ مِنَ المُسَلَّمَاتِ غَيْرِ القَابِلَةِ لِلخِلَافِ وَالجِدَالِ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ لَدَى كُلِّ مَنْ لَهُ إِلْمَامٌ بِالشَّرِيعَةِ، وَدِرَايَةٌ بِمَقَاصِدِهَا: «مَنْ مَارَسَ الشَّرِيعَةَ، وَفَهِمَ مَقَاصِدَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلِمَ أَنَّ جَمِيعَ مَا

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٩٨.

(٢) الأَنْبِيَاء: ١٠٧.

أُمِرَ بِهِ لِجَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَو مَصَالِحَ ..»[١].

وَلَعَلَّهُ لِهَذَا السَّبَبِ لَمْ يَجِدْ نَفْسَهُ بِحَاجَةٍ إِلَى سَوْقِ الأَدِلَّةِ وَالحُجَجِ لِتَقْرِيرِ هَذِهِ الكُلِّيَّةِ، وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى رَأيٍ مُخَالِفٍ فِي المَسْأَلَةِ، أَو مُثِيرٍ لِجِدَالٍ فَلْسَفِيٍّ حَوْلَهَا، وَهَذَا مَا يَتَّفِقُ مَعَ أُسْلُوبِهِ فِي التَّأْلِيفِ مِنَ الاعْتِمَادِ عَلَى المَصَادِرِ الأَصْلِيَّةِ، وَالاعْتِدَادِ بِمَلَكَتِهِ العِلْمِيَّةِ المُسْتَقِلَّةِ، مَعَ التَّقْلِيلِ مِنَ الاعْتِمَادِ عَلَى آرَاءِ السَّابِقِينَ[٢]، بَلْهَ التَّعَرُّضِ لِلخِلَافَاتِ الجَدَلِيَّةِ العَقِيمَةِ.

إِذًا فَمَسْأَلَةُ تَعْلِيلِ الشَّرِيعَةِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ مَسْأَلَةٌ كُلِّيَّةٌ، لَا اسْتِثْنَاءَ فِيهَا، مُسَلَّمَةٌ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَقْرَأَةٌ مِنْ مَجْمُوعِ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ وَكُلِّيَّاتِهَا؛ «وَالشَّرِيعَةُ طَافِحَةٌ بِذَلِكَ»، فَلَا حَاجَةَ إِلَى الاسْتِدْلَالِ عَلَيْهَا بِآحَادِ الأَدِلَّةِ وَجُزْئِيَّاتِهَا، وَهِيَ مِنَ الوُضُوحِ وَالظُّهُورِ بِحَيْثُ لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ إِلْمَامٌ بِفِقْهِ الشَّرِيعَةِ، وَفَهمَ مَقَاصِدَهَا وَمَغَازِيَهَا.

الفَرْعُ الثَّانِي: أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ بَيْنَ ظُهُورِ العِلَلِ وَخَفَائِهَا

إِذَا كَانَتِ الشَّرِيعَةُ كُلُّهَا حِكَمٌ وَمَصَالِحُ وَمَنَافِعُ، فَإِنَّ ظُهورَ هَذِهِ المَصَالِحِ وَالحِكَمِ لَيْسَ عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فِي سَائِرِ الأَحْكَامِ وَلِعُمُومِ النَّاسِ؛ فَقَدْ يَظْهَرُ الكَثِيرُ مِنْ هَذِهِ المَصَالِحِ لِعُمُومِ النَّاسِ، وَقَدْ يَخْفَى بَعْضُهَا عَلَى العَامَّةِ، وَلَكِنَّهُ يَظْهَرُ

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٥٣.

(٢) انْظُر: ص: ٢٥ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

لِلعُلَمَاءِ، وَقَدْ يَخْفَى عَلَى بَعْضِهِم وَيَظْهَرُ لِلرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ، وَقَدْ يَخْفَى عَلَى الجَمِيعِ فِي عَصْرٍ مِنَ العُصُورِ، ثُمَّ يَظْهَرُ لِغَيْرِهِم فِي عَصْرٍ لَاحِقٍ .. إِلَى أَنْ يَرِثَ الله الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا.

وَهُنَا يُقَسِّمُ الإِمَامُ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ إِلَى قِسْمَيْنِ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: مَعْقُولُ المَعْنَى، وَهُوَ مَا ظَهَرَ لَنَا وَجْهُ المَصْلَحَةِ أَوِ المَفْسَدَةِ فِيهِ [١]، وَهَذَا القِسْمُ هُوَ الغَالِبُ الأَعَمُّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ؛ إِذْ «مُعْظَمُ الشَّرِيعَةِ الأَمْرُ بِمَا ظَهَرَتْ لَنَا مَصْلَحَتُهُ، أو رُجْحَانُ مَصْلَحَتِهِ، وَالنَّهْيُ عَمَّا ظَهَرَتْ لَنَا مَفْسَدَتُهُ، أَو رُجْحَانُ مَفْسَدَتِهِ» [٢].

القِسْمُ الثَّانِي: التَّعَبُّدِيُّ، وَهُوَ مَا لَمْ يَظْهَرْ لَنَا وَجْهُ المَصْلَحَةِ أَوِ المَفْسَدَةِ فِيهِ [٣]، وَهَذَا القِسْمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الأَوَّلِ قَلِيلٌ جِدًّا [٤].

وَنَقِفُ هُنَا عِنْدَ نُقْطَةٍ مُهِمَّةٍ، قَدْ يَتَبَادُرُ إِلَى الذِّهْنِ اسْتِشْكَالُهَا، وَهِيَ: هَلْ عَدَمُ ظُهُورِ المَصْلَحَةِ فِي القِسْمِ الأَخِيرِ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا أَسَاسًا؟ أَمْ أَنَّهُ يَنْطَوِي عَلَى حِكْمَةٍ قَدْ تَخْفَى عَلَى بَعْضٍ، وَتَظْهَرُ لِآخَرِينَ، وَقَدْ لَا تُدْرَكُ فِي زَمَنٍ وَتَنْجَلِي فِي

---

(١) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٢٢.

(٢) القَوَاعِد الصُّغْرَى: ١٣٣.

(٣) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٢٢.

(٤) انْظُر: القَوَاعِد الصُّغْرَى ص: ١٣٣.

زَمَنٍ آخَرَ، كَمَا تَقَرَّرَ آنِفًا، وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي البَحْثُ عَنْ هَذِهِ المَصَالِحِ وَتِلْكَ الحِكَمِ.

يَذْهَبُ الإِمَامُ إِلَى أَنَّ هَذَا القِسْمَ يَجُوزُ «أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى مَصْلَحَةٍ خَفِيَّةٍ، أَو مَفْسَدَةٍ بَاطِنَةٍ، وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَشْتَمِلَ عَلَى ذَلِكَ، وَتَكُونُ مَصْلَحَتُهُ الثَّوَابَ عَلَى مَسْأَلَةِ المَأْمُورِ بِهِ، وَاجْتِنَابَ المَنْهِيِّ عَنْهُ» [١]، فَأَوْرَدَ الإِمَامُ احْتِمَالَيْنِ فِي المَسْأَلَةِ:

الاحْتِمَالُ الأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ فِي هَذَا القِسْمِ - التَّعَبُّدِيِّ - مَصْلَحَةٌ خَفِيَّةٌ أَو مَفْسَدَةٌ بَاطِنَةٌ.

الاحْتِمَالُ الثَّانِي: أَنْ لَا تَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ غَيْرُ مَصْلَحَةِ جَلْبِ الثَّوَابِ، وَدَفْعِ العِقَابِ.

وَالحَقِيقَةُ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ غَيْرُ احْتِمَالٍ وَاحِدٍ، هُوَ الاحْتِمَالُ الأَوَّلُ، أَمَّا الاحْتِمَالُ الثَّانِي فَهُوَ فِي الحَقِيقَةِ رَاجِعٌ إِلَى مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ لَا إِلَى مَا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ خَفِيَّةٌ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي نَفْسِ السِّيَاقِ: «وَتَكُونُ مَصْلَحَتُهُ الثَّوَابَ ..» [٢] وَيَقُولُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «وَمِنْهَا «أَي المَصَالِحِ» مَا لَا يَظْهَرُ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَلَا مَفْسَدَةٌ سِوَى مَصْلَحَةِ جَلْبِ الثَّوَابِ، وَدَفْعِ العِقَابِ، وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّعَبُّدِ» [٣].

إِذًا فَالتَّعَبُّدِيُّ عَلَى هَذَا الاحْتِمَالِ الثَّانِي يَشْتَمِلُ عَلَى مَصْلَحَةٍ ظَاهِرَةٍ وَجَلِيَّةٍ، إِلَّا

---

(١) المَصْدَر نَفْسه.

(٢) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٣٣.

(٣) المَصْدَر نَفْسه، ص: ١٤٤.

أَنَّهَا مَصْلَحَةٌ آجِلَةٌ لَا عَاجِلَةٌ، وَأُخْرَوِيَّةٌ لَا دُنْيَوِيَّةٌ، وَمَصَالِحُ الآخِرَةِ: «الحُصُولُ عَلَى الثَّوَابِ، وَالنَّجَاةُ مِنَ العِقَابِ، وَمَفَاسِدُهَا: الحُصُولُ عَلَى العِقَابِ، وَفَوَاتُ الثَّوَابِ وَيُعَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالمَصَالِحِ الآجِلَةِ، وَالمَقْصُودُ مِنَ العِبَادَاتِ كُلِّهَا: إِجْلَالُ الله، وَتَعْظِيمُهُ، وَمَهَابَتُهُ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَالتَّفْوِيضُ إِلَيْهِ»[(١)]، فَهَذَا تَعْلِيلٌ عَامٌّ لِلعِبَادَاتِ كُلِّهَا بِالمَصَالِحِ الأُخْرَوِيَّةِ.

إِذًا مَا هِيَ المَصْلَحَةُ المَنْفِيَّةُ: هَلْ هِيَ المَصْلَحَةُ الخَاصَّةُ بِالحُكْمِ المُعَيَّنِ بِحُسْبَانِ أَنَّ مَصْلَحَةَ «جَلْبِ الثَّوَابِ وَدَفْعِ العِقَابِ» مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ، وَهُوَ مَا سَيَأْتِي لِلشَّاطِبِيِّ[(٢)]، أَمِ المَصْلَحَةُ المَنْفِيَّةُ هِيَ المَصْلَحَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الإِمَامَ يَقْصِدُ بِالنَّفْيِ المَصْلَحَةَ الدُّنْيَوِيَّةَ لِأَمْرَيْنِ:

١- أَنَّهُ فِي حَدِيثِهِ عَنِ التَّعَبُّدِيِّ وَتَعْرِيفِهِ لَهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ عَادَاتٍ وَمُعَامَلَاتٍ، فَيُغَلِّبُ جَانِبَ التَّعَبُّدِ فِي العِبَادَاتِ دُونَ المُعَامَلَاتِ، كَمَا يَفْعَلُ الشَّاطِبِيُّ.

٢- أَنَّ الإِمَامَ وَهُوَ بِصَدَدِ الحَدِيثِ عَنْ تَشَابُكِ المَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالأُخْرَوِيَّةِ، وَأَنَّهُ لَا يَتِمُّ بَعْضُهَا إِلَّا بِالبَعْضِ الآخَرِ، قَسَّمَ العِبَادَاتِ إِلَى قِسْمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: عِبَادَاتٌ مَحْضَةٌ فِي طَلَبِ المَصَالِحِ الأُخْرَوِيَّةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهَا مِثَالًا.

وَثَانِيهِمَا: عِبَادَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَهِيَ نَوْعَانِ:

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ٧٢.

(٢) انْظُر: ص: ١٠٨ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

النَّوْعُ الأَوَّلُ: مَا يَغْلُبُ عَلَيْهِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا كَالزَّكَاةِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا يَغْلُبُ عَلَيْهِ مَصَالِحُ الآخِرَةِ كَالصَّلَاةِ.

وَقَسَّمَ الْمُعَامَلَاتِ أَيْضًا إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

الأَوَّلُ: مَا يَغْلُبُ عَلَيْهَا مَصَالِحُ الدُّنْيَا كَالبِيَاعَاتِ وَالإِجَارَاتِ.

الثَّانِي: مَا يَغْلُبُ عَلَيْهِ مَصَالِحُ الآخِرَةِ كَالإِجَارَةِ بِالطَّاعَةِ عَلَى الطَّاعَاتِ.

الثَّالِثُ: مَا تَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَصْلَحَتَانِ [١]، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهَا مِثَالًا.

يَتَّضِحُ مِنْ تَقْسِيمِهِ أَنَّ الْمَصَالِحَ الدُّنْيَوِيَّةَ وَالأُخْرَوِيَّةَ مُتَدَاخِلَةٌ فِي غَالِبِ الأَحْكَامِ: عِبَادَاتٍ وَمُعَامَلَاتٍ، وَأَنَّ مَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَصَالِحُ الأُخْرَوِيَّةُ فَقَطْ مَا هُوَ إِلَّا نَوْعٌ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ العِبَادَاتِ، فَهَذَا النَّوْعُ هُوَ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: «لَا يَظْهَرُ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَلَا مَفْسَدَةٌ، سِوَى مَصْلَحَةِ جَلْبِ الثَّوَابِ وَدَفْعِ العِقَابِ» [٢]،

إِذًا فَالْمَصْلَحَةُ الْمَنْفِيَّةُ هُنَا هِيَ الْمَصْلَحَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ فَقَطْ وَلَيْسَ كُلَّ مَصْلَحَةٍ، وَهَذَا مَا يَتَنَاسَبُ مَعَ الكُلِّيَّةِ الَّتِي قَرَّرَهَا مِنْ تَعْلِيلِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا بِالْمَصَالِحِ.

وَالآنَ وَبَعْدَ أَنْ أَثْبَتْنَا أَنَّ الاحْتِمَالَ الثَّانِيَ رَاجِعٌ فِي الحَقِيقَةِ إِلَى مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ٧٢.

(٢) القَوَاعِد الصُّغْرَى ص: ١٤٤.

ظَاهِرَةٌ، لَا إِلَى مَا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ خَفِيَّةٌ، فَلْنَعُدْ إِلَى الاحْتِمَالِ الْمُتَعَيَّنِ، وَهُوَ الاحْتِمَالُ الأَوَّلُ مِنْ أَنَّ التَّعَبُّدِيَّ يَشْتَمِلُ عَلَى مَصْلَحَةٍ خَفِيَّةٍ أَو مَفْسَدَةٍ بَاطِنَةٍ قَدْ تَظْهَرُ بِمَزِيدِ نَظَرٍ أَو زِيَادَةِ تَأَمُّلٍ.

فَهَذَا الاحْتِمَالُ هُوَ الَّذِي يُؤَكِّدُ عَلَيْهِ كَلَامُ الإِمَامِ، وَيَنْطَبِقُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهُ لِلتَّعَبُّدِيِّ بِأَنَّهُ: «مَا لَمْ يَظْهَرْ جَلْبُهُ لِمَصْلَحَةٍ، أَو دَرْؤُهُ لِمَفْسَدَةٍ [(١)]، فَعَدَمُ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ أَوِ الْمَفْسَدَةِ يَعْنِي خَفَاءَهَا لَا عَدَمَ وُجُودِهَا أَصْلًا؛ إِذْ لَوْ أَرَادَ انْتِفَاءَهَا لَقَالَ: «مَا لَا تُوجَدُ فِيهِ مَصْلَحَةٌ تُجْلَبُ وَلَا مَفْسَدَةٌ تُدْرَأُ».

وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ ذَكَرَ اشْتِمَالَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ عَلَى مَصْلَحَةٍ خَاصَّةٍ، ثُمَّ قَالَ: «وَقَدْ وَقَفَ مُعْظَمُ الْعُلَمَاءِ عَلَى تِلْكَ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ، وَاخْتَصَّ بَعْضُهُم بِكَثِيرٍ مِنْهَا، وَخَفِيَ أَقَلُّهَا عَنِ الْكُلِّ، وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّعَبُّدِ [(٢)].

وَعَلَى هَذَا فَالتَّعَبُّدِيُّ هُوَ الْقَلِيلُ جِدًّا مِنَ الأَحْكَامِ الَّتِي خَفِيَ عَنِ الْعُلَمَاءِ الْوُقُوفُ عَلَى الْمَقْصَدِ الْخَاصِّ بِكُلِّ حُكْمٍ مِنْهَا، وَهَذَا شَبِيهٌ بِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّاطِبِيُّ فِي تَعْرِيفِ التَّعَبُّدِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُهُ بِالْمَقَاصِدِ الْجُزْئِيَّةِ، لَا الْمَقَاصِدِ الْعَامَّةِ، مَعَ الاخْتِلَافِ فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ [(٣)].

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٢٢.

(٢) القَوَاعِد الصُّغْرَى ص: ٩٧.

(٣) فَبَيْنَمَا يَرَى الإِمَامُ العِزُّ أَنَّ الأَحْكَامَ التَّعَبُّدِيَّةَ قَلِيلَةٌ جِدًّا، وَيَسْتَعْمِلُ عِبَارَةَ «أَقَلّهَا» يَرَى الشَّاطِبِيُّ أَنَّهَا كَثِيرَةٌ جِدًّا، خَاصَّةً فِي العِبَادَاتِ، بِحَيْثُ تُشَكِّلُ أَصْلًا فِيهَا، كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَطْلَبِ الثَّالِثِ.

وَخَفَاءُ الحِكْمَةِ وَالمَصْلَحَةِ كَمَا هُوَ قَلِيلٌ فِي الأَحْكَامِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ نَادِرًا [١] – فَهُوَ كَذَلِكَ نِسْبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّاسِ حَسَبَ قُدْرَاتِهِم الفِطْرِيَّةِ وَمُؤَهِّلَاتِهِمُ العِلْمِيَّةِ، وَحَسَبَ بِيئَاتِهِم وَعُصُورِهِم، فَمَا خَفِيَ عَلَى هَؤُلَاءِ قَدْ يَنْكَشِفُ لِهَؤُلَاءِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ العِزُّ: «فَمِنَ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ مَا يَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَتِهِ الخَاصَّةُ وَالعَامَّةُ، وَمِنْهَا مَا يَنْفَرِدُ بِمَعْرِفَتِهِ خَاصَّةُ الخَاصَّةِ، وَلَا يَقِفُ عَلَى الخَفِيِّ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ وَفَّقَهُ الله بِنُورٍ يَقْذِفُهُ فِي قَلْبِهِ، وَهَذَا جَارٍ فِي مَصَالِحِ الدَّارَيْنِ وَمَفَاسِدِهِمَا، وَفِي مِثْلِهِ طَالَ الخِلَافُ وَالنِّزَاعُ بَيْنَ النَّاسِ فِي عُلُومِ الشَّرَائِعِ وَالطَّبَائِعِ ...» [٢].

وَلِذَلِكَ يُطَالِبُ الإِمَامُ مَنْ خَفِيَ عَنْهُم شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ – بِالبَحْثِ عَنْهُ بِالوَسَائِلِ وَالطُّرُقِ المُتَاحَةِ لَهُم، فَيَقُولُ: «وَأَكْثَرُهَا» أَي المَصَالِحِ «ظَاهِرٌ جَلِيٌّ: وَأَقَلُّهَا بَاطِنٌ خَفِيٌّ، يُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا بِأَدِلَّتِهَا الَّتِي نَصَبَهَا الله ﷻ» [٣]. وَيَقُولُ أَيْضًا: «وَقَدْ (خَفَا) [٤] بَعْضُ المَصَالِحِ وَبَعْضُ المَفَاسِدِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، فَلْيَبْحَثُوا عَنْ ذَلِكَ بِطُرُقِهِ المُوَصِّلَةِ إِلَيْهِ» [٥].

---

(١) وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ تَصْرِيحُ العِزِّ بِاسْتِعْمَالِ «القَلِيل» فِي مَعْنَى المَعْدُومِ حَيْثُ قَالَ: «وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنِ القَلِيلِ بِالمَعْدُومِ» بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَقَلِيلٌ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ»، انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٥٨.

(٢) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٥٨.

(٣) القَوَاعِد الصُّغْرَى ص: ١٤٤.

(٤) هَكَذَا فِي الأَصْلِ، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ «الخَفِيُّ»؛ لِأَنَّ «خَفَا» بِالأَلِفِ بِمَعْنَى ظَهَرَ، وَالمُرَادُ هُنَا ضِدُّهُ، انْظُر: المُعْجَم الوَسِيط، مَرْجِع سَابِق: ١/ ٢٧٠.

(٥) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٥٣.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ

التَّعْلِيلُ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ

تَنَاوَلَ الشَّاطِبِيُّ مَسْأَلَةَ «التَّعْلِيلِ» أَسَاسًا فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِ «المَقَاصِدُ» مِنَ «المُوَافَقَاتُ»، وَعَرَضًا فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ، وَمُنَاسَبَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الكِتَابِ نَفْسِهِ.

وَمِنْ مَجْمُوعِ مَا ذَكَرَهُ هُنَا وَهُنَاكَ نَتَبَيَّنُ مَوْقِفَهُ مِنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ فِي فَرْعَيْنِ هُمَا:

الفَرْعُ الأَوَّلُ: تَعْلِيلُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا

يَرَى الشَّاطِبِيُّ أَنَّ الشَّرِيعَةَ الإِسْلَامِيَّةَ جَاءَتْ لِتَحْقِيقِ مَصَالِحِ البَشَرِيَّةِ، وَإِسْعَادِهَا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَأَنَّ كُلَّ التَّكَالِيفِ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا، مَا هِيَ إِلَّا وَسَائِلُ لِتَحْقِيقِ هَذَا الهَدَفِ السَّامِي، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ: «المَعْلُومُ مِنَ الشَّرِيعَةِ أَنَّهَا شُرِعَتْ لِمَصَالِحِ العِبَادِ، **فَالتَّكْلِيفُ كُلُّهُ** إِمَّا لِدَرْءِ مَفْسَدَةٍ، وَإِمَّا لِجَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَو لَهُمَا مَعًا» [(١)]. وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ: «إِنَّ الأَعْمَالَ الشَّرْعِيَّةَ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ لِأَنْفُسِهَا، وَإِنَّمَا قُصِدَ بِهَا أُمُورٌ أُخَرُ هِيَ مَعَانِيهَا، وَهِيَ المَصَالِحُ الَّتِي شُرِعَتْ لِأَجْلِهَا» [(٢)].

وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ غَايَةُ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ كُلِّهَا لَا الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ فَحَسْبُ؛

---

(١) المُوَافَقَات: ١/ ١٤٥.

(٢) المَصْدَر نَفْسه: ٢/ ٢٩٢.

إِذْ «إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا لِمَصَالِحِ العِبَادِ فِي العَاجِلِ وَالآجِلِ» (١).

وَيَعْتَبِرُ الشَّاطِبِيُّ هَذِهِ القَضِيَّةَ مُسَلَّمَةً فِي مَجَالِ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ، وَإِنْ أُثِيرَ حَوْلَهَا خِلَافٌ فِي عِلْمِ الكَلَامِ (٢).

وَيُسْتَنَدُ فِي ذَلِكَ إِلَى دَلِيلٍ قَاطِعٍ يُسَلِّمُ بِهِ الجَمِيعُ إِلَّا مُكَابِرٌ أَو مُعَانِدٌ، وَهُوَ (الاسْتِقْرَاءُ)، وَالْمُعْتَمَدُ إِنَّمَا هُوَ أَنَّا اسْتَقْرَيْنَا مِنَ الشَّرِيعَةِ أَنَّهَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ العِبَادِ، اسْتِقْرَاءٌ، لَا يُنَازِعُ فِيهِ الرَّازِيُّ وَلَا غَيْرُهُ (٣).

وَيَسُوقُ طُرُقًا مِنْ هَذَا الاسْتِقْرَاءِ فِي التَّعْلِيلِ الكُلِّيِّ لِلشَّرِيعَةِ أَوَّلًا، ثُمَّ فِي التَّعَالِيلِ لِتَفَاصِيلِ الأَحْكَامِ ثَانِيًا.

أَمَّا الأَوَّلُ: «فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ فِي بَعْثَةِ الرُّسُلِ، وَهُوَ الأَصْلُ: ﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ﴾ (٤)، ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ﴾ (٥)، وَقَالَ فِي أَصْلِ الخِلْقَةِ، ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ

(١) المَصْدَر نَفْسه: ٢/ ٤.

(٢) وَالفَرْقُ بَيْنَ المَجَالَيْنِ: أَنَّهُ فِي عِلْمِ الكَلَامِ يَنْصَبُّ الحَدِيثُ عَلَى تَعْلِيلِ أَفْعَالِ الله، وَقَدْ تَأَثَّرَ المُتَكَلِّمُونَ فِيهِ بِآرَاءِ الفَلَاسِفَةِ الَّتِي كَانُوا يَرُدُّونَ عَلَيْهَا، أَمَّا فِي مَجَالِ أُصُولِ الفِقْهِ، فَالحَدِيثُ عَنْ تَعْلِيلِ أَحْكَامِ الله، فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّشْوِيشِ، عَدَا مَا جَلَبَهُ بَعْضُ المُتَكَلِّمِينَ إِلَيْهِ.

(٣) المُوَافَقَات: ٢/ ٤.

(٤) النِّسَاء: ١٦٥.

(٥) الأَنْبِيَاء: ١٠٧.

ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ وَكَانَ عَرۡشُهُۥ عَلَى ٱلۡمَآءِ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗا ﴾ (١)، ﴿ وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ﴾ (٢)، ﴿ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗا ﴾ (٣)» (٤).

وَفِي الثَّانِيَةِ قَالَ: «وَأَمَّا التَّعَالِيلُ لِتَفَاصِيلِ الأَحْكَامِ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى» (٥)، فَذَكَرَ آيَاتٍ فِي تَعْلِيلِ الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالجِهَادِ، وَالقِصَاصِ، وَغَيْرِهَا (٦).

ثُمَّ قَالَ: «وَإِذَا دَلَّ الاسْتِقْرَاءُ عَلَى هَذَا، وَكَانَ فِي مِثْلِ هَذِهِ القَضِيَّةِ مُفِيدًا لِلعِلْمِ، فَنَحْنُ نَقْطَعُ بِأَنَّ الأَمْرَ مُسْتَمِرٌّ فِي جَمِيعِ تَفَاصِيلِ الشَّرِيعَةِ» (٧)، وَمَعْنَى هَذَا: أَنَّ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ – كُلَّهَا بِلَا اسْتِثْنَاءٍ – مُعَلَّلَةٌ بِالمَصَالِحِ؛ جَلْبًا لَهَا أَو دَرْءًا لِلمَفَاسِدِ عَنْهَا.

وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ يُؤَكِّدُ هَذَا المَعْنَى، وَيُوَضِّحُ أَنَّ مَجِيءَ الشَّرِيعَةِ لِتَحْقِيقِ مَصَالِحِ

---

(١) هُود: ٧.
(٢) الذَّارِيَات: ٥٦.
(٣) المُلْك: ٢.
(٤) المُوَافَقَات: ٢/ ٤.
(٥) المَصْدَر نَفْسه.
(٦) المَصْدَر نَفْسه: ٢/ ٤ – ٥.
(٧) المَصْدَر نَفْسه: ٢/ ٥.

البَشَرِيَّةِ فِي الدَّارَيْنِ، يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ رُوحًا يَسْرِي فِي جِسْمِ جَمِيعِ أَحْكَامِهَا، وَلِلبَشَرِيَّةِ كَافَّةً فِي سَائِرِ أَحْوَالِهَا، وَيَقُولُ: «إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الشَّارِعَ قَدْ قَصَدَ بِالتَّشْرِيعِ إِقَامَةَ المَصَالِحِ الأُخْرَوِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ... لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وَضْعُهَا عَلَى ذَلِكَ الوَجْهِ أَبَدِيًا وَكُلِّيًّا وَعَامًّا فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ التَّكْلِيفِ وَالمُكَلَّفِينَ، وَجَمِيعِ الأَحْوَالِ» [(١)]، وَفِي إِشَارَةٍ إِلَى أَنَّ هَذَا المُقْتَضَى قَدْ ثَبَتَ فِعْلًا بِالاسْتِقْرَاءِ قَالَ بَعْدَ هَذَا الكَلَامِ: «وَكَذَلِكَ وَجَدْنَا الأَمْرَ وَلله الحَمْدُ» [(٢)].

إِذًا فَأَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ مُعَلَّلَةٌ بِالمَصَالِحِ تَفْصِيلًا، كَمَا هِيَ مُعَلَّلَةٌ بِهَا جُمْلَةً.

الفَرْعُ الثَّانِي: العِبَادَاتُ بَيْنَ التَّعْلِيلِ العَامِّ وَالتَّعَبُّدِ الجُزْئِيِّ

الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ مَعَ كُلِّ مَا قَرَّرَهُ آنِفًا فِي مَسْأَلَةِ «التَّعْلِيلِ» يَأْتِي لِيُقَرِّرَ ثَانِيًا فِي مَجَالِ العِبَادَاتِ أَصْلًا آخَرَ، يَرْجِعُ عَلَى الأَصْلِ الأَوَّلِ بِالتَّقْيِيدِ، وَهُوَ: أَنَّ الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ التَّعَبُّدُ، دُونَ الالْتِفَاتِ إِلَى المَعَانِي، بِخِلَافِ العَادَاتِ، فَإِنَّ الأَصْلَ فِيهَا الالْتِفَاتُ إِلَى المَعَانِي [(٣)].

أَمَّا أَنَّ الأَصْلَ فِي العَادَاتِ الالْتِفَاتُ إِلَى المَعَانِي فَهُوَ مَا يَتَمَاشَى مَعَ الأَصْلِ الَّذِي قَرَّرَهُ سَابِقًا فِي التَّعْلِيلِ، وَاعْتَبَرَهُ قَطْعِيًّا وَمُسَلَّمًا، وَقَدِ اسْتَدَلَّ لَهُ هُنَا أَيْضًا

---

(١) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٨ - ٢٩.

(٢) المَصْدَر نَفْسه، ٢/ ٢٩.

(٣) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٢٨.

بِالاسْتِقْرَاءِ [١]، وَبِـ «أَنَّ الشَّارِعَ تَوَسَّعَ فِي بَيَانِ العِلَلِ وَالحِكَمِ فِي تَشْرِيعِ بَابِ العَادَاتِ»[٢]، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مُنَاقَشَتِهِ فِي ذَلِكَ.

وَأَمَّا أَنَّ الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ التَّعَبُّدُ، دُونَ الالْتِفَاتِ إِلَى المَعَانِي، فَهُوَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الوُقُوفِ عِنْدَهُ؛ لِلكَشْفِ عَنْ حَقِيقَتِهِ وَدَوَافِعِهِ، وَمَدَى مُلَاءَمَتِهِ أَو مُنَاقَضَتِهِ مَعَ الأَصْلِ العَامِّ فِي مَسْأَلَةِ «التَّعْلِيلِ».

١- وَلَكِنْ قَبْلَ ذَلِكَ: اسْتَدَلَّ الشَّاطِبِيُّ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ التَّعَبُّدُ بِأُمُورٍ، مِنْهَا

أَوَّلًا: الاسْتِقْرَاءُ: لِأَنَّ «الكَثِيرَ جِدًّا مِنْ أَحْكَامِ العِبَادَاتِ فِي كَيْفِيَّاتِهَا وَمَقَادِيرِهَا وَمَوَاقِيتِهَا وَشُرُوطِهَا، لَا يُمْكِنُ تَعْلِيلُهُ تَعْلِيلًا عَقْلِيًّا، وَتَحْدِيدُ وَجْهِ المَصْلَحَةِ فِيهِ، كَمَا فِي مُوجِبَاتِ الطَّهَارَةِ وَحُدُودِهَا، فَإِنَّ الطَّهَارَةَ الوَاجِبَةَ تَتَعَدَّى مَحَلَّ النَّجَاسَةِ، وَقَدْ تَلْزَمُ الإِنْسَانَ وَهُوَ عَلَى غَايَةِ النَّظَافَةِ، وَقَدْ يَكُونُ مُتَّسِخًا، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ.. وَمِثْلُ هَذَا يَجْرِي فِي كَثِيرٍ مِنَ العِبَادَاتِ، فَالتَّعْلِيلُ وَالْمُنَاسَبَةُ فِيهَا اسْتِثْنَاءٌ» [٣].

ثَانِيهُمَا: أَنَّ التَّوْسِعَةَ فِي وُجُوهِ العِبَادَاتِ بِمَا حُدَّ وَلَمْ يُحَدَّ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ؛ وَإِلَّا لَأَقَامَ عَلَيْهَا دَلِيلًا وَاضِحًا، كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي العَادَاتِ، بَلِ «المَقْصُودُ الوُقُوفُ

---

(١) انْظُر: المُوَافَقَات: ٢/ ٢٣٢.

(٢) المَصْدَر نَفْسه.

(٣) نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي، ص: ٢٠٩ – ٢١٠، وانْظُر: المُوَافَقَات ٢/ ٢٨٨ – ٢٢٩.

عِنْدَ ذَلِكَ المَحْدُودِ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ بِنَصٍّ أَو إِجْمَاعٍ مَعْنًى مُرَادٍ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، فَلَا لَوْمَ عَلَى مَنِ اتَّبَعَهُ، لَكِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ، فَلَيْسَ بِأَصْلٍ، وَإِنَّمَا الأَصْلُ مَا عَمَّ فِي البَابِ وَغَلَبَ فِي المَوْضِعِ» (١)، هَكَذَا يُقَرِّرُ الشَّاطِبِيُّ هَذَا الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ.

٢- بَقِيَ أَنْ نَعْرِفَ مَا المُرَادُ بِالتَّعَبُّدِ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ؟

تَعَرَّضَ الشَّاطِبِيُّ لِإِيضَاحِ مَعْنَى التَّعَبُّدِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ، وَفِي سِيَاقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَمَعْنَى التَّعَبُّدِ عِنْدَهُم أَنَّهُ مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ عَلَى الخُصُوصِ» (٢)، وَقَوْلُهُ أَيْضًا: «وَالتَّعَبُّدُ رَاجِعٌ إِلَى عَدَمِ مَعْقُولِيَّةِ المَعْنَى، وَبِحَيْثُ لَا يَصِحُّ فِيهِ إِجْرَاءُ القِيَاسِ» (٣)، وَقَوْلُهُ ثَالِثَةً: «وَمَعْنَى التَّعَبُّدِ ... الوُقُوفُ عِنْدَ مَا حَدَّ الشَّارِعُ ... مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ» (٤).

وَيَظْهَرُ مِنْ هَذِهِ الإِيضَاحَاتِ أَنَّ التَّعَبُّدَ يَعْنِي - عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ وَعِنْدَ غَيْرِهِ حَسَبَ نِسْبَتِهِ لَهُم - الحُكْمُ الَّذِي لَا تُعْقَلُ الحِكْمَةُ وَالمَصْلَحَةُ الخَاصَّةُ بِهِ، حَتَّى يَتَأَتَّى القِيَاسُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يَنْدَرِجُ فِي إِطَارِ العِلَلِ العَامَّةِ (٥)، وَالمَقَاصِدِ الكُلِّيَّةِ.

---

(١) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٢٩.

(٢) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٤١.

(٣) المَصْدَر نَفْسُه: ٢/ ٢٤٢.

(٤) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٣٨.

(٥) انْظُر: شرح المُوَافَقَات، عَبْد الله دِرَاز: ٢/ ٢٤١.

وَيَزْدَادُ هَذَا المَعْنَى وُضُوحًا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ الشَّاطِبِيَّ الَّذِي قَرَّرَ آنِفًا «أَنَّ الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ التَّعَبُّدُ» قَرَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ العِبَادَاتِ مُعَلَّلَةٌ جُمْلَةً بِالمَصَالِحِ الأُخْرَوِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ، حَيْثُ قَالَ: «وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ العِبَادَاتِ وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ العِبَادِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ عَلَى الجُمْلَةِ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ، وَيَصِحُّ القَصْدُ إِلَى مُسَبِّبَاتِهَا الدُّنَيوِيَّةِ وَالأُخْرَوِيَّةِ عَلَى الجُمْلَةِ»[(١)] وَمِمَّا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا هُوَ قَوْلُ الشَّاطِبِيِّ:

«كُلُّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فِيهِ حَقٌّ لِلعِبَادِ - إِمَّا عَاجِلًا وَإِمَّا آجِلًا - بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ العِبَادِ»[(٢)]، وَفَسَّرَ هُنَا «حَقَّ العَبْدِ» بِأَنَّهُ مَا كَانَ رَاجِعًا إِلَى مَصَالِحِهِ فِي الدُّنْيَا[(٣)].

٣- إِذًا فَالعِبَادَاتُ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ لَهَا مَقَاصِدُ عَامَّةٌ دُنْيَوِيَّةٌ وَأُخْرَوِيَّةٌ، وَالتَّعَبُّدُ يَأْتِي فِي إِطَارِ جُزْئِيَّاتِهَا وَتَفَاصِيلِهَا، بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ التَّوَسعَةُ فِيهَا بِالقِيَاسِ.

وَمِمَّا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الشَّاطِبِيَّ كَثِيرًا مَا يُقَرِّرُ أَنَّ المَقَاصِدَ العَامَّةَ مِنَ العِبَادَاتِ هِيَ: الانْقِيَادُ لِأَوَامِرِ الله تَعَالَى، وَإِفْرَادُهُ بِالخُضُوعِ وَالتَّعْظِيمِ لِجَلَالِهِ، وَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ يَسْتَدْرِكُ بِأَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ العَامَّ أَمْرٌ كُلِّيٌّ، لَا يَعْنِي بِالضَّرُورَةِ الوُقُوفَ عَلَى العِلَّةِ الخَاصَّةِ بِكُلِّ حُكْمٍ بِعَيْنِهِ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ جَعْلُهُ أَصْلًا يُقَاسُ

---

(١) المُوَافَقَات: ١/ ١٤٧.

(٢) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٤١.

(٣) انْظُر: المَصْدَر نَفْسه.

عَلَيْهِ، وَلِذَلِكَ لَا بُدَّ مِنَ القَطْعِ بِأَنَّ المَقْصُودَ الشَّرْعِيَّ الأَوَّلَ: التَّعَبُّدُ، لَا التَّعْدِيَةُ[1].

وَمِنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ الَّتِي عَلَّلَ بِهَا الشَّاطِبِيُّ كَثِيرًا مِنْ تَحْدِيدَاتِ العِبَادَاتِ، وَمَقَادِيرِهَا، مَقْصَدُ (ضَبْطِ وُجُوهِ المَصَالِحِ)؛ «إِذْ لَو تُرِكَ النَّاسُ وَالنَّظَرَ لَانْتَشَرَ وَلَمْ يَنْضَبِطْ، وَتَعَذَّرَ الرُّجُوعُ إِلَى أَصْلٍ شَرْعِيٍّ، وَالضَّبْطُ أَقْرَبُ إِلَى الانْقِيَادِ مَا وُجِدَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ، فَجَعَلَ الشَّارِعُ لِلحُدُودِ مَقَادِيرَ مَعْلُومَةً وَأَسْبَابًا مَعْلُومَةً لَا تَتَعَدَّى: كَالثَّمَانِينَ فِي القَذْفِ، وَالمِائَةِ وَتَغْرِيبِ العَامِ فِي الزِّنَا عَلَى غَيْرِ إِحْصَانٍ، وَخَصَّ قَطْعَ اليَدِ بِالكُوعِ، وَفِي النِّصَابِ المُعَيَّنِ، وَجَعَلَ مَغِيبَ الحَشَفَةِ حَدًّا فِي أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ، وَكَذَلِكَ الأَشْهُرُ وَالقُرُوءُ فِي العِدَدِ، وَالنِّصَابُ وَالحَوْلُ فِي الزَّكَوَاتِ .. فَهَذَا مِمَّا قَدْ يُظَنُّ الْتِفَاتُ الشَّارِعِ إِلَى القَصْدِ إِلَيْهِ»[2]، فَهَذِهِ تَعْلِيلَاتٌ لِكَثِيرٍ مِنْ تَفَاصِيلِ العِبَادَاتِ وَمَقَادِيرِهَا، تَوَلَّى الشَّاطِبِيُّ نَفْسُهُ إِيرَادَهَا.

وَأَخِيرًا يَكْفِينَا فِي هَذَا البَحْثِ إِثْبَاتُ أَنَّ لِلعِبَادَاتِ مَقَاصِدَ عَامَّةً، وَمَصَالِحَ كُلِّيَّةً، أُخْرَوِيَّةً وَدُنْيَوِيَّةً، وَقَدْ تَكَفَّلَ الشَّاطِبِيُّ بِتَقْرِيرِ ذَلِكَ، وَبِالتَّالِي فَإِنَّ الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ التَّعْلِيلُ مِثْلَ المُعَامَلَاتِ.

---

(١) انْظُر: المُوَافَقَات: ٢/ ٢٢٩ ، ٢٣٤ ، ٣٠٤.

(٢) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٣٤ – ٢٣٥، وَلِمَعْرِفَةِ أَهَمِّيَّةِ مَقْصَدِ «ضَبْطِ وُجُوهِ المَصَالِحِ» وَبَيَانِ أَثَرِهِ عَلَى سِيَاسَةِ الأُمَّةِ رَاجِعْ «حُجَّةُ الله البَالِغَةِ»، للدَّهْلَوِيِّ، دَار المَعْرِفَة، بَيْرُوت، لبنان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخِ، ١/ ٩٥، فَقَدْ عَقَدَ بَابًا بِعُنْوَانِ: «بَابِ المَصَالِحِ المُقْتَضِيَةِ لِتَعْيِينِ الفَرَائِضِ وَالأَرْكَانِ وَالآدَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ».

المَطْلَبُ الرَّابِعُ

مُقَارَنَةٌ وَتَحْلِيلٌ

عَرَضْنَا فِيمَا سَبَقَ مَوْقِفَ الإِمَامَيْنِ مِنْ قَضِيَّةِ «التَّعْلِيلِ» كُلًّا عَلَى حِدَةٍ، مُشْفِعِينَ ذَلِكَ بِتَعْلِيقَاتٍ وَمُنَاقَشَاتٍ تَسْتَهْدِفُ تَجْلِيَةَ مَوَاقِفِهِمَا، وَتَمْحِيصَ آرَائِهِمَا كَذَلِكَ، وَالآنَ نَأْتِي إِلَى الْمُقَارَنَةِ بَيْنَ آرَائِهِمَا فِي المَسْأَلَةِ، لِبَيَانِ نِقَاطِ الاتِّفَاقِ وَالالْتِقَاءِ، وَمَوَاضِعِ الاخْتِلَافِ وَالافْتِرَاقِ؛ لِمَعْرِفَةِ أَصْوَبِ الرَّأْيَيْنِ، وَأَوْلَاهُمَا بِالأَخْذِ.

الفَرْعُ الأَوَّلُ: نِقَاطُ الاتِّفَاقِ

يَتَّضِحُ مِمَّا سَبَقَ عَرْضُهُ أَنَّ مَوْقِفَ كُلٍّ مِنَ الإِمَامَيْنِ مِنْ قَضِيَّةِ «التَّعْلِيلِ» هُوَ: أَنَّ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ – كُلَّهَا – مُعَلَّلَةٌ بِرِعَايَةِ مَصَالِحِ الخَلْقِ، فَهَذِهِ هِيَ نُقْطَةُ الاتِّفَاقِ الأُولَى وَالأَسَاسِيَّةِ، وَهِيَ مِحْوَرُ القَضِيَّةِ كُلِّهَا، وَمِنْهَا تَتَفَرَّعُ نِقَاطُ اتِّفَاقٍ أُخْرَى، هِيَ:

١ – أَنَّ دَلِيلَ هَذِهِ القَضِيَّةِ الاسْتِقْرَاءُ، أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الإِمَامُ العِزُّ ضِمْنًا، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ تَعْلِيلَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ كُلِّهَا بِالمَصْلَحَةِ: «وَالشَّرِيعَةُ طَافِحَةٌ بِذَلِكَ»[1]، أَي أَنَّ الأَدِلَّةَ عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَةِ فِي الشَّرِيعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى،

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٥٣.

وَيُدْرِكُهَا «مَنْ مَارَسَ الشَّرِيعَةَ، وَفَهِمَ مَقَاصِدَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ» [١]، وَبِالتَّالِي فَلَا حَاجَةَ إِلَى الاسْتِدْلَالِ عَلَيْهَا بِدَلِيلٍ وَاحِدٍ أَو بِبِضْعِ أَدِلَّةٍ.

أَمَّا الشَّاطِبِيُّ فَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ، كَمَا تَقَدَّمَ [٢]، وَنُضِيفُ إِلَى مَا سَبَقَ قَوْلَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بَعْدَ ذِكْرِهِ لِهَذِهِ المَسْأَلَةِ: «وَالشَّرِيعَةُ كُلُّهَا نَاطِقَةٌ بِذَلِكَ» [٣].

وَبِمِثْلِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الإِمَامَانِ نَصَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُمَا مِنَ المُحَقِّقِينَ، فَهَذَا القَاضِي البَيْضَاوِيُّ [٤]، يَقُولُ: «الاسْتِقْرَاءُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الله تَعَالَى شَرَعَ أَحْكَامَهُ لِمَصَالِحِ عِبَادِهِ تَفَضُّلًا وَإِحْسَانًا» [٥].

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ مَلِيئَانِ مِنْ تَعْلِيلِ الأَحْكَامِ بِالحِكَمِ وَالمَصَالِحِ، وَتَعْلِيلِ الخَلْقِ بِهَا، قَالَ: «وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ نَحْوَ مِائَةِ مَوْضِعٍ، أَو مِائَتَيْنِ لِسُقْنَاهَا، وَلَكِنَّهُ يَزِيدُ عَلَى أَلْفِ مَوْضِعٍ، بِطُرُقٍ مُتَنَوِّعَةٍ» [١]،

---

(١) المَصْدَر نَفْسه.

(٢) انْظُر: المُوَافَقَات: ٢/ ٥ وص ١٠٥، ١٠٦ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٣) المُوَافَقَات: ٢/ ٩٦.

(٤) هُوَ: عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، الشِّيرَازِيُّ، الشَّافِعِيُّ، نَاصِرُ الدِّينِ، قَاضٍ، مُفَسِّرٌ مُحَدِّثٌ، عَالِمٌ بِالعَرَبِيَّةِ، لَهُ مُؤَلَّفَاتٌ فِي الفِقْهِ وَالأُصُولِ وَالتَّفْسِيرِ وَالحَدِيثِ، تُوُفِّيَ: ٦٨٥هـ. انْظُر: مُعْجَم المُؤَلِّفِين، مَرْجِع سَابِق: ٦/ ٩٧ - ٩٨.

(٥) مِنْهَاج الأُصُول إِلَى عِلْمِ الأُصُول بِشَرْح الإِبْهَاج لِلسُّبْكِيّ، دَار الكُتُب العِلْمِيَّة، بَيْرُوت - لبنان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخ: ٣/ ٦٢.

(١) مِفْتَاح دَار السَّعَادَة وَمَنْشُور وَلَايَة العِلْم وَالإِرَادَة، لِابْنِ القَيِّمِ الجَوْزِيَّة، دَار الفِكْر، دُونَ ذِكْرِ

وَيَقُولُ أَيْضًا: «إِذَا تَأَمَّلْتَ الشَّرِيعَةَ وَجَدْتَهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا شَاهِدَةً بِإِثْبَاتِ المَقَاصِدِ وَالعِلَلِ نَاطِقَةً بِذَلِكَ، وَوَجَدْتَ الحِكْمَةَ وَالمَصْلَحَةَ وَالعَدْلَ وَالرَّحْمَةَ بَادِيَةً عَلَى صَفَحَاتِهَا، مُنَادِيَةً عَلَيْهَا تَدْعُو العُقُولَ وَالأَلْبَابَ إِلَيْهَا»[(١)].

وَلَعَلَّ هَذَا يُفَسِّرُ لَنَا سِرَّ اقْتِصَارِ الإِمَامِ العِزِّ بِقَوْلِ: «وَالشَّرِيعَةُ طَافِحَةٌ بِذَلِكَ» دُونَ التَّعَرُّضِ لِتَفَاصِيلِ الأَدِلَّةِ.

٢- وَنُقْطَةُ الاتِّفَاقِ الثَّانِيَةِ هِيَ أَنَّ تَعْلِيلَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِالمَصَالِحِ قَضِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ وَقَطْعِيَّةٌ، أَو عَلَى الأَقَلِّ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أُمُورٌ:

أَوَّلًا: مَا سَبَقَ لَهُمَا مِنَ الاسْتِدْلَالِ عَلَيْهَا بِالاسْتِقْرَاءِ، وَمَا ثَبَتَ بِالاسْتِقْرَاءِ يَجِبُ القَطْعُ وَالتَّسْلِيمُ بِهِ «وَإِذَا دَلَّ الاسْتِقْرَاءُ عَلَى هَذَا، وَكَانَ فِي مِثْلِ هَذِهِ القَضِيَّةِ مُفِيدًا لِلعِلْمِ، فَنَحْنُ نَقْطَعُ بِأَنَّ الأَمْرَ مُسْتَمِرٌّ فِي جَمِيعِ تَفَاصِيلِ الشَّرِيعَةِ»[(٢)].

ثَانِيًا: أَنَّ أَيًّا مِنَ الإِمَامَيْنِ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَى مُنَاقَشَةِ رَأْيٍ مُخَالِفٍ فِي المَسْأَلَةِ، وَذَلِكَ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ:

الأَوَّلُ: أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ مُخَالِفٌ فِي المَسْأَلَةِ، فَهِيَ مُسَلَّمَةٌ فِعْلًا مِنَ الجَمِيعِ، وَهَذَا بَعِيدٌ.

=

عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخِ: ٢/ ٢٢.

(١) المَصْدَر نَفْسه: ٢/ ٤٠٩.

(٢) المُوَافَقَات: ٢/ ٥.

الثَّانِي: أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي المَسْأَلَةِ خِلَافٌ إِلَّا أَنَّهُ خِلَافٌ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ عِنْدَ المُحَقِّقِينَ، أَو غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ عِنْدَهُمَا عَلَى الأَقَلِّ، وَهَذَا الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كِلَاهُمَا، وَهُوَ الأَقْرَبُ إِلَى الوَاقِعِ، أَمَّا الإِمَامُ العِزُّ: فَلَمْ يُشِرْ إِلَى مُخَالِفٍ فِي المَسْأَلَةِ الْبَتَّةَ، وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ التَّعْرِيضُ بِمَنْ يُخَالِفُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ بِأَنَّهُ لَمْ يُمَارِسِ الشَّرِيعَةَ، وَلَمْ يَفْهَمْ مَقَاصِدَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: «مَنْ مَارَسَ الشَّرِيعَةَ، وَفَهِمَ مَقَاصِدَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ عَلِمَ جَمِيعَ مَا أُمِرَ بِهِ لِجَلْبِ مَصْلَحَةٍ» (١).

أَمَّا الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ فَقَدْ صَرَّحَ بِكَوْنِ المَسْأَلَةِ مُسَلَّمَةً مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ وُقُوعَ الخِلَافِ فِيهَا فِي عِلْمِ الكَلَامِ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَذَا الخِلَافِ؛ لِأَنَّهُ: أَوَّلًا: لَا يَسْتَنِدُ إِلَى ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ ثَانِيًا: خِلَافٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، وَسِبَاقٌ فِي غَيْرِ مَيْدَانِهِ، وَبِغَيْرِ فِرْسَانِهِ، فَالمَسْأَلَةُ «مُسَلَّمَةٌ فِي هَذَا المَوْضِعِ» (٢)، أَي فِي أُصُولِ الفِقْهِ، فَهَذَا مَيْدَانُهَا، فَالأُصُولِيُّونَ وَالفُقَهَاءُ هُم فِرْسَانُهَا، وَأَهْلُ الشَّأنِ المُتَخَصِّصُونَ فِيهَا، وَشَأنُ المُتَكَلِّمِينَ عِلْمُ الكَلَامِ.

ثَالِثًا: مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المَسْأَلَةَ مُسَلَّمَةٌ عِنْدَهُمَا: الإِجْمَاعُ، أَمَّا الإِمَامُ العِزُّ فَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى حِكَايَةٍ لِلإِجْمَاعِ فِي المَسْأَلَةِ، اللهمَّ إِلَّا إِذَا اعْتَبَرْنَا عَدَمَ حِكَايَتِهِ الخِلَافَ فِيهَا دَلِيلًا ضِمْنِيًّا وَإِشَارَةً إِلَى الإِجْمَاعِ، لَا سِيَّمَا وَأَنَّ شَيْخَهُ فِي عِلْمِ الأُصُولِ (الآمِدِيَّ)

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى ص: ٥٣.

(٢) المُوَافَقَات: ٢/ ٤.

حَكَى أَنَّ «أَئِمَّةَ الفِقْهِ مُجْمِعَةٌ عَلَى أَنَّ أَحْكَامَ الله تَعَالَى لَا تَخْلُو مِنْ حِكَمْةٍ وَمَقْصُودٍ»[١].

نَصَّ عَلَى أَنَّ «الاتِّفَاقَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ وَاقِعٌ عَلَى امْتِنَاعِ خُلُوِّ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنِ الحِكَمِ ... وَسَوَاءٌ ظَهَرَتِ الحِكْمَةُ أَمْ لَمْ تَظْهَرْ»[٢] وَأَمَّا الشَّاطِبِيُّ فَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ حَيْثُ قَالَ: «وَالإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الشَّارِعَ يَقْصِدُ بِالتَّكْلِيفِ المَصَالِحَ عَلَى الجُمْلَةِ»[٣]، وَقَالَ أَيْضًا: «الشَّارِعُ وَضَعَ الشَّرِيعَةَ عَلَى اعْتِبَارِ المَصَالِحِ بِاتِّفَاقٍ»[٤].

وَلَعَلَّ مِنَ المُفِيدِ جِدًّا هُنَا نَقْلَ إِجْمَاعِ المُتَكَلِّمِينَ أَيْضًا عَلَى المَسْأَلَةِ وَبِلِسَانِ الرَّازِيِّ[٥]، الإِمَامِ المُتَكَلِّمِ الأُصُولِيِّ، فَقَدْ نَصَّ عَلَى «أَنَّ شَرْعَ الحِكَمِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ لِفَائِدَةٍ عَائِدَةٍ إِلَى العَبْدِ، لِانْعِقَادِ الإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الشَّرَائِعَ مَصَالِحُ؛ إِمَّا

---

(١) الإِحْكَام، مَصْدَر سَابِق: ٣/ ٢٨٥.

(٢) المَصْدَر نَفْسه: ٣/ ٢٦١.

(٣) المُوَافَقَات: ٢/ ٩٦.

(٤) المَصْدَر نَفْسه: ١/ ٩٨.

(٥) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الحَسَنِ بْنِ الحُسَيْنِ التَيْمِيُّ، البَكْرِيُّ، الطَّبَرْسْتَانِيُّ، الرَّازِيُّ، الشَّافِعِيُّ، المَعْرُوفُ بِالفَخْرِ الرَّازِيِّ وَبِابْنِ الخَطِيبِ الرَّازِيِّ (أَبُو عَبْدِ الله فَخْرُ الدِّينِ أَبُو المَعَالِي) مُفَسِّرٌ، مُتَكَلِّمٌ، فَقِيهٌ أُصُولِيٌّ، حَكِيمٌ، أَدِيبٌ، شَاعِرٌ، مُشَارِكٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ العُلُوم الشَّرْعِيَّةِ وَالعَرَبِيَّةِ وَالحَكَمِيَّةِ وَالرِّيَاضِيَّةِ، مِنْ تَصَانِيفِهِ: (مَفَاتِيحُ الغَيْبِ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ) تُوُفِّيَ ٦٠٦ هـ، مُعْجَم المُؤَلِّفِين: ١١/ ٧٩.

وُجُوبًا، كَمَا هُوَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ، أَوْ تَفَضُّلًا – كَمَا هُوَ قَوْلُنَا»[١].

فَهَذَا الرَّازِيُّ، الَّذِي نَسَبَ إِلَيْهِ الشَّاطِبِيُّ إِنْكَارَ التَّعْلِيلِ مُطْلَقًا، بِقَوْلِهِ: «وَزَعَمَ الرَّازِيُّ أَنَّ أَحْكَامَ الله لَيْسَتْ مُعَلَّلَةً الْبَتَّةَ، كَمَا أَنَّ أَفْعَالَهُ كَذَلِكَ»[٢]، وَبِقَوْلِهِ: «... اسْتِقْرَاءٌ لَا يُنَازِعُ فِيهِ الرَّازِيُّ وَلَا غَيْرُهُ»[٣]، نَجِدُ الرَّازِيَّ هُنَا يُعَبِّرُ بِوُضُوحٍ عَنْ مَوْقِفِهِ، وَمَوْقِفِ مَدْرَسَتِهِ الأَشْعَرِيَّةِ مِنْ مَسْأَلَةِ «التَّعْلِيلِ» بَلْ يَحْكِي إِجْمَاعَ الْمُتَكَلِّمِينَ أَجْمَعَ عَلَى القَوْلِ بِالتَّعْلِيلِ.

وَيَزْدَادُ مَوْقِفُ الرَّازِيِّ هَذَا مِنَ «التَّعْلِيلِ» وُضُوحًا بِالاطِّلَاعِ عَلَى كِتَابِهِ الْمَحْصُول، فَقَدْ أَطَالَ فِيهِ الدِّفَاعَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ[٤]، وَبِالتَّالِي فَإِنَّ هُجُومَ الشَّاطِبِيِّ عَلَى الرَّازِيِّ بِهَذِهِ الصُّورَةِ لَنْ يَكُونَ مُبَرَّرًا وَمَقْبُولًا.

وَانْتَقَدَ الدَّهْلَوِيُّ[٥] مُنْكِرِي «التَّعْلِيلَ» عَلَى ظَنِّهِم أَنَّ الشَّرِيعَةَ لَيْسَتْ سِوَى اخْتِبَارٍ وَتَعَبُّدٍ لَا اهْتِمَامَ لَهَا بِشَيءٍ مِنَ الْمَصَالِحِ، ثُمَّ قَالَ: «وَهَذَا ظَنٌّ فَاسِدٌ تُكَذِّبُهُ

---

(١) الْمَحْصُول فِي عِلْمِ أُصُول الفِقْه لِلإِمَامِ الرَّازِيِّ، ٥/ ٢٨٨.

(٢) الْمُوَافَقَات: ٢/ ٥.

(٣) الْمَصْدَر نَفْسه.

(٤) انْظُر: الْمَحْصُول مَصْدَر سَابِق، ٥/ ١٧٢ – ١٩٦.

(٥) هُوَ وَلِيُّ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ العَمْرِيُّ وَالدَّهْلَوِيُّ، مُحَدِّثٌ، مُفَسِّرٌ، فَقِيهٌ، أُصُولِيٌّ، مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (عَقْدُ الجَيِّدِ فِي أَحْكَامِ الاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ)، وَ (الفَوْزُ الكَبِيرُ فِي أُصُولِ التَّفْسِيرِ)، تُوُفِّيَ: ١١٧٦هـ/ ١٧٦٢م، انْظُر: مُعْجَم الْمُؤَلِّفِين، ١٣/ ١٦٩.

السُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ القُرُونِ المَشْهُودِ لَهَا بِالخَيْرِ ...»[١].

فَإِذَا كَانَ هَذَا إِجْمَاعُ السَّلَفِ المُقْتَدَى بِهِم أَوَّلًا، وَإِجْمَاعُ أَهْلِ الاخْتِصَاصِ «الفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّينَ» ثَانِيًا، وَإِجْمَاعُ أَئِمَّةِ الكَلَامِ ثَالِثًا، فَإِنَّ «خَرْقَ بَعْضِ المُتَكَلِّمِينَ فِي زَمَنٍ مُتَأَخِّرٍ لِهَذَا الإِجْمَاعِ لَا يَقْدَحُ فِيهِ، بَلِ الإِجْمَاعُ قَادِحٌ فِيمَا ابْتَدَعُوهُ مِنَ النَّظَرِيَّاتِ وَالمَقُولَاتِ الجَدَلِيَّةِ»[٢].

الفَرْعُ الثاني: نِقَاطُ الاخْتِلَافِ:

لَقَدِ اتَّضَحَ مِمَّا سَبَقَ تَحْرِيرُهُ فِي المَطْلَبَيْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ: أَنَّ كُلًّا مِنَ الإِمَامَيْنِ يُقَرِّرُ أَنَّ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ كُلَّهَا – مُعَلَّلَةٌ بِالمَصَالِحِ، وَمَعَ ذَلِكَ يُقَرِّرُ أَنَّ تَقْسِيمَ الأَحْكَامِ إِلَى: مَعْقُولِ المَعْنَى، وَغَيْرِ مَعْقُولِ المَعْنَى (تَعَبُّدِي)، كَمَا يُقَرِّرَانِ أَيْضًا أَنَّ المُرَادَ بِالتَّعَبُّدِيِّ هُوَ مَا خَفِيَتِ المَصْلَحَةُ الخَاصَّةُ بِهِ، مَعَ ظُهُورِ انْدِرَاجِهِ تَحْتَ المَصَالِحِ وَالمَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَكُلُّ هَذَا يَبْدُو أَنَّهُ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ بَيْنَهُمَا، وَلَكِنَّ الخِلَافَ يَظْهَرُ فِي النُّقْطَتَيْنِ الآتِيَتَيْنِ:

١ – هَلِ القِسْمُ التَّعَبُّدِيُّ مِنَ الأَحْكَامِ كَثِيرٌ، بِحَيْثُ يَصْلُحُ أَنْ يُشَكِّلَ أَسَاسًا لِتَقْعِيدِ قَاعِدَةٍ، أَو تَأَصُّلِ أَصْلٍ فِي بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الشَّرِيعَةِ، أَو مَجَالٍ مِنْ مَجَالَاتِهَا؟ أَمْ إِنَّهُ قَلِيلٌ جِدًّا، بَل نَادِرٌ، لَا يُشَكِّلُ فَرْعًا ذَا أَهَمِّيَّةٍ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ أَسَاسًا

(١) حُجَّة الله البَالِغَة، الدَّهْلَوِيّ، مَصْدَر سَابِق، ١/ ٤ – ٥.

(٢) نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٢٦.

لِقَاعِدَةٍ أَو أَصْلٍ فِي الشَّرِيعَةِ؟

٢- هَل مُجَرَّدُ خَفَاءِ المَصْلَحَةِ وَالحِكْمَةِ الخَاصَّةِ بِالحُكْمِ المُعَيَّنِ عَنْ مُجْتَهِدٍ أَو مُجْتَهِدِينَ، أَو حَتَّى أَهْلِ عَصْرٍ مُعَيَّنٍ، يُوجِبُ الوُقُوفَ عِنْدَ الظَّاهِرِ، وَيُلْزِمُ اتِّبَاعَ الصُّوَرِ فَحَسْبُ؟ أَمْ إِنَّهُ يَتَوَجَّبُ مَعَ ذَلِكَ البَحْثُ عَنِ المَقَاصِدِ وَالحِكَمِ بِالوَسَائِلِ وَالطُّرُقِ المُؤَدِّيَةِ إِلَيْهَا؟ وَبِالتَّالِي الوُقُوفُ عِنْدَ الظَّاهِرِ أَمْرٌ طَارِئٌ وَلَيْسَ دَائِمًا، وَاسْتِثْنَائِيٌّ وَلَيْسَ أَصْلًا.

فَرَأَى الإِمَامُ العِزُّ أَنَّ مَا خَفِيَ وَجْهُ المَصْلَحَةِ فِيهِ مِنَ الأَحْكَامِ قَلِيلٌ جِدًّا، لَا يَسْتَحِقُّ كَبِيرَ اهْتِمَامٍ وَعِنَايَةٍ، إِلَّا مِنْ وِجَهَةِ البَحْثِ عَنْ مَقَاصِدِهِ، وَالكَشْفِ عَنْ أَوْجُهِ المَصْلَحَةِ فِيهِ، لَا يُفَرِّقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ عِبَادَاتٍ وَمُعَامَلَاتٍ كَمَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي المَطْلَبِ الثَّانِي مِنْ هَذَا المَبْحَثِ.

وَرَأَيْنَا فِي المَطْلَبِ الثَّالِثِ: أَنَّ الإِمَامَ الشَّاطِبِيَّ يَرَى أَنَّ الأَحْكَامَ التَّعَبُّدِيَّةَ – لِكَثْرَتِهَا – تُعْتَبَرُ أَصْلًا فِي بَابِ العِبَادَاتِ، وَبِالتَّالِي فَالأَصْلُ فِيهَا الاتِّبَاعُ وَالالْتِزَامُ بِصُورَتِهَا، لَا التَّعْلِيلُ وَالبَحْثُ عَنِ الحُكْمِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هُنَاكَ أَيْضًا مُنَاقَشَةُ الشَّاطِبِيِّ فِي هَذَا الرَّأْيِ، وَتَمَّ التَّوَصُّلُ إِلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ أَيْضًا التَّعْلِيلُ كَالْمُعَامَلَاتِ، وَنُرِيدُ أَنْ نُضِيفَ هُنَا أَنَّ الشَّاطِبِيَّ لَيْسَ وَحِيدًا فِي هَذَا الرَّأْيِ، بَلْ يَقُولُ بِذَلِكَ غَيْرُهُ، وَهُوَ كَثِيرًا مَا يَنْسُبُ ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ مَالِكٍ[1].

---

(١) انْظُر المُوَافَقَات: ٢/ ٣٠٤، دَار الفِكْر العَرَبِيّ، وَالاعْتِصَام: ٢/ ١٣٢، دَار المَعْرِفَة، بَيْرُوت – =

التَرْجِيحُ:

وَالَّذِي يَظْهَرُ – وَالله أَعْلَمُ – أَنَّ الرَّأيَ الأَصْوَبَ وَالأَوْلَى بِالأَخْذِ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الإِمَامُ العِزُّ مِنْ أَنَّ مَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ تَعَبُّدِيًّا مِنَ الأَحْكَامِ قَلِيلٌ جِدًّا، لَا يُشَكِّلُ أَصْلًا وَلَا قَاعِدَةً فِي بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الشَّرِيعَةِ، لَا فِي العِبَادَاتِ وَلَا فِي المُعَامَلَاتِ وَلَا فِي غَيْرِهَا، وَأَنَّ فُرَصَ الكَشْفِ عَنْ مَقَاصِدِ هَذَا القَلِيلِ مِنَ الأَحْكَامِ لَا تَزَالُ مَفْتُوحَةً أَمَامَ المُجْتَهِدِينَ، وَالبَاحِثِينَ «إِذْ مَا لَمْ يَعْقِلْهُ مُجْتَهِدٌ يُمْكِنُ أَنْ يَعْقِلَهُ آخَرُونَ، وَمَا لَمْ يَدْرِكْهُ أَهْلُ بَلَدٍ فَقَدْ يَكْشِفُهُ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ، وَمَا لَمْ يَتَوَصَّلْ إِلَيْهِ أَهْلُ جِيلٍ فَقَدْ يَتَوَصَّلُ إِلَيْهِ أَبْنَاءُ جِيلٍ آخَرَ»[(١)]، وَذَلِكَ لِمَا يَأْتِي:

أَوَّلًا: أَنَّ هَذَا الرَّأيَ هُوَ الَّذِي يَتَمَاشَى مَعَ الأَصْلِ العَامِّ الَّذِي سَبَقَ أَنْ قَرَّرَهُ الإِمَامَانِ فِي التَّعْلِيلِ، بَلْ نَصَّ الشَّاطِبِيُّ عَلَى اعْتِبَارِهِ مُسَلَّمًا وَقَطْعِيًّا فِي تَفَاصِيلِ الشَّرِيعَةِ، لَا فِي كُلِّيَّاتِهَا فَحَسْبُ: «وَإِذَا دَلَّ الاسْتِقْرَاءُ عَلَى هَذَا، وَكَانَ فِي مِثْلِ هَذِهِ القَضِيَّةِ مُفِيدًا لِلعِلْمِ، فَنَحْنُ نَقْطَعُ بِأَنَّ الأَمْرَ مُسْتَمِرٌّ فِي تَفَاصِيلِ الشَّرِيعَةِ»[(٢)].

وَلَا شَكَّ أَنَّ اعْتِبَارَ التَّعَبُّدِيِّ أَصْلًا فِي العِبَادَاتِ يَعُودُ عَلَى هَذَا الأَصْلِ القَطْعِيِّ – عِنْدَهُ – بِالتَّقْيِيدِ وَالتَّخْصِيصِ، وَيَتَطَلَّبُ هَذَا أَنْ يَكُونَ المُقَيَّدُ وَالمُخَصَّصُ قَطْعِيًّا

=

لبنان، ١٤٠٢هـ – ١٩٨٢م.

(١) نَظَرِيَّة المَقَاصِد الحُسْنَى، تَصْدِير د. طَه جَابِر العلواني، مَرْجِع سَابِق، ص: ٨.

(٢) المُوَافَقَات: ٢/ ٥.

كَذَلِكَ، وَقَدْ حَاوَلَ الشَّاطِبِيُّ إِثْبَاتَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ التَّوْفِيقَ لَمْ يُحَالِفْهُ[١].

ثَانِيًا: أَنَّ كُلَّ العِبَادَاتِ مُعَلَّلَةٌ فِي أَصْلِ شَرْعِيَّتِهَا وَفَرْضِيَّتِهَا، وَتَعْلِيلَاتِهَا مَنْصُوصَةٌ، لَا مُسْتَنْبَطَةٌ وَلَا مَظْنُونَةٌ، فَمَثَلًا: الصَّلَاةُ، يَقُولُ تَعَالَى فِيهَا: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾[٢]، و ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ﴾[٣] وَفِي الصِّيَامِ يَقُولُ المَوْلَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾[٤].

وَفِي الحَجِّ: ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ ٢٧ لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ..﴾[٥].

وَفِي الزَّكَاةِ: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾[٦].

وَفِي الجِهَادِ: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ﴾[١].

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ التَّعْلِيلَاتِ الكَثِيرَةِ جِدًّا، مِمَّا هُوَ صَرِيحٌ بِأَنَّ الأَصْلَ فِي

---

(١) انْظُر: المُوَافَقَات: ٢/ ٢٢٩، و ص: ١٠٧ وَمَا بَعْدَهَا مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٢) طَه: ١٠٤.

(٣) العَنْكَبُوت: ٤٥.

(٤) البَقَرَة: ١٨٣.

(٥) الحَجّ: ٢٧ – ٢٨.

(٦) التَّوْبَة: ١٠٣.

(١) البُرْهَان، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ٩٢٦.

العِبَادَاتِ التَّعْلِيلُ.

ثَالِثًا: إِنَّ هَذَا الرَّأيَ هُوَ الَّذِي يَتَمَاشَى أَيْضًا وَمَا حَكَاهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ – وَمِنْهُمُ الشَّاطِبِيُّ – مِنَ الإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ القَوْلُ بِوُجُودِ حُكْمٍ لَا لِعِلَّةٍ مِمَّا سَبَقَ تَحْرِيرُهُ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ يُقَرِّرُ الكَثِيرُ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ مَا يَدْعَمُ هَذَا الرَّأيَ، مِنْ هَؤُلَاءِ: الإِمَامُ الجُوَيْنِيُّ، حَيْثُ يُقَرِّرُ بِأَنَّ مَا يَتَعَذَّرَ تَعْلِيلُهُ مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ: «يَنْدُرُ تَصَوُّرُهُ جِدًّا». (١)

رَابِعًا: وَهَذَا الرَّأيُ أَيْضًا يُنَمِّي الاجْتِهَادَ، الَّذِي بِهِ قِوَامُ الشَّرِيعَةِ وَصَلَاحِيَتُهَا لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ بِالتَّصَدِّي لِمُعْضِلَاتِ كُلِّ عَصْرٍ، وَاسْتِيعَابِ مُشْكِلَاتِهِ، وَذَلِكَ بِإِيجَادِ الحُلُولِ النَّاجِعَةِ، وَالبَدَائِلِ النَّافِعَةِ، وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالإِيمَانِ الْمُطْلَقِ بِحِكْمَةِ التَّشْرِيعِ الشَّامِلَةِ، وَقَوَانِينِهِ الْمُطَّرِدَةِ، وَبِقَوَاعِدِهِ المَضْبُوطَةِ؛ كَمَا أَنَّ التَّقَدُّمَ فِي أَيِّ عِلْمٍ مِنَ العُلُومِ المَادِّيَّةِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالإِيمَانِ الْمُطْلَقِ بِقَوَانِينِ الكَوْنِ وَاطِّرَادِهَا وَاسْتِقْرَارِهَا وَكَمَالِهَا وَدِقَّتِهَا (٢).

وَبِمَا أَنَّ مَوْضُوعَ هَذَا البَحْثِ هُوَ المَقَاصِدُ العَامَّةُ، فَقَدْ كَانَ التَّرْكِيزُ فِي هَذِهِ النُّقْطَةِ عَلَى الجَانِبِ الْمُتَعَلِّقِ بِتَأسِيسِ أَصْلٍ عَامٍّ أَو قَاعِدَةٍ شَامِلَةٍ فِي مَجَالِ العِبَادَاتِ، وَإِنِ اقْتَضَى ذَلِكَ التَّطَرُّقَ إِلَى بَعْضِ الجُزْئِيَّاتِ وَالتَّفْصِيلَاتِ فِي سَبِيلِ ذَلِكَ؛ وذَلِكَ

---

(١) مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، مَصْدَر سَابِق، ص: ٤٨.

(٢) انْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِد، لِلرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٥٤.

لِإِثْبَاتِ أَنَّ الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ التَّعْلِيلُ لَا التَّعَبُّدُ، كَغَيْرِهَا مِنْ أَحْكَامِ الْمُعَامَلَاتِ، إِلَّا أَنَّنَا نَوَدُّ أَنْ نَسْتَجْلِيَ بَعْضَ الْمُلَاحَظَاتِ حَوْلَ أَسْبَابِ تَشَدُّدِ الشَّاطِبِيِّ فِي مَسَائِلِ العِبَادَاتِ وَحَشْرِهَا فِي دَائِرَةِ التَّعَبُّدَاتِ:

الْمُلَاحَظَةُ الأُولَى:

أَنَّ ثَمَرَةَ التَّعْلِيلِ وَالتَّقْصِيدِ الجُزْئِيِّ إِنَّمَا تَظْهَرُ فِي بَابِ الْمُعَامَلَاتِ «لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ وَضَعَتْ فِي هَذَا المَجَالِ قَوَاعِدَ كُلِّيَّةً وَمَبَادِئَ عَامَّةً، وَلَمْ تَنْحَ فِيهِ مَنْحَى التَّفْصِيلِ، فَأَصْبَحَ بِذَلِكَ مَجَالًا خَصْبًا لِلقِيَاسِ. أَمَّا العِبَادَاتُ فَقَدْ نَحَتِ الشَّرِيعَةُ فِيهَا مَنْحًى مُخْتَلِفًا، يَنْبَنِي عَلَى التَّفْصِيلِ وَالتَّفْرِيعِ فِي التَّشْرِيعِ، وَضَبْطِ التَّقْدِيرَاتِ، فَالحَاجَةُ إِلَى إِعْمَالِ القِيَاسِ فِيهَا قَلِيلَةٌ».

الْمُلَاحَظَةُ الثَّانِيَةُ:

إِنَّ مِنَ العَوَامِلِ الَّتِي خَلَقَتْ إِشْكَالِيَّةَ نِسْبَةِ الحِكَمِ إِلَى التَّعَبُّدِ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ – جَعَلَ القِيَاسَ الأُصُولِيَّ بِضَوَابِطِهِ وَشُرُوطِهِ الَّتِي وَضَعَهَا الأُصُولِيُّونَ، مِعْيَارًا لِمَعْقُولِيَّةِ المَعْنَى وَعَدَمِ مَعْقُولِيَّتِهِ، فَمَا انْطَبَقَتْ عَلَيْهِ شُرُوطُ القِيَاسِ هُوَ مَعْنًى مَعْقُولٌ، وَمَا لَمْ يَنْطَبِقْ عَلَيْهِ فَهُوَ تَعَبُّدِيٌّ[1].

مَعْلُومٌ أَنَّ القِيَاسَ الأُصُولِيَّ أَوَّلًا هُوَ قِيَاسٌ جُزْئِيٌّ عَلَى جُزْئِيٍّ «فَرْعٌ عَلَى أَصْلٍ»

(١) انْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الحسني، تَصْدِير طَه جَابر العلواني، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٢.

بِجَامِعِ العِلَّةِ الجُزْئِيَّةِ، الَّتِي اشْتَرَطَ لَهَا الأُصُولِيُّونَ مِنَ الشُّرُوطِ وَالضَّوَابِطِ مَا كَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ حَقِيقَتِهَا، مِمَّا دَعَا الشَّاطِبِيَّ إِلَى إِنْكَارِ هَذِهِ القُيُودِ الكَثِيفَةِ(١)؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَّسِقُ مَعَ المَقَاصِدِ الجُزْئِيَّةِ، فَضْلًا عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، فَكَيْفَ يَصْلُحُ قِيَاسٌ هَذَا شَأْنُهُ أَنْ يُحَدِّدَ مَعَالِمَ الشَّرِيعَةِ السَّامِيَةِ، وَمَقَاصِدَهَا العَامَّةَ، وَالشَّاطِبِيُّ وَإِنْ أَنْكَرَ عَلَى الأُصُولِيِّينَ تَضْيِيقَهُم لِمَعْنَى العِلِّيَّةِ إِلَّا أَنَّ اعْتِمَادَهُ عَلَى القِيَاسِ الجُزْئِيِّ كَانَ أَسَاسِيًّا فِي تَحْدِيدِهِ لِمَعْنَى التَّعَبُّدِ، وَتَأْكِيدِهِ عَلَى تَعَبُّدِيَّةِ العِبَادَاتِ كَمَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ(٢).

المُلَاحَظَةُ الثَّالِثَةُ:

أَنَّ الشَّاطِبِيَّ مَشْغُولُ البَالِ دَائِمًا بِقَفْلِ بَابِ الابْتِدَاعِ فِي الدِّينِ، وَحَسْمِ مَادَّتِهِ، وَقَدْ أَلَّفَ فِي ذَلِكَ كِتَابَهُ الفَرِيدَ فِي نَوْعِهِ «الاعْتِصَامُ»، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ هَذَا الهَمَّ نَصْبَ عَيْنَيْهِ، وَهُوَ يُقَرِّرُ هَذَا الأَصْلَ: «الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ التَّعَبُّدُ»، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ مِنَ الدَّلِيلِ الثَّانِي الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى هَذَا الأَصْلِ عِنْدَهُ(٣).

وَمِمَّا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاطِبِيِّ فِي الاعْتِصَامِ، بَعْدَ تَقْرِيرِهِ لِتَعَبُّدِيَّةِ العِبَادَاتِ، وَأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلاجْتِهَادِ المَصْلَحِيِّ فِيهَا: «... سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَقُلْنَا: إِنَّ التَّكَالِيفَ مُعَلَّلَةٌ

---

(١) انْظُر: ص: ٩٦ مِنْ هَذَا المَبْحَثِ.

(٢) انْظُر: مَعْنَى التَّعَبُّد عِنْدَ الشَّاطِبِيّ، ص: ١٠٨ و١٠٩ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٣) انْظُر: ص: ١٠٨ مِنْ هَذَا البَحْثِ، والمُوَافَقَات، ٢/ ٢٣٣.

بِمَصَالِحِ العِبَادِ أَمْ لَمْ نَقُلْهُ [١]، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نَفْيَ التَّعْلِيلِ عَنِ العِبَادَاتِ لَيْسَ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ، وَإِنَّمَا لِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنَ الابْتِدَاعِ فِي الدِّينِ، بِسَبَبِ التَّوَسُّعِ فِي القِيَاسِ وَالاجْتِهَادَاتِ المَصْلَحِيَّةِ فِيهَا» [٢].

وَإِذَا كَانَتْ أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ كُلُّهَا مُعَلَّلَةً بِالمَصَالِحِ، فَمَا هِيَ المَصْلَحَةُ؟ وَمَا ضَوَابِطُهَا؟ وَمَا العَلَاقَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ؟ هَذَا مَا سَيُجَاوِبُ عَلَيْهِ المَبْحَثُ الثَّانِي.



(١) الاعْتِصَام، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ٣٦٥.

(٢) وَلِذَلِكَ تَنَاوَلَ الشَّاطِبِيُّ «المَصَالِح المُرْسَلَة وَالاسْتِحْسَان» فِي كِتَاب «الاعْتِصَام» الَّذِي خَصَّصَهُ لِلبِدَعِ، وَوَضَعَ فِيهِ لِلمَصَالِحِ ضَوَابِطَ، مِنْ بَيْنِهَا: أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي التَّعَبُّدَاتِ؛ لِئَلَّا تَكُونَ وَسِيلَةً إِلَى الابْتِدَاعِ، انْظُر: الاعْتِصَام، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ٣٥١ - ٣٦٨.



المبحث الثاني

الأَسَاسُ العَمَلِيُّ لِلمَقَاصِدِ العَامَّةِ (المَصْلَحَة)

وَفِيهِ ثَلَاثَةُ مَطَالِبَ:

- المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ المَصْلَحَةِ فِي اللُّغَةِ وَفِي الاصْطِلَاحِ.
- المَطْلَبُ الثَّانِي: ضَوَابِطُ المَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ.
- المَطْلَبُ الثَّالِثُ: العَلَاقَةُ بَيْنَ المَصْلَحَةِ وَالمَقَاصِدِ العَامَّةِ.



تمهيد:

إِذَا كَانَ البَحْثُ فِي مَسْأَلَةِ التَّعْلِيلِ بَحْثًا فِي الأَسَاسِ النَّظَرِيِّ لِلمَقَاصِدِ العَامَّةِ، فَإِنَّ البَحْثَ فِي «المَصْلَحَةِ» يُمَثِّلُ بَحْثًا فِي الأَسَاسِ العَمَلِيِّ لِلمَقَاصِدِ العَامَّةِ؛ إِذِ الأَخِيرَةُ قَائِمَةٌ عَلَى أَسَاسِ «جَلْبِ المَصَالِحِ وَدَرْءِ المَفَاسِدِ»، وَمِنْ هُنَا تَظْهَرُ أَهَمِّيَّةُ البَحْثِ فِي «المَصْلَحَةِ».

وَإِذَا كَانَ المَقْصُودُ الأَوَّلُ فِي هَذَا المَبْحَثِ هُوَ الحَدِيثَ عَنِ المَصْلَحَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي الحَدِيثَ عَمَّا يُقَابِلُهَا، وَهُوَ «المَفْسَدَةُ» تَبْعًا؛ لِأَنَّ المُصْطَلَحَاتِ تَتَمَيَّزُ مَعَانِيهَا، وَتَتَّضِحُ بِبَيَانِ أَضْدَادِهَا.

وَسَيَكُونُ تَنَاوُلُ هَذَا المَبْحَثِ بِبَيَانِ المَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَالاصْطِلَاحِيِّ لِلمَصْلَحَةِ أَوَّلًا، ثُمَّ بَيَانِ الضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ لِلمَصْلَحَةِ ثَانِيًا، ثُمَّ أَخِيرًا بَيَانِ العَلَاقَةِ بَيْنَ المَصْلَحَةِ وَالمَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَذَلِكَ فِي مَطَالِبَ ثَلَاثَةٍ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ المَصْلَحَةِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا.

المَطْلَبُ الثَّانِي: ضَوَابِطُ المَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: العَلَاقَةُ بَيْنَ المَصْلَحَةِ وَالمَقَاصِدِ العَامَّةِ.

المَطْلَبُ الأَوَّلُ

تَعْرِيفُ المَصْلَحَةِ فِي اللُّغَةِ وَفِي الاصْطِلَاحِ

المَصْلَحَةُ فِي اللُّغَةِ:

الصَّادُ وَاللَّامُ وَالحَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الفَسَادِ، يُقَالُ: صَلُحَ الشَّيءُ يَصْلُحُ صَلَاحًا[(١)] وَأَصْلَحَ: أَتَى بِالصَّلَاحِ وَهُوَ الخَيْرُ، وَفِي الأَمْرِ مَصْلَحَةٌ أَي خَيْرٌ[(٢)].

وَالمَصْلَحَةُ كَالمَنْفَعَةِ وَزْنًا وَمَعْنًى، فَهِيَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الصَّلَاحِ كَالمَنْفَعَةِ بِمَعْنَى النَّفْعِ، أَو هِيَ اسْمٌ لِلوَاحِدَةِ مِنَ المَصَالِحِ كَالمَنْفَعَةِ لِلوَاحِدَةِ مِنَ المَنَافِعِ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي لِسَانِ العَرَبِ بِالوَجْهَيْنِ، فَقَالَ: «وَالمَصْلَحَةُ: الصَّلَاحُ، وَالمَصْلَحَةُ: وَاحِدَةُ المَصَالِحِ»[(٣)]، وَالمَفْسَدَةُ ضِدُّ المَصْلَحَةِ، وَهُوَ الضَّرَرُ[(٤)].

المَصْلَحَةُ فِي اصْطِلَاحِ الأُصُولِيِّينَ:

اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الأُصُولِيِّينَ فِي تَعْرِيفِ المَصْلَحَةِ، وَبَيَانِ المُرَادِ مِنْهَا، مَعَ

---

(١) مُعْجَم مَقَاييس اللُّغَة، ابْن فَارس، مَصْدَر سَابِق، مَادَّة «صَلَحَ»: ٣/ ٣٠٣.

(٢) المِصْبَاح المُنِير، مَصْدَر سَابِق، مَادَّة «صَلَحَ»: ١ – ٢/ ٣٤٥.

(٣) لِسَان العَرَب، مَصْدَر سَابِق، مَادَّة «صَلَحَ»: ٢/ ٥١٧.

(٤) المَصْدَر نَفْسُه مَادَّة «فَسَدَ»: ٢/ ٥١٦، وَمُخْتَار الصِّحَاح، مَصْدَر سَابِق مَادَّة «فَسَدَ» ص: ٥٠٣، وَالمُعْجَم الوَسِيط، مَرْجِع سَابِق، مَادَّة «فَسَدَ»: ٢/ ٧٢١.

تَقَارُبِ المَعَانِي، وَيُمْكِنُ حَصْرُ إِطْلَاقَاتِهِم لِلمَصْلَحَةِ فِي ثَلَاثَةِ إِطْلَاقَاتٍ:

الإِطْلَاقُ الأَوَّلُ: المَصْلَحَةُ هِيَ السَّبَبُ المُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ الغَزَالِيُّ، حَيْثُ عَرَّفَ المَصْلَحَةَ بِأَنَّهَا «المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ»، وَذَكَرَ أَنَّ كُلَّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ الخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلَّ مَا يَتَضَمَّنُ تَفْوِيتَهَا فَهُوَ مَفْسَدَةٌ[١].

وَنَحَا هَذَا المَنْحَى أَيْضًا الطُّوفِيُّ[٢]، حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّ المَصْلَحَةَ بِحَسَبِ الإِطْلَاقِ الشَّرْعِيِّ هِيَ: عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ المُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَو عَادَةً[٣].

الإِطْلَاقُ الثَّانِي: المَصْلَحَةُ هِيَ مَقْصُودُ الشَّرْعِ نَفْسِهِ، وَهُوَ الإِطْلَاقُ الأَغْلَبُ لَدَى الأُصُولِيِّينَ[٤]، وَتَعْرِيفُ الشَّاطِبِيِّ يَقْتَضِي هَذَا المَعْنَى، حَيْثُ قَالَ: «المُرَادُ

---

(١) المُسْتَصْفَى مَصْدَر سَابِق، ص: ١٧٤.

(٢) هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ القَوِيِّ بْنِ عَبْدِ الكَرِيمِ بْنِ سَعِيدٍ الطُّوفِيُّ، الصَّرْصِرِيُّ، البَغْدَادِيُّ، الحَنْبَلِيُّ (نَجْمُ الدِّينِ أَبُو الرَّبِيعِ)، فَقِيهٌ، أُصُولِيٌّ، مُشَارِكٌ فِي أَنْوَاعٍ مِنَ العُلُومِ، وُلِدَ سَنَة ٦٥٧هـ، وَتُوُفِّيَ سَنَة ٧١٦هـ، مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ الكَثِيرَةِ: (بُغْيَةُ الشَّامِلِ فِي أُمَّهَاتِ المَسَائِلِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)، وَ (مُخْتَصَرُ الحَاصِلِ فِي أُصُولِ الفِقْهِ)، وَ (شَرْحُ مَقَامَاتِ الحَرِيرِي) فِي مُجَلَّدَاتٍ، وَ (الإِكْسِيرُ فِي قَوَاعِدِ التَّفْسِيرِ). مُعْجَم المُؤَلِّفِين مَرْجِع سَابِق: ٤/ ٢٦٦.

(٣) المَصْلَحَة فِي التَّشْرِيع الإِسْلَامِيّ، وَنَجْم الدِّين الطُّوفِيّ، د. مُصْطَفَى زيد، دَار الفِكْر العَرَبِيّ ط ٢، ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م، ص: ٤٨.

(٤) انْظُر: رَأي الأُصُولِيِّين فِي المَصَالِح المُرْسَلَة وَالاسْتِحْسَان مِنْ حَيْثُ الحُجِّيَّةُ، رِسَالَة دُكْتُورَاه غَيْر مَنْشُورَة، أَعَدَّهَا د. زِين العَابِدِين العَبْد مُحَمَّد النُّور فِي الأَزْهَر، كُلِّيَّة الشَّرِيعَة وَالقَانُون سَنَة =

بِالمَصْلَحَةِ عِنْدَنَا مَا فُهِمَ رِعَايَتُهُ فِي حَقِّ الخَلْقِ مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ، وَدَرْءِ المَفَاسِدِ»[١] فَجَلْبُ المَصَالِحِ وَدَفْعُ المَفَاسِدِ يُمَثِّلُ المَقْصَدَ العَامَّ الَّذِي تَهْدُفُ الشَّرِيعَةُ إِلَى تَحْقِيقِهِ وَرِعَايَتِهِ فِي حَقِّ الخَلْقِ؛ إِذِ «المَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الحِكَمِ إِمَّا جَلْبُ مَصْلَحَةٍ أَو دَفْعُ مَضَرَّةٍ، أَو مَجْمُوعُ الأَمْرَيْنِ»[٢].

الإِطْلَاقُ الثَّالِثُ: المَصْلَحَةُ هِيَ: اللَّذَّاتُ وَالأَفْرَاحُ وَأَسْبَابُهَا، أَو بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: هِيَ المَنْفَعَةُ وَأَسْبَابُهَا.

وَقَدْ سَلَكَ هَذَا المَسْلَكَ الإِمَامُ العِزُّ، حَيْثُ عَرَّفَ المَصْلَحَةَ بِأَنَّهَا «لَذَّةٌ أَو سَبَبُهَا، أَو فَرْحَةٌ أَو سَبَبُهَا»[٣].

وَعَطْفُ الفَرَحِ عَلَى اللَّذَّةِ مِنْ بَابِ عَطْفِ الخَاصِّ عَلَى العَامِّ[٤]، وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ اللَّذَّاتِ تَقَعُ عَلَى الجَوَارِحِ أَوَّلًا، ثُمَّ تَفِيضُ عَلَى القَلْبِ، وَالأَفْرَاحِ تَقَعُ عَلَى القَلْبِ أَوَّلًا، ثُمَّ تَفِيضُ عَلَى الظَّوَاهِرِ[٥].

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شُمُولِ المَصَالِحِ لِلمَنَافِعِ المَادِّيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ، وَبِنَفْسِ هَذَا الفَهْمِ

=

١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م، ١/ ١٧.

(١) الاعْتِصَام، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ٣٥٢.

(٢) إِحْكَام الأَحْكَام، الآمِدِيُّ، مَصْدَر سَابِق: ٣/ ٢٧١.

(٣) القَوَاعِد الصُّغْرَى ص: ٣٢.

(٤) انْظُر: رَأي الأُصُولِيِّين فِي المَصَالِح، مَرْجِع سَابِق: ١/ ٢١.

(٥) المَقْصَد العَامّ ص ٥٩ عَنِ الفَوَائِد الجِسَام: ٤/ أ.

الشَّامِلِ كَانَ تَعْرِيفُ الإِمَامِ الغَزَالِيِّ لِلمَفْسَدَةِ أَيْضًا، حَيْثُ قَالَ: «المَفْسَدَةُ أَلَمٌ أَو سَبَبُهُ، أَو غَمٌّ أَو سَبَبُهُ»(١).

وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا الإِطْلَاقِ لِلمَصْلَحَةِ تَعْرِيفُ ابْنِ تَيْمِيَةَ لَهَا بِقَوْلِهِ: «المَصْلَحَةُ هِيَ المَنْفَعَةُ الحَاصِلَةُ، أَوِ الغَالِبَةُ»(٢)، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ فِيهَا الأَسْبَابَ، كَمَا فَعَلَ العِزُّ.

مُقَارَنَةٌ وَتَحْلِيلٌ:

مِنْ خِلَالِ إِمْعَانِ النَّظَرِ فِي إِطْلَاقَاتِ الأُصُولِيِّينَ السَّابِقَةِ لِلمَصْلَحَةِ، وَالْمُقَارَنَةِ بَيْنَهَا، يُمْكِنُ مُلَاحَظَةُ أُمُورٍ عِدَّةٍ تُسَاعِدُ عَلَى التَّقْرِيبِ بَيْنَ هَذِهِ المَعَانِي، وَالوُصُولِ إِلَى تَحْدِيدٍ أَكْثَرَ لِمَفْهُومِ المَصْلَحَةِ، وَالأُمُورُ هِيَ:

أَوَّلًا: أَنَّ المَصْلَحَةَ لَهَا مَعْنَيَانِ؛ أَحَدُهُمَا: مَجَازِيٌّ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ السَّبَبِ عَلَى المُسَبَّبِ، وَهُوَ الأَسْبَابُ المُؤَدِّيَةُ إِلَى نَفْعِ العِبَادِ وَصَلَاحِهِم، الَّذِي هُوَ مَقْصُودُ الشَّرْعِ.

وَالثَّانِي: حَقِيقِيٌّ، وَهُوَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الأَسْبَابِ مِنَ النَّفْعِ وَالخَيْرِ لِلعِبَادِ، وَالمَفْسَدَةُ عَلَى الضِّدِّ مِنَ المَصْلَحَةِ فِي الأَمْرَيْنِ.

فَأَخَذَ بَعْضُهُم بِالمَعْنَى المَجَازِيِّ، وَهُم أَصْحَابُ الإِطْلَاقِ الأَوَّلِ، وَبَعْضُهُم بِالمَعْنَى الحَقِيقِيِّ، وَهُم أَصْحَابُ الإِطْلَاقِ الثَّانِي، وَجَمَعَ الإِمَامُ العِزُّ بَيْنَ المَعْنَيَيْنِ، مَعَ

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى ص: ٣٢.

(٢) مَجْمُوع الفَتَاوَى، مَصْدَر سَابِق: ١١/ ٣٤٥.

التَّصْرِيحِ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا حَقِيقِيٌّ وَالآخَرَ مَجَازِيٌّ، فَقَالَ:

«المَصَالِحُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا حَقِيقِيٌّ، وَهُوَ الأَفْرَاحُ وَاللَّذَّاتُ، وَالثَّانِي مَجَازِيٌّ، وَهُوَ أَسْبَابُهَا ... وَكَذَلِكَ المَفَاسِدُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا حَقِيقِيٌّ، وَهُوَ الغُمُومُ وَالآلَامُ، وَالثَّانِي مَجَازِيٌّ، وَهُوَ أَسْبَابُهَا»(١)، وَلِهَذَا اعْتُبِرَ الإِمَامُ العِزُّ رَائِدًا فِي المَوْضُوعِ(٢).

وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَصْحَابَ الإِطْلَاقِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي لَمْ تَتَّجِهْ عِنَايَتُهُم إِلَى بَيَانِ حَقِيقَةِ المَصْلَحَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ، بِقَدْرِ مَا اتَّجَهَتْ إِلَى تَمْيِيزِ المَفْهُومِ الاصْطِلَاحِيِّ لَهَا عَنِ المَفْهُومِ العُرْفِيِّ.

وَلِذَلِكَ نَجِدُ الغَزَالِيَّ يَتَحَفَّظُ عَنِ الأَخْذِ بِالمَعْنَى الأَصْلِيِّ لِلمَصْلَحَةِ بَعْدَ الإِشَارَةِ إِلَيْهِ قَائِلًا: «أَمَّا المَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الأَصْلِ عَنْ جَلبِ مَنْفَعَةٍ أَو دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ! فَإِنَّ جَلْبَ المَنْفَعَةِ وَدَفْعَ المَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الخَلْقِ، وَصَلَاحُ الخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِم، لَكِنَّا نَعْنِي بِالمَصْلَحَةِ المُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ»(٣).

وَكَذَلِكَ نَجِدُ الطُّوفِيَّ يُبَيِّنُ أَوَّلًا المَعْنَى العُرْفِيَّ لِلمَصْلَحَةِ بِأَنَّهُ: «السَّبَبُ المُؤَدِّي إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفْعِ كَالتِّجَارَةِ المُؤَدِّيَةِ إِلَى الرِّبْحِ، ثُمَّ المَعْنَى الشَّرْعِيِّ بِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٤.

(٢) انْظُر: رَأي الأُصُولِيِّين فِي المَصَالِح، مَرْجِع سَابِق: ١/ ٢٠، وَمَقْصَد الشَّرِيعَة العَامّ، مَرْجِع سَابِق ص: ٥٨.

(٣) المُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص ١٧٤.

السَّبَبِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَو عَادَةً»[١].

أَمَّا الإِمَامُ العِزُّ: فَيَبْدُو أَنَّ اهْتِمَامَهُ مُنْصَبٌّ عَلَى بَيَانِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ عُمُومًا، فَاقْتَضَى كَلَامُهُ بِأَنْ يَأْتِيَ بِالمَعَانِي الحَقِيقَيَّةِ وَالمَجَازِيَّةِ وَالمَفْهُومِ الشَّرْعِيِّ العَامِّ لِلمَصْلَحَةِ، وَذَلِكَ دُونَ تَقْيُّدٍ بِمُصْطَلَحٍ أُصُولِيٍّ؛ وَلِذَلِكَ نَجِدُهُ يَذْكُرُ أَنَّهُ مِمَّا يُعَبِّرُ عَنِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ: الخَيْرُ وَالشَّرُّ، وَالنَّفْعُ وَالضُّرُّ، وَالعُرْفُ وَالنُّكْرُ، وَالحُسْنُ وَالقُبْحُ، وَالمَحْبُوبُ وَالمَكْرُوهُ، وَالحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، وَذَلِكَ أَنَّ المَصَالِحَ كُلَّهَا: خُيُورٌ نَافِعَاتٌ حَسَنَاتٌ مَعْرُوفَاتٌ مَحْبُوبَاتٌ، وَالمَفَاسِدُ بِأَسْرِهَا: شُرُورٌ مُضِرَّاتٌ، سَيِّئَاتٌ، مُنْكَرَاتٌ، مَكْرُوهَاتٌ[٢] قَالَ: «وَقَدْ غَلَبَ فِي القُرْآنِ اسْتِعْمَالُ الحَسَنَاتِ فِي المَصَالِحِ، وَالسَّيِّئَاتِ فِي المَفَاسِدِ»[٣].

ثَانِيًا: مَفْهُومُ المَصْلَحَةِ يَشْمَلُ أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا إِيجَابِيٌّ، وَهُوَ جَلْبُ المَنَافِعِ، وَالآخَرُ سَلْبِيٌّ، وَهُوَ دَفْعُ المَضَارِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ العِزِّ: «وَالشَّرِيعَةُ كُلُّهَا مَصَالِحُ: إِمَّا تَدْرَأُ مَفَاسِدَ، أَو تَجْلِبُ مَصَالِحَ»[٤]، وَذَلِكَ أَنَّ النَّفْعَ نَوْعَانِ: حُصُولُ النِّعْمَةِ وَانْدِفَاعُ النِّقْمَةِ، وَيُعْتَبَرُ الأَخِيرُ مَنْفَعَةً، وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ مَعَهُ نَفْعًا آخَرَ[٥]، وَفِي كَلَامِ

(١) المَصْلَحَة وَنَجْم الطُّوفِيّ، مَرْجِع سَابِق ص: ٤٨.
(٢) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٥، والقَوَاعِد الصُّغْرَى ص: ٣٨.
(٣) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٥.
(٤) المَصْدَر نَفْسه: ١/ ١١.
(٥) مَجْمُوع الفَتَاوَى، مَصْدَر سَابِق: ٦/ ١٨٤.

الغَزَالِيِّ: «وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ»(١).

وَيُعَبِّرُ عَنْ جَلْبِ المَنَافِعِ «بِالتَّحْصِيلِ» أَيْضًا، وَعَنْ دَفْعِ المَضَارِّ «بِالإِبْقَاءِ»(٢).

ثَالِثًا: مَفْهُومُ المَصْلَحَةِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ أَيْضًا شَامِلٌ لِمُتَطَلِّبَاتِ الحَيَاةِ الإِنْسَانِيَّةِ كُلِّهَا، وَإِشْبَاعِ رَغَبَاتِهَا، بِمُخْتَلَفِ أَلْوَانِهَا وَأَشْكَالِهَا: المَادِّيَّةِ مِنْهَا وَالمَعْنَوِيَّةِ، وَالجِسْمِيَّةِ وَالرُّوحِيَّةِ، وَالعَقْلِيَّةِ وَالعَاطِفِيَّةِ، وَفِي إِشَارَةٍ إِلَى ذَلِكَ يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ: «وَأَعْنِي بِالمَصَالِحِ مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الإِنْسَانِ، وَتَمَامِ عَيْشِهِ، وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ الشَّهْوَانِيَّةُ وَالعَقْلِيَّةُ عَلَى الإِطْلَاقِ، حَتَّى يَكُونَ مُنَعَّمًا عَلَى الإِطْلَاقِ»(٣).

أَمَّا العِزُّ: فَقَدْ صَرَّحَ بِهَذَا الشُّمُولِ فِي التَّعْرِيفِ، حَيْثُ ذَكَرَ اللَّذَّاتِ وَالأَفْرَاحَ فِي تَعْرِيفِ المَصْلَحَةِ، وَالآلَامَ وَالغُمُومَ فِي تَعْرِيفِ المَفْسَدَةِ.

وَقَدْ ضَرَبَ بَعْضَ الأَمْثِلَةِ لِلَّذَّاتِ المَعْنَوِيَّةِ بِقَوْلِهِ: «وَمِنْ أَفْضَلِ لَذَّاتِ الدُّنْيَا المَعَارِفُ وَبَعْضُ الأَحْوَالِ، وَلَذَّاتُ بَعْضِ الأَفْعَالِ ... فَلَيْسَ مَنْ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِهِ فِي الصَّلَاةِ كَمَنْ جُعِلَتِ الصَّلَاةُ شَاقَّةً عَلَيْهِ، وَلَيْسَ مَنْ يَرْتَاحُ إِلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ كَمَنْ

---

(١) المُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٧٤.

(٢) انْظُر: المَحْصُول، الرَّازِيّ، مَصْدَر سَابِق، ٥/ ١٥٧، وَشِفَاء الغَلِيل فِي بَيَان الشبه وَالمَخِيلِ وَمَسَالِك التَّعْلِيل لِلإِمَامِ أَبِي حَامِدٍ الغَزَالِيِّ، دَار الكُتُب، بَيْرُوت، ط١، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، ص: ٧٩.

(٣) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٠.

يَبْذُلُهَا وَهُوَ كَارِهٌ لَهَا»[(١)]، وَذَلِكَ مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)[(٢)]، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: (يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلاةَ أَرِحْنَا بِهَا)[(٣)].

فَالمَصْلَحَةُ فِي نَظَرِ الإِسْلَامِ تَتَمَيَّزُ بِهَذَا الشُّمُولِ عَنِ المَصْلَحَةِ فِي نَظَرِ المَادِّيِّينَ، الَّذِينَ يُقَوِّمُونَ المَصْلَحَةَ «بِقِيمَةِ اللَّذَّةِ المَادِّيَّةِ فَقَطْ، سَوَاءٌ رُوعِيَ فِي ذَلِكَ مَا تَعُودُ ثَمَرَتُهُ عَلَى شَخْصِيَّةِ الفَرْدِ وَحْدَهُ، أَو عَلَى الشَّخْصِيَّةِ العَامَّةِ لِلمُجْتَمَعِ»[(٤)].

وَهَذِهِ النَّظْرَةُ الشُّمُولِيَّةُ لِلمَصْلَحَةِ فِي نَظَرِ الإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَتْ مَحَلَّ وِفَاقٍ بَيْنَ أَهْلِ الشَّرِيعَةِ، إِلَّا أَنَّ التَّنْبِيهَ عَلَى هَذَا المَعْنَى فِي أَثْنَاءِ بَيَانِ حَقِيقَةِ المَصْلَحَةِ أَمْرٌ لَهُ

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٢.

(٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي المُسْنَدِ، مَصْدَر سَابِق ٣/ ١٢٨، ١٩٩، ٢٨٥، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ ٧/ ٦١، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الفَتْحِ، دَار المَعْرِفَة، بَيْرُوت، ١٣٧٩هـ: ٣/ ١٥.

(٣) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِهَذَا اللَّفْظِ، سُنَن أَبِي دَاوُدَ بِشَرْحِ بَذْلِ المَجْهُودِ فِي حل أَبِي دَاوُدَ، دَار الكُتُب العِلْمِيَّة – بَيْرُوت، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخِ، ١٩/ ٢٢٢ قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ المَعْبُودِ: (وَالحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ المُنْذِرِيُّ)، عَوْن المَعْبُود شَرْح سُنَن أَبِي دَاوُد، لِلعَلَّامَةِ أَبِي الطَّيِّبِ شَمْسِ الحَقِّ العَظِيمِ أَبَادِي مَعَ شَرْح الحَافِظِ ابْنِ القَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ، دَار الفِكْر، وَالمَكْتَبَة السَّلَفِيَّة، ط٣، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، ١٣/ ٣٣١، وَأَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي المُسْنَدِ، مَصْدَر سَابِق: ٥/ ٣٦٤، وَأَوْرَدَ الهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ رِوَايَةً طَوِيلَةً مِنَ الحَدِيثِ، ثُمَّ قَالَ: «رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ: (أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَالُ)، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ وَفِيهِ أَبُو حَمْزَةَ الثَّمَالِيُّ وَهُوَ ضَعِيفُ الحَدِيثِ»، مَصْدَر سَابِق: ١/ ٣٦٨.

(٤) ضَوَابِط المَصْلَحَة فِي الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، مُحَمَّد سَعِيد رَمَضَان البُوطِيّ، مُؤَسَّسَة الرِّسَالَة، ط ٤، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م، ص: ٣٨.

أَهَمِّيَّتُهُ فِي هَذَا العَصْرِ الَّذِي غَلَبَتْ فِيهِ المَادِّيَّةُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، وَهُوَ مَا امْتَازَ بِهِ الإِمَامَانِ، لَا سِيَّمَا العِزُّ، الَّذِي جَعَلَ هَذَا المَعْنَى جُزْءًا مِنَ التَّعْرِيفِ.

وَفِي تَعْرِيفِ الرَّيْسُونِيِّ لِلمَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ اعْتِدَادٌ بِهَذِهِ المَيْزَةِ، حَيْثُ قَالَ: «وَحَقِيقَةُ المَصْلَحَةِ هِيَ كُلُّ لَذَّةٍ وَمُتْعَةٍ، جِسْمِيَّةً كَانَتْ أَو نَفْسِيَّةً أَو عَقْلِيَّةً أَو رُوحِيَّةً، وَحَقِيقَةُ المَفْسَدَةِ هِيَ كُلُّ أَلَمٍ وَعَذَابٍ، جِسْمِيًّا كَانَ أَو نَفْسِيًّا أَو عَقْلِيًّا أَو رُوحِيًّا»[1].

رَابِعًا، وَأَخِيرًا: فَإِنَّهُ غَنِيٌّ عَنِ البَيَانِ أَنَّ مَفْهُومَ المَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ يَنْطَبِقُ عَلَى المَنَافِعِ الأُخْرَوِيَّةِ تَمَامًا، كَمَا يَنْطَبِقُ عَلَى المَنَافِعِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَمِنْ بَابٍ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا جَاءَتْ لِتَحْقِيقِ مَصَالِحِ العِبَادِ فِي العَاجِلِ وَالآجِلِ مَعًا.

وَبِنَاءً عَلَى كُلِّ مَا سَبَقَ نَقُولُ: إِنَّ المَصْلَحَةَ هِيَ المَنْفَعَةُ المُعْتَبَرَةُ شَرْعًا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَادِّيَّةً أَو مَعْنَوِيَّةً، دُنْيَوِيَّةً أَو أُخْرَوِيَّةً.



(١) نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٥٧.

المَطْلَبُ الثَّانِي

ضَوَابِطُ المَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ

تمهيد:

المَصَالِحُ المُعْتَبَرَةُ شَرْعًا لَيْسَتْ تَبَعًا لِأَهْوَاءِ النُّفُوسِ الجَامِحَةِ وَلَا لِرَغَبَاتِهَا العَابِرَةِ، وَلَيْسَتْ مَبْنِيَّةً عَلَى ادِّعَاءَاتِ المُدَّعِينَ بِأَنَّ تَصَرُّفَاتِهِم هِيَ عَيْنُ المَصْلَحَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ صَحِيحَةً أَمْ بَاطِلَةً، وَلَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَمَا كَانَتْ طَرِيقًا لِلسَّعَادَةِ وَالنَّجَاحِ، بَلْ لَأَضْحَتْ سَبِيلًا لِلشَّقَاوَةِ وَالهَلَاكِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾[1]، وَيَقُولُ أَيْضًا: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾[2].

وَقَدِ ادَّعَى مِنْ قَبْلُ فِرْعَوْنُ الطَّاغِيَةُ الكُبْرَى أَنَّهُ يَعْتَزِمُ قَتْلَ نَبِيِّ الله مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُحَقِّقُ مَصْلَحَةً قَوْمِيَّةً كُبْرَى، وَيَدْرَأُ مَفْسَدَةً عَامَّةً دِينِيَّةً وَدُنْيَوِيَّةً، فَقَالَ: ﴿ذَرُونِىٓ أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُۥٓ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِى

---

(١) المُؤْمِنُونَ: ٧١.

(٢) البَقَرَة: ١١ - ١٢.

ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾[١].

وَلَا يَزَالُ هَذَا المَنْطِقُ الأَعْوَجُ، وَالفَهْمُ المَقْلُوبُ لِلمَصْلَحَةِ سِلَاحًا فَتَّاكًا يَرْفَعُهُ طُغَاةُ الحُكْمِ فِي وَجْهِ دُعَاةِ العَدْلِ وَالحَقِّ وَالفَضِيلَةِ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمَصْرٍ، وَلَكِنَّ المَصْلَحَةَ لَهَا مَنْطِقٌ غَيْرُ هَذَا سَلِيمٌ، وَمِعْيَارٌ قَوِيمٌ، وَتَقُومُ عَلَى أُسُسٍ ثَابِتَةٍ، وَضَوَابِطَ مُحْكَمَةٍ، لَا تَتَغَيَّرُ لِهَوى نَفْسٍ، وَلَا لِغَرَضٍ شَخْصِيٍّ، مَهْمَا عَلَتْ مَكَانَتُهُ أَو دَنَتْ، تَنْطَبِقُ عَلَى الحَاكِمِ وَالمَحْكُومِ، وَالقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ، وَالغَنِيِّ وَالفَقِيرِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَنَعْرِضُ فِي هَذَا المَطْلَبِ لِذِكْرِ أَهَمِّ هَذِهِ الأُسُسِ وَتِلْكَ الضَّوَابِطِ.

أَقْسَامُ المَصَالِحِ مِنْ حَيْثُ الاعْتِبَارُ الشَّرْعِيُّ وَعَدَمُهُ:

يُقَسِّمُ الأُصُولِيُّونَ المَصْلَحَةَ مِنْ هَذِهِ الجِهَةِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ[٢]:

القِسْمُ الأَوَّلُ: المَصَالِحُ المُعْتَبَرَةُ، وَهِيَ الَّتِي شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهَا، وَقَامَ الدَّلِيلُ مِنْهُ عَلَى رِعَايَتِهَا، وَذَلِكَ مِثْلَ مَصْلَحَةِ حِفْظِ النُّفُوسِ وَالأَطْرَافِ فِي شَرْعِ

(١) غَافِر: ٢٦.

(٢) انْظُر: المُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٧٣ – ١٧٤، والاعْتِصَام: ٢/ ٣٥٢ وَمَا بَعْدَهَا، وَفِقْه المَقَاصِد، د. عَبْد الله الزُّبَيْر، (غَيْر مَنْشُور)، ص ٣٧٣ – ٣٧٤، وَمَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة وَعَلَاقَتها بِالأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة، مُحَمَّد سَعِيد اليوبي، دَار الهِجْرَة لِلنَّشْر وَالتَّوْزِيع، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخِ، ص: ٥٢٨.

القِصَاصِ، وَلَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ المَصَالِحِ، وَيَرْجِعُ حَاصِلُهُ إِلَى القِيَاسِ، وَهُوَ اقْتِبَاسُ الحُكْمِ مِنْ مَعْقُولِ النَّصِّ وَالإِجْمَاعِ.

القِسْمُ الثَّانِي: المَصَالِحُ المُلْغَاةُ، وَهِيَ الَّتِي شَهِدَ الشَّرْعُ لَهَا بِالإِلْغَاءِ لَا بِالاعْتِبَارِ، وَهَذَا النَّوعُ مِنَ المَصَالِحِ مَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ بِاتِّفَاقِ المُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ مِثْلَ مَصْلَحَةِ التَّعَامُلِ بِالرِّبَا المَلْغِيَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ (١)، وَمِثْلَ مَصْلَحَةِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ فِي المِيرَاثِ المَنْصُوصِ إِلْغَاؤُهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ (٢).

القِسْمُ الثَّالِثُ: المَصَالِحُ المُرْسَلَةُ، وَهِيَ المَصَالِحُ الَّتِي لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ خَاصٌّ مِنَ الشَّارِعِ عَلَى اعْتِبَارِهَا، وَلَا عَلَى إِلْغَائِهَا، وَلَكِنْ دَلَّتِ الأَدِلَّةُ العَامَّةُ عَلَى اعْتِبَارِهَا.

وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ المَصَالِحِ مُعْتَبَرٌ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ، وَلَكِنْ بِضَوَابِطَ وَشُرُوطٍ؛ وَذَلِكَ حَتَّى لَا تُؤْتَى الشَّرِيعَةُ مِنْ هَذَا البَابِ، فَيُدْخَلُ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا، وَيُبْعَدُ عَنْهَا مَا هُوَ مِنْ صَمِيمِهَا.

وَلِذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا النَّوْعَ هُوَ المَعْنَيُّ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ بِالضَّوَابِطِ الَّتِي سَنَتَنَاوَلُهَا فِي هَذَا المَطْلَبِ؛ لِأَنَّ النَّوْعَ الأَوَّلَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُشْتَرَطُ فِي العَمَلِ بِالنَّصِّ مِنْ

---

(١) البَقَرَة: ٣٧٥.

(٢) النِّسَاء: ١١.

عَدَمِ النَّسْخِ أَوِ التَّخَصُّصِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَو مَا كَانَ مِنْ ضَوَابِطَ مِنْ جِهَةِ التَّقْدِيرِ وَالتَّحْدِيدِ لِلكَمِّ وَالكَيْفِ.

وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي: فَلَا حَاجَةَ إِلَى ضَبْطِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي الحَقِيقَةِ لَيْسَ مِنَ المَصَالِحِ، بَلْ مِنَ المَفَاسِدِ.

ضَوَابِطُ المَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ:

تَنَاوُلُ الإِمَامَيْنِ لِضَوَابِطِ المَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ كَانَ مُخْتَلِفًا، فَالْمُتَتَبِّعُ لِمَا كَتَبَهُ العِزُّ لَا يَجِدُهُ يُصَرِّحُ بِضَوَابِطَ لِلمَصْلَحَةِ، بَلْ يَرَاهُ يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ: «لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهَا إِلَّا بِالتَّقْرِيبِ» [(١)]، مَعَ أَنَّهُ عَقَدَ فَصْلًا فِيمَا يَنْضَبِطُ مِنَ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ وَمَا لَا يَنْضَبِطُ مِنْهَا، لَكِنَّهُ لَا يَذْكُرُ ضَوَابِطَهَا مِنْ حَيْثُ الاعْتِبَارُ وَعَدَمُهُ، بَلْ مِنْ حَيْثُ تَقْدِيرُهَا وَتَحْدِيدُهَا فَيَقُولُ: «المَصَالِحُ وَالمَفَاسِدُ ضِرْبَانِ: أَحَدُهُمَا مَضْبُوطٌ كَالقَتْلِ وَالقَطْعِ وَالإِنْقَاذِ مِنْهُمَا، وَالثَّانِي غَيْرُ مَضْبُوطٍ كَالمَشَاقِّ وَالأَفْرَاحِ وَاللَّذَّاتِ» [(٢)] فَأَنْتَ تَرَى هُنَا أَنَّهُ يَتَحَدَّثُ عَنْ ضَبْطِ المَصَالِحِ المُعْتَبَرَة شَرْعًا مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ، كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ: «وَأَكْثَرُ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ لَا وُقُوفَ عَلَى مَقَادِيرِهَا وَتَحْدِيدِهَا؛ وَإِنَّمَا تُعْرَفُ

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٢٤.

(٢) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٩٩ - ١٠٠.

تَقْرِيبًا؛ لِعِزَّةِ الوُقُوفِ عَلَى تَحْدِيدِهَا»[١]، وَمَثَّلَ لِذَلِكَ بِعَدَمِ انْضِبَاطِ المَرَضِ المُبِيحِ لِلإِفْطَارِ فِي الصِّيَامِ، وَكَذَلِكَ الغَضَبُ المَانِعُ مِنَ القَاضِي الإِقْدَامَ عَلَى الحُكْمِ، ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ ضَبَطَ ذَلِكَ بِأَقَلِّ مَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الاسْمُ، كَأَهْلِ الظَّاهِرِ، فَقَدْ خَلُصَ مِنْ هَذَا الإِشْكَالِ»[٢].

أَمَّا الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ فَقَدْ عَقَدَ فِي كِتَابِهِ «الاعْتِصَامُ» بَابًا: «فِي الفَرْقِ بَيْنَ البِدَعِ وَالمَصَالِحِ المُرْسَلَةِ وَالاسْتِحْسَانِ»[٣]، تَنَاوَلَ فِيهِ أَنْوَاعَ المَصَالِحِ، وَالكَشْفَ عَنْ حَقِيقَةِ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ وَتَمَيُّزِهَا عَنِ البِدَعِ، وَضَرَبَ لِذَلِكَ عَشْرَةَ أَمْثِلَةٍ تُوَضِّحُ الوَجْهَ العَمَلِيَّ فِي المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ، وَاسْتَنْتَجَ مِنْهَا أُمُورًا هِيَ بِمَثَابَةِ الضَّوَابِطِ لِاعْتِبَارِهَا سَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي مَحَلِّهِ[٤]، إِضَافَةً إِلَى أَنَّهُ ذَكَرَ كَثِيرًا مِمَّا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ ضَوَابِطَ لِلمَصْلَحَةِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ فِي مُنَاسَبَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ كِتَابِهِ المُوَافَقَاتِ.

وَسَنَعْمِدُ إِلَى جَمْعِ شَتَاتِ مَا ذَكَرَهُ الإِمَامَانِ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الأُصُولِيِّينَ فِي المَوْضُوعِ، وَتَقْسِيمِهَا إِلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: ضَوَابِطُ عَامَّةٌ لِلمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: ضَوَابِطُ خَاصَّةٌ بِالمَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ.

---

(١) المَصْدَر نَفْسُه، ص: ١٠٠.

(٢) المَصْدَر نَفْسُه ص: ١٠١.

(٣) انْظُر: الاعْتِصَام، مَصْدَر سَابق: ٢/ ٣٥١ - ٣٦٨.

(٤) فِي ضَوَابِطِ المَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ ص: ١٣٦ وَمَا بَعْدَهَا.

أوّلا: الضَوَابِطُ العَامَّةُ لِلمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّة:

هَذِهِ الضَّوَابِطُ عِبَارَةٌ عَنْ بَيَانِ الأُسُسِ الثَّابِتَةِ الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهَا المَصْلَحَةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَهِيَ أَقْرَبُ إِلَى الكَشْفِ عَنْ حَقِيقَةِ المَصْلَحَةِ مِنْهَا إِلَى الضَّوَابِطِ الخَارِجِيَّةِ، وَتَتَمَثَّلُ فِي أَمْرَيْنِ:

الأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ مَصْلَحَةً حَقِيقِيَّةً، لَا مَوْهُومَةً وَلَا مُدَّعَاةً، وَتَكُونُ المَصْلَحَةُ حَقِيقِيَّةً إِذَا كَانَتْ:

١- مُطْلَقَةً، لَا نِسْبِيَّةً وَلَا ذَاتِيَّةً؛ لِأَنَّ خُضُوعَهَا لِلنِّسْبِيَّةِ وَالذَّاتِيَّةِ يَجْعَلُهَا خَاضِعَةً لِأَهْوَاءِ النُّفُوسِ وَشَهَوَاتِهَا، وَحُظُوظِهَا، وَهَذَا مَا جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بِنَفْيِهِ: ﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾[1] وَ «الشَّرِيعَةُ إِنَّمَا جَاءَتْ لِتُخْرِجَ المُكَلَّفِينَ عَنْ دَوَاعِي أَهْوَائِهِم حَتَّى يَكُونُوا عِبَادًا لله»[2] وَ «مَقَاصِدُ الشَّارِعِ فِي بَثِّ المَصَالِحِ فِي التَّشْرِيعِ أَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً عَامَّةً، لَا تَخْتَصُّ بِبَابٍ دُونَ بَابٍ ... وَلَوِ اخْتَصَّتْ لَمْ تَكُنْ مَوْضُوعَةً لِلمَصَالِحِ عَلَى الإِطْلَاقِ»[3].

٢- وَلِتَكُونَ المَصْلَحَةُ مَصْلَحَةً حَقِيقِيَّةً أَيْضًا لَا بُدَّ أَنْ تُؤَدِّي إِلَى إِقَامَةِ الحَيَاتَيْنِ، وَإِعْمَارِ الدَّارَيْنِ: الدُّنْيَوِيَّةِ وَالأُخْرَوِيَّةِ مَعًا، أَمَّا إِذَا كَانَتْ نَتِيجَتُهَا بِنَاءَ إِحْدَى

---

(١) المُؤْمِنُون: ٧١.

(٢) المُوَافَقَات: ٢/ ١٩.

(٣) المَصْدَر نَفْسُه: ٢/ ٤١ - ٤٢.

الدَّارَيْنِ وَهَدْمَ الأُخْرَى فَلَيْسَتْ مَصْلَحَةً حَقِيقِيَّةً؛ لِأَنَّ الارْتِبَاطَ بَيْنَ الحَيَاتَيْنِ أَمْرٌ مَحْتُومٌ، وَالدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الآخِرَةِ، وَالشَّاطِبِيُّ يَقُولُ فِي ذَلِكَ: «المَصَالِحُ المُجْتَلَبَةُ وَالمَفَاسِدُ المُسْتَدْفَعَةُ، إِنَّمَا تُعْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ تُقَامُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا لِلحَيَاةِ الأُخْرَى، لَا مِنْ حَيْثُ أَهْوَاءُ النُّفُوسِ فِي جَلْبِ مَصَالِحِهَا العَادِيَّةِ، أَو دَرْءِ مَفَاسِدِهَا العَادِيَّةِ ... فَالْمُعْتَبَرُ إِنَّمَا هُوَ الأَمْرُ الأَعْظَمُ، وَهُوَ جِهَةُ المَصْلَحَةِ الَّتِي هِيَ عِمَادُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، لَا مِنْ حَيْثُ أَهْوَاءُ النُّفُوسِ»[1].

وَلَمَّا كَانَتِ المَصْلَحَةُ الأُخْرَوِيَّةُ أَسَاسًا لِكَوْنِ المَصْلَحَةِ حَقِيقِيَّةً، أَو مَوْهُومَةً، وَكَانَ إِدْرَاكُ المَصَالِحِ الأُخْرَوِيَّةِ بِالعُقُولِ المُجَرَّدَةِ مُتَعَذِّرًا، كَانَ لَا بُدَّ مِنِ اتِّبَاعِ الشَّرْعِ الحَكِيمِ، وَالانْقِيَادِ لَهُ؛ لِأَنَّ «المُرَادَ بِالمَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ مَا كَانَتْ كَذَلِكَ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ، لَا مَا كَانَ مُلَائِمًا أَو مُنَافِرًا لِلطَّبعِ»[2].

الثَّانِي: الغَلَبَةُ فِي العَادَةِ، وَمَعْنَى هَذَا أَنْ تَكُونَ المَصْلَحَةُ المُعْتَبَرَةُ شَرْعًا هِيَ الغَالِبَةَ عَلَى المَفْسَدَةِ المُقَابِلَةِ لَهَا.

وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى تَسْلِيمِ مَبْدَأِ اخْتِلَاطِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ وَتَشَابُكِهِمَا فِي هَذِهِ الحَيَاةِ، مِمَّا يَصْعُبُ مَعَهُ خُلُوصُ المَصَالِحِ مِنَ المَفَاسِدِ، يَقُولُ الإِمَامُ العِزُّ:

---

(١) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٩ - ٣٠.

(٢) المُوَافَقَات: ١/ ١٧٨ - ١٧٩.

«وَاعْلَمْ أَنَّ المَصَالِحَ الخَالِصَةَ [١] عَزِيزَةُ الوُجُودِ، فَإِنَّ المَآكِلَ وَالمَشَارِبَ وَالمَلَابِسَ وَالمَنَاكِحَ وَالمَرَاكِبَ وَالمَسَاكِنَ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بنصب مُقْتَرِنٍ بِهَا، أو سابق، أو لاحق»[٢].

وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ يُؤَكِّدُ هَذَا المَعْنَى، وَيُوَضِّحُ أَنَّ مِعْيَارَ الغَلَبَةِ وَالرُّجْحَانِ فِي تَحْدِيدِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ هُوَ مِعْيَارٌ فِطْرِيٌّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مِيزَانًا شَرْعِيًّا، فَيَقُولُ: «المَصَالِحُ المَحْضَةُ قَلِيلَةٌ، وَكَذَلِكَ المَفَاسِدُ المَحْضَةُ، وَالأَكْثَرُ مِنْهَا اشْتَمَلَ عَلَى المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ) [٣]، وَالمَكَارِمُ مَفَاسِدُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا مَكْرُوهَاتٍ مُؤْلِمَاتٍ، وَالشَّهَوَاتُ مَصَالِحُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا شَهَوَاتٍ مَلَذَّاتٍ مُشْتَهَيَاتٍ، وَالإِنْسَانُ بِطَبْعِهِ يُؤْثِرُ مَا رَجَحَتْ مَصْلَحَتُهُ عَلَى مَفْسَدَتِهِ، وَيَنْفُرُ مِمَّا رَجَحَتْ مَفْسَدَتُهُ عَلَى مَصْلَحَتِهِ؛ وَلِذَلِكَ شُرِعَتِ الحُدُودُ، وَوَقَعَ التَّهْدِيدُ وَالزَّجْرُ وَالوَعِيدُ»[٤].

---

(١) أَطْلَقَ الإِمَامُ هُنَا «المَصَالِح» فَتَشْمَلُ الأُخْرَوِيَّةَ وَالدُّنْيَوِيَّةَ، لَكِنِ الظَّاهِرُ مِنَ الأَمْثِلَةِ الَّتِي سَاقَهَا أَنَّ المَصَالِحَ الَّتِي يَعِزُّ خُلُوصُهَا هِيَ المَصَالِحُ الدُّنْيَوِيَّةُ فَحَسْبُ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ عِنْدَ مَا ذَكَرَ المَصَالِحَ الخَالِصَةَ خَصَّهَا بِالأُخْرَوِيَّةِ فَقَطْ. انْظُر القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٦٢، وَالصُّغْرَى، ص: ٤٥.

(٢) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٧.

(٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث رقم (٢٨٨٢)، انْظُر صحيح مسلم بشرح النووي، مَصْدَر سَابِق: ١٧/ ١٦٥.

(٤) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٤.

وَالإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ بِدَوْرِهِ يُؤَكِّدُ هَذَا التَّشَابُكَ بَيْنَ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَيَرَى أَنَّ أَيًّا مِنَ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ، لَا يَتَخَلَّصُ كَوْنُهَا مَحْضَةً مِنْ حَيْثُ الوُجُودُ؛ «وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ وُضِعَتْ عَلَى الامْتِزَاجِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ وَالاخْتِلَاطِ بَيْنَ القَبِيلَيْنِ، فَمَنْ رَامَ اسْتِخْلَاصَ جِهَةٍ فِيهَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ»[(١)].

وَلِذَلِكَ فَالمِعْيَارُ العُرْفِيُّ لِلمَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ هُوَ الغَلَبَةُ، فَإِذَا كَانَ الغَالِبُ جِهَةَ المَصْلَحَةِ، فَهِيَ المَصْلَحَةُ عُرْفًا، وَإِذَا غَلَبَتِ الجِهَةُ الأُخْرَى فَهِيَ المَفْسَدَةُ عُرْفًا[(٢)]، وَهُوَ نَفْسُهُ المِيزَانُ الشَّرْعِيُّ لِاعْتِبَارِ المَصْلَحَةِ؛ لِأَنَّهَا «إِذَا كَانَتْ هِيَ الغَالِبَةَ عِنْدَ مُنَاظَرَتِهَا مَعَ المَفْسَدَةِ فِي حُكْمِ الاعْتِيَادِ، فَهِيَ المَقْصُودَةُ شَرْعًا، وَلِتَحْصِيلِهَا وَقَعَ الطَّلَبُ عَلَى العِبَادِ ... فَإِنْ تَبِعَهَا مَفْسَدَةٌ أَو مَشَقَّةٌ فَلَيْسَتْ بِمَقْصُودَةٍ فِي شَرْعِيَّةِ ذَلِكَ الفِعْلِ وَطَلَبِهِ».

«وَكَذَلِكَ المَفْسَدَةُ إِذَا كَانَتْ هِيَ الغَالِبَةَ بِالنَّظَرِ إِلَى المَصْلَحَةِ فِي حُكْمِ الاعْتِيَادِ، فَرَفْعُهَا هُوَ المَقْصُودُ شَرْعًا، وَلِأَجْلِهِ وَقَعَ النَّهْيُ ... فَإِنْ تَبِعَتْهَا مَصْلَحَةٌ أَو لَذَّةٌ فَلَيْسَتْ هِيَ المَقْصُودَةَ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ الفِعْلِ، بَلِ المَقْصُودَ مَا غَلَبَ فِي المَحَلِّ»[(٣)].

وَلْنَضْرِبْ مِثَالًا لِمِيزَانِ الغَلَبَةِ فِي العَادَةِ بِتَحْرِيمِ الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ فَقَدْ ذَكَرَ المَوْلَى –

(١) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٠.
(٢) انْظُر: المُوَافَقَات: ٢/ ٢٠.
(٣) المَصْدَر نَفْسُه: ٢/ ٢١.

عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّ فِيهِمَا مَنَافِعَ مَغْلُوبَةً وَمَفَاسِدَ غَالِبَةً: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ (١) ثُمَّ نَصَّ عَلَى حُرْمَتِهِمَا بِقَوْلِهِ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢)، فَكَانَ الاعْتِبَارُ لِلجِهَةِ الغَالِبَةِ وَهِيَ جِهَةُ المَفْسَدَةِ، المُقْتَضِيَةُ لِلتَّحْرِيمِ.

لَكِنْ مَعْنَى كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ فِي النَّصِّ المُتَقَدِّمِ أَنَّ الجَانِبَ المَغْلُوبَ - وَهُوَ هُنَا مَنْفَعَةُ الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ - غَيْرُ مَقْصُودٌ بِهِ فِي حُكْمِ الغَالِبِ - وَهُوَ الحُرْمَةُ - لِأَنَّ مَا سِوَى الإِثْمِ الكَبِيرِ فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ مَلْغِيٌّ فِي مُقْتَضَى النَّهْيِ، وَلِذَلِكَ «فَالمَصَالِحُ المُعْتَبَرَةُ شَرْعًا، أَوِ المَفَاسِدُ المُعْتَبَرَةُ شَرْعًا هِيَ خَالِصَةٌ، غَيْرُ مَشُوبَةٍ بِشَيءٍ مِنَ المَفَاسِدِ، لَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا، وَإِنْ تَوَهَّمَ أَنَّهَا مَشُوبَةٌ، بِشَيءٍ مِنَ المَفَاسِدِ، فَلَيْسَتْ فِي الحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ كَذَلِكَ» (٣)، فَهُوَ يُرِيدُ هُنَا نَفْيَ تَعَلُّقِ النَّهْيِ بِالمَصْلَحَةِ، وَتَعَلُّقِ الأَمْرِ بِالمَفْسَدَةِ، بِحَيْثُ تَكُونُ هُنَاكَ مَصَالِحُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، أَو مَفَاسِدُ مَأمُورٌ بِهَا، بَلِ المَأمُورُ بِهِ مَصَالِحُ مَحْضَةٌ، وَالمَنْهِيُّ عَنْهُ مَفَاسِدُ مَحْضَةٌ.

---

(١) البَقَرَة: ٢١٩.

(٢) المَائِدَة: ٩٠.

(٣) المُوَافَقَات: ٢/ ٢١.

وَهَذَا الَّذِي نَفَاهُ الشَّاطِبِيُّ هُوَ مَا قَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ العِزِّ مِنْ مِثْلِ قَوْلِهِ: «مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ المَصَالِحِ المُسْتَلْزِمَةِ لِلمَفَاسِدِ، لَمْ يُنْهَ عَنْهُ لِكَوْنِهَا مَصَالِحَ، بَلْ لِاسْتِلْزَامِ تِلْكَ المَفَاسِدِ، وَكَذَلِكَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ المَفَاسِدِ المُسْتَلْزِمَةِ لِلمَصَالِحِ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ لِكَوْنِهَا مَفَاسِدَ، بَلْ لِمَا تَسْتَلْزِمُ مِنَ المَصَالِحِ، وَلَا يُوجَدُ فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ مَصْلَحَةٌ مَحْضَةٌ مَنْهِيًّا عَنْهَا، وَلَا مَفْسَدَةٌ مَحْضَةٌ مَأْمُورًا بِهَا»[1].

وَالإِمَامُ العِزُّ نَفْسُهُ يَتَحَفَّظُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى إِطْلَاقِ مُسَمَّيَاتِ المَفْسَدَةِ مِنْ مِثْلِ: المُنْكَرِ وَالشَّرِّ وَالسَّيِّئَةِ ... عَلَى المَصَالِحِ، وَكَذَلِكَ إِطْلَاقُ مُسَمَّيَاتِ المَصَالِحِ مِنَ المَعْرُوفِ وَالخَيْرِ وَالحَسَنَاتِ ... عَلَى المَفْسَدَةِ، حَيْثُ قَالَ: «وَالأَدَبُ أَنْ لَا يُعَبَّرَ عَنْ مَشَاقِّ العِبَادَاتِ وَمَكَارِهِهَا بِشَيْءٍ مِنْ أَلْفَاظِ المَفَاسِدِ، وَأَنْ لَا يُعَبَّرَ عَنْ لَذَّاتِ المَعَاصِي وَأَفْرَاحِهَا بِشَيْءٍ مِنْ أَلْفَاظِ المَصَالِحِ»[2].

وَهَذَا الضَّابِطُ (الغَلَبَةُ فِي العَادَةِ) كَمَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ، فَهُوَ مُعْتَبَرٌ أَيْضًا فِي وَسَائِلِهِما، وَالأَسْبَابِ المُؤَدِّيَةِ إِلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ لِلوَسَائِلِ حُكْمَ المَقَاصِدِ، وَهَذَا مَا نَبَّهَ عَلَيْهِ العِزُّ قَائِلًا: «وَرُبَّمَا كَانَتْ أَسْبَابُ المَصَالِحِ مَفَاسِدَ، فَيُؤْمَرُ بِهَا، أَو تُبَاحُ لَا لِكَوْنِهَا مَفَاسِدَ، بَلْ لِكَوْنِهَا مُؤَدِّيَةً إِلَى المَصَالِحِ، وَذَلِكَ كَقَطْعِ الأَيْدِي المُتَآكِلَةِ حِفْظًا لِلأَرْوَاحِ .. وَرُبَّمَا كَانَتْ أَسْبَابُ المَفَاسِدِ مَصَالِحَ، فَنَهَى الشَّرْعُ عَنْهَا لَا لِكَوْنِهَا

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى ص: ١٣١.

(٢) المَصْدَر نَفْسُه ص: ٣٨.

مَصَالِحَ، بَلْ لِأَدَائِهَا إِلَى المَفَاسِدِ، وَذَلِكَ كَالسَّعْيِ فِي تَحْصِيلِ اللَّذَّاتِ المُحَرَّمَاتِ، وَالشُّبُهَاتِ المَكْرُوهَاتِ، وَالتَّرَفُّهَاتِ بِتَرْكِ مَشَاقِّ الوَاجِبَاتِ»[(١)].

وَقَدْ ضَرَبَ العِزُّ لِذَلِكَ مِثَالًا آخَرَ فِي الجِهَادِ، مُجِيبًا عَلَى تَسَاؤُلٍ طَرَحَهُ فَقَالَ: «إِنْ قِيلَ: الجِهَادُ إِفْسَادُ وَتَفْوِيتُ النُّفُوسِ وَالأَطْرَافِ وَالأَمْوَالِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَى الله، قِيلَ: لَا يُتَقَرَّبُ بِهِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ إِفْسَادًا، وَإِنَّمَا يُتَقَرَّبُ إِلَيْهِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ وَسِيلَةً إِلَى دَرْءِ المَفَاسِدِ»[(٢)]، فَهَذَا النَّصُّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المَفْسَدَةَ اللَّازِمَةَ عَنِ القُرْبَةِ المَأْمُورِ بِهَا لَيْسَ هِيَ المَقْصُودَةَ مِنَ الحُكْمِ، وَإِنَّمَا المَقْصُودُ مِنْهَا المَصْلَحَةُ المُتَرَتِّبَةُ عَلَيْهَا.

وَهَذَا الضَّابِطُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ بَابٌ عَظِيمٌ فِي فِقْهِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ، وَهُوَ (المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ) عِنْدَ التَّعَارُضِ، وَبَيْنَ المَصَالِحِ نَفْسِهَا عِنْدَ التَّزَاحُمِ، وَلِلإِمَامِ العِزِّ اهْتِمَامٌ بَالِغٌ وَوَلَعٌ شَدِيدٌ بِهَذَا المَوْضُوعِ، فَهُوَ المَوْضُوعُ المُسَيْطِرُ وَالمُهَيْمِنُ عَلَى نَظَرِيَّتِهِ المَصْلَحِيَّةِ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِنْ كِتَابَيْهِ: «القَوَاعِدُ الكُبْرَى، وَالقَوَاعِدُ الصُّغْرَى»، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ المَوْضُوعِ – إِنْ شَاءَ الله – فِي الفَصْلِ السَّادِسِ[(٣)].

ثانيًا: ضَوَابِطُ المَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ

ذَكَرْنَا أَنَّ المَصَالِحَ المُرْسَلَةَ هِيَ الَّتِي لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ خَاصٌّ مِنَ الشَّارِعِ عَلَى

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٤.

(٢) القَوَاعِد الكُبْرَى، ٢/ ٢٦.

(٣) انْظُر: ص: ٢٥٣ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

اعْتِبَارِهَا وَلَا عَلَى إِلْغَائِهَا، وَلَكِنْ دَلَّتِ الأَدِلَّةُ العَامَّةُ عَلَى اعْتِبَارِهَا.

وَلِهَذَا السَّبَبِ سُمِّيَتْ «مُرْسَلَةً»؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَطْلَقَهَا فَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِدَلِيلٍ خَاصٍّ؛ إِذْ مَعْنَى الإِرْسَالِ فِي اللُّغَةِ الإِطْلَاقُ[١]، يَقُولُ الغَزَالِيُّ: «وَكَوْنُ هَذِهِ المَعَانِي مَقْصُودَةً عُرِفَتْ لَا بِدَلِيلٍ وَاحِدٍ، بَلْ بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ لَا حَصْرَ لَهَا مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَقَرَائِنِ الأَحْوَالِ، وَتَفَارِيقِ الأَمَارَاتِ، تُسَمَّى لِذَلِكَ مَصْلَحَةً مُرْسَلَةً»[٢].

فَالمَصَالِحُ المُرْسَلَةُ إِذًا لَيْسَتْ مَصَالِحَ مُهْمَلَةً، مَسْكُوتًا عَنْهَا، بِمَعْنَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مُرْسَلَةً مُطْلَقًا، بَلْ هِيَ «مُرْسَلَةٌ» - فَقَطْ - مِنْ حَيْثُ عَدَمُ التَّنْصِيصِ الجُزْئِيِّ الخَاصِّ بِهَا، أَمَّا مِنْ حَيْثُ جِنْسُهَا، وَمِنْ بَابِ أَوْلَى، مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا مَصْلَحَةً وَنَفْعًا وَخَيْرًا فَلَيْسَتْ هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ أَبَدًا[٣]، قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «وَالقَوْلُ الجَامِعُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ لَا تُهْمِلُ مَصْلَحَةً قَطُّ»[٤].

وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[١]، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ

(١) لِسَان العَرَب، مَصْدَر سَابِق، مَادَّة «رَسَلَ»، ١١/ ٢٨٥.
(٢) المُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٧٩.
(٣) نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي، ص: ٢٦١ - ٢٦٢.
(٤) مَجْمُوع الفَتَاوَى: ١١/ ٣٤٤.
(١) الحَجّ: ٧٧.

وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾[١]، وَيَقُولُ: ﴿وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾[٢]، وَيَقُولُ وَاصِفًا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴾[٣].

فَالنَّاسُ مَأْمُورُونَ - فِي هَذِهِ الآيَاتِ وَغَيْرِهَا - بِفِعْلِ الخَيْرِ، وَالعَدْلِ، وَالإِحْسَانِ، وَالصَّلَاحِ، وَالمَعْرُوفِ، وَالطَّيِّبَاتِ، وَمَأْمُورُونَ بِاجْتِنَابِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَالبَغْيِ وَالخَبَائِثِ، وَكُلُّهَا أَلْفَاظٌ عَامَّةٌ وَجَامِعَةٌ لِفِعْلِ كُلِّ مَا هُوَ خَيْرٌ نَافِعٌ، وَتَرْكِ كُلِّ مَا هُوَ شَرٌّ ضَارٌّ، قَالَ الإِمَامُ العِزُّ: «وَالكِتَابُ وَالسُّنَّةُ يَشْتَمِلَانِ عَلَى الأَمْرِ بِالمَصَالِحِ كُلِّهَا، دِقِّهَا وَجُلِّهَا، وَعَلَى النَّهْيِ عَنِ المَفَاسِدِ كُلِّهَا، دِقِّهَا وَجُلِّهَا»[٤].

وَلَكِنْ حَتَّى لَا يُصْبِحُ هَذَا العُمُومُ مَصْدَرَ تَمْيِيعٍ لِنُصُوصِ الشَّرِيعَةِ وَأَحْكَامِهَا فَيَدَّعِي كُلُّ صَاحِبِ هَوًى، تَبْرِيرًا لِهَوَاهُ بِأَنَّهَا (مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ)، ذَكَرَ العُلَمَاءُ لَهَا ضَوَابِطَ خَاصَّةً بِهَا، إِضَافَةً إِلَى الضَّوَابِطِ العَامَّةِ لِلمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ المُتَقَدِّمَةِ، وَأَهَمُّ هَذِهِ الضَّوَابِطِ:

أَوَّلًا: أَنْ تَكُونَ مُلَائِمَةً لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ العَامَّةِ، مُنْسَجِمَةً مَعَ أَهْدَافِهِ الكُلِّيَّةِ،

---

(١) النَّحْل: ٩٠.

(٢) المُؤْمِنُون: ٥١.

(٣) الأَعْرَاف: ١٥٧.

(٤) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٥٧.

وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِأَمْرَيْنِ:

١- أَنْ تَكُونَ مُحَقَّقَةً لِمَقْصَدٍ شَرْعِيٍّ عَامٍّ: ذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ فِي الأُمُورِ الَّتِي تَبَيَّنَ اعْتِبَارُهَا فِي (المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ): «أَنَّ حَاصِلَ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ يَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ أَمْرٍ ضَرُورِيٍّ، وَرَفْعِ جَرْحٍ لَازِمٍ فِي الدِّينِ، وَأَيْضًا مَرْجِعُهَا إِلَى حِفْظِ الضَّرُورِيِّ مِنْ بَابِ مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ ... فَهِيَ إِذًا مِنَ الوَسَائِلِ لَا مِنَ المَقَاصِدِ، وَرُجُوعُهَا إِلَى رَفْعِ الجَرْحِ رَاجِعٌ إِلَى بَابِ التَّخْفِيفِ لَا إِلَى التَّشْدِيدِ»[1].

وَقَبْلَ الشَّاطِبِيِّ ذَكَرَ الغَزَالِيُّ أَنَّهُ إِذَا فُسِّرَتِ المَصْلَحَةُ بِالمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، فَلَا وَجْهَ لِلخِلَافِ فِي اتِّبَاعِهَا، بَلْ يَجِبُ القَطْعُ بِكَوْنِهَا حُجَّةً[2]، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ «فَكُلُّ مَصْلَحَةٍ لَا تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقْصُودٍ فُهِمَ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، وَكَانَتْ مِنَ المَصَالِحِ الغَرِيبَةِ الَّتِي لَا تُلَائِمُ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ مُطْرَحَةٌ، وَمَنْ صَارَ إِلَيْهَا فَقَدْ شُرِعَ، كَمَا أَنَّ مَا اسْتُحْسِنَ فَقَدْ شُرِعَ»[1].

وَاشْتَرَطَ الغَزَالِيُّ أَنْ تَكُونَ المَصْلَحَةُ مُحَقِّقَةً لِمَقْصَدٍ عَامٍّ وَكُلِّيٍّ، حَيْثُ قَالَ

---

(١) الاعْتِصَام: ٢/ ٣٦٧.

(٢) انْظُر: المُسْتَصْفَى، ص: ١٧٩.

(١) المَصْدَر نَفْسُه.

«وَانْقَدَحَ اعْتِبَارُهَا بِاعْتِبَارِ ثَلَاثَةِ أَوْصَافٍ: أَنَّهَا ضَرُورَةٌ قَطْعِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ»[١]

وَإِضَافَةُ الشَّاطِبِيِّ المَقْصَدَ الحَاجِيَّ المُتَمِثِّلَ فِي رَفْعِ الجَرْحِ - تَوَسُّعٌ فِي مَفْهُومِ (المَقَاصِدِ العَامَّةِ) المُنْحَصِرِ فِي الضَّرُورِيَّاتِ عِنْدَ الغَزَالِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ مِنْ مُعْظَمِ الأُصُولِيِّينَ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ: اتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِم - عَلَى جَمْعِ المُصْحَفِ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ نَصٌّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُم رَأَوْا فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً تُنَاسِبُ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ قَطْعًا، وَلِأَنَّهُ يُحَقِّقُ مَقْصَدًا عَامًّا، هُوَ حِفْظُ الشَّرِيعَةِ، وَالأَمْرُ بِحِفْظِهَا مَعْلُومٌ، كَمَا أَنَّهُ يَمْنَعُ الذَّرِيعَةَ إِلَى الاخْتِلَافِ فِي أَصْلِ الشَّرِيعَةِ، وَهُوَ القُرْآنُ، وَقَدْ عُلِمَ النَّهْيُ عَنِ الاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ[٢].

٢- وَتَتَحَقَّقُ مُلَاءَمَةُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ بِعَدَمِ تَعَارُضِ المَصْلَحَةِ مَعَ نُصُوصِهَا الخَاصَّةِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي المَسْأَلَةِ دَلِيلٌ خَاصٌّ، وَحِينَئِذٍ لَنْ تَكُونَ المَصْلَحَةُ (مُرْسَلَةً).

وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَا اقْتَرَحَهُ البَعْضُ مِنْ تَغْيِيرِ صَلَاةِ الجُمُعَةِ إِلَى يَوْمِ الأَحَدِ بِالنِّسْبَةِ لِلمُسْلِمِينَ المُقِيمِينَ فِي بِلَادٍ غَيْرِ إِسْلَامِيَّةٍ، يَكُونُ فِيهَا يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عَمَلٍ، بَيْنَمَا الأَحَدُ يَوْمَ عُطْلَةٍ؛ وَذَلِكَ لِتَمْكِينِ أَكْبَرِ عَدَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْ إِقَامَةِ صَلَاةِ الجُمُعَةِ؛

---

(١) المَصْدَر نَفْسُه، ص: ١٧٦.

(٢) انْظُر: الاعْتِصَام، مَصْدَر سَابِق، ٢/ ٣٥٥.

لِتَعْمِيمِ الفَائِدَةِ وَالنَّفْعِ[١].

فَمِثْلُ هَذَا لَيْسَ مِنَ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ حَتَّى يَكْتَفِي فِيهِ بِمُلَاءَمَةِ تَصَرُّفَاتِ الشَّارِعِ، بَلْ هُوَ مِنَ المَصَالِحِ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي القُرْآنِ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[٢].

وَلِذَلِكَ قَيَّدَ الشَّاطِبِيُّ ضَابِطَ مُلَاءَمَةِ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ بِأَنْ لَا تُنَاقِضَ أَصْلًا مِنْ أُصُولِ الشَّرْعِ، وَدَلِيلًا مِنْ دَلَائِلِهِ، حَيْثُ قَالَ مُعَدِّدًا الأُمُورَ الَّتِي تُعْتَبَرُ فِي المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ: «أَحَدُهَا: المُلَاءَمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ، بِحَيْثُ لَا تُنَافِي أَصْلًا مِنْ أُصُولِهِ، وَلَا دَلِيلًا مِنْ دَلَائِلِهِ»[٣].

ثَانِيًا: مَجَالُ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ فِي غَيْرِ الأُمُورِ التَّعَبُّدِيَّةِ، وَهَذَا شَرْطٌ يَتَمَسَّكُ بِهِ الشَّاطِبِيُّ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ: (أَنَّ الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ التَّعَبُّدُ وَعَدَمُ الالْتِفَاتِ إِلَى المَعَانِي)؛ وَذَلِكَ «لِأَنَّ مَوْضُوعَ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ مَا عُقِلَ مَعْنَاهُ عَلَى التَّفْصِيلِ،

---

(١) انْظُر: الاجْتِهَاد المَقَاصِدِيّ، نُور الدِّين بْن مُخْتَار الخَادِمِيّ، (كِتَاب الأُمَّة، وَزَارَة الأَوْقَاف وَالشُّئُون الإِسْلَامِيَّة، قَطَر، عَدَد ٦٥، ط١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م) ص: ١٨٨.

(٢) الجُمُعَة: ٩.

(٣) الاعْتِصَام، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ٣٦٤.

وَالتَّعَبُّدَاتُ مِنْ حَقِيقَتِهَا أَنْ لَا يُعْقَلَ مَعْنَاهَا عَلَى التَّفْصِيلِ»[١].

وَقَدْ سَبَقَتْ مُنَاقَشَةُ القَاعِدَةِ الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا الشَّاطِبِيُّ هَذَا الشَّرْطَ فِي مَبْحَثِ (التَّعْلِيلِ)، وَتَقَرَّرَ هُنَاكَ أَنَّ العِبَادَاتِ مُعَلَّلَةٌ بِالمَصَالِحِ تَعْلِيلًا عَامًّا، وَهُوَ القَدْرُ الَّذِي يَهُمُّنَا فِي هَذَا البَحْثِ، وَهُنَا المَصَالِحُ المُرْسَلَةُ مَجَالُهَا الأُمُورُ العَامَّةُ، وَلَا يَضُرُّ بِذَلِكَ كُلِّهِ عَدَمَ فَهْمِ بَعْضِ التَّعْلِيلَاتِ الجُزْئِيَّةِ لِلعِبَادَاتِ[٢].



(١) المَصْدَر نَفْسُه: ٣/ ٣٦٨، وانْظُر أيضًا، ٢/ ٣٦٤ – ٣٦٧ من المَصْدَر نَفْسُه.

(٢) وَقَدْ أَشَرْنَا هُنَاكَ إِلَى الأَسْبَابِ الَّتِي دَعَتِ الشَّاطِبِيَّ إِلَى التَّشَدُّدِ فِي التَّمَسُّكِ بِهَذَا الأَصْلِ فَرَاجِعْ هُنَاك، ص: ١١٨ – ١١٩.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ

العَلَاقَةُ بَيْنَ المَصْلَحَةِ وَالمَقَاصِدِ العَامَّةِ

يُمْكِنُ اسْتِنْتَاجُ العَلَاقَةِ بَيْنَ المَصْلَحَةِ وَالمَقَاصِدِ العَامَّةِ مِنْ خِلَالِ مَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا المَبْحَثِ مِنْ تَعْرِيفِ المَصْلَحَةِ وَضَوَابِطِهَا العَامَّةِ وَالخَاصَّةِ، مُضَافًا إِلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الفَصْلِ الثَّانِي مِنْ تَعْرِيفِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ.

وَيَتَّضِحُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ العَلَاقَةَ بَيْنَ المَصْلَحَةِ وَالمَقَاصِدِ العَامَّةِ مُتَرَدِّدَةٌ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنَّ المَصْلَحَةَ هِيَ المَقْصُودُ الشَّرْعِيُّ نَفْسُهُ، وَبِالتَّالِي فَالمَصَالِحُ العَامَّةُ، مَا هِيَ إِلَّا المَقَاصِدُ العَامَّةُ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ مُعْظَمِ الأُصُولِيِّينَ فِي تَعْرِيفِهِم لِكُلٍّ مِنَ: المَصْلَحَةِ وَالمَقْصُودِ الشَّرْعِيِّ، وَفِي اسْتِعْمَالَاتِهِم لِلمُصْطَلَحَيْنِ، وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ أَيْضًا مِنْ كَلَامِ الإِمَامَيْنِ، فَقَدْ مَرَّ بِنَا تَعْرِيفُ الآمِدِيِّ لِلمَقْصُودِ الشَّرْعِيِّ بِأَنَّهُ: «إِمَّا جَلْبُ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعُ مَضَرَّةٍ، أَو مَجْمُوعُ الأَمْرَيْنِ»[1].

كَمَا مَرَّ بِنَا أَنَّ الإِمَامَ العِزَّ يَرَى أَنَّ المَقْصَدَ العَامَّ لِلشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ يَتَلَخَّصُ فِي «جَلْبِ المَصَالِحِ وَدَرْءِ المَفَاسِدِ» وَ «أَنَّ مَطْلُوبَ الشَّرْعِ إِنَّمَا هُوَ مَصَالِحُ العِبَادِ فِي

---

(١) الإحكام، مَصْدَر سَابِق، ٣/ ٢٧١.

دِينِهِم وَدُنْيَاهُم»[١]، وَمَطْلُوبَ الشَّرْعِ هُوَ مَقْصُودُهُ.

وَقَدْ أَكَّدَ ابْنُ عَاشُورٍ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ العِزُّ، فَقَالَ: «إِنَّ المَقْصَدَ الأَعْظَمَ هُوَ جَلْبُ الصَّلَاحِ وَدَرْءُ الفَسَادِ»[٢].

وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ العِزَّ يَسْتَعْمِلُ «المَقَاصِدَ» فِي مَكَانِ «المَصَالِحِ» وَمُقَابِلِ «المَفَاسِدِ»[٣] وَهَذَا المَعْنَى هُوَ مُقْتَضَى تَعْرِيفِ الشَّاطِبِيِّ لِلمَصْلَحَةِ وَلِلمَقْصُودِ الشَّرْعِيِّ، فَالمَصْلَحَةُ عِنْدَهُ «مَا فُهِمَ رِعَايَتُهُ فِي حَقِّ الخَلْقِ مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ وَدَرْءِ المَفَاسِدِ»[٤]، كَمَا أَنَّ المَقْصُودَ الشَّرْعِيَّ عِنْدَهُ «المَصَالِحُ الَّتِي شُرِعَتِ الأَحْكَامُ مِنْ أَجْلِهَا»[٥].

وَبِالرُّجُوعِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ فِي تَعْرِيفِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَإِلَى المُخْتَارِ فِي مَعْنَى التَّعْلِيلِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ يَتَجَلَّى هَذَا المَعْنَى أَكْثَرُ.

الأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ المَصْلَحَةَ هِيَ وَسِيلَةٌ لِتَحْقِيقِ المَقَاصِدِ، وَبِالتَّالِي: المَصَالِحُ العَامَّةُ، مَا هِيَ إِلَّا وَسَائِلُ لِتَحْقِيقِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ.

وَهَذَا ظَاهِرٌ مِنْ تَعْرِيفَاتِ الغَزَالِيِّ وَالطُّوفِيِّ لِلمَصْلَحَةِ بِأَنَّهَا «المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٣٧، وانْظُر ص ٥٨ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٢) مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، مَصْدَر سَابق، ص: ٦٤.

(٣) انْظُر القَوَاعِد الصُّغْرَى ص ١٠٣، و ص: ٥٨ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٤) الاعْتِصَام، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ٣٥٢.

(٥) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٥١.

الشَّرْعِ»[١]، وَأَنَّهَا «عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَو عَادَةً»[٢].

وَلَئِنْ كَانَتِ المَصَالِحُ وَسَائِلَ لِتَحْقِيقِ المَقَاصِدِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، فَهِيَ كَذَلِكَ لِتَحْقِيقِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، وَلِذَلِكَ اعْتَبَرَ كُلٌّ مِنَ الغَزَالِيِّ وَالشَّاطِبِيِّ أَهَمَّ ضَابِطٍ لِلمَصَالِحِ المُرْسَلَةِ أَنْ تَكُونَ وَسِيلَةً لِتَحْقِيقِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ.

فَقَدْ صَرَّحَ الغَزَالِيُّ أَنَّ المَصْلَحَةَ مَا هِيَ إِلَّا المُحَافَظَةُ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسَةِ، فَقَالَ: «وَلَكِنَّنَا نَعْنِي بِالمَصْلَحَةِ المُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الخَلْقِ خَمْسَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِم دِينَهُم وَنَفْسَهُم وَعَقْلَهُم وَنَسْلَهُم وَمَالَهُم»[٣].

وَالضَّرُورِيَّاتُ الخَمْسَةُ تُمَثِّلُ المَقَاصِدَ العَامَّةَ عِنْدَ الغَزَالِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ مِنَ الأُصُولِيِّينَ كَمَا تَقَدَّمَ؛ وَلِذَلِكَ فَالمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا هُوَ عَيْنُ المَصْلَحَةِ، كَمَا أَنَّ التَّفْرِيطَ فِيهَا هُوَ عَيْنُ المَفْسَدَةِ، «فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الأُصُولِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ»[٤].

وَالشَّاطِبِيُّ يَرَى أَنَّ مَفْهُومَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ أَوْسَعُ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ؛ لِأَنَّهُ يُشْعِلُ الحَاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينَاتِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ[٥]، وَلَكِنَّهُ يَرَى أَيْضًا أَنَّ الأَخِيرَيْنِ رَاجِعَانِ

---

(١) المُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٧٤.

(٢) المصلحة وَنَجْم الدِّين الطُّوفِيّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٤٨.

(٣) المُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٧٤.

(٤) المَصْدَر نَفْسُه: ١٧٤.

(٥) انْظُر: ص: ٦ – ٦٢ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

إِلَى الأَوَّلِ وَخَادِمَانِ لَهُ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ «مَصَالِحَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الأُمُورِ الخَمْسَةِ»[١].

وَلِهَذَا اعْتَبَرَ الشَّاطِبِيُّ «المَصَالِحَ الْمُرْسَلَةَ» رَاجِعَةً إِلَى الضَّرُورِيَّاتِ وَالحَاجِيَّاتِ، وَأَنَّ رُجُوعَهَا إِلَى الضَّرُورِيَّاتِ مِنْ بَابِ الوَسَائِلِ، وَأَنَّهُ لِذَلِكَ تُعْتَبَرُ المَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ مِنْ وَسَائِلِ تَحْقِيقِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ[٢].

مُقَارَنَةٌ وَتَحْلِيلٌ:

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي بَعْدَ التَأَمُّلِ وَإِمْعَانِ النَّظَرِ فِي إِطْلَاقَاتِ الأُصُولِيِّينَ (لِلمَصَالِحِ) (وَالمَقَاصِدِ) مَا يَأْتِي:

أَوَّلًا: أَنَّ المَصَالِحَ وَالمَقَاصِدَ عِنْدَهُم بِمَعْنًى، فَهُم يُطْلِقُونَ هَذِهِ مَكَانَ تِلْكَ، وَتِلْكَ مَكَانَ هَذِهِ، فَالضَّرُورِيَّاتُ مَثَلًا مَقَاصِدُ عَامَّةٌ، وَهِيَ فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ أُصُولُ المَصَالِحِ، وَهَكَذَا.

يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ: «المَقَاصِدُ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً»[٣] وَذَكَرَ الحَاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينَاتِ، وَيَقُولُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «إِنَّ الضَّرُورِيَّاتِ أَصْلُ المَصَالِحِ»[١]،

---

(١) المُوَافَقَات: ٢/ ١٣.

(٢) انْظُر: الاعْتِصَام، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ٣٦٧.

(٣) المُوَافَقَات: ٢/ ٨.

(١) المَصْدَر نَفْسُه: ٢/ ١٣.

فَأَنْتَ تَرَى أَنَّهُ «جَعَلَ الضَّرُورِيَّ» قِسْمًا مِنْ أَقْسَامِ المَقَاصِدِ، ثُمَّ جَعَلَهُ أَصْلَ المَصَالِحِ.

وَيَقُولُ أَيْضًا: «وَقَدْ مَرَّ أَنَّ المَصَالِحَ لَا تَعْدُو الثَّلَاثَةَ أَقْسَامٍ»، فَذَكَرَ: الضَّرُورِيَّاتِ وَالحَاجِيَّاتِ وَمُلْحَقَاتِهَا، وَالتَّحْسِينَاتِ وَمُكَمِّلَاتِهَا[1]، فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُسَمِّي هَذِهِ الأُمُورَ الثَّلَاثَةَ تَارَةً مَقَاصِدَ، وَأُخْرَى مَصَالِحَ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُمَا بِمَعْنًى.

وَلِذَلِكَ ذَكَرَ د. زِين العَابِدِين العَبْد: أَنَّ المَعْنَى المُتَعَارَفَ عَلَيْهِ لِلمَصْلَحَةِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ هُوَ المُعَبَّرُ عَنْهُ بِالحِكْمَةِ أَوِ المَقْصُودِ المُرَتَّبَيْنِ عَلَى الأَحْكَامِ كَحِفْظِ النَّفْسِ المُرَتَّبِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ القِصَاصِ[2].

هَذَا مِنْ حَيْثُ المَعْنَى، أَمَّا مِنْ حَيْثُ مَوَاضِعُ الإِطْلَاقِ: فَهُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ المَصَالِحِ وَالمَقَاصِدِ؛ ذَلِكَ أَنَّ المَقَاصِدَ رَاجِعَةٌ إِلَى الخَالِقِ المَشْرُعِ وَإِلَى الشَّرِيعَةِ وَالتَّشْرِيعِ نَفْسِهِ، بَيْنَمَا المَصَالِحَ رَاجِعَةٌ إِلَى الخَلْقِ المُكَلَّفِينَ بِالْتِزَامِ الشَّرِيعَةِ، وَتَنْفِيذِ التَّشْرِيعِ.

فَحَيْثُ أُطْلِقَتِ (المَقَاصِدُ)، وَ (المَقَاصِدُ العَامَّةُ) فَالالْتِفَاتُ إِلَى جَانِبِ الشَّارِعِ الحَكِيمِ، وَسُمُوِّ شَرِيعَتِهِ الَّتِي أَوْدَعَ فِيهَا مِنَ التَّشْرِيعَاتِ مَا يَكْفُلُ لِلخَلْقِ سَعَادَةَ الدَّارَيْنِ، قَاصِدًا بِذَلِكَ تَحْقِيقَ مَصَالِحِهِم فِي المَعَاشِ وَالمَعَادِ.

---

(١) انْظُر: المَصْدَر نَفْسُه: ٤/ ٢٠، ٢/ ١٠.

(٢) انْظُر رَأي الأُصُولِيِّين فِي المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ، د. زِين العَابِدِين، مَرْجِع سَابِق: ١/ ٢٦، وانْظُر أيضًا: عِلْم أُصُول الفِقْه، الشَّيْخ عَبْد الوَهَّاب خلاف، الدَّار السُّودَانِيَّة لِلكُتُب، بدُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخِ، ص: ٥٦.

وَحَيْثُ أُطْلِقَتِ (المَصَالِحُ) وَ (المَصَالِحُ العَامَّةُ) فَالالْتِفَاتُ إِلَى جَانِبِ الخَلْقِ وَمَا يَتَحَصَّلُ لَهُم فِي تَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ مِنَ المَنَافِعِ المَادِّيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ، الدُّنْيَوِيَّةِ وَالأُخْرَوِيَّةِ[١].

وَفِي هَذَا المَعْنَى يَقُولُ العِزُّ: «وَعَلَى الجُمْلَةِ فَلَا يُرْجَعُ بِشَيءٍ مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ وَدَرْءِ المَفَاسِدِ وَأَسْبَابِهَا إِلَى الدَّيَّانِ، وَإِنَّمَا يَعُودُ نَفْعُهُمَا وَضَرُّهُمَا عَلَى الإِنْسَانِ، وَمَنْ أَحْسَنَ فَلِنَفْسِهِ سَعَى، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَى نَفْسِهِ جَنَى»[٢].

وَيُلَاحَظُ فِي تَعْرِيفِ الشَّاطِبِيِّ لِلمَصْلَحَةِ مُرَاعَاتُهُ لِهَذَا المَعْنَى حَيْثُ قَيَّدَهَا بِكَوْنِهَا مُتَعَلِّقَةً بِجَانِبِ الخَلْقِ «مَا فُهِمَ رِعَايَتُهُ فِي حَقِّ الخَلْقِ مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ ...»[٣].

وَالأَمْرُ نَفْسُهُ يُلَاحَظُ فِي تَعْرِيفِ الغَزَالِيِّ لِلمَصْلَحَةِ، حَيْثُ حَمَلَهُ مُرَاعَاةُ هَذَا الجَانِبِ عَلَى التَّحَفُّظِ مِنَ الأَخْذِ بِالمَعْنَى الحَقِيقِيِّ لِلمَصْلَحَةِ، وَالعُدُولِ إِلَى المَعْنَى المَجَازِيِّ، قَائِلًا: «أَمَّا المَصْلَحَةُ فَهِيَ فِي الأَصْلِ عِبَارَةٌ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَو دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ المَنْفَعَةِ وَدَفْعَ المَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الخَلْقِ، وَصَلَاحُ الخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِم، لَكِنَّا نَعْنِي بِالمَصْلَحَةِ المُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ»[١].

فَذَكَرَ مَعْنَى المَصْلَحَةِ الحَقِيقِيَّ، وَأَنَّهُ مُرَادِفٌ لِلمَقَاصِدِ، إِلَّا أَنَّهُ تَحَفَّظَ عَنْ إِطْلَاقِ هَذَا

---

(١) وَسَيَأْتِي لِلمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ فِي ص: ١٧٧ – ١٧٨ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٢) القَوَاعِد الصُّغْرَى ص ٣٦.

(٣) الاعْتِصَام: ٢/ ٣٥٢.

(١) المُسْتَصْفَى ص: ١٧٤.

المَعْنَى عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرْعِ، وَلَجَأَ إِلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ مَقَاصِدِ الخَلْقِ (المَصْلَحَةِ)، وَمَقَاصِدِ الشَّرْعِ (المُحَافَظَةِ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ)، وَظَاهِرٌ أَنَّ المُحَافَظَةَ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ هِيَ عَيْنُ المَصْلَحَةِ.

وَلَمَّا كَانَ تَنَاوُلُ العِزِّ لِلمَقَاصِدِ عَنْ طَرِيقِ المَصَالِحِ، وَكَانَ عُنْوَانُ كِتَابِهِ مُنْبِئًا عَنْ ذَلِكَ «قَوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الأَنَامِ»، كَانَ التَّرْكِيزُ فِيهِ عَلَى جَانِبِ الخَلْقِ، وَمَا يَتَحَصَّلُ لَهُم مِنَ المَنَافِعِ وَالمَصَالِحِ الكَثِيرَةِ بِالْتِزَامِهِم لِأَحْكَامِ الشَّرْعِ.

أَمَّا الشَّاطِبِيُّ: فَكَانَ اهْتِمَامُهُ أَكْثَرَ وَأَمْيَلَ إِلَى جَانِبِ الشَّارِعِ، وَمَا تَضَمَّنَتْهُ شَرِيعَتُهُ مِنْ مَقَاصِدَ سَامِيَةٍ، وَغَايَاتٍ شَرِيفَةٍ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ عُنْوَانُ كِتَابِهِ مُنَبِّئًا عَنْ ذَلِكَ «المُوَافَقَاتُ»، وَخَاصَّةً الجُزْءُ المُخَصَّصُ لِلمَقَاصِدِ: «كِتَابُ المَقَاصِدِ».

ثَانِيًا: كَوْنُ المَصَالِحِ وَسَائِلَ لِتَحْقِيقِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الغَزَالِيُّ وَالشَّاطِبِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَمْرٌ صَحِيحٌ، وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ آنِفًا مِنْ أَنَّ المَصَالِحَ مَقَاصِدُ، وَالمَقَاصِدَ مَصَالِحُ، وَذَلِكَ لِسَبَبَيْنِ:

السَّبَبُ الأَوَّلُ: مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ هَذَا الرَّأْيَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَعْنًى مَجَازِيٍّ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ السَّبَبِ عَلَى المُسَبَّبِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الإِمَامُ العِزُّ[1].

السَّبَبُ الثَّانِي: أَنَّ المَقَاصِدَ لَيْسَتْ عَلَى وِزَانٍ وَاحِدٍ، بَلْ عَلَى مَرَاتِبَ وَدَرَجَاتٍ، بَعْضُهَا وَسَائِلُ لِتَحْقِيقِ بَعْضٍ، وَكَذَلِكَ المَصَالِحُ.

---

(١) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٤، و ص: ١٢٣ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

فَالمَقَاصِدُ الجُزْئِيَّةُ وَسِيلَةٌ لِتَحْقِيقِ المَقَاصِدِ الخَاصَّةِ، وَكِلَاهُمَا وَسِيلَةٌ لِتَحْقِيقِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَالأَخِيرَةُ نَفْسُهَا بَعْضُهَا أَعْلَمُ مِنْ بَعْضٍ، وَمَا كَانَ أَدْنَى كَانَ وَسِيلَةً إِلَى مَا هُوَ أَعْلَى، وَالأَمْرُ نَفْسُهُ يُقَالُ فِي المَصَالِحِ[1].

وَتَقَدَّمَ أَنَّ المَقَاصِدَ العَامَّةَ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ تَتَمَثَّلُ فِي مَقْصَدٍ وَاحِدٍ، هُوَ «جَلْبُ المَصَالِحِ وَدَرْءُ المَفَاسِدِ»، وَأَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَا عَدَاهُ مِنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ وَسَائِلَ لِتَحْقِيقِ هَذَا المَقْصَدِ الأَعْظَمِ[2].

وَلْنَضْرِبْ لِذَلِكَ مِثَالًا:

حِفْظُ الفَرْجِ مَقْصَدٌ شَرْعِيٌّ، وَمَصْلَحَةٌ بَشَرِيَّةٌ، وَلِتَحْقِيقِهِ شُرِعَ الحِجَابُ، وَأُمِرَ بِغَضِّ البَصَرِ، وَهُوَ نَفْسُهُ وَسِيلَةٌ لِتَحْقِيقِ مَقْصَدِ العِفَّةِ وَمَصْلَحَةِ طَهَارَةِ المُجْتَمَعِ، الَّتِي مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِهَا كَانَ الأَمْرُ بِالاسْتِعْفَافِ، وَحَضِّ الشَّبَابِ عَلَى الزَّوَاجِ، وَأَوْلِيَاءِ الأُمُورِ العَامَّةِ وَالخَاصَّةِ عَلَى تَيْسِيرِ أَمْرِ الزَّوَاجِ، وَتَذْلِيلِ عَقَبَاتِهِ.

وَهَذَانِ المَقْصَدَانِ وَتِلْكُمَا المَصْلَحَتَانِ وَغَيْرُهُمَا مِنَ المَقَاصِدِ الجُزْئِيَّةِ، وَالمَصَالِحِ الخَاصَّةِ، الَّتِي يُحَقِّقُهَا النِّكَاحُ، مِنَ التَّمَتُّعِ بِالحَلَالِ، وَالتَّلَذُّذِ بِالطَّيِّبَاتِ، وَالسُّكُونِ النَّفْسِيِّ وَالعَاطِفِيِّ، وَالتَّعَاوُنِ عَلَى المَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ[1]، كُلُّ هَذِهِ وَسَائِلُ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدَ عَامَّةٍ، وَمَصَالِحَ عُظْمَى، تَتَمَثَّلُ فِي: الحِفَاظِ عَلَى النَّوْعِ الإِنْسَانِيِّ بِالتَّنَاسُلِ

---

(١) رَاجِعْ تَفْصِيلًا طَيِّبًا لِلمَوْضُوعِ فِي القَوَاعِدِ الكُبْرَى: ٢/ ٢٠٠، والمُوَافَقَات: ٢/ ١٥.

(٢) انْظُر: ص: ٥٨.

(١) انْظُر: القَوَاعِدِ الصُّغْرَين: ١٢٠، والمُوَافَقَات: ٢/ ٣٠١.

وَالتَّوَالُدِ، وَإِعْمَارِ الأَرْضِ وَإِقَامَةِ الحَيَاةِ عَلَى نِظَامٍ وَاسْتِقْرَارٍ، لَا تَهَارُجَ وَاضْطِرَابَ.

وَيَرَى د. فَهْمِي مُحَمَّد علوان أَنَّ المَصْلَحَةَ غَايَةٌ وَوَسِيلَةٌ فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ، فَهِيَ غَايَةُ مَا يَهْدُفُ إِلَيْهِ الكَائِنُ البَشَرِيُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ حَيَاتُهُ فِي مُنْتَهَى الاسْتِقَامَةِ وَالصَّلَاحِ، وَفِي الوَقْتِ نَفْسِهِ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ الوَسَائِلِ الَّتِي مِنْ خِلَالِهِ يَصِلُ الإِنْسَانُ إِلَى هَذِهِ الغَايَةِ، قَالَ: «وَفِي الحَقِيقَةِ أَنَّ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الوَسَائِلِ وَالغَايَاتِ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ فَمَا يَكُونُ غَايَةً مِنْ وِجْهَةِ نَظَرٍ يَكُونُ وَسِيلَةً مِنْ وِجْهَةِ نَظَرٍ أُخْرَى»(١).

ثَالِثًا: قَدْ يُشْكَلُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ هُنَا مِنْ أَنَّ المَصَالِحَ وَالمَقَاصِدَ بِمَعْنًى، مَا سَيَأْتِي فِي مَسَالِكِ الكَشْفِ مِنْ أَنَّ المَقَاصِدَ الشَّرْعِيَّةَ لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهَا بِالمَسَالِكِ العَقْلِيَّةِ اسْتِقْلَالًا، دُونَ سَنَدٍ شَرْعِيٍّ، بِخِلَافِ مُطْلَقِ المَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ، فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَنْ طَرِيقِ تِلْكَ المَسَالِكِ اسْتِقْلَالًا، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ المَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَالمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ.

وَالجَوَابُ: أَنَّ مُطْلَقَ المَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ المُرَادُ بِهِ المَصَالِحُ العُرْفِيَّةُ، الَّتِي يَتَوَصَّلُ إِلَيْهَا الإِنْسَانُ عَبْرَ التَّجَارُبِ وَالعَادَاتِ المُسْتَمِرَّةِ وَنَحْوِهَا؛ وَهَذَا أَعَمُّ مِنَ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ؛ إِذْ غَالِبًا مَا تَكُونُ تِلْكَ المَصْلَحَةُ مَقْصُودَةً لِاسْتِيفَائِهَا الضَّوَابِطِ المُتَقَدِّمَةِ لِلمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَقَدْ لَا تَكُونُ مَقْصُودَةً لِعَدَمِ اسْتِيفَائِهَا لِتِلْكَ الضَّوَابِطِ.

وَهَكَذَا تَكُونُ المَصْلَحَةُ الأَسَاسَ العِلْمِيَّ لِلمَقَاصِدِ العَامَّةِ.

---

(١) القِيَم الضَّرُورِيَّة وَمَقَاصِد التَّشْرِيع الإِسْلَامِيّ، د. فَهْمِي مُحَمَّد علوان، الهَيْئَة المِصْرِيَّة لِلكِتَاب، ١٩٨٩م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ، ص: ٩٩.

الفَصْلُ الرَّابِعُ

مَسَالِكُ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ

وَيَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثِ مَبَاحِثَ:

- المَبْحَثُ الأَوَّلُ: مَسَالِكُ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ إِجْمَالًا.
- المَبْحَثُ الثَّانِي: مَعَايِيرُ تَحْدِيدِ مَسَالِكِ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ.
- المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَسَالِكُ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ.



المبحث الأول

مسالك الكشف عن المقاصد الشرعية عند الإمامين إجمالا

وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: مسالك الكشف عن المقاصد الشرعية عند العز.
- المطلب الثاني: مسالك الكشف عن المقاصد الشرعية عند الشاطبي.
- المطلب الثالث: مقارنة وتحليل.



تمهيد:

المَسَالِكُ جَمْعُ مَسْلَكٍ، وَالمَسْلَكُ فِي اللُّغَةِ: الطَّرِيقُ[1]، وَمَسَالِكُ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ: الطُّرُقُ الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا، وَالدَّالَّةُ عَلَيْهَا.

وَلَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ إِلَمَامٌ بِالشَّرِيعَةِ أَنَّ البَحْثَ فِي المَسَالِكِ الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةُ العَامَّةُ أَمْرٌ فِي غَايَةِ الأَهَمِّيَّةِ، وَعَلَى مَكَانَةٍ رَفِيعَةٍ مِنَ الشَّرِيعَةِ؛ إِذْ إِنَّ ذَلِكَ هُوَ السَّبِيلُ إِلَى مَعْرِفَةِ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ، وَقَوَاعِدِهَا الكُلِّيَّةِ، وَالشَّيْءُ يَشْرُفُ بِشَرَفِ مُتَعَلَّقِهِ.

وَلِذَلِكَ فَإِنَّ البَحْثَ عَنْ هَذِهِ المَسَالِكِ، وَالخَوْضَ فِيهَا يَنْطَوِي عَلَى دَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ مِنَ الخُطُورَةِ، تَجْعَلُ البَاحِثَ فِيهَا يُقَدِّمُ رِجْلًا وَيُؤَخِّرُ أُخْرَى؛ «لِأَنَّ تَعْيِينَ مَقْصَدٍ شَرْعِيٍّ كُلِّيٍّ ... أَمْرٌ تَتَفَرَّعُ عَنْهُ أَدِلَّةٌ وَأَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ فِي الاسْتِنْبَاطِ فَفِي الخَطَأِ فِيهِ خَطَرٌ عَظِيمٌ»[2].

وَلَمَّا كَانَ البَحْثُ عَنْ هَذِهِ المَسَالِكِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بَحْثًا عَامًّا، لَا يُمَيِّزُ فِي الغَالِبِ بَيْنَ مَا هُوَ خَاصٌّ مِنْ هَذِهِ المَسَالِكِ بِالمَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَمَا هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ المَقَاصِدِ الجُزْئِيَّةِ وَالخَاصَّةِ، وَمَا تَنْفَرِدُ بِهِ الأَخِيرَتَانِ، اقْتَضَتْ طَبِيعَةُ البَحْثِ فِيهَا تَنَاوُلَ المَسَالِكِ الَّتِي ذَكَرَهَا الإِمَامَانِ إِجْمَالًا، ثُمَّ تَحْدِيدَ مَعَايِيرَ لِلتَّمْيِيزِ

---

(١) انْظُر: لِسَان العَرَب، لِابْنِ مَنْظُور، مَادَّة، سَلَكَ، ١/ ٤٤٣.

(٢) مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، ابْنُ عَاشُورٍ، ص: ٤٠.

بَيْنَ مَا هُوَ صَالِحٌ لِلكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَبَيْنَ مَا شَأْنُهُ الكَشْفُ عَنِ المَقَاصِدِ الخَاصَّةِ أَوِ الجُزْئِيَّةِ، ثُمَّ تَحْدِيدُ مَسَالِكِ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، بِنَاءً عَلَى تِلْكَ المَعَايِيرِ، وَتَنَاوُلِهَا بِصُورَةٍ مُفَصَّلَةٍ.

وَهَكَذَا انْقَسَمَ هَذَا الفَصْلُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَبَاحِثَ:

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: مَسَالِكُ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ إِجْمَالًا.

المَبْحَثُ الثَّانِي: مَعَايِيرُ تَحْدِيدِ مَسَالِكِ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ.

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَسَالِكُ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ.

وَاللهَ نَسْأَلُ التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ.



المَطْلَبُ الأَوَّلُ
مَسَالِكُ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَ العِزِّ

مُجْمَلُ مَا صَرَّحَ بِهِ الإِمَامُ العِزُّ مِنْ طُرُقِ مَعْرِفَةِ المَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ فِي مَوْضِعِهِ تِسْعَةُ طُرُقٍ: خَمْسٌ مِنْهَا لِمَعْرِفَةِ المَصَالِحِ الأُخْرَوِيَّةِ، أَو مَصَالِحِ الدَّارَيْنِ، وَأَرْبَعٌ مِنْهَا لِمَعْرِفَةِ المَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ.

إِضَافَةً إِلَى طَرِيقٍ عَاشِرٍ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الفُصُولِ الَّتِي خَصَّصَهَا لِلحَدِيثِ عَنْ هَذِهِ الطُّرُقِ[1]، وَإِنْ ذَكَرَهُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى، وَهُوَ «الاسْتِقْرَاءُ».

أَمَّا الطُّرُقُ الخَمْسَةُ لِمَعْرِفَةِ مَصَالِحِ الدَّارَيْنِ، فَهِيَ أَدِلَّةُ الشَّرْعِ إِجْمَالًا، وَهِيَ: الكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالإِجْمَاعُ، وَالقِيَاسُ، وَالاسْتِدْلَالُ الصَّحِيحُ[2] تَفْصِيلًا.

يَقُولُ الإِمَامُ عَنِ الإِجْمَالِ: «تُعْرَفُ مَصَالِحُ الآخِرَةِ بِالشَّرْعِ فَقَطْ[3] وَيَقُولُ:

---

(١) وَالفُصُولُ هِيَ: الفَصْلُ الأَوَّلُ، وَالثَّالِثُ، وَالرَّابِعُ مِنْ كِتَابِهِ قَوَاعِدِ الأَحْكَامِ، انْظُر: ١/ ٤، ٥، ١٠.

(٢) الاسْتِدْلَالُ الصَّحِيحُ يَشْمَلُ مَا عَدَا الأَدِلَّةَ الأَرْبَعَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا مِنَ الأَدِلَّةِ المُخْتَلَفِ فِيهَا كَالمَصَالِحِ المُرْسَلَةِ وَالاسْتِحْسَانِ، وَالاسْتِصْحَابِ، وَشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا، وَغَيْرِهَا، انْظُر: الإِحْكَام لِلآمِدِيّ ٤/ ١٦١، وَإِرْشَاد الفُحُول إِلَى تَحْقِيقِ الحَقِّ مِنْ عِلْمِ الأُصُولِ، لِلشَّوْكَانِيّ، دَار الكُتُب العِلْمِيَّة، بَيْرُوت، لبنان، ط١، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م، ص٣٥٠، وَفِقْه المَقَاصِد د. عَبْد الله الزُّبَيْر، مَرْجِع سَابِق، ص ١٤٨.

(٣) القواعد الصغري، ص: ٤١.

«وَأَمَّا مَصَالِحُ الآخِرَةِ وَمَفاسِدُهَا فَلَا تُعْرَفُ إِلَّا بِالنَّقْلِ»[١].

وَيَقُولُ عَنِ التَّفْصِيلِ: «أَمَّا مَصَالِحُ الدَّارَيْنِ وَأَسْبَابُهَا، وَمَفَاسِدُهَا فَلَا تُعْرَفُ إِلَّا بِالشَّرْعِ، فَإِنْ خَفِيَ مِنْهَا شَيءٌ طُلِبَ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، وَهِيَ الكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالإِجْمَاعُ، وَالقِيَاسُ المُعْتَبَرُ، وَالاسْتِدْلَالُ الصَّحِيحُ»[٢].

وَهُنَا نَجِدُ أَنَّ الإِمَامَ لَمْ يَعْتَدَّ لِمَعْرِفَةِ مَصَالِحِ الدَّارَيْنِ إِلَّا سَبِيلًا وَاحِدًا، هُوَ الشَّرْعُ، فَلَا يَسْتَقِلُّ العَقْلُ أَوِ الحِسُّ بِمَعْرِفَتِهَا.

أَمَّا المَصَالِحُ الدُّنَيوِيَّةُ: فَقَدْ أَجْمَلَ الطَّرِيقَ إِلَيْهَا فِي مَسْلَكٍ وَاحِدٍ، هُوَ «العَقْلُ»، وَفَصَّلَهُ فِي أَرْبَعَةٍ، هِيَ: الضَّرُورَاتُ، وَالتَّجَارِبُ، وَالعَادَاتُ، وَالظُّنُونُ المُعْتَبَرَاتُ.

فَقَالَ عَنِ الإِجْمَالِ: «وَمُعْظَمُ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَمَفَاسِدِهَا مَعْرُوفٌ بِالعَقْلِ، وَذَلِكَ مُعْظَمُ الشَّرَائِعِ؛ إِذْ لَا يَخْفَى عَلَى عاقِلٍ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ أَنَّ تَحْصِيلَ المَصَالِحِ المَحْضَةِ، وَدَرْءَ المَفَاسِدِ المَحْضَةِ عَنْ نَفْسِ الإِنْسَانِ وَعَنْ غَيْرِهِ مَحْمُودٌ حَسَنٌ ... وَاتَّفَقَ الحُكَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ[٣]».

ثُمَّ فَصَّلَ هَذَا الإِجْمَالَ بِقَوْلِهِ: «وَأَمَّا مَصَالِحُ الدُّنْيَا وَأَسْبَابُهَا وَمَفَاسِدُهَا فَمَعْرُوفَةٌ بِالضَّرُورَاتِ، وَالتَّجَارِبِ، وَالعَادَاتِ، وَالظُّنُونِ المُعْتَبَرَاتِ، فَإِنْ خَفِيَ

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٨.

(٢) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٠.

(٣) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٥.

شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ طُلِبَ مِنْ أَدِلَّتِهِ»[١].

وَظَاهِرٌ مِنْ هَذَيْنِ النَّصَّيْنِ مَدَى اعْتِدَادِ الإِمَامِ العِزِّ لِلمَسَالِكِ العَقْلِيَّةِ كَطُرُقٍ كَاشِفَةٍ عَنِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ الَّتِي تُشَكِّلُ – عِنْدَهُ – غَالِبِيَّةَ التَّشْرِيعِ، «وَذَلِكَ مُعْظَمُ الشَّرَائِعِ» عَلَى أَنَّنَا سَنَعْرِضُ مَزِيدًا مِنَ النُّصُوصِ لِلإِمَامِ فِي هَذَا المَوْضُوعِ فِي المَبْحَثِ الثَّانِي، إِنْ شَاءَ الله.

وَمَا الضَّرُورَاتُ وَالتَّجَارِبُ وَنَحْوُهَا مِنَ المَسَالِكِ الَّتِي عَدَّدَهَا إِلَّا أَدَوَاتُ العَقْلِ وَأَدِلَّتُهُ، الَّتِي بِوَاسِطَتِهَا يُدْرَكُ حُسْنُ الأَشْيَاءِ وَقُبْحُهَا، وَالمَصَالِحُ وَالمَفَاسِدُ؛ الرَّاجِحُ مِنْهَا وَالمَرْجُوحُ ...

وَهَكَذَا تَتَلَخَّصُ مَسَالِكُ الكَشْفِ عَنِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ فِي أَمْرَيْنِ، هُمَا: الشَّرْعُ بِأَدِلَّتِهِ، وَالعَقْلُ بِأَدِلَّتِهِ[٢].

أَمَّا الاسْتِقْرَاءُ فَهُوَ مَنْهَجٌ يَنْبَنِي عَلَى كِلَا الدَّلِيلَيْنِ، وَلَيْسَ بِدَلِيلٍ مُسْتَقِلٍّ عَنْهُمَا، وَلَا مُتَفَرِّعٍ عَنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، فَهُوَ مَنْهَجٌ، وَتِلْكَ أَدِلَّتُهُ، وَلَعَلَّهُ لِهَذَا السَّبَبِ لَمْ يُدْرِجْهُ الإِمَامُ ضِمْنَ هَذِهِ الطُّرُقِ، وَإِنْ كَانَ يَعْتَبِرُهُ مَسْلَكًا مُهِمًّا لِلكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ، كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي المَبْحَثِ الثَّالِثِ، إِنْ شَاءَ الله.

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٠.

(٢) انْظُر. النَّظَرِيَّة العَامَّة «لِلشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة»، د. جَمَال الدِّين عَطِيَّة، ط١، ١٤٠٧هـ، ١٩٨٨م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخِ، ص: ١٢٨.

المَطْلَبُ الثَّانِي
مَسَالِكُ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ

تَحَدَّثَ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ عَنْ طُرُقِ مَعْرِفَةِ المَصَالِحِ، فِي ثَنَايَا كِتَابِهِ المَقَاصِدِ مِنَ «المُوَافَقَاتُ»، فَذَكَرَ أَنَّ المَصَالِحَ عَلَى نَوْعَيْنِ:

الأَوَّلُ: نَوْعٌ يُمْكِنُ التَّعَرُّفُ عَلَيْهِ عَنْ طَرِيقِ مَسَالِكِ العِلَّةِ المَعْرُوفَةِ، كَالإِجْمَاعِ وَالنَّصِّ، وَالإِشَارَةِ[١]، والسَّبْرِ[٢]، وَالمُنَاسَبَةِ[٣] وَغَيْرِهَا، قَالَ: «وَهَذَا القِسْمُ هُوَ

---

(١) الإِشَارَةُ فِي اصْطِلَاحِ الأُصُولِيِّينَ: دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى المَعْنَى مِنْ غَيْرِ سِيَاقِ الكَلَامِ لَهُ، وَيُسَمَّى بِفَحْوَى الخِطَابِ، وَهِيَ مِنْ أَقْسَامِ مَفْهُومِ المُوَافَقَةِ، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ} البَقَرَة: ٢٣٣، فَفِي قَوْلِهِ (لَهُ) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ لِلأَبِ. انْظُر القَامُوس المُبِين فِي اصْطِلَاحَات الأُصُولِيِّين، د. مَحْمُود عُثْمَان، دَار الحَدِيث، القَاهِرَة، ط٢، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، ص: ٣٩ – ٤٠.

(٢) السَّبْرُ فِي اللُّغَةِ الاخْتِبَارُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ مَا يُخْتَبَرُ بِهِ طُولُ الجَرْحِ وَعَرْضُهُ مِسْبَارًا، والسَّبْرُ اصْطِلَاحًا: اخْتِبَارُ الوَصْفِ هَلْ يَصْلُحُ لِلْعِلِّيَّةِ أَمْ لَا؟، وَقِيلَ: السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمِ هُوَ حَصْرُ الأَوْصَافِ المَوْجُودَةِ فِي الأَصْلِ، الصَّالِحَةِ للعِلِّيَّةِ فِي عَدَدٍ، ثُمَّ إِبْطَالُ بَعْضِهَا بِدَلِيلِهِ، فَيَتَعَيَّنُ البَاقِي. انْظُر: المَرْجِع السَّابِق، ص: ١٣٥، وَإِرْشَاد الفُحُول لِلشَّوْكَانِيّ، مَصْدَر سَابِق، ص: ٣١٧.

(٣) المُنَاسَبَةُ هِيَ: تَعْيِينُ العِلَّةِ بِمُجَرَّدِ إِبْدَاءِ مُنَاسَبَةٍ مِنْ ذَاتِ الأَصْلِ، لَا بِنَصٍّ وَلَا غَيْرِهِ، كَالإِسْكَارِ فِي التَّحْرِيمِ، وَالقَتْلِ العَمْدِ العُدْوَانِ فِي القِصَاصِ، وَتُسَمَّى بِـ (الإِخَالَةِ) وَ(رِعَايَةِ المَقَاصِدِ) وَ(المَصْلَحَةِ) وَ(الاسْتِدْلَالِ)، وَيُسَمّى اسْتِخْرَاجُهَا بِتَخْرِيجِ المَنَاطِ. انْظُر: إِرْشَاد الفُحُول، مَصْدَر سَابِق، ص: ٣١٩، وَالقَامُوس المُبِين فِي اصْطِلَاحَات الأُصُولِيِّين، مَرْجِع سَابِق، ٢١٥.

الظَّاهِرُ الَّذِي نُعَلِّلُ بِهِ وَنَقُولُ: إِنَّ شَرْعِيَّةَ الأَحْكَامِ لِأَجْلِهِ»[١].

الثَّانِي: نَوْعٌ لَا يُمْكِنُ التَّعَرُّفُ عَلَيْهِ عَنْ طَرِيقِ تِلْكَ المَسَالِكِ المَعْهُودَةِ، وَلَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالوَحْيِ ...[٢].

فَذَكَرَ هُنَا أَنَّ طُرُقَ مَعْرِفَةِ المَصَالِحِ المَقْصُودَةِ لِلشَّارِعِ، هِيَ مَسَالِكُ العِلَّةِ المَعْرُوفَةِ لَدَى الأُصُولِيِّينَ، المُتَمَثِّلَةِ فِي: الإِجْمَاعِ، وَالنَّصِّ، وَالاسْتِنْبَاطِ عَبْرَ طُرُقِ الاسْتِدْلَالِ مِنَ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ وَالمُنَاسَبَةِ وَنَحْوِهَا[٣].

وَفِي خَاتِمَةِ كِتَابِ «المَقَاصِدُ» مِنَ المُوَافَقَاتِ، عَقَدَ فَصْلًا خَصَّصَهُ لِلجِهَاتِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا مَقْصُودُ الشَّارِعِ، فَذَكَرَ أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ:

١- مُجَرَّدُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ الابْتِدَائِيِّ التَّصْرِيحِيِّ.

٢- اعْتِبَارُ عِلَلِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ.

٣- اسْتِخْرَاجُ المَقَاصِدِ التَّبَعِيَّةِ مِنَ المَقَاصِدِ الأَصْلِيَّةِ.

٤- السُّكُوتُ عَنْ شَرْعِ الحِكَمِ مَعَ تَوَافُرِ دَوَاعِي التَّشْرِيعِ[٤].

---

(١) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٣٨.

(٢) المَصْدَر نَفْسه.

(٣) انْظُر: مَسَالِك العِلَّة الثَّلَاثَة هَذِهِ فِي: المُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ٣٠٨، وَإِرْشَاد الفُحُول، مَصْدَر سَابِق، ص: ٣١٢، وَأُصُول الفِقْه، الشَّيْخ مُحَمَّد أَبُو زَهْرَة، دَار الفِكْر العَرَبِيّ، القَاهِرَة، ص: ٢٢٧، وَأُصُول الفِقْه، الشَّيْخ مُحَمَّد الخضري، المَكْتَبَة التِّجَارِيَّة، القَاهِرَة، ص: ٣١٦.

(٤) انْظُر: المُوَافَقَات: ٢/ ٢٩٨ – ٣١٣.

وَبِإِمْعَانِ النَّظَرِ فِي هَذِهِ الأُمُورِ الأَرْبَعَةِ نَجِدُ أَنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى مَسَالِكِ العِلَّةِ الثَّلَاثَةِ المُتَقَدِّمَةِ، وَلَا تَخْرُجُ عَنْ إِطَارِهَا، فَالجِهَاتُ الأُولَى، وَالثَّانِيَةُ، وَالرَّابِعَةُ مَا هِيَ إِلَّا كَيْفِيَّاتٌ لِمَعْرِفَةِ المَقَاصِدِ عَنْ طَرِيقِ النَّصِّ، فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى مَسْلَكِ النَّصِّ[١]، وَتَرْجِعُ الجِهَةُ الثَّالِثَةُ إِلَى مَسْلَكِ المُنَاسَبَةِ، كَمَا يُمْكِنُ إِرْجَاعُ الجِهَةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا إِلَى المَسْلَكِ نَفْسِهِ[٢]، وَالشَّاطِبِيُّ نَفْسُهُ يَقُولُ، وَهُوَ بِصَدَدِ الحَدِيثِ عَنِ الجِهَةِ الثَّانِيَةِ: «وَتُعْرَفُ العِلَّةُ هُنَا بِمَسَالِكِهَا المَعْلُومَةِ فِي أُصُولِ الفِقْهِ»[٣].

فَهَذِهِ الجِهَاتُ الأَرْبَعَةُ إِذًا تَفْصِيلٌ لِمَسْلَكِي: النَّصِّ، وَالمُنَاسَبَةِ مِنْ مَسَالِكِ التَّعْلِيلِ، وَزِيَادَةٌ تَنْقِيحٍ لَهُمَا وَتَدْقِيقٌ، وَهُوَ الغَرَضُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ عَقَدَ الشَّاطِبِيُّ فَصْلَ الخَاتِمَةِ؛ لِتَكُونَ مَزِيدَ إِيضَاحٍ وَبَيَانٍ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مَثْبُوتًا فِي ثَنَايَا كِتَابِ (المَقَاصِدُ)[٤].

وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ مَسَالِكَ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ هِيَ مَسَالِكُ العِلَّةِ المَعْرُوفَةِ فِي أُصُولِ الفِقْهِ، مَعَ تَحْدِيدِ أَسَالِيبَ مُعَيَّنَةٍ، وَطَرَائِقَ مُحَدَّدَةٍ،

---

(١) انْظُر: مَقْصَد الشَّرِيعَة العَامّ، عُمَر بْن صَالِح، مَرْجِع سَابِق، ص: ١١٥.

(٢) انْظُر: فُصُول فِي الفِكْر الإِسْلَامِيّ بِالمَغْرِب، عَبْد المَجِيد عُمَر النَّجَّار، دَار الغَرْب الإِسْلَامِيّ ص: ١٥٢، ١٥٣، وَقَدِ اسْتَشْكَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الله دراز اعْتِبَارَ الشَّاطِبِيِّ الجِهَةَ الثَّالِثَةَ مُسْتَقِلَّةً عَنِ الثَّانِيَةِ، انْظُر: شَرْح المُوَافَقَات: ٢/ ٣٠١.

(٣) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٩٩.

(٤) انْظُر: المَصْدَر نَفْسُه: ٢/ ٢٩٦.

مُتَمَثِّلَةٍ فِي هَذِهِ الجِهَاتِ الأَرْبَعَةِ.

وَلَمَّا كَانَ جُمْهُورُ الأُصُولِيِّينَ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ «العَقْلِ» مِنْ مَسَالِكِ العِلَّةِ، وَحَصْرِهَا عَلَى السَّمْعِ وَالنَّقْلِ فَقَطْ[1]، صَارَ الشَّاطِبِيُّ عَلَى ذَلِكَ، فَاسْتَبْعَدَ المَسَالِكَ العَقْلِيَّةَ مِنْ طُرُقِ مَعْرِفَةِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، مُنْتَقِدًا بِذَلِكَ الإِمَامَ العِزَّ، الَّذِي اعْتَدَّ بِهَا كَمَا مَرَّ، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ المَوْضُوعِ فِي المَبْحَثِ الثَّانِي – إِنْ شَاءَ الله.

وَالمَسْلَكُ الوَحِيدُ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ، خَارِجُ دَائِرَةِ مَسَالِكِ العِلَّةِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ هُوَ (مَنْهَجُ الاسْتِقْرَاءِ)، الَّذِي يُعْتَبَرُ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ المَنْهَجَ الأَمْثَلَ لإِثْبَاتِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، وَالأَوْحَدَ لإِثْبَاتِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، فَهُوَ أَقْوَى المَسَالِكِ عِنْدَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الخَاتِمَةِ الَّتِي خَصَّصَهَا لِجِهَاتِ مَعْرِفَةِ المَقَاصِدِ، كَمَا فَعَلَ العِزُّ، لِأَسْبَابٍ سَنُشِيرُ إِلَيْهَا فِي المَبْحَثِ الثَّالِثِ – إِنْ شَاءَ الله.

وَتَمَشِّيًا مَعَ النَّمَطِ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ، فَقَدِ اعْتَبَرَ الشَّاطِبِيُّ أَنَّ الاسْتِقْرَاءَ «دَلِيلٌ سَمْعِيٌّ»؛ لِأَنَّهُ اسْتِقْرَاءُ مَوَارِدِ الشَّرِيعَةِ[2]، وَإِنْ كَانَ مَنْهَجًا تَتَدَاخَلُ فِيهِ مَصَادِرُ المَعْرِفَةِ الثَّلَاثَةُ؛ العَقْلُ، وَالنَّقْلُ، وَالحِسُّ.

---

(١) انْظُر: إِرْشَاد الفُحُول، لِلشَّوْكَانِيّ، مَصْدَر سَابِق، ص: ٣١٢.

(٢) انْظُر: المُوَافَقَات: ١/ ٢٣، ٢٤، ٢٦، ٢/ ٣٩.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ
مُقَارَنَةٌ وَتَحْلِيلٌ

مِنْ خِلَالِ مَا ذَكَرَهُ الإِمَامَانِ: العِزُّ وَالشَّاطِبِيُّ، مِنْ طُرُقٍ وَمَسَالِكَ لِلكَشْفِ عَنِ المَصَالِحِ وَالمَقَاصِدِ، نَسْتَطِيعُ اسْتِنْتَاجَ الآتِي:

أَوَّلًا: جَعَلَ الإِمَامُ العِزُّ حَدِيثَهُ عَنْ هَذِهِ الطُّرُقِ مِفْتَاحًا لِتَنَاوُلِ المَقَاصِدِ، وَالمَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ، فَخَصَّصَ لَهَا الفُصُولَ: الأَوَّلَ، وَالثَّالِثَ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِهِ «قَوَاعِدُ الأَحْكَامِ»، حَيْثُ عَنْوَنَ الأَوَّلَ: بِـ «فَصْلٌ فِي بَيَانِ جَلْبِ مَصَالِحِ الدَّارَيْنِ وَدَرْءِ مَفَاسِدِهِمَا عَلَى الظُّنُونِ[1]، وَالثَّالِثَ بِـ «فَصْلٌ فِيمَا تُعْرَفُ بِهِ المَصَالِحُ وَالمَفَاسِدُ، وَفِي تَفَاوُتِهِمَا»[2] وَعَنْوَنَ الرَّابِعَ بِـ «فَصْلٌ فِيمَا تُعْرَفُ بِهِ مَصَالِحُ الدَّارَيْنِ وَمَفاسِدُهُمَا»[3].

أَمَّا الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ: فَقَدْ جَعَلَ حَدِيثَهُ عَنْ هَذِهِ المَسَالِكِ خَاتِمَةً لِكِتَابِ (المَقَاصِدُ) مِنَ المُوَافَقَاتِ، وَاعْتَبَرَهَا تَلْخِيصًا لِمَا جَاءَ مَبْثُوثًا فِي ثَنَايَا الكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ تَعَرَّضَ لِبَعْضِهَا فِي أَثْنَاءِ الكِتَابِ، وَهُوَ بِصَدَدِ تَقْرِيرِ أَنَّ الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ التَّعَبُّدُ، وَفِي العَادَاتِ الالْتِفَاتُ إِلَى المَعَانِي[1].

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٤.

(٢) المَصْدَر نَفْسُه: ١/ ٥.

(٣) المَصْدَر نَفْسُه: ١/ ١٠.

(١) انْظُر: المُوَافَقَات: ٢/ ٢٣٨.

وَكُلٌّ مِنَ المَنهَجَيْنِ لَهُ قِيمَتُهُ، إِلَّا أَنَّهُ يَبْدُو لِي أَنَّ مَنْهَجَ العِزِّ فِي تَقْدِيمِ هَذِهِ الطُّرُقِ عَلَى الحَدِيثِ عَنِ المَقَاصِدِ نَفْسِهَا أَوْلَى، حَتَّى تَكُونَ مُتَابَعَةُ القَارِئِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَدِرَايَةٍ، وَهَذَا مَا أَدْرَكَ الإِمَامُ ابْنُ عَاشُورٍ أَهَمِّيَّتَهُ، حَيْثُ تَنَاوَلَ طُرُقَ إِثْبَاتِ المَقَاصِدِ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ: «مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ»(١)، وَلَمْ يَتَنَاوَلْهَا فِي الخَاتِمَةِ، خِلَافًا لِلشَّاطِبِيِّ، مَعَ الْتِزَامِهِ بِاقْتِفَاءِ آثَارِهِ(٢).

ثَانِيًا: إِنَّ مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ العِزُّ مِنْ طُرُقِ مَعْرِفَةِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ، مَا هِيَ إِلَّا الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ وَالعَقْلِيَّةُ وَالحِسِّيَّةُ، وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ أَسَاسَ إِثْبَاتِ المَقَاصِدِ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنِ اتِّبَاعِ مَنَاهِجَ أَوْ طُرُقٍ مُعَيَّنَةٍ، لِاسْتِخْرَاجِ المَقَاصِدِ مِنْهَا، وَهُوَ الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يُوَلِّهِ اهْتِمَامًا كَبِيرًا، رُبَّمَا لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الوُضُوحِ بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِيضَاحٍ، وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ ذَكَرَ «مَنْهَجَ الاسْتِقْرَاءِ» كَطَرِيقٍ لِاسْتِخْرَاجِ المَقَاصِدِ مِنَ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ، وَحَاوَلَ أَنْ يَرْسُمَ طَرِيقًا لِكَيْفِيَّةِ اسْتِخْرَاجِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ مِنَ الدَّلِيلِ العَقْلِيِّ، بِقَوْلِهِ: «وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ الْمُتَنَاسَبَاتِ وَالمَصَالِحَ وَالمَفَاسِدَ ... فَلْيَعْرِضْ ذَلِكَ عَلَى عَقْلِهِ بِتَقْدِيرِ أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِهِ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهِ الأَحْكَامَ فَلَا يَكَادُ حُكْمٌ مِنْهَا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا تَعَبَّدَ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ، وَلَمْ يَقِفْهُم (هَكَذَا) عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَو مَفْسَدَتِهِ، وَبِذَلِكَ تُعْرَفُ حُسْنُ الأَعْمَالِ وَقُبْحُهَا»(١).

---

(١) انْظُر: ص: ١٩.

(٢) مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، ابْن عَاشُور ص: ٨.

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٠.

أَمَّا الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ فَإِنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الخَاتِمَةِ الَّتِي خَصَّصَهَا لِهَذِهِ الطُّرُقِ، يُعْتَبَرُ بِحَقٍّ طُرُقًا لِاسْتِخْرَاجِ المَقَاصِدِ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا كَمَسَالِكَ إِلَّا عَرَضًا.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّاطِبِيَّ كَانَ هَمُّهُ بَيَانَ مَسَالِكَ وَمَنَاهِجَ، وَلَمْ يَكُنْ هَمُّهُ بَيَانَ أَدِلَّةٍ فَحَسْبُ، فَالأَدِلَّةُ مَعْرُوفَةٌ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي بَعْضِهَا، إِلَّا أَنَّ الحَاجَةَ مَاسَّةٌ إِلَى بَيَانِ طُرُقٍ مُحَدَّدَةٍ لِاسْتِنْتَاجِ المَقَاصِدِ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ.

وَهُنَا تَظْهَرُ قِيمَةُ مَا قَامَ بِهِ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ مِنْ تَحْدِيدِ تِلْكَ المَسَالِكِ وَالطُّرُقِ المُحَدَّدَةِ، لِاسْتِخْرَاجِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الأَدِلَّةِ المُعْتَبَرَةِ، وَهَذَا أَمْرٌ يَسْتَحِقُّ العِنَايَةَ، وَيَحْتَاجُ إِلَى اسْتِثْمَارٍ حَقِيقِيٍّ مِنَ البَاحِثِينَ وَالمُهْتَمِّينَ بِدِرَاسَةِ المَقَاصِدِ.

وَقَدْ رَأَيْتُ لِلدُّكْتُور عَبْدِ الله الزُّبَيْرِ تَوَسُّعًا طَيِّبًا فِي طُرُقِ اسْتِخْرَاجِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ النُّصُوصِ، فِي كِتَابِهِ: «فِقْهُ المَقَاصِدِ»[1].

ثَالِثًا: الطُّرُقُ الَّتِي ذَكَرَهَا الإِمَامُ العِزُّ تَشْمَلُهَا مَصَادِرُ المَعْرِفَةِ الثَّلَاثَةُ: العَقْلُ وَالنَّقْلُ، وَالحِسُّ، أَمَّا الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ: فَقَدْ حَصَرَ طُرُقَهُ فِي الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، مُتَابِعًا فِي ذَلِكَ جَمْهَرَةَ الأُصُولِيِّينَ، وَمُنْتَقِدًا الإِمَامَ العِزَّ فِي ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي لِلمَوْضُوعِ مَزِيدُ

(١) فَقَدْ ذَكَرَ ثَمَانِيَ طُرُقٍ لِاسْتِخْرَاجِ المَقَاصِدِ مِنَ النُّصُوصِ، هِيَ مُجَرَّدُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ الابْتِدَائِيِّ التَّصْرِيحِيِّ، وَالضِّمْنِيِّ، وَالتَّأْكِيدِيِّ، وَالخَبَرِ الحَاصِرِ لِمَعْنًى أَو مَعَانٍ، وَالوَعْدِ وَالوَعِيدِ، وَالزَّجْرِ وَالتَّهْدِيدِ، وَمَدْحِ الفِعْلِ أَوِ الفَاعِلِ، وَالتَّنْصِيصِ بِالإِرَادَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالتَّعْبِيرِ عَنِ المَقَاصِدِ بِأَلْفَاظٍ فِي مَعَانِيهَا أَو مَعَانِي المَصْلَحَةِ، وَمُعْظَمُهَا مَأْخُوذٌ مِمَّا ذَكَرَهُ الإِمَامَانِ، انْظُر: الكِتَاب المَذْكُور، ص: ١٢٩-١٣٨.

تَفْصِيلٍ – إِنْ شَاءَ الله – فِي المَبْحَثِ الثَّانِي.

رَابِعًا: مَا ذَكَرَهُ الإِمَامَانِ مِنَ المَسَالِكِ هُوَ العُمْدَةُ وَالمُعْتَمَدُ لَدَى كُلِّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمَا، وَالمَسَالِكُ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ عَاشُورٍ، وَالَّتِي تَبْدُو فِي الظَّاهِرِ أَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ عَمَّا ذَكَرَاهُ نَوْعِيًّا، مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّاطِبِيُّ، مَعَ تَحْدِيدٍ أَوْضَحَ لِلمَعَانِي، وَصِيَاغَةٍ أَدَقَّ لِلمُصْطَلَحَاتِ، وَسَيَأْتِي إِيضَاحُ ذَلِكَ فِي المَبْحَثِ الثَّانِي.

خَامِسًا: إِنَّ أَيًّا مِنَ الإِمَامَيْنِ لَمْ يُمَيِّزْ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنَ المَسَالِكِ بَيْنَ مَا هُوَ صَالِحٌ لِلكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَمَا هُوَ غَيْرُ صَالِحٍ لِذَلِكَ، أَو عَلَى الأَقَلِّ فِي المَكَانِ المُخَصَّصِ لِذَلِكَ، وَأَقُولُ ذَلِكَ لِأَنَّ عَدَمَ ذِكْرِ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ لِلاسْتِقْرَاءِ ضِمْنَ الجِهَاتِ الأَرْبَعَةِ، مَعَ ذِكْرِهِ لَهُ مَقْرُونًا بِالمَقَاصِدِ العَامَّةِ يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ اتِّجَاهًا لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ.

وَلَا يَعْنِي هَذَا أَنَّ الإِمَامَيْنِ لَمْ يَذْكُرَا طُرُقَ مَعْرِفَةِ المَقَاصِدِ العَامَّة؛ لِأَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الطُّرُقِ الَّتِي ذَكَرَاهَا، وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ التَّمْحِيصِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الطُّرُقِ بِضَوَابِطَ مُحَدَّدَةٍ، أَو عَلَى الأَقَلِّ بِمَعَالِمَ ظَاهِرَةٍ، وَهَذَا هُوَ المَوْضُوعُ المُخَصَّصُ لِلمَبْحَثِ الثَّانِي.



المَبْحَثُ الثَّانِي

مَعَايِيرُ تَحْدِيدِ مَسَالِكِ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ

وَفِيهِ ثَلَاثَةُ مَطَالِبَ:

- **المَطْلَبُ الأَوَّلُ**: المِعْيَارُ الأَوَّلُ: إِفَادَةُ القَطْعِ.
- **المَطْلَبُ الثَّانِي**: المِعْيَارُ الثَّانِي: إِفَادَةُ العُمُومِ.
- **المَطْلَبُ الثَّالِثُ**: المِعْيَارُ الثَّالِثُ: الكَشْفُ عَنْ مَقْصَدِ الشَّارِعِ لَا عَنْ مُطْلَقِ المَصَالِحِ.



تمهيد:

مِنْ خِلَالِ تَتَبُّعِ مَا ذَكَرَهُ الإِمَامَانِ مِنَ المَسَالِكِ الكَاشِفَةِ عَنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، عَامَّةً كَانَتْ أَو خَاصَّةً، وَإِمْعَانِ النَّظَرِ فِيهَا، نَسْتَخْلِصُ مَعَايِيرَ ثَلَاثَةً، تَصْلُحُ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ مَسَالِكِ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ وَغَيْرِهَا، فَمَا تَوَافَرَتْ فِيهَا هَذِهِ المَعَايِيرُ فَهِيَ مَسَالِكُ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَمَا انْخَرَمَ فِيهَا وَاحِدٌ أَو أَكْثَرُ فَشَأْنُهَا المَقَاصِدُ الجُزْئِيَّةُ أَوِ الخَاصَّةُ، عِنْدَ مَنِ اعْتَبَرَهَا[1]، وَالمَعَايِيرُ الثَّلَاثَةُ هِيَ:-

١- إِفَادَةُ القَطْعِ.

٢- إِفَادَةُ العُمُومِ.

٣- الكَشْفُ عَنْ مَقْصَدِ الشَّارِعِ، لَا عَنْ مُطْلَقِ المَصَالِحِ.

وَسَنَتَنَاوَلُ هَذِهِ المَعَايِيرَ فِي مَطَالِبَ ثَلَاثَةٍ:



(١) وَذَلِكَ كَالمَسَالِكِ العَقْلِيَّةِ، فَإِنَّ المِعْيَارَ الثَّالِثَ يُخْرِجُهَا عَنْ كَوْنِهَا كَاشِفَةً عَنْ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ الجُزْئِيَّةِ، أَوِ الخَاصَّةِ، وَلَكِنَّهَا تَبْقَى مَسَالِكَ مُعْتَبَرَةً عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ.

المَطْلَبُ الأَوَّلُ
المِعْيَارُ الأَوَّلُ: إِفَادَةُ القَطْعِ

(المَقَاصِدُ العَامَّةُ تُبْنَى عَلَى القَطْعِيَّاتِ، لَا عَلَى الظَّنِّيَّاتِ)

صَرَّحَ بِهَذَا المِعْيَارِ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي التَّمْيِيزِ بَيْنَ (الاسْتِقْرَاءِ) كَمَسْلَكٍ لِلكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ المَسَالِكِ النَّقْلِيَّةِ، الَّتِي تَقْصُرُ عَنْ ذَلِكَ.

فَالمَقَاصِدُ العَامَّةُ هِيَ كُلِّيَّاتُ الشَّرِيعَةِ، وَقَوَاعِدُهَا العَامَّةُ، يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ:

«وَأَعْنِي بِالكُلِّيَّاتِ هُنَا: الضَّرُورِيَّاتِ، وَالحَاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينَاتِ»[(١)]، وَهَذِهِ هِيَ المَرَاتِبُ الثَّلَاثَةُ لِلمَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَإِثْبَاتُ كُلِّيَّاتِ الشَّرِيعَةِ بِمَسَالِكَ ظَنِّيَّةٍ يَعْنِي تَعَلُّقَ الظَّنِّ بِأَصْلِ الشَّرِيعَةِ، وَتَطَرُّقَ الشَّكِّ إِلَيْهَا، وَبِالتَّالِي إِمْكَانِيَّةَ تَغْيِيرِهَا وَتَحْرِيفِهَا، وَهَذَا أَمْرٌ تُحِيلُهُ العَادَةُ، وَيُنَافِي ضَمَانَ الله لِحِفْظِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ[(٢)]، حَيْثُ قَالَ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾[(٣)].

وَإِذَا كَانَتِ المَقَاصِدُ العَامَّةُ تُمَثِّلُ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ، وَقَوَاعِدَهَا الكُلِّيَّةِ، فَإِنَّ

---

(١) المُوَافَقَات: ١/ ٢٠.

(٢) انْظُر: المُوَافَقَات: ١/ ٢٠.

(٣) الحِجْر: ٩.

المَقَاصِدَ الجُزْئِيَّةَ وَالخَاصَّةَ تُمَثِّلُ فُرُوعَهَا وَجُزْئِيَّاتِهَا، وَالسِّمَةُ الأَسَاسِيَّةُ الَّتِي تَمْتَازُ بِهَا الأُصُولُ عَنِ الفُرُوعِ، هِيَ أَنَّ الأُصُولَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى القَطْعِيَّاتِ، بَيْنَمَا أَصْلُ ابْتِنَاءِ الفُرُوعِ الظَّنِّيَّاتُ، وَفِي هَذَا يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى إِثْبَاتِ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ الخَمْسَةِ إِلَّا بِالاسْتِقْرَاءِ المُفِيدِ لِلقَطْعِ: «وَهَكَذَا سَائِرُ الأَدِلَّةِ فِي قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، وَبِهَذَا امْتَازَتِ الأُصُولُ مِنَ الفُرُوعِ؛ إِذْ كَانَتِ الفُرُوعُ مُسْتَنِدَةً إِلَى آحَادِ الأَدِلَّةِ وَإِلَى مَآخِذَ مُعَيَّنَةٍ، فَبَقِيَتْ عَلَى أَصْلِهَا مِنَ الاسْتِنَادِ إِلَى الظَّنِّ، بِخِلَافِ الأُصُولِ فَإِنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنِ اسْتِقْرَاءِ مُقْتَضَيَاتِ الأَدِلَّةِ بِإِطْلَاقٍ، لَا مِنْ آحَادِهَا عَلَى الخُصُوصِ»[(١)].

إِذًا فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ المَسْلَكُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ مُفِيدًا لِلقَطْعِ، أَمَّا مَا لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ فَلَا يُمْكِنُ الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ «إِفَادَةَ القَطْعِ هُوَ المَطْلُوبُ»[(٢)]، وَهَذَا مَا اسْتَشْمَرَهُ ابْنُ عَاشُورٍ فِي دَعْوَتِهِ إِلَى أَنْ تَكُونَ مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ أُصُولًا قَطْعِيَّةً، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الفَصْلِ الثَّانِي[(٣)].

المَسَالِكُ بَيْنَ إِفَادَةِ القَطْعِ وَإِفَادَةِ الظَّنِّ:

وَلِمَعْرِفَةِ مَا يُفِيدُ القَطْعَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ المَسَالِكِ، الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي المَبْحَثِ الأَوَّلِ، نُقَسِّمُهَا إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

---

(١) المُوَافَقَات: ١/ ٢٦.

(٢) المَصْدَر نَفْسُه: ٢/ ٣٨.

(٣) انْظُر: مَقَاصِد الشَّرِيعَة لِابْنِ عَاشُورٍ، ص: ٤٢، ص: ٨٩ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

١- المَسَالِكُ النَّقْلِيَّةُ.

٢- المَسَالِكُ العَقْلِيَّةُ.

٣- الاسْتِقْرَاءُ.

أَوَّلًا: المَسَالِكُ النَّقْلِيَّةُ:

وَهِيَ: الكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالإِجْمَاعُ، وَالقِيَاسُ، وَالاسْتِدْلَالُ الصَّحِيحُ، وَكُلُّهَا تُفِيدُ الظَّنَّ، وَلَا يُفِيدُ القَطْعَ مِنْهَا إِلَّا نُصُوصُ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ المُتَوَاتِرَةِ، الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا، أَي النُّصُوصُ قَطْعِيَّةُ المَتْنِ وَالدَّلَالَةِ مَعًا.

وَيَرَى الشَّاطِبِيُّ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ النُّصُوصِ قَلِيلٌ جِدًّا، بَلْ نَادِرٌ مُتَنَازَعٌ فِي وُجُودِهِ بَيْنَ العُلَمَاءِ[(١)]؛ وَذَلِكَ أَنَّ النُّصُوصَ المُتَوَاتِرَةَ تَتَوَقَّفُ إِفَادَتُهَا القَطْعَ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ عَشَرَةٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ظَنِّيَّةٌ وَهِيَ: نَقْلُ اللُّغَاتِ وَآرَاءِ النَّحْوِ، وَعَدَمُ الاشْتِرَاكِ، وَعَدَمُ المَجَازِ، وَعَدَمُ النَّقْلِ الشَّرْعِيِّ أَوِ العَادِيِّ، وَعَدَمُ الإِضْمَارِ، وَعَدَمُ التَّخْصِيصِ لِلعُمُومِ، وَعَدَمُ التَّقْيِيدِ لِلمُطْلَقِ، وَعَدَمُ النَّاسِخِ، وَعَدَمُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَعَدَمُ المُعَارِضِ العَقْلِيِّ، وَإِفَادَةُ القَطْعِ مَعَ اعْتِبَارِ هَذِهِ الأُمُورِ الظَّنِّيَّةِ مُتَعَذِّرٌ[(٢)].

وَهَذِهِ المُقَدِّمَاتُ تَتَعَلَّقُ بِالجَانِبِ الدَّلَالِيِّ لِلنُّصُوصِ القَطْعِيَّةِ مِنْ جَانِبِ الثُّبُوتِ،

---

(١) المُوَافَقَات: ١/ ٢٤، ٢/ ٣٨.

(٢) المَصْدَر نَفْسُه، وَالبَحْر المُحِيط، مَصْدَر سَابِق: ١/ ٣٩، وانْظُر: المَوَاقِف فِي عِلْم الكَلَام، القَاضِي عَبْد الرَّحْمَن الإيجي، مَكْتَبَة المُتَنَبِّي، القَاهِرَة، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخِ، ص: ٤٠.

وَهِيَ القُرْآنُ كُلُّهُ، وَالأَحَادِيثُ المُتَوَاتِرَةُ، وَلَكِنَّ الضَّعْفَ النَّاتِجَ مِنَ الدَّلَالَةِ يُتَقَوَّى لِدَرَجَةِ إِفَادَةِ القَطْعِ إِذَا تَكَرَّرَتْ عُمُومَاتُ النُّصُوصِ فِي المَعْنَى الوَاحِدِ[1]؛ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى مَعْنَى اسْتِقْرَاءِ الأَدِلَّةِ.

وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الإِجْمَاعَ أَيْضًا دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ، وَلَكِنْ هَذَا أَيْضًا يَتَوَقَّفُ عَلَى مُقَدِّمَتَيْنِ: الأُولَى: نَقْلُهُ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِ الإِجْمَاعِ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا، وَهَذَا يَعْسُرُ إِثْبَاتُهُ. وَالثَّانِيَةُ: عَلَى فَرْضِ وُجُودِ هَذَا الإِجْمَاعِ، لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُهُ دَلِيلًا قَطْعِيًّا، مُجْمَعًا عَلَى قَطْعِيَّتِهِ[2]، وَحِينَئِذٍ تَكُونُ القَطْعِيَّةُ لِلدَّلِيلِ مُسْتَنَدَ الإِجْمَاعِ، لَا لِلإِجْمَاعِ، فَيَكُونُ رَاجِعًا إِلَى النُّصُوصِ القَطْعِيَّةِ.

أَمَّا بَقِيَّةُ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ: مِنَ القِيَاسِ، وَسَائِرِ الأُصُولِ المُخْتَلَفِ فِيهَا، فَإِنَّهَا – مِنْ بَابِ أَوْلَى – لَا تُفِيدُ القَطْعَ، وَإِنَّمَا شَأْنُهَا إِفَادَةُ الظَّنِّ.

ثَانِيًا: المَسَالِكُ العَقْلِيَّةُ:

وَالمُرَادُ بِالمَسَالِكِ العَقْلِيَّةِ هُنَا: الطُّرُقُ المَبْنِيَّةُ عَلَى مَجْمُوعِ الطَّاقَاتِ الإِدْرَاكِيَّةِ لَدَى الإِنْسَانِ، الَّتِي قَدْ تُسَمَّى: فِطْرَةً، أَو خِبْرَةً وَتَجْرِبَةً، أَوْ فِكْرًا ... مَعَ مَا تُوَفِّرُهُ هَذِهِ الطَّاقَاتِ مِنْ حَصِيلَةٍ مَعْرِفِيَّةٍ فِي أَيِّ تَخَصُّصٍ[3].

---

(١) انْظُر: مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، ابْنُ عَاشُورٍ، مَصْدَر سَابِق، ص: ٤٢.

(٢) انْظُر: المُوَافَقَات: ٢/ ٣٩.

(٣) انْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٨٠.

وَهَذَا مَفْهُومٌ عَامٌّ، يَشْمَلُ إِلَى جَانِبِ المَسَالِكِ العَقْلِيَّةِ البَحْتَةِ، طُرُقًا حِسِّيَّةً؛ لِأَنَّ الاعْتِمَادَ عَلَى القَضَايَا الحِسِّيَّةِ ضَرُورِيٌّ فِي المَعْرِفَةِ العَقْلِيَّةِ؛ إِذْ بِدُونِهَا تَكُونُ أَحْكَامُ العَقْلِ مُجَرَّدَةً مِنَ اليَقِينِ، وَعَارِيَةً مِنَ الأَدِلَّةِ الوَاقِعِيَّةِ الشَّاهِدَةِ بِصِدْقِهَا[١]، فَالتَّجَارِبُ مَثَلًا مَا هِيَ إِلَّا «حِكَمٌ لِلعَقْلِ، وَلَكِنْ بِوَاسِطَةِ الحِسِّ، أَو بِتَكَرُّرِ الإِحْسَاسِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى؛ إِذِ المَرَّةُ الوَاحِدَةُ لَا يَحْصُلُ العِلْمُ بِهَا»[٢].

وَهَذَا الشُّمُولُ هُوَ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ الإِمَامُ العِزُّ، حَيْثُ اعْتَبَرَ: العَقْلَ، وَالفِطْرَةَ، وَالتَّجَارِبَ، وَالعَادَاتِ، وَالضَّرُورَاتِ، وَالظُّنُونَ المُعْتَبَرَاتِ، كُلَّهَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ[٣].

وَتَبِعَهُ فِي هَذَا الشُّمُولِ الشَّاطِبِيُّ، حَيْثُ رَدَّ عَلَى الإِمَامِ العِزِّ اعْتِدَادَهُ بِهَذِهِ الأُمُورِ – بِأَنَّ العُقُولَ لَا تَسْتَقِلُّ بِإِدْرَاكِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ، فَقَالَ: «فَالعَادَةُ تُحِيلُ اسْتِقْلَالَ العُقُولِ بِإِدْرَاكِ مَصَالِحِهَا وَمَفَاسِدِهَا»[٤] فَأَطْلَقَ عَلَى هَذِهِ الأُمُورِ بِأَنَّهَا عُقُولٌ، ثُمَّ قَالَ: «اللهمَّ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ هَذَا القَائِلُ (يَعْنِي العِزُّ) أَنَّ المَعْرِفَةَ بِهَا تَحْصُلُ بِالتَّجَارِبِ وَغَيْرِهَا (أَي مِنَ الأُمُورِ الَّتِي ذَكَرَهَا العِزُّ، وَنَقَلَهَا هُوَ عَنْهُ) بَعْدَ أَنْ

---

(١) انْظُر: تَكَامُل المَنْهَج المَعْرِفِيّ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَةَ، إِبْرَاهِيم عَقِيلي، المَعْهَد العَالِي لِلفِكْر الإِسْلَامِيّ، ط، الأولى ١٤١٥هـ ١٩٩٤م، ص: ٢٩٨.

(٢) المُسْتَصْفَي، مَصْدَر سَابِق، للغزالي، ص: ٣٧.

(٣) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٠، ٥، ٢/ ٦٠، وص: ١٤٨ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٤) المُوَافَقَات: ٢/ ٣٧.

وَضَعَ الشَّرْعُ أُصُولَهَا، فَذَلِكَ لَا نِزَاعَ فِيهِ»[١]، فَوَاضِحٌ مِنْ هَذَا النَّصِّ اعْتِبَارُ الشَّاطِبِيِّ هَذِهِ الطُّرُقَ مَسَالِكَ عَقْلِيَّةً، وَلِذَلِكَ رَدَّهَا، وَلَمْ يَعْتَبِرْهَا، إِلَّا فِي حُدُودٍ ضَيِّقَةٍ.

وَهَذِهِ المَسَالِكُ العَقْلِيَّةُ – مَا عَدَا الظُّنُونَ المُعْتَبَرَاتَ – يَقِينِيَّةٌ تُفِيدُ القَطْعَ فَأَمَّا الضَّرُورَاتُ، فَالأَمْرُ فِيهَا وَاضِحٌ، وَأَمَّا التَّجَارِبُ وَيُعَبِّرُ عَنْهَا بِالعَادَاتِ المُسْتَمِرَّةِ، أَو بِإِطْرَادِ العَادَاتِ، فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مِثْلُ حُكْمِكَ أَنَّ النَّارَ مُحْرِقَةٌ[٢] «فَإِذَا المَعْلُومَاتُ التَّجْرِيبِيَّةُ يَقِينِيَّةٌ عِنْدَ مَنْ جَرَّبَهَا»[٣].

وَالشَّاطِبِيُّ الَّذِي يَرْفُضُ المَسَالِكَ العَقْلِيَّةَ كَطُرُقٍ كَاشِفَةٍ عَنِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، يُسَلِّمُ بِقَطْعِيَّةِ العَقْلِيَّاتِ وَالعَادَاتِ، فَهُوَ يُقَرِّرُ مَثَلًا: أَنَّ الأُصُولَ العَقْلِيَّةَ قَطْعِيَّةٌ[٤]، وَيَقُولُ: «إِنَّ مَجَارِي العَادَاتِ فِي الوُجُودِ أَمْرٌ مَعْلُومٌ لَا مَظْنُونٌ، وَأَعْنِي فِي الكُلِّيَّاتِ، لَا فِي خُصُوصِ الجُزْئِيَّاتِ»[٥]، كَمَا يُقَرِّرُ أَيْضًا أَنَّ كُلًّا مِنَ الدَّلِيلِ العَقْلِيِّ وَالعَادِيِّ مِنَ المُقَدِّمَاتِ المُسْتَعْمَلَةِ فِي عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ وَالَّتِي يَرَى أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا قَطْعِيَّةً[١].

---

(١) المَصْدَر نَفْسُه.

(٢) انْظُر: المُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق: ٣٦.

(٣) المَصْدَر نَفْسُه، وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ العَادَةَ تُفِيدُ العِلْمَ الضَّرُورِيَّ، انْظُر المَنْثُور فِي القَوَاعِد، تَحْقِيق د. تَيْسِير فَائِق أَحْمَد، شركة دَار الكُوَيْت لِلصَّحَافَة، ط٢، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م، ٢/ ٣٥٨.

(٤) انْظُر: المُوَافَقَات: ١/ ١٩، ٢/ ٣٨.

(٥) المَصْدَر نَفْسُه: ٢/ ٢١٣.

(١) المَصْدَر نَفْسُه: ١/ ٢٣.

إِذًا فَالمَسَالِكُ العَقْلِيَّةُ عَلَى هَذَا المِعْيَارِ – مِعْيَارِ إِفَادَةِ القَطْعِ – صَالِحَةٌ لِلكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، فَضْلًا عَنِ المَقَاصِدِ الجُزْئِيَّةِ وَالخَاصَّةِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الإِمَامُ العِزُّ، وَلَكِنْ هَذَا وَحْدَهُ لَيْسَ كَافِيًا، فَلَا بُدَّ مِنَ اسْتِيفَاءِ المِعْيَارَيْنِ الآخَرَيْنِ: (إِفَادَةِ العُمُومِ، وَالكَشْفِ عَنِ المَقْصَدِ الشَّرْعِيِّ، لَا عَنْ مُطْلَقِ المَصَالِحِ)، وَهَذَا الأَخِيرُ هُوَ المَحَكُّ بِالنِّسْبَةِ لِلمَسَالِكِ العَقْلِيَّةِ.

ثَالِثًا: الاسْتِقْرَاءُ وَإِفَادَةُ القَطْعِ:

الاسْتِقْرَاءُ هُوَ تَتَبُّعُ أُمُورٍ جُزْئِيَّةٍ، وَالخُرُوجُ بِحُكْمٍ عَامٍّ عَلَى جِنْسِ تِلْكَ الجُزْئِيَّاتِ، وَسَيَأْتِي تَعْرِيفُهُ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا البَحْثِ[1]، وَإِنَّمَا المُرَادُ هُنَا بَيَانُ مَدَى إِفَادَةِ «الاسْتِقْرَاءِ» لِلقَطْعِ.

وَهُوَ نَوْعَانِ: اسْتِقْرَاءٌ تَامٌّ، وَاسْتِقْرَاءٌ نَاقِصٌ؛ أَمَّا الأَوَّلُ: فَهُوَ الَّذِي يَكُونُ الحُكْمُ العَامُّ فِيهِ بَعْدَ تَتَبُّعِ جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى عِنْدَ المَنَاطِقَةِ بِالقِيَاسِ المَنْطَقِيِّ، أَوِ القِيَاسِ المُقَسَّمِ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الاسْتِقْرَاءِ يُفِيدُ القَطْعَ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ المَنَاطِقَةِ وَالأُصُولِيِّينَ؛ وَلِذَلِكَ يُسْتَعْمَلُ فِي العَقْلِيَّاتِ؛ لِأَنَّ الغَالِبَ أَنَّهَا مَقْطُوعٌ بِهَا، وَفِي القَطْعِيَّاتِ مِنَ الفِقْهِيَّاتِ[1].

---

(١) انْظُر: ص: ١٨٠ وَمَا بَعْدَهَا.

(١) انْظُر: المُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ٤١، وَالبَحْر المُحِيط فِي أُصُول الفِقْه، لِلإِمَام بَدْرِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ بَهَادِرَ الزَّرْكَشِيِّ، تَحْرِير د. عَبْد السَّتَّار أَبُو غدة، وَزَارَة الأَوْقَاف وَالشُّئُون الإِسْلَامِيَّة =

وَالشَّاطِبِيُّ بِدَوْرِهِ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ، وَيَرْبُطُ كَثِيرًا بَيْنَ «الاسْتِقْرَاءِ التَّامِّ» وَ«القَطْعِيَّةِ»، فَيَقُولُ مَثَلًا: «الاسْتِقْرَاءُ قَطْعِيٌّ، إِذَا تَمَّ»[١]، «وَذَلِكَ ثَابِتٌ قَطْعًا بِالاسْتِقْرَاءِ التَّامِّ»[٢]، «فَإِذَا تَمَّ الاسْتِقْرَاءُ حُكِمَ بِهِ مُطْلَقًا»[٣].

وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي، وَهُوَ الاسْتِقْرَاءُ النَّاقِصُ: فَهُوَ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ التَّتَبُّعُ مُسْتَغْرِقًا لِجَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ، وَيُسَمِّيهِ الشَّاطِبِيُّ بِـ (الاسْتِقْرَاءِ المَعْنَوِيِّ)، تَشْبِيهًا لَهُ بِـ (التَّوَاتُرِ المَعْنَوِيِّ)[٤].

وَإِفَادَةُ هَذَا النَّوْعِ القَطْعَ مَحَلُّ خِلَافٍ، فَهُوَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ المَنَاطِقَةِ وَالأُصُولِيِّينَ يُفِيدُ الظَّنَّ، وَلَا يُفِيدُ العِلْمَ القَطْعِيَّ اتِّبَاعًا مِنْهُم لِلمَنْطِقِ الأَرِسْطِيِّ[١]، وَمِنْ

=

بِالكُوَيْت، دَار الصَّفْوَة لِلطِّبَاعَة وَالنَّشْر وَالتَّوْزِيع، ط٢، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م، ٦/ ١٠، والمُوَافَقَات: ٣/ ٧، وَفِقْه المَقَاصِد، د. عَبْد الله الزُّبَيْر، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٢١، وَالاسْتِقْرَاء فِي مَنَاهِج النَّظَر الإِسْلَامِيّ، يُونُس صَوَالِحِي، إِسْلَامِيَّة المَعْرِفَة، العَدَد ٤، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م، ص: ٦٠، ٦٨.

(١) المُوَافَقَات: ٣/ ٧.

(٢) المَصْدَر نَفْسُه: ٣/ ٩.

(٣) المَصْدَر نَفْسُه: ٣/ ٢٢١.

(٤) انْظُر: المَصْدَر نَفْسُه: ١/ ٢٤، ٢/ ٤٠.

(١) المَنْطِق الأَرِسْطِي: هُوَ ذَلِكَ المَنْهَجُ الَّذِي وَضَعَهُ فَيْلَسُوفُ اليُونَانِ «أَرِسْطُو» لِيَكُونَ قَانُونًا عَامًّا لِلفِكْرِ الإِنْسَانِيِّ يَعْصِمُهُ مِنَ الزَّلَلِ فِي التَّفْكِيرِ، وَلَمْ يَقْبَلْهُ مُعْظَمُ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ؛ لِعَدَمِ اتِّسَاقِهِ مَعَ المَنْهَجِيَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ فِي التَّفْكِيرِ، انْظُر: مَنَاهِج البَحْث عِنْدَ مُفَكِّرِي الإِسْلَام د. عَلِي سَامِي النَّشَّار، مَرْجِع سَابِق، ص: ٣٥١ وَمَا بَعْدَهَا.

هَؤُلَاءِ، الإِمَامُ الغَزَالِيُّ وَالإِمَامُ الرَّازِيُّ[١].

أَمَّا الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ: فَالاسْتِقْرَاءُ المَعْنَوِيُّ عِنْدَهُ يُفِيدُ القَطْعَ، وَقَدْ كَانَ تَأْكِيدُ ذَلِكَ الشُّغْلَ الشَّاغِلَ لَهُ فِي المُوَافَقَاتِ، وَسَيَأْتِي أَنَّ كَلَامَ العِزِّ يَقْتَضِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ[٢].

مُسْتَنَدَاتُ إِفَادَةِ «الاسْتِقْرَاءِ المَعْنَوِيِّ» القَطْعَ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ:

وَلَمَّا كَانَ تَنَاوُلُ الشَّاطِبِيِّ لِـ «الاسْتِقْرَاءِ» فِي إِطَارِ الشَّرْعِيَّاتِ لَا فِي إِطَارِ العَقْلِيَّاتِ وَلَا المَنْطِقِيَّاتِ، لَمْ يَبْحَثْ عَنْ حُجَجِ إِفَادَتِهِ القَطْعَ فِي المَنْطِقِ الأَرِسْطِيِّ، بَلْ فِي مَنَاهِجَ بَحْثٍ أَصِيلَةٍ فِي الفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ، هِيَ مَنْهَجُ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ، مُمَثَّلًا فِي قَوَاعِدَ «مُصْطَلَحِ الحَدِيثِ» وَمَنْهَجِ الفُقَهَاءِ فِي البَحْثِ، مُمَثَّلًا فِي «عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ».

فَالأُصُولِيُّونَ: كَانُوا يَسْتَنْبِطُونَ القَوَاعِدَ الأُصُولِيَّةَ مِنَ الجُزْئِيَّاتِ بِالاسْتِقْرَاءِ، سَوَاءٌ أَكَانَ كَامِلًا أَو نَاقِصًا، فَمَثَلًا: قَاعِدَتَا «الأَمْرِ لِلوُجُوبِ»، وَ«النَّهْيِ لِلتَّحرِيمِ» كَانَتَا نَتِيجَةً لِاسْتِقْرَاءِ مَوَاضِعِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي مَصَادِرِ الشَّرِيعَةِ.

---

(١) انْظُر: المُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ٤١، وَالمَحْصُول، مَصْدَر سَابِق: ٦/ ١٦١، وَالأُسُس المَنْطِقِيَّة لِلاسْتِقْرَاء، مُحَمَّد بَاقر الصَّدر، دَار التَّعَارُف لِلمَطْبُوعَات، بَيْرُوت، ط٤، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م، ص: ١٣، ٣٢، وَمَنَاهِج البَحْث عِنْدَ مُفَكِّرِي الإِسْلَام، مَرْجِع سَابِق، ص: ٧١، ٩٠، وَالمَوَاقِف فِي عِلْم الكَلَام، عَبْد الرَّحْمن الإيجي، مَصْدَر سَابِق، ص ٣٥-٣٦، ونَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي مَرْجِع سَابِق، ص: ٣١٣.

(٢) انْظُر: ص: ١٨٥.

أَمَّا الْمُحَدِّثُونَ: فَقَدِ اكْتَشَفُوا مَنْهَجَ التَّوَاتُرِ اللَّفْظِيِّ سَبِيلًا قَاطِعًا لِإِثْبَاتِ الْمَرْوِيَّاتِ، وَالتَّوَاتُرُ الْمَعْنَوِيُّ طَرِيقًا مُفِيدًا لِلقَطْعِ فِي مَضْمُونِ الْمَرْوِيَّاتِ، وَلِذَلِكَ كَانَ احْتَجَاجُهُ فِي الْمَوْضُوعِ عَلَى النَّحْوِ الآتِي:

١ - الاسْتِقْرَاءُ الْمَعْنَوِيُّ نَوْعٌ مِنَ التَّوَاتُرِ (١):

يَرَى الشَّاطِبِيُّ أَنَّ الاسْتِقْرَاءَ مَا هُوَ إِلَّا تَوَاتُرٌ مَعْنَوِيٌّ لِلأَدِلَّةِ، فَيُفِيدُ القَطْعَ، كَمَا يُفِيدُ التَّوَاتُرُ الْمَعْنَوِيُّ، الْمَعْرُوفُ لَدَى عُلَمَاءِ الحَدِيثِ وَالأُصُولِ لِلقَطْعِ بِاتِّفَاقِهِم؛ لِأَنَّ تَضَافُرَ الأَدِلَّةِ وَتَوارُدَهَا عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، مَعَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا هُوَ وَجْهُ إِفَادَةِ التَّوَاتِرِ القَطْعَ، وَهُوَ مَا يَنْطَبِقُ هُنَا تَمَامًا عَلَى الاسْتِقْرَاءِ؛ إِذْ «لِلاجْتِمَاعِ مِنَ القُوَّةِ مَا لَيْسَ لِلافْتِرَاقِ، وَلِأَجْلِهِ أَفَادَ التَّوَاتِرُ القَطْعَ، وَهَذَا نَوْعٌ مِنْهُ، فَإِذَا حَصَلَ مِنَ اسْتِقْرَاءِ أَدِلَّةِ الْمَسْأَلَةِ مَجْمُوعٌ يُفِيدُ العِلْمَ، فَهُوَ الدَّلِيلُ الْمَطْلُوبُ، وَهُوَ شَبِيهٌ بِالتَّوَاتُرِ الْمَعْنَوِيِّ».

---

(١) وَالتَّوَاتُرُ فِي اللُّغَةِ: التَّتَابُعُ، وَفِي اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ وَالأُصُولِيِّينَ: رِوَايَةُ العَدَدِ الكَثِيرِ الَّذِي تُحِيلُ العَادَةُ تَوَاطُؤُهُم عَلَى الكَذِبِ، وَيُفِيدُ اليَقِينَ الضَّرُورِيَّ بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: تَوَافُرُ ذَلِكَ العَدَدِ فِي جَمِيعِ طَبَقَاتِ السَّنَدِ، وَثَانِيهُمَا: أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدَ الخَبَرِ الحِسُّ. فَمَا تَوَاتَرَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ، فَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ اللَّفْظِيُّ، وَمَا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ دُونَ لَفْظِهِ، فَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ الْمَعْنَوِيُّ. انْظُر: نُزْهَة النَّظَر شَرْح نُخْبَة الفِكَر فِي مُصْطَلَح أَهْل الأَثَر، لِابْن حَجَر العَسْقَلَانِيّ، مَكْتَبَة الغَزَالِيّ، دِمَشْق، ط٢، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، ص: ٨-١٣، الْمُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٠٧، وَتَيْسِير الْمُصْطَلَح د. مَحْمُود الطَّحَّان، مَكْتَبَة المَعَارِف الرِّيَاض، ط٢، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م، ص: ١٩-٢١، وَأُصُول التَّشْرِيع، عَلِي حَسَب الله، مَرْجِع سَابِق ص: ٤٢.

وَهُنَا يُضِيفُ الشَّاطِبِيُّ نَوْعًا جَدِيدًا مِنْ أَنْوَاعِ الْمُتَوَاتِرِ هُوَ «الاسْتِقْرَاءُ» إِضَافَةً إِلَى الْمُتَوَاتِرِ اللَّفْظِيِّ، وَالْمُتَوَاتِرِ الْمَعْنَوِيِّ[1].

وَإِذَا كَانَ الاسْتِقْرَاءُ الْمَعْنَوِيُّ نَوْعًا مِنَ التَّوَاتُرِ، أَوْ شَبِيهًا بِهِ، فَإِنَّ حُصُولَ الْقَطْعِ فِي الْمَعْرِفَةِ التَّوَاتُرِيَّةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نُقْطَةٍ بِعَيْنِهَا؛ لِأَنَّ الْمُسْتَقْرِئَ يَظَلُّ يَتَتَبَّعُ جُزْئِيَّاتٍ كَثِيرَةٍ حَتَّى يَحْصُلُ لَهُ عِلْمٌ قَطْعِيٌّ ... وَحُصُولُ الْمَعْرِفَةِ الْقَطْعِيَّةِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اسْتِنْفَادُ جَمِيعِ الْجُزْئِيَّاتِ وَحَصْرُهَا، وَإِلَّا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الْمُسْتَحِيلَاتِ الْمَنْطِقِيَّةِ[2].

٢- مَبْدَأُ الغَالِبِ الأَكْثَرِيِّ مُعْتَبَرٌ فِي الشَّرِيعَةِ اعْتِبَارَ العَامِّ القَطْعِيِّ:

وَهُوَ مَا عُرِفَ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ «بِالأَعَمِّ الأَغْلَبِ»[3]، وَهَذَا «الْمَبْدَأُ يتوَافَقُ وَقُدْرَاتِ الْبَشَرِ الْعَقْلِيَّةِ، خَاصَّةً فِي مَجَالِ إِدْرَاكِ الْحَقَائِقِ الْمُطْلَقَةِ، سَوَاءٌ مَا تَعَلَّقَ مِنْهَا بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، أَو حَقَائِقِ الطَّبِيعَةِ وَالْمُجْتَمَعِ، أَو حَقَائِقِ عَالَمِ الغَيْبِ، فَالْجُزْئِيَّاتُ الَّتِي يَتَوَلَّدُ عَنْهَا كُلِّيٌّ قَطْعِيٌّ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا دَائِمًا أَنْ تَكُونَ قَابِلَةً لِلإِحْصَاءِ، وَإِلَّا انْتَفَى جُزْءٌ كَبِيرٌ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، فَيَكْفِي فِيهَا مَبْدَأُ الغَالِبِ الأَكْثَرِيِّ»[1].

وَالشَّاطِبِيُّ يُقَرِّرُ هَذَا الْمَعْنَى بِكُلِّ وُضُوحٍ، حَيْثُ يَقُولُ: «وَلَمَّا كَانَ قَصْدُ الشَّارِعِ

---

(١) انْظُر: الاسْتِقْرَاء فِي مَنَاهِج النَّظَر الإِسْلَامِيّ، يُونُس صَوَالِحِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٧١.

(٢) انْظُر: الْمَرْجِع نَفْسُه، ص: ٧٢، ٧٣.

(٣) البَحْر الْمُحِيط، مَصْدَر سَابِق: ٦/ ١٠.

(١) الاسْتِقْرَاء فِي مَنَاهِج النَّظَر الإِسْلَامِيّ، مَصْدَر سَابِق، ص: ٦٧-٦٨.

ضَبْطَ الخَلْقِ إِلَى القَوَاعِدِ العَامَّةِ، وَكَانَتِ العَوَائِدُ قَدْ جَرَتْ بِهَا سُنَّةُ الله أَكْثَرِيَّةً لَا عَامَّةً، وَكَانَتِ الشَّرِيعَةُ مَوْضُوعَةً عَلَى مُقْتَضَى ذَلِكَ الوَضْعِ، كَانَ مِنَ الأَمْرِ المُلْتَفَتِ إِلَيْهِ إِجْرَاءُ القَوَاعِدِ عَلَى العُمُومِ العَادِيِّ لَا العُمُومِ الكُلِّيِّ التَّامِّ الَّذِي لَا يَخْتَلِفُ عَنْهُ جُزْئِيٌّ مَا ... فَاعْتُبِرَتْ هَذِهِ القَوَاعِدُ كُلِّيَّةً عَادِيَّةً لَا حَقِيقَةً»[1].

وَضَرَبَ لِذَلِكَ مِثَالًا بِعَلَامَةِ البُلُوغِ، الَّتِي بِهَا يَكُونُ التَّكْلِيفُ، فَالبُلُوغُ مَظِنَّةُ وُجُودِ العَقْلِ، الَّذِي هُوَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ؛ لِأَنَّ العَقْلَ يَكُونُ عِنْدَهُ فِي الغَالِبِ لَا عَلَى العُمُومِ؛ إِذْ لَا يَطَّرِدُ، وَلَا يَنْعَكِسُ كُلِّيًّا عَلَى التَّمَامِ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَتِمُّ عَقْلُهُ قَبْلَ البُلُوغِ، وَمَنْ لَا يَزَالُ عَقْلُهُ نَاقِصًا وَإِنْ كَانَ بَالِغًا، إِلَّا أَنَّ الغَالِبَ الاقْتِرَانُ[2].

وَيُقَرِّرُ فِي هَذَا المَعْنَى قَوَاعِدَ، مِنْهَا:

١- «القَوَاعِدُ العَامَّةُ إِنَّمَا تَنْزِلُ عَلَى العُمُومِ العَادِيِّ»[1].

٢- «لَا بُدَّ مِنْ إِجْرَاءِ العُمُومَاتِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مُقْتَضَى الأَحْكَامِ العَادِيَّةِ»[2].

٣- «الغَالِبُ الأَكْثَرِيُّ مُعْتَبَرٌ فِي الشَّرِيعَةِ اعْتِبَارَ العَامِّ القَطْعِيِّ»[3].

وَيُقَرِّرُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ شَأْنُ الكُلِّيَّاتِ الوَضْعِيَّةِ، فَتَخَلُّفُ بَعْضِ جُزْئِيَّاتِهَا لَا يُؤَثِّرُ فِي كُلِّيَّتِهَا

---

(١) المُوَافَقَات: ٣/ ١٩٧ – ١٩٨.

(٢) المُوَافَقَات: ٣/ ١٩٨.

(١) المَصْدَر نَفْسُه: ٣/ ٢٠٠.

(٢) المَصْدَر نَفْسُه: ٣/ ١٩٨.

(٣) المَصْدَر نَفْسُه: ٣/ ٤١.

وَلَا فِي قَطْعِيَّتِهَا، بِخِلَافِ الكُلِّيَّاتِ العَقْلِيَّةِ، الَّتِي يَقْدَحُ فِيهَا تَخَلُّفُ بَعْضِ جُزْئِيَّاتِهَا[١].

٣- الاسْتِقْرَاءُ المَعْنَوِيُّ هُوَ مَبْنَى كَثِيرٍ مِنَ الأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ:

إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ لَا يُسْتَنَدُ فِي حُجِيَّتِهِ إِلَى دَلِيلٍ بِعَيْنِهِ، سَالِمٍ مِنَ النَّقْصِ وَالاعْتِرَاضِ، بَلْ إِلَى الاسْتِقْرَاءِ المَعْنَوِيِّ، وَمِنْ هَذِهِ الأُصُولِ: «الإِجْمَاعُ، وَالقِيَاسُ، وَخَبَرُ الوَاحِدِ[٢] وَسَدُّ الذَّرَائِعِ[٣] .. وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُعْظَمَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى هَذِهِ الأُصُولِ.

وَطَرِيقَةُ اسْتِنَادِ هَذِهِ الأُصُولِ إِلَى الاسْتِقْرَاءِ أَنَّ «أَدِلَّتَهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ مَوَاضِعَ تَكَادُ تَفُوتُ الحَصْرَ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ مُخْتَلِفَةُ المَسَاقِ لَا تَرْجِعُ إِلَى بَابٍ وَاحِدٍ، إِلَّا أَنَّهَا تَنْتَظِمُ المَعْنَى الوَاحِدَ، الَّذِي هُوَ المَقْصُودُ بِالاسْتِدْلَالِ عَلَيْهِ، وَإِذَا تَكَاثَرَتِ الأَدِلَّةُ عَضَّدَ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَصَارَتْ بِمَجْمُوعِهَا مُفِيدَةً لِلقَطْعِ»[١].

وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَى الطُّرُقِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا الرَّازِيُّ عَلَى حُجِيَّةِ الإِجْمَاعِ: التَّوَاتُرُ المَعْنَوِيُّ، حَيْثُ ذَكَرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، تَتَضَافَرُ بِأَسَالِيبَ مُتَعَدِّدَةٍ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، هُوَ أَنَّ الأُمَّةَ بِأَسْرِهَا لَا تَتَّفِقُ عَلَى الخَطَأِ[٢]، وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ الغَزَالِيُّ حَيْثُ اعْتَبَرَ

---

(١) المَصْدَر نَفْسُه.

(٢) انْظُر: المَصْدَر نَفْسُه: ١/ ٢٥.

(٣) انْظُر: المَصْدَر نَفْسُه: ٣/ ٢٢٦.

(١) المَصْدَر نَفْسُه: ١/ ٢٥.

(٢) انْظُر: المَحْصُول: مَصْدَر سَابِق: ٤/ ٨٣.

التَّوَاتُرَ المَعْنَوِيَّ – المَسْلَكَ الأَقْوَى فِي إِثْبَاتِ كَوْنِ الإِجْمَاعِ حُجَّةً[١].

وَالغَزَالِيُّ – كَغَيْرِهِ مِن كَثِيرٍ مِنَ الأُصُولِيِّينَ – يُقَدِّمُ الإِجْمَاعَ عَلَى مُتَوَاتِرِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عِنْدَ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّهُ – أَي الإِجْمَاعَ – يَشْتَرِكُ مَعَهُمَا فِي القَطْعِيَّةِ، وَيَزِيدُ عَلَيْهِمَا بِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ النَّسْخَ بِخِلَافِهِمَا[٢]، وَهَذَا يَقْتَضِي مِنْهُمُ التَّسْلِيمَ بِقَطْعِيَّةِ «الاستِقْرَاءِ المَعْنَوِيِّ»، الَّذِي هُوَ مُسْتَنَدُ حُجِيَّةِ الإِجْمَاعِ؛ إِذْ كَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الفَرْعُ قَطْعِيًّا، مَعَ كَوْنِ أَصْلِهِ ظَنِّيًّا.

٤ – اسْتِقْرَاءُ أَدِلَّةٍ لَا اسْتِقْرَاءُ فَرْضِيَّاتٍ:

ثُمَّ إِنَّ الاسْتِقْرَاءَ هُنَا لَهُ خَاصِيَّةٌ أُخْرَى، تُرَجِّحُ كِفَّةَ إِفَادَتِهِ القَطْعَ؛ ذَلِكَ أَنَّهُ اسْتِقْرَاءُ أَدِلَّةِ الشَّرِيعَةِ مِنَ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَهِيَ الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ المُعْتَمَدَةُ أَصْلًا دُونَ مَا اسْتِقْرَاءٍ لَهَا، قَدْ تُفِيدُ القَطْعَ مُنْفَرِدَةً وَقَدْ لَا تُفِيدُ؛ فَإِذَا انْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعضٍ بِالاسْتِقْرَاءِ أَفَادَتْ مَعْنًى زَائِدًا، وَهُوَ القَطْعُ، وَهَذَا بِخِلَافِ الاسْتِقْرَاءِ المُكَوَّنِ مِنْ فَرْضِيَّاتٍ غَيْرِ مُعْتَمَدَةٍ أَصْلًا عَلَى انْفِرَادِهَا، فَقَدْ تُفِيدُ بِالمَجْمُوعِ مَا تُفِيدُهُ الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ بِالانْفِرَادِ، وَهُوَ غَلَبَةُ الظَّنِّ، وَقَدْ لَا تُفِيدُ.

وَهَكَذَا يَكُونُ الشَّاطِبِيُّ قَدْ أَقَامَ الحُجَجَ الدَّامِغَةَ عَلَى قَطْعِيَّةِ الاسْتِقْرَاءِ المَعْنَوِيِّ، مُنْطَلِقًا مِنْ أَصَالَةِ الفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ وَمُرَاعِيًا وَاقِعَ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَطَبِيعَتَهَا،

---

(١) انْظُر: المُسْتَصْفَى: مَصْدَر سَابِق، ص: ١٣٨ – ١٣٩.

(٢) انْظُر: المَصْدَر نَفْسُه، ص: ٣٧٥.

مُتَغَاضِيًا عَنْ جَدَلِيَّاتِ المَنْطِقِ الأَرِسْطِيِّ وَسُفَسْطَائِيَّتِهِ، مُتَجَاوِزًا مُقَلِّدِيهِ مِنَ الأُصُولِيِّينَ دُونَ بُرْهَانٍ، أَو دَلِيلٍ سَاطِعٍ.

وَبِهَذَا يَكُونُ الشَّاطِبِيُّ أَيْضًا قَدْ طَوَّرَ مَنْهَجَ الأُصُولِيِّينَ فِي الاسْتِقْرَاءِ، وَارْتَقَى بِهِ إِلَى أَعْلَى مَقَامَاتِهِ، حَيْثُ اعْتَبَرَهُ أَقْوَى الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَمَنَاهِجِهَا البَحْثِيَّةِ عَلَى الإِطْلَاقِ، وَأَفْيَدَهَا لِلقَطْعِ وَاليَقِينِ، وَعَنْ طَرِيقِهِ تُثْبَتُ قَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ الكُلِّيَّةِ وَمَقَاصِدُهَا العَامَّةُ؛ لِأَنَّ الأَدِلَّةَ المُعْتَبَرَةَ فِي مِثْلِ هَذِهِ القَضَايَا هِيَ المُسْتَقْرَأَةُ مِنْ جُمْلَةِ أَدِلَّةٍ ظَنِّيَّةٍ تَضَافَرَتْ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، حَتَّى أَفَادَتْ فِيهِ القَطْعَ ... وَمِنْ هَذَا الطَّرِيقِ ثَبَتَ وُجُوبُ القَوَاعِدِ الخَمْسِ، كَالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهِمَا قَطْعًا[1].

وَخُلَاصَةُ القَوْلِ فِي هَذَا المِعْيَارِ: أَنَّ مَا يُفِيدُ القَطْعَ مِنَ المَسَالِكِ ثَلَاثَةٌ:

١-النُّصُوصُ المُتَوَاتِرَةُ، قَطْعِيَّةُ الدَّلَالَةِ، وَهِيَ قَلِيلَةٌ جِدًّا.

٢-المَسَالِكُ العَقْلِيَّةُ مَا عَدَا الظُّنُونَ المُعْتَبَرَاتِ.

٣-مَنْهَجُ الاسْتِقْرَاءِ، تَامًّا كَانَ أَوْ نَاقِصًا.

وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ، وَبِالتَّالِي لَا يَصْلُحُ طَرِيقًا كَاشِفًا عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ.



(١) انْظُر: المُوَافَقَات: ١/ ٢٤.

المَطْلَبُ الثَّانِي

المِعْيَارُ الثَّانِي: إِفَادَةُ العُمُومِ

ظَاهِرٌ أَنَّ العُمُومَ رُكْنٌ أَسَاسِيٌّ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ المَقَاصِدِ – أَي المَقَاصِدِ العَامَّةِ – إِذْ هُوَ أَحَدُ مُكَوِّنَاتِهِ، وَثَالِثُ الأَثَافِي[1]، الَّتِي لَا تَتَمَيَّزُ حَقِيقَةُ هَذَا النَّوْعِ إِلَّا بِهَا مُجْتَمِعَةً، وَهِيَ: (مَقَاصِدُ – الشَّرِيعَةِ – العَامَّةِ).

وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا العُمُومَ نَابِعٌ مِنْ طَبِيعَةِ المَسَالِكِ، الَّتِي تُبْنَى عَلَيْهَا مَقَاصِدُ هَذَا النَّوْعِ، **فَعُمُومُ المَقَاصِدِ مَبْنِيٌّ عَلَى عُمُومِ المَسَالِكِ**؛ إِذِ المَسَالِكُ الجُزْئِيَّةُ لَا تُؤَدِّي إِلَّا إِلَى مَقَاصِدَ جُزْئِيَّةٍ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ اشْتِرَاطَ عُمُومِ المَسَالِكِ لِإِثْبَاتِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، أَمْرٌ مِنَ الوُضُوحِ بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِيضَاحٍ، بَلْهَ عَنِ الاسْتِدْلَالِ لَهُ.

وَلْنَسْتَعْرِضِ الآنَ المَسَالِكَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي المَبْحَثِ الأَوَّلِ، لِمَعْرِفَةِ مَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا هَذَا المِعْيَارُ مِنْ غَيْرِهَا.

أَوَّلًا: المَسَالِكُ النَّقْلِيَّةُ: نَجِدُ أَنَّ العُمُومَ فِيهَا يَثْبُتُ عَنْ طَرِيقَيْنِ:

الطَّرِيقُ الأَوَّلُ: صِيَغُ العُمُومِ فِي اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، وَهُوَ المَشْهُورُ فِي كَلَامِ أَهْلِ

---

(١) الأَثَافِي: جَمْعُ أُثْفِيَة، وَهِيَ أَحَدُ أَحْجَارٍ ثَلَاثَةٍ تُوضَعُ عَلَيْهَا القِدْرُ، وَثَالِثَةُ الأَثَافِي: حَرْفُ الجَبَلِ يَجْعَلُ إِلَى جَنْبِهِ أُثْفِيَّتَيْنِ، انْظُر: المُعْجَم الوَسِيط، مَرْجِع سَابِق: ١/ ٢٦.

الأُصُولِ[١]؛ إِذْ كَانَتْ عِنَايَتُهُم مُتَّجِهَةً إِلَى القَوَاعِدِ اللُّغَوِيَّةِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهَا، وَلِهَذَا كَانَ العُمُومُ عِنْدَهُم مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ لَا مِنْ عَوَارِضِ المَعَانِي وَالأَفْعَالِ، كَمَا قَالَ الغَزَالِيُّ[٢].

وَلَكِنْ هَذَا الطَّرِيقُ قَدْ يُضْعِفُهُ مَا أَضْعَفَ دَلَالَةَ النُّصُوصِ لِلقَطْعِ مِنَ العَوَارِضِ العَشْرِ الَّتِي أَوْرَدَهَا الشَّاطِبِيُّ[٣] وَغَيْرُهُ[٤]، وَكُلُّهَا مُنْصَبَّةٌ عَلَى الجَانِبِ الدَّلَالِيِّ لِلنُّصُوصِ كَمَا تَقَدَّمَ[٥]، وَلِذَلِكَ يُصْبِحُ الاعْتِمَادُ عَلَى عُمُومٍ مُسْتَفَادٍ مِنْ مِثْلِ هَذَا الطَّرِيقِ غَيْرَ كَافٍ لِإِثْبَاتِ مَقْصَدٍ عَامٍّ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ.

الطَّرِيقُ الثَّانِي: اسْتِقْرَاءُ مَوَاقِعِ المَعْنَى حَتَّى يَحْصُلَ مِنْهُ فِي الذِّهْنِ أَمْرٌ كُلِّيٌّ[٦] وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى اسْتِقْرَاءِ الأَدِلَّةِ الَّتِي قَدْ تَضْعُفُ دَلَالَتُهَا – مُنْفَرِدَةً – عَلَى العُمُومِ المَطْلُوبِ، لِتَقْوَى بِالتَّعَاضُدِ وَالتَّضَافُرِ حَوْلَ المَعْنَى الوَاحِدِ.

إِذًا فَالاسْتِقْرَاءُ هُوَ الطَّرِيقُ لِإِثْبَاتِ العُمُومِ فِي المَقَاصِدِ، أَمَّا بَقِيَّةُ المَسَالِكِ النَّقْلِيَّةُ، فَلَا يَثْبُتُ بِهَا غَالِبًا إِلَّا مَقَاصِدُ جُزْئِيَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِهَذَا الحُكْمِ أَو ذَلِكَ، وَهَذَا النَّصُّ أَو ذَاكَ[١].

---

(١) انْظُر: المُوَافَقَات: ٣/ ٢٢١.

(٢) انْظُر: المُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ٢٢٤.

(٣) انْظُر: المُوَافَقَات ١/ ٢٤، ٢/ ٣٨، وص: ١٥٧ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٤) انْظُر: دَرْء تَعَارُض العَقْل وَالنَّقْل، لِابْنِ تَيْمِيَةَ، تَحْقِيق د. مُحَمَّد رَشَاد سَالِم، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخ ١/ ٢١ – ٢٢.

(٥) انْظُر: ص: ١٥٧ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٦) انْظُر: المُوَافَقَات: ٣/ ٢٢١.

(١) انْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي مَرْجِع سَابِق، ص: ٣١٣.

وَفِي اعْتِبَارِ (الاسْتِقْرَاءِ) طَرِيقًا لِلتَّعْمِيمِ يَقُولُ الإِمَامُ الجُوَيْنِيُّ: «وَمُعْظَمُ الزَّلَلِ يَأْتِي أَصْحَابَ المَذَاهِبِ مِنْ سَبْقِهِم إِلَى مَعْنًى صَحِيحٍ، لَكِنَّهُم لَا يَسْبِرُونَهُ حَقَّ سَبْرِهِ، لِيَتَبَيَّنُوا بِالاسْتِقْرَاءِ أَنَّ مُوجِبَهُ عَامٌّ شَامِلٌ أَو مُفَصَّلٌ ...»[١].

ثَانِيًا: المَسَالِكُ العَقْلِيَّةُ: وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى الحِسِّ، وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى الضَّرُورَةِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ عَقْلِيٌّ بَحْتٌ، فَمَا كَانَ مِنَ النَّوْعِ الأَوَّلِ فَلَا يُفِيدُ العُمُومَ؛ لِأَنَّ خَاصِيَّةَ الحِسِّ هِيَ العِلْمُ بِالأَشْيَاءِ الجُزْئِيَّةِ المُعَيَّنَةِ، كَمَا هِيَ فِي الوَاقِعِ[٢]، وَلِذَلِكَ قَيَّدَ الغَزَالِيُّ إِفَادَتَهَا اليَقِينَ بِقَوْلِهِ: «عِنْدَ مَنْ جَرَّبَهَا»[٣] فَخَصَّصَ وَلَمْ يُعَمِّمْ.

أَمَّا مَا كَانَ مِنَ النَّوْعَيْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ، فَهُوَ يُفِيدُ العُمُومَ؛ إِذْ خَاصِيَّةُ العَقْلِ إِدْرَاكُ الكُلِّيَّاتِ المُطْلَقَةِ، وَتَعْمِيمُ الجُزْئِيَّاتِ عَنْ طَرِيقِ الاعْتِبَارِ وَالقِيَاسِ[٤]، وَعُمُومِ الضَّرُورَاتِ أَمْرٌ ظَاهِرٌ.

وَلَكِنْ هَلْ إِفَادَةُ العَقْلِيَّاتِ لِلعُمُومِ، وَمِنْ قَبْلِهَا القَطْعِ – كَافِيَةٌ لِجَعْلِهَا مَسْلَكًا لِإِثْبَاتِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ؟ هَذَا مَا سَنُحَاوِلُ الإِجَابَةَ عَلَيْهِ فِي المَطْلَبِ الثَّالِثِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

---

(١) البُرْهَان: ١/ ٤٩٦.

(٢) انْظُر: تَكَامُل المَنْهَج المَعْرِفِيّ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَةَ، مَصْدَر سَابِق، ص: ٣٦٨.

(٣) انْظُر: المُسْتَصْفَى، لِلغَزَالِيِّ، مَصْدَر سَابِق، ص: ٣٦.

(٤) انْظُر: تَكَامُل المَنْهَج المَعْرِفِيّ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَةَ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٣٦٨.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ

المِعْيَارُ الثَّالِثُ: الكَشْفُ عَنْ مَقْصَدِ الشَّارِعِ لَا عَنْ مُطْلَقِ المَصَالِحِ

سَبَقَ أَنْ أَشَرْتُ مِرَارًا إِلَى الخِلَافِ بَيْنَ الإِمَامَيْنِ: العِزِّ وَالشَّاطِبِيِّ فِي الاعْتِدَادِ بِالعَقْلِيَّاتِ كَمَسَالِكَ لِإِثْبَاتِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، عَامَّةً كَانَتْ أَو خَاصَّةً، وَقَدْ آنَ الأَوَانُ لِتَحْدِيدِ دَائِرَةِ الخِلَافِ، وَطَبِيعَتِهِ، وَأُسُسِهِ الَّتِي يَقُومُ عَلَيْهَا؛ لِيَسْهُلَ بَعْدَ ذَلِكَ التَّحْقِيقُ وَالتَّرْجِيحُ فِي المَوْضُوعِ، وَبِنَاءً عَلَى هَذَا التَّرْجِيحِ نَسْتَخْلِصُ هَذَا المِعْيَارَ: (الكَشْفُ عَنْ مَقْصَدِ الشَّارِعِ لَا عَنْ مُطْلَقِ المَصَالِحِ).

تَحْرِيرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ: وَلِتَحْدِيدِ دَائِرَةِ الخِلَافِ يَنْبَغِي أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الخِلَافَ لَا يَشْمَلُ عَدَدًا مِنَ الأُمُورِ هِيَ:

أَوَّلًا: أَنَّ الشَّرِيعَةَ تَجْرِي عَلَى مُقْتَضَى العُقُولِ، وَأَنَّهُ لَا تَنَاقُضَ بَيْنَ النُّقُولِ الصَّحِيحَةِ، وَمُقْتَضَى العُقُولِ السَّلِيمَةِ، وَفِي ذَلِكَ يُقَرِّرُ الإِمَامُ العِزُّ أَنَّ «مُعْظَمَ مَا تَحُثُّ عَلَيْهِ الطَّبَائِعُ قَدْ حَثَّتْ عَلَيْهِ الشَّرَائِعُ»[(١)]، وَأَنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ بِالاسْتِقْرَاءِ[(٢)]، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ حَقِيقَةَ ذَلِكَ فَمَا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَعْرِضَ ذَلِكَ عَلَى عَقْلِهِ بِتَقْدِيرِ أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِهِ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهِ الأَحْكَامَ، فَإِنَّهُ يُدْرِكُ مَدَى تَطَابُقِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لِمُقْتَضَى

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٣/ ١٠.

(٢) انْظُر: المَصْدَر نَفْسُه: ١/ ١٠.

العَقْلِ، إِلَّا القَلِيلَ مِنَ الأَحْكَامِ التَّعَبُّدِيَّةِ، الَّتِي لَمْ نَقِفْ عَلَى الحِكْمَةِ مِنْ وَرَاءِهَا بَعْدُ[١].

وَالإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ عَقَدَ المَسْأَلَةَ الثَّالِثَةَ مِنْ كِتَابِ الأَدِلَّةِ فِي المُوَافَقَاتِ لِهَذَا المَوْضُوعِ، وَعَنْوَنَهَا بِـ «الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ لَا تُنَافِي قَضَايَا العُقُولِ»، وَمِنْ بَيْنِ الأَدِلَّةِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا لِذَلِكَ: أَنَّ الاسْتِقْرَاءَ دَلَّ عَلَى جَرَيَانِ الشَّرِيعَةِ عَلَى مُقْتَضَى العُقُولِ[٢].

ثَانِيًا: لَا خِلَافَ أَيْضًا فِي عُمُومِ المَسَالِكِ العَقْلِيَّةِ، وَلَا فِي قَطْعِيَّتِهَا، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي المَطْلَبَيْنِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي.

ثَالِثًا: لَا خِلَافَ بَيْنَ الإِمَامَيْنِ أَيْضًا فِي الاسْتِدْلَالِ بِالمَسَالِكِ العَقْلِيَّةِ عَلَى الأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ، وَمِنْهَا المَقَاصِدُ: عَامَّةً كَانَتْ أَو خَاصَّةً، لَكِنْ تَبَعًا لِلمَسَالِكِ النَّقْلِيَّةِ، لَا اسْتِقْلَالًا، وَهَذَا وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَوْقِفِ الإِمَامِ العِزِّ؛ لِأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ.

وَأَمَّا الشَّاطِبِيُّ: فَهُوَ أَيْضًا يُقَرِّرُ هَذَا المَعْنَى بِوُضُوحٍ، حَيْثُ يُؤَكِّدُ أَنَّ العَقْلَ يَسْتَعْمِلُ مُرَكَّبًا عَلَى الدَّلِيلِ السَّمْعِيِّ، أَو مُعَيِّنًا فِي طَرِيقِهِ، أَو مُحَقِّقًا لِمَنَاطِهِ، لَا مُسْتَقِلًّا بِالدَّلَالَةِ؛ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ مِنْ وَرَاءِ الشَّرْعِ[٣]، فَالعَقْلُ يَنْظُرُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ لَكِنْ تَابِعًا لَا مَتْبُوعًا، وَيُقَرِّرُ ذَلِكَ بِصُورَةٍ أَكْثَرَ وُضُوحًا بِقَوْلِهِ: «إِذَا تَعَاضَدَ النَّقْلُ وَالعَقْلُ عَلَى المَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ فَعَلَى شَرْطِ أَنْ يَتَقَدَّمَ النَّقْلُ فَيَكُونُ مَتْبُوعًا، وَيَتَأَخَّرَ العَقْلُ فَيَكُونُ تَابِعًا ...»[١].

---

(١) انْظُر: المَصْدَر نَفْسُه: ١/ ١٠.

(٢) انْظُر: المُوَافَقَات: ٣/ ١٩ – ٢٣.

(٣) انْظُر: المُوَافَقَات: ١/ ٢٤، ٢٥.

(١) المَصْدَر نَفْسُه: ١/ ٦١.

وَلِهَذَا نَجِدُ الشَّاطِبِيَّ يَسْتَدِلُّ بِالعَادَاتِ وَالتَّجَارِبِ عَلَى أَنَّ المَقْصَدَ الشَّرْعِيَّ مِنْ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ (إِخْرَاجُ المُكَلَّفِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ)، لَكِنْ بَعْدَ اسْتِدْلَالِهِ بِدَلِيلَيْنِ نَقْلِيَّيْنِ؛ فَقَدِ اسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ[1]:

أَحَدُهَا: النَّصُّ الصَّرِيحُ عَلَى أَنَّ العِبَادَ خُلِقُوا لِلتَّعَبُّدِ لله ...

الثَّانِي: مَا دَلَّ عَلَى ذَمِّ مُخَالَفَةِ هَذَا القَصْدِ مِنَ النَّهْيِ عَنْ مُخَالَفَةِ أَمْرِ الله ...

الثَّالِثُ: «مَا عُلِمَ بِالتَّجَارِبِ وَالعَادَاتِ مِنْ أَنَّ المَصَالِحَ الدِّينِيَّةَ وَالدُّنْيَوِيَّةَ لَا تَحْصُلُ مَعَ الاسْتِرْسَالِ فِي اتِّبَاعِ الهَوَى، وَالمَشْيِ مَعَ الأَغْرَاضِ؛ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ مِنَ التَّهَارُجِ وَالتَّقَاتُلِ وَالهَلَاكِ ... وَهَذَا مَعْرُوفٌ عِنْدَهُم بِالتَّجَارِبِ وَالعَادَاتِ المُسْتَمِرَّةِ ... وَهِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا: السِّيَاسَةَ المَدَنِيَّةَ».

وَظَاهِرٌ هُنَا اعْتِبَارُ الشَّاطِبِيِّ طَرِيقَ التَّجَارِبِ وَالعَادَاتِ المُسْتَمِرَّةِ مَسْلَكًا كَاشِفًا، لَيْسَ عَنِ المَقَاصِدِ الخَاصَّةِ وَالجُزْئِيَّةِ فَحَسْبُ، أَوِ المَقَاصِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ فَقَطْ كَمَا فَعَلَ العِزُّ[2]، بَلِ اعْتَبَرَهَا مَسْلَكًا كَاشِفًا عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ مَعًا، فَإِنَّ مَقْصَدَ (إِخْرَاجِ المُكَلَّفِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ)، هُوَ مَقْصَدٌ عَامٌّ، بَلْ هُوَ أَعَمُّ المَقَاصِدِ؛ لِأَنَّهُ تَحْقِيقُ العُبُودِيَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ الخَلْقُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ

---

(١) لمصدر نفسه: ٢/ ١٣٠.

(٢) حَيْثُ قَيَّدَ المَصَالِحَ الَّتِي تَكْشِفُ عَنْهَا المَسَالِكُ العَقْلِيَّةُ بِالدُّنْيَوِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ مَفْهُومُ المَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ عِنْدَهُ شَامِلًا لِلمَصَالِحِ الضَّرُورِيَّةِ، مَا عَدَا الدِّينِ.

ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾[١].

وَكَوْنُ هَذَا المَقْصَدِ مَقْصَدًا دِينِيًّا أَمْرٌ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ، وَلَكِنْ هَذَا الاعْتِبَارُ لَيْسَ خَارِجًا عَنْ إِطَارِ تَبَعِيَّةِ العَقْلِ لِلنَّقْلِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ تَرْتِيبِهِ لِلأَدِلَّةِ الثَّلَاثَةِ.

رَابِعًا: لَا خِلَافَ أَيْضًا فِي أَنَّ المَسَالِكَ العَقْلِيَّةَ لَا تَكْشِفُ عَنِ المَصَالِحِ الأُخْرَوِيَّةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الإِمَامِ العِزِّ قَوْلُهُ: «وَأَمَّا مَصَالِحُ الآخِرَةِ وَمَفَاسِدُهَا فَلَا تُعْرَفُ إِلَّا بِالنَّقْلِ»، وَقَوْلُهُ أَيْضًا: «تُعْرَفُ مَصَالِحُ الآخِرَةِ بِالشَّرْعِ فَقَطْ».

وَقَدْ أَقَرَّهُ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: «أَمَّا أَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالآخِرَةِ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالشَّرْعِ، فَكَمَا قَالَ»[٢]، وَهَذَا أَمْرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مَسَائِلَ الغَيْبِ وَالثَّوَابِ وَالعِقَابِ، وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ ... مِمَّا يَصْعُبُ عَلَى العَقْلِ إِدْرَاكُهُ دُونَ هَدْيٍ مِنْ وَحْيٍ.

طَبِيعَةُ الخِلَافِ وَأَسَاسُهُ:

إِذَا كَانَتِ الأُمُورُ سَالِفَةَ الذِّكْرِ مَحَلَّ اتِّفَاقٍ، فَمَا هِيَ نُقْطَةُ الخِلَافِ؟ وَمَا هُوَ الأَسَاسُ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ هَذَا الخِلَافُ؟

إِنَّ الخِلَافَ يَدُورُ حَوْلَ مَسْأَلَةٍ: هَلْ يَسْتَقِلُّ العَقْلُ بِإِدْرَاكِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ، الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ الأُخْرَوِيَّةِ المَحْضَةِ، أَمْ لَيْسَ لِلعَقْلِ أَيُّ دَوْرٍ فِي ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ تَقْرِيرِ الشَّرْعِ لَهُ؟

---

(١) الذَّارِيَات: ٥٦.

(٢) المُوَافَقَات: ٢/ ٣٧.

وَأَسَاسُ الخِلَافِ هُوَ الخِلَافُ فِي مَسْأَلَةٍ كَلَامِيَّةٍ، اشْتُهِرَتْ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ بِالتَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ العَقْلِيَّيْنِ، أَي: مَا دَوْرُ العَقْلِ فِي الحُكْمِ عَلَى حَقَائِقِ الأَشْيَاءِ وَالأَعْمَالِ حُسْنًا وَقُبْحًا، وَصَلَاحًا وَفَسَادًا، وَبِالتَّالِي دَوْرُهُ فِي التَّكْلِيفِ وَالتَّشْرِيعِ، إِيجَابًا وَتَحْرِيمًا ...؟

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي المَسْأَلَةِ إِلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ: طَرَفَيْ نَقِيضٍ، وَوَسَطٍ:

أَمَّا الطَّرَفُ الأَوَّلُ: فَالْمُعْتَزِلَةُ وَمَنْ وَافَقَهُم؛ حَيْثُ ذَهَبُوا إِلَى التَّسْلِيمِ بِدَوْرِ العَقْلِ الأَصِيلِ فِي الحُكْمِ عَلَى الأَشْيَاءِ وَالأَعْمَالِ بِالصَّلَاحِ وَالفَسَادِ، قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ بِذَلِكَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ يَتِمُّ التَّكْلِيفُ بِمُقْتَضَى هَذَا الحُكْمِ العَقْلِيِّ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ يَثْبُتُ بِالعَقْلِ كَمَا يَثْبُتُ بِالسَّمَعِ.

وَأَمَّا الطَّرَفُ الثَّانِي النَّقِيضُ لِلأَوَّلِ: فَالأَشَاعِرَةُ؛ حَيْثُ ذَهَبُوا إِلَى نَفْيِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ العَقْلِيَّيْنِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، أَي: أَنَّ الأَشْيَاءَ وَالأَعْمَالَ لَا تُوصَفُ بِصَلَاحٍ وَلَا بِفَسَادٍ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُتَوَقِّفٌ عَلَيْهِ، وَلَا مَدْخَلَ لِلعَقْلِ فِي ذَلِكَ، وَمَعْنَى هَذَا أَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ وَلَا مَفْسَدَةَ قَبْلَ نُزُولِ الشَّرْعِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلعَقْلِ أَيُّ دَوْرٍ فِي التَّكْلِيفِ لَا إِيجَابًا وَلَا تَحْرِيمًا ... أَي أَنَّ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ لَا يَثْبُتُ بِالعَقْلِ.

وَأَمَّا المَذْهَبُ الوَسَطُ: فَهُوَ مَذْهَبُ المَاتُرِيدِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُم أَو وَافَقُوهُ مِنْ أَهْلِ

التَّحْقِيقِ، حَيْثُ أَثْبَتُوا لِلعَقْلِ دَوْرَهُ فِي إِدْرَاكِ حُسْنِ الأَشْيَاءِ وَقُبْحِهَا، وَصَلَاحِ الأَعْمَالِ وَفَسَادِهَا، وَلَكِنَّهُم لَمْ يُرَتِّبُوا عَلَى ذَلِكَ مَا رَتَّبَهُ المُعْتَزِلَةُ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا أَنَّ التَّكَالِيفَ وَالأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ تَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ العَقْلِ، بَلْ لَا بُدَّ كَذَلِكَ مِنَ السَّمَعِ[1].

بَعْدَ هَذِهِ الصُّورَةِ المُجْمَلَةِ لِنَظَرِيَّاتِ المُتَكَلِّمِينَ فِي المَسْأَلَةِ، فَلْنَأْتِ إِلَى الخِلَافِ بَيْنَ الإِمَامَيْنِ فِي المَسْأَلَةِ الأَسَاسِيَّةِ عِنْدَنَا وَهِيَ: هَلْ تَسْتَقِلُّ العُقُولُ بِإِدْرَاكِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ، الَّتِي لَيْسَتْ أُخْرَوِيَّةً مَحْضَةً؟ لِنَرَى مَدَى تَأَثُّرِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِهَذِهِ النَّظَرِيَّاتِ.

رَأْيُ الإِمَامِ العِزِّ:

يَذْهَبُ الإِمَامُ العِزُّ إِلَى أَنَّ مُعْظَمَ المَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَمَفَاسِدِهَا يُدْرَكُ بِالعَقْلِ، وَيَقُولُ فِي ذَلِكَ: «وَمُعْظَمُ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَمَفَاسِدِهَا مَعْرُوفٌ بِالعَقْلِ، وَكَذَلِكَ مُعْظَمُ الشَّرَائِعِ؛ إِذْ لَا يَخْفَى عَلَى عَاقِلٍ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ أَنَّ تَحْصِيلَ المَصَالِحِ المَحْضَةِ وَدَرْءَ المَفَاسِدِ المَحْضَةِ عَنْ نَفْسِ الإِنْسَانِ وَعَنْ غَيْرِهِ مَحْمُودٌ حَسَنٌ ...

---

(١) انْظُر هَذَا المَوْضُوع فِي: البَحْر المُحِيط لِلزَّرْكَشِيِّ، مَصْدَر سَابِق: ١/ ١٤٥ – ١٤٦، وَالمِلَل وَالنِّحَل، لِلشَّهْرِسْتَانِيّ، دَار المَعْرِفَة، بَيْرُوت، ط٢، ١٣٩٥هـ – ١٩٧٥م، ١/ ٤٥، ١٠١–١٠٢، وَكِتَاب التَّوْحِيد لِلإِمَام أَبِي مَنْصُور الماتريدي، تَحْقِيق د. فَتْح الله خِلِيف، دَار الجَامِعَة المِصْرِيَّة، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخ، ص: ٤، وَإِمَام أَهْلِ السُّنَّة وَالجَمَاعَة أَبُو مَنْصُور الماتريدي، د. عَلِي عَبْد الفَتَّاح المَغْرِبِيّ، مَكْتَبَة وَهْبَة، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخ، ص: ٣٠١ وَمَا بَعْدَهَا، ونَظَرِيَّة المَقَاصِد لِلرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص ٢٦٣ وَمَا بَعْدَهَا، وَالإِسْلَام وَالعَقْل، مُحَمَّد جَواد مغنية، دَار مَكْتَبَة الهِلَال، بَيْرُوت – لبنان، ١٩٩١م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ، ص: ٧٤–٧٩.

وَاتَّفَقَ الحُكَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الشَّرَائِعُ عَلَى تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالأَبْضَاعِ وَالأَمْوَالِ وَالأَعْرَاضِ»[1].

وَظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِ الإِمَامِ أَنَّ إِدْرَاكَ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ المَحْضَةِ، الَّتِي تُشَكِّلُ غَالِبِيَّةَ التَّشْرِيعِ – بِالعُقُولِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ أَمْرٌ أَجْمَعَ عَلَيْهِ العُقَلَاءُ، وَلَا يَنْبَغِي لِعَاقِلٍ أَنْ يُخَالِفَ فِيهِ.

وَيُلَاحَظُ أَنَّهُ مَثَّلَ لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ المَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ بِبَعْضِ المَصَالِحِ الضَّرُورِيَّةِ – عَدَا الدِّينِ – وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ المَصَالِحَ العَامَّةَ هَذِهِ (حِفْظَ الدِّمَاءِ، وَالفُرُوجِ، وَالأَمْوَالِ، وَالأَعْرَاضِ) تُدْرَكُ بِالعَقْلِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مَصَالِحُ مَحْضَةٌ، وَالعَقْلُ يُدْرِكُ ضَرُورَةَ تَحْصِيلِ المَصَالِحِ المَحْضَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ بِاتِّفَاقِ العُقَلَاءِ، وَقَدْ جَاءَتِ الشَّرَائِعُ كُلُّهَا طِبْقًا لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَأْتِي بِمَا يُنَافِي مُقْتَضَى العُقُولِ السَّلِيمَةِ، أَو يُنَاقِضُهَا.

وَفِي نُصُوصٍ أُخْرَى يُوَضِّحُ الإِمَامُ أَكْثَرَ أَنَّ العَقْلَ يَسْتَقِلُّ بِإِدْرَاكِ صَلَاحِ الأَعْمَالِ وَفَسَادِهَا قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ، سَوَاءٌ عَنْ طَرِيقِ الفِطْرَةِ أَوِ التَّفْكِيرِ أَوِ التَّجْرِبَةِ، وَأَنَّ مَا يُدْرِكُهُ العَقْلُ لَا يَتَنَاقَضُ مَعَ مَا يَأْتِي بِهِ الشَّرْعُ، بَلْ يَنْسَجِمُ مَعَهُ وَيَتَطَابَقُ، وَيَقُولُ فِي ذَلِكَ: «وَأَمَّا مَصَالِحُ الدُّنْيَا وَأَسْبَابُهَا وَمَفَاسِدُهَا فَمَعْرُوفَةٌ بِالضَّرُورَاتِ وَالتَّجَارِبِ وَالعَادَاتِ، وَالظُّنُونِ المُعْتَبَرَاتِ، فَإِنْ خَفِيَ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٥.

طُلِبَ مِنْ أَدِلّتِهِ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ المُتَنَاسِبَاتِ وَالمَصَالِحَ وَالمَفَاسِدَ، رَاجِحَهَا وَمَرْجُوحَهَا، فَلْيَعْرِضْ ذَلِكَ عَلَى عَقْلِهِ بِتَقْدِيرِ أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِهِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهِ الأَحْكَامَ، لَا يَكَادُ حُكْمٌ مِنْهَا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا تَعَبَّدَ الله بِهِ عِبَادَهُ، وَلَمْ يَقِفْهُم (هَكَذَا) عَلَى مَصْلَحَتِهِ، أَوْ مَفْسَدَتِهِ، وَبِذَلِكَ تُعْرَفُ حُسْنُ الأَعْمَالِ وَقُبْحُهَا»[1].

وَهُنَا يُصَرِّحُ الإِمَامُ رَأيَهُ بِإِثْبَاتِ حُسْنِ الأَعْمَالِ وَقُبْحِهَا بِالعَقْلِ، وَفِي نَصٍّ آخَرَ يَقُولُ: «إِنَّ الله قَدْ فَطَرَ عِبَادَهُ عَلَى مَعْرِفَةِ مُعْظَمِ المَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ لِيُحَصِّلُوهَا، وَعَلَى مَعْرِفَةِ مُعْظَمِ المَفَاسِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ لِيَتْرُكُوهَا، وَلَوِ اسْتُقْرِيَ ذَلِكَ لَمْ يَخْرُجْ عَمَّا رَكَزَهُ الله فِي الطِّبَاعِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا اليَسِيرُ القَلِيلُ، فَمُعْظَمُ مَا تَحُثُّ عَلَيْهِ الطَّبَائِعُ قَدْ حَثَّتْ عَلَيْهِ الشَّرَائِعُ[2].

وَمَعَ أَنَّ الإِمَامَ صَرِيحٌ فِي رَأيِهِ بِإِثْبَاتِ حُسْنِ الأَعْمَالِ وَقُبْحِهَا بِالعَقْلِ، وَبِالتَّالِي إِدْرَاكِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ بِالمَسَالِكِ العَقْلِيَّةِ اسْتِقْلَالًا، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ يُرَتِّبُ عَلَى ذَلِكَ التَّكْلِيفَ بِمُقْتَضَى العَقْلِ، كَمَا قَالَ المُعْتَزِلَةُ، فَيَكُونُ عَلَى هَذَا أَقْرَبَ إِلَى أَهْلِ الوَسَطِ، مِنْ أَهْلِ الطَّرَفَيْنِ.

رَأيُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ:

أَمَّا الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ فَيَرَى أَنَّ العُقُولَ لَا تَسْتَقِلُّ بِإِدْرَاكِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ، كَمَا لَا تَسْتَقِلُّ بِإِدْرَاكِ المَصَالِحِ الأُخْرَوِيَّةِ، وَذَلِكَ لِأَمْرَيْنِ:

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٠.

(٢) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ٦٠.

الأَمْرُ الأَوَّلُ، وَالأَهَمُّ فِي المَسْأَلَةِ: مَا تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الكَلَامِ عِنْدَ الأَشَاعِرَةِ، بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ نَفْيِ (التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ) مِنْ أَنَّهُ لَا مَجَالَ لِلعَقْلِ فِي الحُكْمِ عَلَى الأَشْيَاءِ وَالأَعْمَالِ بِالحُسْنِ وَالقُبْحِ وَالصَّلَاحِ وَالفَسَادِ؛ وَبِالتَّالِي فَإِنَّ دَوْرَهُ فِي التَّشْرِيعِ وَالتَّكْلِيفِ التَّبَعِيَّةُ لِلنَّقْلِ وَالتَّصْدِيقِ لَهُ، لَيْسَ إِلَّا، وَهَذَا نَصُّ كَلَامِهِ:

«كَوْنُ المَصْلَحَةِ مَصْلَحَةً تُقْصَدُ بِالحُكْمِ، وَالمَفْسَدَةِ مَفْسَدَةً كَذَلِكَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِالشَّارِعِ، لَا مَجَالَ لِلعَقْلِ فِيهِ، بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ نَفْيِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ، فَإِذَا كَانَ الشَّارِعُ قَدْ شَرَعَ الحِكَمَ لِمَصْلَحَةٍ مَا، فَهُوَ الوَاضِعُ لَهَا مَصْلَحَةً، وَإِلَّا فَكَانَ يُمْكِنُ عَقْلًا أَنْ لَا تَكُونَ كَذَلِكَ؛ إِذِ الأَشْيَاءُ كُلُّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى وَضْعِهَا الأَوَّلِ مُتَسَاوِيَةٌ، لَا قَضَاءَ لِلعَقْلِ فِيهَا بِحُسْنٍ وَلَا بِقُبْحٍ، فَإِذًا كَوْنُ المَصْلَحَةِ مَصْلَحَةً هُوَ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ، بِحَيْثُ يُصَدِّقُهُ العَقْلُ، وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ النَّفْسُ»[1].

وَظَاهِرٌ هُنَا تَبَنِّي الشَّاطِبِيِّ لِلنَّظَرِيَّةِ الأَشْعَرِيَّةِ بِحَذَافِيرِهَا، وَهُوَ يُؤَكِّدُ اسْتِنَادَ رَأْيِهِ هَذَا إِلَى مَا تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الكَلَامِ، كُلَّمَا تَعَرَّضَ لِتَحْجِيمِ دَوْرِ العَقْلِ فِي التَّشْرِيعِ وَتَأْكِيدِ تَبَعِيَّتِهِ لِلنَّقْلِ، فَيَقُولُ مَثَلًا: «العَقْلُ لَيْسَ بِشَارِعٍ، وَهَذَا مُبَيَّنٌ فِي عِلْمِ الكَلَامِ»[1]، وَيَسْتَدِلُّ بِـ «مَا تَبَيَّنَ فِي عِلْمِ الكَلَامِ وَالأُصُولِ مِن أَنَّ العَقْلَ لَا يُحَسِّنُ وَلَا يُقَبِّحُ»[2]، وَهَكَذَا ... فَاعْتِمَادُ الشَّاطِبِيِّ الأَسَاسِيِّ فِي المَسْأَلَةِ هُوَ مَا تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ

---

(١) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٣٩.

(١) المَصْدَر نَفْسُه: ١/ ٢٤.

(٢) المُوَافَقَات: ١/ ٦١.

الكَلَامِ مِنَ النَّظَرِيَّةِ الأَشْعَرِيَّةِ فِي التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ العَقْلِيَّيْنِ.

الأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَو كَانَتِ العُقُولُ تَسْتَقِلُّ بِإِدْرَاكِ مَصَالِحِ البَشَرِ الدُّنْيَوِيَّةِ لَكَانَ دَوْرُ الشَّرِيعَةِ خَاصًّا بِبَيَانِ مَصَالِحِ الآخِرَةِ فَقَطْ، وَهَذَا غَيْرُ وَاقِعٍ؛ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ تُقَيِّمُ مَصَالِحَ الخَلْقِ الدُّنْيَوِيَّةَ وَالأُخْرَوِيَّةَ مَعًا، وَإِنْ كَانَ قَصْدُهَا لِلأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ تَبَعًا لِإِقَامَةِ المَصَالِحِ الأُخْرَوِيَّةِ؛ وَلِهَذَا قَالَ فِي مَعْرِضِ رَدِّهِ عَلَى الإِمَامِ العِزِّ بِقَوْلِهِ بِأَنَّ المَصَالِحَ الدُّنْيَوِيَّةَ تُعْرَفُ بِالضَّرُورَاتِ وَالتَّجَارِبِ وَالعَادَاتِ وَالظُّنُونِ المُعْتَبَرَاتِ، قَالَ:

«وَأَمَّا مَا قَالَ فِي الدُّنْيَوِيَّةِ فَلَيْسَ كَمَا قَالَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، بَلْ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ الوُجُوهِ دُونَ بَعْضٍ ... وَلَو كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا قَالَ بِإِطْلَاقٍ لَمْ يَحْتَجْ فِي الشَّرْعِ إِلَّا إِلَى بَثِّ مَصَالِحِ الدَّارِ الآخِرَةِ خَاصَّةً، وَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَإِنَّمَا جَاءَ بِمَا يُقِيمُ أَمْرَ الدُّنْيَا وَأَمْرَ الآخِرَةِ مَعًا، وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ بِإِقَامَةِ الدُّنْيَا لِلآخِرَةِ، فَلَيْسَ بِخَارِجٍ عَنْ كَوْنِهِ قَاصِدًا لِإِقَامَةِ مَصَالِحِ الدُّنْيَا، حَتَّى يَأْتِي فِيهَا سُلُوكُ الآخِرَةِ. وَقَدْ بُثَّ فِي ذَلِكَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، وَحُسِمَ مِنْ أَوْجُهِ الفَسَادِ الَّتِي كَانَتْ جَارِيَةً، مَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ، فَالعَادَةُ تُحِيلُ اسْتِقْلَالَ العُقُولِ فِي الدُّنْيَا بِإِدْرَاكِ مَصَالِحِهَا وَمَفَاسِدِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ، اللهمَّ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ هَذَا القَائِلُ أَنَّ المَعْرِفَةَ بِهَا تَحْصُلُ بِالتَّجَارِبِ وَغَيْرِهَا، بَعْدَ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ أُصُولَهَا، فَذَلِكَ لَا نِزَاعَ فِيهِ»[1]، وَلَا أَظُنُّ الإِمَامَ العِزَّ قَاصِدًا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ

(١) المُوَافَقَات: ٢/ ٣٧.

هَذَا هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ كَمَا تَقَرَّرَ.

وَالإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ يُشِيرُ فِي هَذَا النَّصِّ إِلَى تَشَابُكِ المَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ، وَصُعُوبَةِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ مَا هُوَ دُنْيَوِيٌّ مَحْضٌ، وَمَا هُوَ دِينِيٌّ مَحْضٌ، فَالشَّرِيعَةُ جَاءَتْ لِتَوْجِيهِ حَيَاةِ البَشَرِيَّةِ كُلِّهَا، لِإِسْعَادِ النَّاسِ فِي مَعَاشِهِم وَمَعَادِهِم، وَكَأَنَّهُ بِهَذَا فَطِنَ لِخُطُورَةِ الفَصْلِ بَيْنَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَمَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِنَ الفِكْرِ العَلْمَانِيِّ الَّذِي انْتَشَرَ فِي أَوْسَاطٍ كَثِيرٍ مِنَ المُثَقَّفِينَ مِنْ تَحْجِيمِ دَوْرِ الشَّرِيعَةِ فِي دَوْرِ العِبَادَةِ، وَتَرْكِ سَاحَاتِ الحَيَاةِ: السِّيَاسِيَّةِ، وَالاقْتِصَادِيَّةِ، وَالاجْتِمَاعِيَّةِ تَعْبَثُ بِهَا أَهْوَاءُ الطُّغَاةِ، وَشَهَوَاتُ المُلْحِدِينَ كَيْفَمَا شَاءَتْ.

مُنَاقَشَةٌ وَتَرْجِيحٌ:

لَعَلَّ مِنَ المُنَاسِبِ – قَبْلَ التَّرْجِيحِ وَالحُكْمِ فِي المَسْأَلَةِ – تَوْضِيحَ بَعْضِ المَفَاهِيمِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمَسْأَلَةِ، وَالتَّمْيِيزَ بَيْنَهَا، وَهِيَ:

أَوَّلًا: التَّمْيِيزُ بَيْنَ إِدْرَاكِ حَقَائِقِ الأَشْيَاءِ وَالأَعْمَالِ مِنْ حُسْنٍ وَقُبْحٍ، وَصَلَاحٍ وَفَسَادٍ وَنَحْوِهَا، وَبَيْنَ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ تَكْلِيفًا وَتَشْرِيعًا.

أَمَّا الأَوَّلُ: فَدَوْرُ المَدَارِكِ العَقْلِيَّةِ، وَطَرَائِقِ الفِطْرَةِ وَالتَّجْرِبَةِ فِي إِدْرَاكِهِ وَاضِحَةٌ، لَا يَحْتَاجُ إِلَى كَثِيرِ نَقَاشٍ وَجِدَالٍ، إِذَا تَوَافَرَ التَّجَرُّدُ وَالإِنْصَافُ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَحْتَجِ الإِمَامُ العِزُّ فِي إِثْبَاتِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ مَنْطِقِ الفِطْرَةِ، وَاسْتِقْرَاءِ التَّجَارِبِ مِنْ مِثْلِ: «وَلَوِ اسْتُقْرِيَ ذَلِكَ لَمْ يَخْرُجْ عَمَّا رَكَزَهُ اللهُ فِي الطِّبَاعِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا اليَسِيرُ القَلِيلُ»

وَنَحْوَهَ مِمَّا تَقَدَّمَ[١]، فِي حِينِ كَانَ اعْتِمَادُ الشَّاطِبِيِّ فِي إِنْكَارِهِ لِذَلِكَ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الكَلَامِ، وَقَدْ كَانَ الأَلْيَقُ بِهِ هُنَا الاعْتِمَادَ عَلَى الاسْتِقْرَاءِ كَمَا هُوَ دَأْبُهُ، لَكِنِ الإِمَامُ العِزُّ لَمْ يُعِرِ اهْتِمَامًا لِآرَاءِ المُتَكَلِّمِينَ، وَلَا لِمُخَالَفَتِهِ النَّظَرِيَّةَ الأَشْعَرِيَّةَ هُنَا؛ لِأَنَّ رُوحَهُ التَّحَرُّرِيَّةَ لَا تَكْتَرِثُ بِمُخَالَفَةِ الآخَرِيْنِ، إِذَا نَصَعَ لَهَا وَجْهُ الحَقِّ فِي المَسْأَلَةِ وَلَاحَ.

لَمْ يَكُنِ الإِمَامُ العِزُّ بِبِدْعٍ مِنْ أَمْرِهِ فِي ذَلِكَ، فَقَدْ عُرِفَ مَجْمُوعَةٌ مِنْ فَطَاحِلِ الشَّافِعِيَّةِ الأَشَاعِرَةِ بِمُخَالَفَتِهِمُ الصَّرِيحَةِ لِلنَّظَرِيَّةِ الأَشْعَرِيَّةِ فِي التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ، مِنْهُمُ الإِمَامُ القَفَّالُ الكَبِيرُ[٢]، الَّذِي بَالَغَ فِي إِثْبَاتِ ذَلِكَ وبَنَى عَلَيْهِ كِتَابَهُ ... مَحَاسِنُ الشَّرِيعَةِ، وَأَحْسَنَ فِيهِ مَا شَاءَ كَمَا قَالَ ابْنُ القَيِّمِ، وَغَيْرُهُ كَثِيرُونَ[٣].

قَدِ اضْطُرَّ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ – وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الأَشَاعِرَةِ – إِلَى الاعْتِرَافِ بِهَذَا القَدْرِ، حَيْثُ قَالَ: «وَلَسْنَا نُنْكِرُ أَنَّ العُقُولَ تَقْتَضِي مِنْ أَصْحَابِهَا اجْتِنَابَ المَهَالِكِ، وَابْتِدَارَ المَنَافِعِ المُمْكِنَةِ، عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهَا – وَجَحْدُ هَذَا خُرُوجٌ عَنِ المَعْقُولِ – وَلَكِنْ ذَلِكَ فِي حَقِّ

---

(١) انْظُر: ص: ١٧٢-١٧٣ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٢) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ القَفَّالُ، الشَّاشِيُّ، الشَّافِعِيُّ أَبُو بَكْرٍ، فَقِيهٌ، مُحَدِّثٌ، مُفَسِّرٌ، أُصُولِيٌّ، لُغَوِيٌّ، شَاعِرٌ، وُلِدَ فِي الشَّاشِ سَنَةَ ٢٩١هـ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ ٣٦٥هـ، مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (شَرْحُ الرِّسَالَةِ لِلشَّافِعِيِّ)، انْظُر: مُعْجَم المُؤَلِّفِين، مَرْجِع سَابِق، ١٠/ ٣٠٨.

(٣) وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ القَيِّمِ مِنْ هَؤُلَاءِ مَجْمُوعَةً، مِنْهُمُ: الإِمَامُ سَعِيدُ بْنُ عَلِيٍّ الزِّنْجَانِيُّ، الَّذِي بَالَغَ فِي إِنْكَارِهِ عَلَى أَبِي الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ القَوْلَ بِنَفْيِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ، وَمِنْهُم: أَبُو القَاسِمُ الرَّاغِبُ، وَأَبُو عَبْدِ الله الحَلِيمِيُّ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: «وَخَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ» انْظُر: مِفْتَاح السَّعَادَة، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ٤٢.

الآدَمِيِّينَ. وَالكَلَامُ فِي مَسْأَلَتِنَا مَدَارُهُ عَلَى مَا يَحْسُنُ أَو يَقْبُحُ فِي حُكْمِ الله تَعَالَى»[(١)]، بَلْ حَكَى بَعْضُهُم إِجْمَاعَ مُتَأَخِّرِي الأَشَاعِرَةِ عَلَى الاعْتِرَافِ بِهَذَا القَدْرِ[(٢)].

وَأَمَّا الأَمْرُ الثَّانِي: وَهُوَ الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ تَكْلِيفًا وَتَشْرِيعًا، فَإِنَّهُ أَمْرٌ لَا يَثْبُتُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ مِنَ المُتَكَلِّمِينَ إِلَّا المُعْتَزِلَةُ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ، وَقَدْ كَانَتْ جُلُّ مُنَاقَشَاتِ الشَّاطِبِيِّ مُنْصَبَّةً عَلَى هَذَا الجَانِبِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الإِمَامُ العِزُّ، وَلَا يَبْدُو مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ يُخَالِفُ فِي هَذَا، لَا سِيَّمَا بَعْدَ أَنِ اتَّضَحَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الجَانِبَيْنِ.

وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الصَّوَابَ – وَالله أَعْلَمُ – يَظْهَرُ مِنَ التَّفْصِيلِ فِي المَسْأَلَةِ، فَالعَقْلُ يُدْرِكُ حُسْنَ الأَشْيَاءِ وَقُبْحَهَا، وَيَقْتَضِي طَلَبَ الأُولَى، وَاجْتِنَابَ الثَّانِيَةِ، وَلَكِنَّ التَّكْلِيفَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ أَمْرٌ يَسْتَأْثِرُ بِهِ الشَّارِعُ.

ثَانِيًا: وَهُوَ مَبْنِيٌّ – تَقْرِيبًا – عَلَى مَا قَبْلَهُ: التَّمْيِيزُ بَيْنَ مُطْلَقِ المَصَالِحِ، وَالمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ؛ إِذِ الأُولَى رَاجِعَةٌ إِلَى الخَلْقِ، فَهِيَ مَصَالِحُهُم، وَإِدْرَاكُ العُقُولِ لِمَصَالِحِ البَشَرِ فِي مَعَاشِهِم أَمْرٌ ظَاهِرٌ، وَثَابِتٌ بِالتَّجْرِبَةِ، إِلَّا مَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالغَيْبِيَّاتِ مِنَ المَصَالِحِ الأُخْرَوِيَّةِ، وَهَذَا مَا قَرَّرَهُ الإِمَامُ العِزُّ بِنَاءً عَلَى مَا أَثْبَتَهُ هُنَاكَ لِلعَقْلِ مِنْ

---

(١) البُرْهَان، مَصْدَر سَابِق: ١/ ٩١.

(٢) انْظُر: إِرْشَاد الفُحُول لِلشَّوْكَانِيِّ، مَصْدَر سَابِق، ص١٢، وَقَدْ ذَكَرَ الرَّازِيُّ الإِجْمَاعَ دُونَ تَقْيِيدٍ بِالْمُتَأَخِّرِينَ، انْظُر: المَحْصُول، مَصْدَر سَابِق: ١/ ١٢٣، وَالبَحْر المُحِيط، مَصْدَر سَابِق: ١/ ١٤٣.

إِدْرَاكِ الحُسْنِ وَالقُبْحِ، وَتَحَفَّظَ عَنْهُ الشَّاطِبِيُّ، بِنَاءً عَلَى نَفْيِهِ الحُسْنَ وَالقُبْحَ العَقْلِيَّيْنِ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ رَدَّهُ بِإِطْلَاقٍ، حَيْثُ قَالَ: «لَيْسَ كَمَا قَالَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ بَلْ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ الوُجُوهِ، دُونَ بَعْضٍ»(١).

وَأَمَّا المَقَاصِدُ الشَّرْعِيَّةُ، فَإِنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى الشَّارِعُ، فَهُوَ الَّذِي قَصَدَ تَحَقُّقَهَا فِي الخَلْقِ، فَتَكُونُ مَقَاصِدَ لِلخَلْقِ تَبَعًا، وَلِذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَثْبُتَ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ؛ لِأَنَّهَا حُكْمٌ عَلَى الشَّارِعِ بِأَنَّهُ قَصَدَ كَذَا وَكَذَا، وَلَمْ يَقْصِدْ كَذَا وَكَذَا، وَهَذَا مَا لَا يَسْتَطِيعُ العَقْلُ الخَوْضَ فِيهِ، دُونَ هَادٍ يَهْدِيهِ مِنَ السَّمَعِ، وَإِلَّا ضَلَّ وَأَضَلَّ، وَهَذَا مَحَلُّ اتِّفَاقٍ بَيْنَ أَهْلِ الحَقِّ، وَمِنْهُمُ الإِمَامَانِ.

إِذًا فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ إِدْرَاكِ العَقْلِ لِمُطْلَقِ المَصَالِحِ، وَبَيْنَ إِثْبَاتِ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَمِنْهُ إِثْبَاتُ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ الأَخِيرُ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ أَوَّلًا؛ إِذْ قَدْ تَكُونُ المَصْلَحَةُ المُطْلَقَةُ المُدْرَكَةُ عَقْلًا، مُعْتَبَرَةً شَرْعًا، وَقَدْ تَكُونُ مَلْغِيَّةً لِاعْتِبَارٍ شَرْعِيٍّ آخَرَ، كَمَصْلَحَةِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ فِي المِيرَاثِ؛ لِهَذَا قَسَّمَ العُلَمَاءُ المَصَالِحَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: مَصَالِحَ مُعْتَبَرَةٍ، وَأُخْرَى مَلْغِيَّةٍ، وَثَالِثَةٍ مُرْسَلَةٍ(١).

وَلَعَلَّ مِمَّا يُؤَيِّدُ هَذَا الرَّأْيَ مَا سَبَقَ عَنْ إِمَامِ الحَرَمَيْنِ آنِفًا مِنْ أَنَّ إِنْكَارَ اقْتِضَاءِ العَقْلِ لِجَلْبِ المَصَالِحِ وَدَرْءِ المَفَاسِدِ خُرُوجٌ عَنِ المَعْقُولِ، قَالَ: «وَلَكِنَّ ذَلِكَ فِي حَقِّ

---

(١) المُوَافَقَات: ٢/ ٣٧.

(١) تَقَدَّمَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مَبْحَثِ المَصْلَحَةِ، انْظُرْ: ص: ١٢٨-١٢٩ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

الآدَمِيِّينَ، وَالكَلَامُ فِي مَسْأَلَتِنَا مَدَارُهُ عَلَى مَا يَحْسُنُ وَيَقْبُحُ فِي حُكْمِ الله تَعَالَى[1].

فَهَذَا تَمْيِيزٌ وَاضِحٌ بَيْنَ مُطْلَقِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ الثَّابِتَةِ بِالعَقْلِ؛ لِأَنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى الخَلْقِ، وَبَيْنَ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الثَّابِتِ بِالسَّمَعِ؛ لِأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الخَالِقِ، وَالمَقَاصِدُ الشَّرْعِيَّةُ مُنْدَرِجَةٌ فِي الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ.

التَّرْجِيحُ: وَفِي نِهَايَةِ هَذِهِ المُنَاقَشَاتِ نَسْتَنْتِجُ الآتِي:

أَوَّلًا: الإِجَابَةُ عَنِ السُّؤَالِ الأَسَاسِيِّ مَحَلِّ النِّزَاعِ هِيَ: أَنَّ العُقُولَ تَسْتَقِلُّ بِإِدْرَاكِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَلَكِنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِإِدْرَاكِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ: عَامَةً كَانَتْ أَو خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ حَتْمًا تُسَاعِدُ فِي الكَشْفِ عَنْهَا.

فَالجُزْءُ الأَوَّلُ – اسْتِقْلَالُ العُقُولِ بِإِدْرَاكِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ – هُوَ الَّذِي رَمَى إِلَى تَحْقِيقِهِ الإِمَامُ العِزُّ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُمَيِّزْهُ عَنِ الجُزْءِ الآخَرِ بِصُورَةٍ تَرْفَعُ الالْتِبَاسَ، وَالجُزْءُ الثَّانِي – عَدَمُ اسْتِقْلَالِ العُقُولِ بِالكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ – هُوَ الَّذِي رَمَى إِلَى تَحْرِيرِهِ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ، إِلَّا أَنَّ عَدَمَ التَّمْيِيزِ الدَّقِيقِ بَيْنَ مُطْلَقِ المَصَالِحِ، وَالمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْقَعَهُ فِي خَلْطٍ أَدَّى بِهِ إِلَى إِنْكَارِ الحَقِيقَةِ الأُولَى.

فَالوَحْيُ مَصْدَرُ عِلْمِ الكُلِّيَّاتِ الشَّرْعِيَّةِ، وَعَالَمِ الغَيْبِ، وَالعَقْلُ مَصْدَرُ عِلْمِ الشَّهَادَةِ وَإِدَارَةِ الحَيَاةِ، وَبِهَذَا تَتَكَامَلُ الأَدْوَارُ بَيْنَ المَصْدَرَيْنِ: الوَحْيِ وَالعَقْلِ، لِتَمْكِينِ الإِنْسَانِ مِنْ تَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَأَدَاءِ دَوْرِ الاسْتِخْلَافِ[1].

---

(١) البُرْهَان، مَصْدَر سَابِق: ١/ ٩١.

(١) أَزْمَة العَقْل المُسْلِم د. عَبْد الحَمِيد أَحْمَد أَبُو سُلَيْمَان، المَعْهَد العَالَمِي لِلفِكْر الإِسْلَامِيّ – هيرندن – فِيرْجِينْيَا – الوَلَايَات المُتَّحِدَة الأَمرِيكِيَّة، ط١، ١٤١٢هـ – ١٩٩١م، ص: ١١٩–١٢٠.

ثَانِيًا: اسْتَنْتَجْنَا مِنْ هَذِهِ الإِجَابَةِ، وَمِنْ كُلِّ مَا سُقْنَاهُ فِي هَذَا المَطْلَبِ: المِعْيَارُ الثَّالِثُ لِتَحْدِيدِ مَسَالِكِ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ المَسْلَكُ كَاشِفًا عَنْ مَقْصَدٍ شَرْعِيٍّ، لَا عَنْ مُطْلَقِ مَصْلَحَةٍ.

وَبِنَاءً عَلَى هَذَا المِعْيَارِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي هَذَا المَطْلَبِ، ظَهَرَ عَدَمُ صَلَاحِيَةِ (المَسَالِكِ العَقْلِيَّةِ) لِلكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ اسْتِقْلَالًا، رُغْمَ انْطِبَاقِ المِعْيَارَيْنِ السَّابِقَيْنِ عَلَيْهَا: إِفَادَةِ القَطْعِ، وَإِفَادَةِ العُمُومِ.

خُلَاصَةُ مَعَايِيرِ تَحْدِيدِ مَسَالِكِ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ:

حَاوَلْنَا جَاهِدِينَ اسْتِخْلَاصَ أُسُسٍ لِتَحْدِيدِ طُرُقِ إِثْبَاتِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَقَدْ تَوَصَّلْنَا إِلَى تَحْدِيدِ ثَلَاثَةِ مَعَايِيرَ، هِيَ:

١-إِفَادَةُ القَطْعِ، وَأَنَّ المَقَاصِدَ العَامَّةَ لَا تُبْنَى عَلَى الظَّنِّيَّاتِ.

٢-إِفَادَةُ العُمُومِ، وَأَنَّ عُمُومَ المَقَاصِدِ مَبْنِيٌّ عَلَى عُمُومِ المَسَالِكِ.

٣-الكَشْفُ عَنِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، لَا عَنْ مُطْلَقِ المَصَالِحِ.

وَبَعْدَ عَرْضِ المَسَالِكِ الَّتِي ذَكَرَهَا الإِمَامَانِ عَلَى هَذِهِ المَعَايِيرِ تَوَصَّلْنَا إِلَى أَنَّ مَا تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ هَذِهِ المَعَايِيرُ الثَّلَاثَةُ مِنْهَا مَسْلَكٌ وَاحِدٌ، هُوَ مَسْلَكُ (الاسْتِقْرَاءِ)، وَهُوَ مَا تَلَمَّسَ الشَّاطِبِيُّ الوُصُولَ إِلَيْهِ، وَحَرَّرَهُ مِنْ بَعْضِ الوُجُوهِ، دُونَ بَعْضٍ، أَمَّا الإِمَامُ العِزُّ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ تَصْرِيحًا بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا المَعْنَى.

وَقَدْ حَاوَلَ الإِمَامُ ابْنُ عَاشُورٍ رَسْمَ مَعَالِمَ لِذَلِكَ، بِنَاءً عَلَى مَا أَسَّسَهُ الشَّاطِبِيُّ،

فَذَكَرَ ثَلَاثَةَ طُرُقٍ لِإِثْبَاتِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ: الأَوَّلَ: الاسْتِقْرَاءَ، وَهُوَ أَعْظَمُهَا.

وَالثَّانِيَ: أَدِلَّةَ القُرْآنِ الوَاضِحَةَ الدَّلَالَةِ. وَالثَّالِثَ: السُّنَّةَ المُتَوَاتِرَةَ(١).

وَالطَّرِيقَانِ الأَخِيرَانِ فِي إِفَادَتِهِمَا القَطْعَ عِزَّةٌ وَنُدْرَةٌ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّاطِبِيُّ، وَتَبِعَهُ ابْنُ عَاشُورٍ فِيهِ(٢).

ثُمَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَسَّمَ ابْنُ عَاشُورٍ المَقَاصِدَ إِلَى قَطْعِيَّةٍ وَظَنِّيَّةٍ، فَمَثَّلَ المَقَاصِدَ الشَّرْعِيَّةَ القَطْعِيَّةَ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْ مُتَكَرِّرِ أَدِلَّةِ القُرْآنِ تِكْرَارًا يَنْفِي احْتِمَالَ قَصْدِ المَجَازِ وَالمُبَالَغَةِ، نَحْوَ كَوْنِ مَقْصَدِ الشَّارِعِ (التَّيْسِير)، ثُمَّ سَرَدَ نُصُوصًا كَثِيرَةً مِنَ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فِي هَذَا المَقْصَدِ، ثُمَّ قَالَ: «فَمِثْلُ هَذَا الاسْتِقْرَاءِ يُخَوِّلُ لِلبَاحِثِ عَنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرَ؛ لِأَنَّ الأَدِلَّةَ المُسْتَقْرَأَةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عُمُومَاتٌ مُتَكَرِّرَةٌ، وَكُلُّهَا قَطْعِيَّةُ النِّسْبَةِ إِلَى الشَّارِعِ؛ لِأَنَّهَا مِنَ القُرْآنِ وَهُوَ قَطْعِيُّ المَتْنِ»(١)، فَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَمْرَيْنِ:

الأَوَّلُ: اعْتِبَارُ مِعْيَارَيِ «إِفَادَةِ العُمُومِ» وَ «إِفَادَةِ القَطْعِ» فِي مَسَالِكِ إِثْبَاتِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ؛ لِأَنَّ «التَّيْسِيرَ» مَقْصَدٌ عَامٌّ.

الثَّانِي: أَنَّ إِفَادَةَ العُمُومِ وَقَطْعِيَّةَ الدَّلَالَةِ لَا يَتَوَافَرَانِ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ اسْتِقْرَاءِ أَدِلَّةِ القُرْآنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِثَالًا آخَرَ لِلمَقَاصِدِ القَطْعِيَّةِ، وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى إِثْبَاتِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ اسْتِقْرَاءِ أَدِلَّةِ القُرْآنِ.

---

(١) انْظُر: مَقَاصِد الشَّرِيعَة، ابْن عَاشُور، مَصْدَر سَابِق، ص ٢٠-٢١، وانْظُر مَا تَقَدَّمَ فِي ص: ١٤٥ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٢) انْظُر: المَصْدَر نَفْسُه، ص١٩.

(١) المَصْدَر نَفْسُه، ص ٤٢.



المَبْحَثُ الثَّالِثُ

مَسَالِكُ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ

وَفِيهِ ثَلَاثَةُ مَطَالِبَ:

- **المَطْلَبُ الأَوَّلُ**: تَعْرِيفُ الاسْتِقْرَاءِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا.
- **المَطْلَبُ الثَّانِي**: الاسْتِقْرَاءُ وَأَهَمِّيَّتُهُ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ.
- **المَطْلَبُ الثَّالِثُ**: طُرُقُ دَلَالَةِ الاسْتِقْرَاءِ عَلَى المَقَاصِدِ العَامَّةِ.



تمهيد :

اتَّضَحَ مِنْ خِلَالِ المَعَايِيرِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي سَبَقَ تَنَاوُلُهَا أَنَّ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ لَا تَثْبُتُ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ اسْتِقْرَاءِ الشَّرِيعَةِ.

وَلَمَّا كَانَتْ طُرُقُ اسْتِقْرَاءِ الشَّرِيعَةِ مُتَعَدِّدَةً: اسْتِقْرَاءُ الأَدِلَّةِ، وَاسْتِقْرَاءُ المَقَاصِدِ الخَاصَّةِ وَالجُزْئِيَّةِ، وَاسْتِقْرَاءُ القَوَاعِدِ الكُلِّيَّةِ، وَهَكَذَا ... عَبَّرْنَا عَنْهَا بِصِيغَةِ جَمْعٍ (مَسَالِك)، لَا الإِفْرَادِ (مَسْلَك)، بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلًّا مِنْهَا مَسْلَكٌ لِلكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ.

سَنَتَنَاوَلُ فِي هَذَا المَبْحَثِ – إِنْ شَاءَ الله – ثَلَاثَةَ مَطَالِبَ:

الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الاسْتِقْرَاءِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا.

الثَّانِي: الاسْتِقْرَاءُ وَأَهَمِّيَّتُهُ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ.

الثَّالِثُ: طُرُقُ دَلَالَةِ الاسْتِقْرَاءِ عَلَى المَقَاصِدِ العَامَّةِ.



المَطْلَبُ الأَوَّلُ

تَعْرِيفُ الاسْتِقْرَاءِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا

الفَرْعُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الاسْتِقْرَاءِ لُغَةً:

الاسْتِقْرَاءُ فِي اللُّغَةِ يَعْنِي التَّتَبُّعَ وَالمُلَاحَظَةَ، يُقَالُ: اسْتَقْرَأْتُ الأَشْيَاءَ: إِذَا تَتَبَّعْتُ أَفْرَادَهَا لِمَعْرِفَةِ أَحْوَالِهَا وَخَوَاصِّهَا[١]. وَاسْتَقْرَيْتُ البِلَادَ: إِذَا تَتَبَّعْتَهَا تَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ[٢]. اسْتَقْرَأَ الجَمَلُ النَّاقَةَ: تَارَكَهَا لِيَنْظُرَ أَلْقَحَتْ أَمْ لَا[٣].

الفَرْعُ الثَّانِي: تَعْرِيفُ الاسْتِقْرَاءِ اصْطِلَاحًا:

عَرَّفَهُ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ بِأَنَّهُ «عِبَارَةٌ عَنْ تَصَفُّحِ أُمُورٍ جُزْئِيَّةٍ لِتَحْكُمَ بِهَا عَلَى أَمْرٍ يَشْمَلُ تِلْكَ الجُزْئِيَّاتِ»[٤].

وَعَرَّفَهُ الشَّاطِبِيُّ بِأَنَّهُ «تَصَفُّحُ جُزْئِيَّاتِ المَعْنَى لِيَثْبُتَ مِنْ جِهَتِهَا حُكْمٌ عَامٌّ؛ إِمَّا قَطْعِيٌّ، وَإِمَّا ظَنِّيٌّ»[٥]، فَالاسْتِقْرَاءُ هُوَ تَتَبُّعُ الجُزْئِيَّاتِ لِلوُصُولِ إِلَى نَتِيجَةٍ كُلِّيَّةٍ.

---

(١) انْظُر: المِصْبَاح المُنِير، مَصْدَر سَابِق: ١-٢ / ٥٠٢.

(٢) انْظُر: لِسَان العَرَب، مَصْدَر سَابِق: ١٥/ ١٧٥.

(٣) انْظُر: المَصْدَر نَفْسه: ١/ ١٣٢، وَتَرْتِيب القَامُوس المُحِيط، مَصْدَر سَابِق: ٣/ ٥٧٩.

(٤) المُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ٤١.

(٥) المُوَافَقَات: ٣/ ٢٢١.

وَتَعْرِيفُ الشَّاطِبِيِّ هَذَا قَرِيبٌ مِنْ تَعْرِيفِ الغَزَالِيِّ، وَلَعَلَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْهُ، إِلَّا أَنَّهُ أَضَافَ إِلَيْهِ قَوْلَهُ: «إِمَّا قَطْعِيٌّ وَإِمَّا ظَنِّيٌّ»، رُبَّمَا إِشَارَةٌ إِلَى نَوْعَيِ الاسْتِقْرَاءِ: التَّامِّ، وَالنَّاقِصِ، ثُمَّ قَالَ: «وَهُوَ أَمْرٌ مُسَلَّمٌ عِنْدَ أَهْلِ العُلُومِ العَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ»[1] أَي أَنَّ التَّعْرِيفَ المَذْكُورَ لِلاسْتِقْرَاءِ هُوَ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الجَمِيعِ.

إِلَّا أَنَّ مَا قَرَّرَهُ هُنَا مِنْ أَنَّ الاسْتِقْرَاءَ قَدْ يُفِيدُ الظَّنَّ يُشْكِلُ عَلَى مَا ظَلَّ يُقَرِّرُهُ فِي كُلِّ مُنَاسَبَةٍ مِنْ أَنَّ الاسْتِقْرَاءَ المَعْنَوِيَّ يُفِيدُ القَطْعَ، اللهمَّ إِلَّا إِذَا كَانَ يَعْنِي بِالقَطْعِيِّ هُنَا مَا يَشْمَلُ «الاسْتِقْرَاءَ المَعْنَوِيَّ»، وَبِالظَّنِّيِّ مَا دُونَ ذَلِكَ، مِثْلَ «الاسْتِقْرَاءِ المَظْنُونِ»، الَّذِي عَرَّفَهُ الرَّازِيُّ بِأَنَّهُ «إِثْبَاتُ الحُكْمِ فِي كُلِّيٍّ لِثُبُوتِهِ فِي بَعْضِ جُزْئِيَّاتِهِ»[2] وَذَكَرَ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ اليَقِينَ، وَأَنَّ الأَظْهَرَ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ الظَّنَّ[3].

وَوَاضِحٌ أَنَّ تَتَبُّعَ بَعْضِ الجُزْئِيَّاتِ، سَوَاءٌ أَكَانَ هَذَا البَعْضُ قَلِيلًا أَو كَثِيرًا، وَبِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ النَّتِيجَةِ الَّتِي يُوصِلُ إِلَيْهَا هَذَا التَّتَبُّعُ – لَا يَرْقَى إِلَى مُسْتَوى (الاسْتِقْرَاءِ المَعْنَوِيِّ) عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ؛ لِأَنَّ الأَخِيرَ تَتَبُّعٌ مُقَيَّدٌ بِغَايَةٍ هِيَ حُصُولُ العِلْمِ وَالقَطْعِ فِي المَعْنَى الكُلِّيِّ، فَهُوَ «اسْتِقْرَاءُ مَوَاقِعِ المَعْنَى حَتَّى يَحْصُلَ مِنْهُ فِي الذِّهْنِ أَمْرٌ كُلِّيٌّ عَامٌّ»[4]، أَمَّا (الاسْتِقْرَاءُ المَظْنُونُ) عِنْدَ الإِمَامِ الرَّازِيِّ فَهُوَ مُجَرَّدُ تَتَبُّعِ بَعْضِ الجُزْئِيَّاتِ، وَشَتَّانِ مَا بَيْنَ الأَمْرَيْنِ.

---

(١) المَصْدَر نَفْسه: ٣/ ٢٢١.

(٢) المَحْصُول: ٦/ ١٦١.

(٣) المَصْدَر نَفْسه.

(٤) المُوَافَقَات: ٣/ ٢٢١.

وَلَعَلَّ الشَّاطِبِيَّ أَتَى بِعِبَارَةِ «إِمَّا قَطْعِيٍّ وَإِمَّا ظَنِّيٍّ»؛ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهَا مَا بَعْدَهَا، وَهُوَ أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ العُلُومِ العَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ؛ لِتَسْتَقِيمَ لَهُ الحُجَّةُ هُنَا، لَا سِيَّمَا وَأَنَّهُ أَوْرَدَ هَذَا التَّعْرِيفَ، وَهُوَ بِصَدَدِ تَقْرِيرِ مَعْنًى لَمْ يَأْلَفْهُ الأُصُولِيُّونَ، وَهُوَ ثُبُوتُ العُمُومِ مِنْ جِهَةِ المَعْنَى أَيْضًا، لَا مِنْ جِهَةِ الصِّيغَةِ فَقَطْ، كَمَا أَلِفَهُ الأُصُولِيُّونَ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَ هَذَا التَّعْرِيفِ: «فَإِذَا تَمَّ الاسْتِقْرَاءُ حُكِمَ بِهِ مُطْلَقًا فِي كُلِّ فَرْدٍ يُقَدَّرَ، وَهُوَ مَعْنَى العُمُومِ المُرَادِ فِي هَذَا المَوْضِعِ»[(١)].

وَلَمْ أَقِفْ لِلإِمَامِ العِزِّ عَلَى تَعْرِيفٍ اصْطِلَاحِيٍّ لِلاسْتِقْرَاءِ.

فَالاسْتِقْرَاءُ حَرَكَةٌ ذِهْنِيَّةٌ تَتْبَعُ أَدِلَّةَ الشَّرِيعَةِ، وَمَقَاصِدَهَا وَقَوَاعِدَهَا الكُلِّيَّةَ، قِوَامُهَا عَقْلٌ عِلْمِيٌّ مُتَخَصِّصٌ، يَمْتَلِكُ القِرَاءَةَ الوَاعِيَةَ وَالإِدْرَاكَ الكَامِلَ لِدِينِهِ وَعَصْرِهِ فِقْهًا وَتَنْزِيلًا[(٢)]، فَهُوَ مَنْهَجٌ عِلْمِيٌّ تَتَدَاخَلُ فِيهِ مَصَادِرُ المَعْرِفَةِ الثَّلَاثَةُ: العَقْلُ، النَّقْلُ، وَالحِسُّ؛ لِأَنَّهُ إِدْرَاكُ العَقْلِ وَتَتَبُّعُهُ لِلمَعَانِي الَّتِي يَتَلَقَّاهَا مِنْ نُصُوصِ الوَحْيِ، وَالَّتِي يَسْتَخْلِصُهَا مِنَ الوَقَائِعِ التَّجْرِيبِيَّةِ، وَلِأَنَّهُ دَلِيلٌ عَقْلِيٌّ يَدُورُ ضِمْنَ تَيَّارِ الشَّرِيعَةِ يَرْتَقِي مِنْ مَعْنًى إِلَى آخَرَ حَتَّى يَصِلَ إِلَى مَعْنًى كُلِّيٍّ يَأْخُذُ حُكْمَ الضَّرُورِيِّ[(٣)].

وَلِذَلِكَ كَانَ اعْتِمَادُ كُلٍّ مِنَ الإِمَامَيْنِ عَلَيْهِ فِي الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، سِيَّمَا الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ.

---

(١) المَصْدَر نَفْسه.

(٢) انْظُر: مَقْصَد الشَّرِيعَة العَامّ وَوَسَائِل تَحْقِيقِه، د. عُمَر بْن صَالِح، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٣١.

(٣) انْظُر: القِيَم الضَّرُورِيَّة وَمَقاصِد التَّشْرِيع الإِسْلَامِيّ، مَرْجِع سَابِق ص٦٣، والاسْتِقْرَاء فِي مَنَاهِج النَّظَر الإِسْلَامِيّ، مَرْجِع سَابِق ص: ٩٠.

المَطْلَبُ الثَّانِي

الاسْتِقْرَاءُ وَأَهَمِّيَّتُهُ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ

الفَرْعُ الأَوَّلُ: الاسْتِقْرَاءُ وَأَهَمِّيَّتُهُ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ:

إِذَا كَانَتْ مَعَالِمُ الاسْتِقْرَاءِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ قَدِ اتَّضَحَتْ كَثِيرًا مِنْ خِلَالِ المَبَاحِثِ السَّابِقَةِ، وَسَتَتَّضِحُ أَكْثَرَ مِنْ خِلَالِ مَا سَيَأْتِي فِي هَذَا المَبْحَثِ، فَإِنَّ مَعَالِمَ الاسْتِقْرَاءِ وَأَهَمِّيَّتَهُ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ تَحْتَاجُ إِلَى إِيضَاحٍ.

نَجِدُ الإِمَامَ العِزَّ يَعْتَمِدُ كَثِيرًا عَلَى الاسْتِقْرَاءِ فِي إِثْبَاتِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ، وَيَعْتَبِرُهُ المَسْلَكَ الَّذِي لَا يَقْبَلُ النِّزَاعَ فِيهِ مِمَّنْ لَهُ إِلْمَامٌ بِالشَّرِيعَةِ، وَفَهِمَ بِنُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَكِنَّهُ يُصَرِّحُ أَحْيَانًا بِالاسْتِقْرَاءِ، وَأَحْيَانًا كَثِيرَةً يُعَبِّرُ عَنْهُ بِمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ مِثْلِ: «تَتَبُّعُ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ»، وَ«تَتَبُّعُ مَقَاصِدِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ» وَ«تَصَرُّفُ الشَّرِيعَةِ» وَنَحْوِ ذَلِكَ، مِمَّا سَيَتَّضِحُ مِنَ النُّصُوصِ الآتِيَةِ:

١-اسْتَدَلَّ الإِمَامُ بِالاسْتِقْرَاءِ عَلَى أَنَّ المَسَالِكَ العَقْلِيَّةَ صَالِحَةٌ لِمَعْرِفَةِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ فَطَرَ عِبَادَهُ عَلَى مَعْرِفَةِ مُعْظَمِ المَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ لِيُحَصِّلُوهَا وَعَلَى مَعْرِفَةِ مُعْظَمِ المَفَاسِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ لِيَتْرُكُوهَا، وَلَوِ اسْتُقْرِيَ ذَلِكَ لَمْ يَخْرُجْ عَمَّا رَكَزَهُ اللهُ فِي الطَّبَائِعِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا اليَسِيرُ القَلِيلُ، فَمُعْظَمُ مَا تَحُثُّ عَلَيْهِ الطَّبَائِعُ قَدْ حَثَّتْ عَلَيْهِ الشَّرَائِعُ»[(١)].

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ٦٠.

٢-قَالَ: «وَمَنْ تَتَبَّعَ مَقَاصِدَ الشَّرْعِ فِي جَلْبِ المَصَالِحِ وَدَرْءِ المَفَاسِدِ، حَصَلَ لَهُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ اعْتِقَادٌ أَو عِرْفَانٌ بِأَنَّ هَذِهِ المَصْلَحَةَ لَا يَجُوزُ إِهْمَالُهَا، وَأَنَّ هَذِهِ المَفْسَدَةَ لَا يَجُوزُ قُرْبَانُهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِجْمَاعٌ وَلَا نَصٌّ وَلَا قِيَاسٌ خَاصٌّ، فَإِنَّ فَهْمَ نَفْسِ الشَّرْعِ يُوجِبُ ذَلِكَ»[١].

وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ اسْتِقْرَاءَ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ فِي المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ دَلِيلٌ يَقِينِيٌّ عَامٌّ تَثْبُتُ بِهِ المَصَالِحُ المُجْتَلَبَةُ وَالمَفَاسِدُ المُسْتَدْرَأَةُ، دُونَ حَاجَةٍ إِلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ مِنْ نَصٍّ أَو إِجْمَاعٍ أَو قِيَاسٍ، وَلَكِنْ دَلَالَةُ هَذَا النَّصِّ عَلَى إِثْبَاتِ المَقَاصِدِ الخَاصَّةِ بِتَتَبُّعِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ أَظْهَرُ، دُونَ حَاجَةٍ إِلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ أَيْضًا.

ثُمَّ ذَهَبَ يُوَضِّحُ هَذَا المَعْنَى وَيَشْرَحُهُ بِتَقْرِيبٍ بَدِيعٍ، فَيَقُولُ: «وَمَثَلُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ عَاشَرَ إِنْسَانًا مِنَ الفُضَلَاءِ الحُكَمَاءِ العُقَلَاءِ، وَفَهِمَ مَا يُؤْثِرُهُ وَيَكْرَهُهُ فِي كُلِّ وِرْدٍ وَصَدْرٍ، ثُمَّ سَنَحَتْ لَهُ مَصْلَحَةٌ أَو مَفْسَدَةٌ لَمْ يَعْرِفْ قَوْلَهُ، فَإِنَّهُ يَعْرِفُ بِمَجْمُوعِ مَا عَهِدَهُ مِنْ طَرِيقَتِهِ وَأَلِفَهُ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يُؤْثِرُ تِلْكَ المَصْلَحَةَ وَيَكْرَهُ تِلْكَ المَفْسَدَةَ»[٢].

ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ هَذَا المِثَالِ التَّقْرِيبِيِّ: «وَلَوْ تَتَبَّعْنَا مَقَاصِدَ مَا فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ لَعَلِمْنَا أَنَّ اللهَ أَمَرَ بِكُلِّ خَيْرٍ: دِقِّهِ وَجِلِّهِ، وَزَجَرَ عَنْ كُلِّ شَرٍّ: دِقِّهِ وَجِلِّهِ، فَإِنَّ الخَيْرَ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ «جَلْبِ المَصَالِحِ، وَدَرْءِ المَفَاسِدِ»، وَالشَّرُّ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ «جَلْبِ المَفَاسِدِ وَدَرْءِ المَصَالِحِ»[٣].

---

(١) المَصْدَر نَفْسُه، ٢/ ١٨٩.

(٢) المَصْدَر نَفْسُه.

(٣) المَصْدَر نَفْسُه.

وَقَدْ سَبَقَ لَنَا أَنَّ «جَلْبَ المَصَالِحِ وَدَرْءَ المَفَاسِدِ» هُوَ المَقْصَدُ العَامُّ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ، وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ طَرِيقَ الوُصُولِ إِلَيْهِ، وَالكَشْفِ عَنْهُ، هُوَ تَتَبُّعُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الخَاصَّةِ وَالجُزْئِيَّةِ.

٣-وَيَقُولُ الإِمَامُ أَيْضًا: «**قَدْ عَلِمْنَا مِنْ مَوَارِدِ الشَّرْعِ وَمَصَادِرِهِ** أَنَّ مَطْلُوبَ الشَّرْعِ إِنَّمَا هُوَ مَصَالِحُ العِبَادِ فِي دِينِهِم وَدُنْيَاهُم»[(١)]. وَوَاضِحٌ أَنَّ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ مِنْ مَوَارِدِ الشَّرْعِ وَمَصَادِرِهِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالاسْتِقْرَاءِ.

وَيُلَاحَظُ أَنَّ تَحْقِيقَ مَصَالِحِ العِبَادِ فِي دِينِهِم وَدُنْيَاهُم هُوَ التَّعْرِيفُ الَّذِي تَمَّ اسْتِخْلَاصُهُ لِلمَقْصَدِ العَامِّ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ، وَهَا هُوَ قَدِ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِالاسْتِقْرَاءِ، وَاعْتَبَرَهُ مَسْلَكُ إِثْبَاتِهِ.

٤-وَيُقَرِّرُ الإِمَامُ فِي مَكَانٍ آخَرَ أَنَّ مُمَارَسَةَ الشَّرِيعَةِ بِتَتَبُّعِ أَدِلَّتِهَا وَفَهْمِ نُصُوصِهَا هُوَ السَّبِيلُ إِلَى إِدْرَاكِ مَقْصَدِهَا العَامِّ، وَهُوَ «جَلْبُ المَصَالِحِ وَدَرْءُ المَفَاسِدِ» الَّذِي يَعْنِي تَحْقِيقَ مَصَالِحِ العِبَادِ فِي الدَّارَيْنِ، فَيَقُولُ: «**مَنْ مَارَسَ الشَّرِيعَةَ، وَفَهِمَ مَقَاصِدَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلِمَ أَنَّ جَمِيعَ مَا** أُمِرَ بِهِ جَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَو مَصَالِحَ، أَو لِدَرْءِ مَفْسَدَةٍ أَو مَفَاسِدَ، أَو لِلأَمْرَيْنِ، وَأَنَّ جَمِيعَ مَا نُهِيَ عَنْهُ لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ أَو مَفَاسِدَ، أَو جَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَو مَصَالِحَ أَو لِلأَمْرَيْنِ، وَالشَّرِيعَةُ طَافِحَةٌ بِذَلِكَ ...»[(٢)].

فَأَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ كُلُّهَا لِتَحْقِيقِ مَصَالِحِ العِبَادِ فِي الدَّارَيْنِ، وَالشَّرِيعَةُ مَلِيئَةٌ

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٣٧.

(٢) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٥٣.

بِذَلِكَ، وَلَا بُدَّ لِإِدْرَاكِ ذَلِكَ مِنْ تَتَبُّعِ أَدِلَّتِهَا، وَفَهْمِ مَقَاصِدِهَا عَنْ طَرِيقِهَا، وَهُوَ المَعْنَى المُرَادُ بِالاسْتِقْرَاءِ هُنَا.

وَيُلَاحَظُ مِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ أَنَّ الإِمَامَ العِزَّ يَقْرِنُ بَيْنَ الاسْتِقْرَاءِ وَإِفَادَةِ الجَزْمِ وَاليَقِينِ «**قَدْ عَلِمْنَا** مِنْ مَصَادِرِ الشَّرْعِ ...» وَ «مَنْ مَارَسَ الشَّرِيعَةَ ... **عَلِمَ** أَنَّ جَمِيعَ ...» وَ «حَصَلَ لَهُ مِنْ **مَجْمُوعِ** ذَلِكَ **اعْتِقَادٌ** أَو **عِرْفَانٌ**» وَ «لَوْ تَتَبَّعْنَا مَقَاصِدَ مَا فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ **لَعَلِمْنَا** أَنَّ الله ...»، وَهَكَذَا مِمَّا يَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ «الاسْتِقْرَاءَ» عِنْدَ الإِمَامِ يُفِيدُ اليَقِينَ وَالقَطْعَ، مِثْلَ الشَّاطِبِيِّ، وَلِذَلِكَ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى المَقْصَدِ العَامِّ عِنْدَهُ، كَمَا اسْتَدَلَّ الشَّاطِبِيُّ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ عَلَى المَقَاصِدِ العَامَّةِ.

كَمَا يُلَاحَظُ أَيْضًا أَنَّ الاسْتِقْرَاءَ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ العِزُّ لَيْسَ ضَرُورِيًّا أَنْ يَكُونَ اسْتِغْرَاقِيًّا، بَلْ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ أَكْثَرِيًّا، يَظْهَرُ ذَلِكَ جَلِيًّا مِنْ قَوْلِهِ فِي النَّصِّ الأَوَّلِ: وَلَوِ اسْتُقْرِيَ ذَلِكَ لَمْ يَخْرُجْ عَمَّا رَكَزَهُ الله فِي الطِّبَاعِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا اليَسِيرُ القَلِيلَ»[1]. وَمِنْ قَوْلِهِ فِي النَّصِّ الثَّانِي: «حَصَلَ لَهُ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ» وَقَوْلُهُ: «فَإِنَّهُ يَعْرِفُ بِمَجْمُوعِ مَا عَهِدَهُ مِنْ طَرِيقَتِهِ»؛ إِذِ المَجْمُوعُ لَيْسَ لِلاسْتِغْرَاقِ كَالجَمِيعِ، وَكَوْنُ الأَكْثَرِيَّةِ كَافِيَةً فِي الاسْتِقْرَاءِ المُعْتَبَرِ المُفِيدِ لِلعِلْمِ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّاطِبِيُّ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ.

وَبِهَذَا تَتَّضِحُ مَعَالِمُ «الاسْتِقْرَاءِ» وَمَكَانَتُهُ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ، كَمَسْلَكٍ لِلكَشْفِ عَنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ عُمُومًا وَعَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ خُصُوصًا.

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص:٥٣.

الفَرْعُ الثاني: الاسْتِقْرَاءُ وَأَهَمِّيَّتُهُ عِندَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ:

أَرَى أَنَّ كَثِيرًا مِنْ مَعَالِمِ الاسْتِقْرَاءِ وَأَهَمِّيَّتِهِ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ قَدِ اتَّضَحَتْ مِنْ خِلَالِ مول وَالمَبَاحِثِ السَّابِقَةِ.

فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الفَصْلِ الثَّانِي[1]: أَنَّ «الاسْتِقْرَاءَ» هُوَ المَيْزَةُ الَّتِي تَمَيَّزَ بِهَا كِتَابُ الشَّاطِبِيِّ «المُوَافَقَاتُ» عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الكِتَابَاتِ الأُصُولِيَّةِ، بِتَصْرِيحِ الشَّاطِبِيِّ نَفْسِهِ أَنَّهُ «خَاصَّةُ هَذَا الكِتَابِ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ»[2]، وَسَبَقَ أَيْضًا فِي هَذَا الفَصْلِ: أَنَّ الاسْتِقْرَاءَ هُوَ المَسْلَكُ الأَمْثَلُ لِإِثْبَاتِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ عُمُومًا – وَالأَوْحَدُ لِإِثْبَاتِ كُلِّيَّاتِهَا وَمَقَاصِدِهَا العَامَّةِ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ[3]، كَمَا سَبَقَتْ مُسْتَنَدَاتُ إِفَادَةِ الاسْتِقْرَاءِ المَعْنَوِيِّ القَطْعَ عِنْدَهُ.

وَأُرِيدُ أَنْ أَتَوَقَّفَ هُنَا عِنْدَ نُقْطَتَيْنِ، هُمَا:

الأُولَى: هَلْ مَنْهَجُ «الاسْتِقْرَاء المَعْنَوِي» الَّذِي خَرَجَ بِهِ الشَّاطِبِيُّ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ، مُعْتَبَرًا إِيَّاهُ أَنَّهُ يُفِيدُ القَطْعَ – يُطَابِقُ الاسْتِقْرَاءَ النَّاقِصَ فِي المَنْطِقِ الأَرِسْطِيِّ الَّذِي لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ؟ أَمْ أَنَّ هُنَاكَ فُرُوقًا جَوْهَرِيَّةً اقْتَضَتِ التَّغَايُرَ فِي الحَقِيقَةِ وَالحِكَمِ؟

يَرَى بَعْضُ البَاحِثِينَ[4] أَنَّ الاسْتِقْرَاءَ المَعْنَوِيَّ يَتَّفِقُ مَعَ الاسْتِقْرَاءِ المَنْطِقِيِّ وَالعِلْمِيِّ فِي نِقَاطٍ، وَيَخْتَلِفُ مَعَهُمَا فِي الهَدَفِ وَالغَايَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الاسْتِقْرَاءَ العِلْمِيَّ

---

(١) انْظُر: ص: ٨٣ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٢) المُوَافَقَات، دَار المَعْرِفَة، بَيْرُوت، دُونَ تَارِيخٍ: ٤/ ٣٢٧.

(٣) انْظُر: ص: ١٥١ و١٦٤ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٤) وَهُوَ الدُّكْتُور فَهْمِي مُحَمَّد عِلْوَان فِي كِتَابِهِ «القِيَمُ الضَّرُورِيَّة وَمَصَادِرُ التَّشْرِيع الإِسْلَامِيّ»، مَرْجِع سَابِق، انْظُر: ص: ٦٢ منه.

مَنْهَجُ بَحْثٍ فِي العُلُومِ الطَّبِيعِيَّةِ، بَيْنَمَا الاسْتِقْرَاءُ المَعْنَوِيُّ مَنْهَجُ بَحْثٍ فِي العُلُومِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَالفَرْقُ بَيْنَهُمَا هُوَ الفَرْقُ مَا بَيْنَ الطَّبِيعَةِ المَحْكُومَةِ بِقَوَانِينَ عِلْمِيَّةٍ، وَالإِنْسَانِ صَاحِبِ الإِرَادَةِ، كَمَا يَخْتَلِفُ الاسْتِقْرَاءُ المَعْنَوِيُّ مَعَ الاسْتِقْرَاءِ المَنْطِقِيِّ فِي أَنَّهُ يَصِلُ إِلَى ضَرُورَاتٍ يَقِينِيَّةٍ، بَيْنَمَا الاسْتِقْرَاءُ المَنْطِقِيُّ احْتِمَالِيٌّ، وَلَا يَصِلُ إِلَى قَضَايَا يَقِينِيَّةٍ[١].

وَيَبْدُو لِي أَنَّ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الاسْتِقْرَاءُ المَعْنَوِيُّ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ عَنِ الاسْتِقْرَاءِ المَنْطِقِيِّ أَمْرَانِ:

الأَوَّلُ: يَرْجِعُ إِلَى الحَقِيقَةِ حَيْثُ أَدْرَجَ الشَّاطِبِيُّ الاسْتِقْرَاءَ ضِمْنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَهُوَ اسْتِقْرَاءُ نُصُوصٍ وَأَدِلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ كُلٍّ مِنْهَا حُجَّةٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ عَلَى انْفِرَادٍ، فَإِذَا انْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ بِالاسْتِقْرَاءِ، تَلَاشَتْ جَوَانِبُ الضَّعْفِ الدَّلَالِيِّ، وَأَصْبَحَتْ دَلِيلًا كُلِّيًّا فِي المَعْنَى المُسْتَقْرَأِ فِيهِ، وَهَذَا يَخْتَلِفُ عَنِ الاسْتِقْرَاءِ المَنْطِقِيِّ؛ لِأَنَّ مُفْرَدَاتِهِ لَيْسَتْ كُلٌّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا حُجَّةً عَلَى انْفِرَادٍ، حَتَّى تَكْتَسِبُ هَذِهِ القُوَّةَ بِالاجْتِمَاعِ[٢].

وَالثَّانِي: يَرْجِعُ إِلَى الغَايَةِ وَالنَّتِيجَةِ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الأَوَّلِ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الاسْتِقْرَاءِ المَعْنَوِيِّ هُوَ الوُصُولُ إِلَى اليَقِينِ وَالقَطْعُ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى اسْتِنْفَادِ جَمِيعِ الجُزْئِيَّاتِ كَمَا تَقَدَّمَ[٣]، بِخِلَافِ الاسْتِقْرَاءِ النَّاقِصِ فِي المَنْطِقِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّا هَذِهِ الغَايَةَ، بَلْ مُنْتَهَاهُ اسْتِقْرَاءُ بَعْضِ أَفْرَادِ الكُلِّيِّ، دُونَ اشْتِرَاطِ الوُصُولِ إِلَى نَتِيجَةٍ قَطْعِيَّةٍ أَو يَقِينِيَّةٍ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ الاخْتِلَافَ فِي هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ جَوْهَرِيٌّ، يُؤَثِّرُ فِي الحُكْمِ عَلَيْهِمَا بِإِفَادَةِ القَطْعِ أَوِ الظَّنِّ فَقَطْ؛ وَلِهَذَا أَصَرَّ الشَّاطِبِيُّ عَلَى إِفَادَةِ (الاسْتِقْرَاءِ المَعْنَوِيِّ)

---

(١) انْظُر: المَرْجِع نَفْسُه.

(٢) لِمَزِيدٍ مِنَ الإِيضَاحِ رَاجِعْ، ص: ١٦٤ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٣) انْظُر: ص: ١٦٢ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

القَطْعَ كَمَا تَقَدَّمَ[١].

أَمَّا النُّقْطَةُ الثَّانِيَةُ، الَّتِي أُرِيدُ أَنْ أَتَوَقَّفَ عِنْدَهَا فَهِيَ: إِذَا كَانَ «الاسْتِقْرَاءُ» بِهَذِهِ الأَهَمِّيَّةِ وَهَذِهِ المَكَانَةِ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ فَلِمَاذَا لَمْ يَذْكُرْهُ ضِمْنَ الجِهَاتِ الأَرْبَعَةِ فِي الخَاتِمَةِ الَّتِي خَصَّصَهَا لِطُرُقِ مَعْرِفَةِ المَقَاصِدِ؟

الظَّاهِرُ أَنَّ عَدَمَ ذِكْرِ الشَّاطِبِيِّ «الاسْتِقْرَاءَ» فِي هَذِهِ الخَاتِمَةِ كَانَ لَهُ مَا يُبَرِّرُهُ، وَهُوَ: أَنَّ الجِهَاتِ الأَرْبَعَةَ المَذْكُورَةَ فِي الخَاتِمَةِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِإِثْبَاتِ المَقَاصِدِ الخَاصَّةِ وَالجُزْئِيَّةِ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهَا الشَّاطِبِيُّ – أَو بِالأَحْرَى اسْتَبْعَدَهَا – عِنْدَ حَدِيثِهِ عَنْ طَرِيقَةِ إِثْبَاتِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ فِي الجُزْءِ الأَوَّلِ، وَاقْتَصَرَ عَلَى «الاسْتِقْرَاءِ» وَتَحَدَّثَ عَنْهُ بِإِسْهَابٍ؛ وَعِنْدَمَا تَنَاوَلَ فِي آخِرِ الكِتَابِ طُرُقَ مَعْرِفَةِ المَقَاصِدِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى إِعَادَتِهِ مَرَّةً أُخْرَى، وَاكْتَفَى بِذِكْرِ الطُّرُقِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا قَبْلُ، وَالَّتِي تَصْلُحُ إِلَى جَانِبِ الاسْتِقْرَاءِ لِلكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ الخَاصَّةِ وَالجُزْئِيَّةِ.

وَلَيْسَ مَعْنَى هَذَا أَنَّ السِّمَةَ الجُزْئِيَّةَ كَانَتْ غَالِبَةً عَلَى مَقَاصِدِ الشَّاطِبِيِّ، كَمَا ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ بَعْضُ البَاحِثِينَ[٢]، وَلَكِنَّهُ التَّمْيِيزُ بَيْنَ مَسَالِكِ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ وَغَيْرِهَا، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَهْمٍ وَنُضْجٍ عَمِيقَيْنِ لِلمَقَاصِدِ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ.

وَبِهَذَا يَزُولُ مَا اسْتَشْكَلَهُ كُلٌّ مِنَ الأُسْتَاذِ أَحْمَدَ الرَّيْسُونِيِّ وَالأُسْتَاذِ عُمَرَ بْنِ صَالِحٍ، مِنْ عَدَمِ ذِكْرِ الشَّاطِبِيِّ «الاسْتِقْرَاءَ» فِي الخَاتِمَةِ الَّتِي خَصَّصَهَا لِطُرُقِ مَعْرِفَةِ المَقَاصِدِ، مَعَ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ الاسْتِقْرَاءَ أَهَمَّ وَأَقْوَى طَرِيقٍ لِمَعْرِفَةِ وَإِثْبَاتِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ[١].

---

(١) انْظُر: ص: ١٦٠ وما بعدها مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٢) وَهُوَ د. عَبْد المَجِيد النَّجَّار، انْظُر كِتَابه: فُصُول فِي الفِكْر الإِسْلَامِيّ بِالمَغْرب، مَرْجِع سَابِق، ص١٥٨.

(١) انْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق ص٣٠٧، ٣٠٨، وَمَقْصَد الشَّرِيعَة العَامّ، د. عُمَر بْن صَالِح، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٣٠.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ

طُرُقُ دَلَالَةِ الاسْتِقْرَاءِ عَلَى المَقَاصِدِ العَامَّةِ

يَتِمُّ الكَشْفُ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ بِاسْتِقْرَاءِ الشَّرِيعَةِ عَبْرَ وَاحِدٍ مِنَ الطُّرُقِ الثَّلَاثَةِ الآتِيَةِ:

١-اسْتِقْرَاءُ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ.

٢-اسْتِقْرَاءُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الجُزْئِيَّةِ وَالخَاصَّةِ.

٣-اسْتِقْرَاءُ قَوَاعِدِ الأَحْكَامِ.

الطَّرِيقُ الأَوَّلُ: اسْتِقْرَاءُ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ:

وَهُوَ تَتَبُّعُ تَوَارُدِ الأَدِلَّةِ الكَثِيرَةِ جِدًّا عَلَى المَعْنَى الوَاحِدِ بِأَسَالِيبَ مُخْتَلِفَةٍ، وَطُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ، تُؤَدِّي إِلَى اليَقِينِ وَالقَطْعِ بِأَنَّ ذَلِكَ المَعْنَى مَقْصَدٌ شَرْعِيٌّ عَامٌّ يَجِبُ تَحْقِيقُهُ وَالمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ.

وَهَذَا الطَّرِيقُ يُشَكِّلُ جَوْهَرَ الاسْتِقْرَاءِ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ كُلٌّ مِنَ الإِمَامَيْنِ: العِزُّ وَالشَّاطِبِيُّ، وَأَهَمُّ هَذِهِ الطُّرُقِ الثَّلَاثَةِ.

أَمَّا الإِمَامُ العِزُّ فَيُمْكِنُ القَوْلُ بِأَنَّ جُلَّ اسْتِقْرَاءَاتِهِ رَاجِعَةٌ إِلَى هَذَا النَّوْعِ، وَإِنْ كَانَ يَمِيلُ أَحْيَانًا إِلَى سَرْدِ الأَحْكَامِ دُونَ ذِكْرِ الأَدِلَّةِ، وَعَلَى سَبِيلِ المِثَالِ: فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ

الاقْتِصَادَ وَالاعْتِدَالَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا مَقْصَدٌ شَرْعِيٌّ عَامٌّ، وَذَلِكَ فِي فَصْلٍ بِعُنْوَانِ (فِي الاقْتِصَادِ فِي المَصَالِحِ وَالخُيُورِ)، ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الاقْتِصَادَ رُتْبَةٌ بَيْنَ رُتْبَتَيْنِ، وَمَنْزِلَةٌ بَيْنَ مَنْزِلَتَيْنِ، وَالمَنَازِلُ ثَلَاثَةٌ: التَّقْصِيرُ، وَالإِسْرَافُ، وَبَيْنَهُمَا الاقْتِصَادُ، ثُمَّ اسْتَقْرَأَ مَجْمُوعَةً مِنَ الأَدِلَّةِ وَالأَحْكَامِ، تَوَارَدَتْ كُلُّهَا عَلَى الأَمْرِ بِالاقْتِصَادِ وَالاعْتِدَالِ وَالنَّهْيِ عَنِ الطَّرَفَيْنِ: الإِسْرَافِ وَالتَّقْتِيرِ، مِنْهَا:

١. الاقْتِصَادُ فِي الإِنْفَاقِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾[(١)] وَقَالَ أَيْضًا: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴾[(٢)].

٢. الاقْتِصَادُ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، بِحَيْثُ لَا يَتَجَاوَزُ فِيهِمَا حَدَّ الشِّبَعِ وَالرِّيِّ، وَلَا يَقْتَصِرُ مِنْهُمَا عَلَى مَا يُضْعِفُ وَيُقْعِدُ عَنِ العِبَادَاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾[(٣)]، قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾[(٤)].

---

(١) الإِسْرَاء: ٢٩.

(٢) الفُرْقَان: ٦٧.

(٣) الأَعْرَاف: ٣١.

(٤) الأَنْعَام: ١٤١.

٣. النَّهْيُ عَنِ التَّنَطُّعِ فِي العِبَادَةِ – حِين عَزَمَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ عَلَى سَرْدِ الصَّوْمِ، وَقِيَامِ اللَّيْلِ، وَالاخْتِصَاءِ، وَحَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ النَّوْمَ وَالفِطْرَ وَالزَّوَاجَ – بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾[1]، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)[2].

٤. الاقْتِصَادُ فِي المَوْعِظَةِ، فَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِالمَوْعِظَةِ مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا)[3].

٥. الاقْتِصَادُ فِي الطَّاعَاتِ كُلِّهَا، فَفِي الحَدِيثِ: (خُذُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، وَالله لَا يَسْأَمُ الله حَتَّى تَسْأَمُوا)[4].

وَسَرَدَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأَدِلَّةِ وَالأَحْكَامِ فِي مَوَاطِنَ مُخْتَلِفَةٍ يُطْلَبُ فِيهَا الاقْتِصَادُ

---

(١) المَائِدَة: ٨٧.

(٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، صَحِيح البُخَارِيّ فِي مَوْسُوعَة السُّنَّة، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ٦/ ١١٦٠، وَمُسْلِمٌ فِي كِتَاب النِّكَاح أَيْضًا، حَدِيث رقم (١٤٠١)، صَحِيح مُسْلِم فِي مَوْسُوعَة السُّنَّة، مَصْدَر سَابِق ٥/ ٢/ ١٠٢٠.

(٣) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ العِلْم، مَوْسُوعَة السُّنَّة، مَصْدَر سَابِق، ١/ ١/ ٢٥، وَمُسْلِمٌ فِي كِتَاب صِفَات الْمُنَافِقِين، حَدِيث رَقم ٢٨٢١، مَوْسُوعَة السنة، مَصْدَر سَابِق: ٦/ ٣/ ٢١٧٢.

(٤) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ، حَدِيث رَقم ٧٨٢، صَحِيح مُسْلِم فِي مَوْسُوعَة السُّنَّة، مَصْدَر سَابِق، ٤/ ١/ ٥٤٠ – ٥٤١.

وَالاعْتِدَالُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَقْصَدٌ عَامٌّ فِي الشَّرِيعَةِ[١].

وَأَمَّا الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ: فَقَدْ أَثْبَتَ بِهَذَا الطَّرِيقِ المَرَاتِبَ الثَّلَاثَةَ لِلمَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَهِيَ الضَّرُورِيَّاتُ، وَالحَاجِيَّاتُ، وَالتَّحْسِينَاتُ، بَعْدَ أَنْ أَكَّدَ أَنَّهُ يَصْعُبُ إِثْبَاتُهَا بِدَلِيلٍ آخَرَ غَيْرِ الاسْتِقْرَاءِ، فَقَالَ: «وَإِنَّمَا الدَّلِيلُ عَلَى المَسْأَلَةِ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ» هُوَ رُوحُ المَسْأَلَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ القَوَاعِدَ الثَّلَاث، لَا يَرْتَابُ فِي ثُبُوتِهَا أَحَدٌ مِمَّنْ يَنْتَمِي إِلَى الاجْتِهَادِ مِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ، وَأَنَّ اعْتِبَارَهَا مَقْصُودٌ لِلشَّارِعِ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ: اسْتِقْرَاءُ الشَّرِيعَةِ، وَالنَّظَرُ فِي أَدِلَّتِهَا الكُلِّيَّةِ وَالجُزْئِيَّةِ، وَمَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ العَامَّةِ عَلَى حَدِّ الاسْتِقْرَاءِ المَعْنَوِيِّ»[٢].

وَبِهَذَا الطَّرِيقِ اسْتَدَلَّ الشَّاطِبِيُّ أَيْضًا عَلَى إِثْبَاتِ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ الخَمْسَةِ: وَهِيَ المُحَافَظَةُ عَلَى الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالمَالِ، وَالعَقْلِ؛ لِأَنَّ «عِلْمَهَا عِنْدَ الأُمَّةِ كَالضَّرُورِيِّ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَنَا ذَلِكَ بِدَلِيلٍ مُعَيَّنٍ، وَلَا شَهِدَ لَنَا أَصْلٌ مُعَيَّنٌ يَمْتَازُ بِرِجُوعِهَا إِلَيْهِ، بَلْ عُلِمَتْ مُلَاءَمَتُهَا لِلشَّرِيعَةِ بِمَجْمُوعَةِ أَدِلَّةٍ لَا تَنْحَصِرُ فِي بَابٍ وَاحِدٍ»[٣].

وَلْنَضْرِبْ لِذَلِكَ مِثَالَيْنِ: أَحَدُهُمَا فِي المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ، وَالآخَرُ فِي المَقَاصِدِ الحَاجِيَّةِ.

أَمَّا المَقْصَدُ الضَّرُورِيُّ فَهُوَ حِفْظُ النَّفْسِ: حَيْثُ نَهَى الشَّارِعُ عَنْ قَتْلِ النَّفْسِ

---

(١) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ٢٠٥ – ٢١٢.

(٢) المُوَافَقَات: ٢/ ٣٩.

(٣) المَصْدَر نَفْسُه: ١/ ٢٦.

بِغَيْرِ حَقٍّ، وَجَعَلَ قَتْلَهَا مُوجِبًا لِلقِصَاصِ، وَتَوَعَّدَ عَلَيْهِ، وَجَعَلَهُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ المَقْرُونَةِ بِالشِّرْكِ، وَوَجَبَ سَدُّ رَمَقِ المُضْطَرِّ، وَوَجَبَتِ الزَّكَاةُ وَالمُوَاسَاةُ، وَالقِيَامُ عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِصْلَاحِ نَفْسِهِ، وَأُقِيمَتِ الحُكَّامُ وَالقُضَاةُ وَالمُلُوكُ لِذَلِكَ، وَرُتِّبَتِ الجُيُوشُ لِقِتَالِ مَنْ رَامَ قَتْلَ النَّفْسِ، وَوَجَبَ عَلَى الخَائِفِ مِنَ المَوْتِ سَدُّ رَمَقِهِ بِكُلِّ حَلَالٍ وَحَرَامٍ مِنَ المَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الخِنْزِيرِ، إِلَى سَائِرِ مَا يَنْضَافُ لِهَذَا المَعْنَى، فَعَلِمْنَا يَقِينًا بِتَحْرِيمِ القَتْلِ، وَقَطَعْنَا بِأَنَّ المُحَافَظَةَ عَلَى النَّفْسِ مَقْصَدٌ عَامٌّ لِلشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ[1].

أَمَّا مِثَالُ المَقَاصِدِ الحَاجِيَّةِ: فَهُوَ مَقْصَدُ التَّيْسِيرِ وَرَفْعِ الحَرَجِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[2] وَيَقُولُ: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾[3] وَيَقُولُ: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾[4] وَيَقُولُ: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ﴾[5]، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ.

---

(١) انْظُر: المَصْدَر نَفْسُه.

(٢) الحَجّ: ٧٨.

(٣) البَقَرَة: ١٨٥.

(٤) المَائِدَة: ٦.

(٥) النِّسَاء: ٢٨.

وَفِي الحَدِيثِ: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ)[١] (يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا)[٢]. وَفِي الحَدِيثِ: (بُعِثْتُ بِالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ)[٣]، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (مَا خُيِّرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا)[٤] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَحَادِيثِ.

وَذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ أَنَّ الكَثِيرَ جِدًّا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا المَقْصَدِ، وَسَرَدَ كَثِيرًا مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ «... إِلَى جُزْئِيَّاتٍ كَثِيرَةٍ جِدًّا يَحْصُلُ مِنْ مَجْمُوعِهَا قَصْدُ الشَّارِعِ لِرَفْعِ الحَرَجِ، فَإِنَّا نَحْكُمُ بِمُطْلَقِ رَفْعِ الحَرَجِ فِي الأَبْوَابِ كُلِّهَا عَمَلًا بِالاسْتِقْرَاءِ ...»[٥].

وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَكَّدَ أَنَّ «العُمُومَاتِ إِذَا اتَّحَدَ مَعْنَاهَا، وَانْتَشَرَتْ فِي أَبْوَابِ الشَّرِيعَةِ، أَو تَكَرَّرَتْ فِي مَوَاطِنَ بِحَسَبِ الحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ، فَهِيَ مُجْرَاةٌ عَلَى عُمُومِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ ... وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ الاسْتِقْرَاءُ، فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ قَرَّرَتْ أَنَّ لَا

---

(١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الإِيمَانِ، صَحِيح البُخَارِيِّ بِشَرْحِ فَتْحِ البَارِيِّ، مَصْدَر سَابِق: ١/ ١١٦ حَدِيث رقم (٣٩).

(٢) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ فِي ص: ٦٧ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٣) تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ فِي ص: ٦٧ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٤) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، حَدِيث رَقم (٦١٢٦)، صَحِيح البُخَارِيِّ بِشَرْحِ فَتْحِ البَارِيِّ، مَصْدَر سَابِق: ١٠/ ٥٤١.

(٥) المُوَافَقَات: ٣/ ٢٢٢.

حَرَجَ عَلَيْنَا فِي الدِّينِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ، وَلَمْ تَسْتَثْنِ مِنْهُ مَوْضِعًا وَلَا حَالًا، فَعَدَّهُ عُلَمَاءُ المِلَّةِ أَصْلًا مُطَّرِدًا، وَعُمُومًا مَرْجُوعًا إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ ... وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِمَا فَهِمُوا بِالتِّكْرَارِ وَالتَّأْكِيدِ مِنَ القَصْدِ إِلَى التَّعْمِيمِ التَّامِّ»[(١)].

وَثُبُوتُ هَذَا المَقْصَدِ – التَّيْسِيرِ وَرَفْعِ الحَرَجِ – بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ نَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا ابْنُ عَاشُورٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ، فَقَالَ بَعْدَ أَنْ سَرَدَ جُمْلَةً مِنَ الأَدِلَّةِ فِي المَوْضُوعِ: فَمِثْلُ هَذَا الاسْتِقْرَاءِ يُخَوِّلُ لِلبَاحِثِ عَنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرَ؛ لِأَنَّ الأَدِلَّةَ المُسْتَقْرَأَةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عُمُومَاتٌ مُتَكَرِّرَةٌ، وَكُلُّهَا قَطْعِيَّةُ النِّسْبَةِ إِلَى الشَّارِعِ ...»[(٢)].

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «وَاسْتِقْرَاءُ الشَّرِيعَةِ دَلَّ عَلَى أَنَّ السَّمَاحَةَ وَاليُسْرَ مِنْ مَقَاصِدِ الدِّينِ»[(٣)]، وَنَقَلَ عَنِ الشَّاطِبِيِّ قَوْلَهُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ المُوَافَقَاتِ: «إِنَّ الأَدِلَّةَ عَلَى رَفْعِ الحَرَجِ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ بَلَغَتْ مَبْلَغَ القَطْعِ»[(٤)].

وَلَمَّا كَانَتْ شَرِيعَةُ الإِسْلَامِ عَامَّةً وَخَالِدَةً تَطَلَّبَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ تَنْفِيذُهَا بَيْنَ المُكَلَّفِينَ سَهْلًا، وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا انْتَفَى عَنْهَا الحَرَجُ وَالإِعْنَاتُ، فَكَانَتْ سَمَاحَتُهَا أَشَدَّ مُلَاءَمَةً

---

(١) المَصْدَر نَفْسُه: ٣/ ٢٢٧.

(٢) مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، مَصْدَر سَابِق، ص: ٤٢.

(٣) المَصْدَر نَفْسُه ص: ٦١.

(٤) انْظُر: المَصْدَر نَفْسُه، والمُوَافَقَات: ٣/ ٢٢٧، ٢٢٨.

لِلنُّفُوسِ عَلَى مُسْتَوَى الأَفْرَادِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الفِطْرَةِ[١].

الطَّرِيقُ الثَّانِي: اسْتِقْرَاءُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الجُزْئِيَّةِ وَالخَاصَّةِ:

وَالْمُرَادُ بِهَذَا الطَّرِيقِ تَتَبُّعُ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ ذَاتِ التَّنَاسُبِ وَالتَّنَاسُقِ المَوْضُوعِيِّ؛ وَذَلِكَ لِاسْتِخْرَاجِ مَقْصَدٍ عَامٍّ وَكُلِّيٍّ مِنْ مَجْمُوعِهَا، وَقَدْ تَكُونُ هَذِهِ المَقَاصِدُ الْمُسْتَقْرَأَةُ خَاصَّةً أَو جُزْئِيَّةً لِاسْتِخْرَاجِ مَقْصَدٍ عَامٍّ مِنْهَا، وَقَدْ تَكُونُ مَقَاصِدَ عَامَّةً، فَيُسْتَخْرَجَ مِنْ مَجْمُوعِهَا مَقْصَدٌ أَعَمُّ.

وَهَذَا الطَّرِيقُ هُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الإِمَامُ العِزُّ بِقَوْلِهِ: «مَنْ تَتَبَّعَ مَقَاصِدَ الشَّرْعِ فِي جَلْبِ المَصَالِحِ وَدَرْءِ المَفَاسِدِ حَصَلَ لَهُ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ اعْتِقَادٌ أَو عِرْفَانٌ بِأَنَّ هَذِهِ المَصْلَحَةَ لَا يَجُوزُ إِهْمَالُهَا، وَأَنَّ هَذِهِ المَفْسَدَةَ لَا يَجُوزُ قُرْبَانُهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِجْمَاعٌ وَلَا نَصٌّ وَلَا قِيَاسٌ خَاصٌّ، فَإِنَّ فَهْمَ نَفْسِ الشَّرْعِ يُوجِبُ ذَلِكَ»[٢].

وَيَنْدَرِجُ فِي هَذَا الطَّرِيقِ مَا سَمَّاهُ ابْنُ عَاشُورٍ بِاسْتِقْرَاءِ العِلَلِ، وَاعْتَبَرَهُ أَعْظَمَ نَوْعَيِ الاسْتِقْرَاءِ: اسْتِقْرَاءِ الأَدِلَّةِ، وَاسْتِقْرَاءِ العِلَلِ؛ فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا مَسْلَكٌ سَهْلٌ لِحُصُولِ العِلْمِ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ؛ «لِأَنَّنَا إِذَا اسْتَقْرَيْنَا عِلَلًا كَثِيرَةً مُتَمَاثِلَةً فِي كَوْنِهَا ضَابِطًا لِحِكْمَةٍ مُتَّحِدَةٍ أَمْكَنَ أَنْ تُسْتَخْلَصَ حِكْمَةٌ وَاحِدَةٌ، فَيُجْزَمُ بِأَنَّهَا مَقْصَدٌ

(١) انْظُر: مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، مَصْدَر سَابِق، ص: ٦١، والمُوَافَقَات: ٢/ ١٠٤.
(٢) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٨٩.

شَرْعِيٌّ، كَمَا يُسْتَنْتَجُ مِنِ اسْتِقْرَاءِ الجُزْئِيَّاتِ تَحْصِيلُ مَفْهُومٍ كُلِّيٍّ حَسَبَ قَوَاعِدِ المَنْطِقِ»[١].

وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ «العِلَّةَ» مِنَ الأَلْفَاظِ الَّتِي يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ، وَأَنَّ مَعْنَاهَا الحَقِيقِيَّ يُرَادِفُ «الحِكْمَةَ» وَ«المَصْلَحَةَ»، وَهُوَ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ الإِمَامَانِ، وَخَاصَّةً الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ[٢]، وَعَلَى هَذَا فَالعِلَلُ مَا هِيَ إِلَّا مَقَاصِدُ قَرِيبَةٌ أَو جُزْئِيَّةٌ، وَاسْتِقْرَاءُ الكَثِيرِ مِنْهَا، المُتَوَارِدُ حَوْلَ مَعْنًى وَاحِدٍ، يُنْتِجُ لَنَا مَقْصَدًا عَامًّا وَكُلِّيًّا.

وَلْنَضْرِبْ لِذَلِكَ مِثَالًا فِي مَقْصَدِ «حِفْظِ النَّسْلِ» وَهُوَ مَقْصَدٌ ضَرُورِيٌّ، يُسْتَخْرَجُ مِنْ مَجْمُوعَةِ مَقَاصِدَ وَعِلَلٍ جُزْئِيَّةٍ:

مِنْهَا حِفْظُ الفَرْجِ: فَاللهُ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِغَضِّ الأَبْصَارِ وَحِفْظِ الفُرُوجِ: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ...﴾[٣] وَأَمَرَ المُؤْمِنَاتِ بِمِثْلِ ذَلِكَ: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ...﴾[٤].

وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ المُؤْمِنِينَ: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ﴾[١]، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ، فَعَلِمْنَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ حِفْظَ الفُرُوجِ مَقْصَدٌ شَرْعِيٌّ.

---

(١) مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، مَصْدَر سَابِق، ص: ٢٠.

(٢) انْظُر: ص: ٩٥ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٣) النُّور: ٣٠.

(٤) النُّور: ٣١.

(١) المُؤْمِنُون: ٥.

وَمِنْهَا: العِفَّةُ، وَالإِعْفَافُ، وَالاسْتِعْفَافُ؛ فَنَجِدُ أَنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِإِنْكَاحِ الأَيَامَى: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ...﴾[1] وَذَلِكَ إِعْفَافٌ لَهُم.

وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَجِدِ النِّكَاحَ بِالاسْتِعْفَافِ: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ﴾[2].

وَفِي الحَدِيثِ الإِرْشَادُ إِلَى الصِّيَامِ كَأَفْضَلِ وَسِيلَةٍ لِلاسْتِعْفَافِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النِّكَاحَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)[3].

وَفِي الحَدِيثِ أَيْضًا أَمْرٌ لِأَوْلِيَاءِ الأُمُورِ بِتَيْسِيرِ الزَّوَاجِ لِلفِتْيَةِ وَالفَتَيَاتِ، سَدًّا لِبَابِ الرَّذِيلَةِ، وَصَوْنًا لِعِفَّةِ الْمُجْتَمَعِ: (إِذَا جَاءَكُم مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ ... قَالَ: إِذَا جَاءَكُم مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ... ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)[1].

---

(١) النُّور: ٣٢.

(٢) النُّور: ٣٣.

(٣) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ حَدِيث رَقم (١٩٠٥)، وَالنِّكَاح حَدِيث رقم (٥٠٦٥)، و(٥٠٦٦)، انْظُر: البُخَارِيّ مَعَ فَتْح البَارِيّ: ٩/ ١٠٦، ١١٢، ٤/ ١١٦، مُؤَسَّسَة مَنَاهِل العِرْفَان دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، انْظُر: صَحِيح مُسْلِم فِي مَوْسُوعَة السُّنَّة: مَصْدَر سَابِق: ٥/ ٢/ ١٠١٨.

(١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، حَيْثُ رَقم (١٠٨٦)، و(١٠٨٧) وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

وَتَجَاهَلَ أَوْلِيَاءُ الأُمُورِ لِهَذَا التَّوْجِيهِ النَّبَوِيِّ بِتَعْقِيدِ أَمْرِ الزَّوَاجِ، يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَتْحُ أَبْوَابِ الرَّذِيلَةِ وَانْتِشَارُ الزِّنَا، المُؤَدِّي إِلَى اخْتِلَاطِ الأَنْسَابِ، وَإِفْسَادِ المُجْتَمَعِ وَهَتْكِ الأَعْرَاضِ وَالفُرُوجِ، وَكُلُّ هَذَا مُنَاقِضٌ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي العِفَّةِ وَالإِعْفَافِ وَصَوْنِ النَّسَبِ وَالعِرْضِ.

وَبِاسْتِقْرَاءِ عِلَلِ وَمَقَاصِدَ هَذِهِ النُّصُوصِ وَغَيْرِهَا مِنَ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ يَحْصُلُ لَنَا مِنْ مَجْمُوعِهَا العِلْمُ بِأَنَّ حِفْظَ النَّسْلِ مَقْصَدٌ عَامٌّ لِلشَّارِعِ، تَعْمَلُ الشَّرِيعَةُ عَلَى تَحْقِيقِهِ.

الطَّرِيقُ الثَّالِثُ: اسْتِقْرَاءُ قَوَاعِدِ الأَحْكَامِ الكُلِّيَّةِ:

القَاعِدَةُ فِي اصْطِلَاحِ الفُقَهَاءِ هِيَ: «مَجْمُوعَةُ الأَحْكَامِ المُتَشَابِهَةِ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى قِيَاسٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهَا، أَو إِلَى ضَبْطٍ فِقْهِيٍّ يَرْبِطُهَا»(١).

فَالقَاعِدَةُ إِذًا كُلِّيَّةٌ تَنْطَوِي عَلَى جُزْئِيَّاتٍ مُتَشَابِهَةٍ، إِلَّا أَنَّ مَسْأَلَةَ الكُلِّيَّةِ هَذِهِ نِسْبِيَّةٌ، بِمَعْنَى أَنَّ الأَمْرَ قَدْ يُوصَفُ بِالكُلِّيَّةِ بِالنَّظَرِ إِلَى جُزْئِيَّاتٍ مُعَيَّنَةٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يُوصَفُ هُوَ نَفْسُهُ بِالجُزْئِيَّةِ بِالنَّظَرِ إِلَى كُلِّيٍّ آخَرَ يَشْمَلُهُ، وَهَذَا هُوَ حَالُ القَوَاعِدِ مَعَ المَقْصَدِ الَّذِي يُرَادُ اسْتِخْلَاصُهُ هُنَا بِاسْتِقْرَاءِ مَجْمُوعَةٍ مِنْهَا. فَكُلُّ قَاعِدَةٍ تَنْطَوِي عَلَى جُزْئِيَّاتٍ، وَكُلُّ قَاعِدَةٍ بِالنَّظَرِ إِلَى المَقْصَدِ هِيَ جُزْئِيٌّ(١)؛ وَلِأَجْلِ هَذَا المَعْنَى أَطْلَقَ

=

غَرِيبٌ، سُنَن التِّرْمِذِيّ، أَبُو عِيسَى مُحَمَّد بْن عِيسَى التِّرْمِذِيّ، تَحْقِيق أَحْمَد شَاكِر وَمُحَمَّد فُؤَاد عَبْد البَاقِي، دَار الفِكْر، بَيْرُوت – لبنان ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخِ، ٢/ ٣٤٤ – ٣٤٥.

(١) أُصُول الفِقْه مُحَمَّد أَبُو زَهْرَة، مَرْجِع سَابِق، ص: ٨.

(١) المَقَاصِد فِي المَذْهَب المَالِكِيّ، بِشِير عَبْد العَال، مَرْجِع سَابِق ص: ٥٩.

الشَّاطِبِيُّ عَلَى القَوَاعِدِ بِالجُزْئِيِّ الإِضَافِيِّ، فِي مُقَابِلِ الجُزْئِيِّ الحَقِيقِيِّ، الَّذِي هُوَ الفُرُوعُ المُنْطَوِيَةُ تَحْتَ القَاعِدَةِ[١].

وَقَدْ سَبَقَتِ الإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ هَذَا الطَّرِيقَ (اسْتِقْرَاءَ قَوَاعِدِ الأَحْكَامِ) هُوَ مَسْلَكُ الإِمَامِ العِزِّ فِي اسْتِخْلَاصِ المَقْصَدِ العَامِّ وَهُوَ «جَلْبُ المَصَالِحِ وَدَرْءُ المَفَاسِدِ»[٢].

وَتَكْمُنُ أَهَمِّيَّةُ هَذَا الطَّرِيقِ فِي أَنَّ القَوَاعِدَ الكُلِّيَّةَ نَفْسَهَا كُلِّيَّاتٌ إِضَافِيَّةٌ، مَبْنِيَّةٌ عَلَى اسْتِقْرَاءِ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الفُرُوعِ فِي مَوْضُوعٍ، أَو مَجْمُوعَةِ مَوَاضِيعَ، فَاسْتِقْرَاءُ مَجْمُوعَةِ قَوَاعِدَ مِنْ هَذَا القَبِيلِ يَعْنِي اسْتِقْرَاءَ كُلِّيَّاتٍ لِاسْتِخْلَاصِ كُلِّيٍّ وَاحِدٍ يَنْتَظِمُهَا جَمِيعًا، فَيَكُونُ ذَلِكَ الكُلِّيُّ غَايَةً فِي العُمُومِ، وَفِي هَذَا الإِطَارِ اجْتَهَدَ بَعْضُ العُلَمَاءِ فِي إِرْجَاعِ أَحْكَامِ الفِقْهِ كُلِّهَا إِلَى خَمْسِ قَوَاعِدَ[٣]، فَقَالَ قَائِلُهُم:

الفِقْــهُ مَبْنِــيٌّ عَــلَى قَوَاعِــدْ ... خَمْسٍ هِيَ «الأُمُورُ بِالمَقَاصِدْ»

وبَعْــدَهَا «اليَقِــينُ لَا يُــزَالُ ... بِالشَّــكِّ» فَاسْــتَمِعْ لِمَــا يُقَــالُ

«وتَجْلِــبُ المَشَــقَّةُ التَّيَسِــيرَا» ... ثَالِثُهَــا فَكُــنْ بِهَــا خَبِــيرًا

رَابِعُهَــا فِــيمَا يُقَــالُ «الضَّــرَرُ ... يُــزَالُ» قَــوْلًا لَــيْسَ فِيــهِ غَــرَرُ

---

(١) انْظُر: المُوَافَقَات: ٣/ ٤، وانْظُر: تَعْلِيق الشَّيْخ عَبْد الله دَراز فِي الصَّفْحَة نَفْسِها.

(٢) انْظُر: ص: ٧٧ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٣) انْظُر الأَشْبَاه وَالنَّظَائِر فِي قَوَاعِد وَفُرُوع الشَّافِعِيَّة لِلإِمَام جَلَال الدِّين عَبْد الرَّحْمَن السُّيُوطِيّ، شركة وَمَطْبَعَة مُصْطَفَى البَابِي الحَلَبِي وَأَوْلَاده بِمِصْرَ ١٣٧٨هـ - ١٩٥٩م، ص: ٧، ٨.

خَامِسُـهَا «العَـادَةُ قُـلْ مُحَكَّمَـةْ» فَهَـذِهِ الخَمْـسُ جَمِيعًـا مُحْكَمَـةْ

بَـلْ بَعْضُـهُمْ قَـدْ رَجَـعَ الفِقْـهَ إِلَى قَاعِـــدَةٍ وَاحِـــدَةٍ مُكمِـــلًا

وَهِـيَ «اعْتِبَـارُ الجَلْـبِ لِلْمَصَـالِحِ والـــدَّرْءُ لِلْمَفَاسِـــدِ القَبَـــائِحِ»

بَـلْ قَـالَ قَـدْ يَرْجِـعُ كُلُّـهُ إِلَى أَوَّلِ جُزْئـــي هَـــذِهِ وقـــبلا[1]

وَلْنَضْرِبْ لِهَذَا الطَّرِيقِ مِثَالًا بِمَقْصَدِ «نَفْيِ الضَّرَرِ» المُسْتَقْرَأِ مِنْ جُمْلَةِ قَوَاعِدَ، مِنْهَا:

١- الضَّرَرُ يُزَالُ شَرْعًا.

٢- الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ.

٣- يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ العَامِّ.

٤- يُزَالُ الضَّرَرُ الأَشَدُّ بِالضَّرَرِ الأَخَفِّ.

٥- دَفْعُ المَضَارِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَنَافِعِ[2].

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ القَوَاعِدِ المُنْدَرِجَةِ تَحْتَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا

---

(١) الفَرَائِد البَهِيَّة فِي نَظْم القَوَاعِد الفِقْهِيَّة، لِأَبِي بَكْرٍ الأَهْدل، مَكْتَبَة ابْن تَيْمِيَة، القَاهِرَة، ط١، ١٤١٥هـ، ص: ١١-١٢.

(٢) انْظُر: هَذِهِ القَوَاعِد فِي: «الأَشْبَاه وَالنَّظَائِر لِلسُّيُوطِيّ، ص: ٨٣، ٨٦، ٨٧، وَالأَشْبَاه وَالنَّظَائِر، لِابْن نَجِيم، تَحْقِيق وَتَعْلِيق عَبْد العَزِيز مُحَمَّد الوَكِيل، مُؤَسَّسَة الحَلَبِي وَشُرَكَاه، القَاهِرَة ١٣٨٧هـ - ١٩٦٨م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخِ، ص: ٨٣، ٨٤، ٨٩، ٩٠، وَالمَنْثُور فِي القَوَاعِد، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ٣٢٠ - ٣٢١.

ضِرَارَ)[١]، قَالَ الشَّاطِبِيُّ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ: «فَإِنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ أَصْلٍ قَطْعِيٍّ فِي هَذَا المَعْنَى، فَإِنَّ الضَّرَرَ وَالضِّرَارَ مَبْثُوثٌ مَنْعُهُ فِي الشَّرِيعَةِ كُلِّهَا، فِي وَقَائِعَ جُزْئِيَّاتٍ وَقَوَاعِدَ كُلِّيَّاتٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾[٢] ﴿لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا﴾[٣]، وَمِنْهُ النَّهْيُ عَنِ التَّعَدِّي عَلَى النُّفُوسِ وَالأَمْوَالِ وَالأَعْرَاضِ، وَعَنِ الغَصْبِ وَالظُّلْمِ، وَكُلُّ مَا هُوَ فِي المَعْنَى إِضْرَارٌ أَو ضِرَارٌ، وَيَدْخُلُ تَحْتَهُ: الجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ، أَوِ العَقْلِ، أَوِ النَّسْلِ، أَوِ المَالِ فَهُوَ مَعْنًى فِي غَايَةِ العُمُومِ فِي الشَّرِيعَةِ، لَا مِرَاءَ فِيهِ وَلَا شَكَّ»[٤].

فَالنُّصُوصُ الَّتِي ذَكَرَهَا أَمْثِلَةٌ لِلوَقَائِعِ الجُزْئِيَّةِ المُنْدَرِجَةِ تَحْتَ هَذَا المَقْصَدِ، وَقَوْلُهُ: «وَمِنْهُ النَّهْيُ عَنِ التَّعَدِي عَلَى النُّفُوسِ» وَمَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةٌ لِلقَوَاعِدِ الكُلِّيَّاتِ فِي هَذَا المَعْنَى.

---

(١) أَخْرَجَهُ الإِمَامُ مَالِكٌ فِي المَوْطِأ، تَرْقِيم وَتَعْلِيق مُحَمَّد فُؤَاد عَبْد البَاقِي، دَار إِحْيَاء الكُتُب العَرَبِيَّة، ١٣٧٠هـ - ١٩٥١م، ٢/ ٧٤٥، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي المُسْنَدِ، مَصْدَر سَابِق: ٥/ ٣٢٧، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَن الكُبْرَى، لِلحَافِظ أَبُو بَكْر أَحْمَد بْن الحُسَيْن البَيْهَقِيّ، دَار الفِكْر، بَيْرُوت، لبنان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخ، ٦/ ٦٩، ١٥٧، وَابْنُ مَاجَه فِي سُنَنِهِ تَحْقِيق وَتَرْتِيب مُحَمَّد فُؤَاد عَبْد البَاقِي، دَار إِحْيَاء التُّرَاث العَرَبِيّ، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخ، حَدِيث رقم (٢٣٤٠)، و(٢٣٤١)، ٢/ ٧٨٤، و٧٨٧. قَالَ الهَيْثَمِيُّ: «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ»، مُجْمَع الزَّوَائِد، مَصْدَر سَابِق: ٤/ ١٩٨.

(٢) البَقَرَة: ٢٣١.

(٣) البَقَرَة: ٢٣٣.

(٤) المُوَافَقَات ٣/ ١٢.

الفَصْلُ الخَامِسُ

مَرَاتِبُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ وَوَسَائِلُ تَحْقِيقِهَا

وَيَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثِ مَبَاحِثَ:

- **المَبْحَثُ الأَوَّلُ**: مَرْتَبَةُ الضَّرُورِيَّاتِ: حَقِيقَتُهَا، حَصْرُهَا، وَوَسَائِلُ تَحْقِيقِهَا.
- **المَبْحَثُ الثَّانِي**: مَرْتَبَةُ الحَاجِيَّاتِ: حَقِيقَتُهَا، مَجَالُهَا، وَوَسَائِلُ تَحْقِيقِهَا.
- **المَبْحَثُ الثَّالِثُ**: مَرْتَبَةُ التَّحْسِينِيَّاتِ: حَقِيقَتُهَا، مَجَالُهَا، وَوَسَائِلُ تَحْقِيقِهَا.



المبحث الأول

مَرْتَبَةُ الضَّرُورِيَّاتِ، حَقِيقَتُهَا، حَصْرُهَا، وَوَسَائِلُ تَحْقِيقِهَا

وَفِيهِ ثَلَاثَةُ مَطَالِبَ:

- **المَطْلَبُ الأَوَّلُ**: بَيَانُ حَقِيقَةِ الضَّرُورِيَّاتِ.
- **المَطْلَبُ الثَّانِي**: الضَّرُورِيَّاتُ بَيْنَ الحَصْرِ وَالتَّعَدُّدِ.
- **المَطْلَبُ الثَّالِثُ**: وَسَائِلُ تَحْقِيقِ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ وَالمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا.



تمهيد: في تعريف المراتب، وانقسام مراتب المقاصد العامَّة إلى ثلاث:

أولاً: تعريف المراتب:

المَرَاتِبُ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ مَرْتَبَةٍ، بِمَعْنَى الرُّتْبَةِ، وَهِيَ المَنْزِلَةُ عِنْدَ المُلُوكِ وَنَحْوُهَا، وَتَأْتِي كَذَلِكَ بِمَعْنَى أَعْلَى الجَبَلِ، وَالرَّتَبُ: مَا أَشْرَفَ مِنَ الأَرْضِ، وَمِنَ المَجَازِ: لَهُ مَرْتَبَةٌ عِنْدَ السُّلْطَانِ أَي مَنْزِلَةٌ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ المَرَاتِبِ، وَهُوَ فِي أَعْلَى الرُّتَبِ[1]، فَالمَرَاتِبُ إِذًا الدَّرَجَاتُ الرَّفِيعَةُ وَالمَقَامَاتُ العُلْيَا، وَالمُرَادُ بِهَا هُنَا أَنَّ المَقَاصِدَ العَامَّةَ لَيْسَتْ كُلَّهَا عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، بَلْ هِيَ دَرَجَاتٌ وَمَقَامَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ.

ثانيًا: المَقَاصِدُ العَامَّةُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ:

تَنْقَسِمُ المَقَاصِدُ العَامَّةُ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهَا وَأَثَرِهَا عَلَى بَقَاءِ العَالَمِ وَصَلَاحِهِ إِلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ، هِيَ: الضَّرُورِيَّاتُ، وَالحَاجِيَّاتُ، وَالتَّحْسِينَاتُ؛ وَلِكُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ المَرَاتِبِ مُكَمِّلَاتٌ، وَهَذَا التَّقْسِيمُ مُسَلَّمٌ بِهِ لَدَى الأُصُولِيِّينَ، ابْتِدَاءً مِنْ إِمَامِ الحَرَمَيْنِ[2]، وَمُرُورًا بِالغَزَالِيِّ، وَالرَّازِيِّ، وَالآمِدِيِّ، وَسَائِرِ الأُصُولِيِّينَ، وَنَسَجَ كُلٌّ مِنَ الإِمَامَيْنِ: العِزِّ وَالشَّاطِبِيِّ عَلَى هَذَا المِنْوَالِ، فَنَصَّ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى هَذِهِ المَرَاتِبِ الثَّلَاثِ.

---

(١) انْظُر: تَاج العَرُوس مِنْ جَوَاهِر القَامُوس، لِلسَّيِّد مُحَمَّد مُرْتَضَى، مَطْبَعَة حُكُومَة الكُوَيْت ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦م، ٢/ ٤٨٢-٤٨٣.

(٢) وَتَقْسِيمُ إِمَام الحَرَمَيْنِ خُمَاسِيٌّ إِلَّا أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ المُكَمِّلَاتِ، انْظُر: ص: ٧١ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

أَمَّا الإِمَامُ العِزُّ: فَيَقُولُ: «جَلْبُ المَصَالِحِ وَدَرْءُ المَفَاسِدِ أَقْسَامٌ: أَحَدُهَا: ضَرُورِيٌّ، وَالثَّانِي: حَاجِيٌّ، وَالثَّالِثُ: تَكْمِيلِيٌّ»[(١)]، فَالمَقْصَدُ العَامُّ يَنْقَسِمُ إِلَى هَذِهِ المَرَاتِبِ الثَّلَاثِ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ يَقُولُ: «وَعَلَى الجُمْلَةِ فَمَصَالِحُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: «فَذَكَرَ الضَّرُورِيَّاتِ، وَالحَاجِيَّاتِ وَالتَّتِمَّاتِ وَالتَّكمُلَاتِ»[(٢)].

وَذَكَرَ الإِمَامُ العِزُّ أَيْضًا تَقْسِيمًا آخَرَ لِلمَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ يُمْكِنُ إِرْجَاعُهُ إِلَى هَذِهِ المَرَاتِبِ، فَقَدْ قَسَّمَ المَصَالِحَ إِلَى ثَلَاثَةٍ: وَاجِبَةِ التَّحْصِيلِ، وَمَنْدُوبَةِ التَّحْصِيلِ، وَمُبَاحَةِ التَّحْصِيلِ، وَقَسَّمَ أَيْضًا المَفَاسِدَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ: مُحَرَّمَةٍ، وَمَكْرُوهَةٍ، وَمُتَرَدَّدَةٍ بَيْنَهُمَا[(٣)].

وَقَدْ ذَكَرَ دَ. يُوسُف حَامِد العَالِم التَّقْسِيمَ الأَخِيرَ لِلمَفَاسِدِ وَالمَصَالِحِ عِنْدَ العِزِّ، ثُمَّ قَالَ: «فَالعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَكْثَرَ مِنْ تَقْسِيمَاتِ المَصْلَحَةِ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ المَصْلَحَةَ مِنْ حَيْثُ قُوَّتُهَا تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: ضَرُورِيَّةٍ، وَحَاجِيَّةٍ، وَتَحْسِينِيَّةٍ[(٤)]، فَاسْتَنْتَجَ - رَحِمَهُ الله - هَذَا التَّقْسِيمَ مِنْ كَلَامِ العِزِّ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى تَنْصِيصِ الإِمَامِ العِزِّ السَّابِقِ عَلَى هَذِهِ المَرَاتِبِ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ، مَعَ تَعْرِيفِ كُلِّ قِسْمٍ وَالتَّمْثِيلِ لَهَا كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ[(٥)]، إِلَّا أَنَّ الإِمَامَ العِزَّ لَمْ يَنُصَّ عَلَى

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٣٨.

(٢) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ٧١، ٧٣.

(٣) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٤٢-٤٣.

(٤) المقاصد العامة، مَرْجِع سَابق، ص: ١٥٩.

(٥) انْظُر: ص: ١٩٩، ٢٢٧، ٢٤٥ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

مُكَمِّلَاتِ المَرَاتِبِ، كَمَا فَعَلَ الشَّاطِبِيُّ، وَمِنْ قَبْلِهِ الغَزَالِيُّ، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ كُلَّ مَرْتَبَةٍ فِي دَاخِلِهَا مَرَاتِبُ مُتَفَاوِتَاتٌ(١).

أَمَّا الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ فَهَذَا التَّقْسِيمُ الثُّلَاثِيُّ يُمَثِّلُ مَفْهُومَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ عِنْدَهُ، وَمِحْوَرُ حَدِيثِهِ عَنْهَا كَمَا سَبَقَ(٢)؛ لِأَنَّ «تَكَالِيفَ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الخَلْقِ، وَهَذِهِ المَقَاصِدُ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً، وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً، وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً»(٣).

وَهَذَا التَّقْسِيمُ الثُّلَاثِيُّ لِمَرَاتِبِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ، وَلَكِنْ أَوْجَبَهُ اسْتِقْرَاءُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ فِي أَبْوَابِ الفِقْهِ المُخْتَلِفَةِ مِنْ عِبَادَاتٍ، وَمُعَامَلَاتٍ، وَجِنَايَاتٍ وَغَيْرِهَا، كَمَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي مَسَالِكِ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ(٤)، «وَهُوَ تَقْسِيمٌ مَنْطِقِيٌّ أَيْضًا، يَتَّفِقُ مَعَ الفِطْرَةِ، وَطَبَائِعِ الأَشْيَاءِ وَمَطَالِبِ النَّاسِ»(٥).

وَسَنَعْرِضُ فِي هَذَا المَبْحَثِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - إِلَى بَيَانِ حَقِيقَةِ كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ المَرَاتِبِ الثَّلَاثِ، الَّتِي تُمَيِّزُهَا عَنْ غَيْرِهَا، مَعَ تَحْدِيدِ نِطَاقِهَا وَمَجَالِهَا، إِضَافَةً إِلَى بَيَانِ وَسَائِلَ تَحْقِيقِ كُلِّ مَرْتَبَةٍ فِي مَجَالَاتِ التَّشْرِيعِ المُخْتَلِفَةِ.

---

(١) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٢٩، ٢/ ٧١.

(٢) انْظُر: ص ٥٩ وَمَا بَعْدَهَا مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٣) المُوَافَقَات: ٢/ ٧.

(٤) انْظُر: ص ١٨٩ - ١٩٠ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٥) المَدْخَل لِدِرَاسَة الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، د. يُوسُف القَرَضَاوِيّ مَكْتَبَة وَهْبَة، القَاهِرَة، ط٣، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧م، ص: ٧٣.

المَطْلَبُ الأَوَّلُ

بَيَانُ حَقِيقَةِ الضَّرُورِيَّاتِ

أَوَّلاً: حَقِيقَةُ الضَّرُورِيَّاتِ عِندَ الإِمَامِ العِزِّ:

سَلَكَ الإِمَامُ العِزُّ فِي بَيَانِهِ لِحَقِيقَةِ هَذِهِ المَرْتَبَةِ مَسْلَكَ الفَصْلِ بَيْنَ المَقَاصِدِ الأُخْرَوِيَّةِ، وَالمَقَاصِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ عَلَى طَرِيقَتِهِ فِي تَنَاوُلِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ، فَذَكَرَ «أَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ فِي الطَّاعَاتِ هُوَ فِعْلُ الوَاجِبَاتِ، وَتَرْكُ المُحَرَّمَاتِ[(١)]»، وَأَنَّ «الضَّرُورِيَّاتِ الدُّنْيَوِيَّةَ كَالمَآكِلِ وَالمَشَارِبِ وَالمَلَابِسِ وَالمَنَاكِحِ»[(٢)]، وَأَضَافَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «وَالمَرَاكِبُ الجَوَالِبُ لِلأَقْوَاتِ وَغَيْرِهَا مِمَّا تَمَسُّ إِلَيْهِ الضَّرُورَاتُ، وَأَقَلُّ المُجْزِئِ مِنْ ذَلِكَ ضَرُورِيٌّ»[(٣)].

فَالضَّرُورِيَّاتُ الدُّنْيَوِيَّةُ عِنْدَ الإِمَامِ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ تَوَافُرِ الحَدِّ الأَدْنَى الَّتِي لَا بُدَ مِنْهَا لِقِيَامِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ المَأْكَلِ وَالمَشْرَبِ وَالمَلْبَسِ وَالمَسْكَنِ وَالمَنْكَحِ وَالمَرْكَبِ، وَمَا زَادَ عَنِ الحَدِّ الأَدْنَى فَهُوَ دَاخِلٌ فِي المَرْتَبَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ: الحَاجِيَّةِ وَالتَّكْمِيلِيَّةِ.

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص ٣٨.

(٢) المَصْدَر نَفْسُه، ص ٣٩.

(٣) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ٧١.

وَفِي المَصَالِحِ الأُخْرَوِيَّةِ يَتَمَثَّلُ الحَدُّ الأَدْنَى بِأَدَاءِ الوَاجِبَاتِ، وَاجْتِنَابِ المُحَرَّمَاتِ.

ثَانِيًا: حَقِيقَةُ الضَّرُورِيَّاتِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ وَالمُقَارَنَةُ بَيْنَ بَيَانِهِ وَبَيَانِ العِزِّ:

عَرَّفَ الشَّاطِبِيُّ الضَّرُورِيَّاتِ بِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي «لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ، وَفِي الأُخْرَى فَوْتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ، وَالرُّجُوعُ بِالخُسْرَانِ المُبِينِ»[1].

فَالشَّاطِبِيُّ سَلَكَ فِي بَيَانِهِ حَقِيقَةِ الضَّرُورِيَّاتِ مَسْلَكَ الجَمْعِ بَيْنَ المَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالأُخْرَوِيَّةِ فِي تَعْرِيفٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اضْطُرَّ إِلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا فِي التَّعْرِيفِ الوَاحِدِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ طَبِيعَةِ الآثَارِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا إِيجَابًا وَسَلْبًا، مَكَانًا وَزَمَانًا، وَهُوَ الشَّيْءُ نَفْسُهُ الَّذِي فَعَلَهُ العِزُّ، فَقَوْلُ الشَّاطِبِيِّ: «وَفِي الأُخْرَى فَوْتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ وَالرُّجُوعُ بِالخُسْرَانِ المُبِينِ» هُوَ بَيَانٌ لِلأَثَرِ وَالنَّتِيجَةِ المُتَرَتِّبَةِ انْتِهَاءً عَلَى الإِخْلَالِ بِـ «فِعْلِ الوَاجِبَاتِ، وَتَرْكِ المُحَرَّمَاتِ» ابْتِدَاءً، وَهُوَ بَيَانُ العِزِّ لِلضَّرُورِيَّاتِ الأُخْرَوِيَّةِ.

وَالشَّيْءُ نَفْسُهُ يُقَالُ فِي المَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ، فَمَا أَجْمَلَهُ الشَّاطِبِيُّ فَصَّلَهُ العِزُّ، إِلَّا أَنَّ بَيَانَ الشَّاطِبِيِّ أَدَقُّ وَأَلْيَقُ بِالتَّعْرِيفِ؛ لِاتِّصَافِهِ بِالإِجْمَالِ وَالعُمُومِ: «مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِقِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا»[2].

---

(١) المُوَافَقَات: ٢/ ٧.

(٢) المُوَافَقَات: ٢/ ٧.

وَرَبَطَ حَقِيقَةَ الضَّرُورِيَّاتِ بِالأَحْكَامِ: الوُجُوبُ وَالحُرْمَةُ فِي المَصَالِحِ الأُخْرَوِيَّةِ فِي تَعْرِيفِ العِزِّ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الغَالِبَ؛ لِأَنَّ «البِنَاءَ عَلَى المَقَاصِدِ الأَصْلِيَّةِ (أَي الضَّرُورِيَّةِ) يَنْقِلُ الأَعْمَالَ فِي الغَالِبِ إِلَى أَحْكَامِ الوُجُوبِ؛ إِذِ المَقَاصِدُ الأَصْلِيَّةُ دَائِرَةٌ عَلَى حُكْمِ الوُجُوبِ، مِنْ حَيْثُ كَانَتْ حِفْظًا لِلأُمُورِ الضَّرُورِيَّةِ فِي الدِّينِ المُرَاعَاةِ بِاتِّفَاقٍ»[1].

فَالضَّرُورِيَّاتُ الأُخْرَوِيَّةُ لَا تَخْرُجُ عَنْ إِطَارِ الوُجُوبِ فِي المَصَالِحِ، وَالحُرْمَةِ فِي المَفَاسِدِ، فَالتَّعْرِيفُ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ جَامِعٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِمَانِعٍ؛ إِذْ يَشْتَرِكُ فِي الوُجُوبِ وَالحُرْمَةِ مَعَ الضَّرُورِيَّاتِ غَيْرُهَا مِنَ الحَاجِيَّاتِ، وَحَتَّى التَّحْسِينَاتُ، كَمَا سَيَتَّضِحُ مِنْ خِلَالِ بَيَانِ وَسَائِلِ تَحْقِيقِهَا.

وَيُلَاحَظُ اتِّفَاقُ الإِمَامَيْنِ فِي تَحْدِيدِ الضَّابِطِ الأَسَاسِيِّ لِبَيَانِ حَقِيقَةِ الضَّرُورِيَّاتِ، وَهُوَ مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الحَدُّ الأَدْنَى لِقِيَامِ الحَيَاتَيْنِ: الدُّنْيَوِيَّةِ وَالأُخْرَوِيَّةِ، وَبِدُونِهِ يَحْصُلُ الخَرَابُ فِيهِمَا، لَكِنْ كُلٌّ عَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِطَرِيقَتِهِ، فَالعِزُّ يَقُولُ: «وَأَقَلُّ المُجْزِئِ مِنْ ذَلِكَ ضَرُورِيٌّ»، وَالشَّاطِبِيُّ يَقُولُ: «مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِقِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا»، وَكِلَا التَّعْبِيرَيْنِ بِمَعْنًى.

وَيُلَاحَظُ فِي بَيَانِ الشَّاطِبِيِّ لِحَقِيقَةِ الضَّرُورِيَّاتِ عُنْصُرٌ آخَرُ هُوَ ارْتِبَاطُهَا بِانْتِظَامِ مَصَالِحِ الأُمَّةِ بِمَجْمُوعِهَا وَعَدَمِهِ، فَالضَّرُورَاتُ تَتَعَلَّقُ بِالأَفْرَادِ وَبِالجَمَاعَاتِ،

---

(١) المَصْدَر نَفْسُه: ٢/ ١٥٥، انْظُر أيضا: ٢/ ١٨.

وَلَكِنْ يُسْتَشَفُّ مِنْ كَلَامِهِ الاهْتِمَامُ بِضَرُورَاتِ الأُمَّةِ، الَّتِي تَشْمَلُ ضَرُورَاتِ أَفْرَادِهَا؛ «بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ؛ بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ».

بَلْ قَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَوْطِنٍ آخَرَ، حَيْثُ ضَبَطَ الضَّرُورِيَّ بِأَنَّهُ «مَا بِهِ صَلَاحُ العَالَمِ أَو فَسَادُهُ كَإِحْيَاءِ النَّفْسِ فِي إِقَامَةِ المَصَالِحِ، وَقَتْلِهَا فِي فَسَادِهِ»، وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ مَا يُمَيِّزُ هَذِهِ المَرْتَبَةَ عَمَّا عَدَاهَا مِنَ الحَاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينَاتِ[1].

وَقَدْ فَطِنَ إِلَى هَذَا المَعْنَى الإِمَامُ ابْنُ عَاشُورٍ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ، فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ الضَّرُورِيَّاتِ: «هِيَ الَّتِي تَكُونُ الأُمَّةُ بِمَجْمُوعِهَا وَآحَادِهَا فِي ضَرُورَةٍ إِلَى تَحْصِيلِهَا، بِحَيْثُ لَا يَسْتَقِيمُ النِّظَامُ بِاخْتِلَالِهَا، بِحَيْثُ إِذَا انْخَرَمَتْ تَؤُولُ حَالَةُ الأُمَّةُ إِلَى فَسَادٍ وَتَلَاشٍ»[2].



(١) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٢٨.

(٢) مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، مَصْدَر سَابِق، ص: ٧٩.

المَطْلَبُ الثَّانِي

الضَّرُورِيَّاتُ بَيْنَ الحَصْرِ وَالتَّعَدُّدِ

المَشْهُورُ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ حَصْرُ الضَّرُورِيَّاتِ فِي خَمْسٍ هِيَ: حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالعَقْلِ، وَالمَالِ[1]، وَقَدِ اسْتَدَلَّ الآمِدِيُّ عَلَى هَذَا الحَصْرِ بِالاسْتِقْرَاءِ، وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ نَظَرًا إِلَى الوُقُوعِ وَالعِلْمِ بِانْتِفَاءِ مَقْصَدٍ ضَرُورِيٍّ خَارِجٍ عَنْهَا فِي العَادَةِ[2]، وَمِنْ بَعْدِهِ اقْتَفَى الأُصُولِيُّونَ أَثَرَهُ، فَأَصْبَحُوا يَنَصُّونَ عَلَى هَذَا الحَصْرِ، وَأَنَّ الاسْتِقْرَاءَ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ.

مَوْقِفُ الإِمَامِ العِزِّ:

وَالإِمَامُ العِزُّ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَيْنِ الَّذِينَ تَابَعُوا شَيْخَهُ الآمِدِيَّ، فِي التَّصْرِيحِ بِهَذَا الحَصْرِ، وَالاعْتِدَادِ بِهِ، وَالاسْتِلَالِ لَهُ، وَلَكِنَّهُ يُسَايِرُ الأُصُولِيِّينَ فِي الغَالِبِ فِي ذِكْرِهِ لِلضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسِ، وَخَاصَّةً الإِمَامُ الغَزَالِيُّ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَضْبِطُ الضَّرُورِيَّاتِ بِضَابِطٍ وَاحِدٍ، هُوَ: أَنْ تَكُونَ المَصْلَحَةُ الَّتِي يَتَضَمَّنَهَا

---

(١) انْظُر: البُرْهَان، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ٩٢٣، والمُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٧٤، والمَحْصُول، مَصْدَر سَابِق، ٥/ ١٦٠، وَالإِحْكَام، لِلآمِدِيّ، مَصْدَر سَابِق: ٣/ ٢٧٤، وَالبَحْر المُحِيط لِلزَّرْكَشِيِّ، مَصْدَر سَابِق، ٥/ ٢٠٩، والمُوَافَقَات: ٢/ ٨.

(٢) انْظُر: الإحكام، مَصْدَر سَابِق: ٣/ ٢٧٤.

الضَّرُورِيُّ عَظِيمَةً، وَالمَفْسَدَةُ المُتَرَتِّبَةُ عَلَى الإِخْلَالِ بِهِ كَبِيرَةً، بِحَيْثُ تَتَّفِقُ الشَّرَائِعُ فِي إِيجَابِ الأُولَى، وَتَحْرِيمِ الثَّانِيَةِ مُطَابِقَةً فِي ذَلِكَ مَنْطِقَ الفِطْرَةِ، وَمُقْتَضَى العَقْلِ، فَيُقَسِّمُ المَصْلَحَةَ إِلَى ثَلَاثَةٍ: الأَوَّلُ مِنْهَا: وَاجِبُ التَّحْصِيلِ وَهِيَ الَّتِي فِي مَوْقِعِ الضَّرُورَةِ عِنْدَهُ، فَإِذَا عَظُمَتِ المَصْلَحَةُ المُتَرَتِّبَةُ عَلَى هَذَا النَّوْعِ وَجَبَتْ فِي كُلِّ شَرِيعَةٍ(١).

وَيُقَابِلُ المَصْلَحَةَ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ لِلمَفْسَدَةِ، أَوَّلُهَا: «مَا يَجِبُ دَرْؤُهُ، فَإِنْ عَظُمَتْ مَفْسَدَتُهُ وَجَبَ دَرْؤُهُ فِي كُلِّ شَرِيعَةٍ، وَذَلِكَ كَالكُفْرِ، وَالقَتْلِ، وَالزِّنَا، وَالغَصْبِ، وَإِفْسَادِ العُقُولِ»(٢).

وَظَاهِرٌ أَنَّ الأَمْثِلَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا هِيَ المَفَاسِدُ المُتَرَتِّبَةُ عَلَى الإِخْلَالِ بِالضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسِ.

وَكَوْنُ المُحَافَظَةِ عَلَى هَذِهِ الضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسِ هَذِهِ مُتَّفَقًا عَلَيْهَا بَيْنَ الشَّرَائِعِ هُوَ قَوْلَ الغَزَالِيِّ، وَتَبِعَهُ فِي ذَلِكَ الإِمَامُ العِزُّ، حَتَّى الأَمْثِلَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا هِيَ نَفْسُ الأَمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ، وَمُتَابَعَةُ الغَزَالِيِّ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ أَطْبَقَ عَلَيْهِ عَامَّةُ الأُصُولِيِّينَ، وَمِنْهُمُ الشَّاطِبِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ(٣).

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٤٢، وانْظُر: ١/ ٤٤ من المَصْدَر نَفْسُه.

(٢) المَصْدَر نَفْسُه: ١/ ٤٣.

(٣) انْظُر: ص ٦٢ مِنْ هَذَا البَحْثِ.

وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُسَلِّمْ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ ذَلِكَ كَالإِمَامِ الزَّرْكَشِيِّ حَيْثُ قَالَ: «هَذَا مَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ الأُصُولِيُّونَ، وَهُوَ لَا يَخْلُو مِنْ نِزَاعٍ، فَدَعْوَاهُم إِطْبَاقَ الشَّرَائِعِ عَلَى ذَلِكَ مَمْنُوعٌ.....»(١).

وَالشَّاطِبِيُّ نَفْسُهُ يَحْكِي هَذَا الأَمْرَ أَحْيَانًا بِصِيغَةٍ تُوحِي بِأَنَّهُ يَنْأَى بِنَفْسِهِ عَنْ تَبَنِّيهِ: «وَقَدْ قَالُوا إِنَّهَا مُرَاعَاةٌ فِي كُلِّ مِلَّةٍ»(٢).

وَالإِمَامُ العِزُّ مَعَ مُسَايَرَتِهِ لِلإِمَامِ الغَزَالِيِّ فِي ذَلِكَ لَا يَذْكُرُ لِلضَّرُورِيَّاتِ حَصْرًا كَشَيْخِهِ، بَلْ يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَضُمُّ إِلَى هَذِهِ الخَمْسِ المُسْتَوْفِيَةِ لِلضَّابِطِ أُمُورًا أُخْرَى مِثْلَ: حِفْظِ العِرْضِ، وَالنَّسَبِ، فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَقْرِنُهُمَا بِالضَّرُورِيَّاتِ الأُخْرَى، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «المَصْلَحَةُ فِي حِفْظِ الحُقُوقِ مِنَ الدِّمَاءِ وَالأَمْوَالِ وَالأَعْرَاضِ وَالأَبْضَاعِ وَالأَنْسَابِ وَسَائِرِ الحُقُوقِ أَعَمُّ وَأَعْظَمُ»(٣).

وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ يَذْكُرُ أَنَّ الشَّرَائِعَ مُتَّفِقَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالأَبْضَاعِ وَالأَمْوَالِ وَالأَعْرَاضِ(٤).

وَإِذَا عَلِمْنَا أَنَّ أَوَّلَ مَنْ حَكَى زِيَادَةَ حِفْظِ العِرْضِ فِي الضَّرُورِيَّاتِ عَمَّنْ قَبْلَهُ

---

(١) البَحْر المُحِيط، مَصْدَر سَابِق: ٥/ ٢٠٩.

(٢) المُوَافَقَات: ٢/ ٨.

(٣) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١١٤.

(٤) المَصْدَر نَفْسُه: ١/ ٥، ١١٧.

هُوَ تِلْمِيذُهُ القَرَافِيُّ، حَيْثُ قَالَ: «..... الكُلِّيَّاتُ الخَمْسُ وَهِيَ: حِفْظُ النُّفُوسِ، وَالأَدْيَانِ، وَالأَنْسَابِ، وَالعُقُولِ، وَالأَمْوَالِ، وَقِيلَ الأَعْرَاضُ»[1] ـ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ بِاطْمِئْنَانٍ أَنَّ المَحْكِيَّ عَنْهُ زِيَادَةَ العِرْضِ هُوَ الإِمَامُ العِزُّ؛ لِأَنَّ الصِّيَاغَةَ الَّتِي ذَكَرَ القَرَافِيُّ بِهَا هَذِهِ تَكَادُ تُطَابِقُ صِيَاغَةَ الإِمَامِ العِزِّ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يُجْزِمِ النِّسْبَةَ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا مَقْرُونَةً بِالضَّرُورِيَّاتِ الأُخْرَى.

وَلَعَلَّ مِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ فِكْرَةَ انْتِقَادِ حَصْرِ الضَّرُورِيَّاتِ بِالخَمْسِ المَعْرُوفَةِ، وَزِيَادَةِ بَعْضِ المَقَاصِدِ الأُخْرَى عَلَيْهَا إِنَّمَا ظَهَرَتْ بَعْدَ الإِمَامِ العِزِّ، فَحِكَايَةُ زِيَادَةِ العِرْضِ ظَهَرَتْ عَلَى يَدِ تِلْمِيذِهِ القَرَافِيِّ (ت سَنَة ٦٨٤ هـ)، ثُمَّ الطُّوفِيِّ (ت ٧١٦ هـ)، ثُمَّ دَافَعَ الزَّرْكَشِيُّ (ت ٧٤٥) عَنْهَا دِفَاعًا شَدِيدًا، حَيْثُ قَالَ: «وَقَدْ زَادَ بَعْضُ المُتَأَخِّرِينَ سَادِسًا، وَهُوَ حِفْظُ الأَعْرَاضِ، فَإِنَّ عَادَةَ العُقَلَاءِ بَذْلُ نُفُوسِهِم وَأَمْوَالِهِم دُونَ أَعْرَاضِهِم، وَمَا فُدِيَ بِالضَّرُورِيِّ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ ضَرُورِيًّا، وَقَدْ شُرِعَ فِي الجِنَايَةِ عَلَيْهِ بِالقَذْفِ الحَدُّ، وَهُوَ أَحَقُّ بِالحِفْظِ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَتَجَاوَزُ مَنْ جَنَى عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يَتَجَاوَزُ عَنِ الجِنَايَةِ عَلَى عِرْضِهِ»[2].

---

(١) انْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٦٣.

(٢) البَحْر المُحِيط، مَصْدَر سَابِق: ٥/ ٢١٠، وَقَدْ تَابَعَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي حِكَايَةِ زِيَادَةِ «حِفْظِ العِرْضِ» وَاسْتِحْسَانِهَا، كَمَا تَابَعَهُ فِي الاعْتِرَاضِ عَلَى اتِّفَاقِ الشَّرَائِعِ عَلَى المُحَافَظَةِ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسَةِ، بَلْ ذَكَرَ أَنَّهُ تَأَمَّلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِمَا إِلَّا إِبَاحَةَ الخَمْرِ مُطْلَقًا، انْظُر إِرْشَاد الفُحُول، مَصْدَر سَابِق، ص: ٣٢١.

وَإِلَى جَانِبِ هَؤُلَاءِ كَانَ ابْنُ تَيْمِيَةَ (ت ٧٢٨ هـ) يَنْتَقِدُ فِكْرَةَ حَصْرِ الضَّرُورِيَّاتِ مِنْ أَسَاسِهَا، وَلَمْ يَكُنِ الاسْتِقْرَاءُ الَّذِي ذَكَرَهُ الآمِدِيُّ مَحَلَّ قَبُولٍ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسَ المَذْكُورَةَ رَاجِعَةٌ عِنْدَهُ إِلَى أَحَدِ شِقَّيِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَهُوَ الجَانِبُ السَّلْبِيُّ «دَفْعُ المَضَارِّ» أَوِ الحِفْظُ مِنْ جَانِبِ العَدَمِ، وَفِي ذَلِكَ إِهْمَالٌ لِلشِّقِّ الآخَرِ الإِيجَابِيِّ، وَهُوَ الأَصْلُ «جَلْبُ المَنَافِعِ»، أَوِ الحِفْظُ مِنْ جَانِبِ الوُجُودِ، وَيَقُولُ فِي ذَلِكَ: «بَعْضُ النَّاسِ يَخُصُّ المَصَالِحَ المُرْسَلَةَ بِحِفْظِ النُّفُوسِ وَالأَمْوَالِ وَالأَعْرَاضِ وَالعُقُولِ وَالأَدْيَانِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ المَصَالِحُ المُرْسَلَةُ فِي جَلْبِ المَصَالِحِ وَفِي دَفْعِ المَضَارِ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ دَفْعِ المَضَارِّ عَنْ هَذِهِ الأُمُورِ فَهُوَ أَحَدُ القِسْمَيْنِ»[(١)].

وَفِي إِشَارَةٍ إِلَى مَا يَرَاهُ أَنَّ الأُصُولِيِّينَ أَهْمَلُوهُ مِنَ المَقَاصِدِ الإِيجَابِيَّةِ قَالَ: «وَجَلْبُ المَنْفَعَةِ تَكُونُ فِي الدُّنْيَا وَفِي الدِّينِ، فَفِي الدُّنْيَا كَالمُعَامَلَاتِ وَالأَعْمَالِ الَّتِي يُقَالُ فِيهَا مَصْلَحَةٌ لِلخَلْقِ مِنْ غَيْرِ حَظْرٍ شَرْعِيٍّ، وَفِي الدِّينِ كَكَثِيرٍ مِنَ المَعَارِفِ وَالأَحْوَالِ وَالعِبَادَاتِ وَالزَّهَادَاتِ الَّتِي يُقَالُ فِيهَا مَصْلَحَةٌ لِلإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ مَنْعٍ شَرْعِيٍّ، فَمَنْ قَصَرَ المَصَالِحَ عَلَى العُقُوبَاتِ الَّتِي فِيهَا دَفْعُ الفَسَادِ عَنْ تِلْكَ الأَحْوَالِ لِيَحْفَظَ الجِسْمَ فَقَطْ فَقَدْ قَصَّرَ»[(٢)].

---

(١) مَجْمُوع الفَتَاوَى، مَصْدَر سَابِق: ١١/ ٣٤٣، وانْظُر أيضًا: ٣٢/ ٢٣٤ .

(٢) مَجْمُوع الفَتَاوَى، مَصْدَر سَابِق، ١١/ ٣٤٣، ٣٢/ ٢٣٤.

مَوْقِفُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ:

أَمَّا الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ فَقَدْ جَرَى عَلَى مَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ الأُصُولِيُّونَ مِنْ أَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ هِيَ هَذِهِ الخَمْسُ المَعْرُوفَةِ، فَيَقُولُ: «وَمَجْمُوعُ الضَّرُورِيَّاتِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ: حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالمَالِ، وَالعَقْلِ»(١).

وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَنْتَقِدُ الشَّاطِبِيُّ وِجْهَةَ نَظَرِ الآخَرِينَ الَّذِينَ يَرَوْنَ زِيَادَةَ مَقْصَدٍ سَادِسٍ هُوَ «حِفْظُ العِرْضِ»، بَلْ تَرَاهُ يُؤَصِّلُ لَهَا، فَمَثَلًا يَقُولُ: «وَإِنْ أُلْحِقَ بِالضَّرُورِيَّاتِ حِفْظُ العِرْضِ فَلَهُ فِي الكِتَابِ أَصْلٌ شَرَحَتْهُ السُّنَّةُ فِي اللِّعَانِ وَالقَذْفِ»(٢).

وَيَقُولُ أَيْضًا: «وَأَمَّا العِرْضُ المُلْحَقُ بِهَا (أَي بِالكُلِّيَّاتِ الخَمْسِ) فَدَاخِلٌ تَحْتَ النَّهْيِ عَنْ إِذَايَاتِ النُّفُوسِ»(٣). فَهُوَ لَا يُمَانِعُ زِيَادَةَ مَقْصَدِ «حِفْظِ العِرْضِ» عَلَى الخَمْسِ المَعْرُوفَةِ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا تَأَثُّرٌ مِنْهُ بِالإِمَامِ العِزِّ؛ إِمَّا مُبَاشَرَةً أَو بِوَاسِطَةِ تِلْمِيذِهِ القَرَافِيِّ، الَّذِي كَثِيرًا مَا يَنْقِلُ الشَّاطِبِيُّ عَنْ طَرِيقِهِ آرَاءَ العِزِّ مُنْتَقِدًا، أَو مُؤَيِّدًا.

مَوَاقِفُ المُعَاصِرِينَ مِنْ حَصْرِ الضَّرُورِيَّاتِ وَتَعَدُّدِهَا:

---

(١) المُوَافَقَات: ٢/ ٨.

(٢) المَصْدَر نَفْسُه: ٤/ ٢١.

(٣) المَصْدَر نَفْسُه: ٣/ ٣٥.

أَدْرَكَ الإِمَامُ ابْنُ عَاشُورٍ أَنَّ هُنَاكَ تَدَاخُلًا بَيْنَ النَّسْلِ وَالنَّسَبِ فَلَجَأَ إِلَى التَّدْقِيقِ فِي مَعْنَاهُمَا وَتَحْدِيدِ المُرَادِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا حَتَّى يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ أَوَّلًا، وَالحَقِيقَةُ أَنَّ هُنَاكَ اخْتِلَافًا بَيْنَ الأُصُولِيِّينَ فِي تَسْمِيَةِ مَقْصَدِ «حِفْظِ النَّسْلِ»، فَبَعْضُهُم يُطْلِقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَالغَزَالِيِّ وَالآمِدِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ وَالشَّاطِبِيِّ[١]، وَبَعْضُهُم يُطْلِقُ عَلَيْهِ «حِفْظَ النَّسَبِ» كَالرَّازِيِّ وَالآمِدِيِّ أَيْضًا وَالقَرَافِيِّ وَالسُّبْكِيِّ[٢]، وَيُعَبِّرُ بَعْضُهُم عَنْ ذَلِكَ بِأَلْفَاظٍ مِثْلَ: «حِفْظِ الفُرُوجِ»[٣]، وَ«حِفْظِ البضعِ»[٤] فَمَا مَدَى تَطَابُقِ هَذِهِ المُصْطَلَحَاتِ، أَو تَدَاخُلِهَا؟

يَرَى ابْنُ عَاشُورٍ أَنَّ حِفْظَ النَّسَبِ إِنْ أُرِيدَ بِهِ حِفْظُ النَّسْلِ مِنَ التَّعْطِيلِ فَظَاهِرٌ عَدُّهُ مِنَ الضَّرُورِيِّ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ حِفْظُ انْتِسَابِ النَّسْلِ إِلَى أَصْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي لِأَجْلِهِ شُرِعَتْ قَوَاعِدُ الأَنْكِحَةِ وَحُرِّمَ الزِّنَا وَفُرِضَ لَهُ الحَدُّ، فَقَدْ يُقَالُ إِنَّ عَدَّهُ مِنَ

---

(١) انْظُر: المُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٧٤، وَالإِحْكَام، مَصْدَر سَابِق: ٣/ ٢٧٤، وَالبَحْر المُحِيط: ٥/ ٢٠٩، والموفقات: ٢/ ٨.

(٢) انْظُر: المَحْصُول، مَصْدَر سَابِق: ٥/ ١٦٠، وَالإِحْكَام، مَصْدَر سَابِق: ٤/ ٢٧٦، ٢٧٧، وَجَمْع الجَوَامِع فِي مَجْمُوع مُهِمَّات المُتُون، شركة الحَلَبِي وَأَوْلَاده بِمِصْرَ ١٣٦٩هـ ـ ١٩٤٩م، ص: ١٧٥، وَشَرْح تَنْقِيح الفُصُول فِي اخْتِصَار المَحْصُول، لِلقَرَافِيّ، تَحْقِيق طَه عَبْد الرَّؤُوف سَعْد، مَكْتَبَة الكُلِّيَّات الأَزْهَرِيَّة، القَاهِرَة، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخ، ص: ٣٩١.

(٣) انْظُر: البُرْهَان، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ١١٥١، ومَجْمُوع الفَتَاوَى، مَصْدَر سَابِق: ٣٢/ ٢٣٤.

(٤) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٧٣، ٧٤، ١١٣، ٥، ١١٤، وَشِفَاء العَلِيل، مَصْدَر سَابِق، ص: ٨٠.

الضَّرُورِيَّاتِ غَيْرُ وَاضِحٍ؛ إِذْ لَيْسَ بِالأُمَّةِ ضَرُورَةٌ إِلَى مَعْرِفَةِ أَنَّ زَيْدًا هُوَ ابْنُ عَمْرٍو، وَإِنَّمَا ضَرُورَتُهَا فِي وُجُودِ أَفْرَادِ النَّوْعِ، وَانْتِظَامِ أَمْرِهِم[١].

وَلَكِنَّهُ عَادَ لِيُبَرِّرَ عَدَّ العُلَمَاءِ «حِفْظَ النَّسَبِ» فِي الضَّرُورِيَّاتِ، وَذَلِكَ لِمَا يَتَرَتَّبُ مِنْ فَوَاتِ حِفْظِهِ مِنْ عَوَاقِبَ سَيِّئَةٍ يَضْطَرِبُ لَهَا أَمْرُ نِظَامِ الأُمَّةِ، وَتَنْحَزِمُ بِهَا دُعَامَةُ العَائِلَةِ[٢].

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَصْعُبُ الفَصْلُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ، وَالتَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا تَمْيِيزًا كَامِلًا، فَحِفْظُ النَّسَبِ يُؤَدِّي إِلَى حِفْظِ النَّسْلِ، وَالأَخِيرُ يَصْعُبُ تَحْقِيقُهُ دُونَ الأَوَّلِ، يَقُولُ الدُّكْتُور عَبْد الرَّحْمَن الكِيلَانِيّ: «وَالحَقُّ أَنَّ حِفْظَ النَّسَبِ هُوَ مِنْ وَسَائِلِ حِفْظِ النَّسْلِ وَصِيَانَتِهِ؛ إِذْ إِنَّ المُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصَدِ النَّسْلِ يَقْتَضِي لُزُومًا المُحَافَظَةَ عَلَى النَّسَبِ؛ إِذْ لَا تُتَصَوَّرُ المُحَافَظَةُ عَلَى النَّسْلِ بِإِهْدَارِ الأَنْسَابِ أَوِ اخْتِلَاطِهَا، وَأَيًّا كَانَتِ التَّسْمِيَةُ؛ فَالعِبْرَةُ لِلمَعَانِي، وَهِيَ مُتَّفِقَةٌ انْتِهَاءً»[٣].

وَقَدِ اسْتَبْعَدَ ابْنُ عَاشُورٍ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ حِفْظُ العِرْضِ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ، وَاعْتَبَرَهُ مِنَ الحَاجِيَّاتِ[٤]، وَهُوَ مَا أَيَّدَهُ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ المُعَاصِرِينَ، مِثْلَ الدُّكْتُور

(١) مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، مَصْدَر سَابِق، ص: ٨١.
(٢) المَصْدَر نَفْسُه.
(٣) قَوَاعِد المَقَاصِد، الكِيلَانِيّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٦٨.
(٤) انْظُر: مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، مَصْدَر سَابِق، ص: ٨١.

أَحْمَد الرَّيْسُونِيّ[١]، وَالدُّكْتُور الكِيلَانِيّ، يَقُولُ الأَخِيرُ: «وَعِنْدَ التَّحْقِيقِ وَالنَّظَرِ فَإِنَّ العِرْضَ رَاجِعٌ إِلَى حِفْظِ النَّسْلِ؛ إِذْ إِنَّ مِنْ وَسَائِلِ حِفْظِ النَّسْلِ، صِيَانَةَ أَعْرَاضِ النَّاسِ وَالذَّوْدَ عَنْهَا، وَدَفْعَ أَيِّ مَفْسَدَةٍ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ تُصِيبَهَا، وَبِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْهَضُ كَمَقْصَدٍ مُسْتَقِلٍّ؛ لِانْضِوَائِهِ تَحْتَ مَقْصَدِ حِفْظِ النَّسْلِ، وَكَوْنِهِ مَظْهَرًا مِنْ مَظَاهِرِ حِفْظِ هَذَا المَقْصَدِ العَظِيمِ»[٢].

وَمِمَّنْ يَرَوْنَ أَنَّ زِيَادَةَ «حِفْظِ العِرْضِ» فِي المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ زِيَادَةٌ صَحِيحَةٌ الدُّكْتُور يُوسُف القَرَضَاوِيّ، حَيْثُ قَالَ: «وَقَدْ أَضَافَ القَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ إِلَى هَذِهِ الخَمْسَةِ عُنْصُرًا سَادِسًا، وَهُوَ حِفْظُ العِرْضِ، وَالعِرْضُ بِتَعْبِيرِنَا هُوَ الكَرَامَةُ وَالسُّمْعَةُ.. وَهِيَ إِضَافَةٌ صَحِيحَةٌ يَجِبُ اعْتِبَارُهَا، وَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ)[٣]، فَقَرَنَ العِرْضَ بِالدَّمِ وَقَدَّمَهُ عَلَى المَالِ»[٤].

وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ حِفْظَ العِرْضِ مِنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَرْقَى إِلَى مُسْتَوَى الضَّرُورَةِ، وَلَا يَعْدُو كَوْنَهُ مِنْ وَسَائِلِ تَحْقِيقِ مَقْصَدِ «حِفْظِ النَّسْلِ»، وَالحُرْمَةُ لَا

---

(١) انْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِد، لِلرَّيْسُونِيّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٦٣-٦٤.

(٢) قَوَاعِد المَقَاصِد، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٦٨.

(٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِتَقْدِيمِ المَالِ عَلَى العِرْضِ «دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»، صَحِيح مُسْلِم فِي مَوْسُوعَة السُّنَّة، حَدِيث رقم ٢٥٦٤ مَصْدَر سَابِق، ٦/ ٣/ ١٩٨٦.

(٤) المَدْخَل لِدِرَاسَة الشَّرِيعَة، مَرْجِع سَابِق، ص: ٦٠.

تَقْتَضِي بِالضَّرُورَةِ أَنْ يَكُونَ اجْتِنَابُ الْمُحَرَّمِ ضَرُورِيًّا.

وَلَكِنِ الْمُهِمُّ فِي كَلَامِ الدُّكْتُورِ القَرَضَاوِيِّ أَنَّ قَوْلَهُ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَسَاسِ عَدَمِ التَّسْلِيمِ بِحَصْرِ الضَّرُورِيَّاتِ فِي الخَمْسِ، وَأَنَّ هَذِهِ الخَمْسُ لَا تَعْدُو أَنْ تَكُونَ «الأَشْيَاءَ الَّتِي فُرِضَتِ الحُدُودُ وَالعُقُوبَاتُ الدُّنْيَوِيَّةُ لِلمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا لَهَا مِنْ أَهَمِّيَّةٍ وَاعْتِبَارٍ مُتَمَيِّزٍ فِي نَظَرِ الشَّرِيعَةِ»[1].

وَلَمْ يَكْتَفِ بِهَذِهِ الإِشَارَةِ فَقَطْ، بَلْ أَضَافَ أَنَّ مِنَ القِيَمِ الاجْتِمَاعِيَّةِ العُلْيَا، الَّتِي تُعْتَبَرُ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الأَسَاسِيَّةِ: العَدْلَ أَوِ القِسْطَ، وَالإِخَاءَ، وَالتَّكَافُلَ، وَالحُرِّيَّةَ، وَالكَرَامَةَ[2].

وَهَذَا يَفْتَحُ البَابَ إِلَى إِمْكَانِيَّةِ مُرَاجَعَةِ حَصْرِ الضَّرُورِيَّاتِ فِي هَذِهِ الخَمْسِ، وَإِمْكَانِيَّةِ إِضَافَةِ مَقَاصِدَ اجْتِمَاعِيَّةٍ عُلْيَا لَا تَقِلُّ أَهَمِّيَّةً مِنْ تِلْكَ المَقَاصِدِ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ قَبُولِ أَو رَفْضِ النَّمَاذِجِ الَّتِي ذَكَرَهَا الدُّكْتُورُ بِاعْتِبَارِهَا مَقَاصِدَ ضَرُورِيَّةً؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى بَحْثٍ أَعْمَقَ وَمُنَاقَشَةٍ أَطْوَلَ لَا يَتَحَمَّلُهَا هَذَا البَحْثُ.

وَمِثْلُ الدُّكْتُور القَرَضَاوِيّ ذَهَبَ الأُسْتَاذُ إِسْمَاعِيل الحَسني فِي نَظَرِيَّتِهِ إِلَى تَقْوِيَةِ هَذَا المَسْلَكِ، حَيْثُ ذَكَرَ نَصَّ ابْنِ تَيْمِيَةَ الَّذِي يَنْتَقِدُ فِيهِ حَصْرَ الأُصُولِيِّينَ لِلضَّرُورِيَّاتِ، فَعَلَّقَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «يَكْشِفُ هَذَا النَّصُّ عَنِ انْتِبَاهٍ كَامِلٍ مِن لَدُنِ ابْنِ

---

(١) المَرْجِع نَفْسُه، ص: ٧٣.

(٢) انْظُر: المَرْجِع نَفْسُه، ص: ٧٥.

تَيْمِيَةَ لِأَنْوَاعٍ أُخْرَى مِنَ المَصَالِحِ، لَعَلَّ أَبْرَزَهَا مَا عَبَّرَ عَنْهُ بِـ (حُقُوقِ المُسْلِمِينَ بَعْضِهِم عَلَى بَعْضٍ)، وَيَبْدُو أَنَّ هَذَا الانْتِبَاهَ يُعَضِّدُ مَسْلَكَ مَنْ أَدْخَلَ العَدْلَ وَحُقُوقَ الفَرْدِ وَحُرِّيَّتَهُ ضِمْنَ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ لِلشَّرِيعَةِ»[1].

وَهَكَذَا تَتَأَرْجَحُ مَوَاقِفُ المُعَاصِرِينَ مِنْ حَصْرِ الضَّرُورِيَّاتِ فِي خَمْسٍ، وَتَعَدُّدِهَا إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا اخْتَلَفَتْ مِنْ قَبْلُ آرَاءُ السَّابِقِينَ فِي المَوْضُوعِ، وَالمَسْأَلَةُ تَحْتَاجُ إِلَى بَحْثٍ مُسْتَقِلٍّ يَعْتَمِدُ أَسَاسًا عَلَى مَنْهَجِ الاسْتِقْرَاءِ؛ لِاسْتِقْصَاءِ كُلِّ مَا قِيلَ عَنْهُ أَنَّهُ مَقْصَدٌ ضَرُورِيٌّ، وَمَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ عَنْهُ ذَلِكَ، ثُمَّ مُنَاقَشَتِهِ مُنَاقَشَةً عِلْمِيَّةً عَمِيقَةً تَفْحَصُ الأَدِلَّةَ، وَتُفَنِّدُ الشُّبُهَاتِ، وَتُجْلِي عَنِ الحَقِيقَةِ.



(١) نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الحسني، مَرْجِع سَابِق، ص: ٦١.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ

وَسَائِلُ تَحْقِيقِ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ وَالمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

الفَرْعُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الوَسَائِلِ، وَبَيَانُ تَقْسِيمَاتِهَا العَامَّةِ

أ ـ تَعْرِيفُ الوَسَائِلِ لُغَةً:

الوَسَائِلُ جَمْعُ وَسِيلَةٍ، وَهِيَ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ مِنْ وَسِلَ يَسِلُ وَسْلًا وَوَسِيلَةً، وَوَسَّلَ تَوَسُّلًا: إِذَا تَوَصَّلَ بِشَيءٍ إِلَى شَيءٍ وَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَيْهِ[1].

قَالَ الجَوْهَرِيُّ: الوَسِيلَةُ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الغَيْرِ، وَالجَمْعُ: الوَسِيلُ وَالوَسَائِلُ[2].

وَعَلَى هَذَا فَالوَسَائِلُ هِيَ كُلُّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ، وَيُتَقَرَّبُ بِهِ عَلَى رَغْبَةٍ إِلَى الشَّيءِ، وَمِنْ هَذَا المَعْنَى اللُّغَوِيِّ الجَامِعِ يُمْكِنُ تَرْكِيبُ المَعْنَى الاصْطِلَاحِيِّ.

ب ـ تَعْرِيفُ الوَسَائِلِ اصْطِلَاحًا:

وَمَفْهُومُ الوَسَائِلِ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ هُوَ أَنَّهَا: الأَسْبَابُ المُوَصِّلَةُ لِلمَقَاصِدِ وَلِلمَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ، فَالإِيمَانُ وَالطَّاعَةُ مَثَلًا وَسِيلَتَانِ لِمَصَالِحِ الآخِرَةِ، وَالكُفْرُ وَالفُسُوقُ وَالعِصْيَانُ، وَسَائِلُ لِمَفَاسِدِهِمَا[3].

---

(١) انْظُر: المُعْجَم الوَسِيط، مَرْجِع سَابِق: ٢/ ١٠٧٥.

(٢) الصِّحَاح تَاج اللُّغَة وَصِحَاح العَرَبِيَّة، إِسْمَاعِيل بْن حَمَّاد الجَوْهَرِيّ، تَحْقِيق أَحْمَد عَبْد الغَفُور عَطَا، دَار العِلْم لِلمَلَايين، بَيْرُوت، لبنان، ط٣، ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م، ٥/ ١٨٤١.

(٣) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١١، ١٢٣، ١٢٦، والقَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٤٣، ٤٨.

وَعَرَّفَهَا القَرَافِيُّ بِأَنَّهَا: «الطُّرُقُ المُفْضِيَةُ إِلَى المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ»[١]، أَي الطُّرُقُ المُفْضِيَةُ إِلَى المَقَاصِدِ، وَعَرَّفَهَا ابْنُ عَاشُورٍ بِأَنَّهَا: «الأَحْكَامُ الَّتِي شُرِعَتْ؛ لِأَنَّ بِهَا تَحْصِيلُ أَحْكَامٍ أُخْرَى»[٢]، وَمَثَّلَ لِذَلِكَ بِالإِشْهَادِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَشُهْرَتِهِ، فَإِنَّهُمَا غَيْرُ مَقْصُودَيْنِ لِذَاتِهِمَا، وَإِنَّمَا شُرِعَا لِكَوْنِهِمَا وَسِيلَةً لِإِبْعَادِ صُورَةِ النِّكَاحِ عَنْ شَوَائِبِ السِّفَاحِ وَالمُخَادَنَةِ[٣].

وَيَظْهَرُ مِنْ شَرْحِهِ لِلتَّعْرِيفِ أَنَّ الوَسَائِلَ الَّتِي عُرْفُهَا نَوْعٌ خَاصٌّ هِيَ وَسَائِلُ لِمَقَاصِدَ جُزْئِيَّةٍ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: «لِأَنَّ بِهَا تَحْصِيلُ أَحْكَامٍ أُخْرَى».

وَإِذَا أَرَدْنَا تَعْرِيفَ وَسَائِلِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، فَنَقُولُ: هِيَ الأَحْكَامُ الَّتِي شُرِعَتْ لِتَحْقِيقِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ أَوِ المُحَافَظَةِ عَلَيْهَا.

وَهَذَا التَّعْرِيفُ يَشْمَلُ جَمِيعَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ شَيءٌ مِنْهَا إِلَّا لِجَلْبِ مَصْلَحَةٍ، أَو لِدَرْءِ مَفْسَدَةٍ، وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مَبْحَثِ التَّعْلِيلِ[٤].

يَقُول د. عُمَر بْن صَالِح: «فَإِنَّ الوَسَائِلَ الَّتِي شَرَعَهَا الله لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِهِ هِيَ أَحْكَامُهُ الَّتِي أَنْزَلَهَا فِي كِتَابِهِ أَو عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»[٥].

---

(١) الفُرُوق لِلقَرَافِيّ، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ٣٣.

(٢) مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، مَصْدَر سَابِق، ص ١٤٨.

(٣) انْظُر المَصْدَر نَفْسه.

(٤) انْظُر: ص: ٩٨ وما بعدها مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٥) المَدْخَل إِلَى دِرَاسَة عِلْم المَقَاصِد، د. عُمَر بْن صَالِح بْن عُمَر، دَار الشَّرِيعَة، الخُرْطُوم ١٤١٨هـ، ١٩٩٧م، ص ٩٣، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ.

ثَانِيًا: تَقْسِيمَاتٌ عَامَّةٌ لِوَسَائِلِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ:

قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي تَنَاوُلِ وَسَائِلِ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ نَرَى مِنَ الأَنْسَبِ إِيرَادُ عَرْضٍ مُوجَزٍ لِتَقْسِيمَاتٍ عَامَّةٍ لِلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِوَصْفِهَا وَسَائِلَ لِتَحْقِيقِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ.

التَّقْسِيمُ الأَوَّلُ: تَقْسِيمُهَا إِلَى وَسَائِلَ تَحْقِيقٍ، وَوَسَائِلَ مُحَافَظَةٍ:

أ ـ فَمُعْظَمُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَسَائِلُ لِتَحْقِيقِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَذَلِكَ بِإِنْشَائِهَا وإِيجَادِهَا بِإِقَامَةِ أَرْكَانِهَا وَتَثْبِيتِ قَوَاعِدِهَا ثُمَّ تَنْمِيَتِهَا، وَهَذَا مَا يُعَبِّرُ عَنْهُ الإِمَامُ العِزُّ وَمُعْظَمُ الأُصُولِيِّينَ بِـ «جَلْبِ المَصَالِحِ» أَو «تَحْصِيلِ المَصَالِحِ»، وَيُعَبِّرُ عَنْهُ الشَّاطِبِيُّ بِـ «الحِفْظِ مِنْ جَانِبِ الوُجُودِ»، وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ إِيجَابِيَّةٌ.

ب ـ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَسَائِلُ لِلحِفَاظِ عَلَى المَقَاصِدِ العَامَّةِ بَعْدَ إِقَامَتِهَا وَإِرْسَاءِ قَوَاعِدِهَا، وَذَلِكَ بِدَرْءِ الاخْتِلَالِ الوَاقِعِ أَوِ المُتَوَقَّعِ عَنْهَا، وَهُوَ مَا يُعَبِّرُ عَنْهُ الإِمَامُ العِزُّ وَمُعْظَمُ الأُصُولِيِّينَ بِـ «دَرْءِ المَفَاسِدِ» أَو «إِبْقَاءِ المَصَالِحِ»، وَيُطْلِقُ عَلَيْهِ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ بِـ «الحِفْظِ مِنْ جَانِبِ العَدَمِ».

وَقَدْ تَنَاوَلَ كُلٌّ مِنَ الإِمَامَيْنِ هَذَا التَّقْسِيمَ، أَمَّا الإِمَامُ العِزُّ: فَلَا يَكَادُ يَتَنَاوَلُ مَوْضُوعًا دُونَ أَنْ يَذْكُرَ هَذِهِ الثُّنَائِيَّةَ، وَأَمَّا الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ: فَقَدْ تَنَاوَلَ هَذِهِ الثُّنَائِيَّةَ بِتَفْصِيلٍ عِنْدَ حَدِيثِهِ عَنِ المَقَاصِدِ الضُّرُورِيَّةِ وَوَسَائِلِ الحِفَاظِ عَلَيْهَا، وَسَنُشِيرُ إِلَى شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ لَاحِقًا.

التَّقْسِيمُ الثَّانِي: تَصْنِيفُ الأَحْكَامِ حَسَبَ مَا تُحَقِّقُهُ كُلُّ مَجْمُوعَةٍ مِنْهَا مِنَ

المَقَاصِدِ العَامَّةِ الخَمْسَةِ: حِفْظِ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالعَقْلِ، وَالمَالِ.

وَقَدْ قَامَ الشَّاطِبِيُّ بِهَذَا التَّصْنِيفِ بِطَرِيقَةٍ مُفَصَّلَةٍ، أَثْنَاءَ حَدِيثِهِ عَنْ تَقْرِيرِ قَاعِدَةِ: «المَقَاصِدُ العَامَّةُ تَأَصَّلَتْ فِي الكِتَابِ وَتَفَصَّلَتْ فِي السُّنَّةِ»[1]، إِلَّا أَنَّ الإِمَامَ العِزَّ لَمْ يَتَنَاوَلْ هَذَا التَّقْسِيمَ إِلَّا إِجْمَالًا وَعَلَى سَبِيلِ المِثَالِ[2].

التَّقْسِيمُ الثَّالِثُ: تَصْنِيفُ الأَحْكَامِ حَسَبَ مَجَالَاتِ التَّشْرِيعِ: العِبَادَاتِ، وَالعَادَاتِ، وَالمُعَامَلَاتِ، وَالجِنَايَاتِ وَغَيْرِهَا.

وَهَذَا التَّصْنِيفُ أَيْضًا مُتَّبَعٌ لَدَى كُلٍّ مِنَ الإِمَامَيْنِ عَلَى تَفَاوُتٍ بَيْنَهُمَا فِي تَحْدِيدِ المَجَالَاتِ وَالتَّدْقِيقِ فِيهَا.

التَّقْسِيمُ الرَّابِعُ: تَصْنِيفُهَا حَسَبَ المَرَاتِبِ الثَّلَاثِ لِلمَقَاصِدِ العَامَّةِ: الضَّرُورِيَّاتِ، وَالحَاجِيَّاتِ، وَالتَّحْسِينَاتِ، وَالَّتِي تَنْطَوِي تَحْتَ كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْهَا مَجْمُوعَةٌ مِنَ الأَحْكَامِ تُحَقِّقُ وَتُحَافِظُ عَلَى المَقَاصِدِ الوَاقِعَةِ فِي تِلْكَ المَرْتَبَةِ.

وَقَدِ اجْتَهَدَ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ فِي وَضْعِ أُصُولٍ لِهَذَا التَّصْنِيفِ تُبْنَى عَلَيْهَا التَّفَاصِيلُ، فِي حِينِ اجْتَهَدَ الإِمَامُ العِزُّ فِي التَّفْصِيلِ وَالتَّفْرِيعِ وَالتَّطْبِيقِ عَلَى أُصُولٍ لَيْسَتْ مُطَابِقَةً فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ لِأُصُولِ الشَّاطِبِيِّ، وَلَكِنَّهَا مُشَابِهَةٌ لَهَا.

وَنِسْبَةٌ لِأَنَّنَا بِصَدَدِ الحَدِيثِ عَنْ مَرَاتِبِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ المُتَمَثِّلَةِ فِي الثَّلَاثَةِ آنِفَةِ

---

(١) انْظُر: المُوَافَقَات: ٤/ ٢٠-٢٣.

(٢) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٤٣.

الذِّكْرِ آثَرْنَا أَخْذَ التَّصْنِيفِ الأَخِيرِ؛ لِشِدَّةِ انْسِجَامِهِ مَعَ المَرَاتِبِ، فَنَذْكُرُ فِي الضَّرُورِيَّاتِ وَسَائِلَ تَحْقِيقِهَا وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا، وَفِي الحَاجِيَّاتِ وَسَائِلَهَا، وَكَذَا الحَالُ فِي التَّحْسِينَاتِ.

وَفِي دَاخِلِ كُلِّ مَرْتَبَةٍ نَهْتَمُّ بِالتَّصْنِيفِ الثَّالِثِ: حَسَبَ مَجَالَاتِ التَّشْرِيعِ أَسَاسًا، وَنُشِيرُ إِلَى التَّصْنِيفَيْنِ الآخَرَيْنِ: التَّصْنِيفِ حَسَبَ المَقَاصِدِ الخَمْسَةِ، وَالتَّصْنِيفِ حَسَبَ الطَّرِيقَتَيْنِ: الإِيجَابِيَّةِ وَالسَّلْبِيَّةِ.

الفَرْعُ الثاني: وَسَائِلُ تحْقِيقِ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فِي مَجَالِ العِبَادَاتِ[1]:

يَقُولُ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ مُبَيِّنًا وَسَائِلَ تَحْقِيقِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ فِي هَذَا المَجَالِ: «فَأُصُولُ العِبَادَاتِ رَاجِعَةٌ إِلَى حِفْظِ الدِّينِ مِنْ جَانِبِ الوُجُودِ، كَالإِيمَانِ، وَالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالحَجِّ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ»[2].

فَهَذِهِ الأُصُولُ وَالأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَا شُرِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقْصَدِ الدِّينِ أَسَاسًا، وَتُشَكِّلُ فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ الأَرْضِيَّةَ الصَّالِحَةَ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ كُلِّهَا تَحْقِيقًا وَحِفَاظًا.

وَقَوْلُهُ «وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ» يَعْنِي أَنَّ أُصُولَ العِبَادَاتِ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِي الأُمُورِ

---

(١) يُفَضِّلُ بَعْضُ البَاحِثِينَ الْمُعَاصِرِينَ اسْتِعْمَالَ مُصْطَلَحِ «الشَّعَائِرِ» بَدَلَ مُصْطَلَحِ «العِبَادَاتِ» المَشْهُورِ لَدَى الفُقَهَاءِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَعْنَى العِبَادَةِ أَوْسَعُ مِنَ الشَّعَائِرِ؛ إِذِ النِّيَّةُ وَالمَعْنَى التَّعَبُّدِيُّ مَطْلُوبَانِ فِي جَمِيعِ الأَعْمَالِ حَتَّى الْمُعَامَلَاتِ. انْظُر: تَجْدِيد الفِقْه الإِسْلَامِيِّ، د. جَمَال الدِّين عَطِيَّة، ود. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ، دَار الفِكْر، دِمَشْق، طَبْعة ١٤٢٠ هـ، ٢٠٠٠م، ص: ٩٤، وَالمَدْخَل، د. عَلِي جُمْعَة مُحَمَّد، المَعْهَد العَالَمِي لِلفِكْر الإِسْلَامِيّ، دُونَ بَيَانَاتِ نَشْر، ص: ١٢٦.

(٢) المُوَافَقَات: ٢/ ٧.

المَذْكُورَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْكَانُهَا، بَلْ مِنْهَا، تِلَاوَةُ القُرْآنِ، وَالذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ، وَالتَّوْبَةُ، وَالتَّفْكِيرُ... إلخ.

فَهَذِهِ العِبَادَاتُ كَفِيلَةٌ بِتَحْقِيقِ مَصَالِحِ الجَمَاعَةِ فِي هَذَا المَجَالِ، حَيْثُ تَبُثُّ فِيهِم رُوحَ الخَيْرِ وَالفَلَاحِ، وَتَمْلَأُ قُلُوبَهُم بِنُورِ الإِيمَانِ وَخَشْيَةِ الله، وَتُبَاعِدُ بَيْنَهُم وَبَيْنَ الفَوَاحِشِ وَالمُنْكَرَاتِ، وَتُطَهِّرُ نُفُوسَهُم وَقُلُوبَهُم عَنِ الأَحْقَادِ وَالشُّحِّ وَالحَسَدِ، وَتَمْلَؤُهَا بِالمَحَبَّةِ وَالمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ، حَتَّى تَصِيرَ كَالجَسَدِ الوَاحِدِ كُلٌّ يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ[1]، يَقُولُ الإِمَامُ العِزُّ: «وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا مَشْرُوعَةٌ لِإِصْلَاحِ القُلُوبِ وَالأَجْسَادِ، وَلِنَفْعِ العِبَادِ فِي الآجِلِ وَالمَعَادِ، إِمَّا بِالتَّسَبُّبِ أَو بِالمُبَاشَرَةِ، وَصَلَاحُ الأَجْسَادِ مَوْقُوفٌ عَلَى صَلَاحِ القُلُوبِ، وَفَسَادُ الأَجْسَادِ مَوْقُوفٌ عَلَى فَسَادِ القُلُوبِ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الجَسَدُ كُلّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ)[2] [3].

وَقَدْ لَخَّصَ الشَّاطِبِيُّ الوَسَائِلَ الَّتِي يَتَحَقَّقُ بِهَا مَقْصَدُ الدِّينِ ـ وَهُوَ المَقْصَدُ العَامُّ المَقْصُودُ تَحْقِيقُهُ بِالأَحْكَامِ التَّشْرِيعِيَّةِ فِي هَذَا المَجَالِ ـ لَخَّصَهَا فِي ثَلَاثَةِ مَعَانٍ

---

(١) انْظُر: المَقَاصِد العَامَّة لِلشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، د. يُوسُف حَامِد العَالِم، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٤٥.

(٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، كِتَاب الإِيمَان، بَاب «فَضْل مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ»، حَدِيث رَقم ٥٢، البُخَارِيّ بِشَرْح فَتْح البَارِيّ، مُؤَسَّسَة مَنَاهِل العِرْفَان، بَيْرُوت: ١/ ١٢٦.

(٣) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٩٧.

أَسَاسِيَّةٍ ـ وَثَلَاثَةٍ تَكْمِيلِيَّةٍ، فَقَالَ:

«فَإِنَّ حِفْظَ الدِّينِ حَاصِلُهُ فِي ثَلَاثَةِ مَعَانٍ، وَهِيَ: الإِسْلَامُ، وَالإِيمَانُ، وَالإِحْسَانُ. وَمُكَمِّلُهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ، وَهِيَ: الدُّعَاءُ إِلَيْهِ بِالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَجِهَادُ مَنْ عَانَدَهُ أَو رَامَ إِفْسَادَهُ، وَتَلَافِي النُّقْصَانِ الطَّارِئِ فِي أَصْلِهِ، وَأَصْلُ هَذِهِ فِي الكِتَابِ، وَبَيَانُهَا فِي السُّنَّةِ عَلَى الكَمَالِ»[1].

الفَرْعُ الثالِثُ: فِي مَجَالِ العَادَاتِ:

وَيُقْصَدُ بِهَا مَا أَلِفَهُ الفَرْدُ أَوِ الْمُجْتَمَعُ مِنْ أَفْعَالٍ بِمُقْتَضَى الجِبِلَّةِ، كَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالسَّكَنِ، وَلَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ طَرَفٍ آخَرَ فِيهِ كَالْمُعَامَلَاتِ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى مَصْلَحَةِ الإِنْسَانِ مَعَ غَيْرِهِ، وَتَسْتَلْزِمُ طَرَفَيْنِ[2].

وَيُطْلَقُ عَلَى هَذَا المَجَالِ بَابُ الأَطْعِمَةِ وَالأَشْرِبَةِ وَالصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ، أَو مَسَائِلُ الحَظْرُ وَالإِبَاحَةِ[3].

يَقُولُ الإِمَامُ العِزُّ إِشَارَةً إِلَى هَذَا المَجَالِ: «إِنَّ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لَمَّا خَلَقَ عِبَادَهُ مُحْتَاجِينَ مُضْطَرِّينَ إِلَى المَآكِلِ وَالمَشَارِبِ وَالمَلَابِسِ وَالمَسَاكِنِ وَالمَرَاكِبِ وَالحِرَفِ وَالصَّنَائِعِ، خَلَقَ ذَلِكَ لَهُم دَفْعًا لِضَرُورَاتِهِم وَحَاجَاتِهِم، وَحِفْظًا لِمُدَّةِ

---

(١) المُوَافَقَات: ٤/ ٢٠.

(٢) انْظُر: قَوَاعِد المَقَاصِد، د. الكِيلَانِيّ، مَرْجِع سَابِق، ص ١٦٩، حاشية رقم ٢.

(٣) انْظُر: المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة، وَزَارَة الأَوْقَاف وَالشُّئُون الإِسْلَامِيَّة ـ الكُوَيْت، دَار الصَّفْوَة، ط٤، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م، ١/ ٤٩.

حَيَاتِهِم»[١].

وَيَقُولُ الشَّاطِبِيُّ: «وَالعَادَاتُ رَاجِعَةٌ إِلَى حِفْظِ النَّفْسِ وَالعَقْلِ مِنْ جَانِبِ الوُجُودِ أَيْضًا: كَتَنَاوُلِ المَأْكُولَاتِ، وَالمَشْرُوبَاتِ، وَالمَلْبُوسَاتِ، وَالمَسْكُونَاتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ»[٢].

فَأَحْكَامُ الإِبَاحَةِ وَالحَظْرِ فِي هَذَا المَجَالِ إِنَّمَا كَانَتْ لِتَحْقِيقِ مَقْصَدِ حِفْظِ النَّفْسِ وَضَمَانِ اسْتِمْرَارِيَّتِهِ: جِسْمًا وَعَقْلًا، نَفْسًا وَنَسْلًا.

وَتَنَاوُلُ المَأْكُولَاتِ وَالمَشْرُوبَاتِ لِحِمَايَةِ الإِنْسَانِ مِنَ الخَطَرِ الدَّاخِلِيِّ أَمْرٌ قَرَّرَهُ القُرْآنُ بِإِطْلَاقٍ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ إِلَّا بِشَرْطٍ وَاحِدٍ هُوَ خُلُوُّ المُتَنَاوَلِ مِنَ الأَضْرَارِ وَالسُّمُومِ المَادِّيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾[٣].

وَقَدِ اعْتَبَرَ الشَّاطِبِيُّ هَذَا الشَّرْطَ وَنَحْوَهُ مِنْ مُكَمِّلَاتِ حِفْظِ النَّفْسِ، حَيْثُ قَالَ: «وَحِفْظُ النَّفْسِ حَاصِلُهُ فِي ثَلَاثَةِ مَعَانٍ، وَهِيَ إِقَامَةُ أَصْلِهِ بِشَرِعِيَّةِ التَّنَاسُلِ، وَحِفْظُ بَقَائِهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ العَدَمِ إِلَى الوُجُودِ مِنْ جِهَةِ المَأْكَلِ وَالمَشْرَبِ، وَذَلِكَ

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١١٧.

(٢) المُوَافَقَات: ٢/ ٧.

(٣) الأَنْعَام: ١٤٥.

مَا يَحْفَظُهُ مِنْ الدَاخِلِ، وَالمَلْبَسُ وَالمَسْكَنُ، وَذَلِكَ مَا يَحْفَظُهُ مِنْ خَارِجٍ (...) وَمُكَمِّلُهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: (...) حِفْظُ مَا يُتَغَذَّى بِهِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يَضُرُّ أَو يَقْتُلُ أَو يُفْسِدُ، وَإِقَامَةُ مَا لَا تَقُومُ هَذِهِ الأُمُورُ إِلَّا بِهِ مِنَ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ»[1]، وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ مَذْكُورٌ أَصْلُهُ فِي القُرْآنِ وَمُبَيَّنٌ فِي السُّنَّةِ[2].

الفَرْعُ الرَّابِعُ: فِي مَجَالِ المُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ وَالأُسَرِيَّةِ:

وَيُعَرِّفُ الشَّاطِبِيُّ المُعَامَلَاتِ بِأَنَّهَا: «مَا كَانَ رَاجِعًا إِلَى مَصْلَحَةِ الإِنْسَانِ مَعَ غَيْرِهِ، كَانْتِقَال الأَمْلَاكِ بِعِوَضٍ أَو بِغَيْرِ عِوَضٍ، بِالعَقْدِ عَلَى الرِّقَابِ، أَو المَنَافِعِ، أَوِ الأَبْضَاعِ»[3].

فَالمُعَامَلَاتُ تَسْتَلْزِمُ طَرَفَيْنِ لِانْتِقَالِ المِلْكِيَّةِ مِنْ طَرَفٍ إِلَى آخَرَ، وَتَشْمَلُ العُقُودَ بِأَنْوَاعِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَلَى الأَشْيَاءِ كَعَقْدِ البَيْعِ، أَو عَلَى المَنَافِعِ كَعَقْدِ الإِجَارَةِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ بِعِوَضٍ كَالأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ، أَو بِغَيْرِ عِوَضٍ كَعَقْدِ الهِبَةِ، وَالوَصِيَّةِ، وَسَائِرِ التَّبَرُّعَاتِ.

وَالمُعَامَلَاتُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مُعَامَلَاتٍ مَالِيَّةٍ وَمُعَامَلَاتٍ أُسَرِيَّةٍ.

فَالقِسْمُ الأَوَّلُ يَشْمَلُ: المُعَاوَضَاتِ المَالِيَّةَ كَالبُيُوعِ، وَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ المَالِيَّةِ، كَالهِبَةِ، وَالوَدَائِعِ.

---

(١) المُوَافَقَات: ٤/ ٢٠-٢١.

(٢) المَصْدَر نَفْسه.

(٣) المَصْدَر نَفْسه: ٢/ ٨.

وَالقِسْمُ الثَّانِي يَشْمَلُ: الزَّوَاجَ وَالطَّلَاقَ، وَمُلْحَقَاتِهِمَا وَآثَارَهُمَا مِنَ النَّسَبِ وَالحَضَانَةِ وَنَحْوِهَا.

فَأُصُولُ هَذِهِ المُعَامَلَاتِ - كَالبَيْعِ وَالنِّكَاحِ - هِيَ الَّتِي تَقَعُ فِي مَرْتَبَةِ الضَّرُورَةِ، وَمَا عَدَاهُمَا مِنَ التَّفَاصِيلِ مُكَمِّلَاتٌ يَرْجِعُ إِلَى الحَاجِيَّاتِ أَوِ التَّحْسِينَاتِ، يَقُولُ الإِمَامُ العِزُّ:

«لَمَّا عَلِمَ الرَّبُّ ﷻ احْتِيَاجَ النَّاسِ إِلَى المَنَافِعِ وَالأَعْيَانِ (...) أَبَاحَ البِيَاعَاتِ وَالإِجَارَاتِ وَسَائِرَ المُعَامَلَاتِ عَلَى المَنَافِعِ وَالأَعْيَانِ النَّافِعَاتِ»(١).

وَيَقُولُ أَيْضًا: «وَشَرَعَ سُبْحَانَهُ المُعَاوَضَاتِ لِيَصِلَ كُلٌّ مِنَ الخَلْقِ إِلَى مَا لَا يَمْلُكُهُ مِنَ المَنَافِعِ وَالأَعْيَانِ، إِمَّا بِأَخْذِ النَّقْدَيْنِ، وَإِمَّا بِالمُعَاوَضَةِ عَلَى هَذِهِ الأَعْيَانِ»(٢).

هَذَا فِي أَهَمِّيَّةِ المُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ وَمَوْقِعِهَا مِنَ الحَيَاةِ الإِنْسَانِيَّةِ، أَمَّا المُعَامَلَاتُ الأُسَرِيَّةُ فَيَقُولُ فِيها: «لَمَّا عَلِمَ سُبْحَانَهُ مَسِيسَ الحَاجَاتِ إِلَى المُنَاكَحَاتِ شَرَعَ الأَنْكِحَةَ لِتَحْصِيلِ مَقَاصِدِهَا مِنَ المَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ وَكَثْرَةِ النَّسْلِ وَالتَّعَاضُدِ وَالتَّنَاصُرِ»(٣)، وَيُشِيرُ فِي هَذَا إِلَى المَقَاصِدِ الَّتِي تُحَقِّقُهَا المُعَامَلَاتُ الأُسَرِيَّةُ، وَالَّتِي تَضَمَّنَتْ بَعْضَهَا الآيَةُ الكَرِيمَةُ: ﴿ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٤١.

(٢) المَصْدَر نَفْسه، ص: ١١٨ بِتَصَرُّفٍ يَسِيرٍ.

(٣) المَصْدَر نَفْسه، ص: ١٢٠.

بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾[١].

وَالمَقْصَدُ العَامُّ الَّذِي تَرْجِعُ إِلَيْهِ تِلْكَ المَقَاصِدُ كُلُّهَا هُوَ الحِفَاظُ عَلَى النَّوْعِ الإِنْسَانِيِّ وَضَمَانِ بَقَائِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ بِالتَّنَاسُلِ، وَهُوَ الأَمْرُ الضَّرُورِيُّ، يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ: «النِّكَاحُ مَشْرُوعٌ لِلتَّنَاسُلِ عَلَى القَصْدِ الأَوَّلِ، وَيَلِيهِ طَلَبُ السَّكَنِ وَالازْدِوَاجِ، وَالتَّعَاوُنِ عَلَى المَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالأُخْرَوِيَّةِ...»[٢].

وَقَدْ ذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ أَنَّ مَقْصِدَيِ حِفْظِ «النَّفْسِ» وَ«النَّسْلِ» يَتَحَقَّقَانِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، أَوَّلُهَا: «إِقَامَةُ أَصْلِهِ بِشَرْعِيَّةِ التَّنَاسُلِ»[٣]، وَذَكَرَ أَنَّ مِنْ مُكَمِّلَاتِ ذَلِكَ أَنْ يَتِمَّ التَّنَاسُلُ عَلَى أَسَاسٍ سَلِيمٍ هُوَ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ، وَكُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ مِنَ الطَّلَاقِ وَالخُلْعِ وَاللِّعَانِ وَغَيْرِهَا يُعْتَبَرُ مِنْ مُكَمِّلَاتِ تَحْقِيقِ وَحِفْظِ هَذَيْنِ المَقْصِدَيْنِ.

وَلَعَلَّ الإِمَامَ العِزَّ يُشِيرُ إِلَى هَذِهِ المُكَمِّلَاتِ، وَخَاصَّةً الأَحْكَامُ الخَاصَّةُ بِالمُعَامَلَاتِ الأُسَرِيَّةِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ المُعَامَلَاتِ بِقَوْلِهِ: «وَشَرَعَ فِي الأَنْكِحَةِ مَا لَمْ يَشْرَعْهُ فِي غَيْرِهَا مِنَ المُعَامَلَاتِ؛ إِذْ لَا تَتِمُّ مَصَالِحُهَا إِلَّا بِذَلِكَ»[٤].

وَإِذَا كَانَتِ المُعَامَلَاتُ الأُسَرِيَّةُ تَرْجِعُ فِي الأَصْلِ إِلَى مَقْصَدِ حِفْظِ النَّسْلِ فَإِنَّ

---

(١) الرُّوم: ٢١.

(٢) المُوَافَقَات: ٢/ ٣٠١.

(٣) المَصْدَر نَفْسه ٤/ ٢٠، وَسَبَقَ ذِكْرُ الآخرين في ص: ٢١٤.

(٤) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٢٠.

الْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةَ كَذَلِكَ تَرْجِعُ فِي الْمَقَامِ الأَوَّلِ إِلَى مَقْصَدِ حِفْظِ الْمَالِ.

وَحِفْظُ الْمَالِ يَتَحَقَّقُ بِإِقَامَتِهِ وَإِنْشَائِهِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ طَرِيقِ الْعُقُودِ الْمُخْتَلِفَةِ، كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالإِجَارَةِ، وَتَنْمِيَتِهِ بِالزِّيَادَةِ وَالاسْتِثْمَارِ، ثُمَّ صِيَانَتِهِ مِنَ الْفَنَاءِ بِالتَّشْرِيعَاتِ الْجِنَائِيَّةِ وَنَحْوِهَا، وَهَذَا مَا عَبَّرَ عَنْهُ الشَّاطِبِيُّ بِقَوْلِهِ: «وَحِفْظُ الْمَالِ رَاجِعٌ إِلَى مُرَاعَاةِ دُخُولِهِ فِي الأَمْلَاكِ، وَكَتَنْمِيَتِهِ أَنْ لَا يَفِيَ، وَمُكَمِّلُهُ دَفْعُ الْعِوَضِ، وَتَلَافِي الأَصْلِ بِالزَّجْرِ وَالْحَدِّ وَالضَّمَانِ، وَهُوَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ»[1].

وَإِذَا كَانَتِ الْمُعَامَلَاتُ الْمَالِيَّةُ وَالأُسَرِيَّةُ فِي الأَصْلِ وَسَائِلَ لِتَحْقِيقِ مَقْصِدَيِ حِفْظِ النَّسْلِ وَالْمَالِ، فَإِنَّهَا كَذَلِكَ وَسَائِلُ لِتَحْقِيقِ مَقْصِدَيِ حِفْظِ «النَّفْسِ» وَ«الْعَقْلِ» تَبَعًا، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّاطِبِيِّ: «وَالْمُعَامَلَاتُ رَاجِعَةٌ إِلَى حِفْظِ النَّسْلِ وَالْمَالِ مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ، وَإِلَى حِفْظِ النَّفْسِ وَالْعَقْلِ أَيْضًا لَكِنْ بِوَاسِطَةِ الْعَادَاتِ»[2].

فَتَحَقَّقَ بِذَلِكَ أَنَّ الأَحْكَامَ التَّشْرِيعِيَّةَ فِي مَجَالِ الْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالأُسَرِيَّةِ إِضَافَةً إِلَى الْعَادَاتِ تَرْجِعُ أُصُولُهَا إِلَى تَحْقِيقِ الْمَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ الأَرْبَعَةِ: حِفْظِ النَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالْعَقْلِ، وَالْمَالِ، وَفُرُوعُهَا تَعُودُ عَلَيْهَا بِالتَّكْمِيلِ وَالتَّتْمِيمِ، وَوَاقِعَةٌ فِي الْمَرْتَبَتَيْنِ الْحَاجِيَّةِ وَالتَّحْسِينِيَّةِ.

وَلَيْسَ مَعْنَى هَذَا أَنَّ هَذِهِ الأَحْكَامَ لَيْسَتْ وَسِيلَةً لِتَحْقِيقِ مَقْصَدِ «الدِّينِ» أَيْضًا، بَلْ إِنَّهُ مَقْصَدُ الْمَقَاصِدِ؛ حَيْثُ الْمَقَاصِدُ الأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَوَسَائِلُ تَحْقِيقِهَا

---

(١) الْمُوَافَقَات: ٤/ ٢١.

(٢) الْمَصْدَر نَفْسه: ٢/ ٨.

كُلُّهَا وَسَائِلُ لِتَحْقِيقِ المَقْصَدِ الأَعْظَمِ «حِفْظِ الدِّينِ».

يَقُولُ الإِمَامُ العِزُّ: «الإِنْسَانُ مُكَلَّفٌ بِعِبَادَةِ الدَّيَّانِ بِاكْتِسَابٍ فِي القُلُوبِ وَالحَوَاسِّ وَالأَرْكَانِ مَا دَامَتْ حَيَاتُهُ، وَلَمْ تَتِمَّ حَيَاتُهُ إِلَّا بِدَفْعِ ضَرُورَاتِهِ وَحَاجَاتِهِ مِنَ المَآكِلِ وَالمَشَارِبِ وَالمَلَابِسِ وَالمَنَاكِحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَنَافِعِ، وَلَمْ يَتَأَتَّ ذَلِكَ إِلَّا بِإِبَاحَتِهِ التَّصَرُّفَاتِ الدَّافِعَةَ لِلضَّرُورَاتِ وَالحَاجَاتِ»[1].

فَالمُعَامَلَاتُ كَمَا هِيَ وَسِيلَةٌ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِهَا المُبَاشِرَةِ فَهِيَ أَيْضًا وَسِيلَةٌ لِتَحْقِيقِ جَمِيعِ الطَّاعَاتِ وَالعِبَادَاتِ.

الفَرعُ الخَامِسُ: فِي مَجَالِ الجِنَايَاتِ[2]

وَيُبَيِّنُ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ المُرَادَ بِالجِنَايَاتِ قَائِلًا: «وَالجِنَايَاتُ مَا كَانَ عَائِدًا عَلَى مَا

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى، ٢/ ٨٠.

(٢) الجِنَايَاتُ جَمْعُ جِنَايَةٍ، وَالجِنَايَةُ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ لِمَا يَجْنِيهِ المَرْءُ مِنْ شَرٍّ مَا اكْتَسَبَهُ، وَفِي اصْطِلَاحِ الفُقَهَاءِ: اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَو مَالٍ أَو غَيْرِ ذَلِكَ، لَكِنْ أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ تَعَارَفُوا عَلَى إِطْلَاقِ لَفْظِ الجِنَايَةِ عَلَى الأَفْعَالِ الوَاقِعَةِ عَلَى نَفْسِ الإِنْسَانِ أَو أَطْرَافِهِ، وَهِيَ القَتْلُ وَالجَرْحُ وَالضَّرْبُ وَالإِجْهَاضُ، بَيْنَمَا يُطْلِقُ بَعْضُهُم لَفْظَ الجِنَايَةِ عَلَى جَرَائِمِ الحُدُودِ وَالقِصَاصِ، التَّشْرِيع الجِنَائِيّ، عَبْد القَادِر عُودَة، دَار التُّرَاث، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخ: ١/ ٦٧.

وَالأَحْكَامُ الجِنَائِيَّةُ، هِيَ الأَحْكَامُ الجَزَائِيَّةُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالعُقُوبَاتِ وَالجَرَائِمِ، وَذَلِكَ حِفْظًا لِحَيَاةِ الأَفْرَادِ وَسَلَامَةِ المُجْتَمَعِ وَأَمْنِ الدَّوْلَةِ، وَتَشْمَلُ: الحُدُودَ وَالقِصَاصَ وَالدِّيَةَ وَالتَّعْزِيزَاتِ، انْظُر: المَدْخَل لِدِرَاسَة التَّشْرِيع الإِسْلَامِيّ، د. عَبْد الرَّحْمَن الصَّابُونِيّ، مَطْبَعَة جَامِعَة دِمَشْق، ١٤١٠ هـ ١٩٩٠م، ١/ ٤١ وَالتَّعْرِيف بِالفِقْه الإِسْلَامِيّ د. مُحَمَّد فَوْزِي مَكْتَبَة دَار التُّرَاث الكُوَيْت، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخ، ص: ٥٦.

تَقَدَّمَ (مِنْ طُرُقِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ مِنْ جَانِبِ الوُجُودِ) بِالإِبْطَالِ، فَشُرِعَ فِيهَا مَا يَدْرَأُ ذَلِكَ الإِبْطَالَ، وَيَتَلَافَى تِلْكَ المَصَالِحَ، كَالقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ ... وَالحَدِّ ... وَتَضْمِينِ قِيَمِ الأَمْوَالِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ»[1].

وَالجِنَايَاتُ الَّتِي تَعُودُ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ بِالإِخْلَالِ وَالإِفْسَادِ أَنْوَاعٌ، تَتَمَثَّلُ فِي:

١- الجِنَايَةُ عَلَى مَقْصَدِ الدِّينِ بِالارْتِدَادِ، وَالابْتِدَاعِ، وَالصَّدِّ عَنْ سَبِيلِهِ.

٢- الجِنَايَةُ عَلَى النُّفُوسِ وَالأَعْضَاءِ بِالقَتْلِ وَالجَرْحِ وَالتَّخْبِيلِ.

٣- الجِنَايَةُ عَلَى النَّسْلِ وَالعِرْضِ بِالزِّنَا وَالقَذْفِ.

٤- الجِنَايَةُ عَلَى الأَمْوَالِ، فَإِنْ أُخِذَتْ بِحَرْبٍ غَيْرِ مُتَأَوِّلَةٍ فَهِيَ (حِرَابَةٌ)، وَإِنْ كَانَتْ مُتَأَوِّلَةً سُمِّيَتْ (بَغْيًا)، وَإِنْ أُخِذَتْ بِعُلُوِّ مَرْتَبَةٍ وَقُوَّةِ سُلْطَانٍ سُمِّيَتْ (غَصْبًا)، أَمَّا إِنْ أُخِذَتْ مِنْ حِرْزٍ خَفِيَّةٍ فَهِيَ (سَرِقَةٌ)[2].

وَقَدْ شُرِعَ حِفْظًا لِلمَقَاصِدِ العَامَّةِ مِنْ تِلْكَ الجِنَايَاتِ: إِقَامَةُ الحَدِّ عَلَى المُرْتَدِّينِ، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله حِفْظًا لِلدِّينِ، وَشُرِعَ القِصَاصُ، حِفْظًا لِلنُّفُوسِ، وَقَطْعُ يَدِ السَّارِقِ حِفْظًا لِلمَالِ، وَحَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ حِفْظًا لِلنُّفُوسِ وَالأَمْوَالِ، وَرَجْمُ الزَّانِي المُحْصَنِ، وَجَلْدُ البِكْرِ وَالقَاذِفِ حِفْظًا لِلنَّسْلِ وَالعِرْضِ، وَإِقَامَةُ الحَدِّ عَلَى شَارِبِ

---

(١) المُوَافَقَات: ٢/ ٨.

(٢) انْظُر: بِدَايَة المُجْتَهِد وَنِهَايَة المُقْتَصِد، شركة مُصْطَفَى البَابِي الحَلَبِي وَأَوْلَاده بِمِصْرَ، ط٣، ١٣٧٩ هـ- ١٩٦٠م، ٢/ ٣٩٤-٣٩٥.

الخَمْرِ حِفْظًا لِلعَقْلِ[١]، وَكُلُّ ذَلِكَ مُبَيَّنٌ فِي القُرْآنِ، وَمُفَصَّلٌ فِي السُّنَّةِ، مَا عَدَا الأَخِيرِ (حَدِّ الشُّرْبِ)، فَإِنَّهُ آيِلٌ إِلَى الاجْتِهَادِ[٢].

فَالأَحْكَامُ التَّشْرِيعِيَّةُ فِي هَذَا المَجَالِ تُمَثِّلُ الطَّرِيقَ الثَّانِيَ لِلمُحَافَظَةِ عَلَى المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وَالَّذِي يُطْلِقُ عَلَيْهِ الشَّاطِبِيُّ: «الحِفَاظُ مِنْ جَانِبِ العَدَمِ» وَيُطْلِقُ عَلَيْهِ العِزُّ وَغَيْرُهُ بِـ «دَرْءِ المَفَاسِدِ».

يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَالجِنَايَاتُ - وَيَجْمَعُهَا الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ - تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ الجَمِيعِ (أَي جَمِيعِ الضَّرُورِيَّاتِ) مِنْ جَانِبِ العَدَمِ[٣]».

وَقَدْ لَخَّصَ - كَمَا تَرَى - وَسَائِلَ تَحْقِيقِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ فِي هَذَا المَجَالِ بِالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، فَهُوَ جِمَاعُ الوَسَائِلِ، وَحِرَاسَةٌ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، وَحِمَايَةٌ لِقِيَمِ المُجْتَمَعِ مِنَ الاخْتِلَالِ وَالانْحِلَالِ.

يَقُولُ الإِمَامُ العِزُّ: «الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَسِيلَةٌ إِلَى تَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ ذَلِكَ المَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ وَسِيلَةٌ إِلَى دَفْعِ مَفْسَدَةِ ذَلِكَ المُنْكَرِ»[١].

---

(١) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١١٧، ١٧٥، والمُوَافَقَات: ٢/ ٨، ٣/ ٣٥، ٤/ ٢٠-٢١، وَالبَحْر المُحِيط لِلزَّرْكَشِيِّ، مَصْدَر سَابِق: ٥/ ٢٠٩، والمُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٧٤، والمَحْصُول، مَصْدَر سَابِق: ٥/ ١٦٠، وَالإِحْكَام لِلآمِدِيِّ، مَصْدَر سَابِق: ٣/ ٢٧٤، وَإِرْشَاد الفُحُول، مَصْدَر سَابِق، ص: ٣٢٠-٣٢١.

(٢) انْظُر: المُوَافَقَات: ٣/ ٣٥، ٤/ ٢٠-٢١.

(٣) المُوَافَقَات: ٢/ ٨.

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٤٠.

وَوَاضِحٌ أَنَّ الأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ لَا يُمَثِّلُ الشِّقَّ السَّلْبِيَّ مِنْ وَسَائِلِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ فَحَسْبُ، وَإِنَّمَا يُمَثِّلُ الشِّقَّيْنِ: السَّلْبِيَّ وَالإِيجَابِيَّ، وَالتَّحْصِيلَ وَالإِبْقَاءَ، وَالجَلْبَ وَالدَّرْءَ.

وَالآنَ نَسْتَعْرِضُ نَصًّا لِلإِمَامِ العِزِّ يُبَيِّنُ أَهَمِّيَّةَ التَّشْرِيعَاتِ الجِنَائِيَّةِ وَضَرُورَتَهَا لِلحِفَاظِ عَلَى المَقَاصِدِ العَامَّةِ، يَقُولُ الإِمَامُ:

«وَلَمَّا عَلِمَ سُبْحَانَهُ أَنَّ فِي عِبَادِهِ مَنْ لَا يَزْجُرُهُ الوَعِيدُ، وَلَا يَرْدَعُهُ التَّهْدِيدُ بِالعَذَابِ الشَّدِيدِ - شَرَعَ العُقُوبَاتِ العَاجِلَةَ كَالحُدُودِ وَالتَّعْزِيزَاتِ وَالقِصَاصِ، زَجْرًا عَنِ ارْتِكَابِ أَسْبَابِ هَذِهِ العُقُوبَاتِ ...

«وَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ فِي عِبَادِهِ مَنْ يَصُولُ عَلَى النُّفُوسِ وَالأَبْضَاعِ وَالأَمْوَالِ بِالضَّرْبِ وَالزَّجْرِ وَالتَّهْدِيدِ، وَبِقَطْعِ الأَعْنِيَاءِ وَقَتْلِ النُّفُوسِ - شَرَعَ رَدْعَهُم، حِفْظًا لِلنُّفُوسِ وَالأَبْضَاعِ وَمَنَافِعِ الأَمْوَالِ».

وَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ فِي عِبَادِهِ مَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ أَدَاءِ الحُقُوقِ بِالقِتَالِ، وَمَنْ يَبْغِي عَلَى الأَئِمَّةِ مَعَ الشَّوْكَةِ - شَرَعَ قِتَالَ هَؤُلَاءِ إِلَى أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى الحَقِّ، وَيُؤَدُّوا مَا يَلْزَمُهُم مِنَ الحُقُوقِ الَّتِي امْتَنَعُوا مِنْهَا، وَطَاعَةَ الأَئِمَّةِ الَّتِي خَرَجُوا عَنْهَا.

وَلَمَّا عَلِمَ الاحْتِيَاجَ إِلَى الجِهَادِ شَرَعَ جِهَادَ الدَّفْعِ وَجِهَادَ الطَّلَبِ.....»[1].

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٢١-١٢٢ وانْظُر أيضًا: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٢٥.

وَلِضَمَانِ تَأْدِيَةِ الأَحْكَامِ الجِنَائِيَّةِ لِلأَهْدَافِ المَرْسُومَةِ لَهَا، وَهِيَ المُحَافَظَةُ عَلَى المَقَاصِدِ العَامَّةِ، لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَتِمَّ إِجْرَاءُ تِلْكَ العُقُوبَاتِ عَلَى يَدِ السُّلُطَاتِ الحَاكِمَةِ، وَبِوَاسِطَةِ الهَيْئَات العَدْلِيَّةِ لَا عَلَى أَيْدِي الأَفْرَادِ، وَإِلَّا انْقَلَبَ الأَمْرُ إِلَى الفَوْضَى لَا تُحْمَدُ عُقْبَاهَا، وَأَتَى بِنَتَائِجَ عَكْسِيَّةٍ[1].

الفَرْعُ السَّادِسُ: فِي مَجَالِ الحُكْمِ وَالقَضَاءِ:

إِنَّ مَجْمُوعَةَ الأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ فِي المَجَالَاتِ المُخْتَلِفَةِ سَالِفَةِ الذِّكْرِ وَغَيْرِهَا لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِهَا فِي الخَلْقِ لَا يُمْكِنُ تَنْفِيذُهَا وَتَطْبِيقُهَا عَلَى الوَجْهِ المَطْلُوبِ إِلَّا بِإِقَامَةِ سُلْطَةٍ تُؤْمِنُ بِهَا عَقِيدَةً وَشَرِيعَةً، تَأْمُرُ وَتَنْهَى وَتُطَاعُ، تَتَمَثَّلُ فِي الدُّوَلِ الإِسْلَامِيَّةِ.

فَالدَّوْلَةُ الإِسْلَامِيَّةُ فَرِيضَةٌ شَرْعِيَّةٌ، وَقَبْلَ ذَلِكَ ضَرُورَةٌ بَشَرِيَّةٌ، تَقُومُ عَلَى مَبَادِئَ سَامِيَةٍ، وَتَهْدِفُ إِلَى تَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَالمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا.

ضَرُورَةٌ بَشَرِيَّةٌ:

مِنَ المَعْلُومِ أَنَّ الاجْتِمَاعَ الإِنْسَانِيَّ ضَرُورَةٌ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ ـ كَمَا يُقَالُ ـ مَدَنِيٌّ بِالطَّبْعِ[1]، بِحَيْثُ لَا يَتَأَتَّى لَهُ العَيْشُ فُرَادَى؛ إِذْ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ التَّعَامُلِ المُتَبَادَلِ لِإِشْبَاعِ رَغَبَاتِهِ: ضَرُورِيَّةً كَانَتْ أَو حَاجِيَّةً، أَو تَحْسِينِيَّةً، وَهَذَا التَّعَامُلُ يَسْتَدْعِي

(١) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٩٨.

(١) انْظُر: مُقَدِّمَة ابْن خَلْدُون، دَار وَمَكْتَبَة الهِلَال، بَيْرُوت ـ لبنان ١٩٩١م، ص: ٣٧.

تَشَابُكَ المَصَالِحِ وَتَقَاطُعَهَا، مِمَّا يَسْتَلْزِمُ نُشُوءَ المُنَازَعَاتِ وَالخُصُومَاتِ، وَوُقُوعَ الظُّلْمِ مِنَ القَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ، المُؤَدِّي إِلَى سَفْكِ الدِّمَاءِ وَاسْتِبَاحَةِ الأَعْرَاضِ، وَنَهْبِ الأَمْوَالِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَفَاسِدِ العَامَّةِ الَّتِي لَا يَصْلُحُ مَعَهَا لِلعَالَمِ نِظَامٌ، وَلَا تَتَحَقَّقُ لِلبَشَرِيَّةِ سَعَادَةٌ، إِلَّا بِإِقَامَةِ سُلْطَةٍ، تَنْتَصِفُ مِنَ الظَّالِمِ، وَتُنْصِفُ المَظْلُومَ، وَتَتَوَلَّى تَطْبِيقَ النُّظُمِ وَالسِّيَاسَاتِ الَّتِي يَتَوَاضِعُ عَلَيْهَا النَّاسُ، فَاقْتَضَتِ الضَّرُورَةُ البَشَرِيَّةُ إِقَامَةَ هَذِهِ السُّلْطَةِ[1].

وَلَمَّا كَانَتِ النُّظُمُ الوَضْعِيَّةُ لَا تُحَقِّقُ لِلإِنْسَانِ إِلَّا بَعْضَ المَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَكَانَتْ ضَرُورَاتُ البَشَرِيَّةِ مُمْتَدَّةً إِلَى الحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ، وَلَا تَتَحَقَّقُ لَهَا السَّعَادَةُ فِي الحَيَاتَيْنِ - الدُّنْيَوِيَّةِ وَالأُخْرَوِيَّةِ - إِلَّا بِاتِّبَاعِ نَهْجِ الإِسْلَامِ عَقِيدَةً وَشَرِيعَةً، أَصْبَحَتْ إِقَامَةُ هَذِهِ السُّلْطَةِ عَلَى نَهْجِهِ ضَرُورَةً بَشَرِيَّةً.

وَقَدْ قِيلَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾[1]: لَوْلَا

(١) انْظُر المَصْدَر نَفْسه، ص: ٣٨-٣٩، وَبَدَائِع السَّالِك فِي طَبَائِع المَلك، لِأَبِي عَبْد الله مُحَمَّد بْن الأَزْرَق الأَنْدَلُسِيّ، دِرَاسَة وَتَحْقِيق مُحَمَّد بْن عَبْد الكَرِيم، الدَّار العَرَبِيَّة لِلكِتَاب، ليبيا وتونس، ١/ ٩١، وَالمَنْهَج المَسْلُوك فِي سِيَاسَة المُلُوك، عَبْد الرَّحْمَن الشَّيْزَازِيّ، تَحْقِيق عَلِي عَبْد الله المُوسَى، مَكْتَبَة المَنَار، عُمَان، الأردن، ط ١، ١٤٠٧ هـ، ١٩٧٨م.

(١) البَقَرَة: ٢٥١.

أَنَّ الله تَعَالَى أَقَامَ السُّلْطَانَ عَلَى الأَرْضِ يَدْفَعُ القَوِيَّ عَنِ الضَّعِيفِ، وَيُنْصِفُ المَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ، لَتَوَاثَبَ النَّاسُ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ، وَلَكِنَّ الله امْتَنَّ عَلَيْهِم بِإِقَامَةِ السُّلْطَانِ، فَلَمْ يَحْدُثِ الخَرَابُ العَامُّ، وَالفَسَادُ الشَّامِلُ[1]، يَقُولُ الإِمَامُ العِزُّ: «وَلَمَّا عَلِمَ سُبْحَانَهُ أَنَّ مِنْ عِبَادِهِ الجَائِرَ وَالمُسْرِفَ، وَالمُقْسِطَ وَالمُنْصِفَ، وَالقَوِيَّ وَالضَّعِيفَ - أَمَرَ بِنَصْبِ الخُلَفَاءِ وَالقُضَاةِ وَالوُلَاةِ؛ لِيَدْفَعُوا القَوِيَّ عَنِ الضَّعِيفِ، وَالجَائِرَ المُسْرِفَ عَنِ العَادِلِ المُنْصِفِ، وَلِيَحْفَظُوا الحُقُوقَ عَلَى العَابِثِينَ ...»[2].

لَا يُصْلِحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سُرَاةَ لَهُمْ ... وَلَا سُرَاةُ إِذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا

فَرِيضَةٌ شَرْعِيَّةٌ:

وَإِذَا كَانَتْ إِقَامَةُ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ ضَرُورَةً بَشَرِيَّةً، فَإِنَّهَا كَذَلِكَ فَرِيضَةٌ شَرْعِيَّةٌ بِمُوجِبِ نُصُوصِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ القَوْلِيَّةِ وَالعَمَلِيَّةِ، وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِم - وَمَنْ بَعْدَهُم.

أَمَّا القُرْآنُ: فَقَدْ تَضَمَّنَ أَحْكَامًا كَثِيرَةً لَا يُتَصَوَّرُ تَنْفِيذُهَا دُونَ وُجُودِ حُكْمٍ وَدَوْلَةٍ تَأْخُذُ بِهَا وَتَعْمَلُ عَلَى تَنْفِيذِهَا، فَالأَحْكَامُ المُتَعَلِّقَةُ بِالجِنَايَاتِ، حُدُودًا كَانَتْ

---

(١) انْظُر: تَحْرِير الأَحْكَام فِي تَدْبِير أَهْل الإِسْلَام، لِلإِمَامِ بَدْرِ الدِّينِ بْنِ جَمَاعَةَ، المُتَوَفِّي ٧٣٣هـ، تَحْقِيق د. فُؤَاد عَبْد المُنْعِم أَحْمَد، رِئَاسَة المَحَاكِم الشَّرْعِيَّة بِدَوْلَة قَطر، ط٢، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م، ص: ٤٩. وانْظُر أيضًا: مُقَدِّمَة ابْن خَلْدُون، ١٣٠-١٣١.

(٢) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٢٠.

أَو قِصَاصًا، أَو تَعْزِيزًا ـ وَجُلُّهَا مَنْصُوصٌ فِي القُرْآنِ ـ لَا يُتَصَوَّرُ تَطْبِيقُهَا إِلَّا فِي ظِلِّ سُلْطَةٍ حَاكِمَةٍ(١).

وَمِثْلُ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الحُقُوقِ المَالِيَّةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا القُرْآنُ كَالنَّفَقَاتِ الوَاجِبَةِ بَيْنَ الأَقَارِبِ وَالمِيرَاثِ وَتَوْزِيعِهِ، وَالزَّكَاةِ وَطُرُقِ صَرْفِهَا، وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الأَحْكَامُ مُلْزِمَةً لِمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِم إِلَّا بِوَاسِطَةِ سُلْطَةٍ تُجْبِرُهُم وَتُلْزِمُهُم إِذَا امْتَنَعُوا عَنْ أَدَاءِ تِلْكَ الحُقُوقِ(٢).

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾(٣) دَلَالَةٌ عَلَى إِقَامَةِ الدَّوْلَةِ، فَإِنَّ أُولِي الأَمْرِ هُمُ الأُمَرَاءُ، وَقِيلَ: يَشْمَلُ العُلَمَاءَ أَيْضًا(٤).

وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ فِي الآيَةِ: أَنَّهَا أَمَرَتْ بِطَاعَتِهِم، وَالأَمْرُ بِالطَّاعَةِ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَهُم وَتَعْيِينَهُم، ثُمَّ طَاعَتَهُم بَعْدَ ذَلِكَ.

وَأَمَّا فِي السُّنَّةِ: فَقَدْ وَرَدَتْ فِيهَا نُصُوصٌ قَوْلِيَّةٌ، مِنْهَا: قَوْلُهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا

---

(١) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٩٨، وَالسِّيَاسَة الشَّرْعِيَّة لِابْنِ تَيْمِيَةَ، دَار الآفَاق الجَدِيدَة، بَيْرُوت، ط١، ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣م ص: ١٣٩، وَنِظَام الإِسْلَام ـ الحُكْم وَالدَّوْلَة، مُحَمَّد المُبَارَك، دَار الفِكْر، ١٤٠٩ هـ ـ ١٩٨٩م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ، ص: ١٢.

(٢) انْظُر: المَرْجِع الأَخِير، ص: ١٢.

(٣) النِّسَاء: ٥٩.

(٤) انْظُر: تَفْسِير القُرْآن العَظِيم، ابْن كَثِيرٍ، مَكْتَبَة دَار الفَيْحَاء، دِمَشْق، ط١، ١٤١٤ هـ ـ ١٩٩٤م، ١/ ٦٨٩.

خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا عَلَيْهِم أَحَدَهُم)[١].

فَإِيجَابُ اتِّخَاذِ الأَمِيرِ فِي الاجْتِمَاعِ القَلِيلِ العَارِضِ فِي السَّفَرِ تَنْبِيهٌ إِلَى ضَرُورَتِهِ فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ الاجْتِمَاعَاتِ «فَالوَاجِبُ اتِّخَاذُ الإِمَارَةِ دِينًا وَقُرْبَةً، يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى الله»[٢].

وَفِي الحَدِيثِ أَيْضًا: (لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، أَوَّلُهَا نَقْضًا الحِكَمُ، وَآخِرُهَا الصَّلَاةُ)[٣].

وَقَدْ ذَهَبَتِ السُّنَّةُ القَوْلِيَّةُ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ، حَيْثُ أَوْجَبَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَاحَةً عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَنْتَمِيَ إِلَى دَوْلَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ، وَيَرْتَبِطَ بِعَقْدٍ وَبَيْعَةٍ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)[٤].

وَالأَحَادِيثُ حَوْلَ هَذَا المَعْنَى كَثِيرَةٌ وَمُنْتَشِرَةٌ.

وَيُضَافُ إِلَيْهَا السُّنَّةُ العَمَلِيَّةُ، حَيْثُ أَقَامَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوْلَةَ الإِسْلَامِ بِالمَدِينَةِ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالإِضَافَةِ إِلَى صِفَةِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ إِمَامَ المُسْلِمِينَ

---

(١) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، مَوْسُوعَة السُّنَّة، مَصْدَر سَابِق، حَدِيث رَقم (٢٦٠٨ ـ ٢٦٠٩)، ٩/ ٣/ ٨١، وَأَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، قَالَ شَارِحُهُ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر: «إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ»، ١٠/ ١٣٣، ط٢، دُونَ تَارِيخٍ.

(٢) السِّيَاسَة الشَّرْعِيَّة، ابْن تَيْمِيَةَ، مَصْدَر سَابِق، ص ١٣٩.

(٣) أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي المُسْنَدِ، مَصْدَر سَابِق: ٥/ ٢٥١، و٤/ ٢٣٢. قَالَ الهَيْثَمِيُّ فِي المَجْمَعِ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، ٧/ ٥٥١.

(٤) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، حَدِيث رَقم ١٨٥١، مَوْسُوعَة السُّنَّة، مَصْدَر سَابِق: ٥/ ٢/ ١٤٧٨.

فِي عَهْدِهِ وَأَمِيرَهُم وَرَئِيسَ دَوْلَتِهِم يُوَلِّي الوُلَاةَ، وَيُعَيِّنُ القُضَاةَ، وَيَعْقِدُ الأَلْوِيَةَ، وَيُرْسِلُ الجُيُوشَ، وَيَجْمَعُ الزَّكَاةَ وَالغَنَائِمَ، وَيُوَزِّعُهَا فِي مَصَارِفِهَا، وَيُقِيمُ الحُدُودَ وَيُبْرِمُ العُهُودَ وَالاتِّفَاقِيَّاتِ، وَيُرْسِلُ الرُّسُلَ وَالوُفُودَ إِلَى المُلُوكِ، وَهَذِهِ الأَعْمَالُ كُلُّهَا مِنْ أَعْمَالِ السُّلْطَةِ[1].

وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِم - عَلَى اخْتِيَارِ خَلِيفَةٍ لِلمُسْلِمِينَ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَلِكَ مِنْ بَعْدِهِم[2].

وَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِقَامَةَ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَإِقَامَةَ الحُكْمِ وَالسُّلْطَةِ جُزْءٌ ضَرُورِيٌّ مِنَ الإِسْلَامِ لَا يَقُومُ إِلَّا بِهِ، وَلَا يَتِمُّ إِسْلَامُ المُسْلِمِينَ بِدُونِهِ، يَقُولُ الإِمَامُ العِزُّ:

«وَلَوْلَا نَصْبُ الإِمَامِ الأَعْظَمِ لَفَاتَتِ المَصَالِحُ الشَّامِلَةُ، وَتَحَقَّقَتِ المَفَاسِدُ العَامَّةُ، وَلَاسْتَوْلَى القَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ، وَالدَّنِيءُ عَلَى الشَّرِيفِ ...»[3].

كَمَا يَذْكُرُ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ أَنَّ الإِمَامَةَ الكُبْرَى وَالصُّغْرَى تَثْبُتُ بِالقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ القَطْعِيَّةِ[1].

---

(١) انْظُر: نِظَام الإِسْلَام - الحُكْم وَالدَّوْلَة، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٦.

(٢) انْظُر: الأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة، المَاوَرْدِيّ، دَار الفِكْر لِلطِّبَاعَة وَالنَّشْر وَالتَّوْزِيع، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ وَالتَّارِيخ، ص ٥، وَمُقَدِّمَة ابْن خَلْدُون، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٣١.

(٣) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ٦٨-٦٩.

(١) انْظُر: المُوَافَقَات، تَحْقِيق أَبُو عُبَيْدَة مَشْهُور بْن حَسَن، دَار بْن عَفَّان لِلنَّشْر وَالتَّوْزِيع، ط١، ١٤١٧ هـ، ١٩٩٧م، ١/ ٢٧٩.

مَهَامُّ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ تَتَلَخَّصُ فِي تَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَالحِفَاظِ عَلَيْهَا:

إِذَا كَانَتْ مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ تَتَلَخَّصُ فِي تَحْقِيقِ مَصَالِحِ البَشَرِيَّةِ وَإِسْعَادِهَا دُنْيَا وَأُخْرَى، فَإِنَّ مُهِمَّةَ السُّلْطَةِ فِي الإِسْلَامِ تَتَلَخَّصُ أَيْضًا فِي تَطْبِيقِ الأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الشَّرِيعَةُ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِهَا فِي الخَلْقِ، أَو بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: حِرَاسَةُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ[1]:

١- نَشْرُ الدَّعْوَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَحِمَايَتَهَا؛ لِأَنَّ مِنْ أَعْظَمِ مَهَامِ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ حَمْلَ الدَّعْوَةِ الإِسْلَامِيَّةِ إِلَى العَالَمِ أَجْمَعَ بِمَا تَتَضَمَّنُهُ مِنَ الحَقَائِقِ العَقَائِدِيَّةِ وَالتَّعَالِيمِ الأَخْلَاقِيَّةِ: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾[2]، وَمَنْعُ مَا يُعَارِضُ أُسُسَ هَذِهِ الدَّعْوَةِ، وَمَا قَدْ يَحْدُثُ مِنِ انْحِرَافَاتٍ.

وَمِنْ حِمَايَةِ الدَّعْوَةِ: الجِهَادُ ضِدَّ كُلِّ مَنْ حَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الإِنْسَانِيَّةِ حَتَّى يُسْلِمَ أَو يَدْخُلَ فِي الذِّمَّةِ.

---

(١) انْظُر: السِّيَاسَة الشَّرْعِيَّة لِابْن تَيْمِيَةَ، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٣٨، وَتَحْرِير الأَحْكَام فِي تَدْبِير أَهْلِ الإِسْلَام لِابْنِ جَمَاعَةَ، مَصْدَر سَابِق، ص: ٤٨، والقَوَاعِد الصُّغْرَى: ١٢٠، والمُوَافَقَات: ٢/ ٣٠٥، دَار ابْن عَفَّان، وَنِظَام الإِسْلَام - الحُكْم وَالدَّوْلَة، مُحَمَّد المُبَارَك، مَرْجِع سَابِق، ٨٦-٩٤، وَمَعَالِم الخِلَافَة الإِسْلَامِيَّة فِي الفِكْر السِّيَاسِيّ الإِسْلَامِيّ، د. مُحَمَّد مَحْمُود الخَالِدِيّ، دَار الجيل بَيْرُوت، لبنان، ط ١، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، ص: ٤٤، وَمُقَدِّمَة ابْن خَلْدُون، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٣١.

(٢) الأَنْبِيَاء: ١٠٧.

٢- حِمَايَةُ الأُمَّةِ مِنَ الأَخْطَارِ الدَّاخِلِيَّةِ وَالخَارِجِيَّةِ، لِيَتَأَتَّى لَهَا العَيْشُ بِاسْتِقْرَارٍ وَأَمْنٍ، وَمِنْ ثَمَّ أَدَاءُ رِسَالَتِهَا نَحْوَ العَالَمِ، وَذَلِكَ بِرَدْعِ المُفْسِدِينَ وَالمُرْجِفِينَ دَاخِلِيًّا، وَإِعْدَادِ الجُيُوشِ وَالعُدَّةِ وَالعَتَادِ اللَّازِمِينَ لِرَدْعِ أَيِّ عُدْوَانٍ خَارِجِيٍّ.

٣- تَحْقِيقُ العَدْلِ بَيْنَ الرَّعِيَّةِ، وَمِنْ ذَلِكَ إِقَامَةُ القَضَاءِ؛ لِإِنْصَافِ المَظْلُومِينَ، وَمَنَعُ الاعْتِدَاءِ وَالظُّلْمِ بِإِقَامَةِ الحُدُودِ وَسَائِرِ العُقُوبَاتِ الجِنَائِيَّةِ، وَرَدِّ الحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا؛ لِأَنَّ «القَصْدَ مِنْ نَصْبِ الحُكَّامِ رَفْعُ التَّشَاجُرِ وَالخِصَامِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَلْحَقُ فِيهِ أَحَدُ الخِصْمَيْنِ ضَرَرٌ، مَعَ عَدَمِ تَطَرُّقِ التُّهْمَةِ لِلحَاكِمِ»[1].

٤- رِعَايَةُ شُئُونِ الأُمَّةِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ إِقَامَةُ مَا تَقْتَضِيهِ رِعَايَةُ مَصَالِحِهِم مِنَ المُؤَسَّسَاتِ، وَالهَيْئَاتِ، وَالوَلَايَاتِ، وَتَوْلِيَةِ مَنْ هُمَ أَهْلٌ لِلقِيَامِ بِهَا، وَقَدْ أَطْلَقَ العُلَمَاءُ عَلَى هَذِهِ الوَلَايَاتِ بِالإِمَامَةِ أَو بَالوَلَايَةِ الصُّغْرَى، فِي مُقَابِلِ الإِمَامَةِ أَوِ الوَلَايَةِ العُظْمَى (الخِلَافَةِ).

يَقُولُ الإِمَامُ العِزُّ إِشَارَةً إِلَى ضَرُورَةِ إِقَامَةِ هَذِهِ الوَلَايَاتِ: «وَكَذَلِكَ وَلَاةُ الإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَتِمُّ أَمْرُهُ (أَي الإِمَامُ) إِلَّا بِالاسْتِعَانَةِ بِهِم لِلقِيَامِ بِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ، وَكَذَلِكَ الحُكَّامُ لَو لَمْ يُنْصَبُوا لَفَاتَتْ حُقُوقُ المُسْلِمِينَ، وَلَضَاعَتْ أَمْوَالُ الغُيَّبِ وَالصِّبْيَانِ وَالمَجَانِينِ»[1].

---

(١) المُوَافَقَات، دَار ابْن عَفَّان: ٥/ ٨٦.

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ٦٩.

وَيَذْكُرُ الشَّاطِبِيُّ أَمْثِلَةً لِلوَلَايَاتِ الَّتِي كَانَتْ تَقُومُ بِهَا الدَّوْلَةُ الإِسْلَامِيَّةُ فِي عَهْدِهِ لِلقِيَامِ بِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ: الخِلَافَةُ، وَالوَزَارَةُ، وَالنِّقَابَةُ، والعِرَافَةُ، وَالقَضَاءُ، وَإِمَامَةُ الصَّلَوَاتِ، وَالجِهَادُ، وَالتَّعْلِيمُ[1].

وَهَكَذَا، فَالوَلَايَاتُ كُلُّهَا وَسَائِلُ لِتَحْقِيقِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ[2]، وَبِالتَّالِي كُلُّهَا مَطْلُوبُ الإِقَامَةِ شَرْعًا[3].

وَفِي إِشَارَةٍ إِلَى أَهَمِّ الشُّرُوطِ المَوْضُوعِيَّةِ لِتَوَلِّي مَنَاصِبِ الدَّوْلَةِ بِدْءًا مِنَ الرِّئَاسَةِ إِلَى سَائِرِ الوَلَايَاتِ، يَذْكُرُ العِزُّ فِي الإِمَامَةِ العُظْمَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ المُرَشَّحُ لَهَا أَفْضَلَ الأُمَّةِ، أَي أَكْثَرَ المَوْجُودِينَ كَفَاءَةً لَهَا، وَيُعَلِّلُ ذَلِكَ قَائِلًا: «لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى طَوَاعِيَتِهِم عَلَى المُسَاعَدَةِ فِي جَلْبِ المَصَالِحِ وَدَرْءِ المَفَاسِدِ»[4].

وَيَرى أَنَّ مِنَ الأَفْضَلِيَّةِ: شَرْطَ القُرَشِيَّةِ، أَي أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ مِنْ قُرَيْشٍ: وَذَلِكَ «لِأَنَّ النَّاسَ يُبَادِرُونَ إِلَى طَوَاعِيَةِ الأَفَاضِلِ فِي الأَنْسَابِ وَالأَحْسَابِ وَالدِّينِ وَالعِلْمِ، وَيَتَقَاعَدُونَ عَنْ طَوَاعِيَةِ الأَرَاذِلِ؛ بَلْ يَتَقَاعَدُونَ عَنْ طَوَاعِيَةِ أَمْثَالِهِم، فَمَا الظَّنُّ بِمَنْ هُوَ دُونَهُم»[1].

---

(١) انْظُر: المُوَافَقَات، دَار ابْن عَفَّان: ٢/ ٣٠٥.

(٢) انْظُر: القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٤٤.

(٣) انْظُر: المُوَافَقَات، دَار ابْن عَفَّان: ١/ ٣٠٩.

(٤) القواع الصغرى، ص: ١٢١.

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٢١.

فَجَعَلَ الإِمَامُ ـ كَمَا تَرَى ـ مِنْ شُرُوطِ الكَفَاءَةِ إِضَافَةً إِلَى الدِّينِ وَالخِبْرَةِ: الشَّرَفَ فِي النَّسَبِ (القُرَشِيَّةَ)، وَهُوَ شَرْطٌ جَرَى عَلَى اعْتِبَارِهِ جُلُّ عُلَمَاءِ الإِسْلَامِ وَفُقَهَائِهِم، لِحَدِيثِ: (لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ)[1]، لَكِنْ يُفْهَمُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَنَّ اشْتِرَاطَ القُرَشِيَّةِ لِتَوْفِيرِ اسْتِجَابَةِ الرَّأيِ العَامِّ وَقَبُولِهِ لِرِئَاسَةِ المَذْكُورِ، بِحَيْثُ لَا يَكُونُ فِي نَظَرِهِم غَيْرَ مُؤَهَّلٍ لِهَذَا المَنْصِبِ لِضَعْفٍ فِي نَسَبِهِ أَو حَسَبِهِ، حَتَّى تَتَوَافَرَ لَهُ الطَّاعَةُ وَالإِذْعَانُ.

وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ إِذَا تَوَافَرَ هَذَا المَعْنَى، وَسَلَّمَ الجَمِيعُ بِرِئَاسَةِ غَيْرِ قُرَشِيٍّ، مُقِرِّينَ بِأَوْلَوِيَّتِهِ لَهَا، وَمُذْعِنِينَ لِطَاعَتِهِ، لَنْ يَكُونَ لِتَمَسُّكِ القُرَشِيَّةِ مَعْنًى، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ تَعْلِيلِ ابْنِ خَلْدُونَ لِشَرْطِ القُرَشِيَّةِ بِأَنَّ المَقْصُودَ مِنْهَا العَصَبِيَّةُ، أَي أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَهُمُ القُوَّةُ وَالغَلَبَةُ عَلَى غَيْرِهِم[1].

وَلِخُطُورَةِ هَذَا المَنْصِبِ وَعِظَمِ تَأْثِيرِهِ عَلَى الأُمَّةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ

---

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الإِمَامَةِ، قَالَ النَّوَوِيُّ بَعْدَ اسْتِعْرَاضِ رِوَايَاتِ الحَدِيثِ وَبَعْضُهَا لِلبُخَارِيِّ: «هَذِهِ الأَحَادِيثُ وَأَشْبَاهُهَا دَلِيلٌ ظَاهِرٌ أَنَّ الخِلَافَةَ مُخْتَصَّةٌ بِقُرَيْشٍ، لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِأَحَدٍ مِنْ غَيْرِهِم، وَعَلَى هَذَا انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ فَكَذَلِكَ بَعْدَهُم، وَمَنْ خَالَفَ فِيهِ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ، أَو عَرَّضَ بِخِلَافٍ مِنْ غَيْرِهِم فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُم بِالأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ»، صَحِيح مُسْلِم وَشَرْحه لِلنَّوَوِيِّ، دَار إِحْيَاء التُّرَاث العَرَبِيّ، ط٣، ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤م، ٢١/ ٢٠٠، و٢٠١.

(١) مُقَدِّمَة ابْن خَلْدُون، ص: ١٣٣.

شَخْصٍ فِي آنٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ تَوْحِيدَ مَرْكَزِ اتِّخَاذِ القَرَارِ لِتَفَادِي الازْدِوَاجِيَّةِ فِي السُّلْطَةِ العُلْيَا أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ؛ لِتَسْيِيرِ شُئُونِ الدَّوْلَةِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الإِمَامُ العِزُّ:

«وَلَمَّا عَلِمَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الآرَاءَ تَخْتَلِفُ فِي مَعْرِفَةِ الصَّالِحِ وَالأَصْلَحِ وَالفَاسِدِ وَالأَفْسَدِ، فِي مَعْرِفَةِ خَيْرِ الخَيْرَيْنِ وَشَرِّ الشَّرَّيْنِ، حَصَرَ الإِمَامَةَ العُظْمَى فِي وَاحِدٍ، كَي لَا يَتَعَطَّلُ جَلْبُ المَصَالِحِ وَدَرْءُ المَفَاسِدِ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ الوُلَاةِ فِي الصَّالِحِ وَالأَصْلَحِ وَالفَاسِدِ وَالأَفْسَدِ»[1].

وَأَمَّا مَنْ يُكَلَّفُونَ بِتَوْلِيَةِ سَائِرِ المُؤَسَّسَاتِ: الوَزَارَاتِ وَالوَلَايَاتِ وَغَيْرِهَا فَشَرْطُهُم إِضَافَةً إِلَى الأَمَانَةِ: أَنْ يَكُونُوا الأَكْثَرَ كَفَاءَةً وَتَخَصُّصًا لِلوَلَايَةِ، أَوِ الوَزَارَةِ المُرَشَّحِ لَهَا «وَكَذَلِكَ قُدِّمَ فِي كُلِّ وَلَايَةٍ عَامَّةٍ أَقْوَمُ النَّاسِ بِتَحْصِيلِ مَصَالِحِهَا وَدَرْءِ مَفَاسِدِهَا حَتَّى فِي إِمَامَةِ الصَّلَوَاتِ»[2].

فَاعْتِبَارُ الكَفَاءَةِ المَبْنِيَّةِ عَلَى أَسَاسِ التَّخَصُّصِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا؛ «وَلِذَلِكَ، قُدِّمَ فِي كُلِّ وَلَايَةٍ أَعْرَفُ الخَلْقِ بِمَصَالِحِهَا وَمَفَاسِدِهَا وَأَعْرَفُهُم بِأَحْكَامِهَا، وَإِنْ كَانَ قَاصِرًا فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ غَيْرِهَا وَجَاهِلًا بِهَا؛ إِذْ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ فِي وَلَايَتِهِ»[1].

وَمِنْ مُكَمِّلَاتِ تَحْقِيقِ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ فِي هَذَا المَجَالِ: قِيَامُ الأُمَّةِ بِمُنَاصَحَةِ

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٢١، ١٤٢.

(٢) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٢١.

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٤٣.

وُلَاةِ الأُمُورِ وَإِعَانَتِهِم وَمُسَاعَدَتِهِم فِي أَدَاءِ مَهَامِّهِم، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَوْجَبِ الوَاجِبَاتِ[1]. يَقُولُ الإِمَامُ العِزُّ فِي ذَلِكَ: «وَلَمَّا عَلِمَ (سُبْحَانَهُ) أَنَّ الوُلَاةَ وَالقُضَاةَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى القِيَامِ بِمَا وُلُّوهُ أَوْجَبَ عَلَى أَهْلِ الكِفَايَةِ مُسَاعَدَتَهُم عَلَى جَلْبِ مَصَالِحِ وَلَايَاتِهِم وَدَرْءِ مَفَاسِدِهَا»[2].

وَهَكَذَا يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّ إِقَامَةَ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ ضَرُورَةٌ بَشَرِيَّةٌ، وَفَرِيضَةٌ شَرْعِيَّةٌ، وَمِنْ أَهَمِّ وَسَائِلِ تَحْقِيقِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فِي سَائِرِ مَجَالَاتِ الحَيَاةِ.

كَمَا يَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّ اهْتِمَامَ الإِمَامِ العِزِّ بِالمَقَاصِدِ وَالوَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ أَكْثَرُ مِنِ اهْتِمَامِ الشَّاطِبِيِّ وَتَنَاوُلِهِ لَهَا، وَرُبَّمَا يَكُونُ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ كَثْرَةُ احْتِكَاكِ الأَوَّلِ بِالدَّوْلَةِ وَمُؤَسَّسَاتِهَا فِي عَهْدِهِ، وَاصْطِدَامُهُ بِكَثِيرٍ مِنْ رُؤَسَائِهَا وَوُلَاتِهَا، حَتَّى أُطْلِقَ عَلَيْهِ لَقَبُ «بَائِعِ الْمُلُوكِ»، مِمَّا جَعَلَهُ يُؤَصِّلُ لِكَثِيرٍ مِنَ الأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَكَانَ احْتِكَاكُ الشَّاطِبِيِّ بِالدَّوْلَةِ أَقَلَّ بِكَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ»[1].

هَذَا، وَمِنْ وَسَائِلِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ تَحْقِيقُ المَقَاصِدِ الحَاجِيَّةِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا، وَهَذَا هُوَ مَوْضُوعُ المَبْحَثِ الثَّانِي.

---

(١) انْظُر: المُوَافَقَات: ٢/ ٣٠٨-٣٠٩.

(٢) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٢٠، ١٤٢.

(١) انْظُر: ص ٤، ٣٢ مِنْ هَذَا البَحْثِ.



المَبْحَثُ الثَّانِي

مَرْتَبَةُ الحَاجِيَّاتِ، حَقِيقَتُهَا، مَجَالُهَا، وَوَسَائِلُ تَحْقِيقِهَا

وَفِيهِ مَطْلَبَانِ:

- **المَطْلَبُ الأَوَّلُ**: حَقِيقَةُ الحَاجِيَّاتِ، وَمَجَالُهَا، وَأَهَمِّيَّتُهَا.

- **المَطْلَبُ الثَّانِي**: وَسَائِلُ تَحْقِيقِ المَقَاصِدِ الحَاجِيَّةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا.



المَطْلَبُ الأَوَّلُ

حَقِيقَةُ الحَاجِيَّاتِ وَمَجَالُهَا وَأَهَمِّيَّتُهَا

أَوَّلاً: حَقِيقَةُ الحَاجِيَّاتِ:

أ ـ فِي اللُّغَةِ: الحَاءُ وَالوَاوُ وَالجِيمُ، أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الاضْطِرَارُ إِلَى الشَّيءِ[١]، وَالحَاجِيَّاتُ: جَمْعُ حَاجِيٍّ نِسْبَةً إِلَى الحَاجَةِ، وَهِيَ: مَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ الإِنْسَانُ، وَجَمْعُهَا: حَاجٌ وَحَاجَاتٌ وَحِوَجٌ وَحَوَائِجُ[٢].

قَالَ الإِمَامُ العِزُّ: «الحَاجَةُ، هِيَ: الافْتِقَارُ إِلَى الشَّيءِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الشَّيءِ المُحْتَاجِ، فَنَقُولُ: هَذِهِ حَاجَتِي»[٣].

ب ـ فِي الاصْطِلَاحِ:

فَرَّقَ الإِمَامُ العِزُّ ـ كَعَادَتِهِ ـ بَيْنَ الحَاجِيَّاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالأُخْرَوِيَّةِ فِي بَيَانِهِ لَهَا، فَذَكَرَ أَنَّ الحَاجِيَّاتِ الأُخْرَوِيَّةَ هِيَ «السُّنَنُ المُؤَكَّدَاتُ وَالشَّعَائِرُ الظَّاهِرَاتُ»[٤]، وَأَنَّ الحَاجِيَّاتِ الدُّنْيَوِيَّةَ: «مَا تَوَسَّطَ بَيْنَ الضَّرُورَاتِ وَالتَّكمِلَاتِ»[٥].

---

(١) مُعْجَم مَقَايِيس اللُّغَة، لِابْن فَارِس، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ١١٤.

(٢) انْظُر: الصِّحَاح فِي اللُّغَة وَالعُلُوم، نَدِيم مِرْعَشْلِي، وَأُسَامَة مِرْعَشْلِي، مَرْجِع سَابِق، مَادَّة حَوج، ص: ٢٧٣.

(٣) فَوَائِد فِي مُشَكَّل القُرْآن: ٢٤١، عَنْ مَقْصَد الشَّرِيعَة العَامّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٣٢.

(٤) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٣٨، والكبرى: ٢/ ٧١.

(٥) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٣٨.

فَمَعْرِفَةُ حَقِيقَةِ هَذِهِ المَرْتَبَةِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ الطَّرَفَيْنِ الأَدْنَى (الضَّرُورِيَّاتِ) وَالأَعْلَى (التَّحْسِينَاتِ وَالتَّكَمُّلَاتِ) وَذَلِكَ أَنَّهُ ضَبَطَ الضَّرُورِيَّاتِ بِأَنَّهَا مَا تُمَثِّلُ الحَدَّ الأَدْنَى مِنَ المَأْكَلِ وَالمَشْرَبِ وَالمَلْبَسِ وَالمَسْكَنِ وَالمَرْكَبِ، بَيْنَمَا تُمَثِّلُ التكمُلَاتُ الحَدَّ الأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «وَمَا تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ مِنَ الحَاجِيَّاتِ»(١).

وَأَمَّا الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ: فَقَدْ عَرَّفَ هَذِهِ المَرْتَبَةَ بِقَوْلِهِ: «وَأَمَّا الحَاجِيَّاتُ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهَا مُفْتَقَرٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةُ وَرَفْعُ الضِّيقِ المُؤَدِّي فِي الغَالِبِ إِلَى الحَرَجِ وَالمَشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بِفَوْتِ المَطْلُوبِ، فَإِذَا لَمْ تُرَاعَ دَخَلَ عَلَى المُكَلَّفِينَ ـ عَلَى الجُمْلَةِ ـ الحَرَجُ وَالمَشَقَّةُ، وَلَكِنَّهُ لَا يَبْلُغُ مَبْلَغَ الفَسَادِ العَادِيِّ المُتَوَقَّعِ فِي المَصَالِحِ العَامَّةِ»(٢).

فَالمَقَاصِدُ الوَاقِعَةُ فِي هَذِهِ المَرْتَبَةِ هِيَ الَّتِي تَقُومُ بِهَا مَصَالِحُ الأُمَّةِ عَلَى وَجْهٍ حَسَنٍ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ وَلَا عَنَاءَ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى عَدَمِ تَوَافُرِهَا فَنَاءُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ بِالكُلِّيَّةِ، وَلَكِنْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الحَرَجُ وَالمَشَقَّةُ اللَّذَانِ يَجْعَلَانِ الحَيَاةَ لَا تُطَاقُ، وَهَذَا هُوَ فَيْصَلُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ هَذِهِ المَرْتَبَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا (الضَّرُورِيَّاتِ).

فَالفَرْقُ بَيْنَ المَرْتَبَتَيْنِ: أَنَّ فِي فَوَاتِ الضَّرُورِيَّاتِ أَوِ اخْتِلَالِهَا فَسَادًا لِلفَرْدِ أَوِ الأُمَّةِ، وَتَهْدِيدًا بِالفَنَاءِ أَوِ التَّلَاشِي، أَمَّا الحَاجِيَّاتُ فَلَا يُؤَدِّي فَوَاتُهَا إِلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فَوَاتِهَا الحَرَجُ وَالمَشَقَّةُ المُوجِبَانِ لِلتَّخْفِيفِ، فَيُورِدُ الشَّارِعُ مِنَ الأَحْكَامِ

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ٧١.

(٢) المُوَافَقَات: ٢/ ٩.

مَا يَرْفَعُ هَذِهِ المَشَقَّةَ غَيْرَ المُعْتَادَةِ[١].

وَقَدْ عَبَّرَ عَنْ هَذَا المَعْنَى الإِمَامُ ابْنُ عَاشُورٍ بِقَوْلِهِ مُعَرِّفًا لِلحَاجِيَّاتِ بِأَنَّهَا: «مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الأُمَّةُ لِاقْتِنَاءِ مَصَالِحِهَا وَانْتِظَامِ أُمُورِهَا عَلَى وَجْهٍ حَسَنٍ، بِحَيْثُ لَوْلَا مُرَاعَاتُهُ لَمَا فَسَدَ النِّظَامُ، وَلَكِنَّهُ كَانَ عَلَى حَالَةٍ غَيْرِ مُنْتَظِمَةٍ، فَلِذَلِكَ كَانَ لَا يَبْلُغُ مَبْلَغَ الضَّرُورِيِّ»[٢].

وَلَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الشَّاطِبِيِّ: «وَلَكِنَّهُ لَا يَبْلُغُ مَبْلَغَ الفَسَادِ العَادِيِّ المُتَوَقَّعِ فِي المَصَالِحِ العَامَّةِ» أَنَّ الحَاجِيَّاتِ لَيْسَتْ مَصَالِحَ عَامَّةً، وَيَعْنِي «بِالمَصَالِحِ العَامَّةِ» هُنَا الضَّرُورِيَّاتُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الفَصْلِ الثَّانِي مَا يَنْفِي هَذَا الفَهْمَ، وَيُثْبِتُ أَنَّ الحَاجِيَّاتِ مَقَاصِدُ عَامَّةٌ تَشْتَرِكُ فِي العُمُومِ مَعَ الضَّرُورِيَّاتِ[٣].

وَقَدْ أَكَّدَ عُمُومَ الحَاجِيَّاتِ قَبْلَ الشَّاطِبِيِّ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ، حَيْثُ ضَبَطَ هَذِهِ المَرْتَبَةَ بِأَنَّهَا «مَا يَتَعَلَّقُ بِالحَاجَةِ العَامَّةِ، وَلَا يَنْتَهِي إِلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ، وَهَذَا مِثْلُ تَصْحِيحِ الإِجَارَةِ، فَإِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَسِيسِ الحَاجَةِ إِلَى المَسَاكِنِ مَعَ القُصُورِ عَنْ تَمَلُّكِهَا»[٤].

ثانيًا: مَجَالُ الحَاجِيَّاتِ وَأَهَمِّيَّتُهَا:

ظَهَرَ مِنْ خِلَالِ التَّعْرِيفَاتِ السَّابِقَةِ أَنَّ مَرْتَبَةَ الحَاجِيَّاتِ مَبْنِيَّةٌ أَسَاسًا عَلَى

---

(١) انْظُر: قَوَاعِد المَقَاصِد عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ، الكِيَلانِيّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٧٤، ١٧٦.

(٢) مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، مَصْدَر سَابق، ص ٨٢.

(٣) انْظُر ص: ٦١ وما بعدها مِنْ هَذَا البَحْثِ.

(٤) البُرْهَان، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ٩٢٤.

التَّوْسِعَةِ وَالتَّخْفِيفِ وَرَفْعِ الحَرَجِ عَنِ الخَلْقِ فِي التَّشْرِيعِ، لِتَسِيرَ حَيَاتُهُم فِي اعتال، وَيَسْتَقِيمَ نِظَامُهُم فِي يُسْرٍ وَسُهُولَةٍ، يَقُولُ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ: «إِنَّ دَوَرَانَ الحَاجِيَّاتِ عَلَى التَّوْسِعَةِ وَالتَّيْسِيرِ وَرَفْعِ الحَرَجِ وَالرِّفْقِ»(١).

وَفِي هَذَا المَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ العِزُّ مِنْ أَنَّ الأَحْكَامَ التَّشْرِيعِيَّةَ فِي هَذِهِ المَرْتَبَةِ لَيْسَتْ مِمَّا اتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الشَّرَائِعُ، بَلْ هِيَ مِمَّا تَخْتَلِفُ الشَّرَائِعُ فِي دَرْءِ المَفَاسِدِ المُتَعَلِّقَةِ بِهَا حَظْرًا أَو إِبَاحَةً، تَشْدِيدًا أَو تَخْفِيفًا(٢).

وَلَقَدْ أَصْبَحَ هَذَا التَّيْسِيرُ وَتِلْكَ التَّوْسِعَةُ سِمَةً أَسَاسِيَّةً لِلتَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ فِي جَمِيعِ مَنَاحِي الحَيَاةِ المُخْتَلِفَةِ: عِبَادَاتٍ وَعَادَاتٍ، مُعَامَلَاتٍ مَالِيَّةٍ وَأُسَرِيَّةٍ، وَتَشْرِيعَاتٍ جِنَائِيَّةٍ وَجَزَائِيَّةٍ، وَسِيَاسَاتٍ دُوَلِيَّةٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا سَيَتَّضِحُ بَعْضُهُ مِنْ خِلَالِ وَسَائِلِ تَحْقِيقِ هَذِهِ المَرْتَبَةِ وَالمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا.

وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي سَرْدِ ذَلِكَ نُنَبِّهُ إِلَى مُلَاحَظَةٍ عَامَّةٍ حَوْلَ تِلْكَ الأَحْكَامِ، هِيَ أَنَّ مُعْظَمَ الأَحْكَامِ التَّشْرِيعِيَّةِ فِي مَرْتَبَةِ الحَاجِيَّاتِ فِي مُخْتَلَفِ المَجَالَاتِ وَارِدٌ عَلَى خِلَافِ الأَصْلِ العَامِّ أَوِ القَاعِدَةِ العَامَّةِ، فَهِيَ فِي الغَالِبِ تُشَكِّلُ اسْتِثْنَاءً مِنْ هَذَا الأَصْلِ أَو تِلْكَ القَاعِدَةِ مُرَاعَاةً لِحَاجِيَّاتِ النَّاسِ.

وَلِذَلِكَ كَانَ تَنَاوُلُ الإِمَامِ العِزِّ لِمُعْظَمِ هَذِهِ الأَحْكَامِ تَحْتَ عَنَاوِينَ قَاضِيَةٍ بِهَذَا

---

(١) انْظُر: المُوَافَقَات: ٤/ ٢٢.

(٢) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٤٢-٤٣.

المَعْنَى، فَقَدْ عَقَدَ فِي القَوَاعِدِ الكُبْرَى فَصْلًا بِعُنْوَانِ: (قَاعِدَةٌ مِنَ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنَ القَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ)، ثُمَّ قَالَ فِيهِ مُشِيرًا إِلَى جَانِبِ تَحْقِيقِ المَقَاصِدِ، أَو تَحْصِيلِ المَصَالِحِ:

«اعْلَمْ أَنَّ الله شَرَعَ لِعِبَادِهِ فِي تَحْصِيلِ مَصَالِحَ عَاجِلَةٍ وَآجِلَةٍ تَجْمَعُ كُلُّ قَاعِدَةٍ مِنْهَا عِلَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْهَا مَا فِي مُلَابَسَتِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، أَو مَفْسَدَةٌ تَرْبَى عَلَى تِلْكَ المَصَالِحِ»[(١)].

وَفِي إِشَارَةٍ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ «المُحَافَظَةُ عَلَى المَقَاصِدِ» أَو «دَرْءُ المَفَاسِدِ» يَقُولُ: «وَكَذَلِكَ شَرَعَ لَهُمُ السَّعْيَ فِي دَرْءِ مَفَاسِدَ فِي الدَّارَيْنِ أَو فِي أَحَدِهِمَا تَجْمَعُ كُلُّ قَاعِدَةٍ مِنْهَا عِلَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْهَا مَا فِي اجْتِنَابِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، أَو مَصْلَحَةٌ تَرْبَى عَلَى تِلْكَ المَفَاسِدِ»[(٢)].

ثُمَّ قَالَ مُعَلِّلًا كُلَّ هَذِهِ الاسْتِثْنَاءَاتِ مِنَ القَوَاعِدِ العَامَّةِ بِالرِّفْقِ وَالتَّيْسِيرِ: «وَكُلُّ ذَلِكَ رَحْمَةٌ بِعِبَادِهِ وَنَظَرٌ وَرِفْقٌ لَهُم، وَيُعَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِمَا خَالَفَ القِيَاسَ، وَذَلِكَ جَارٍ فِي العِبَادَاتِ وَالمُعَاوَضَاتِ وَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ»[(٣)].

وَذَكَرَ تَحْتَ هَذَا العُنْوَانِ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ مِثَالًا فِي العِبَادَاتِ[(٤)]، وَخَمْسَةً وَثَلَاثِينَ

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٦١ - ١٦٢.

(٢) المَصْدَر نَفْسه: ٢/ ١٦٢.

(٣) المَصْدَر نَفْسه.

(٤) انْظُر: المَصْدَر نَفْسه: ٢/ ١٦٢-١٧٤.

مِثَالًا فِي الْمُعَاوَضَاتِ وَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ[١]، وَكَثِيرٍ[٢] مِنْ هَذِهِ الأَمْثِلَةِ يَنْدَرِجُ فِي الحَاجِيَّاتِ، كَمَا أَنَّ كَثِيرًا مِنْهَا سَيَأْتِي فِي فَصْلِ «المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ».

وَكَذَلِكَ عَقَدَ فِي القَوَاعِدِ الصُّغْرَى فَصْلًا بِعُنْوَانِ: (فِي أَمْثِلَةِ مَا خُولِفَتْ فِيهِ قَوَاعِدُ العِبَادَاتِ، وَالمُعَامَلَاتِ، وَالوَلَايَاتِ، رَحْمَةً لِلعِبَادِ، وَنَظَرًا لِجَلْبِ مَصَالِحِهِم وَدَرْءِ مَفَاسِدِهِم)[٣]، فَذَكَرَ فِيهِ أَمْثِلَةً فِي هَذِهِ المَجَالَاتِ يَنْدَرِجُ مُعْظَمُهَا فِي مَرْتَبَةِ الحَاجِيَّاتِ.

وَقَدْ عَقَدَ فَصْلًا ثَالِثًا فِي القَوَاعِدِ الكُبْرَى بِعُنْوَانِ (فِي بَيَانِ تَخْفِيفَاتِ الشَّرْعِ)، فَذَكَرَ أَنْوَاعَ التَّخْفِيفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، مِثْلَ: تَخْفِيفِ الإِسْقَاطِ، وَالإِبْدَالِ، وَالتَّأْخِيرِ، وَالتَّرْخِيصِ، وَذَكَرَ أَمْثِلَةً يَنْدَرِجُ كَثِيرٌ مِنْهَا فِي الحَاجِيَّاتِ[٤].

أَمَّا تَنَاوُلُ الشَّاطِبِيِّ لِلحَاجِيَّاتِ فَكَانَ مُبَاشِرًا، سَوَاءٌ بِذِكْرِ أَمْثِلَتِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى المَجَالَاتِ الأَرْبَعَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا، أَو بِالنِّسْبَةِ إِلَى المَقَاصِدِ الخَمْسَةِ العَامَّةِ المَعْرُوفَةِ بِالضَّرُورِيَّاتِ، وَفِي كُلِّ ذَلِكَ يُؤَكِّدُ أَنَّهَا تَنْدَرِجُ تَحْتَ قَاعِدَةِ: رَفْعِ الحَرَجِ[٥].

---

(١) انْظُر المَصْدَر نَفْسه: ٢/ ١٧٤-١٩٣.

(٢) وَإِنَّمَا قُلْنَا «كَثِير» وَلَمْ نَقُلْ «جَمِيع»؛ لِأَنَّ الأَحْكَامَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا خُولِفَتِ القَوَاعِدُ العَامَّةُ لَيْسَتْ كُلُّهَا حَاجِيَّةً، وَلَكِنْ مِنْهَا ضَرُورِيٌّ وَكَثِيرٌ مِنْهَا حَاجِيٌّ، وَقَدْ نَصَّ الإِمَامُ العِزُّ عَلَى ذَلِكَ. انْظُر القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٥٢.

(٣) انْظُر: القَوَاعِد الصُّغْرَى: ١٠٦-١١٢.

(٤) انْظُر القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ٨-٩، وَمِنْ هَذِهِ الأَمْثِلَةِ: إِسْقَاطُ الصَّلَاةِ عَنِ الحَائِضِ، وَإِبْدَالُ الوُضُوءِ بِالتَّيَمُّمِ، وَتَأْخِيرُ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ وَالمَغْرِبِ إِلَى العِشَاءِ، وَتَرْخِيصُ صَلَاةِ المُتَيَمِّمِ مَعَ الحَدَثِ كُلُّ ذَلِكَ عِنْدَ الأَعْذَارِ المُوجَبَةِ.

(٥) انْظُر: المُوَافَقَات: ٤/ ٢٣.

أَهَمِّيَّةُ الحَاجِيَّات:

وَلِأَهَمِّيَّةِ هَذِهِ المَرْتَبَةِ تَأْتِي دَائِمًا مَقْرُونَةً بِالضَّرُورِيَّاتِ، وَأَصْبَحَتْ «عِنَايَةُ الشَّرِيعَةِ بِهَا تَقْرُبُ مِنْ عَنَايَتِهَا بِالضَّرُورَاتِ[١]؛ بَلْ إِنَّهَا فِي مَجْمُوعِهَا تَنْهَضُ لِأَنْ تَكُونَ كَفَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الضَّرُورِيَّاتِ[٢]؛ لِأَنَّ «الحَاجَةَ العَامَّةَ كَالضَّرُورَةِ الخَاصَّةِ»[٣].

وَلِهَذَا كَانَ قَصْدُ الشَّارِعِ تَسَاوِي أَفْرَادِ المُجْتَمَعِ فِي تَوْفِيرِ الضَّرُورِيَّاتِ وَالحَاجِيَّاتِ لَهُم، وَأَنْ يَكُونَ التَّفَاضُلُ فِيمَا عَدَاهَا مِنَ التَّحْسِينَاتِ وَالتَّكمِلَاتِ[٤].

وَلِشِدَّةِ الارْتِبَاطِ بَيْنَ المَرْتَبَتَيْنِ نَجِدُ بَعْضَ الفُقَهَاءِ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ بَيَانِهِم لِلأَحْكَامِ الفَرْعِيَّةِ، فَيَسْتَعْمِلُونَهُمَا مُتَرَادِفَيْنِ، أَو يَسْتَعْمِلُونَ الأُولَى بِمَعْنَى الثَّانِيَةِ[٥].



(١) مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، لِابْنِ عَاشُورٍ، مَصْدَر سَابِق، ص: ٨٢.

(٢) انْظُر: المُوَافَقَات: ٢/ ١٨.

(٣) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٨٨.

(٤) انْظُر: المَصْدَر نَفْسه، والمَقَاصِد العَامَّة لِلشَّرِيعَة الإِسْلَامِيَّة، د. يُوسُف حَامِد العَالِم، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٧١.

(٥) انْظُر: القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١١٧، ١١٨، وَبِدَايَة المُجْتَهِد لِابْنِ رُشْد، مَكْتَبَة الكُلِّيَّاتِ الأَزْهَرِيَّة ـ القَاهِرَة ١٣٩٤ هـ ـ ١٩٧٤م، ٢/ ١٧٩، فَقَدِ اسْتَعْمَلَ الضَّرُورَةَ بِمَعْنَى الحَاجَةِ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ فِي صَفْحَةٍ وَاحِدَةٍ.

المَطلَبُ الثَّانِي

وَسَائِلُ تَحقِيقِ المَقَاصِدِ الحَاجِيَّةِ والمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا

إِذَا كَانَتِ المَقَاصِدُ الحَاجِيَّةُ دَائِرَةً حَوْلَ التَّوْسِعَةِ والتَّيْسِيرِ ورَفْعِ الحَرَجِ عَنِ الخَلْق، لِتَسِيرَ حَيَاتُهُمْ عَلَى اعْتِدَالٍ واسْتِقَامَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ شَامِلٌ لِجَمِيعِ مَجَالَاتِ التَّشْرِيعِ، يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ: «وهِيَ (أَيِ الحَاجِيَّاتُ) جَارِيَةٌ فِي العِبَادَاتِ، والعَادَاتِ، والمُعَامَلَاتِ، والجِنَايَاتِ»[1].

وَسَيَتَنَاوَلُ هَذَا المَبْحَثُ بَعْضَ الأَحْكَامِ الَّتِي شُرِعَتْ لِتَحْقِيقِ تِلْكَ المَقَاصِدِ، أَوِ المُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فِي تِلْكَ المَجَالَاتِ عَلَى سَبِيلِ الإِجْمَالِ لَا التَّفْصِيلِ، وعَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ فِي الضَّرُورِيَّاتِ.

الفَرْعُ الأَوَّلُ: فِي مَجَالِ العِبَادَاتِ

وَمِمَّا يَنْدَرِجُ فِي مَرْتَبَةِ الحَاجِيَّاتِ مِنَ العِبَادَاتِ الأَمْثِلَةُ الآتِيَةُ:

١- مَوَاضِعُ شَرْعِيَّةِ الرُّخَصِ فِي الطَّهَارَةِ كَالتَّيَمُّمِ[2]، واسْتِثْنَاءِ كُلِّ مَا يَعُمُّ الابْتِلَاءُ بِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ الَّتِي تَعْسُرُ إِزَالَتُهَا، كَفَضْلَةِ الاسْتِجْمَارِ، ودَمِ البَرَاغِيثِ،

---

(١) المُوَافَقَات: ٢/ ٩.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ: ٤/ ٢٢.

والبثرات، وطِينِ الشَّارِعِ المَحْكُومِ بِنَجَاسَتِهِ، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ، ولَا يُعْفَى عَنْ كَثِيرِهِ، لِنُدْرَتِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى قَلِيلِهِ ولِتَفَاحُشِهِ[١].

٢- قَصْرُ الصَّلَوَاتِ بِالأَسْفَارِ، وجَمْعُهَا بِالأَمْطَارِ والأَسْفَارِ، ورَفْعُ القَضَاءِ فِي الإِغْمَاءِ، والصَّلَاةُ قَاعِدًا أَوْ عَلَى جَنْبٍ[٢]، واسْتِقْبَالُ صَوْبِ السَّفَرِ بَدَلًا مِنَ القِبْلَةِ فِي النَّوَافِلِ، وكَذَلِكَ اسْتِقْبَالُ جِهَةِ العَدُوِّ فِي الفَرَائِضِ عِنْدَ القِتَالِ، وذَلِكَ كُلُّه لِمَسِيسِ الحَاجَاتِ إِلَيْهِ[٣].

٣- تَأْخِيرُ الصِّيَامِ بِالأَمْرَاضِ والأَسْفَارِ[٤].

وَهَكَذا يَتِمُّ التَّخْفِيفُ فِي سَائِرِ العِبَادَاتِ عِنْدَ لَحَاقِ المَشَقَّاتِ بِالأَمْرَاضِ والأَسْفَارِ ونَحْوِهَا، وقَدْ نَصَّ القُرْآنُ عَلَى بَعْضِهَا، كَالتَّيَمُّمِ والقَصْرِ والفِطْرِ، ومَا لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ فَنُصُوصُ رَفْعِ الحَرَجِ فِيهِ كَافِيَةٌ[٥].

الفَرْعُ الثاني: فِي مَجَالِ العَادَاتِ

ومِمَّا يُذْكَرُ فِي هَذَا المَجَالِ مِنَ الأَحْكَامِ التَّشْرِيعِيَّةِ لِتَحْقِيقِ مَقْصَدِ التَّيْسِيرِ ورَفْعِ الحَرَجِ مَا يَأْتِي:

---

(١) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٦٢.

(٢) انْظُر: القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٠٦، والموافقات: ٤/ ٢٢.

(٣) انْظُر القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٦٢.

(٤) انْظُر: المُوَافَقَات: ٤/ ٢٢، والقَوَاعِد الصُّغْرَى: ١٠٩.

(٥) انْظُر: المُوَافَقَات: ٤/ ٢٢.

١- شَرْعيَّةُ المُوَاسَاةِ بِالزَّكَوَاتِ والكَفَّارَاتِ ونَحْوِهَا؛ لِإِشْبَاعِ حَاجَاتِ الفُقَرَاءِ والعَجَزَةِ مِنَ المُجْتَمَعِ[١]، تَحْقِيقًا لِلتَّكَافُلِ وحِفَاظًا عَلَى تَمَاسُكِ المُجْتَمَعِ.

وَعَنْ مَدَى تَحْقِيقِ شَرْعِيَّةِ الزَّكَاةِ لِهَذَا المَقْصَدِ يَقُولُ الإِمَامُ ابْنُ عَاشُورٍ: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الانْتِفَاعَ بِالثَّرْوَةِ العَامَّةِ بَيْنَ أَفْرَادِ الأُمَّةِ عَلَى وُجُوهٍ جَامِعَةٍ بَيْنَ رَعْيِ المَنْفَعَةِ العَامَّةِ ورَعْيِ الوِجْدَانِ الخَاصِّ، وذَلِكَ بِمُرَاعَاةِ العَدْلِ مَعَ الَّذِي كَدَّ لِجَمْعِ المَالِ وكَسْبِهِ، ومُرَاعَاةِ الإِحْسَانِ الَّذِي بَطَّأَ بِهِ جُهْدهُ. وهَذَا المَقْصَدُ مِنْ أَشْرَفِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ. ولَقَدْ كَانَ مِقْدَارُ الإِصَابَةِ والخَطَأِ فِيهِ هُوَ مِيزَانُ ارْتِقَاءِ الأُمَمِ وتَدَهْوُرِهَا... غَيْرَ أَنَّكَ لَا تَجِدُ شَرِيعَةً سَدَّدَتِ السَّهْمَ لِهَذَا الغَرَضِ، وعَرَفَتْ كَيْفَ تُفَرِّقُ بَيْنَ المُسْتَحَبِّ فِيهِ والمُفْتَرَضِ مِثْلَ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ المُبَارَكَةِ، فَإِنَّهَا قَدْ تَصَرَّفَتْ فِي نِظَامِ الثَّرْوَةِ العَامَّةِ تَصَرُّفًا عَجِيبًا أَقَامَتْهُ عَلَى قَاعِدَةِ تَوْزِيعِ الثَّرْوَةِ بَيْنَ أَفْرَادِ الأُمَّةِ، وذَلِكَ بِكِفَايَةِ المُحْتَاجِ مِنَ الأُمَّةِ حَاجَتَهُ، عَلَى وُجُوهٍ لَا تَحْرِمُ المُكْتَسِبَ لِلْمَالِ فَائِدَةَ اكْتِسَابِهِ وانْتِفَاعِهِ بِهِ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ»[٢].

٢- إِبَاحَةُ الصَّيْدِ وإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ فِيهِ مِنْ إِرَاقَةِ الدَّمِ المُحَرَّمِ مَا يَتَأَتَّى بِالذَّكَاةِ الأَصْلِيَّةِ، وكَذَلِكَ شَوَارِدُ الأَنْعَامِ، فَإِنَّ جَرْحَهَا يَقُومُ مَقَامَ ذَكَاتِهَا لِتَعَذُّرِ ذَكَاتِهَا[٣].

---

(١) انْظُر المَصْدَر نَفْسهُ، والقَوَاعِد الصُّغْرَى: ١١٨، ١٤١.

(٢) التَّحْرِيرُ والتَّنْوِيرُ، مَصْدَر سَابِق: ٣/ ٤٤-٤٥.

(٣) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٩٦، والموافقات: ٤/ ٢٢.

قَالَ الإِمَامُ العِزُّ: «وَهَذَا وأَمْثَالُهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: (بُنِيَتِ الأُصُولُ عَلَى أَنَّ الأَشْيَاءَ إِذَا ضَاقَتِ اتَّسَعَتْ) يُرِيدُ بِالأُصُولِ قَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ، وبِالاتِّسَاعِ التَّرْخِيصَ الخَاصَّ عَنِ الأَقْيِسَةِ، واطِّرَادَ القَوَاعِدِ، وعَبَّرَ بِالتَّضْيِيقِ عَنِ المَشَقَّةِ»[1].

فَهَذَا تَخْرِيجٌ لِلْقَاعِدَةِ الَّتِي اعْتَدَّ بِهَا الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهَا فِي إِطَارِ الحَاجِيَّاتِ، الَّتِي فِي سَبِيلِ إِشْبَاعِهَا يُسْتَثْنَى مِنَ القَوَاعِدِ العَامَّةِ.

٣- إِذَا عَمَّ الحَرَامُ الأَرْضَ أَوْ فِي بَعْضِ البِلَادِ الَّتِي يَصْعُبُ الانْتِقَالُ مِنْهَا، وانْسَدَّتْ طُرُقُ المَكَاسِبِ الطَّيِّبَةِ، جَازَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الحَاجَةُ، وَلَا يَقِفُ تَحْلِيلُ ذَلِكَ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى ضَعْفِ كِيَانِ الأُمَّةِ، وتَقْوِيَةِ الأَعْدَاءِ عَلَيْهَا، كَمَا يُؤَدِّي إِلَى انْقِطَاعِ النَّاسِ عَنِ الحِرَفِ والصِّنَاعَاتِ وعَنِ القِيَامِ بِمَصَالِحِ الأُمَّةِ العَامَّةِ، وَفِي ذَلِكَ خَرَابُ الدِّينِ والدُّنْيَا؛ وذَلِكَ لِأَنَّ (المَصْلَحَةَ العَامَّةَ كَالضَّرُورَةِ الخَاصَّةِ) ولَكِنْ لَا يُتَبَسَّطُ فِي هَذِه الأَمْوَالِ كَمَا يُتَبَسَطُ فِي المَالِ الحَلَالِ، بَلْ يُقْتَصَرُ عَلَى مَا تَمَسُّ إِلَيْهِ الحَاجَةُ، دُونَ أَكْلِ الطَّيِّبَاتِ وشُرْبِ المُسْتَلَذَّاتِ، ولُبْسِ النَّاعِمَاتِ الَّتِي هِي بِمَنْزِلَةِ التَّتِمَّاتِ[2].

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٩٦.

(٢) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٨٨، والاعْتِصَام: ١-٢/ ٣٦١ والمَنْثُور فِي القَوَاعِدِ لِلزَّرْكَشِيِّ، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ٢٤.

الفَرْعُ الثالِثُ: فِي مَجَالِ المُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ والأُسَرِيَّةِ:

أَوَّلًا: المُعَامَلَاتُ المَالِيَّةُ

يَقُولُ الإِمَامُ العِزُّ: «وشَرَعَ سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ مَا تَدْعُو الحَاجَةُ والضَّرُورَةُ إِلَيْهِ مِمَّا تَحْصُلُ مَقَاصِدُهُ مِنْ تِلْكَ الحَاجَاتِ أَوِ الضَّرُورَاتِ، فَشُرِعَ فِي الإِجَارَةِ مَا تَحْصُلُ مَقَاصِدُهَا، وفِي البيَاعَاتِ والوَلَايَاتِ، والمُضَارَبَاتِ، والمُزَارَعَاتِ، والمُسَاقَاةِ، مِمَّا تُحَصِّلُ مَقَاصِدَهَا»[(١)].

ويَذْكُرُ أَيْضًا: «أَنَّ الله شَرَعَ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ مَا يُحَصِّلُ مَقَاصِدَهُ، وَيُوَفِّرُ مَصَالِحَهُ، فَشَرَعَ فِي بَابِ مَا تَحْصُلُ مَصَالِحُهُ العَامَّةُ والخَاصَّةُ، فَإِنْ عَمَّتِ المَصْلَحَةُ جَمِيعَ التَّصَرُّفَاتِ شُرِعَتْ تِلْكَ المَصْلَحَةُ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ ...»[(٢)].

ويَذْكُرُ الشَّاطِبِيُّ أَيْضًا أَنَّ مِنَ الأَحْكَامِ الَّتِي شُرِعَتْ لِتَحْقِيقِ المَقَاصِدِ الحَاجِيَّةِ فِي المُعَامَلَاتِ: القَرَاضُ، والمُسَاقَاةُ، والسَّلَمُ، وإِلْغَاءُ التَّوَابِعِ فِي العَقْدِ عَلَى المَتْبُوعَاتِ، كَثَمَرَةِ الشَّجَرِ[(٣)].

١- فَالإِجَارَةُ «عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ والإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ»[(٤)]، ويُعَرِّفُهَا الإِمَامُ العِزُّ بِأَنَّهَا «بَيْعُ المَنَافِعِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ مِنَافِعَ، وتَتَعَلَّقُ

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١١٨-١١٩.

(٢) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٤٣.

(٣) انْظُر الموافقات ٢/ ٩.

(٤) مُغْنِى المُحْتَاجِ بِشَرْحِ المِنْهَاجِ، الشَّيْخ مُحَمَّد الشِّرْبِينِي الخَطِيب، شَرِكَة ومَطْبَعَة مُصْطَفَى الحَلَبِيِّ وَأَوْلَادِهِ بِمِصْرَ ١٣٧٧ هـ-١٩٥٨م، ٢/ ٣٣٢

المَنَافِعُ والحُقُوقُ تَارَةً بِالذِّمَمِ وتَارَةً بِالأَعْيَانِ»[١].

فَالحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ يَحْتَاجُ إِلَى مَسْكَنٍ أَوْ نَحْوِهِ، فَقَدْ لَا يَسْتَطِيعُ شِرَاءَهُ، وَلَا يَجِدُ مَنْ يُعِيرُهُ إِيَّاهُ، أَوْ يَهَبُهُ لَهُ بِدُونِ مُقَابِلٍ فَشُرِعَتْ لَهُ الإِجَارَةُ، وَهِيَ العَقْدُ عَلَى مَنْفَعَةِ السُّكْنَى مُدَّةً مَعْلُومَةً[٢].

٢- والسَّلَمُ هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ في الذِّمَّةِ مُؤَجَّلٌ بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ فِي مَجْلِسِ العَقْدِ[٣]، فَهُوَ تَقْدِيمٌ لِلثَّمَنِ وتَأْخِيرٌ لِلْمُثْمَنِ، وَيُعَرِّفُهُ الإِمَامُ العِزُّ بِأَنَّهُ: «هُوَ بَيْعُ دَيْنٍ بِعَيْنٍ مَقْبُوضَةٍ فِي المَجْلِسِ أَوْ بِدَيْنٍ يُقْبَضُ فِيهِ»[٤]، قَالَ فِي بَدَائِعِ الصَّنَائِعِ: «القِيَاسُ أَلَّا يَنْعَقِدَ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الإِنْسَانِ....»[٥].

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ٨١.

(٢) انْظُر: البُرْهَان لِلْجُوْيِنِيِّ، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ٩٢٤، والبَحْر المُحِيط لِلزَّرْكَشِيِّ، مَصْدَر سَابِق: ٥/ ٢١٠.

(٣) انْظُر: حَاشِيَة رَدِّ المُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ المُخْتَارِ شَرْح تَنْوِيرِ الأَبْصَارِ، ابْن عَابِدِينَ، مَطْبَعَة مُصْطَفَى الحَلَبِي، مِصْر، ط ٣، ١٣٨٦ هـ ـ ١٩٦٦م، ٥/ ٢٠٩، ومَوَاهِب الجَلِيل، للشِّنْقِيطِيِّ، دَار إِحْيَاء التُّرَاثِ الإِسْلَامِيِّ، قَطَر، ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٦٨م، ٣/ ٣٤٢، ونِهَايَة المُحْتَاج لِشَرْحِ المِنْهَاجِ، لِلرَّمْلِيِّ، دَار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م، ٤/ ١٨٢، والمُغْنِي لابْنِ قُدَامَةَ، دَار الفِكْر، ط١، ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤م، ٤/ ٣٣٨.

(٤) القَوَاعِد الكُبْرَى ٢/ ٨١.

(٥) بَدَائِع الصَّنَائِعِ لِلْكَاسَانِيِّ، دَار الكِتَابِ العَرَبِيِّ، بَيْرُوت ـ لُبْنَان، ط٢، ١٤٠٢ هـ ـ ١٩٨٢م، ٥/ ٢٠١.

قَالَ الإِمَامُ العِزُّ: «لَا تَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ عَلَى مَا جُهِلَتْ أَوْصَافُهُ لِاخْتِلَافِ رُتَبِ الأَوْصَافِ فِي النَّفَاسَةِ والخَسَاسَةِ، وزِيَادَةِ المَالِيَّةِ ونُقْصَانِهَا بِسَبَبِ ذَلِكَ، واسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ السَّلَمُ لِمَسِيسِ الحَاجَةِ إِلَيْهِ، وتُرِكَ كُلُّ وَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِهِ عَلَى أَدْنَى رُتْبَةٍ، ولَمْ يُسْمَحْ بِالزِّيَادَةِ عَلَى أَدْنَى الأَوْصَافِ؛ إِذْ لَا ضَابِطَ لَهَا»[(١)].

ووَجْهُ الحَاجَةِ المَاسَّةِ فِيهِ أَنَّ أَرْبَابَ الزُّرُوعِ والثِّمَارِ يَحْتَاجُونَ لِمَا يُنْفِقُونَهُ عَلَى مَصَالحها، فَيُسْلِفُونَ عَلَى الغَلَّةِ، وأَرْبَابُ النُّقُودِ يَنْتَفِعُونَ بِالرُّخَصِ، فَيَجُوزُ لِذَلِكَ وإِنْ كَانَ فِيهِ غَرَرٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً لِلطَّرَفَيْنِ: أَرْبَابِ الزُّرُوعِ وأَصْحَابِ النُّقُودِ[(٢)].

٣- والقَرَاضُ (المُضَارَبَةُ) «تَعَاقُدٌ عَلَى الإِجَارَةِ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنَ الأَرْبَاحِ»[(٣)]، فَهُوَ عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى الاشْتِرَاكِ فِي الرِّبْحِ النَّاتِجِ مِنْ مَالٍ يَكُونُ مِنْ طَرَفٍ، وعَمَلٍ مِنْ طَرَفٍ آخَرَ، وهُوَ عَلَى خِلَافِ الأَصْلِ لِلْجَهَالَةِ فِي عَمَلِ العَامِلِ؛ إِذْ لَمْ يُعْلَمْ حَجْمُ الجُهْدِ الَّذِي يَبْذُلُهُ المُضَارِبُ ولَكِنَّهُ جُوِّزَ لِحَاجَةِ النَّاسِ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ[(٤)].

وَوَجْهُ الحَاجَةِ: أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ لَهُ مَالٌ فَيَحْتَاجُ إِلَى تَنْمِيَتِهِ بِالتِّجَارَةِ، ولَكِنَّهُ لَا يَهْتَدِي إِلَى التِّجَارَةِ، أَوْ لَيْسَ مُتَفَرِّغًا لَهَا، ويَكُونُ هُنَاكَ آخَرُ لَهُ خِبْرَةٌ فِي

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى ٢/ ١٨٢.

(٢) انْظُر: نهاية المحتاج، مَصْدَر سَابِق: ٤/ ١٨٢، والمُغْنِي لابْنِ قُدَامَةَ، مَصْدَر سَابِق، ٤/ ٣٣٨.

(٣) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٨١.

(٤) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٤٤، وَبَدَائِع الصَّنَائِع، مَصْدَر سَابِق: ٦/ ٧٩، ومَوَاهِب الجَلِيلِ، مَصْدَر سَابِق ٤/ ١٠٦، وقَوَاعِد المَقَاصِدِ، لِلْكِيلَانِيِّ، مَصْدَر سَابِق: ١٧٧.

التِّجَارَةِ، ولَكِنْ لَيْسَ لَدَيْهِ رَأْسُ مَالٍ، فَشُرِعَتِ الْمُضَارَبَةُ لِدَفْعِ الحَاجَتَيْنِ: حَاجَةِ صَاحِبِ المَالِ فِي تَنْمِيَةِ مَالِهِ وحَاجَةِ صَاحِبِ الخِبْرَةِ بِالتِّجَارَةِ لِلتَّكَسُّبِ(١).

٤- الْمُسَاقَاةُ: وَهِيَ مُعَامَلَةٌ عَلَى تَعَهُّدِ شَجَرٍ بِجُزْءٍ مَنْ ثَمَرَتِهِ(٢)، ويَقُولُ العِزُّ فِي تَعْرِيفِهَا: «الْمُسَاقَاةُ والْمُزَارَعَةُ التَّابِعَةُ لَهَا وَهِيَ الْتِزَامُ أَعْمَالِ الفِلَاحَةِ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنَ الغَلَّةِ المَعْمُولِ عَلَى تَحْصِيلِهَا»(٣). والقَوْلُ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ عِدَّةِ أُصُولٍ، مِنْهَا: أَنَّ فِي هَذَا العَقْدِ بَيْعًا لِلثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، بَلْ قَبْلَ وُجُودِهَا، كَذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا العَقْدَ يَتَضَمَّنُ الغَرَرَ؛ لِأَنَّ العَامِلَ لَا يَدْرِي أَتَسْلَمُ الثَّمَرَةُ لَهُ أَمْ لَا، وَعَلَى تَقْدِيرِ سَلَامَتِهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ مِقْدَارُهَا، فَكَانَ العِوَضُ فِي الْمُسَاقَاةِ مَجْهُولًا؛ ذَلِكَ أَنَّ الثَّمَرَ قَدْ يَخْرُجُ كَثِيرًا وقَدْ يَخْرُجُ قَلِيلًا، وقَدْ يَخْرُجُ عَلَى صِفَاتٍ نَاقِصَةٍ، فَإِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ كَانَ اسْتِيفَاءُ عَمَلِ العَامِلِ بَاطِلًا، إِلَّا أَنَّهُ جُوِّزَ هَذَا العَقْدُ لِمَا فِي مَنْعِهِ مِنْ إِلْحَاقِ الحَرَجِ بِالأُمَّةِ(١).

---

(١) انْظُر: مَوَاهِب الجَلِيلِ، مَصْدَر سَابِق: ٤/ ١٠٦، وَبَدَائِع الصَّنَائِع، مَصْدَر سَابِق: ٦/ ٧٩، ونِهَايَة الْمُحْتَاج، مَصْدَر سَابِق ٤/ ٢٠.

(٢) انْظُر: الحَاوِي الكَبِير، لِلْمَاوَرْدِيِّ، تَحْقِيق وتَعْلِيق مُحَمَّد عَلِي مُعَوَّض، وعَادِل أَحْمَد عَبْد المَوْجُودِ، دَار الكُتُب العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩م، ٧/ ٢٥٧، ومَوَاهِب الجَلِيلِ، مَصْدَر سَابِق: ٤/ ١١٤، والْمُغْنِي، مَصْدَر سَابِق: ٥/ ٥٥٦.

(٣) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٨٢.

(١) انْظُر: الحَاوِي الكَبِير، مَصْدَر سَابِق: ٧/ ٢٥٧، وَمَوَاهِب الجَلِيلِ، مَصْدَر سَابِق: ٤/ ١١٤، =

٥- القرض «وهو بذل عين في مقابلة دين»[١]، وقد خولف في مشروعيته عدة قواعد، منها: قاعدة تحريم الربا، إن كان المال ربويًّا، كالنقدين والطعام، وذلك لاشتراط الفورية في التقابض، وهذا ما لا يتحقق فِي القَرْضِ، قَالَ الإِمَامُ العِزُّ: «الحُلُولُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ عَلَى الأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ، والقَبْضُ فِي العِوَضَيْنِ شَرْطٌ فِي اسْتِمْرَارِ العَقْدِ، واسْتَثْنَى مِنْ ذَلكَ القَرْضَ الوَاقِعَ فِي الأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ لِمَسِيسِ الحَاجَةِ إِلَيْهِ»[٢].

وَإِنْ كَانَ المَالُ مِنْ غَيْرِ الرِّبَوِيَّاتِ كَالحَيَوَانِ ونَحْوِهِ، فَقَدْ خُولِفَتْ فِيهِ قَاعِدَةُ بَيْعِ المَعْلُومِ بِالمَجْهُولِ مِنْ جِنْسِهِ.

وسَبَبُ مُخَالَفَةِ هَذِهِ القَوَاعِدِ تَحْقِيقُ مَصْلَحَةِ العِبَادِ بِالحُكْمِ بِمَشْرُوعِيَّةِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ نَظَرًا لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا، قَالَ الشَّاطِبِيُّ: «وَأُبِيحَ الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ إِلَى أَجَلٍ قَرْضًا؛ لِلْحَاجَةِ المَاسَّةِ لِلْمُقْرَضِ، والتَّوْسِعَةِ عَلَى العِبَادِ»[١].

=

والمُغْنِي، لابْنِ قُدَامَةَ، مَصْدَر سَابِق: ٥/ ٥٥٦، والقَوَاعِد النُّورَانِيَّة، لابْنِ تَيْمِيَةَ، تَحْقِيق عَبْدِ السَّلَامِ مُحَمَّد شَاهِين، دَار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، لبنان، ط١، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤م، ص: ١١١، وَقَوَاعِد المَقَاصِد، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٧٧.

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ٨١.

(٢) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٨٢.

(١) انْظُر: الموافقات: ٣/ ٥٨، ط. دار ابن عفان، وانْظُر: قواعد المقاصد، الكيلاني، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٧٨.

هَذِهِ بَعْضُ الأَمْثِلَةِ لِلْعُقُودِ الَّتِي شُرِعَتْ لِتَحْقِيقِ المَقَاصِدِ الحَاجِيَّةِ فِي المُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ، وغَيْرُهَا كَثِيرٌ إِلَّا أَنَّ هَذَا البَحْثَ لَا يَسَعُهَا.

وفِي القَوَاعِدِ الصُّغْرَى يُلَخِّصُ الإِمَامُ العِزُّ مَا خُولف فِيهِ قَوَاعِدُ المُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ تَيْسِيرًا لِلْعِبَادِ ورَفْعًا لِلْحَرَجِ عَنْهُمْ، فَيُجْمِلُهَا فِي نِقَاطٍ هِي:

١- تَحَمُّلُ الإِغْرَارُ فِي المُعَامَلَاتِ، لِعُسْرِ الانْفِكَاكِ عَنْهَا والانْفِصَالِ عَنْهَا[١].

٢- تَحَمُّلُ الضَّرَرِ فِي المُعَامَلَاتِ المَجْهُولَاتِ والمَعْدُومَاتِ، لِمَسِيسِ الحَاجَاتِ، كَمَا فِي القَرَاضِ، والمُزَارَعَةِ، والمُسَاقَاةِ[٢].

٣- بَيْعُ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ[٣] وتَقْدِيرُهُمَا بِالخَرصِ فِي العَرَايَا[٤].

٤- جَوَازُ الشُّفْعَةِ، دَفْعًا لِسُوءِ المُشَارَكَةِ، أَوْ مَؤُونَةِ القِسْمَةِ[٥].

ويُجْمِلُ الشَّاطِبِيُّ أَيْضًا ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:

«وبِالنِّسْبَةِ إِلَى المَالِ فِي التَّرَخُّصِ فِي الغَرَرِ اليَسِيرِ، والجَهَالَةِ الَّتِي لَا انْفِكَاكَ عَنْهَا فِي الغَالِبِ، ورُخْصَةِ السَّلَمِ، والعَرَايَا، والقَرْضِ، والشُّفْعَةِ، والقَرَاضِ، والمُسَاقَاةِ، ونَحْوِهَا»[١].

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٠٧.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ، ص: ١٠٩.

(٣) هِكَذَا فِي الأَصْلِ ولَعَلَّ الصَّوَابَ (بِالتَّمْرِ).

(٤) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٠٨.

(٥) المَصْدَر نَفْسهُ، ص: ١٠٧.

(١) المُوَافَقَات: ٤/ ٢٢-٢٣.

ثَانِيًا: المُعَامَلَاتُ الأُسَرِيَّةُ:

مَثَّلَ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ لِأَحْكَامِ المُعَامَلَاتِ الأُسَرِيَّةِ الوَاقِعَةِ فِي هَذِهِ المَرْتَبَةِ بِأُمُورٍ مِنْهَا[1]:

١- صِحَّةُ عَقْدِ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ صَدَاقٍ.

٢- إِبَاحَةُ الطَّلَاقِ مِنْ أَصْلِهِ لِمَسِيسِ الحَاجَةِ إِلَيْهِ.

٣- تَقْيِيدُ عَدَدِ الطَّلَقَاتِ بِثَلَاثٍ دُونَ الزِّيَادَةِ رَفْعًا لِلضَّرَرِ.

٤- إِبَاحَةُ الخُلْعِ رَفْعًا لِلْإِضْرَارِ أَيْضًا.

وقَدْ ذَكَرَ الإِمَامُ العِزُّ فِيمَا سَبَقَ أَنَّهُ شُرِعَ فِي المُعَامَلَاتِ الأُسَرِيَّةِ مَا لَمْ يُشْرَعْ فِي غَيْرِهَا مِنَ المُعَامَلَاتِ؛ إِذْ لَا تَتِمُّ مَصَالِحُهَا إِلَّا بِذَلِكَ[2]، وَقَدْ صَرَّحَ الإِمَامُ فِي هَذِهِ الأُمُورِ الَّتِي شُرِعَتْ فِي الأَنْكِحَةِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ المُعَامَلَاتِ بِقَوْلِهِ: «يُشْتَرَطُ فِي الأَنْكِحَةِ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِي سَائِرِ العُقُودِ مِنَ الأَلْفَاظِ والأَوْلِيَاءِ والشُّهُودِ، تَمْيِيزًا لِلنِّكَاحِ عَنِ السِّفَاحِ، ودَرْءَ التُّهْمَةِ عَنِ الافْتِضَاحِ»[3].

وَمِمَّا يَنْدَرِجُ فِي هَذِهِ القَاعِدَةِ تَطْبِيقًا لَهَا فِي مَجَالِ الحَاجِيَّاتِ مَا ذَكَرَهُ فِي مَوَاطِنَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ كِتَابَيْهِ - القَوَاعِدُ الكُبْرَى والصُّغْرَى - مِنَ الأَمْثِلَةِ الآتِيَةِ:

١- إِذْنُ المَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ؛ فَإِنَّ القَاعِدَةَ: «أَنَّ مَنْ لَا يَمْلِكُ تَصَرُّفًا لَا يَمْلِكُ

---

(١) انْظُر: المُوَافَقَات: ٤/ ٢١.

(٢) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص ١٢٠.

(٣) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ٩٠.

الإِذْنَ فِيهِ، ويُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ المَرْأَةُ، فَإِنَّهَا لَا تَمْلِكُ النِّكَاحَ، وتَمْلِكُ الإِذْنَ فِيهِ....»[(١)].

٢- ومِثْلُ ذَلِكِ الإِقْرَارُ والإِجَازَةُ، فَـ «مَنْ لَا يَمْلِكُ الإِنْشَاءَ لَا يَمْلِكُ الإِقْرَارَ بِمَا لَا يَمْلِكُهُ مِنَ الإِنْشَاءَاتِ، وقَدِ اسْتُثْنِي مِنْهُ المَرْأَةُ، لَا تَمْلِكُ إِنْشَاءَ النِّكَاحَ، وتَمْلِكُ الإِقْرَارَ بِهِ»[(٢)].

٣- إِجْبَارُ الأَبْكَارِ البُلغِ عَلَى الأَنْكِحَةِ مُخَالِفٌ لِقَاعِدَةِ التَّصَرُّفِ فِي مَنَافِعِ الحُرِّ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ، لَكِنَّهُ جَازَ لِلْآبَاءِ والأَجْدَادِ لِمَا فِيهِمْ مِنَ الاسْتِصْلَاحِ، وتَحْصِيلِ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ»[(٣)].

٤- جَوَازُ قَذْفِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا رَآهَا تَزْنِي، ووُجُوبُ ذَلِكَ إِذَا أُلْحِقَ بِهِ وَلَدٌ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ[(٤)].

وَمِمَّا يُمْكِنُ تَصْنِيفُهُ فِي هَذَا المَجَالِ مِمَّا أَفْرَزَتْهُ حَاجَاتُ العَصْرِ: الفَحْصُ الطِّبِّيُّ قَبْلَ الزَّوَاجِ؛ فَإِنَّ انْتِشَارَ الأَمْرَاضِ وازْدِيَادَهَا، وظُهُورَ أَنْوَاعٍ جَدِيدَةٍ مِنْهَا تُسَوِّغُ خُضُوعَ الزَّوْجَيْنِ لِعَمَلِيَّةِ الفَحْصِ سَعْيًا لِلْوُقُوفِ عَلَى حَقِيقَةِ وضَعْهِمَا الصِّحِّيِّ، وتُبَيِّنُ مَدَى تَحَقُّقِ المَقْصَدِ الأَصْلِيِّ مِنَ الزَّوَاجِ، والمُتَمَثِّلُ فِي الحِفَاظِ علَى النَّسْلِ،

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٨٣.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ، ١٨٣-١٨٤.

(٣) انْظُر: المَصْدَر نَفْسهُ: ٢/ ١٩٢-١٩٣.

(٤) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١١٠.

فَمِثْلُ هَذَا الإِجْرَاءِ الوِقَائِيِّ يَنْدَرِجُ فِي إِطَارِ الحِفَاظِ عَلَى المَقَاصِدِ، أَوْ «دَرْءُ المَفَاسِدِ» فِي اصْطِلَاحِ العِزِّ، أَوِ «الحِفْظُ مِنْ جَانِبِ العَدَمِ بِدَفْعِ الحَظْرِ المُتَوَقَّعِ» فِي اصْطِلَاحِ الشَّاطِبِيِّ.

ويَتَجَلَّى هَذَا المَعْنَى عِنْدَمَا نَعْلَمُ أَنَّ الفَحْصَ الطِّبِّيَّ يَسْعَى إِلَى هَدَفَيْنِ:

الأَوَّلُ: المُحَافَظَةُ عَلَى عَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ نَفْسِهِ، أَوِ المُحَافَظَةُ عَلَى كِيَانِ الزَّوْجِيَّةِ، وَأَنْ تَبْقَى العَلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ سَلِيمَةً، وأَسَاسُهَا المَوَدَّةُ والرَّحْمَةُ.

الثَّانِي: المُحَافظَةُ عَلَى صِحَّةِ النَّسْلِ والذُّرِّيَّةِ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ أَمْرَاضًا مُعْدِيَةً، كَالسُّلِّ والجُذَامِ، وأَمْرَاضًا جِنْسِيَّةً كَالسَّيَلَانِ[1] والكلاميديا[2] والهربس[3] قَدْ تَطَالُ الزَّوْجَيْنِ، فَيَنْبَغِي التَّثَبُّتُ مِنْ خُلُوِّهِمَا مِنْهَا.

وَبِمَا أَنَّ هَذَيْنِ الهَدَفَيْنِ يُوَثِّقَانِ مَقْصَدَ حِفْظِ النَّسْلِ بَقَاءً وصِيَانَةً فَلَا تَرَدُّدَ فِي الحُكْمِ عَلَى هَذَا الإِجْرَاءِ بِالمَشْرُوعِيَّةِ والجَوَازِ؛ لِحَاجَةِ المُجْتَمَعِ إِلَيْهِ، وتَشْتَدُّ الحَاجَةُ

---

(١) السَّيَلَانُ مَرَضٌ بِكْتِيرِيٌّ يُصِيبُ الإِحْلِيلَ عِنْدَ الذُّكُورِ والإِنَاثِ مُسَبِّبًا الْتِهَابَ الإِحْلِيلِ والمَسَالِكِ، ويَنْتَقِلُ عَنْ طريق الاتِّصَالِ الجِنْسِيِّ أَوِ الوِلَادَةِ، ومِنْ أَعْرَاضِهِ: عُسْرُ التَّبَوُّلِ، وخُرُوجُ إِفْرَازَاتٍ قَيْحِيَّةٍ، انْظُر: **Davidsons: principles and practice of medicine, Churchill Livingston, edinbrugh, edition 17th, 1998, p. 183-188.**

(٢) هُوَ مَرَضٌ بِكْتِيرِيٌّ، تُسَبِّبُهُ البِكْتِيرْيَا، ويُؤَدِّي إِلَى الْتِهَابِ الإِحْلِيلِ وعُنُقِ الرَّحِمِ، المَرْجِع نَفْسه، ص: ١٣٣.

(٣) هُوَ مَرَضٌ فَيْرُوسِيٌّ يَنْتَشِرُ عَنْ طَرِيقِ الاتِّصَالِ الجِنْسِيِّ، ومِنْ أَعْرَاضِهِ: حُمَّة، وضُعْفٌ عَامٌ، وظُهُورُ حُوَيْصِلَاتٌ مُؤْلِمَةٌ حَوْلَ المَسَالِكِ البَوْلِيَّةِ. انْظُر: المَرْجِع نَفْسه، ص: ١٨٣-١٨٨.

إِلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَعِيشُونَ فِي بِلَادٍ غَيْرِ إِسْلَامِيَّةٍ يَنْتَشِرُ فِيهَا الانْحِلَالُ الخُلُقِيُّ، وبِالتَّالِي الأَمْرَاضُ النَّاجِمَةُ مِنْهُ مِثْلَ: مَرَضِ فَقْدِ المَنَاعَةِ المُكْتَسَبَةِ (الإِيدْز) ونَحْوِهَا.

ثُمَّ بَعْدَ حُكْمِ مَشْرُوعِيَّةِ هَذَا الإِجْرَاءِ يَأْخُذُ حُكْمَهُ مِنَ الوُجُوبِ، أَوِ النَّدْبِ عَلَى حَسَبِ دَرَجَةِ المَفْسَدَةِ وتَوَقُّعِهَا، وهَذَا مَا يَحْكُمُ بِهِ أَهْلُ الخِبْرَةِ والاخْتِصَاصِ.

وَمِمَّا يُؤَكِّدُ مَشْرُوعِيَّةَ هَذَا الإِجْرَاءِ أَنَّ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ هِيَ مِنَ العِنَايَةِ والرِّعَايَةِ لِمَقَاصِدِهَا بِحَيْثُ لَا تَنْتَظِرُ وُقُوعَ المَفْسَدَةِ لِلسَّعْيِ بَعْدَ ذَلِكَ لِلتَّخْفِيفِ مِنْ وَطْئِهَا والتَّقْلِيلِ مِنْ آثَارِهَا، والَّتِي تَكُونُ فِي مِثْلِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عَادةً، وإِنَّمَا تَعْمَلُ الشَّرِيعَةُ عَلَى دَفْعِ هَذِهِ المَفَاسِدِ ابْتِدَاءً قَبْلَ وُقُوعِهَا بِإِغْلَاقِ كَافَّةِ السُّبُلِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَيْهَا؛ إِذِ المَفْسَدَةُ المُتَوَقَّعَةُ كَالمَفْسَدَةِ الوَاقِعَةِ مِنْ حَيْثُ الأَثَرُ والنَّتِيجَةُ، فَكَانَ وَاجِبًا إِذَنْ أَنْ يَتَّحِدَا فِي الحُكْمِ نَظَرًا لِاتِّحَادِهِمَا فِي الأَثَرِ؛ إِذِ الدَّفْعُ أَسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ، ولِأَنَّ الضَّرَرَ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ[1].

الفَرْعُ الرَّابِعُ: فِي مَجَالِ الجِنَايَاتِ:

وقَدْ ذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ أَمْثِلَةً لِلْأَحْكَامِ التَّشْرِيعِيَّةِ الَّتِي تُحَقِّقُ المَقَاصِدَ الحَاجِيَّةَ فِي هَذَا المَجَالِ، فَقَالَ: «وَفِي الجِنَايَاتِ: كَالحُكْمِ بِاللَّوثِ، والتَّدْمِيَةِ، والقَسَامَةِ، وضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى العَاقِلَةِ، وتَضْمِينِ الصُّنَّاعِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ»[1].

---

(١)انْظُر: قَوَاعِد المَقَاصِدِ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ، الكِيلَانِي، ص: ١٧٢ – ١٧٣، عَنْ نَدْوَةِ الفَحْصِ الطِّبِّيِّ قَبْلَ الزَّوَاجِ مِنْ مَنْظُورٍ طِبِّيٍّ وشَرْعِيٍّ، د. مُحَمَّد عَلِي البَار .

(١) المُوَافَقَات: ٢/ ٩ .

فَاللَّوثُ هو الحُكْمُ بِالقَرِينَةِ التَّي تُورِثُ غَلَبَةَ الظَّنِّ بِتَوْجِيهِ تُهْمَةٍ إِلَى شَخْصٍ مَا بِأَنَّهُ قَاتِلٌ، كَأَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ والقَتِيلِ عَدَاوَةٌ سَابِقَةٌ، أَوْ أَنْ يَتَفَرَّقَ جَمَاعَةٌ عَنْ قَتِيلٍ، أَوْ وُجُودُ قَتِيلٍ فِي بَلَدٍ يَسْكُنُهُ مَحْصُورُونَ، فَهَذَا كُلُّهُ يُسَمَّى: لَوثًا[1].

والتَّدْمِيَةُ هِيَ قَوْلُ الْمَقْتُولِ قَبْلَ مَوْتِهِ: دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ، أَوْ قَتَلَنِي فُلَانٌ، وهُوَ اصْطِلَاحٌ خَاصٌّ بِالمَالِكِيَّةِ[2].

واللَّوثُ والتَّدْمِيَةُ يُوجِبَانِ القَسَامَةَ، وهُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّ قَتِيلَهُمْ مَاتَ مِنْ ضَرْبِ الْمُتَّهَمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

فَإِذَا ثَبَتَ اللَّوثُ أَوِ التَّدْمِيَةُ اسْتَحَقَّ الأَوْلِيَاءُ دَمَ القَتِيلِ، إِنْ كَانَ القَتْلُ عَمْدًا[3]، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَدَاوَةٌ ولَا لَوثٌ ولَا تَدْمِيَةٌ، ولَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ لَمْ يُحْكَمْ لَهُمْ بِيَمِينِ القَسَامَةِ[1].

والقَسَامَةُ مُخَالِفَةٌ لِلْأَصْلِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي اليَمِينِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى مَا عَلِمَهُ

---

(١) انْظُر: المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح، المكتب الإسلامي، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتاريخ، ٩/ ٣١-٣٠٨، وبدائع الصنائع، مَصْدَر سَابِق: ٧/ ٢٨٦، والحاوي الكبير، مَصْدَر سَابِق، ١٣/ ٤، وقواعد المقاصد، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٧٨.

(٢) انْظُر: الموسوعة الفقهية، مَرْجِع سَابِق: ١١/ ١٣١، وقواعد المقاصد، ص: ١٧٨.

(٣) هذا عند المالكية والحنابلة، وعند الحنفية لا يستحقون إلا الدية، والحلف على أهل المحلة لا على الأولياء، فيحلفون على أنهم ما قتلوه، وفي ذلك تفاصيل بين الفقهاء، ينظر: الحاوي الكبير، مَصْدَر سَابِق: ١٣/ ١٤، ومواهب الجليل، مَصْدَر سَابِق: ٤/ ٣٠٨، وبدائع الصنائع، مَصْدَر سَابِق: ٢٨٦.

(١) انْظُر المصادر السابقة، والمغني لابن قدامة، مَصْدَر سَابِق: ١٠/ ٣-٧.

الإِنْسَانُ قَطْعًا بِالْمُشَاهَدَةِ الحِسِّيَّةِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا، فَكَيْفَ يُقْسِمُ أَوْلِيَاءُ الدَّمِ وهُمْ لَمْ يُشَاهِدُوا القَتِيلَ، ولَمْ يُعَايِنُوا عَمَلِيَّةَ القَتْلِ، وإِنَّمَا بَنَوْا أَيْمَانَهُمْ عَلَى القَرَائِنِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنَ اللَّوثِ والتَّدْمِيَةِ[1]، ولَكِنِ الحَاجَةُ إِلَى حِفْظِ الدِّمَاءِ وزَجْرِ الْمُعْتَدِينَ أَمْلَتْ مِثْلَ هَذَا الحُكْمِ، وإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْأَصْلِ.

أَمَّا جَعْلُ دِيَةِ الخَطَأِ عَلَى العَاقِلَةِ، فَذَلِكَ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ ضَرَرٍ وضِيقٍ لَوْ تَحَمَّلَ الدِّيَةَ وَحْدَهُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ القَتْلَ «فَاقْتَضَتِ الحِكْمَةُ إِيجَابَهَا عَلَى العَاقِلَةِ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ، والإِعَانَةِ لَهُ تَخْفِيفًا عَنْهُ إِذْ كَانَ مَعْذُورًا فِي فِعْلِهِ»[2].

الفَرْعُ الخَامِسُ: فِي مَجَالِ الحُكْمِ والقَضَاءِ:

لَمْ يُصَرِّحْ تَقْرِيبًا أَيٌّ مِنَ الإِمَامَيْنِ عَلَى أَحْكَامٍ تَشْرِيعِيَّةٍ فِي الْمَرْتَبَةِ الحَاجِيَّةِ فِي مَجَالِ الحُكْمِ والدَّوْلَةِ، ولَكِنْ مِنْ خِلَالِ مَفْهُومِ الحَاجِيَّاتِ عِنْدَهُمَا، ومِنْ خِلَالِ ذِكْرِهِمَا ـ وخَاصَّةً الإِمَام العِزّ ـ لِبَعْضِ الأَحْكَامِ الَّتِي يُمْكِنُ تَصْنِيفُهَا فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ نُورِدُ بَعْضَ الأَمْثِلَةِ:

أَوَّلًا: نَصْبُ أَوْ تَوْلِيَةُ مَنْ لَمْ تَتَوَفَّرْ لَدَيْهِ بَعْضُ شُرُوطِ الإِمَامَةِ أَوِ الوِلَايَةِ نَظَرًا لِلْمَصْلَحَةِ العَامَّةِ:

الأَصْلُ فِيمَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ كُلًّا أَوْ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ مُؤَهَّلًا لِذَلِكَ بِتَوَافُرِ

---

(١) انْظُر المصادر السابقة.

(٢) المغني لابن قدامة، مَصْدَر سَابِق: ٩/ ٤٩٨.

الشُّرُوطِ المَطْلُوبَةِ لِلْمَنْصِبِ الْمُعَيَّنِ، مِمَّا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كُتُبِ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ[1]، ولَكِنْ قَدْ يُوَاجِهُ الْمُسْلِمُونَ وَاقِعًا يَتَسَلَّطُ فِيهِ عَلَى الحُكْمِ مَنْ لَمْ يَسْتَوْفِ تِلْكَ الشُّرُوطِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا، فَمَاذَا يَكُونُ مَوْقِفُهُمْ؟

يَتَعَرَّضُ الإِمَامُ العِزُّ لِمُعَالَجَةِ مِثْلِ هَذِهِ الحَالَاتِ مُعَالَجَةً مَبْنَاهَا مُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ العَامَّةِ، ويَذْكُرُ لِذَلِكَ أَمْثِلَةً، مِنْهَا:

إِذَا تَعَذَّرَ تَوَافُرُ شَرْطِ العَدَالَةِ فِيمَنْ يَتَوَلَّى وِلَايَةً عَامَّةً، كَالإِمَامَةِ، أَوِ الوَزَارَةِ، أَوِ القَضَاءِ، بِحَيْثُ لَا يُوجَدُ عَدْلٌ، تَتِمُّ تَوْلِيَةُ أَقَلِّهِمْ فُسُوقًا[2].

وقَدْ حَكَى خِلَافًا فِي اشْتِرَاطِ العَدَالَةِ فِي الإِمَامَةِ العُظْمَى، وذَلِكَ لِغَلَبَةِ الفُسُوقِ عَلَى الوُلَاةِ، فَيَكُونُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ تَعْطِيلًا لِتَصَرُّفَاتِهِمُ الْمُوَافِقَةِ لِلْحَقِّ فِي تَعْيِينِ القُضَاةِ، والوُلَاةِ، والسُّعَاةِ، وأُمَرَاءِ الغَزَوَاتِ، قَالَ: «فَلَمْ تُشْتَرَطِ العَدَالَةُ فِي تَصَرُّفَاتِهِم الْمُوَافِقَةِ لِلْحَقِّ لِمَا فِي اشْتِرَاطِهَا مِنَ الضَّرَرِ العَامِّ، وفَوَاتُ هَذِهِ المَصَالِحِ أَقْبَحُ مِنْ فَوَاتِ عَدَالَةِ السُّلْطَانِ»[1]؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ تِلْكَ المَصَالِحِ تَنْشَأُ عَنْهُ مَشَقَّةٌ عَامَّةٌ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَجْلِبَ التَّيْسِيرَ والتَّخْفِيفَ[2]، وهَذَا خِلَافُ الأَصْلِ.

---

(١) انْظُر: الأحكام السلطانية، الماوردي، مَصْدَر سَابِق، ص: ٢٠، والأحكام السلطانية، للقاضي أبي يعلي، تعليق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣م، دون ذكر عدد الطبعة، ص: ٦، ٣٠، ومقدمة ابن خلدون، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٣٤.

(٢) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٨٥.

(١) المَصْدَر نَفْسهُ: ١/ ٧٩.

(٢) انْظُر: المَصْدَر نَفْسهُ، والقَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٤٣.

وَفِي القَوَاعِدِ الصُّغْرَى يَذْكُرُ أَنَّ مِمَّا خُولِفَ فِيهِ الأَصْلُ فِي هَذَا المَجَالِ مَثَلًا[١]:

- «تَصْحِيحُ تَوْلِيَةِ البُغَاةِ الحُكَّامِ، وتَنْفِيذُ أَحْكَامِ قُضَاتِهِمْ، نظر للأهل الإسلام».

- «جَوَازُ تَصَرُّفِ الوُلَاةِ الفَسَقَةِ والبُغَاةِ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ المَالِ، إِذَا وَافَقَ تَصَرُّفُهُمُ الشَّرْعَ».

- وَبِعِبَارَةٍ أَوْضَحَ يَقُولُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «تَنْفِيذُ تَصَرُّفِ أَئِمَّةِ الجَوْرِ والبُغَاةِ فِيمَا وَافَقَ الشَّرْعَ جَلْبًا لِمَصَالِحِ الرِّعَايَةِ، ودَفْعًا لِلْمَفَاسِدِ عَنْهُمْ»[٢].

- «بَذْلُ القَضَاءِ لِلْخَائِنِ إِذَا تَعَيَّنَ وَلَمْ يُوجَدْ سِوَاهُ».

فَالإِمَامُ العِزُّ يُصَحِّحُ تَصَرُّفَاتِ هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةِ والوُلَاةِ، الَّذِينَ لَمْ يَسْتَوْفُوا الشُّرُوطَ بِشَرْطَيْنِ:

١- أَنْ تَكُونَ تَصَرُّفَاتُهُمْ فِي تَعْيِينِ المَنَاصِبِ، وفِي صَرْفِ الأَمْوَالِ وغَيْرِهَا وِفْقَ أَحْكَامِ الشَّرْعِ.

٢- وَأَنْ يَكُونَ فِي تَصَرُّفَاتِهِمْ هَذِهِ تَحْقِيقٌ لِمَصَالِحِ عَامَّةِ المُسْلِمِينَ، وعِنْدَ ذَلِكَ يُمْكِنُ التَّغَاضِي عَنِ الشُّرُوطِ النَّاقِصَةِ، وعَنْ طَرِيقَةِ وُصُولِهِمْ إِلَى الحُكْمِ غَيْرِ الصَّحِيحَةِ نَظَرًا لِلْمَصْلَحَةِ العَامَّةِ.

ثَانِيًا: مُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الأَمْرِ وإِعَانَتُهُمْ عَلَى أَدَاءِ مَهَامِّهِمْ؛ إِذْ بِدُونِ ذَلِكَ يَصْعُبُ

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١١١.

(٢) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٤٣.

عَلَيْهِمْ أَدَاءُ وَاجِبِهِمْ[١].

ثَالِثًا: مَنْعُ الحُكَّامِ والقُضَاةِ وسَائِرِ مُوَظَّفِي الدَّوْلَةِ مِنْ أَخْذِ الرِّشْوَةِ والهَدَايَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِوَظِيفَتِهِم العَامَّةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ «يُؤَدِّي إِلَى مَفْسَدَةٍ عَامَّةٍ تُضَادُّ حِكْمَةَ الشَّرِيعَةِ فِي نَصْبِ هَذِهِ الوِلَايَاتِ. وعَلَى هَذَا المَسْلَكِ يَجْرِي العَدْلُ فِي جَمِيعِ الأَنَامِ، ويَصْلُحُ النِّظَامُ، وعَلَى خِلَافِهِ يَجْرِي الجَوْرُ فِي الأَحْكَامِ وهَدْمِ قَوَاعِدِ الإِسْلَامِ ...»[٢].

رَابِعًا: شَرْعُ وَسَائِلِ الإِثْبَاتِ فِي القَضَاءِ:

فَشَرْعِيَّةُ وَسَائِلِ الإِثْبَاتِ، مِثْلَ: الشَّهَادَاتِ، والإِقْرَارَاتِ، والإِيمَانِ، ونَحْوِهَا مِنَ البَيِّنَاتِ مِمَّا يُحَقِّقُ المَقَاصِدَ الحَاجِيَّةَ فِي هَذَا المَجَالِ، وفِي ذَلِكَ يَقُولُ العِزُّ:

«... شَرْعُ الشَّهَادَاتِ وتَحَمُّلُهَا وأَدَاؤُهَا، حَتَّى يَظْهَرَ لِلْقُضَاةِ والخُلَفَاءِ والحُكَّامِ والوُلَاةِ: الظَّالِمُ مِنَ المَظْلُومِ، والعَادِلُ المُنْصِفُ مِنَ الجَائِرِ المُسْرِفِ، وشَرْعُ الأَيْمَانِ الوَازِعَةِ مِنَ الكَذِبِ؛ لِإِظْهَارِ صِدْقِ مَنْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ»[١].

وَيَقُولُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:

«وَكَذَلِكَ نَصْبُ الحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ، كَالْأَقَارِيرِ، والبَيِّنَاتِ، وتَحْلِيفِ مَنْ رَجُحَ جَانِبُهُ بِظَاهِرِ يَدٍ أَوْ أَصْلٍ أَوْ حَلِفِ يَمِينٍ»[٢].

---

(١) انْظُر: القَوَاعِد الصُّغْرَى: ١٢٠، ١٤٢، والموافقات: ٢/ ٣٠٨-٣٠٩، دار ابن عفان.

(٢) الموافقات: ٢/ ٣٠٥، دار ابن عفان.

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٢٠ .

(٢) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٤٢، وانْظُر ص: ٤٤ من المَصْدَر نَفْسهُ.

خَامِسًا: مُرَاعَاةُ الحُرِّيَّاتِ الشَّخْصِيَّةِ، وغَيْرِهَا:

فَمَرْتَبَةُ الحَاجِيَّاتِ كَمَا تَشْمَلُ مَا ذُكِرَ مِنَ القَضَايَا الَّتِي تُيَسِّرُ عَلَى الإِنْسَانِ وُجُودَهُ المَادِّيَّ، فَكَذَلِكَ تَشْمَلُ العَنَاصِرَ المَعْنَوِيَّةَ الَّتِي تُيَسِّرُ وُجُودَهُ المَعْنَوِيَّ أَيْضًا: وَذَلِكَ مِثْلَ تَحْقِيقِ الكَرَامَةِ، وحُرِّيَّةِ الرَّأْيِ لِمُمَارَسَةِ الشُّورَى، والأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، والنُّصْحِ لِلْحُكَّامِ، وكَذَلِكَ تَحْقِيقُ المُسَاوَاةِ لِلْجَمِيعِ أَمَامَ القَانُونِ والقَضَاءِ[1].

وَهَكَذَا يَظْهَرُ مِنْ خِلَالِ الأَحْكَام التَّشْرِيعِيَّةِ فِي مَجَالَاتِ العِبَادَاتِ والعَادَاتِ، والمُعَامَلَاتِ: المَالِيَّةِ والأُسَرِيَّةِ، والجِنَايَاتِ، والحُكْمِ والقَضَاءِ ـ يَظْهَرُ مِنْهَا جَلِيًّا كَمَالُ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ ووَفَاؤُهَا بِحَاجَاتِ النَّاسِ فِي جَمِيعِ نَوَاحِي حَيَاتِهِمْ، ورَفْعُ الحَرَجِ والتَّوْسِعَةُ عَلَيْهِمْ.

هَذَا، ويُعْتَبَرُ مِنْ وَسَائِلِ المُحَافَظَةِ عَلَى الحَاجِيَّاتِ، المُحَافَظَةُ عَلَى التَّحْسِينَاتِ، وَهُوَ مَوْضُوعُ المَبْحَثِ الثَّالِثِ.



(١) انْظُر: قواعد المقاصد عند الشاطبي، الكيلاني، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٨١.



المَبْحَثُ الثَّالِثُ

مَرْتَبَةُ التَّحْسِينَاتِ، حَقِيقَتها، مَجَالُهَا، ووَسَائِلُ تَحْقِيقِهَا

وفِيهِ مَطْلَبَانِ:

- **المَطْلَبُ الأَوَّلُ**: حَقِيقَةُ التَّحْسِينَاتِ ومَجَالُهَا.

- **المَطْلَبُ الثَّانِي**: وَسَائِلُ تَحْقِيقِ المَقَاصِدِ التَّحْسِينِيَّةِ والمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا.



المَطْلَبُ الأَوَّلُ

حَقِيقَةُ التَّحْسِينَاتِ ومَجَالُهَا

أَوَّلاً: حَقِيقَةُ التحْسِينَاتِ:

يُفَرِّقُ الإِمَامُ العِزُّ ـ عَلَى طَرِيقَتِهِ ـ بَيْنَ المَصَالِحِ الأُخْرَوِيَّةِ والدُّنْيَوِيَّةِ، وهُوَ بِصَدَدِ بَيَانِ حَقِيقَةِ هَذِهِ المَرْتَبَةِ، كَمَا فَعَلَ بِسَابِقَتَيْهَا.

فَيُعَرِّفُ التَّكْمِيلِيُّ الأُخْرَوِيُّ فِي الطَّاعَاتِ بِأَنَّهُ «مَا عَدَا الشَّعَائِرَ مِنَ المَنْدُوبَاتِ»[(١)].

فَهَذِهِ المَرْتَبَةُ تَشْمَلُ المَنْدُوبَاتِ مِنَ الطَّاعَاتِ كُلِّهَا إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الشَّعَائِرِ كَالآذَانِ، وصَلَاةِ العِيدِ؛ لِأَنَّهَا فِي مَرْتَبَةِ الحَاجِيَّاتِ، وسَوَاءٌ المَنْدُوبَاتُ الوَاقِعَةُ فِي هَذِهِ المَرْتَبَةِ أَنْ تَكُونَ تَابِعَةً لِلْفَرَائِضِ أَوْ مُسْتَقِلَّةً قَائِمَةً بِذَاتِهَا، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الإِمَامُ: «المَنْدُوبَاتُ التَّابِعَةُ لِلْفَرَائِضِ والمُسْتَقِلَّاتِ... مِنَ التَّتِمَّاتِ والتَّكمِلَاتِ»[(٢)].

وَقَدْ أَشَارَ الشَّاطِبِيُّ أَيْضًا إِلَى أَنَّ التَّقَرُّبَ بِنَوَافِلِ الخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ والقُرُبَاتِ، وأَشْبَاهُ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ مِنَ التَّحْسِينَاتِ فِي مَجَالِ العِبَادَاتِ[(٣)].

وقَدِ اكْتَفَى الإِمَامُ العِزُّ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ التَّكمِلَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ بِالتَّمْثِيلِ عَلَيْهَا

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٣٨.

(٢) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ٧١.

(٣) انْظُر: المُوَافَقَات: ٢/ ١٠.

بِقَوْلِهِ: «وَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ فِي أَعْلَى المَرَاتِبِ كَالمَآكِلِ الطَّيِّبَاتِ، والمَلَابِسِ النَّاعِمَاتِ، والغُرَفِ العَالِيَاتِ، والقُصُورِ الوَاسِعَاتِ، والمَرَاكِبِ النَّفِيسَاتِ، ونِكَاحِ الحَسْنَاوَاتِ والسَّرَارِي الفَائِقَاتِ، فَهُوَ مِنَ التَّتِمَّاتِ والتَّكملَاتِ»[1]، فَهِيَ مَرْتَبَةُ رَفَاهِيَةٍ ورَغَدٍ مِنَ العَيْشِ، وتَمَتُّعٍ بِمَا أَحَلَّهُ الله مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَهُوَ مَا عَبَّرَ عَنْهُ الإِمَامُ بِأَعْلَى المَرَاتِبِ.

أَمَّا الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ: فَقَدْ ضَبَطَ هَذِهِ المَرْتَبَةَ بِأَنَّ «مَعْنَاهَا الأَخْذُ بِمَا يَلِيقُ مِنْ مَحَاسِنِ العَادَاتِ، وتَجَنُّبِ الأَحْوَالِ المُدَنِّسَاتِ، الَّتِي تَأْنَفُهَا العُقُولُ الرَّاجِحَاتُ، ويَجْمَعُ ذَلِكَ قِسْمُ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ»[2].

فَالشَّاطِبِيُّ فِي ضَبْطِهِ لِهَذِهِ المَرْتَبَةِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَقْصَدٍ دِينِيٍّ وآخَرَ دُنْيَوِيٍّ، ولَمْ يَرْبِطْهَا كَذَلِكَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ مِنْ نَدْبٍ وَغَيْرِهِ كَمَا فَعَلَهُ الإِمَامُ العِزُّ فِي مَصَالِحِ الطَّاعَاتِ، وإِنَّمَا ضَبَطَهَا بِتَحْدِيدِ مَجَالِهَا، ورَبَطَهَا بِبَيَانِ نِطَاقِهَا، وهُوَ (مَكَارِمُ الأَخْلَاقِ) الأَمْرُ الَّذِي يَكْشِفُ بِجَلاءٍ عَنْ مَكَانَةِ هَذِهِ المَرْتَبَةِ، مِنْ حَيْثُ أَهَمِّيَّتُهَا، وأَثَرُهَا فِي حَيَاةِ الأُمَّةِ مُجْتَمِعًا وَأَفْرَادًا، بِالمُقَارَنَةِ مَعَ المَرْتَبَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ؛ إِذْ إِنَّ الإِخْلَالَ بِمَحَاسِنِ الأَخْلَاقِ لَيْسَ كَالإِخْلَالِ بِحَاجَاتِ النَّاسِ أَوِ الإِخْلَالِ بِضَرُورِيَّاتِهِمْ مِنْ جِهَةِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الإِخْلَالِ.

وبَيَانُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ لِهَذِهِ المَرْتَبَةِ لَا يَخْتَلِفُ عَنْ بَيَانِ الإِمَامِ الغَزَالِيِّ لَهَا بِأَنَّهَا «مَا

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ٧١، وانْظُر أيضا: القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٣٩.

(٢) المُوَافَقَات: ٢/ ٩.

لَا يَرْجِعُ إِلَى ضَرُورَةٍ، ولَا إِلَى حَاجَةٍ، ولَكِنْ يَقَعُ مَوْقِعَ التَّحْسِينِ والتَّزْيِينِ لِلْمَزَايَا والمَرَاتِبِ، ورِعَايَةِ أَحْسَنِ المَنَاهِجِ فِي العِبَادَاتِ والمُعَامَلَاتِ والحَمْلِ عَلَى مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ ومَحَاسِنِ العَادَاتِ»[(١)].

كَمَا أَنَّ بَيَانَ الغَزَالِيِّ نَفْسِهِ تَفْصِيلٌ وتَوْضِيحٌ لِمَا قَالَهُ شَيْخُهُ الجُوَيْنِيِّ مِنْ قَبْلُ: «مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِضَرُورَةٍ حَافَّةٍ، ولَا حَاجَةٍ عَامَّةٍ، ولَكِنَّهُ يَلُوحُ فِيهِ غَرَضٌ فِي جَلْبِ مَكْرُمَةٍ أَوْ نَفْيِ نَقِيضٍ لَهَا»[(٢)].

ثانيًا: مَجَالُ التحْسِينات وأهَمِّيَّتهَا:

يَظْهَرُ مِنْ بَيَانِ الأُصُولِيِّينَ السَّابِقِ لِهَذِهِ المَرْتَبَةِ أَنَّ مَوْقِعَ الأُمُورِ المُتَعَلِّقَةِ بِهَذِهِ المَرْتَبَةِ مِنَ الحَيَاةِ هُوَ مَوْقِعُ التَّزْيِينِ والتَّجْمِيلِ والتَّكْمِيلِ؛ وذَلِكَ أَنَّهَا «رَاجِعَةٌ إِلَى مَحَاسِنَ زَائِدَةٍ عَلَى أَصْلِ المَصَالِحِ الضَّرُورِيَّةِ والحَاجِيَّةِ؛ إِذْ لَيْسَ فُقْدَانُهَا بِمُخِلٍّ بِأَمْرٍ ضَرُورِيٍّ وَلَا حَاجِيٍّ، وإِنَّمَا جَرَتْ مُجْرَى التَّحْسِينِ والتَّزْيِينِ»[(٣)].

فَمَرْتَبَةُ التَّحْسِينَاتِ والتَّكمِلَاتِ مَعَ اشْتِمَالِهَا لِجَمِيعِ مَجَالَاتِ التَّشْرِيعِ مِنْ عِبَادَاتٍ ومُعَامَلَاتٍ، وجِنَايَاتٍ وغَيْرِهَا، إِلَّا أَنَّ نِطَاقَهَا انْحَسَرَ فِيمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَعْلَى المَرَاتِبِ، ورِعَايَةِ أَحْسَنِ المَنَاهِجِ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وقَدْ تَحَدَّدَ هَذَا النِّطَاقُ أَكْثَرَ

---

(١) شِفَاء الغَلِيلِ، مَصْدَر سَابِق ص: ٨٣، والمُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٧٥.

(٢) البُرْهَان، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ٩٢٤.

(٣) المُوَافَقَات: ٢/ ١٠.

بِقَوْلِ الشَّاطِبِيِّ: «وَيَجْمَعُ ذَلِكَ قِسْمُ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ».

ولَيْسَ مَعْنَى هَذَا أَنَّ مَرْتَبَةَ التَّحْسِينَاتِ لَيْسَتْ مِنَ الأَهَمِّيَّةِ بِمَكَانٍ بِالنِّسْبَةِ لِعُمُومِ الأُمَّةِ وأَفْرَادِهَا؛ لِأَنَّ الأُمَّةَ الَّتِي لَا تَخْرُجُ حَيَاتُهَا عَنْ دَائِرَةِ الضَّرُورَاتِ والحَاجَاتِ المَاسَّةِ لَنْ تَكُونَ أُمَّةً مُحْتَرَمَةً ومُهَابَةً لَدَى الآخَرِينَ، نَاهِيكَ عَنْ أَنْ تَكُونَ جَذَّابَةً يَتَطَلَّعُ الآخَرُونَ إِلَى الانْتِمَاءِ إِلَيْهَا، أَوْ الانْدِمَاجِ فِيهَا، وَهَذا وَاقِعٌ مُشَاهَدٌ ومَلْمُوسٌ، يَقُولُ ابْنُ عَاشُورٍ: «والمَصَالِحُ التَّحْسِينِيَّةُ هِيَ عِنْدِي مَا كَانَ بِهَا كَمَالُ حَالِ الأُمَّةِ فِي نِظَامِهَا، حَتَّى تَعِيشَ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ولَهَا بَهْجَةُ مَنْظَرِ المُجْتَمَعِ فِي مَرْأَى بَقِيَّةِ الأُمَمِ، حَتَّى تَكُونَ الأُمَّةُ الإِسْلَامِيَّةُ مَرْغُوبًا فِي الانْدِمَاجِ فِيهَا، أَوْ فِي التَّقَرُّبِ مِنْهَا»[1].



(١) مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، مَصْدَر سَابِق، ص: ٨٢.

المَطْلَبُ الثَّانِي

وَسَائِلُ تَحقِيقِ المَقَاصِدِ التَّحْسِينِيَّةِ والمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

إِنَّ الشَّرِيعَةَ الإِسْلَامِيَّةَ تَسْعَى بِالإِنْسَانِ إِلَى التَّدَرُّجِ فِي الكَمَالِ، وتَرْتَقِي بِهِ فِي سُلَّمِ المَعَالِي، وتَحُثُّهُ عَلَى الفَضَائِلِ وتُحَبِّبُهَا إِلَيْهِ، وتُحَذِّرُهُ مِنَ الرَّذَائِلِ وتُبَغِّضُهَا إِلَيْهِ، وذَلِكَ لِتَكْتَمِلَ شَخْصِيَّةُ المُسْلِمِ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهَا، وتَتَّزِنُ وتُصْقَلُ بِمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِهَا مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ»(١).

وَلِذَلِكَ جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ بِتَشْرِيعِ مَا يُحَقِّقُ هَذِهِ المَقَاصِدَ، وَيُحَقِّقُ تِلْكَ المَصَالِحَ مِنَ الأَحْكَامِ؛ إِذْ لَا حَيَاةَ لِأُمَّةٍ لَا أَخْلَاقَ لَهَا(٢)، كَمَا قَالَ القَائِلُ:

إِنَّـمَا الأُمَـمُ الأَخْـلَاقُ مَـا بَقِيَـتْ ... فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُم ذَهَبُـوا(٣)

وَنَسْتَعْرِضُ الآنَ نَمَاذِجَ مِنْ تِلْكَ الأَحْكَامِ فِي المَجَالَاتِ المُخْتَلِفَةِ:

---

(١) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»، باب ما جاء في حسن الخلق، بلفظ: «بعثت لأتمم حسن الأخلاق»، موسوعة السنة، مَصْدَر سَابِق: ٢٠/ ٢/ ٩٠٤، وأورده الهيثمي في المجتمع بلفظ: (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق). وقال: «رواه أحمد،ورجاله رجال الصحيح»، مَصْدَر سَابِق: ٨/ ٣٤٣.

(٢) انْظُر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، مَرْجِع سَابِق، ص: ٣٢٨.

(٣) البيت للشاعر أحمد شوقي، انْظُر: الشوقيات، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٧م، ص: ١٢.

فَفِي العِبَادَاتِ مَثَلًا: الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَسِتْرُ العَوْرَاتِ، وَأَخْذُ الزِّينَةِ مِنَ اللِّبَاسِ وَمَحَاسِنُ الهَيْئَاتِ لِلصَّلَوَاتِ، وَالتَّقَرُّبُ بِنَوَافِلِ الخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالقُرُبَاتِ، وَآدَابُ الرِّفْقِ فِي الصِّيَامِ وَنَحْوُ ذَلِكَ[١]، يَقُولُ الإِمَامُ العِزُّ: «الأَصْلُ فِي الطَّهَارَاتِ أَنْ يَتَّبِعَ الأَوْصَافَ المُسْتَطَابَةَ، وَفِي النَّجَاسَاتِ أَنْ يَتَّبِعَ الأَوْصَافَ المُسْتَخْبَثَةَ»[٢]، وَيَقُولُ أَيْضًا: «سِتْرُ العَوْرَاتِ وَاجِبٌ، وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ المُرُوءَاتِ وَأَجْمَلِ العَادَاتِ، وَلَاسِيَّمَا فِي النَّاسِ الأَجْنَبِيَّاتِ ...»[٣].

وَفِي العَادَاتِ: تَنَاوُلُ المَآكِلِ الطَّيِّبَاتِ، وَالمَلَابِسِ النَّاعِمَاتِ، وَسُكْنَى الغُرَفِ العَالِيَاتِ، وَالقُصُورِ الوَاسِعَاتِ، وَرُكُوبُ المَرَاكِبِ النَّفِيسَاتِ[٤]، وَالإِحْسَانُ إِلَى المَخْلُوقَاتِ[٥]، مَعَ مُرَاعَاةِ الآدَابِ الفَاضِلَةِ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَمُجَانَبَةِ الإِسْرَافِ وَالإِقْتَارِ فِي المُتَنَاوَلَاتِ[٦].

وَفِي المُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ: مِثْلَ المَنْعِ مِنْ بَيْعِ النَّجَاسَاتِ وَفَضْلِ المَاءِ وَالكَلَأِ، وَالتَّوَرُّعِ فِي كَسْبِ المَالِ عُمُومًا وَفِي اسْتِعْمَالِهِ، وَأَخْذِ المَالِ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافِ نَفْسٍ، وَالبَذْلِ مِنْهُ عَلَى المُحْتَاجِينَ[١]، وَمِنْ ذَلِكَ مَنْعُ بَيْعِ الإِنْسَانِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ مَنْعًا

---

(١) انْظُر: الموافقات: ٢/ ٩، ٤/ ٢٣.

(٢) القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٦٤.

(٣) المَصْدَر نَفْسهُ: ٢/ ١٦٢.

(٤) المَصْدَر نَفْسهُ: ٢/ ٧١، والقَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٣٩.

(٥) انْظُر: شجرة المعارف، مَصْدَر سَابِق، ص: ٢٦١-٣٠٢.

(٦) انْظُر: الموافقات: ٢/ ٩ ـ ١٠، ٤/ ٢٣.

(١) انْظُر: الموافقات: ٢/ ٩، ٤/ ٢٣.

لِلتبَاغُضِ وَالتَّشَاحُنِ دَاخِلَ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ[١].

وَمَثَلُ ذَلِكَ فِي الْمُعَامَلَاتِ الأُسَرِيَّةِ: مَنْعُ خِطْبَةِ الإِنْسَانِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ لِلغَرَضِ نَفْسِهِ، وَكَمَنْعِ الْمَرْأَةِ مِنْ إِنْكَاحِ نَفْسِهَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الوَقَاحَةِ وَقِلَّةِ الحَيَاءِ، وَكَذَلِكَ الإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ التَّسْرِيحُ بِالإِحْسَانِ، وَعَدَمُ التَّضْيِيقِ عَلَى الزَّوْجَةِ، وَبَسْطُ الرِّفْقِ وَحُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ[٢]؛ وَذَلِكَ حِفَاظًا عَلَى تَمَاسُكِ الأُسْرَةِ الَّتِي هِيَ الخَلِيَّةُ الأُولَى لِتكْوِينِ الْمُجْتَمَعِ القَوِيِّ الْمُتَمَاسِكِ، وَالسَّلِيمِ الْمُعَافَى مِنْ كُلِّ آفَةٍ.

وَفِي الجِنَايَاتِ: الْمَنْعُ مِنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالرُّهْبَانِ فِي الجِهَادِ[٣]، وَهَذَا مَا يُعْرَفُ بِمُرَاعَاةِ سَلَامَةِ الْمَدَنِيِّينَ فِي أَثْنَاءِ الحُرُوبِ فِي القَانُونِ الدُّوَلِيِّ.

وَكَذَلِكَ الإِحْسَانُ فِي القَتْلِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الغَدْرِ وَالتَّمْثِيلِ بِالقَتْلَى، وَجَعْلُ حَقِّ الدَّمِ لِأَوْلِيَاءِ القَتِيلِ.

وَمَثَلُ ذَلِكَ: الأَمْرُ بِالوَفَاءِ بِالعُهُودِ وَالمَوَاثِيقِ وَالإِحْسَانِ إِلَى الأَسْرَى[٤].



(١) انْظُر: مقاصد الشريعة الإسلامية، د. محمد الزحيلي، مقال منشور في مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ـ جامعة أم القرى، بدون تاريخ، العدد: ٦، ص: ٣٢٦.

(٢) انْظُر: الموافقات: ٢/ ١٠، ٤/ ٢٤، والقَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٩٢.

(٣) الموافقات: ٢/ ١٠.

(٤) انْظُر: مقاصد الشريعة الإسلامية، د. محم الزحيلي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٣٢٦.

الفَصْلُ السَّادِسُ

المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ

ويَشْتَمِلُ عَلَى مَبْحَثَيْنِ:

- **المَبْحَثُ الأَوَّلُ**: البَيَانُ النَّظَرِيُّ لِفِقْهِ المُوَازَنَاتِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ.
- **المَبْحَثُ الثَّانِي**: البَيَانُ التَّطْبِيقِيُّ لِلْمُوَازَنَةِ بَيْنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ.



المبحث الأول

البيان النظري لفقه الموازنات عند الإمامين

وفيه ثلاثة مطالب:

- **المطلب الأول**: فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد عند الإمام العز.
- **المطلب الثاني**: فقه الموازنات بين المقاصد عند الإمام الشاطبي.
- **المطلب الثالث**: مسالك وأسس الموازنة بين المقاصد العامة.



تمهيد: تعْرِيفُ المُوَازنَةِ وَأَهَمِّيَّتُهَا

أَوَّلاً: تعْرِيفُ المُوَازنَةِ لُغَةً واصْطِلَاحًا:

أ ـ تَعْرِيفُ المُوَازَنَةِ فِي اللُّغَةِ:

المُوَازَنَةُ فِي اللُّغَةِ مِنْ وَزَنَ الشَّيْءَ يَزِنُ وَزْنًا وَزِنَةً: رَجَحَ، وَوَزَنَ الشَّيْءَ: قَدَّرَهُ بِوَسَاطَةِ المِيزَانِ، ووَزَنَ الشَّيْءَ: رَفَعَهُ بِيَدِهِ لِيَعْرِفَ ثِقَلَهُ وخِفَّتَهُ، وَوَازَنَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ مُوَازَنَةً، وَوِزَانًا: سَاوَى وعَادَلَ، وَوَازَنَ الشيءُ الشيءَ: سَاوَاهُ فِي الوَزْنِ وعَادَلَهُ، وَوَازَنَهُ: قَابَلَهُ وحَاذَاهُ[1].

فَالمُوَازَنَةُ إِذًا هِيَ المُعَادَلَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ لِمَعْرِفَةِ وَزْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي مُقَابِلِ الآخَرِ.

ب ـ تَعْرِيفُ المُوَازَنَةِ فِي الاصْطِلَاحِ:

عَرَّفَ الدُّكْتُورُ عُمَرُ بْنُ صَالِحٍ المُوَازَنَةَ بِأَنَّهَا: «تَغْلِيبُ جَانِبٍ عَلَى جَانِبٍ، أَيْ تَغْلِيبُ مَصْلَحَةٍ عَلَى أُخْرَى، أَوْ مَفْسَدَةٍ عَلَى أُخْرَى أَوْ مَفْسَدَةٍ عَلَى مَصْلَحَةٍ فَتُدْرَأُ، أَوْ مَصْلَحَةٍ عَلَى مَفْسَدَةٍ فَتُجْلَبُ»[2].

فَالمُوَازَنَةُ عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ هِيَ تَغْلِيبُ جَلْبِ مَصْلَحَةٍ، أَوْ دَرْءِ مَفْسَدَةٍ عَلَى

---

(١) انْظُر: الصِّحَاح لِلْجَوْهَرِيِّ، مَصْدَر سَابِق: ٦/ ٢٢١٣، والقَامُوس المُحِيط، لِلْفَيْرُوز أَبَادِي، تَقْدِيم مُحَمَّد المَرْعَشْلِي، دَار إِحْيَاءِ التُّرَاثِ العَرَبِيِّ، بَيْرُوت ـ لُبْنَان، ط٢، ١٤٢٠ هـ ـ ٢٠٠٠م، ٢/ ١٦٢٦، والمُعْجَم الوَسِيط، مَرْجِع سَابِق: ٢/ ١٠٧٢.

(٢) مَقْصَد الشَّرِيعَةِ العَامِّ، ص، مَرْجِع سَابِق: ١٤٦.

جَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَرْءِ مَفْسَدَةٍ أُخْرَى.

ويُلَاحَظُ عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ أَنَّهُ أَغْفَلَ نُقْطَةً مُهِمَّةً فِي عَمَلِيَّةِ المُوَازَنَةِ، وهِيَ المُقَارَنَةُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ (مَوْضُوعُ المُوَازَنَةِ) والمُقَابَلَةُ بَيْنَهُمَا، قَبْلَ التَّغْلِيبِ وتَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ.

ويُضَافُ إِلَى هَذَا التَّعْرِيفِ أَيْضًا عُنْصُرٌ آخَرُ تَقْتَضِيهِ طَبِيعَةُ هَذَا البَحْثِ، وهُوَ تَقْيِيدُ المُوَازَنَةِ بِالمَصَالِحِ العَامَّةِ، فَنَقُولُ فِي تَحْدِيدِ المُرَادِ مِنَ المُوَازَنَةِ هُنَا:

هِيَ المُقَارَنَةُ بَيْنَ المَصَالِحِ العَامَّةِ (المَقَاصِدِ العَامَّةِ) عِنْدَ التَّزَاحُمِ فِيمَا بَيْنَهَا، أَوِ التَّعَارُضِ مَعَ المَفَاسِدِ العَامَّةِ، لِمَعْرِفَةِ أَيِّهَا أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ والتَّرْجِيحِ مِنْ غَيْرِهَا، وِفْقَ أُسُسٍ مُعَيَّنَةٍ وَطُرُقٍ مُحَدَّدَةٍ لِلْمُوَازَنَةِ.

ثانيًا: أَهَمِّيَّةُ المُوَازَنَةِ:

إِنَّ المُوَازَنَةَ بَيْنَ الأُمُورِ، واخْتِيَارَ الأَفْضَلِ مِنْهَا، وتَرْكَ غَيْرِهِ أَمْرٌ فِطْرِيٌّ مَرْكُوزٌ فِي الطَّبَائِعِ، ومَنْطِقٌ سَلِيمٌ مُقَرَّرٌ فِي العُقُولِ، وحُكْمٌ شَرْعِيٌّ مَنْصُوصٌ فِي الشَّرَائِعِ، يَقُولُ الإِمَامُ العِزُّ:

«وَاعْلَمْ أَنَّ تَقْدِيمَ الأَصْلَحِ فَالأَصْلَحِ، ودَرْءَ الأَفْسَدِ فَالأَفْسَدِ مَرْكُوزٌ فِي طَبَائِعِ العِبَادِ نَظَرًا لَهُمْ مِنْ رَبِّ الأَرْبَابِ... فَلَوْ خَيَّرْتَ الصَّبِيَّ بَيْنَ اللَّذِيذِ والأَلَذِّ لَاخْتَارَ الأَلَذَّ، ولَوْ خُيِّرَ بَيْنَ الحَسَنِ والأَحْسَنِ لاخْتَارَ الأَحْسَنَ... ولَا يُقَدِّمُ الصَّالِحَ عَلَى الأَصْلَحِ إِلَّا جَاهِلٌ بِفَضْلِ الأَصْلَحِ، أَوْ شَقِيٌّ مُتَجَاهِلٌ، لَا يَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ المَرْتَبَتَيْنِ

مِنَ التَّفَاوُتِ»[١].

وَيَذْكُرُ أَيْضًا أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَخْفَى عَلَى عَاقِلٍ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ لِاتِّفَاقِ الحُكَمَاءِ عَلَيْهِ، وكَذَلِكَ الشَّرَائِعُ[٢].

وَيُعْتَبَرُ «فِقْهُ المُوَازَنَاتِ» أَحَدَ أَنْوَاعِ الفِقْهِ[٣] الَّذِي تَشْتَدُّ إِلَيْهِ حَاجَةُ العَصْرِ، لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ فِي مَصَالِحِ العِبَادِ، وتَطْبِيقِ أَحْكَامِهَا فِي مَنَاحِي الحَيَاةِ المُخْتَلِفَةِ، وذَلِكَ لاشْتِبَاكِ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ فِي هَذَا العَصْرِ أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ وَقْتٍ مَضَى، نَتِيجَةً لِتَطَوُّرِ أَسَالِيبِ الحَيَاةِ، والَّتِي تَزْدَادُ تَعْقِيدًا يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ مِنْ جَانِبٍ، ولِسِيَادَةِ أَسَالِيبَ فِي الحَيَاةِ، ومَنَاهِجَ فِي التَّفْكِيرِ والتَّشْرِيعِ، بَعِيدَةً كُلَّ البُعْدِ عَنْ مَنَاهِجِ الشَّرِيعَةِ، ومَعَالِمِهَا مِنْ جَانِبٍ آخَرَ.

وقَدْ ذَكَر الإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَةَ أَنَّ أَهَمِّيَّةَ هَذَا الفِقْهِ تَزْدَادُ فِي العُصُورِ والبِيئَاتِ الَّتِي تَنْدَرِسُ أَوْ تَنْقُصُ فِيهَا آثَارُ النُّبُوَّةِ ومَعَالِمُ الشَّرِيعَةِ، فَتَكْثُرُ فِيهَا هَذِهِ المَسَائِلُ المُتَشَابِكَةُ، وَهِيَ مِنْ أَسْبَابِ الفِتْنَةِ بَيْنَ الأُمَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا اخْتَلَطَتِ الحَسَنَاتُ بِالسَّيِّئَاتِ وَقَعَ الاشْتِبَاهُ والتَّلَازُمُ، فَأَقْوَامٌ قَدْ يَنْظُرُونَ إِلَى الحَسَنَاتِ فَيُرَجِّحُونَ هَذَا الجَانِبَ،

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٧.

(٢) انْظُر: المَصْدَر نَفْسهُ: ١/ ٥.

(٣) يَذْكُرُ د. يُوسُف القَرَضَاوِيُّ أَنْوَاعًا مِنَ الفِقْهِ تَشْتَدُّ حَاجَةُ العَصْرِ إِلَى الإِلْمَامِ والاعْتِنَاءِ بِهَا، مِنْهَا فِقْهُ السُّنَنِ الكَوْنِيَّةِ، وفِقْهُ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ، وفِقْهُ الأَوْلَوِيَّاتِ، وفِقْهُ المُوَازَنَاتِ، انْظُر أَوْلَوِيَّات الحَرَكَةِ الإِسْلَامِيَّةِ فِي المَرْحَلَةِ القَادِمَةِ، مَكْتَبَة وَهْبَة، ط٤، ١٤١٢ هـ ـ ١٩٩٢م، ص: ٢٥.

وإِنْ تَضَمَّنَ سَيِّئَاتٍ عَظِيمَةً، وأَقْوَامٌ قَدْ يَنْظُرُونَ إِلَى السَّيِّئَاتِ فَيُرَجِّحُونَ الجَانِبَ الآخَرَ، وإِنْ تَرَكَ حَسَنَاتٍ عَظِيمَةً، والْمُتَوَسِّطُونَ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ الأَمْرَيْنِ، فَيَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَتَدَبَّرَ هَذِهِ المَسَائِلَ[1].

وَلِأَجْلِ هَذَا وذَاكَ أَصْبَحَ فِقْهُ الْمُوَازَنَاتِ مِنْ أَدَقِّ أَنْوَاعِ الفِقْهِ، الَّتِي لَا يَتَيَسَّرُ الوُصُولُ إِلَيْهَا، وَالوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَتِهَا، لِكُلِّ مَنْ رَامَ، بَلْ إِنَّ «الوُقُوفَ عَلَى ذَلِكَ عَسِيرٌ، ولِأَجْلِهِ عَظُمَ الخِلَافُ، وطَالَ النِّزَاعُ بَيْنَ العُلَمَاءِ ...»[2].



(١) انْظُر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام، أحمد بن تيمية، مَصْدَر سَابِق: ٢٠/ ٥٧-٥٨.
(٢) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٣٤.

المَطْلَبُ الأَوَّلُ

فِقْهُ المُوَازَنَاتِ بَيْنَ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ

مَرَّ بِنَا فِي مَبْحَثِ «المَصْلَحَةُ»(١) الحَدِيثَ عَنْ تَشَابُكِ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ، وصُعُوبَةِ خُلُوصِ المَصَالِحِ مِنَ المَفَاسِدِ؛ لِمَا يَشُوبُ تَحْصِيلُهَا مِنْ مَشَاقٍّ تَسْبِقُهَا، أَوْ تَتْبَعُهَا، أَوْ تَقْتَرِنُ بِهَا.

وذَكَرْنَا هُنَاكَ أَنَّ العِبْرَةَ «بِالمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ» هِيَ الغَلَبَةُ، فَإِذَا كَانَتْ جِهَةُ المَصْلَحَةِ هِيَ الغَالِبَةَ فَالأَمْرُ مَصْلَحَةٌ شَرْعًا والعَكْسُ صَحِيحٌ.

كَمَا أَشَرْنَا هُنَاكَ إِلَى دَوْرِ فِقْهِ المُوَازَنَاتِ، ومَكَانَتِهِ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ، وأَرْجَأْنَا بَسْطَ الحَدِيثَ فِي ذَلِكَ إِلَى هَذَا المَوْضِعِ، فَنَقُولُ مُسْتَعِينِينَ بِاللهِ:

إِنَّ المُوَازَنَةَ بَيْنَ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ هِيَ المَوْضُوعُ المِحْوَرِيُّ لِنَظَرِيَّةِ العِزِّ المَصْلَحِيَّةِ، والمُهَيْمِنُ عَلَى فِكْرِهِ المَقَاصِدِيِّ، فَلَا يَكَادُ يَخْلُو كَلَامٌ لَهُ عَنِ المُوَازَنَةِ والمُفَاضَلَةِ بَيْنَ دَرَجَاتِ الأَعْمَالِ الفَاضِلَةِ، ودَرَكَاتِ الأَعْمَالِ الهَابِطَةِ، ودَرَجَاتِ الثَّوَابِ، ودَرَكَاتِ العِقَابِ، بَلْ وَيُفَاضِلُ حَتَّى بَيْنَ الأَمَاكِنِ والبِقَاعِ، وبَيْنَ الأَزْمَانِ والأَحْوَالِ، وبَيْنَ الأَشْخَاصِ والأَفْرَادِ، وكُلُّ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَا تَتَضَمَّنَهُ هَذِهِ الأُمُور، أَوْ تُحَقِّقُهُ وتُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنَ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ، تَحْقِيقًا لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ الحَنِيفِ.

---

(١) انْظُر: ص: ١٣١ وما بعدها من هذا البحث.

وقَدْ عَقَدَ الإِمَامُ فِي كِتَابِهِ «القَوَاعِدُ الكُبرَى» نَحْوَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَصْلًا لِلْمُوَازَنَةِ بَيْنَ مَرَاتِبِ الأَعْمَالِ والمَصَالِحِ والمَفَاسِدِ(١)، ونَحْوَ اثْنَيْنِ وعِشْرِينَ فَصْلًا فِي «القَوَاعِد الصُّغْرَى» في المَعْنَى نَفْسِهِ(٢).

وتَرْتَكِزُ نَظَرِيَّةُ الإِمَامِ العِزِّ فِي المُوَازَنَةِ بَيْنَ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَحَاوِرَ، وَتَعْتَمِدُ عَلَى مَسَالِكَ مَنْهَجِيَّةٍ تَقُومُ عَلَيْهَا عَمَلِيَّةُ المُوَازَنَةِ.

أَمَّا المَحَاوِرُ الثَّلَاثَةُ فَهِيَ:

١- المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَصَالِحِ الخَالِصَةِ عِنْدَ الازْدِحَامِ.

٢- المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَفَاسِدِ الخَالِصَةِ عِنْدَ الازْدِحَامِ أَيْضًا.

٣- المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ عِنْدَ التَّعَارُضِ.

وأَمَّا المَسَالِكُ المَنْهَجِيَّةُ المُتَّبَعَةُ لِتَحْقِيقِ عَمَلِيَّةِ المُوَازَنَةِ، فَتَتَمَثَّلُ فِي الطُّرُقِ الأَرْبَعَةِ الآتِيَةِ:

١- الجَمْعُ بَيْنَ المُتَعَارِضَيْنِ أَوَّلًا إِنْ أَمْكَنَ.

---

(١) انْظُر عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ: «فَصْلٌ فِي اجْتِمَاعِ المَصَالِحِ المُجَرَّدَةِ»: ١/ ٦٢-٧١، و«فَصْلٌ فِي اجْتِمَاعِ المَفَاسِدِالمُجَرَّدَةِ»: ١/ ٩٣-٩٧، و«فَصْلٌ فِي اجْتِمَاعِ المَصَالِحِ مَعَ المَفَاسِدِ»: ١/ ٩٨-١٢٣، و«فَصْلٌ فِي تَفَاوُتِ رُتَبِ الأَعْمَالِ بِتَفَاوُتِ رُتَبِ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ»: ١/ ٢٢، و«فَصل فِي بَيَانِ رُتَبِ المَصَالِحِ»: ١/ ٥٤، و«فَصْلٌ فِي بَيَانِ رُتَبِ المَفَاسِدِ»: ١/ ٥٦، و«فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ المَآثِمِ بِاخْتِلَافِ المَفَاسِدِ»: ١/ ١٣٠، و«فَصْلٌ فِي انْقِسَامِ الحُقُوقِ إِلَى المُتَفَاوِتِ والمُتَسَاوِي والمُخْتَلَفِ فِيهِ»: ١/ ١٦٨-١٧٦.

(٢) انْظُر الصفحات: ٣٩، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٥٤، ٦٤، ٦٦، ٧١، ٧٢، ٧٤، ٧٥، ٧٧، ٧٨، ٨٠، ١٠٦، ١٢٣-١٢٤، ١٣٢-١٣٤.

٢- التَّرْجِيحُ بَيْنَ الْمُتعَارِضَيْنِ ثَانِيًا إِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا مَعَ تَفَاوُتٍ بَيْنَهُمَا فِي الرُّتْبَةِ.

٣- التَّخَيُّرُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ فِي حَالَةِ تَعَذُّرِ الجَمْعِ بَيْنَهُمَا وتَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا مَعَ التَّسَاوِي فِي الرُّتْبَةِ.

٤- التَّوَقُّفُ عِنْدَ التَّحَيُّرِ فِي التَّفَاوُتِ والتَّسَاوِي، أَوِ الجَهْلِ بِالتَّرْجِيحِ.

وسَنَعْرِضُ الآنَ لِبَيَانِ تَنَاوُلِهِ لِهَذِهِ المَحَاوِرِ وتِلْكَ الطُّرُقِ بِشَيْءٍ مِنَ الإِيجَازِ غَيْرِ المُخِلِّ.

المِحْوَرُ الأَوَّلُ: المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَصَالِحِ الخَالِصَةِ عِنْدَ الازْدِحَامِ:

عَقَدَ الإِمَامُ العِزُّ فَصْلًا بِعُنْوَانِ «فَصْلٌ فِي اجْتِمَاعِ المَصَالِحِ المُجَرَّدَةِ عَنِ المَفَاسِدِ»، وَقَدْ عَرَضَ فِيهِ القَانُونَ الَّذِي يَحْكُمُ عَمَلِيَّةَ المُوَازَنَةِ فِي هَذَا المِحْوَرِ بِوَاسِطَةِ المَسَالِكِ المَنْهَجِيَّةِ فَقَالَ مُبَيِّنًا ذَلِكَ: «إِذَا اجْتَمَعَتِ المَصَالِحُ الأُخْرَوِيَّةُ الخَالِصَةُ فَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُهَا حَصَّلْنَاهَا، وإِنْ تَعَذَّرَ تَحْصِيلُهَا حصَّلنَا الأَصْلَحَ فَالأَصْلَحَ، والأَفْضَلَ فَالأَفْضَلَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ [1] ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ﴾[2]، وقوله: ﴿وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم﴾[3]، وقوله: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا﴾[1]، فَإِذَا اسْتَوَتْ مَعَ تَعَذُّرِ

---

(١) (عِبَادِي) بِاليَاءِ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ يُثْبِتُ يَاءَاتِ الزَّوَائِدِ مِنَ القُرَّاءِ، مِثْل أَبِي عَمْرِو بْنِ العَلَاءِ البَصْرِيِّ، وحَمْزَةَ والكِسَائِيِّ الكُوفِيَّيْنِ، انْظُر: تَقْرِيب النَّشْر فِي القِرَاءَاتِ العَشْرِ، لابْنِ الجَزَرِيِّ، تَحْقِيق إِبْرَاهِيم عَطْوَة، ط٢، ١٤١٢ هـ ١٩٩٢م، دَار الحَدِيث، القَاهِرَة، ص: ٨٦.

(٢) الزمر: ١٧-١٨.

(٣) الزمر: ٥٥.

الجَمْعِ تَخَيَّرْنَا، وقَدْ يُقْرَعُ، وقَدْ يُخْتَلَفُ فِي التَّسَاوِي والتَّفَاوُتِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ المَصَالِحِ الوَاجِبَاتِ والمَنْدُوبَاتِ ...»[٢].

وَهَكَذا فَالطُّرُقُ المُتَّبَعَةُ لِعَمَلِيَّةِ المُوَازَنَةِ فِي هَذَا المِحْوَرِ هِيَ تِلْكَ المَسَالِكُ آنِفَةُ الذِّكْرِ: الجَمْعُ أَوَّلًا، ثُمَّ التَّرْجِيحُ ثَانِيًا، ثُمَّ التَّخَيُّرُ ثَالِثًا.. وَهَكَذا.

ولِبَيَانِ هَذَا القَانُونِ العَامِّ الَّذِي يَحْكُمُ عَمَلِيَّةَ المُوَازَنَةِ فِي هَذَا المِحْوَرِ ذَكَرَ فِي هَذَا الفَصْلِ ثَلَاثَةً وعِشْرِينَ مِثَالًا مِنَ الفُرُوعِ مَشْفُوعَةً بِالتَّعْلِيلِ والتَّدْلِيلِ والتَّوْجِيهِ، وسَيَأْتِي بَعْضُ هَذِهِ الأَمْثِلَةِ فِي الجَانِبِ التَّطْبِيقِيِّ لِفِقْهِ المُوَازَنَاتِ[٣]، ونَكْتَفِي هُنَا بِمَا يَتَّضِحُ بِهِ المَقَالُ فِي هَذَا المَقَامِ.

مِثَالٌ لِلْجَمعِ بَيْنَ المَصْلَحَتَيْنِ عِنْدَ الإِمْكَانِ: ذَكَرَ «تَقْدِيم إِنْقَاذِ الغَرْقَى المَعْصُومِينَ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ؛ لِأَنَّ إِنْقَاذَ المَعْصُومِينَ عِنْدَ الله أَفْضَلُ مِنْ أَدَاءِ الصَّلَاةِ، والجَمْعُ بَيْنَ المَصْلَحَتَيْنِ مُمْكِنٌ بِأَنْ يُنْقَذَ الغَرِيقُ ثُمَّ تُقْضَى الصَّلَاةُ، ومَعْلُومٌ أَنَّ مَا فَاتَهُ مِنْ مَصْلَحَةِ أَدَاءِ الصَّلَاةِ لَا يُقَارِنُ إِنْقَاذَ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ مِنَ الهَلَاكِ، وكَذَلِكَ لَوْ رَأَى الصَّائِمُ فِي رَمَضَانَ غَرِيقًا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِنْقَاذِهِ إِلَّا بِالفِطْرِ أَوْ رَأَى مَصُولًا عَلَيْهِ لَا يُمْكِنُ تَخْلِيصُهُ إِلَّا بِالتَّقَوِّي بِالفِطْرِ، فَإِنَّهُ يُفْطِرُ ويُنْقِذُهُ، وهَذَا أَيْضًا

=

(١) الأعراف ١٤٥.

(٢) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٦٢، وانْظُر: القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٤٥-٤٦.

(٣) وَذَلِكَ فِي المَبْحَثِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الفَصْلِ.

مِنْ بَابِ الجَمْعِ بَيْنَ المَصَالِحِ؛ لِأَنَّ فِي النُّفُوسِ حَقًّا لله - عز وجل - وَحقًّا لِصَاحِبِ النَّفْسِ، فَقَدَّمَ ذَلِكَ عَلَى فَوَاتِ أَدَاءِ الصَّوْمِ دُونَ أَصْلِهِ»[١].

مِثَالٌ للتَّخَيُّرِ بَيْنَ المَصَالِحِ عِنْدَ التَّسَاوِي: وذَلِكَ مِثْلَ إِذْنِ المَرْأَةِ لِأَوْلِيَائِهَا فِي الإِنْكَاحِ عِنْدَ التَّسَاوِي فِي الدَّرَجَاتِ[٢] ومِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ صِيَامُ أَيَّامٍ مِنْ رَمَضَانَيْنِ، أَيُّهُمَا يُقَدَّمُ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا[٣].

مِثَالٌ لاجْتِمَاعِ مَصَالِحَ مُخْتَلَف فِي تَفَاوُتِهَا وتَسَاوِيهَا: وَمَثَّل لِذَلِكَ بِالمَحْبُوسِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ فَهَلْ يَسْجُدُ عَلَى النَّجَاسَةِ إِتْمَامًا لِلسُّجُودِ أَوْ يُقَارِبُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا أَوْ يَتَخَيَّرُ؟ فِيهِ الأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ، ولَكِنْ إِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ رَطِبَةً فَقَدْ قَطَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَى النَّجَاسَةِ، فَيَسْتَصْحِبُ النَّجَاسَةَ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ[٤].

والظَّاهِرُ أَنَّ التَّخَيُّرَ والاخْتِلَافَ فِي التَّسَاوِي والتَّفَاوُتِ لَا يَتَأَتَّى إِلَّا فِي الفُرُوعِ الجُزْئِيَّةِ، الَّتِي لَا تَرْقَى إِلَى مُسْتَوَى الكُلِّيَّاتِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنَ الأَمْثِلَةِ الَّتِي سَاقَهَا.

المِحْوَرُ الثاني: المُوَازنةُ بَيْنَ المَفَاسِدِ الخَالِصَةِ عِندَ الازْدِحَامِ:

وقَدْ عَقَدَ الإِمَامُ لِبَيَانِ الضَّابِطِ العَامِّ الَّذِي يَحْكُمُ عَمَلِيَّةَ المُوَازَنَةِ فِي هَذَا المِحْوَرِ

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٦٦.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ: ١/ ١٧٣.

(٣) المَصْدَر نَفْسهُ: ١/ ١٧٠.

(٤) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٧١.

- فَصْلًا بِعُنْوَانِ: «اجْتِمَاعُ المَفَاسِدِ المُجَرَّدَةِ عَنِ المَصَالِحِ» فَقَالَ فِيهِ:

«إِذَا اجْتَمَعَتِ المَفَاسِدُ المَحْضَةُ فَإِنْ أَمْكَنَ دَرْؤُهَا دَرَأْنَا، وإِنْ تَعَذَّرَ دَرْءُ الجَمِيعِ دَرَأْنَا الأَفْسَدَ فَالأَفْسَدَ والأَرْذَلَ فَالأَرْذَلَ، فَإِنْ تَسَاوَتْ فَقَدْ يُتَوَقَّفُ وَقَدْ يُتَخَيَّرُ، وَقَدْ يُخْتَلَفُ فِي التَّسَاوِي والتَّفَاوُتِ، ولَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَفاسِدِ المُحَرَّمَاتِ والمَكْرُوهَاتِ ...»[(١)].

وَقَدْ تَوَلَّى الإِمَامُ شَرْحَ هَذَا الضَّابِطِ العَامِّ بِثَمَانِيَةِ أَمْثِلَةٍ، بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى المُوَازَنَةِ بَيْنَ المَرَاتِبِ الثَّلَاثِ: الضَّرُورِيَّاتُ، والحَاجِيَّاتُ، والتَّحْسِينَاتُ، وَبَعْضُهَا إِلَى المُوَازَنَةِ بَيْنَ ضُرُورِيَّاتِ حِفْظِ النَّفْسِ، والعَقْلِ، والعِرْضِ، والمَالِ، مِمَّا سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ مِنَ البَحْثِ[(٢)].

ولَكِنَّ الأَصْلَ العَامَّ أَنَّ المَفَاسِدَ كُلَّهَا تُدْرَأُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، ومَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)[(٣)]، أَمَّا إِذَا تَعَذَّرَ هَذَا الأَصْلُ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ تَفَادِي المَفاسِدَ كُلَّهَا، فَهُنَاكَ حَالَتَانِ:

---

(١) المَصْدَر نَفْسهُ ١/ ٩٣، وانْظُر: القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٤٦.

(٢) انْظُر ص: ٢٧٦ – ٢٩١ من هذا البحث.

(٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الحَجِّ بِلَفْظِ: «وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» حَدِيث، رَقَم (١٨٣٧)، وَفِي كِتَابِ الفَضَائِلِ، حَدِيث رقم (١٣٣٧)، مَوْسُوعة السُّنَّةِ: ٤/ ١/ ٩٧٥، و٥/ ٢/ ١٨٣٠، وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ أَيْضًا فِي كِتَابِ الاعْتِصَام بِالسُّنَّةِ بِلَفْظِ: (فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) المَوْسُوعَة: ٣/ ٨/ ١٤٢، وَأَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي المُسْنَدِ بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ، انْظُر: ٢/ ١٩٦، ٢٤٧، ٣١٣.

أُولَاهُمَا: أَنْ تَجْتمع مَفَاسِدُ رَاجِحَةٌ وأُخْرَى مَرْجُوحَةٌ فَيُقَدَّمُ دَرْءُ المَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا، ومِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يُكْرَهَ مُسْلِمٌ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ، بِحَيْثُ لَوِ امْتَنَعَ قُتِل، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدْرَأَ مَفْسَدَةَ قَتْلِ المُسْلِمِ بِالصَّبْرِ عَلَى القَتْلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مَفْسَدَةً مِنْ إِقْدَامِهِ عَلَى القَتْلِ، وذَكَرَ أَنَّ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ القَتْلِ، واخْتِلَافُهُمْ فِي الاسْتِسْلَامِ لِلْقَتْلِ[1].

وَفِي إِشَارَةٍ إِلَى أَنَّ ارْتِكَابَ أَخَفِّ المَفْسَدَتَيْنِ لَا يَعْنِي أَنَّهَا تَحَوَّلَتْ مِنَ المَفْسَدَةِ إلى المَصْلَحَةِ، وَزَالَتْ عَنْهَا صِفَةُ الفَسَادِ قَالَ: «وَلَا يَخْرُجُ الفَاسِدُ بِارْتِكَابِهِ عَنْ كَوْنِهِ مَفْسَدَةً، كَمَا فِي قَطْعِ اليَدِ المُتَآكِلَةِ ...»[2].

ثَانِيَتُهُمَا: ازْدِحَامُ مَفَاسِدَ مُتَسَاوِيَةٍ: ومَثَّلَ لِذَلِكَ بِمَا إِذَا اغْتَلَمَ[3] البَحْرُ، بِحَيْثُ عَلِمَ رُكْبَانُ السَّفِينَةِ أَنَّهُمْ لَا يَخْلُصُونَ إِلَّا بِتَغْرِيقِ شَطْرِ الرُّكْبَانِ؛ لِتَخِفَّ بِهِمُ السَّفِينَةُ، فَلَا يَجُوزُ إِلْقَاءُ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي البَحْرِ بِقُرْعَةٍ؛ لِأَنَّهُمْ مُتَسَاوُونَ فِي العِصْمَةِ، وقَتْلُ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ مُحَرَّمٌ[4].

المحْوَرُ الثالِثُ: المُوازنةُ بَيْنَ المَصالِحِ وَالمَفاسِدِ عِندَ التعارُضِ:

---

(١) انْظُر القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٩٦.

(٢) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٤٦.

(٣) اغْتَلَمَ البَحْرُ: هاج واضطرب، المعجم الوسيط، مَرْجِع سَابِق: ١-٢/ ٦٩٤.

(٤) انْظُر القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٩٦.

وَالتَّعَارُضُ هُوَ: تَقَابُلُ الأَمْرَيْنِ عَلَى وَجْهٍ يَمْنَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُقْتَضَى صَاحِبَهُ[١].

وَقَدْ تَنَاوَلَ العِزُّ هَذَا المِحْوَرَ بِصِفَةٍ رَئِيسِيَّةٍ فِي فَصْلٍ بِعُنْوَانِ: «اجْتِمَاعُ المَصَالِحِ مَعَ المَفَاسِدِ»[٢]، فَعَرَضَ الضَّابِطَ العَامَّ الَّذِي يَحْكُمُ عَمَلِيَّةَ المُوَازَنَةِ فِي هَذَا المِحْوَرِ فَقَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَتْ مَصَالِحُ ومَفَاسِدُ، فَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُ المَصَالِحِ ودَرْءُ المَفَاسِدِ فَعَلْنَا ذَلِكَ امْتِثَالًا لِأَمْرِ الله تَعَالَى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾[٣]، وَإِنْ تَعَذَّرَ الدَّرْءُ والتَّحْصِيلُ، فَإِنْ كَانَتِ المَفْسَدَةُ أَعْظَمَ مِنَ المَصْلَحَةِ دَرَأْنَا المَفْسَدَةَ، ولَا نُبَالِي بِفَوَاتِ المَصْلَحَةِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾[٤] حَرَّمَهَا لِأَنَّ مَفْسَدَتَهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا.. وَإِنْ كَانَتِ المَصْلَحَةُ أَعْظَمَ مِنَ المَفْسَدَةِ حَصَّلْنَا المَصْلَحَةَ مَعَ الْتِزَامِ المَفْسَدَةِ، وَإِنِ اسْتَوَتِ المَصَالِحُ والمَفَاسِدُ فَقَدْ يُتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ يُتَوَقَّفُ، وَقَدْ يَقَعُ الاخْتِلَافُ فِي تَفَاوُتِ المَفَاسِدِ»[٥].

وَقَدْ أَسْهَبَ الإِمَامُ فِي شَرْحِ هَذَا الضَّابِطِ الكُلِّيِّ بِالتَّمْثِيلِ، حَيْثُ سَرَدَ ثَلَاثَةً

---

(١) القَامُوسُ المُبِينُ فِي اصْطِلَاحَاتِ الأُصُولِيِّينَ، د. مُحَمَّد حَامد عُثْمَان، مَرْجِع سَابِق، ص: ٧٨.

(٢) انْظُر القَوَاعِد الكُبْرَى ١/ ٩٨.

(٣) التغابن: ١٦.

(٤) البقرة: ٢١٩.

(٥) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٩٨.

وسِتِّينَ مِثَالًا مَشْفُوعَةً بِالتَّعْلِيلِ والتَّوْجِيهِ، وتَنْتَظِمُ هَذِهِ الأَمْثِلَةُ جَمِيعَ مَجَالَاتِ الحَيَاةِ: العَقَائِدِ، والعِبَادَاتِ، والمُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ والأُسَرِيَّةِ، والجِنَايَاتِ، والسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ، كَمَا تَنْتَظِمُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ المَقَاصِدِ: العَامَّةِ والخَاصَّةِ والجُزْئِيَّةِ، وهِيَ فِي مُجْمَلِهَا اعْتِنَاءٌ بِالمَقَاصِدِ العَامَّةِ[1].

وَهَذَا التَّعَارُضُ بَيْنَ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ لَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ:

الحَالَةُ الأُولَى: تَعَارُضُ مَصَالِحَ رَاجِحَةٍ ومَفَاسِدَ مَرْجُوحَةٍ، ويُمْكِنُ التَّمْثِيلُ لِذَلِكَ بِمَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ مِنْ أَنَّهُ «لَوِ اسْتَوْلَى الكُفَّارُ عَلَى إِقْلِيمٍ عَظِيمٍ فَوَلَّوا القَضَاءَ لِمَنْ يَقُومُ بِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ العَامَّةِ، فَالَّذِي يَظْهَرُ إِنْفَاذُ ذَلِكَ كُلِّهِ جَلْبًا لِلْمَصَالِحِ العَامَّةِ، ودَفْعًا لِلْمَفَاسِدِ الشَّامِلَةِ؛ إِذْ يَبْعُدُ عَنْ رَحْمَةِ الشَّرْعِ ورِعَايَتِهِ لِمَصَالِحِ عِبَادِهِ تَعْطِيلُ المَصَالِحِ العَامَّةِ وتَحَمُّلُ المَفَاسِدِ الشَّامِلَةِ؛ لِفَوَاتِ الكَمَالِ فِيمَنْ يَتَعَاطَى تَوْلِيَتَهَا لِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهَا، وفِي ذَلِكَ احْتِمَالٌ بَعِيدٌ»[2].

وَوَاضِحٌ أَنَّ هَذَا يَكْشِفُ عَنْ فَهْمٍ عَمِيقٍ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، وإِدْرَاكٍ تَامٍّ لِوَاقِعِ المُسْلِمِينَ، وجَمْعٍ بَيْنَ فِقْهِ النُّصُوصِ وفِقْهِ الوَاقِعِ.

والصُّورَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الإِمَامُ تَنْطَبِقُ تَمَامًا عَلَى الأَقْطَارِ الَّتِي يَعِيشُ فِيهَا مُسْلِمُونَ وَهُمْ أَقَلِّيَّةٌ، والسِّيَادَةُ لِغَيْرِهِمْ، مَاذَا يَكُونُ حُكْمُ تَوَلِّي مَنَاصِبَ تُحَقِّقُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي

---

(١) انْظُر: المَصْدَر نَفْسهُ: ١/ ٩٨-١٢٣.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ: ١/ ٨٥-٨٦.

هَذِهِ الدُّوَلِ مَصَالِحَ عَظِيمَةً، وتَدْفَعُ عَنْهُمْ أَشْرَارًا كَثِيرَةً.

وَمِثْلُ ذَلِكَ البلْدَانُ ذَاتُ الأَغْلَبِيَّةِ المُسْلِمَةِ، ولَكِنْ تَحْكُمُهَا أَقَلِّيَّةٌ مَسِيحِيَّةٌ أَوْ مُسْلِمَةٌ وَلَكِنْ عَلَى مَنْهَجٍ غَيْرِ مَنْهَجِ الإِسْلَامِ، فَتَوَلِّي الوَظَائِفِ الَّتِي تُحَقِّقُ مَصَالِحَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الدُّوَلِ هِيَ الصُّورَةُ الَّتِي طَبَّقَ فِيهَا الإِمَامُ هَذِهِ المُوَازَنَةَ.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: تَعَارُضُ مَفَاسِدَ رَاجِحَةٍ ومَصَالِحَ مَرْجُوحَةٍ: ومَثَّلَ لِذَلِكَ بِقَطْعِ اليَدِ المُتَآكِلَةِ إِذَا كَانَ الغَالِبُ العَطْبَ بِقَطْعِهَا، بِمَعْنَى أَنَّهَا تُؤَدِّي إِلَى إِزْهَاقِ الرُّوحِ فَلَا يَجُوزُ قَطْعُهَا[1].

الحَالَةُ الثَّالِثَةُ: تَعَارُضُ مَصَالِحَ ومَفَاسِدَ مُتَسَاوِيَةٍ: ومَثَّلَ لَهُ بِالمِثَالِ نَفْسِهِ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الخَوْفِ مِنْ قَطْعِهَا وإِبْقَائِهَا فَيُتَخَيَّرُ أَوْ يُتَوَقَّفُ[2].

أَثَرُ نَظَرِيَّةِ الحُقُوقِ فِي فِقْهِ المُوَازَنَاتِ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ:

وَنَعْنِي بِالحُقُوقِ مَا دَرَجَ عَلَيْهِ الفُقَهَاءُ والأُصُولِيُّونَ مِنْ تَقْسِيمِ الحُقُوقِ إِلَى: حُقُوقِ الله، وحُقُوقِ عِبَادِهِ، ورَتَّبُوا عَلَيْهَا مَا يُؤَثِّرُ عَلَى أُسُسِ المُوَازَنَةِ، هَلْ حَقُّ الله مُقَدَّمٌ عَلَى حُقُوقِ العِبَادِ أَمِ العَكْسُ؟

والإِمَامُ العِزُّ قَسَّمَ المَقْصَدَ العَامَّ (جَلْبُ المَصَالِحِ ودَرْءُ المَفَاسِدِ) إِلَى نَوْعَيْنِ[1]:

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى، دَار الطباع لِلطِّبَاعَةِ والنَّشْرِ والتَّوْزِيعِ، دِمَشْقَ، ط١، ١٤١٣هـ- ١٩٩٢م، ص: ١٧٣.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ ص: ١٧٣.

(١) انْظُر: المَصْدَر نَفْسهُ: ١/ ١٥٣-١٦٠.

الأَوَّلُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الخَالِقِ كَالطَّاعَةِ والإِيمَانِ، وتَرْكِ الكُفْرِ والعِصْيَانِ، وهَذَا النَّوْعُ نَفْسُهُ؛ مِنْهُ مَا هُوَ حَقٌّ خَالِصٌ لله، وَمِنْهُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْ حُقُوقِ الله وحُقُوقِ عِبَادِهِ، ومِنْهُ مَا يَتَرَكَّبُ إِضَافَةً إِلَى الحَقَّيْنِ السَّابِقَيْنِ مِنْ حَقِّ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والثَّانِي: مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ المَخْلُوقِينَ، وهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: حُقُوقُ المُكَلَّفِ عَلَى نَفْسِهِ، وحُقُوقُ بَعْضِ المُكَلَّفِينَ عَلَى بَعْضٍ، وحُقُوقُ البَهَائِمِ والحَيَوانِ عَلَى الإِنْسَانِ.

وَقَدْ أَشَارَ الإِمَامُ إِلَى صُعُوبَةِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنَ الحُقُوقِ: حُقُوقِ الله وحُقُوقِ العِبَادِ؛ لِأَنَّهُ «مَا مِنْ حَقٍّ لِلْعِبَادِ يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِمْ أَوْ لَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِمْ إِلَّا وَفِيهِ حَقُّ الله، وهُوَ حَقُّ الإِجَابَةِ والطَّاعَةِ ...»[1].

وَفِي مَعْرِضِ المُوَازَنَةِ بَيْنَ هَذِهِ الحُقُوقِ فِي إِطَارِ المَقْصَدِ العَامِّ عَقَدَ العِزُّ ثَمَانِيَةَ فُصُولٍ، وذَكَرَ أَنَّهَا مُنْقَسِمَةٌ إِلَى حُقُوقٍ مُتَسَاوِيَةٍ، ومُتَفَاوِتَةٍ، ومُخْتَلَفٍ فِي تَسَاوِيهَا وتَفَاوُتِهَا[2].

والمُلَاحَظُ أَنَّهُ قَارَنَ بَيْنَ حُقُوقِ الله وحُقُوقِ الخَلْقِ عَلَى أَسَاسِ المَصَالِحِ الَّتِي يَتَضَمَّنُهَا كُلٌّ مِنْهَا، لَا عَلَى أَسَاسِ مَنْ تَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِ، فَمِنْهَا مَا يُقَدِّمُ حقُوقَ الرَّبِّ عَلَى حُقُوقِ عِبَادِهِ إِحْسَانًا إِلَيْهِمْ فِي أُخْرَاهُمْ، ومِنْهَا مَا يُقَدِّمُ حُقُوقَ العِبَادِ عَلَى حُقُوقِ الرَّبِّ رِفْقًا بِهِمْ فِي دُنْيَاهُمْ[1].

---

(١) المَصْدَر نَفْسهُ: ١/ ١٦٧.

(٢) انْظُر: المَصْدَر نَفْسهُ: ١/ ١٦٨-١٧٦.

(١) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٦٨-١٧٦.

والضَّابِطُ العَامُّ الَّذِي يَحْكُمُ المُوَازَنَةَ بَيْنَ هَذِهِ الحُقُوقِ هُوَ الضَّابِطُ نَفْسُهُ فِي المُوَازَنَةِ بَيْنَ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ «حُقُوقُ الله وحُقُوقُ عِبَادِهِ إِذَا اجْتَمَعَتْ قُدِّم أَصْلَحُهَا فَأَصْلَحُهَا وَخُيِّرَ بَيْنَ مُتَسَاوِيهَا، وقَدْ يُخْتَلَفُ فِي التَّسَاوِي وَالتَّفَاضُلِ، وَلَا تَخْرُجُ المَصَالِحُ عَنْ كَوْنِهَا مَصَالِحَ بِتَقْدِيمِ أَصْلَحِهَا فَأَصْلَحِهَا ولَا المَفَاسِدُ عَنْ كَوْنِهَا مَفَاسِدَ بِتَحَمُّلِ فَاسِدِهَا دَرْءًا لِأَفْسَدِهَا»[1].

وَهَكَذا نَرَى أَنَّ قَانُونَ المُوَازَنَةِ بَيْنَ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ ثَابِتٌ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُتَعَلَّقِهَا حَقًّا لله، أَوْ حَقًّا لِعِبَادِهِ إِنْ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الحَقَّيْنِ أَصْلًا، وَإِنَّمَا العِبْرَةُ فِي اعْتِدَادِ المَصْلَحَةِ أَوِ المَفْسَدَةِ هِيَ الغَلَبَةُ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهَا.



(١) انْظُر: القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١٣٤.

المَطْلَبُ الثَّانِي

فِقْهُ المُوَازَنَاتِ بَيْنَ المَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ

يُمْكِنُ تَلْخِيصُ فِقْهِ المُوَازَنَاتِ بَيْنَ المَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ فِي أَرْبَعِ نِقَاطٍ رَئِيسَةٍ؛ اثْنَتَانِ مِنْهَا بِمَثَابَةِ المُقَدِّمَةِ والأُخْرَيَانِ بِمَثَابَةِ النَّتِيجَةِ، الَّتِي تَنْبَنِي عَلَى المُقَدِّمَةِ وتَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا، والنِّقَاطُ الأَرْبَعَةُ هِيَ:

١- بَيَانُ مَرَاتِبِ المَقَاصِدِ، ومُكَمِّلَاتِ كُلِّ مَرْتَبَةٍ.

٢- تَحْدِيدُ العَلَاقَةِ بَيْنَ هَذِهِ المَرَاتِبِ.

٣- المُوَازَنَةُ بَيْنَ هَذِهِ المَرَاتِبِ.

٤- المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَقَاصِدِ الوَاقِعَةِ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ.

وسَنَعْرِضُ لِبَيَانِ هَذِهِ الأُمُورِ بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ:

أَوَّلًا: بَيَانُ مَرَاتِبِ المَقَاصِدِ، ومُكَمِّلَاتِ كُلِّ مَرْتَبَةٍ:

تَنْقَسِمُ المَقَاصِدُ إِلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ، هِيَ: الضَّرُورِيَّاتُ، والحَاجِيَّاتُ والتَّحْسِينَاتُ، وقَدْ بَسَطْنَا الحَدِيثَ عَنْ حَقِيقَةِ هَذِهِ المَرَاتِبِ ووَسَائِلِ تَحْقِيقِهَا فِي المَبْحَثِ الأَوَّلِ مِنْ هَذَا الفَصْلِ، كَمَا سَبَقَ أَنْ أَشَرْنَا إِلَى أَنَّ هَذِهِ المَرَاتِبَ الثَّلَاثَ تُشَكِّلُ مَفْهُومَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ[1]، وَلَا حَاجَةَ إِلَى تَكْرَارِ ذَلِكَ.

---

(١) انْظُر: ص: ٥٩ وما بعدها من هذا البحث.

وَإِنَّمَا نُرِيدُ أَنْ نُنَبِّهَ هُنَا إِلَى أَنَّ تَقْسِيمَ المَقَاصِدِ إِلَى هَذِهِ المَرَاتِبِ الثَّلَاثِ يُمَثِّلُ الرُّكْنَ الأَوَّلَ لِفِقْهِ المُوَازَنَاتِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ.

ومِنْ تَتِمَّهِ هَذَا الرُّكْنِ ـ وفِي الوَقْتِ نَفْسِهِ تَمْهِيدٌ لِلرُّكْنِ الثَّانِي ـ أَنَّ لِكُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ المَرَاتِبِ مُلحَقَاتٍ هِيَ كَالتَّتِمَّةِ والتَّكملَاتِ بِالنِّسْبَةِ لَهَا، «فَكُلُّ مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ المَرَاتِبِ يَنْضَمُّ إِلَيْهَا مَا هُوَ كَالتَّتِمَّةِ والتَّكْمِلَةِ مِمَّا لَوَ فَرْضْنَا فَقْدَهُ لَمْ يُخِلَّ بِحِكْمَتِهَا الأَصْلِيَّةِ»[(١)].

وَلَكِنْ لِكُلِّ تَكْمِلَةٍ شَرْطٌ أَسَاسِيٌّ مِنْ حَيْثُ هِيَ تَكْمِلَةٌ، وَهُوَ: أَنْ لَا يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الأَصْلِ بِالإِبْطَالِ[(٢)]، بِمَعْنَى أَنْ لَا تَكُونَ مُنَاقِضَةً، أَوْ مُنَافِيَةً لِمَا هِيَ مُكَمِّلَةٌ لَهُ، فَالجِهَادُ مَثَلًا ضَرُورِيٌّ، والوَالِي فِيهِ ضَرُورِيٌّ، واشْتِرَاطُ العَدَالَةِ فِي هَذَا الوَالِي أَمْرٌ مُكَمِّلٌ للضَّرُورِيِّ[(٣)]، فَإِذَا لَمْ تَتَوَافَرِ العَدَالَةُ فِيهِ لَا يُتْرَكُ الجِهَادُ مَعَهُ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَعْطِيلًا لِلْجِهَادِ الضَّرُورِيِّ؛ ولِذَلِكَ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: (الجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ برًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، والصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ برًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الكَبَائِرَ)[(٤)].

---

(١) المُوَافَقَات: ٢/ ١٠.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ: ٢/ ١١.

(٣) المُوَافَقَات ٢/ ١٢.

(٤) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، حَدِيث رقم ٢٥٣٣، مَوْسُوعَة السُّنَّة، مَصْدَر سَابِق، ٩/ ٣/ ٤٠، قَالَ المُنْذِرِيُّ: «هَذَا مُنْقَطِعٌ، مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ»، انْظُر: المَصْدَر نَفْسهُ: ٩/ ٣/ ٤١. وَتَرْجَمَ لَهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ (بَابُ الجِهَادِ مَاضٍ مَعَ البَرِّ والفَاجِرِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ:

ثَانِيًا: تَحْدِيدُ العَلَاقَةِ بَيْنَ مَرَاتِبِ المَقَاصِدِ:

ولِبَيَانِ تَحْدِيدِ العَلَاقَةِ بَيْنَ مَرَاتِبِ المَقَاصِدِ عَقَدَ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ المَسْأَلَةَ الرَّابِعَةَ مِنَ النَّوْعِ الأَوَّلِ مِنَ المَقَاصِدِ فِي المُوَافَقَاتِ، ولَخَّصَهَا فِي خَمْسَةِ مَطَالِبَ هِيَ[1]:

١- أَنَّ المَقَاصِدَ الضَّرُورِيَّةَ أَصْلٌ لِمَا سِوَاهَا مِنَ الحَاجِيَّاتِ والتَّحْسِينَاتِ.

٢- أَنَّ اخْتِلَالَ الضَّرُورِيَّاتِ يَسْتَلْزِمُ اخْتِلَالَ البَاقِيَيْنِ بِإِطْلَاقٍ.

٣- أَنَّ اخْتِلَالَ الحَاجِيَّاتِ والتَّحْسِينَاتِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ اخْتِلَالُ الضَّرُورِيَّاتِ.

٤- قَدْ يَلْزَمُ مِنَ اخْتِلَالِ الحَاجِيَّاتِ أَوِ التَّحْسِينَاتِ بِإِطْلَاقٍ اخْتِلَالِ الضَّرُورِيَّاتِ نِسْبِيًّا.

٥- لِذَلِكَ فَإِنَّ مِنْ وَسَائِلِ المُحَافَظَةِ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ المُحَافَظَةَ عَلَى الحَاجِيَّاتِ والتَّحْسِينَاتِ.

أَمَّا أَنَّ المَقَاصِدَ الضَّرُورِيَّةَ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ لِلْمَقَاصِدِ الحَاجِيَّةِ والتَّحْسِينِيَّةِ فَهُوَ لَبُّ المَسْأَلَةِ، والمَطَالِبُ الأَرْبَعَةُ الأُخْرَى، مَا هِيَ إِلَّا بِمَثَابَةِ البَرَاهِينِ وإِقَامَةِ الحُجَجِ عَلَى المَطْلَبِ الأَوَّلِ.

=

الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ)، صَحِيح البُخارِيِّ فِي مَوْسُوعَةِ السُّنَّةِ: ١/ ٣/ ٢١٥، وقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: «هَذِهِ التَّرْجَمَةُ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ بِنَحْوِهِ أَبُو دَاوُدَ وأَبُو يَعْلَى مَرْفُوعًا ومَوْقُوفًا، ولَا بَأْسَ بِرُوَاتِهِ إِلَّا أَنَّ مَكْحُولًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وأَبُو دَاوُدَ أَيْضًا، وفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ» فَتْح البَارِي، دَار الفِكْر، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتاريخ: ٦/ ٥٦.

(١) انْظُر: المُوَافَقَات: ٢/ ١٣.

وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ المَصَالِحَ نَوْعَانِ:

الأَوَّلُ: نَوْعٌ يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقَامَتِهِ وتَحْقِيقِهِ صَلَاحُ العَالَمِ، وعَلَى الإِخْلَالِ بِهِ فَسَادُ العَالَمِ، وهُوَ الضَّرُورِيَّاتُ.

الثَّانِي: نَوْعٌ يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقَامَتِهِ وتَحْقِيقِهِ كَمَالُ صَلَاحِ العَالَمِ، وعَلَى الإِخْلَالِ بِهِ كَمَالُ فَسَادِهِ، وهَذَا يَشْمَلُ: الحَاجِيَّاتُ والتَّحْسِينَاتُ مَعَ تَفَاوُتِ رُتَبِهِمَا، فَهُمَا بِالنِّسْبَةِ لِلضَّرُورِيَّاتِ مُكَمِّلَانِ[1]، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أُمُورٌ، مِنْهَا:

١- أَنَّ مَصَالِحَ الدِّينِ والدُّنْيَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى المحَافَظَةِ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسَةِ، فَإِذَا انْخَرَمَتْ لَمْ يَبْقَ لِلدُّنْيَا وُجُودٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُكَلَّفِينَ والتَّكْلِيفِ، وَكَذِلِكَ المَصَالِحُ الأُخْرَوِيَّةُ، لَا قِيَامَ لَهَا إِلَّا بِذَلِكَ، فَلَوْ عُدِمَ الدِّينُ عُدِمَ تَرَتُّبُ الجَزَاءِ المُرْتَجَى، ولَوْ عُدِمَ النَّفْسُ لَعُدِمَ مَنْ يَتَدَيَّنُ وَيَقُومُ بِالتَّكْلِيفِ، ولَوْ عُدِمَ العَقْلُ لارْتَفَعَ التَّدَيُّنُ، ولَوْ عُدِمَ النَّسْلُ لَمْ يَكُنْ فِي العَادَةِ بَقَاءٌ، ولَوْ عُدِمَ المَالُ لَمْ يَبْقَ عَيْشٌ؛ فَثَبَتَ أَنَّ ارْتِفَاعَ هَذِهِ الضَّرُورِيَّاتِ يَعْنِي خَرَابَ مَصَالِحِ العَالَمِ دِينًا ودُنْيَا؛ ولِذَلِكَ اعْتُبِرَتْ أَصْلًا لِمَا سِوَاهَا[2].

٢- مَا عُلِمَ مِنَ اسْتِقْرَاءِ الشَّرِيعَةِ مِنْ أَنَّ أَعْظَمَ المَصَالِحِ جَرَيَانُ الأُمُورِ الضَّرُورِيَّةِ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الإِخْلَالَ بِالضَّرُورِيَّاتِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَضْعُ حَدٍّ أَوْ وَعِيدٍ، كَأَلْوَانِ الوَعِيدِ الوَارِدَةِ فِي الكُفْرِ وقَتْلِ النَّفْسِ ومَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ، والزِّنَى والسَّرِقَةِ

---

(١) انْظُر: المُوَافَقَات: ٢/ ٢٢٨.

(٢) انْظُر: المَصْدَر نَفْسهُ: ٢/ ١٣-١٤.

وشُرْبِ الخَمْرِ ومَا يَرْجِعُ إِلَى ذَلِكَ، وكَذَلِكَ أَلْوَانُ العُقُوبَاتِ علَىَ ارْتِكَابِ هَذِهِ الجَرَائِمِ.

أَمَّا الإِخْلَالُ بِالأُمُورِ المُتَعَلِّقَةِ بِالحَاجِيَّاتِ والتَّحْسِينَاتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْتَصَّ بِوَعِيدٍ فِي نَفْسِهِ، ولَا بِحَدٍّ مَعْلُومٍ(١)؛ ولِذَلِكَ فَإِنَّ الطَّاعَةَ الوَاقِعَةَ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورِيَّاتِ تُعَدُّ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ أَوْ مُلْحَقَةً بِالأَرْكَانِ، والمَعْصِيَةُ المُتَرَتِّبَةُ عَلَى الإِخْلَالِ بِهَا تَلْحَقُ بِالكَبَائِرِ، بِخِلَافِ الحَاجِيَّاتِ والتَّحْسِينَاتِ(٢)؛ «فَإِنَّ المُتَعَلِّقَ بِالحَاجِيَّاتِ والتَّحْسِينَاتِ مُكَمِّلٌ ومُتَمِّمٌ ولَيْسَ بِرُكْنٍ»(٣).

٣- الحَاجِيَّاتُ والتَّحْسِينَاتُ مُكَمِّلَانِ لِلضَّرُورِيَّاتِ، ومُحَقِّقَانِ لَهَا، فَالنِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا كَنِسْبَةِ الفَرْعِ إِلَى الأَصْلِ والوَسِيلَةِ إِلَى المَقْصَدِ؛ ولِذَلِكَ أَدْرَجَهُمَا الشَّاطِبِيُّ فِي بَابِ المُكَمِّلَاتِ، فَقَالَ: «وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّ الحَاجِيَّاتِ كَالتَّتِمَّةِ لِلضَّرُورِيَّاتِ، وكَذَلِكَ التَّحْسِينَاتُ كَالتَّكْمِلَةِ لِلْحَاجِيَّاتِ؛ فَإِنَّ الضَّرُورِيَّاتِ هِيَ أَصْلُ المَصَالِحِ»(٤).

فَالمَصَالِحُ الحَاجِيَّةُ «تَتَرَدَّدُ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ تُكَمِّلُهَا، بِحَيْثُ تَرْتَفِعُ فِي القِيَامِ بِهَا واكْتِسَابِهَا المَشَقَّاتِ، وتَمِيلُ (...) فِيهَا إِلَى التَّوَسُّطِ والاعْتِدَالِ فِي الأُمُورِ، حَتَّى تَكُونَ جَارِيَةً عَلَى وَجْهٍ لَا يَمِيلُ إِلَى إِفْرَاطٍ ولَا تَفْرِيطٍ»(٥).

---

(١) انْظُر: المَصْدَر نَفْسهُ: ٢/ ٢٢٧.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ: ٢/ ٢٢٨.

(٣) المَصْدَر نَفْسهُ: ٣/ ١٥٨.

(٤) المُوَافَقَات: ٢/ ١١.

(٥) المَصْدَر نَفْسهُ: ٢/ ١٤.

وكَذَا الشَّأْنُ فِي التَّحْسِينَاتِ؛ «لِأَنَّهَا تُكَمِّلُ مَا هُوَ حَاجِّيٌّ أَوْ ضَرُورِيٌّ، فَإِذَا كَمَّلَتْ مَا هُوَ ضَرُورِيٌّ فَظَاهِرٌ، وإِذَا كَمَّلَتْ مَا هُوَ حَاجِّيٌّ فالحَاجِّيُّ مُكَمِّلٌ لِلضَّرُورِيِّ، والمُكَمِّلُ لِلْمَكمِّلِ مُكمِّلٌ، فَالتَّحْسِينِيَّةُ إِذًا كَالفَرْعِ لِلْأَصْلِ الضَّرُورِيِّ ومَبْنِيٌّ عَلَيْهِ»[1].

والحَاجِيَّاتُ والتَّحْسِينَاتُ كَذَلِكَ مِنْ وَسَائِلِ تَحْقِيقِ الضَّرُورِيَّاتِ؛ لِأَنَّ «كَمَالَ الضَّرُورِيَّاتِ ـ مِنْ حَيْثُ هِيَ ضَرورِيَّاتٌ ـ إِنَّمَا يَحْسُنُ مَوْقِعُهُ حَيْثُ يَكُونُ فِيهَا عَلَى المُكَلَّفِ سَعَةً وبَسْطَةً، مِنْ غَيْرِ تَضْيِيقٍ ولَا حَرَجٍ، وحَيْثُ يَبْقَى مَعَها خِصَالُ مَعَانِي العَادَاتِ ومَكَارِمِ الأَخْلَاقِ مُوَفِّرَةَ الفُصُولِ، مُكَمِّلَةَ الأَطْرَافِ، حَتَّى يَسْتَحْسِنَ ذَلِكَ أَهْلُ العُقُولِ»[2].

٤- إِذَا كَانَتِ العَلَاقَةُ بَيْنَ الضَّرُورِيَّاتِ وغَيْرِهَا عَلَاقَةَ الأَصْلِ مَعَ الفَرْعِ، وَالمَقْصَدِ مَعَ الوَسِيلَةِ، فَإِنَّ انْعِدَامَ الأَصْلِ أَوِ المَقْصَدِ يُؤَدِّي تِلْقَائِيًّا إِلَى انْعِدَامِ الفَرْعِ وَالوَسِيلَةِ، وَالعَكْسُ لَيْسَ صَحِيحًا؛ فَإِنَّ اخْتِلَالَ الفَرْعِ أَوِ الوَسِيلَةِ يُؤَدِّي إِلَى نَوْعِ اخْتِلَالٍ فِي الأَصْلِ، وَلَكِنَّهُ لَا يُؤَدِّي إِلَى انْعِدَامِهِ، فَإِنَّ أَصْلَ البَيْعِ إِذَا ارْتَفَعَ، وَهُوَ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ لَمْ يَكُنْ لِاعْتبارِ أَوْصَافِهِ المُكَمِّلَةِ مِنْ نَفْيِ الجَهَالَةِ والغَرَرِ مَعْنًى، ومِثْلُ ذَلِكَ القَصَاصُ فَلَوِ ارْتَفَعَ أَصْلُهُ لَمْ يُمْكِنِ اعْتِبَارُ المُمَاثَلَةِ فِيهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مُكَمَّلَاتِ القَصَاصِ وأَوْصَافِهِ، ومُحَالٌ أَنْ يَثْبُتَ الوَصْفُ مَعَ انْتِفَاءِ المَوْصُوفِ،

---

(١) المَصْدَر نَفْسهُ.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ: ٢/ ١٨.

ومَثَلُ ذَلِكَ الْمُكَمِّلُ مَعَ انْتِفَاءِ الْمُكَمَّلِ[١].

وَفِي الْمُقَابِلِ فَإِنَّ عَدَمَ اعْتِبَارِ نَفْيِ الجَهَالَةِ والغَرَرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْعِ، وعَدَمَ اعْتِبَارِ الْمُمَاثَلَةِ فِي القَصَاصِ يُوقِعُ فِي البَيْعِ والقَصَاصِ نَوْعَ خَلَلٍ يَتَمَثَّلُ فِي الحَرَجِ والمَشَقَّةِ، ولَكِنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَدِّي إِلَى انْتِفَاءِ أَصْلِ البَيْعِ أَوِ القَصَاصِ»[٢].

ويَسْتَخْلِصُ الشَّاطِبِيُّ مِنْ كُلِّ مَا سَاقَهُ مِنَ الاسْتِدْلَالَاتِ أَهَمِّيَّةَ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ، ومَكَانَتَهَا مِنْ بَيْنِ هَذِهِ المَرَاتِبِ، فَيَقُولُ: «وبِهَذَا كُلِّهِ يَظْهَرُ أَنَّ المَقْصُودَ الأَعْظَمَ فِي المَطَالِبِ الثَّلَاثَةِ (يَعْنِي المَرَاتِبَ الثَّلَاثَ) الْمُحَافَظَةُ عَلَى الأَوَّلِ مِنْهَا، وهُوَ قِسْمُ الضَّرُورِيَّاتِ؛ ومِنْ هُنَالِكَ كَانَ مُرَاعًى فِي كُلِّ مِلَّةٍ، بِحَيْثُ لَمْ تَخْتَلِفْ فِيهِ المِلَلُ كَمَا اخْتَلَفَتْ فِي الفُرُوعِ، فَهِيَ أُصُولُ الدِّينِ، وقَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ، وكُلِّيَّاتُ المِلَّةِ»[٣].

ثَالِثًا: الْمُوَازَنَةُ بَيْنَ المَرَاتِبِ الثَّلَاثِ:

ولَعِلِّي لَسْتُ بِحَاجَةٍ إِلَى بَيَانِ هَذِهِ النُّقْطَةِ بَعْدَ كُلِّ مَا سُقْنَاهُ فِي بَيَانِ مَرَاتِبِ المَقَاصِدِ، وتَحْدِيدِ العَلَاقَةِ بَيْنَهَا، فَهِيَ نَتِيجَةٌ طَبِيعِيَّةٌ لِذَلِكَ، وقَدْ أَضْحَى جَلِيًّا أَنَّ مَرْتَبَةَ الضَّرُورِيَّاتِ أَوْلَى وأَجْدَرُ بِالرِّعَايَةِ مِنْ غَيْرِهَا عِنْدَ الازْدِحَامِ، أَوِ التَّعَارُضِ، ثُمَّ الحَاجِيَّاتِ، ثُمَّ التَّحْسِينَاتِ؛ وذَلِكَ «أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ المَرَاتِبِ لَمَّا كَانَتْ

---

(١) انْظُر: الموافقات: ٢/ ١٤-١٩.

(٢) الْمُوافَقَات: ٢/ ١٤-١٩.

(٣) المَصْدَر نَفْسهُ: ٢/ ١٩.

مُخْتَلِفَةً فِي تَأَكُّدِ الاعْتِبَارِ، فَالضَّرُورِيَّاتُ آكَدُهَا، ثُمَّ تَلِيهَا الحَاجِيَّاتُ والتَّحْسِينَاتُ...»[(١)]؛ ولِذَلِكَ «فَإِنَّ الأَوَامِرَ المُتَعَلِّقَةَ بِالأُمُورِ الضَّرُورِيَّةِ لَيْسَتْ كَالأَوَامِرِ المُتَعَلِّقَةِ بِالأُمُورِ الحَاجِيَّةِ ولَا التَّحْسِينِيَّةِ، ولَا الأُمُورِ المُكَمِّلَةِ لِلضَّرُورِيَّاتِ كَالضَّرُورِيَّاتِ المُتَعَلِّقَةِ أنفسها، بَلْ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ مَعْلُومٌ»[(٢)].

وكُلُّ الَّذِي أَحْتَاجُ إِلَيْهِ هُوَ تَطْبِيقُ هَذِهِ النَّظَرِيَّةِ، وذِكْرُ الأَمْثِلَةِ الَّتِي تُوَازَنُ فِيهَا بَيْنَ هَذِهِ المَرَاتِبِ عِنْدَ الازْدِحَامِ أَوِ التَّعَارُضِ، فَيُقَدَّمُ كُلُّ مَرْتَبَةٍ عَلَى الَّتِي تَلِيهَا، وهَذَا مَا سَيَأْتِي فِي المَبْحَثِ الثَّانِي.

رَابِعًا: المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَقَاصِدِ الوَاقِعَةِ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ المَرَاتِبِ الثَّلَاثِ:

وهَذِهِ النُّقْطَةُ أَيْضًا مَبْنِيَّةٌ عَلَى سَابِقَتِهَا، فَكَمَا أَنَّ مَقَاصِدَ المَرَاتِبِ الثَّلَاثِ مُتَفَاوِتَةُ الرُّتَبِ، فَكَذَلِكَ المَقَاصِدُ الوَاقِعَةُ تَحْتَ كُلِّ مَرْتَبَةٍ مَرَاتِبُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ؛ لِأَنَّ «الأُمُورَ الضَّرُورِيَّةَ لَيْسَتْ فِي الطَّلَبِ عَلَى وَزْنٍ وَاحِدٍ، كَالطَّلَبِ المُتَعَلِّقِ بِأَصْلِ الدِّينِ لَيْسَ فِي التَّأْكِيدِ كَالنَّفْسِ، ولَا النَّفْسِ كَالعَقْلِ، إِلَى سَائِرِ أَصْنَافِ الضَّرُورِيَّاتِ، والحَاجِيَّاتِ كَذَلِكَ ... وكَذَلِكَ التَّحْسِينَاتُ حَرْفًا بِحَرْفٍ»[(٣)].

فَالضَّرُورِيَّاتُ مَرَاتِبُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، والحَاجِيَّاتُ مِثْلُ ذَلِكَ دَرَجَاتٌ

---

(١) المَصْدَر نَفْسهُ: ٢/ ١٧.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ: ٣/ ١٦٥.

(٣) المُوَافَقَات ٣/ ١٥٦.

مُتَفَاوِتَةٌ، والأَمْرُ نَفْسُهُ يُقَالُ فِي التَّحْسِينَاتِ.

وَقَدْ أَشَارَ الإِمَامُ العِزُّ أَيْضًا إِلَى مِثْلِ هَذَا حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّ المَصَالِحَ وَاجِبَةُ التَّحْصِيلِ مُتَفَاوِتَةُ الرُّتَبِ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى الفَاضِلِ والأَفْضَلِ والمُتَوَسِّطِ بَيْنَهُمَا، وَأَنَّهُ «لَا تَزَالُ رُتَبُ المَصَالِحِ الوَاجِبَةِ التَّحْصِيلِ تَتَنَاقَصُ إِلَى رُتْبَةٍ لَوْ تَنَاقَصَتْ لانْتَهَيْنَا إِلَى رُتَبِ المَصَالِحِ المَنْدُوبَاتِ....»[(١)].

كَمَا أَشَارَ أَيْضًا إِلَى أَنَّ مَصَالِحَ المَنْدُوبِ أَيْضًا مَرَاتِبُ، وأَنَّ أَعْلَى مَرَاتِبِهَا دُونَ أَدْنَى رُتَبِ مَصَالِحِ الوَاجِبِ، وتَتَنَاقَصُ رُتَبُهَا إِلَى أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى مَصْلَحَةٍ يَسِيرَةٍ لَوْ فَاتَتْ لَصَادَفْنَا مَصَالِحَ المُبَاحِ، ومَصَالِحُ المُبَاحِ نَفْسِهِ دَرَجَاتٌ بَعْضُهَا أَنْفَعُ وأَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ[(٢)].

ونُنَبِّهُ هُنَا إِلَى مَا سَبَقَ مِنْ رَبْطِ الإِمَامِ العِزِّ تَعْرِيفَ المَرَاتِبِ بِالأَحْكَامِ: الوَاجِبُ (الضَّرُورِيُّ)، والمَنْدُوبُ (الحَاجِيُّ)، والمُبَاحُ (التَّحْسِينِيُّ)[(٣)].

وسَيَأْتِي مَزِيدُ بَيَانٍ لِلْمُوَازَنَةِ بَيْنَ الضَّرُورِيَّاتِ فِي المَبْحَثِ التَّطْبِيقِيِّ

نَظَرِيَّةُ التَّعَسُّفِ فِي اسْتِعْمَالِ الحَقِّ وفِقْهُ المُوَازَنَاتِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ:

ومِنَ امْتِدَادِ فِقْهِ المُوَازَنَاتِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ تَنَاوُلُهُ لِهَذِهِ المَسْأَلَةِ: الإِذْنُ الشَّرْعِيُّ فِي التَّصَرُّفِ وحُدُودُهُ، أَوْ بِلِسَانِ العَصْرِ اسْتِعْمَالُ الحَقِّ والتَّعَسُّفُ فِيهِ، أَوْ

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٥٤-٥٥.

(٢) انْظُر المَصْدَر نَفْسهُ: ١/ ٥٥-٥٦.

(٣) وذَلِكَ عِنْدَ تَعْرِيفِ كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ المَرَاتِبش فِي الفَصْلِ الخَامِسِ.

سُوءُ اسْتِعْمَالِ الحَقِّ.

وقَدْ بَحَثَهَا الشَّاطِبِيُّ بِكَيْفِيَّةٍ رَآهَا بَعْضُ الدَّارِسِينَ الْمُعَاصِرِينَ لِلشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ والقَوَانِينِ الوَضْعِيَّةِ بِأُسْلُوبِ الفِقْهِ الْمُقَارِنِ أَنَّهُ فَاقَ فِيهَا جَمِيعَ الَّذِينَ تَنَاوَلُوهَا مِنْ عُلَمَاءِ القَانُونِ الغَرْبِيِّينَ[1].

وَهَذَا نَصُّ عَرْضِهِ لِلْمَسْأَلَةِ: «جَلْبُ المَصْلَحَةِ أَوْ دَفْعُ المَفْسَدَةِ، إِذَا كَانَ مَأْذُونًا فِيهِ عَلَى ضرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَلْزَمَ عَنْهُ إِضْرَارٌ لِلْغَيْرِ. والثَّانِي: أَنْ يَلْزَمَ عَنْهُ ذَلِكَ. وهَذَا الثَّانِي: ضرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقْصِدَ الجَالِبُ أَوِ الدَّافِعُ ذَلِكَ الإِضْرَارَ، كَالْمُرَخِّصِ فِي سِلْعَتِهِ قَصْدًا لِطَلَبِ مَعَاشِهِ، وصَحِبَهُ قَصْدُ الإِضْرَارِ بِالغَيْرِ. والثَّانِي: أَنْ لَا يَقْصِدَ إِضْرَارًا بِأَحَدٍ، وهُوَ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الإِضْرَارُ عَامًّا كَتَلَقِّي السِّلَعِ، وبَيْعِ الحَاضِرِ لِلْبَادِي، والامْتِنَاعِ مِنْ بَيْعِ دَارِهِ أَوْ فَدَّانِهِ وقَدِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ النَّاسُ لِمَسْجِدٍ جَامِعٍ أَوْ غَيْرِهِ. والثَّانِي: أَنْ يَكُونَ خَاصًّا، وهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَلْحَقَ الجَالِبَ أَوِ الدَّافِعَ بِمَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى فِعْلِهِ، كَالدَّافِعِ عَنْ نَفْسِهِ مَظْلَمَةً يَعْلَمُ أَنَّهَا تَقَعُ بِغَيْرِهِ، أَوْ يَسْبِقُ إِلَى شِرَاءِ طَعَامٍ ... عَالِمًا أَنَّهُ إِذَا حَازَهُ اسْتَضَرَّ غَيْرُهُ بِعَدَمِهِ، وَلَوْ أُخِذَ مِنْ يَدِهِ اسْتُضِرَّ. والثَّانِي: أَنْ لَا يَلْحَقَهُ بِذَلِكَ ضَرَرٌ وهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: مَا يَكُونُ أَدَاؤُهُ إِلَى الْمَفْسَدَةِ قَطْعِيًّا، أَعْنِي القَطْعَ العَادِيَّ، كَحَفْرِ البِئْرِ خَلْفَ بَابِ الدَّارِ فِي الظَّلَامِ، بِحَيْثُ يَقَعُ الدَّاخِلُ فِيهِ بِلَا بُدٍّ، وشِبْه ذَلِكَ. والثَّانِي مَا يَكُونُ أَدَاؤُهُ إِلَى الْمَفْسَدَةِ نَادِرًا كَحَفْرِ البِئْرِ بِمَوْضِعٍ لَا يُؤَدِّي

(١) انْظُر: الشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَةِ، حمادي العبيدي، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٥٢.

غَالِبًا إِلَى وُقُوعِ أَحَدٍ فِيهِ، وأَكْلِ الأَغْذِيَةِ الَّتِي غَالِبُهَا أَنْ لَا تَضُرَّ أَحَدًا، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. والثَّالِثُ: مَا يَكُونُ أَدَاؤُهُ إِلَى المَفْسَدَةِ كَثِيرًا لَا نَادِرًا، وهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ غَالِبًا كَبَيْعِ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ، والعِنَبِ مِنَ الخَمَّارِ، ومَا يُغَشُّ بِهِ مِمَّنْ شَأْنُهُ الغِشُّ، ونَحْوِ ذَلِكَ. والثَّانِي: أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا لَا غَالِبًا كَمَسَائِلِ بُيُوعِ الآجَالِ، فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَقْسَامٍ ...»[1].

فَهَذَا تَصْوِيرٌ رَائِعٌ لِلْمَسْأَلَةِ وحَصْرٌ لَهَا فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّمَانِي، وقَدْ فَصَّلَ فِي شَرْحِ أَحْكَامِ هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا وَاحِدَةً تِلْوَ الأُخْرَى بِعَقْلِيَّةٍ تَشْرِيعِيَّةٍ مُذْهِلَةٍ، وتَنَاوُلُ ذَلِكَ كُلِّهِ يَحْتَاجُ إِلَى بَحْثٍ خَاصٍّ، ولَا يَتَحَمَّلُهُ هَذَا البَحْثُ، إِلَّا أَنَّ خُلَاصَةَ المَسْأَلَةَ وبِاخْتِصَارٍ شَدِيدٍ: أَنَّ الفِعْلَ إِذَا كَانَ جَائِزًا شَرْعًا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِهِ أَنْ يَكْتَسِبَ صَاحِبُهُ الحَقَّ فِي تَنْفِيذِهِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ إِلَى نَتَائِجِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا يَنْتُجُ عَنْهُ إِضْرَارٌ بِالغَيْرِ، بَقِيَ جَائِزًا عَلَى أَصْلِهِ مِنَ الإِذْنِ الشَّرْعِيِّ، أَمَّا إِنْ كَانَ يَنْتُجُ عَنِ الفِعْلِ المَأْذُونِ فِيهِ ضَرَرٌ، فَإِنَّهُ يَقَعُ النَّظَرُ هُنَا إِلَى قَصْدِ الفَاعِلِ؛ فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ مِنَ اسْتِعْمَالِ الحَقِّ المَأْذُونِ لَهُ فِيهِ شَرْعًا، الإِضْرَارَ، فَلَا إِذْنَ، ويُصْبِحُ الفِعْلُ مَحْظُورًا، تَبَعًا لِقَاعِدَةِ مَنْعِ الضَّرَرِ، ولِقَاعِدَةِ: «مُرَاعَاةُ القَصْدِ فِي الأَفْعَالِ» لِحَدِيثِ: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)[2]؛ أَمَّا إِذَا لَمْ يَصْحَبِ الفِعْلَ قَصْدُ الإِضْرَارِ فَالإِذْنُ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ

---

(١) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٦٤.

(٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، بَابُ بَدْءِ الوَحْيِ، صَحِيح البُخَارِيِّ فِي مَوْسُوعَةِ السُّنَّةِ: ١/ ١/ ٢، وأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الإِمَارَةِ، حَدِيث رقم ١٩٠٧، مَوْسُوعَة السُّنَّةِ، مَصْدَر سَابِقٍ،

إِذَا كَانَتِ المَصْلَحَةُ خَالِيَةً مِنَ المَفْسَدَةِ، ومِنَ الضَّرَرِ العَامِّ والخَاصِّ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَا يَأْذَنُ فِي ضَرَرٍ أَوْ فَسَادٍ[١].

وَهَذَا التَّنَاوُلُ لِهَذِهِ المَسْأَلَةِ، وإِنْ كَانَ فَرِيدًا فِي نَوْعِهِ بَدِيعًا فِي نِظَامِهِ، مُحْكَمًا فِي مَضْمُونِهِ، إِلَّا أَنَّهُ يُلَاحَظُ عَلَيْهِ أَمْرَانِ:

الأَوَّلُ: أَنَّهُ مَبْنِيٌّ أَسَاسًا عَلَى مَدَى تَأْثِيرِ إِرَادَةِ المُكَلَّفِ وقَصْدِهِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّصَرُّفِ؛ ولِهَذَا جَاءَ تَنَاوُلُ المَوْضُوعِ فِي المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ مِنَ القِسْمِ الثَّانِي مِنَ المَقَاصِدِ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ، وهِيَ (مَقَاصِدُ المُكَلَّفِ)، ولَمْ يَكُنْ هَذَا المَوْضُوعُ جَوْهَرِيًّا فِي بَحْثِنَا[٢].

الثَّانِي: أَنَّهُ مُوَازَنَةٌ بَيْنَ مَصَالِحَ جُزْئِيَّةٍ فِي الغَالِبِ، أَوْ بَيْنَهَا وبَيْنَ مَصَالِحَ عَامَّةٍ؛ لِأَنَّ المَسْأَلَةَ الأَسَاسِيَّةَ فِي المَوْضُوعِ هِيَ حُدُودُ مُمَارَسَةِ الفَرْدِ لِحَقِّهِ المَشْرُوعِ إِزَاءَ حُقُوقِ الآخَرِينَ أَفْرَادًا أَوْ مُجْتَمَعًا؛ ولِهَذَا لَمْ نَعْتَبِرْهَا أَسَاسِيَّةً فِي مَوْضُوعِ المُوَازَنَةِ، مِنْ حَيْثُ عَلَاقَتُهَا بِهَذَا البَحْثِ، وإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَدِّ ذَاتِهَا، واعْتَبَرْنَاهَا امْتِدَادًا لِفِقْهِ المُوَازَنَاتِ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ.

=

٥/ ٢/ ١٥١٥.

(١) انْظُر المُوَافَقَات: ٢/ ٢٦٥-٢٧٦، والشَّاطِبِي ومَقَاصِد الشَّرِيعَة، حَمَّاد العُبَيْدِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٥٢.

(٢) انْظُر ص: ٥٦ من هذا البحث.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ

مَسَالِكُ وأُسُسُ المُوازَنَةِ بَيْنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ

لَعَلَّهُ اتَّضَحَ مِنْ خِلَالِ المَطْلَبَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِقْهُ كُلٍّ مِنَ الإِمَامَيْنِ: العِزِّ والشَّاطِبِيِّ رَحِمَهُمَاٱللَّهُ لِلْمُوَازَنَاتِ بَيْنَ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ (المَقَاصِدِ).

كَمَا اتَّضَحَ أَيْضًا مَدَى التَّنَاسُقِ والانْسِجَامِ بَيْنَ فِقْهِ المُوَازَنَاتِ ومَفْهُومِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ لَدَى كُلٍّ مِنْهُمَا، وذَلِكَ مِنْ جَانِبَيْنِ:

الجَانِبُ الأَوَّلُ: اعْتَمَدَ مَفْهُومُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ عِنْدَ العِزِّ عَلَى أَنَّهُ يَتَلَخَّصُ فِي «جَلْبِ المَصَالِحِ ودَرْءِ المَفَاسِدِ»[(١)]؛ ولِذَلِكَ اعْتَمَدَ فِقْهُهُ فِي المُوَازَنَاتِ عَلَى هَذَيْنِ المِحْوَرَيْنِ (المَصَالِح) و(المَفَاسِد) والمِحْوَرِ النَّاتِجِ مِنِ الْتِقَائِهِمَا (المَصَالِح والمَفَاسِد) عِنْدَ التَّعَارُضِ.

أَمَّا الشَّاطِبِيُّ: فَلَمَّا كَانَتِ المَرَاتِبُ الثَّلَاثُ لِلْمَقَاصِدِ جَوْهَرَ مَفْهُومِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ عِنْدَهُ[(٢)]، بَنَى عَلَيْهَا فِقْهًا فِي المُوَازَنَةِ بَيْنَ المَقَاصِدِ أَيْضًا.

الجَانِبُ الثَّانِي: لَمَّا كَانَ تَنَاوُلُ كُلٍّ مِنَ الإِمَامَيْنِ لِلْمَصَالِحِ والمَفَاسِدِ (المَقَاصِد)

---

(١) انْظُر ص: ٥٨ من هذا البحث.

(٢) انْظُر ص: ٥٩ وما بعدها من هذا البحث.

تَنَاوُلًا شَامِلًا لِلْعَامِّ مِنْهَا والخَاصِّ، كَانَ تَنَاوُلُهُمَا لِلْمُوَازَنَةِ بَيْنَهُمَا أَيْضًا كَذَلِكَ.

وَقَدِ اقْتَضَى هَذَا الأَخِيرُ تَنَاوُلَ فِقْهِ المُوَازَنَةِ بَيْنَ المَقَاصِدِ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ اسْتِنْتَاجَ المَسَالِكِ والأُسُسِ المُتَّبَعَةِ لِلْمُوَازَنَةِ بَيْنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ.

وقَدْ ظَهَرَ أَنَّهَا تَتَلَّخَصُ فِي مَسْلَكَيْنِ، هُمَا: الجَمْعُ أَوَّلًا مَا أَمْكَنَ، ثُمَّ التَّرْجِيحُ إِنْ تَعَذَّرَ:

المَسْلَكُ الأَوَّلُ: الجَمْعُ بَيْنَ المَقَاصِدِ والمَصَالِحِ العَامَّةِ مَا أَمْكَنَ وَلَوْ نِسْبِيًّا:

الأَصْلُ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ العَمَلُ بِجَمِيعِ أَحْكَامِهَا، وتَحْقِيقُ جَمِيعِ مَقَاصِدِهَا، تَحْصِيلًا لِجَمِيعِ المَصَالِحِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهَا، ودَرْءًا لِجَمِيعِ المَفَاسِدِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى الإِخْلَالِ بِهَا؛ لِأَنَّ شَرِيعَةَ الإِسْلَامِ كُلٌّ لَا يَتَجَزَّأُ، وقَدْ نَعَى اللهُ عَلَى اليَهُودِ بِتَجْزِئَةِ الشَّرِيعَةِ بِالعَمَلِ بِبَعْضِهَا وتَرْكِ بَعْضِهَا الآخَرِ، فَقَالَ: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾[1].

فَمَهْمَا أَمْكَنَ تَحْصِيلُ المَصَالِحِ الخَالِصَةِ، ودَرْءُ المَفَاسِدِ المجَرَّدَةِ عِنْدَ الازْدِحَامِ وتَحْصِيلِ المَصَالِحِ مَعَ دَرْءِ المَفَاسِدِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا، فَلَا يُصَارُ إِلَى غَيْرِ طَرِيقِ الجَمْعِ بَيْنَهُمَا[2].

---

(١) البقرة: ٨٥.

(٢) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٥٩، ٩٨.

وَيَظَلُّ هَذَا الأَسَاسُ هُوَ الأَصْلَ حَتَّى عِنْدَمَا يَتَعَذَّرُ الجَمْعُ الحَقِيقِيُّ بَيْنَ المَصَالِحِ، فَيُصْبِحُ الجَمْعُ النِّسْبِيُّ أَوِ الجُزْئِيُّ مُقَدَّمًا عَلَى غَيْرِهِ، وِفْقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾[1]، وقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، ومَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)[2].

ومِنَ الأَمْثِلَةِ التَّطْبِيقِيَّةِ لِذَلِكَ:

١- التَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ عِنْدَ الإِكْرَاهِ حِفْظًا لِلنُّفُوسِ والأَعْضَاءِ، إِذَا كَانَ قَلْبُ المُكْرَهِ مُطْمَئِنًّا بِالإِيمَانِ، مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ﴾[3]، فَهُنَاكَ خَيَارَانِ لِلْمُوَازَنَةِ بَيْنَ الحِفَاظِ عَلَى مَصْلَحَةِ الدِّينِ، ودَرْءِ مَفْسَدَةِ قَتْلِ النَّفْسِ المُتَعَارِضَتَيْنِ:

الخَيَارُ الأَوَّلُ: تَقْدِيمُ الحِفَاظِ عَلَى مَقْصَدِ الدِّينِ عَلَى مَقْصَدِ النَّفْسِ، وذَلِكَ بِعَدَمِ النُّطْقِ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ، والصَّبْرِ عَلَى القَتْلِ، وهُوَ الخَيَارُ الأَفْضَلُ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ «لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ اعْتِزَازِ الدِّينِ وإِجْلَالِ رَبِّ العَالَمِينَ، والتَّغْرِيرُ بِالأَرْوَاحِ فِي إِعْزَازِ الدِّينِ جَائِزٌ، وأَبْعَدَ مَنْ أَوْجَبَ التَّلَفُّظَ بِهَا»[4]، أَيْ أَنَّ مَنِ ادَّعَى وُجُوب أَخْذِ

---

(١) التغابن: ١٦.

(٢) تقدم تخريجه في ص: ٢٥٦.

(٣) النحل: ١٠٦.

(٤) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٩٩.

الرُّخْصَةِ هُنَا قَدْ بَالَغَ.

الخَيَارُ الثَّانِي: تَقْدِيمُ مَقْصَدِ حِفْظِ النَّفْسِ عَلَى حِفْظِ الدِّينِ؛ وذَلِكَ «لِأَنَّ حِفْظَ المُهَجِ والأَرْوَاحِ أَكْمَلُ مَصْلَحَةً مِنْ مَفْسَدَةِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةٍ لَا يَعْتَقِدُهَا الجَنَانُ»[1].

ولَكِنِ الخَيَارُ الثَّانِي أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ جَمْعًا بَيْنَ المَقْصَدَيْنِ نِسْبِيًّا، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِهِمَا كُلِّيًّا، وذَلِكَ لِأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الخَيَارَ الثَّانِي يَتَضَمَّنُ حِفْظًا لِمَقْصَدِ النَّفْسِ كُلِّيًّا، ولِمَقْصَدِ الدِّينِ نِسْبِيًّا، فَمَا أُهْمِلَ مِنْ جَانِبِ الدِّينِ ـ وهُوَ الكُفْرُ الصُّورِيُّ ـ جُزْءٌ يَسِيرٌ فِي مُقَابِلِ مَا حُفِظَ وهُوَ الإِيمَانُ الحَقِيقِيُّ.

وثَانِيهِمَا: أَنَّ حِفْظَ النَّفْسِ هُنَا يَتَضَمَّنُ أَيْضًا حِفْظًا لِلدِّينِ؛ لِأَنَّ المُكَلَّفَ يَقُومُ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَظَائِفِ الطَّاعَاتِ والعِبَادَاتِ[2].

٣- ومِثْلُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ العِزُّ مِنْ أَنَّ «تَرْكَ الصَّلَاةِ وصَوْمَ رَمَضَانَ وتَأْخِيرَ الزَّكَاةِ، وحُقُوقَ النَّاسِ الوَاجِبَاتِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ مَفْسَدَةٌ مُحَرَّمَةٌ، لَكِنَّهُ جَائِزٌ بِالإِكْرَاهِ؛ فَإِنَّ حِفْظَ النُّفُوسِ أَوْلَى مِمَّا يُتْرَكُ بِالإِكْرَاهِ مَعَ أَنَّ تَدَارُكَهُ مُمْكِنٌ، فَيَكُونُ جَمْعًا بَيْنَ هَذِهِ الحُقُوقِ وبَيْنَ حِفْظِ الأَرْوَاحِ»[3].

---

(١) المَصْدَر نَفْسهُ: ١/ ٩٨-٩٩.

(٢) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٧٥، والقَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ١١٠.

(٣) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٠٣.

المَسْلَكُ الثَّانِي: التَّرْجِيحُ بَيْنَهُمَا إِنْ تَعَذَّرَ الجَمْعُ:

ويَتِمُّ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مِعْيَارَيْنِ رَئِيسَيْنِ، تَحْتَ كُلٍّ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ مَعَايِيرَ فَرْعِيَّةٍ، وهُمَا:

١- التَّفَاوُتُ فِي قِيمَةِ المَصَالِحِ الَّتِي تُحَقِّقُهَا المَقَاصِدُ العَامَّةُ.

٢- التَّفَاوُتُ فِي عُمُومِ وشُمُولِ المَصَالِحِ الَّتِي تَتَضَمَّنَهَا المَقَاصِدُ العَامَّةُ.

المِعْيَارُ الأَوَّلُ: تَفَاوُتُ قِيمَةِ المَصَالِحِ الَّتِي تُحَقِّقُهَا المَقَاصِدُ العَامَّةُ: فَالمَصَالِحُ الَّتِي تَتَضَمَّنُهَا المَقَاصِدُ العَامَّةُ لَيْسَتْ عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ بَيْنَهَا تَفَاوُتٌ مَعْلُومٌ، سَوَاء مِنْ حَيْثُ الرُّتْبَةُ، أَوِ الكَثْرَةُ والقِلَّةُ، أَوِ الوَفْرَةُ والنُّدْرَةُ.

وَفِي إِشَارَةٍ إِلَى هَذَا المِعْيَارِ، ذَكَرَ الإِمَامُ العِزُّ أَنَّ المَصَالِحَ تَتَفَاوَتُ رُتَبُهَا، وأَنَّهَا تَنْقَسِمُ إِلَى فَاضِلٍ وأَفْضَلَ ومُتَوَسِّطٍ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: «فَأَفْضَلُ المَصَالِحِ مَا كَانَ شَرِيفًا فِي نَفْسِهِ دَافِعًا لِأَقْبَحِ المَفَاسِدِ، جَالِبًا لِأَرْجَحِ المَصَالِحِ ...»[(١)].

ثُمَّ مَثَّلَ لِذَلِكَ بِالحَدِيثِ الَّذِي سُئِلَ فِيهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِالله، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ»[(٢)].

فَذَكَرَ أَنَّ سَبَبَ: «جَعْلِ الإِيمَانِ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ لِجَلْبِهِ لِأَحْسَنِ المَصَالِحِ، ودَرْئِهِ لِأَقْبَحِ المَفَاسِدِ، مَعَ شَرَفِهِ فِي نَفْسِهِ، وشَرَفِ مُتَعَلَّقِهِ. ومصَالِحُهُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا:

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٥٤.

(٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، صَحِيح البُخَارِيِّ فِي مَوْسُوعَةِ السُّنَّةِ، مَصْدَر سَابِق: ١/ ٢/ ١٤١.

عَاجِلَةٌ، وهِيَ إِجْرَاءُ أَحْكَامِ الإِسْلَامِ، وصِيَانَةِ النُّفُوسِ والأَمْوَالِ والحُرَمِ والأَطْفَالِ، والثَّانِي: آجِلَةٌ، وهُوَ خُلُودُ الجِنَانِ، ورِضَا الرَّحْمَنِ»[(١)].

أَمَّا سَبَبُ جَعْلِ الجِهَادِ بَعْدَ الإِيمَانِ، فَلِأَنَّهُ «لَيْسَ بِشَرِيفٍ فِي نَفْسِهِ، وإِنَّمَا وَجَبَ وُجُوبَ الوَسَائِلِ» ثُمَّ ذَكَرَ المَصَالِحَ الَّتِي يَجْلِبُهَا، والمَفَاسِدَ الَّتِي يَدْرَؤُهَا، ثُمَّ قَالَ: «وجَعَلَ الحَجَّ فِي الرُّتْبَةِ الثَّالِثَةِ لِانْحِطَاطِ مَصَالِحِهِ عَنْ مَصَالِحِ الجِهَادِ، وهُوَ أَيْضًا يَجْلِبُ المَصَالِحَ ويدْرَأُ المَفَاسِدَ»[(٢)]، وهَكَذَا يَشْرَحُ الإِمَامُ بِأَنَّ تَفَاضُلَ الأَعْمَالِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ مَبْنِيٌّ عَلَى تَفَاوُتِ قِيمَةِ المَصَالِحِ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَيْهَا.

وعَلَى المِنْوَالِ نَفْسِهِ يُصَرِّحُ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ بِأَنَّ «المَفْهُومَ مِنْ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ الطَّاعَةَ أَوِ المَعْصِيَةَ تَعْظُمُ بِحَسَبِ عِظَمِ المَصْلَحَةِ أَوِ المَفْسَدَةِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا، وقَدْ عُلِمَ مِنَ الشَّرِيعَةِ أَنَّ أَعْظَمَ المَصَالِحِ جَرَيَانُ الأُمُورِ الضَّرُورِيَّةِ الخَمْسَةِ المُعْتَبَرَةِ فِي كُلِّ مِلَّةٍ، وأَنَّ أَعْظَمَ المَفَاسِدِ مَا يكر بِالإِخْلَالِ عَلَيْهَا»[(٣)].

وتتفرَّعُ عَنْ هَذَا المِعْيَارِ أوِ الأَسَاسِ الرَّئِيسِ مَعَايِيرُ ثَلَاثَةٌ فَرْعِيَّةٌ، وَهِيَ:

أَوَّلًا: المَقَاصِدُ الضَّرُورِيَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الحَاجِيَّةِ، والحَاجِيَّةُ عَلَى التَّحْسِينِيَّةِ:

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٥٤.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ: ١/ ٥٤-٥٥.

(٣) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٢٧، وانْظُر أيضًا: ١/ ٢١٣.

وَقَدْ بَسَطْنَا الحَدِيثَ عَنْ هَذَا المِعْيَارِ فِي فِقْهِ المُوَازَنَاتِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ[١].

أَمَّا الإِمَامُ العِزُّ: فَإِنَّهُ يُقَسِّمُ المَصَالِحَ والمَفَاسِدَ ـ فِي هَذَا الصَّدَدِ ـ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ كُلٌّ عَلى حِدَةٍ، وذَلِكَ بِنَاءً عَلَى عِظَمِ المَصْلَحَةِ أَوِ المَفْسَدَةِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا.

أَمَّا المَصَالِحُ: فَأَوَّلُهَا: وَاجِبُ التَّحْصِيلِ، فَإِنْ عَظُمَتِ المَصْلَحَةُ وَجَبَتْ فِي كُلِّ شَرِيعَةٍ، وثَانِيهَا: مَنْدُوبُ التَّحْصِيلِ، وثَالِثُهَا: مُبَاحُ التَّحْصِيلِ.

وأَمَّا المَفَاسِدُ، فَأَوَّلُهَا: مَا يَجِبُ دَرْؤُهُ، فَإِنْ عَظُمَتْ مَفْسَدَتُهُ وَجَبَ دَرْؤُهُ فِي كُلِّ شَرِيعَةٍ، وذَلِكَ كَالمَفَاسِدِ المُتَعَلِّقَةِ بِالضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسَةِ.

وثَانِيهَا: مَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الشَّرَائِعُ فَيُحْظَرُ فِي شَرْعٍ ويُبَاحُ فِي شَرْعٍ آخَرَ، تَشْدِيدًا عَلَى مَنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ، وتَخْفِيفًا عَلَى مَنْ أُبِيحَ لَهُ، وهَذِهِ هِيَ المَفَاسِدُ المُتَعَلِّقَةُ بِالحَاجِيَّاتِ، الدَّائِرَة حَوْلَ التَّيْسِيرِ ورَفْعِ الحَرَجِ.

وثَالِثُهَا: مَا تَدْرَؤُهُ الشَّرَائِعُ كَرَاهِيَةً لَهُ[٢]، وهَذَا يُقَابِلُ التَّكمِلَاتِ والتَّحْسِينَاتِ، وذَلِكَ وَفْقًا لِتَعْرِيفِهِ المُتَقَدِّمِ لِلْمَرَاتِبِ الثَّلَاثِ.

ثَانِيًا: المَقْصَدُ المُتَضَمِّنُ لِمَصَالِحَ أَكْثَرَ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ:

فَعِنْدَ تَسَاوِي المَقْصَدَيْنِ فِي المَرْتَبَةِ بِأَنْ كَانَا ضَرُورِيَّيْنِ، أَوْ حَاجِيَّيْنِ، أَوْ تَحْسِينِيَّيْنِ يُقَدَّمُ المَقْصَدُ الَّذِي يَشْتَمِلُ عَلَى مَصَالِحَ أَكْثَرَ، وقَدْ أَشَارَ الإِمَامُ العِزُّ إِلَى هَذَا المِعْيَارِ

---

(١) انْظُر: ص ٢٦٢ وما بعدها من هذا البحث.

(٢) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٤٢-٤٣.

بِقَوْلِهِ: «إِذَا اتَّحَدَ نَوْعُ المَصْلَحَةِ والمَفْسَدَةِ كَانَ التَّفَاوُتُ بِالقِلَّةِ والكَثْرَةِ ...»[١].

ثَالِثًا: المَقْصَدُ المُتَضَمِّنُ عَلَى مَصَالِحَ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهَا بَعْدَ إِهْمَالِهَا مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ:

فَإِذَا تَعَارَضَتْ مَصَالِحُ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَقَاصِدَ مُتَسَاوِيَةٍ فِي الرُّتْبَةِ فَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا مِمَّا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بَعْدَ إِهْمَالِهِ والبَعْضُ الآخَرُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ إِذَا أُهْمِلَ، قُدِّمَ الأَخِيرُ، وتُدُورِكَ الأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الجَمْعَ إِذَا أَمْكَنَ أَوْلَى مِنَ الإِهْمَالِ.

ومِثَالُ ذَلِكَ: أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ صَلَاةً فَرْضًا، فَرَأَى شَخْصًا مَعْصُومًا يُصَارِعُ الغَرَقَ، ويُشْرِفُ عَلَى المَوْتِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ الصَّلَاةَ ويُنْقِذَ الغَرِيقَ؛ لِأَنَّ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ بِإِهْمَالِ النَّفْسِ الَّتِي تُشْرِفُ عَلَى الغَرَقِ، تَقْدِيمٌ لِمَا لَا يَفُوتُ تَدَارُكُهُ بِإِهْمَالِهِ عَلَى مَا يَفُوتُ تَدَارُكُهُ، فَإِنَّ الغَرِيقَ تَهْلَكُ نَفْسُهُ بِالغَرَقِ، ولَا يُمْكِنُ إِنْقَاذُهُ بَعْدَ أَنْ يَغْرَقَ، أَمَّا الصَّلَاةُ فَيُمْكِنُ تَدَارُكُهَا إِمَّا فِي الوَقْتِ أَدَاءً أَوْ بَعْدَهُ قَضَاءً، ومَهْمَا يَكُنْ فَإِنَّهَا تَحْصُلُ وتُقَامُ، والنَّفْسُ تَمُوتُ وَتَهْلَكُ؛ لِذَلِكَ قُدِّمَ إِنْقَاذُ الغَرِيقِ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ[٢].

المِعْيَارُ الثَّانِي: التَّفَاوُتُ فِي عُمُومِ وشُمُولِ المَصَالِحِ الَّتِي تَتَضَمَّنُهَا المَقَاصِدُ العَامَّةُ:

إِذَا كَانَ مِنَ المُقَرَّرِ فِي المَقَاصِدِ: تَقْدِيمُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ عَلَى الخَاصَّةِ، والمَقَاصِدِ

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٧٤.

(٢) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٦٦، ومِنْ فِقْهِ الدَّعْوَةِ: رِعَايَةُ المَصَالِحِ والمُوَازَنَةُ فِيهَا، د. عبد الله الزُّبَيْر، دِرَاسَات دَعَوِيَّة، مَرْجِع سَابِق، ١٧٧.

الكُلِّيَّةِ عَلَى الجُزْئِيَّةِ[١]؛ فَإِنَّ المَقَاصِدَ العَامَّةَ والكُلِّيَّةَ نَفْسَهَا تَتَفَاوَتُ فِي العُمُومِ والشُّمُولِ[٢]؛ وبِنَاءً عَلَى هَذَا التَّفَاوُتِ يَتِمُّ تَقْدِيمُ مَقْصَدٍ عَلَى آخَرَ، وتَرْجِيحُ مَصْلَحَةٍ عَلَى أُخْرَى عِنْدَ التَّزَاحُمِ أَوِ التَّعَارُضِ.

وَقَدْ أَشَرْنَا فِيمَا مَضَى إِلَى أَنَّ عُمُومَ المَقَاصِدِ يَشْمَلُ: عُمُومَ الأَحْكَامِ، وعُمُومَ الأَشْخَاصِ، وعُمُومَ الأَزْمِنَةِ والأَحْوَالِ[٣]، وعَلَيْهِ يَكُونُ تَفَاوُتُ العُمُومِ فِي هَذِهِ الأَنْوَاعِ أَيْضًا:

أَوَّلًا: عُمُومُ الأَحْكَامِ: ومِنْ هَذَا النَّوْعِ أَيْضًا تَقْدِيمُ الأَحْكَامِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الحَاجِيَّاتِ والتَّحْسِينَاتِ؛ لِأَنَّهَا أَعَمُّ وأَشْمَلُ، ومَا كَانَ أَعَمَّ فَهُوَ أَهَمُّ، والأَمْرُ نَفْسُهُ يُقَالُ فِي تَقْدِيمِ الحَاجِيَّاتِ عَلَى التَّحْسِينَاتِ.

وَلَعَلَّ مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ العِزُّ يَصْلُحُ مِثَالًا لِذَلِكَ، حَيْثُ قَالَ: «جَرْحُ الشُّهُودِ عِنْدَ الحُكَّامِ فِيهِ مَفْسَدَةُ هَتْكِ أَسْتَارِهِمْ لَكِنَّهُ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ المَصْلَحَةَ فِي حِفْظِ الحُقُوقِ مِنَ الدِّمَاءِ والأَمْوَالِ والأَعْرَاضِ والأَبْضَاعِ والأَنْسَابِ.. وسَائِرِ الحُقُوقِ أَعَمُّ وأَعْظَمُ»[٤]، فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ جَرْحَ الشُّهُودِ وبَيَانَ حَالِهِمْ أَمَامَ القَضَاءِ فِيهِ أَمْرَانِ: الأَوَّلُ: كَشْفُ أَسْرَارِ النَّاسِ وفَضْحُهُمْ أَمَامَ النَّاسِ، وهُوَ أَمْرٌ مُحَرَّمٌ، ومَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الشَّرِيعَةِ.

---

(١) انْظُر: القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٣٧، والموافقات: ٢/ ٢٦٦.

(٢) انْظُر: ص ٦١ من هذا البحث.

(٣) انْظُر: ص ٦٠-٦١ من هذا البحث.

(٤) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١١٤.

الثَّانِي: فِيهِ مَصْلَحَةُ تَحْقِيقِ العَدَالَةِ، حِفَاظًا عَلَى حُقُوقِ النَّاسِ العَامَّةِ، وخَاصَّةً المُتَعَلِّقَة بِالضَّرُورِيَّاتِ. فَعِنْدَ المُوَازَنَةِ بَيْنَ هَذِهِ المَصْلَحَةِ، وتِلْكَ المَفْسَدَةِ يَتَّضِحُ أَنَّ تَحْقِيقَ المَصْلَحَةِ بِارْتِكَابِ المَفْسَدَةِ أَوْلَى، والسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا «أَعَمُّ وأَعْظَمُ».

ثَانِيًا: عُمُومُ الأَشْخَاصِ: فَكُلَّمَا كَانَ نِطَاقُ المَصْلَحَةِ أَعَمَّ وأَشْمَلُ كَانَتْ أَهَمَّ وأَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ مِنْ غَيْرِهَا، وفِي هَذَا الصَّدَدِ تُقَدَّمُ مَصْلَحَةُ الجَمَاعَةِ عَلَى مَصْلَحَةِ المَجْمُوعَةِ، ومَصْلَحَةُ الأُمَّةِ عَلَى مَصْلَحَةِ القُطْرِ، ومَصْلَحَةُ القُطْرِ عَلَى مَصْلَحَةِ الوِلَايَةِ أَوِ المَنْطِقَةِ ... وهَكَذَا.

ومِثَالُ ذَلِكَ: أَنَّ مُمَارَسَةَ حُرِّيَّةِ الرَّأْيِ أَوِ الكِتَابَةِ لِلْأَفْرَادِ أَوِ الجَمَاعَاتِ مَصْلَحَةٌ مَشْرُوعَةٌ، وحِفْظُ عُقُولِ النَّاسِ مِنَ الزَّيْغِ والتَّضْلِيلِ مَصْلَحَةٌ أُخْرَى، وكِلَاهُمَا فِي رُتْبَةِ الحَاجِيَّاتِ، فَإِذَا تَعَارَضَا، فَإِنَّهُ تُقَدَّمُ الأَخِيرَةُ عَلَى الأُولَى؛ لِأَنَّهَا أَعَمُّ أَثَرًا وشُمُولًا وَأَوْسَعُ انْتِشَارًا مِنَ الأُولَى[1].

ثَالِثًا: عُمُومُ الأَزْمَانِ: وفِي هَذَا الصَّدَدِ يُقَدَّمُ المَقْصَدُ المُتَضَمِّنُ عَلَى مَصَالِحَ مُسْتَدِيمَةٍ، عَلَى غَيْرِهِ، ويُرَجَّحُ دَرْءُ المَفْسَدَةِ المُسْتَدِيمَةِ، عَلَى دَرْءِ المَفْسَدَةِ المُؤَقَّتَةِ.

ومِثَالُ ذَلِك: جَوَازُ شُرْبِ الخَمْرِ لِلْإِكْرَاهِ؛ «لِأَنَّ فَوَاتَ النَّفْسِ والأَطْرَافِ دَائِمٌ، وزَوَالَ العُقُولِ يَرْتَفِعُ عَنْ قَرِيبٍ بِالصَّحْوِ»[2].

---

(١) انْظُر: ضَوَابِط المَصْلَحَةِ، د. البُوطِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٥٣.

(٢) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٠٤.



المبحث الثاني

البيان التطبيقي للموازنة بين المقاصد العامة

وفيه أربعة مطالب:

- **المطلب الأول**: البيان التطبيقي للموازنة بين مراتب المقاصد العامة.
- **المطلب الثاني**: البيان التطبيقي للموازنة بين المقاصد الضرورية.
- **المطلب الثالث**: البيان التطبيقي للموازنة بين ما يتعلق بالمقصد الواحد.
- **المطلب الرابع**: البيان التطبيقي للموازنة بين المقاصد الحاجية والتحسينية.



المَطْلَبُ الأَوَّلُ

البَيَانُ التَّطْبِيقِيُّ لِلْمُوَازَنَةِ بَيْنَ مَرَاتِبِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ

مَرَاتِبُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ ثَلَاثَةٌ، هِيَ: الضَّرُورِيَّاتُ، والحَاجِيَّاتُ، والتَّحْسِينَاتُ، وهِيَ مُرَتَّبَةٌ حَسَبَ ذِكْرِهَا، فَإِذَا وَقَعَ بَيْنَهَا تَعَارُضٌ قُدِّمَ كُلُّ مَرْتَبَةٍ عَلَى الَّتِي تَلِيهَا، وبَيَانُ ذَلِكَ كَالآتِي:

أَوَّلًا: تَقْدِيمُ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ عَلَى الحَاجِيَّةِ، ومِثَالُ ذلكَ:

١- تَقْدِيمُ ضَرُورَةِ الجِهَادِ لِحِفْظِ الدِّينِ وسَائِرِ ضَرُورَاتِ الأُمَّةِ عَلَى حَاجَةِ عَدَالَةِ الإِمَامِ، فَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ الأَمْرُ بِالجِهَادِ مَعَ الإِمَامِ الفَاسِقِ (الجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وإِنْ هُوَ عَمِلَ الكَبَائِرَ ...)[1].

فَظَاهِرٌ أَنَّ السُّنَّةَ أُهْمِلَتْ حِيَالَ ضَرُورَةِ الحِفَاظِ عَلَى مُقَوِّمَاتِ الأُمَّةِ، والَّتِي أَوَّلُهَا الدِّينُ ـ مَا قَدْ يُعَارِضُهَا مِنَ الحَاجِيَّاتِ، فَإِنَّ اشْتِرَاطَ عَدَالَةِ الإِمَامِ لِإِقَامَةِ الجِهَادِ لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ أَمْرًا حَاجِيًّا يَجِبُ غَضُّ النَّظَرِ عَنْهُ فِي حَالَةِ عَدَمِ تَوَافُرِهِ بِالْمُقَارَنَةِ مَعَ الخَطَرِ الدَّاهِمِ الَّذِي يَتَهَدَّدُ كِيَانَ الأُمَّةِ، ومُقَوِّمَاتِ وُجُودِهَا بِسَبَبِ تَرْكِ الجِهَادِ مَعَ الإِمَامِ الفَاسِقِ، فَيَجِبُ أَنْ تَقِفَ الأُمَّةُ صَفًّا وَاحِدًا مَعَ قَادَتِهَا مَا دَامُوا يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ دَفْعِ

---

(١) تقدم تخريجه في ص: ٢٦٢ من هذا البحث.

ذَلِكَ الخَطَرِ المُحْدِقِ عَلَى الأُمَّةِ، لَا فِي سَبِيلِ الدِّفَاعِ عَنْ مَصَالِحِهِم الشَّخْصِيَّةِ[١].

٢- وَفِي ضَوْءِ مَا نَعِيشُهُ اليَوْمَ بَعْدَ تَفْجِيرَاتِ (نيويورك) و(واشنطن) الأَمْرِيكِيَّتَيْنِ فِي ١١ سِبْتَمْبِر ٢٠٠١م مِنْ مُطَالَبَةِ الدُّوَلِ الإِسْلَامِيَّةِ بِتَسْلِيمِ بَعْضِ مُوَاطِنِيهَا، أَوْ بَعْضِ رَعَايَا المُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَعِيشُونَ فِيهَا، لِلدُّوَلِ الكَافِرَةِ لِقَتْلِهِمْ أَوْ مُحَاكَمَتِهِمْ فِيهَا بِحُجَّةِ مُحَارَبَةِ الإِرْهَابِ الدُّوَلِيِّ، وتَهْدِيدِ تِلْكَ الدُّوَلِ بِالهُجُومِ عَلَيْهَا، أَوِ العُقُوبَاتِ السِّيَاسِيَّةِ والاقْتِصَادِيَّةِ فِي أَحْسَنِ الأَحْوَالِ، فَمَاذَا يَكُونُ المَوْقِفُ الشَّرْعِيُّ مِنْ ذَلِكَ فِي ضَوْءِ المُوَازَنَاتِ بَيْنَ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ؟.

يَقُولُ الدُّكْتُورُ عَبْدُ الله الزُّبَيْرُ: «إِذَا أُرْغِمَتِ الدَّوْلَةُ المُسْلِمَةُ عَلَى تَسْلِيمِ فَرْدٍ أَوْ أَفْرَادٍ مِنْ رَعَايَاهَا إِلَى دَوْلَةٍ كَافِرَةٍ تُرِيدُ قَتْلَهُمْ، لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ تَسْلِيمُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِلْكُفَّارِ لِيَقْتُلُوهُ؛ لِأَنَّ حَيَاةَ الفَرْدِ أَوِ الأَفْرَادِ مِنَ المُسْلِمِينَ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ، ودرَءُ مَفْسَدَةِ مُقَاطَعَةِ الدُّوَلِ الكَافِرَةِ لِلدَّوْلَةِ المُسْلِمَةِ مِنَ الحَاجِيَّاتِ، فَيَجِبُ الحِفَاظُ عَلَى حَيَاةِ المُسْلِمِ (أَوِ المُسْلِمِينَ) مَعَ تَحَمُّلِ آثَارِ المُقَاطَعَةِ مَهْمَا وَقَعَ الحَرَجُ وَالضِّيقُ.

«ولَكِنْ إِذَا أَيْقَنَ المُسْلِمُونَ أَنَّ الدُّوَلَ الكَافِرَةَ سَتُغِيرُ عَلَيْهِمْ، وتَعْتَدِي عَلَى حُرُماتِهِمْ وبِلَادِهِمْ، ولَيْسَ لَهُمْ مِنَ القُوَّةِ مَا يُمَكِّنُهُمْ مِنْ رَدِّ العُدْوَانِ والتَّصَدِّي لِلْكُفَّارِ جَازَ التَّسْلِيمُ حِفَاظًا عَلَى الجَمَاعَةِ، وتَقْدِيمًا لِمَصْلَحَتِهِمْ عَلَى مَصْلَحَةِ الأَفْرَادِ»[٢].

---

(١) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٧٩، ٨٦-٨٧، والمُوَافَقَات: ٢/ ١٢، وضَوَابِط المَصْلَحَةِ، البُوطي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٥٧.

(٢) مِنْ فِقْهِ الدَّعْوَةِ رِعَايَةُ المَصَالِحِ والمُوَازَنَةُ فِيهَا، د. عَبْدُ الله الزُّبَيْر، بَحْثٌ مَنْشُورٌ فِي مَجَلَّةِ دِرَاسَات =

وَهَذِهِ مُوَازَنَةٌ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ تَفَاوُتًا فِي العُمُومِ والقِيمَةِ بَيْنَ مَصَالِحِ بَعْضِ الأَفْرَادِ، ومَصَالِحِ بَلَدٍ أَوْ دَوْلَةٍ بِأَكْمَلِهَا، وهَذِهِ الصُّورَةُ تُطَابِقُ تَقْرِيبًا المَسْأَلَةَ المَعْرُوفَةَ لَدَى الأُصُولِيِّينَ بِالتَّتَرُّسِ(١).

ولَكِنْ مَاذَا يَكُونُ الحُكْمُ إِذَا أُجْبِرَتِ الدَّوْلَةُ المُسْلِمَةُ عَلَى المُشَارَكَةِ فِي قِتَالِ دَوْلَةٍ أَوْ دُوَلٍ مُسْلِمَةٍ، أَوْ إِخْضَاعِ شَعْبٍ أَوْ شُعُوبٍ بِأَكْمَلِهَا لِدُوَلٍ كَافِرَةٍ مُعَادِيَةٍ تُدَمِّرُ مُكْتَسَبَاتِ هَذِهِ الدُّوَلِ أَوْ تِلْكَ الشُّعُوبِ المُسْلِمَةِ، وتَعِيثُ بِبِلَادِهِمْ فَسَادًا، وتُهَدِّدُ الدَّوْلَةَ إِذَا لَمْ تُشَارِكْ فِي ذَلِكَ بِالمَصِيرِ نَفْسِهِ أَوْ بِوَصْمِهَا بِالإِرْهَابِ ومُقَاطَعَتِهَا سِيَاسِيًّا واقْتِصَادِيًّا فِي أَحْسَنِ الأَحْوَالِ؟.

والظَّاهِرُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ تَفَاوُتٌ لَا فِي العُمُومِ ولَا فِي قِيمَةِ المَصَالِحِ، أَوِ المَفَاسِدِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى الخَيَارَيْنِ، فَهُنَاكَ تَدْمِيرُ دَوْلَةٍ أَوْ شَعْبٍ لِلْحِفَاظِ عَلَى دَوْلَةٍ أُخْرَى أَوْ شَعْبٍ آخَرَ، وكِلَاهُمَا مُسْلِمٌ مَعَ أَنَّ المَصِيرَ نَفْسَهُ يَنْتَظِرُ الشَّعْبَ

=

دَعَوِيَّة، مَرْكَز الدَّعْوَةِ وتَنْمِيَةِ المُجْتَمِعِ، جَامِعَة إِفْرِيقْيَا العَالَمِيَّة، العَدَد الرابع، يوليو ٢٠٠٠م - رَبِيع الثَّانِي ١٤٢١ هـ، ص: ١٧٤.

(١) وَمَسْأَلَةُ التَّتَرُّسِ هِيَ أَنْ يَحْتَمِيَ العَدُوُّ بِمَجْمُوعَةٍ مِنَ الأَسْرَى المُسْلِمِينَ، ويَتَعَذَّرُ رَدُّ عُدْوَانِهِ دُونَ إِصَابَةِ الأَسْرَى، ويَتَرَتَّبُ عَلَى تَحَاشِيهِمْ تَسَلُّطُ الكُفَّارِ عَلَى المُسْلِمِينَ وقَتْلُهُمْ بِمَا فِيهِم الأَسْرَى؛ فَهُنَا يَظْهَرُ أَنَّ حِفْظَ المُسْلِمِينَ بِقَتْلِ مَنْ تَتَرَّسَ بِهِمُ العَدُوُّ أَقْرَبُ إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ؛ لِأَنَّ مِنْ مَقْصُودِ الشَّرْعِ التَّقْلِيلُ مِنَ المَفَاسِدِ عِنْدَ تَعَذُّرِ دَرْئِهَا بِالكُلِّيَّةِ. انْظُر: المُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٧٥-١٧٦، وإِرْشَاد الفُحُولِ، مَصْدَر سَابِق، ص: ٣٥٩.

أَوِ الدَّوْلَةَ الْمُشَارِكَةَ فِي العُدْوَانِ بَعْدَ التَّخَلُّصِ مِنَ الأُولَى.

وقَدْ سَبَقَ لِلْإِمَامِ العِزِّ أَنَّهُ إِذَا أُكْرِهَ الْمُسْلِمُ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ، بِحَيْثُ لَوِ امْتَنَعَ قُتِلَ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دَرْءُ مَفْسَدَةِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالصَّبْرِ عَلَى القَتْلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مَفْسَدَةً مِنْ إِقْدَامِهِ عَلَى القَتْلِ، وذَكَرَ أَنَّهُ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ القَتْلِ، واخْتِلَافُهُمْ فِي الاسْتِسْلَامِ لِلْقَتْلِ[1].

وَهَذَا فِي حَالِ تَعَيُّنِ خَيَارِ الاسْتِسْلَامِ، بِحَيْثُ يُقبَضُ الشَّخْصُ ولَيْسَ لَهُ خَيَارٌ إِلَّا الإِقْدَامُ عَلَى أَحَدِ الأَمْرَيْنِ، ولَكِنَّ الوَضْعَ يَخْتَلِفُ عَنْ ذَلِكَ فِي حَالَةِ الدُّوَلِ، ولَيْسَ خَيَارُ الاسْتِسْلَامِ أَوِ الْمُشَارَكَةِ فِي قِتَالِ الدَّوْلَةِ الْمُسْلِمَةِ مُتَعَيِّنًا، فَهُنَاكَ خَيَارُ الْمُوَاجَهَةِ، فَيَجِبُ عَلَى الدُّوَلِ الإِسْلَامِيَّةِ أَنْ تَقِفَ صَفًّا وَاحِدًا، وتَرْمِيَ عَدُوَّهَا عَنْ قَوْسٍ وَاحِدٍ حِفَاظًا عَلَى كَرَامَةِ الشُّعُوبِ الْمُسْلِمَةِ، وأَدَاءً لِوَاجِبِ الدِّفَاعِ عَنْ دِينِ الأُمَّةِ ودِمَائِهَا وأَمْوَالِهَا، وغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مُقَوِّمَاتِ وُجُودِهَا[2].

---

(١) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٩٦.

(٢) وَقَدِ اتَّفَقَتْ فَتَاوَى عُلَمَاءِ الإِسْلَامِ الْمُعَاصِرِينَ فِيمَا اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ عَلَى حُرْمَةِ التَّحَالُفِ مَعَ الأَمْرِيكَانِ فِي عُدْوَانِهِمْ عَلَى أَيٍّ مِنَ البِلَادِ الإِسْلَامِيَّةِ، أَفْغَانِسْتَان وغَيْرِهَا، وصَدَرَتْ فِي ذَلِكَ بَيَانَاتٌ مِنَ العُلَمَاءِ فِي أَقْطَارِ العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ، مِنْهَا: بَيَانُ عُلَمَاءِ السُّودَانِ، الخُرْطُوم ٢٣ رَجَب ١٤٢٢ هـ ـ ١٠ أُكْتُوبَر ٢٠٠١م، وبَيَانُ عُلَمَاءِ اليَمَنِ: (وَقَّعَهُ مِائَةٌ وسَبْعُونَ عَالِمًا) ٧ رجب ١٤٢٢ هـ ٢٤ سبتمبر ٢٠٠١م، وبَيَانُ عُلَمَاءِ لُبْنَانَ: (وَقَّعَهُ مِائَةٌ وخَمْسُونَ عَالِمًا) ١٥ أكتوبر ٢٠٠١م، انْظُر: مَوْقِع عَجِيب عَلَى شَبَكَةِ (الإنترنت)، وبَيَانُ الْمُفَكِّرِينَ وقَادَةُ الحَرَكَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ فِي العَالَمِ

ثانيًا: تقْدِيمُ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ عَلَى التَّحْسِينِيَّةِ:

وإِذَا كَانَتِ المَقَاصِدُ الضَّرُورِيَّةُ مُقَدَّمَةً عِنْدَ التَّعَارُضِ عَلَى الحَاجِيَّةِ، فَإِنَّ تَقْدِيمَهَا عَلَى التَّحْسِينِيَّةِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى، ومِنَ الأَمْثِلَةِ التَّطْبِيقِيَّةِ لِذَلِكَ:

١- إِنَّ تَرْكَ تَنَاوُلِ النَّجَاسَاتِ مِنَ المَقَاصِدِ التَّحْسِينِيَّةِ؛ لِتَعَلُّقِهَا بِالمُرُوءَاتِ ومَحَاسِنِ العَادَاتِ، وحِفْظُ حَيَاةِ الإِنْسَانِ مِنَ الضَّرُورَاتِ، فَإِذَا تَوَقَّفَتْ حَيَاةُ الإِنْسَانِ عَلَى تَنَاوُلِ النَّجَاسَاتِ، وَجَبَ عَلَيْهِ تَنَاوُلُهَا؛ «لِأَنَّ مَفْسَدَةَ فَوَاتِ النَّفْسِ والأَعْضَاءِ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةِ أَكْلِ النَّجَاسَاتِ»[(١)].

يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ: «حِفْظُ المُهْجَةِ مُهِمٌّ كُلِّيٌّ، وحِفْظُ المُرُوءَاتِ مُسْتَحْسَنٌ، فَحُرِّمَتِ النَّجَاسَاتُ حِفْظًا لِلْمُرُوءَاتِ، وإِجْرَاءً لِأَهْلِهَا عَلَى مَحَاسِنِ العَادَاتِ، فَإِنْ دَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى إِحْيَاءِ المُهْجَةِ بِتَنَاوُلِ النَّجَسِ كَانَ تَنَاوُلُه أَوْلَى»[(٢)].

ومِثْلُ ذَلِكَ جَوَازُ الصَّلَاةِ مَعَ النَّجَاسَةِ فِي البَدَنِ أَوِ المَكَانِ أَوِ المَلْبَسِ، عِنْدَمَا يَصْعُبُ اجْتِنَابُهَا أَوْ يَتَعَذَّرُ؛ «لِأَنَّ تَحْصِيلَ مَقَاصِدِ الصَّلَاةِ العُظْمَى أَوْلَى مِنْ رِعَايَةِ الطَّهَارَةِ، الَّتِي هِيَ بِمَثَابَةِ التَّتِمَّاتِ والتَّكمِلَاتِ»[(٣)].

=

الإِسْلَامِيِّ (وَقَّعَهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ شَخْصِيَّةً إِسْلَامِيَّةً) غُرَّة رَجَب ١٤٢٢ هـ - ١٩ سبتمبر ٢٠٠١م، انْظُر نَشْرَة رِسَالَة الإِخْوَان، العدد: ٢٥٠، بتاريخ ٢١/ ٩/ ٢٠٠١م.

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٩٤.

(٢) الموافقات: ٢/ ١١.

(٣) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٠١، وانْظُر أيضًا: ٢/ ١٦٥.

فَهَذَا تَأْكِيدٌ وَاضِحٌ مِنَ الإِمَامِ العِزِّ عَلَى مِعْيَارِ «التَّفَاوُتُ فِي قِيمَةِ المَصَالِحِ الَّتِي تَتَضَمَّنُهَا المَقَاصِدُ»، والَّذِي عَلَى أَسَاسِهِ تَمَّ تَقْدِيمُ المَرَاتِبِ الثَّلَاثِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ.

٢- إِنَّ إِعْدَادَ الجُيُوشِ وتَصْنِيعَ السِّلَاحِ وشِرَاءَهُ، وَتَدْرِيبَ المُجَاهِدِينَ.. كُلُّ ذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ الضَّرُورِيَّةِ لِلْأُمَّةِ، ولَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ يَتَهَدَّدُهَا الخَطَرُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فِي حِينِ الاحْتِفَالِ بِالمُنَاسَبَاتِ القَوْمِيَّةِ وإِقَامَةِ اللَّيَالِي الوَطَنِيَّةِ مِنَ الكَمَالِيَّاتِ، فَلَا يَجُوزُ شَرْعًا ولَا يَلِيقُ عَادَةً إِضَاعَةُ أَمْوَالِ المُسْلِمِينَ فِي الحَفَلَاتِ والأَعْيَادِ، بَيْنَمَا الجَيْشُ مُسْتَضْعَفٌ، والسِّلَاحُ مَعْدُومٌ، والمُجَاهِدُونَ لَمْ يُعَدُّوا، والأَعْدَاءُ مُتَرَبِّصُونَ[1].

٣- إِنَّ إِنْشَاءَ المُسْتَشْفَيَاتِ والمَرَافِقِ الصِّحِّيَّةِ فِي البِلَادِ الَّتِي لَيْسَ بِهَا مُسْتَشْفى مِنَ المَصَالِحِ الضَّرُورِيَّةِ؛ لِتَعَلُّقِ ذَلِكَ بِالحِفَاظِ عَلَى النَّفْسِ، وبِنَاءُ المَلَاعِبِ والمَسَارِحِ مِنَ التَّحْسِينَاتِ - إِنْ تَرَجَّحَتْ مَصْلَحَتُهَا - فَلَا يَنْبَغِي لِلدَّوْلَةِ المُسْلِمَةِ أَنْ تُقِيمَ المَلَاعِبَ، وتَبْنِيَ المَسَارِحَ فِي كُلِّ المُدُنِ، وتُنْفِقَ عَلَيْهَا الأَمْوَالَ الطَّائِلَةَ فِي حِينِ تُهْمِلُ إِنْشَاءَ المُسْتَشْفَيَاتِ؛ إِذْ لَا يَجُوزُ إِهْمَالُ المَصَالِحِ الضَّرُورِيَّةِ مِنْ أَجْلِ إِقَامَةِ الكَمَالِيَّاتِ، ويُضَافُ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ مَصَالِحَ اللَّعِبِ كَمَالِيَّةٌ جُزْئِيَّةٌ، فِي حِينِ مَصْلَحَة الاسْتِشْفَاءِ والتَّصَدِّي لِلْأَمْرَاضِ القَاتِلَةِ ضَرُورِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ[2].

ثالثا: تقْدِيمُ المَقَاصِدِ الحَاجِيَّةِ عَلَى التحْسِينِيَّةِ والكَمَالِيَّةِ:

ومِنَ الأَمْثِلَةِ التَّطْبِيقِيَّةِ لِذَلِكَ مَا يَلِي:

---

(١) انْظُر: فِقْه المَقَاصِد، د. عَبْد الله الزُّبَيْر، مَرْجِع سَابِق، ص: ٤٠٩-٤١٠.

(٢) انْظُر المَرْجِع نَفْسه، ص: ٤١٠.

١- أَنَّ الْمُدَاوَاةَ مِنَ الأَمْرَاضِ الْمُعَقَّدَةِ والشَّاقَّةِ مِنَ الحَاجِيَّاتِ؛ لِأَنَّ فِي طُولِ بَقَائِهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ حَرَجٌ شَدِيدٌ ومَشَقَّةٌ قَاسِيَةٌ، وسَتْرُ العَوْرَاتِ مِنَ المَصَالِحِ التَّكْمِيلِيَّةِ لِتَعَلُّقِهَا بِالْمُرُوءَاتِ، والعَادَاتِ الْمُسْتَحْسَنَاتِ؛ ولِذَلِكَ يَجُوزُ نَظَرُ الطَّبِيبِ لِلْعَورَاتِ ولَمْسِهَا لِلْعِلَاجِ[١].

ويَرَى الإِمَامُ العِزُّ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي النَّظَرِ إِلَى السَّوْءَاتِ لِلْعِلَاجِ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِي النَّظَرِ إِلَى سَائِرِ العَورَاتِ، ومِثْلُ ذَلِكَ النَّظَرُ إِلَى سَوْءَةِ النِّسَاءِ لِلْعِلَاجِ يُشْتَرَطُ لَهَا مَا لَا يُشْتَرَطُ فِي النَّظَرِ إِلَى سَوْءَةِ الرِّجَالِ[٢].

وإِلَى مِثْلِ هَذَا الرَّأْيِ ذَهَبَ د. عَبْدُ الله الزُّبَيْر، وأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ عَوْرَتِهَا لِلطَّبِيبِ بِغَرَضِ العِلَاجِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أَمَّا عَنِ الحَاجَةِ فَتَتَرَيَّثُ وتَبْحَثُ عَنِ امْرَأَةٍ مُدَاوِيَةٍ[٣].

٢- وَكَمَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى العَورَاتِ لِلْعِلَاجِ يَجُوزُ أَيْضًا التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَرِيضُ دَوَاءً طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَ الدَّوَاءِ النَّجِسِ، وذَلِكَ تَقْدِيمًا لِمَصْلَحَةِ عَافِيَةِ الإِنْسَانِ وسَلَامَتِهِ الحَاجِيَّةِ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرٍ عَلَى مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ التَّحْسِينِيَّةِ[٤].

---

(١) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٦٥، وفِقْه المَقَاصِد، مَرْجِع سَابِق، ص: ٤١٢.

(٢) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ٢/ ١٦٥.

(٣) انْظُر: فِقْه المَقَاصِد، مَرْجِع سَابِق، ص: ٤١٢.

(٤) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٩٥، وقَوَاعِد المَقَاصِد عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ، الكيلاني، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٠٩.

٣- وَمِنَ الأَمْثِلَةِ التَّطْبِيقِيَّةِ لِهَذِهِ المَسْأَلَةِ مَا يَتَعَرَّضُ لَهُ أَبْنَاءُ المُسْلِمِينَ فِي بَعْضِ الدُّوَلِ الغَرْبِيَّةِ، خَاصَّةً فِي أَمْرِيكَا الجَنُوبِيَّةِ مِنْ فَرْضِ التَّسَمِّي بِالأَسْمَاءِ النَّصْرَانِيَّةِ، ولَا يُسْمَحُ بِتَسْجِيلِ المَوَالِيدِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الاسْمُ مِمَّا تَقبَلُهُ الدَّوْلَةُ وتَخْتَارُهُ؛ حَيْثُ يُمْكِنُ رَدُّ هَذِهِ المَسْأَلَةِ إِلَى فِقْهِ التَّحْسِينَاتِ والحَاجِيَّاتِ؛ ذَلِكَ أَنَّ التَّسَمِّيَ بِالأَسْمَاءِ الإِسْلَامِيَّةِ هُوَ دَاخِلٌ ضِمْنَ مَبْدَأِ التَّحْسِينَاتِ؛ إِذْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيهِ حِفْظُ ضَرُورِيٍّ، ولَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ دَفْعُ مَشَقَّةٍ، ولَكِنَّهُ أَمْرٌ يَتَّصِلُ بِمَحَاسِنِ الأَخْلَاقِ وكَرِيمِ الصِّفَاتِ بِأَنْ يَكُونَ الاسْمُ حَسَنًا فِي عُرْفِ الشَّرْعِ.

فَإِذَا كَانَ التَّسَمِّي بِالأَسْمَاءِ الإِسْلَامِيَّةِ الحَمِيدَةِ مِنَ الكَمَالِيَّاتِ، وتَعَارَضَ هَذَا الكَمَالِيُّ مَعَ حَاجِيٍّ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ فِي إِسْلَامِيَّةِ الأَسْمَاءِ حَرَجٌ شَدِيدٌ، أَوْ مَشَقَّةٌ بَالِغَةٌ تَغْدُو مَعَها الحَيَاةُ عَسِرَةً لَا تُطَاقُ، كَالحِرْمَانِ مِنْ حُقُوقِ المُوَاطَنَةِ وامْتِيَازَاتِهَا والحِرْمَانِ مِنَ الحَقِّ فِي التَّعْلِيمِ والعِلَاجِ والسَّكَنِ، فَهُنَا يُطَبَّقُ مَبْدَأُ المُوَازَنَةِ بَيْنَ الحَاجِيَّاتِ والتَّحْسِينَاتِ؛ لِيُقَالَ بِجَوَازِ التَّسَمِّي بِالأَسْمَاءِ الأَجْنَبِيَّةِ، لِتَفَادِي الحَرَجِ والمَشَقَّةِ غَيْرِ المُعْتَادَةِ، تَقْدِيمًا لِلحَاجِيِّ عَلَى التَّحْسِينِيِّ، وَفْقًا لِأُسُسِ المُوَازَنَةِ ومَعَايِيرِهَا سَالِفَةِ الذِّكْرِ.

غَيْرَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى اخْتِيَارِ أَسْمَاءٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وغَيْرِهِمْ: كَدَاوُدَ وإِسْحَاقَ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ هَذِهِ الأَسْمَاءَ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْهَا وتَعَيَّنَ عَلَيْهِ اسْمٌ غَيْرُ إِسْلَامِيٍّ ولَا مُشْتَرَكٍ؛ فَالحُكْمُ عَلَيْهِ وَفْقَ البَيَانِ المُتَقَدِّمِ[1].

---

(١) قَوَاعِد المَقَاصِد عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢٠٩-٢١٠.

المَطْلَبُ الثَّانِي

البَيَانُ التَّطْبِيقِيُّ لِلْمُوازَنَةِ بَيْنَ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ

إِذَا كَانَتِ المَقَاصِدُ العَامَّةُ عَلَى مَرَاتِبَ ثَلَاثٍ، كُلُّ مَرْتَبَةٍ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الَّتِي تَلِيهَا عِنْدَ التَّعَارُضِ، فَإِنَّ المَقَاصِدَ العَامَّةَ الخَمْسَةَ المَعْرُوفَةَ بِالضَّرُورِيَّاتِ أَيْضًا دَرَجَاتٌ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ، وَفْقًا لِأُسُسٍ ومَعَايِيرِ المُوَازَنَةِ سَالِفَةِ الذِّكْرِ.

والطَّرِيقَةُ المُتَّبَعَةُ لَدَى جُمْهُورِ الأُصُولِيِّينَ[1] فِي المُوَازَنَةِ بَيْنَ هَذِهِ الضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسَةِ هِيَ: تَقْدِيمُ مَقْصَدِ «حِفْظِ الدِّينِ» عَلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ مَقْصَدِ «حِفْظِ النَّفْسِ» عَلَى الثَّلَاثَةِ، وتَأْخِيرُ مَقْصَدِ «حِفْظِ المَالِ» عَلَى الكُلِّ، عَلَى خِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي التَّرْتِيبِ بَيْنَ مَقْصَدَيْ «حِفْظِ العَقْلِ»، و«حِفْظِ النَّسْلِ».

ومَنْشَأُ الخِلَافِ أَنَّ الإِمَامَ الغَزَالِيَّ ـ الَّذِي يَدِينُ لَهُ الأُصُولِيُّونَ فِي تَحْرِيرِ هَذِهِ الضَّرُورِيَّاتِ وتَحْدِيدِهَا بِصُورَةٍ أَكْثَرَ وُضُوحًا مِمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَهُ ـ ذَكَرَهَا مُرَتَّبَةً

---

(١) انْظُر: الإحكام للآمدي، مَصْدَر سَابِق: ٤/ ٢٧٥، والبَحْر المُحِيط لِلزَّرْكَشِي، مَصْدَر سَابِق: ٦/ ١٨٨، والقَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٧٣-٧٤، و١٧٤، والقَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٧٤، والمُوَافَقَات: ٢/ ٢٢٨، والاعْتِصَام: ١-٢/ ٢٩٧-٢٩٨، والتَّقْرِير والتَّحْبِير، مَطْبُوعٌ مَعَ التَّحْرِير، دَار الكُتُب العِلْمِيَّة، بَيْرُوت، ط٢، ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣م، ٣/ ٢٣١، ونَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق: ١٦٠، ومَقَاصِد الشَّرِيعَةِ وعَلَاقَتُهَا بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، مَرْجِع سَابِق، ص: ٣٠٥، وفِقْه المَقَاصِد، ص: ١٩٨، وقَوَاعِد المَقَاصِد د. للكيلاني، مَرْجِع سَابِق، ص: ٢١١.

هَكَذا: «ومَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الخَلْقِ خَمْسَةٌ، وهُوَ: أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ونَفْسَهُمْ وعَقْلَهُمْ ونَسْلَهُمْ ومَالَهُمْ»[١] بِتَقْدِيمِ العَقْلِ عَلَى النَّسْلِ فِي الذِّكْرِ، دُونَ أَنْ يُصَرِّحَ بِأَنَّ تَرْتِيبَهُ هَذَا فِي الذِّكْرِ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي الاعْتِبَارِ، ولَكِنْ تَابَعَهُ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ عَلَى ذَلِكَ، وصَرَّحَ بِأَنَّ العَقْلَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّسْلِ فِي الاعْتِبَارِ[٢].

هَذَا مَعَ أَنَّ الغَزَالِيَّ ذَكَرَهَا فِي السِّيَاقِ نَفْسِهِ بِتَرْتِيبٍ مُخْتَلِفٍ؛ حَيْثُ جَعَلَ العَقْلَ آخِرَهَا بِقَولِهِ: «ولِذَلِكَ لَمْ تَخْتَلِفِ الشَّرَائِعُ فِي تَحْرِيمِ الكُفْرِ، والقَتْلِ، والزِّنَا، والسَّرِقَةِ، وشُرْبِ المُسْكِرِ»[٣] مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَقْدِيمَهُ فِي الذِّكْرِ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّقْدِيمَ فِي المَكَانَةِ.

ثُمَّ جَاءَ الآمِدِيُّ فَرَتَّبَ الضَّرُورِيَّاتِ بِتَقْدِيمِ حِفْظِ النَّسْلِ عَلَى حِفْظِ العَقْلِ، وصَرَّحَ بِذَلِكَ مُعَلِّلًا ومُسْتَدِلًّا عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يَأْتِي تَفْصِيلُهُ.

وقَدْ تَأَرْجَحَ الأُصُولِيُّونَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الطَّرِيقَتَيْنِ، وقَدْ نَالَ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ نَصِيبَهُ مِنْ هَذَا التَّأَرْجُحِ، حَيْثُ لَمْ يُصَرِّحْ بِتَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ بَيْنَ هَذَيْنِ المَقْصَدَيْنِ «النَّسْلِ» و«العَقْلِ» دُونَ غَيْرِهِمَا مِنَ المَقَاصِدِ الَّتِي جَزَمَ بِتَحْدِيدِ رُتْبَةِ كُلٍّ مِنْهَا، ولَمْ يَلْتَزِمْ تَرْتِيبًا مُعَيَّنًا لَهُمَا حَتَّى فِي الذِّكْرِ، فَتَارَةً يُقَدِّمُ هَذَا، وتَارَةً ذَاكَ[٤].

وَغَيْرُ بَعِيدٍ عَنْ ذَلِكَ يَسْلُكُ الإِمَامُ العِزُّ أَيْضًا مَسْلَكَ الأُصُولِيِّينَ فِي المُوَازَنَةِ بَيْنَ

---

(١) المستصفى، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٧٤، وَمَرَاقِي السُّعُودِ بِشَرْحِ نَشْرِ البُنُودِ، لِلشِّنْقِيطِيِّ، دَار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بيروت، ط١ ١٤٠٩ هـ-١٩٨٨م، ٢/ ١٧١.

(٢) انْظُر: جَمْع الجَوَامِعِ لابْنِ السُّبْكِيِّ، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٩٨.

(٣) المُسْتَصْفَى، مَصْدَر سَابِق، ص: ١٧٤.

(٤) انْظُر: المُوَافَقَات: ٢/ ٨، ١٤، ٢٢٨.

هَذِهِ الضَّرُورِيَّاتِ، ولَكِنَّهُ لَا يَتَعَرَّضُ لِلْمُقَارَنَةِ بَيْنَ هَذَيْنِ المَقْصَدَيْنِ «العَقْلِ» و«النَّسْلِ» وإِنْ كَانَ يَبْدُو مِنْ كَلَامِهِ أَحْيَانًا تَقْدِيمُ العَقْلِ بِاعْتِبَارِهِ عُضْوًا مِنْ أَعْضَاءِ النَّفْسِ عَلَى «النَّسْلِ» (البُضْعِ) بِتَعْبِيرِهِ[1].

أَمَّا الآنَ فَلْنَأْتِ إِلَى تَفْصِيلِ مَا أَجْمَلْنَاهُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ هَذِهِ المَقَاصِدِ عَلَى بَعْضٍ بِنَاءً عَلَى أُسُسِ المُوَازَنَةِ ومَعَايِيرِهَا، مُسْتَعْرِضِينَ الأَمْثِلَةَ التَّطْبِيقِيَّةَ الَّتِي تُوَضِّحُ ذَلِكَ، مُرَكِّزِينَ عَلَى إِظْهَارِ آرَاءِ الإِمَامَيْنِ، مَعَ إِبْرَازِ مَا يَبْدُو لَنَا مِنْ مُلَاحَظَاتٍ حَوْلَ ذَلِكَ:

أَوَّلاً: تَقْدِيمُ مَقْصَدِ الدِّينِ عَلَى غَيْرِهِ[2]:

إِنَّ تَقْدِيمَ مَقْصَدِ «الحِفَاظِ علَى الدِّينِ» عَلَى غَيْرِهِ مِنَ المَقَاصِدِ، مَرْجِعُهُ إِلَى

---

(١) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٣١.

(٢) هُنَاكَ قَوْلٌ يُقَابِلُ مَذْهَبَ الجُمْهُورِ، وهُوَ تَقْدِيمُ المَقَاصِدِ الأَرْبَعَةِ (المَقَاصِد الدُّنْيَوِيَّة) عَلَى مَقْصَدِ «الدِّينِ»، ومَبْنَاهُ عَلَى أَمْرَيْنِ: الأَوَّلُ: أَنَّ الدِّينَ حَقٌّ لله، والمَقَاصِدُ الدُّنْيَوِيَّةُ حُقُوقُ الآدَمِيِّينَ، والأَخِيرَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الأُولَى؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى المُشَاحَّةِ والمُضَايَقَةِ، بِخِلَافِ حُقُوقِ الله فَإِنَّ مَبْنَاهَا المُسَامَحَةُ والمُسَاهَلَةُ، الأَمْرُ الثَّانِي: تَقْدِيمُ بَعْضِ الجُزْئِيَّاتِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمَقَاصِدِ الأَرْبَعَةِ عَلَى جُزْئِيَّاتٍ أُخْرَى مُتَعَلِّقَةٍ بِالدِّينِ، مِثْلَ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ عَنِ المَرِيضِ والمُسَافِرِ، وكَذَا الصَّوْم، وحِفْظ المَالِ بِتَرْكِ الجُمُعَةِ ونَحْوِهَا. وقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ نَظَرِيَّةَ الحُقُوقِ لَا تَخْرُجُ عَنْ إِطَارِ أُسُسِ ومَعَايِيرِ المُوَازَنَةِ، وَكَذَلِك الأَمْثِلَةُ الفَرْعِيَّةُ المَذْكُورَةُ، إِضَافَةً إِلَى أَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ إِطَارِ الضَّرُورِيَّاتِ، وقَدْ أَوْرَدَ الآمِدِيُّ هَذَا القَوْلَ فِي صِيغَةِ اعْتِرَاضٍ، ولَمْ يَذْكُرْهُ قَوْلًا وإِنْ كَانَ اسْتَحْسَنَهُ ابْنُ أَمِيرِ الحاج. انْظُر: الإحكام، مَصْدَر سَابِق: ٤/ ٣٧٥، والتَّقْرِير والتَّحْبِير، مَصْدَر سَابِق: ٣/ ٣١، وفَوَاتِح الرَّحَمُوت بِشَرْحِ مُسْلِم الثُّبُوتِ، مَصْدَر سَابِق: ٢/ ٣٢٦، والتَّمْهِيد للإِسْنَوِي، تَحْقِيق د. مُحَمَّد حَسَن هيتو، مُؤَسَّسَة الرِّسَالَة، ط٢، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، ص: ٥١٥، والإِبْهَاج فِي شَرْحِ المِنْهَاجِ للسُّبْكِيِّ، دَار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت ١٤١٤ هـ ـ ١٩٩٥م: ٣/ ٢٤١، ومَقَاصِد الشَّرِيعَةِ وعَلَاقَتها بالأَدِلَّةِ ص: ٣٠٧، وقَوَاعِد المَقَاصِدِ للكِيلَانِي، ص: ٢١١.

المِعْيَارَيْنِ الأَسَاسِيَّيْنِ فِي المُوَازَنَةِ بَيْنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ وهُمَا: أَنْ يَكُونَ المَقْصَدُ المُقَدَّمُ يَتَضَمَّنُ مَصَالِحَ أَعْظَمَ مِمَّا يَتَضَمَّنُهَا غَيْرُهُ، أَوْ أَنْ يَكُونَ أَعَمَّ مِنْهُ فِي مَصَالِحِهِ.

أَمَّا الأَوَّلُ: فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ ثَمَرَةَ الدِّينِ نَيْلُ السَّعَادَةِ الأَبَدِيَّةِ فِي جِوَارِ رَبِّ العَالَمِينَ، والَّتِي لَا يُعَادِلُهَا شَيْءٌ، ومَا سِوَاهُ مِنْ حِفْظِ الأَنْفُسِ، والعَقْلِ، والمَالِ، وغَيْرِهِ، فَإِنَّمَا كَانَ مَقْصُودًا مِنْ أَجْلِهِ[1]، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾[2] فَالمَقَاصِدُ الأُخْرَى بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالْوَسَائِلِ، ومَا ذَلِكَ إِلَّا لِمَا بَيْنَهُ وبَيْنَهَا مِنَ التَّفَاوُتِ فِي العُمُومِ المُسْتَلْزِمِ لِلتَّفَاوُتِ فِي الأَهَمِّيَّةِ، وبِهَذَا يَتَّضِحُ أَيْضًا تَوَافُرُ المِعْيَارُ الثَّانِي.

يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ: «فَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى الأَوَّلِ (يَعْنِي الضَّرُورِيَّاتِ) وَجَدْنَا الدِّينَ أَعْظَمَ الأَشْيَاءِ؛ ولِذَلِكَ يُهْمَلُ فِي جَانِبِهِ النَّفْسُ والمَالُ وغَيْرُهُمَا، ثُمّض النَّفْسَ»[3]، فِي إِشَارَةٍ إِلَى صُورَةِ الجِهَادِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الأَمْرُ بِبَذْلِ النُّفُوسِ والأَمْوَالِ فِي سَبِيلِهِ، كَمَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ۝١٠ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴾[4]، حَيْثُ جَعَلَ المَوْلَى: المَالَ والنَّفْسَ مِنْ وَسَائِلِ تَحْقِيقِ مَقْصَدِ الدِّينِ (فِي سَبِيلِ الله)،

---

(١) الإحكام للآمدي: مَصْدَر سَابِق: ٤/ ٢٧٥.

(٢) الذاريات: ٥٦.

(٣) المُوَافَقَات: ٢/ ٢٢٨.

(٤) الصَّف: ١٠، ١١.

ولَوْ لَمْ يَكُنْ مَقْصَدُ حِفْظِ الدِّينِ مُقَدَّمًا لَمَا أُهْدِرَ المَالُ والنَّفْسُ فِي سَبِيلِهِ.

وقَدْ صَرَّحَ الشَّاطِبِيُّ بِهَذا المَعْنَى فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «تُسْتَصْغَرُ حُرْمَةُ النَّفْسِ فِي جَنْبِ حُرْمَةِ الدِّينِ، فَيُبِيحُ الكُفْرُ الدَّمَ، والمُحَافَظَةُ عَلَى الدِّينِ مُبِيحٌ لِتَعْرِيضِ النَّفْسِ للقَتْلِ والإِتْلَافِ فِي الأَمْرِ بِمُجَاهَدَةِ الكُفَّارِ والمَارِقِينَ عَنِ الدِّينِ ...»[(١)].

وَصُورَةُ المُخَاطَرَةِ بِالنُّفُوسِ فِي الجِهَادِ وقِتَالِ البُغَاةِ ومَانِعِي الزَّكَاةِ ونَحْوِهَا مِنَ الحُقُوقِ الوَاجِبَةِ هِيَ أَوْضَحُ صُورَةٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا الأُصُولِيُّونَ عَلَى أَنَّ مَقْصَدَ الدِّينِ مُقَدَّمٌ عِنْدَ التَّعَارُضِ عَلَى مَقْصَدِ النَّفْسِ.

فالإِمَامُ العِزُّ يَذْكُرُ فِي فَصْلٍ بِعُنْوَانِ: (فِيمَا يَتَقَدَّمُ مِنْ حُقُوقِ الرَّبِّ عَلَى حُقُوقِ عِبَادِهِ إِحْسَانًا إِلَيْهِمْ فِي أُخْرَاهُمْ) يَذْكُرُ مِنْ بَيْنِ الأَمْثِلَةِ التَّطْبِيقِيَّةِ لِهَذَا العُنْوَانِ: «بَذْلُ النُّفُوسِ والأَمْوَالِ فِي قِتَالِ الكُفَّارِ مَعَ تَعْرِيضِ النُّفُوسِ والأَعْضَاءِ لِلْفَوَاتِ»[(٢)].

ويُمْكِنُ إِيرَادُ اعْتِرَاضَيْنِ عَلَى الاسْتِدْلَالِ بِصُورَةِ الجِهَادِ ونَحْوِهَا عَلَى أَنَّ مَقْصَدَ الدِّينِ مُقَدَّمٌ إِطْلَاقًا على مَقْصَد النَّفْسِ، وهُمَا:

الأَوَّلُ: أَنَّ الجِهَادَ وَسِيلَةٌ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى مَجْمُوعِ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ، ومِنْهَا الدِّينُ؛ لِأَنَّهُ حِمَايَةٌ لِمُكْتَسَبَاتِ الأُمَّةِ دِينًا ووَطَنًا ومَالًا وغَيْرِهَا عَنِ الأَخْطَارِ الخَارِجِيَّةِ، ولَيْسَ وَسِيلَةً لِلْحِفَاظِ عَلَى الدِّينِ فَحَسْب، وبِالتَّالِي فَإِنَّ المُخَاطَرَةَ بِالنَّفْسِ والمَالِ فِي سَبِيلِهِ

(١) الاعْتِصَام: ١-٢/ ٢٩٧-٢٩٨، وانْظُر الموافقات: ٢/ ٣٠.

(٢) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٧٤.

لَيْسَ مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ مَقْصَدٍ وَاحِدٍ عَلَى مَقْصَدٍ آخَرَ؛ بَلْ هُوَ مِنْ تَقْدِيمِ مَجْمُوعِ المَقَاصِدِ عَلَى مَقْصَدٍ وَاحِدٍ عَلَى مَقْصَدٍ آخَرَ، بَلْ هُوَ مِنْ تَقْدِيمِ مَجْمُوعِ المَقَاصِدِ عَلَى مَقْصَدٍ وَاحِدٍ، يَكُونُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا جُزْئِيًّا، فَإِذًا المُخَاطَرَةُ بِنُفُوسِ البَعْضِ فِي سَبِيلِ الحِفَاظِ عَلَى الأُمَّةِ هُوَ مِنْ قَبِيلِ تَقْدِيمِ المَصْلَحَةِ العَامَّةِ عَلَى المَصْلَحَةِ الخَاصَّةِ؛ إِذْ قَدْ يَتَعَرَّضُ البَعْضُ لِلْقَتْلِ أَوِ القِتَالِ مِنْ أَجْلِ الحِفَاظِ عَلَى الأُمَّةِ مِنْ ضَيَاعِ أَنْفُسِهَا.(١)

والاعْتِرَاضُ الثَّانِي: أَنَّ الأَمْرَ بِالجِهَادِ لَيْسَ أَمْرًا بِالتَّفْرِيطِ فِي النَّفْسِ مِنْ أَجْلِ الدِّينِ، ولَكِنَّهُ أَمْرٌ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى النَّفْسِ الكُلِّيَّةِ بِأَفْعَالٍ قَدْ تُؤَدِّي إِلَى إِهْلَاكِ النَّفْسِ الجُزْئِيَّةِ، عَرَضًا لَا قَصْدًا، والكَلَامُ فِي المَقَاصِدِ، لَا مَا يَتِمُّ مِنَ الأُمُورِ بِالعَرَضِ وبِمَعْنًى آخَرَ: صُورَةُ الجِهَادِ فِيهَا مَظِنَّةُ القَتْلِ وذَهَابُ النَّفْسِ، وفِيهَا أَيْضًا مَظِنَّةُ السَّلَامَةِ، ولَيْسَتْ قَاطِعَةً فِي ذَهَابِ النَّفْسِ.

أَمَّا الاعْتِرَاضُ الأَوَّلُ: فَيَبْدُو وَجِيهًا لِدَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ، تَجْعَلُ أَوْضَحَ صُوَرِهِ التَطْبِيقِيَّةِ لِتَقْدِيمِ مَقْصَدِ الدِّينِ عَلَى النَّفْسِ تَهْتَزُّ ولَا تَصْمُدُ أَمَامَهُ؛ وبِالتَّالِي يُصْبِحُ القَوْلُ بِتَقْدِيمِ الدِّينِ عَلَى النَّفْسِ بِإِطْلَاقٍ، دُونَ النَّظَرِ إِلَى مَدَى تَحَقُّقِ مَعَايِيرِ المُوَازَنَةِ فِي كُلِّ صُورَةٍ عَلَى حِدَةٍ ـ يُصْبِحُ هَذَا القَوْلُ مُصَابًا فِي مَقْتَلٍ. والظَّاهِرُ أَنَّ صُورة بِالنُّفُوسِ فِي الجِهَادِ وقِتَالِ البُغَاةِ، ومَانِعِي الحُقُوقِ الوَاجِبَةِ ونَحْوِ ذَلِكَ مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ مَا أَضْحَتْ مَصَالِحُهُ أَعَمَّ وأَعْظَمَ، مِمَّا تَضَمَّنَ عَلَى مَصَالِحَ عَامَّةٍ وعَظِيمَةٍ،

(١) انْظُر: المَدْخَل، د. عَلِي جُمْعَة، مَرْجِع سَابِق، ص: ١٣٠.

ولَيْسَ مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ الدِّينِ عَلَى النَّفْسِ بِإِطْلَاقٍ.

ومِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا اتَّضَحَ فِي صُورَةِ الجِهَادِ نَفْسِهَا عَكْسُ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَتِ المَفْسَدَةُ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى الجِهَادِ أَعْظَمَ مِنَ المَصْلَحَةِ الَّتِي يُحَقِّقُهَا وَجَبَ تَقْدِيمُ المُحَافَظَةِ عَلَى النُّفُوسِ عَلَى الجِهَادِ.

ومِثَالُ ذَلِكَ: صُورَةُ الانْهِزَامِ أَمَامَ العَدُوِّ إِذَا زَادَ الكُفَّارُ عَلَى ضِعْفِ المُسْلِمِينَ مَعَ التَّقَارُبِ فِي العُدَّةِ والعَتَادِ، فَيَجُوزُ الانْهِزَامُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ، ولَكِنَّهُ يَجِبُ إِذَا اتَّضَحَ أَنَّ المُوَاجَهَةَ لَا تُسْفِرُ إِلَّا عَنْ إِبَادَةِ المُسْلِمِينَ دُونَ أَنْ يُلْحِقُوا بِعَدُوِّهِمْ أَذًى، يَقُولُ الإِمَامُ العِزُّ مُوَضِّحًا لِهَذِهِ الصُّورَةِ: «التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ مَفْسَدَةٌ كَبِيرَةٌ، لَكِنَّهُ وَاجِبٌ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ يُقْتَلُ مِنْ غَيْرِ نِكَايَةٍ فِي الكُفَّارِ؛ لِأَنَّ التَّغْرِيرَ بِالنُّفُوسِ إِنَّمَا جَازَ لِمَا فِيهِ مِنْ مَصْلَحَةِ إِعْزَازِ الدِّينِ بِالنِّكَايَةِ فِي المُشْرِكِينَ، فَإِذَا لَمْ تَحْصُلُ النِّكَايَةُ وَجَبَ الانْهِزَامُ؛ لِمَا فِي الثُّبُوتِ مِنْ فَوَاتِ النَّفْسِ مَعَ شِفَاءِ صُدُورِ الكُفَّارِ وإِرْغَامِ أَهْلِ الإِسْلَامِ، وقَدْ صَارَ الثُّبُوتُ هَا هُنَا مَفْسَدَةً مَحْضَةً لَيْسَ فِي طَيِّهَا مَصْلَحَةٌ»[1].

أَمَّا الاعْتِرَاضُ الثَّانِي: فَيَبْدُو وَاهِيًا؛ وذَلِكَ أَنَّ دَرَجَةَ وُقُوعِ الخَطَرِ المُتَوَقَّعِ لِلنَّفْسِ مَظِنَّةً أَوْ قَطْعًا فِي الجِهَادِ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ، ولَا تُنْقِصُ مِنْ شَأْنِهِ، مَا دَامَتِ المَصَالِحُ الَّتِي يُحَقِّقُهَا أَعَمَّ وأَعْظَمَ مِنَ المَفَاسِدِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى تَعْرِيضِ النَّفْسِ لِلْقَتْلِ.

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى ١/ ١١١-١١٢.

وقَدْ تَعَرَّضَ الإِمَامُ العِزُّ لِلْإِجَابَةِ عَلَى مِثَالِ هَذَا الاعْتِرَاضِ مُؤَكِّدًا أَنَّهُ كُلَّمَا قَلَّتْ دَرَجَةُ الْمُخَاطَرَةِ كَانَ الأَجْرُ أَقَلَّ، وكُلَّمَا عَظُمَتْ دَرَجَةُ الْمُخَاطَرَةِ، وتَحَقَّقَ اليَأْسُ مِنَ السَّلَامَةِ كَانَ الأَجْرُ الأَعْظَم، ويَقُولُ فِي ذَلِكَ:

«التَّقْرِيرُ عَلَى المَعَاصِي كُلِّهَا مَفْسَدَةٌ، لَكِنْ يَجُوزُ التَّقْرِيرُ عَلَيْهَا عِنْدَ العَجْزِ عَنْ إِنْكَارِهَا بِاليَدِ واللِّسَانِ، ومَنْ قَدَرَ عَلَى إِنْكَارِهَا مَعَ الخَوْفِ عَلضى نَفْسِهِ كَانَ إِنْكَارُهُ مَنْدُوبًا إِلَيْهِ ومَحْثُوثًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُخَاطَرَةَ بِالنُّفُوسِ فِي إِعْزَازِ الدِّينِ مَأْمُورٌ بِهَا، كَمَا يُعْذَرُ بِهَا فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ، وقِتَالِ البُغَاةِ الْمُتَأَوِّلِينَ، وقِتَالِ مَانِعِي الحُقُوقِ، بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ تَخْلِيصُهَا مِنْهُمْ إِلَّا بِالقِتَالِ، وقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (أَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ)[1] جَعَلَهَا أَفْضَلَ الجِهَادِ؛ لِأَنَّ قَائِلَهَا قَدْ جَادَ بِنَفْسِهِ كُلَّ الجُودِ بِخِلَافِ مَنْ يُلَاقِي قِرْنَهُ مِن القِتَالِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقْهَرَهُ ويَقْتُلَهُ فَلَا يَكُونُ بَذْلُهُ نَفْسَهُ مَعَ تَجْوِيزِ سَلَامَتِهَا، كَبَذْلِ الْمُنْكِرِ نَفْسَهُ مَعَ يَأْسِهِ مِنَ السَّلَامَةِ»[1].

---

(١) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ بِلَفْظِ (أَيُّ الجِهَادِ أَفْضَلُ)، دَار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت: ٧/ ١٦١، قَالَ مُحَقِّقُ جَامِعِ الأُصُولِ: «وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ» جَامِع الأُصُولِ فِي أَحَادِيثِ الرَّسُولِ لابْنِ الأَثِيرِ، تَحْقِيق أَيْمَن صَالِح شَعْبَان، دَار الكُتُب العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، ط١، ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٨م، ١/ ٢٤٤، أخرجه أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ المَلَاحِمِ بِلَفْظِ (كَلِمَة عَدْل) وزِيَادَة (وَأَمِير جَائِرٍ) فِي آخِرِهِ، حَدِيث رقم: ٤٣٤٤، مَوْسُوعة السنة ١٠/ ٤/ ٥١٤، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ، حَدِيث رَقم: ٢١٧٤، وَقَالَ: «وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَة، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ» مَوْسُوعَة السُّنَّة، مَصْدَر سَابِق: ١٤/ ٤/ ٤٧١، وَأَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي المُسْنَدِ: ٣/ ١٩، ٦١.

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١١٠-١١١.

وإِذَا كَانَتْ قُوَّةُ دَرَجَةِ الْمُخَاطَرَةِ، والتَّيَقُّنُ مِنْ عَدَمِ السَّلَامَةِ، لَا يُنْقِصُ مِنْ قِيمَةِ الجِهَادِ شَيْئًا، بَلْ يَكُونُ سَبَبًا فِي إِحْرَازِ أَعْلَى أَنْوَاعِهِ وأَفْضَلِهَا حَسَبَ تَوْجِيهِ الإِمَامِ لِلْحَدِيثِ، فَإِنَّ العَمَلِيَّاتِ الاسْتِشْهَادِيَّةَ الَّتِي يُقْدِمُ عَلَيْهَا الْمُجَاهِدُونَ فِي فِلَسْطِينَ وغَيْرِهَا مِنَ البِلَادِ الإِسْلَامِيَّةِ، الَّتِي تَسَلَّطَ فِيهَا العَدُوُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، ظُلْمًا وجُورًا، يَقْتُلُهُمْ ويُشَرِّدُهُمْ، ويَسْلُبُ حُقُوقَهُمْ، ولَا قُوَّةَ لَهَا عَلَى مُوَاجَهَةِ واسْتِرْدَادِ حُقُوقِهِمْ مِنْهُ إِلَّا بِمِثْلِ هَذِهِ الأَسَالِيبِ الفِدَائِيَّةِ؛ فَإِنَّ مِثْلَ هَذِهِ العَمَلِيَّاتِ الاسْتِشْهَادِيَّةِ تَغْدُو خَيْرَ مِثَالٍ لِتَطْبِيقِ وتَجْسِيدِ رُوحِ الحَدِيثِ؛ إِذْ كُلَّمَا قَوِي احْتِمَالُ اليَأْسِ مِنَ السَّلَامَةِ يَعْظُمُ قَدْرُ الإِقْدَامِ وفَضْلُ الاسْتِشْهَادِ، ولَا سِيَّمَا أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ العَمَلِيَّاتِ تُلْحِقُ بِالعَدُوِّ نِكَايَةً شَدِيدَةً، وأَضْرَارًا بَلِيغَةً، وتُلْهِبُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِ العَدُوِّ، وبِالتَّالِي فَلَيْسَ مِنَ الْمُنَاسِبِ ولَا مِنَ الْمُسْتَسَاغِ عَقْلًا ولَا شَرْعًا التَّشْكِيكُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ هَذِهِ العَمَلِيَّاتِ.

وقَدْ جَاءَ قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ بِالخُرْطُومِ بِشَأْنِ العَمَلِيَّاتِ الفِدَائِيَّةِ والاسْتِشْهَادِيَّةِ بِتَارِيخِ ٨/ ٥/ ٢٠٠١م جَاءَ مُؤَكِّدًا لِهَذَا الحُكْمِ، وهَذَا نَصُّ القَرَارِ:

«الأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا يَفْعَلُهُ الْمُجَاهِدُ بِقَصْدِ إِغَاظَةِ العَدُوِّ والنَّيْلِ مِنْهُ مِنَ الإِحْسَانِ، وأَنَّ كُلَّ مَا يُرْهِبُ أَعْدَاءَ الله ورَسُولِهِ والْمُسْلِمِينَ مَطْلُوبٌ، فَمَنْ كَانَ قَاصِدًا الإِثْخَانَ فِي العَدُوِّ، والنَّيْلَ مِنْهُ وإِغَاظَتَهُ، وإِرْهَابَهُ مُبْتَغِيًا وَجْهَ الله تَعَالَى ومَرْضَاتِهِ فَهَجَمَ عَلَى عَدُوٍّ كَثِيرٍ، أَوْ أَلْقَى بِنَفْسِهِ فِيهِمْ، ولَوْ غَلَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ مَقْتُولٌ أَوْ مَيِّتٌ، فَهَذا جِهَادٌ وعَمَلٌ اسْتِشْهَادِيٌّ مَشْرُوعٌ قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ

الشَّرْعِيُّ، وفَهِمَهُ الصَّحَابَةُ والسَّلَفُ رَضِيَٱللَّهُعَنْهُمْ وعَمِلُوا بِهِ، وفِيهِ تَتَحَقَّقُ مَصَالِحُ عَظِيمَةٌ لَهُ ولِلْأُمَّةِ مِنْهَا:

١- أَنَّهُ طَلَبَ الشَّهَادَةَ.

٢- أَنَّهُ يُجَرِّئُ المُسْلِمِينَ عَلَى العَدُوِّ ويُحَرِّضُهُمْ.

٣- أَنَّ فِيهِ النِّكَايَةَ بِالعَدُوِّ.

٤- أَنَّهُ يُضْعِفُ نُفُوسَ الأَعْدَاءِ فَيَرَوْنَ أَنَّ هَذَا صَنِيعُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَكَيْفَ بِجَمِيعِهِمْ!»[1].

ثانيًا: تقْدِيمُ مَقْصَدِ النَّفْسِ عَلَى النَّسْلِ والعَقْلِ والمَالِ:

وبِالمَنْطِقِ نَفْسِهِ الَّذِي بِمُوجَبِهِ قُدِّمَ مَقْصَدُ الدِّينِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ، يُقَدَّمُ أَيْضًا مَقْصَدُ النَّفْسِ عَلَى الثَّلَاثَةِ المُتَبَقِّيَةِ، بَلْ إِنَّ تَقْدِيمَ النَّفْسِ نَالَ مِنَ الأُصُولِيِّينَ اتِّفَاقًا لَمْ يَحْظَ بِهِ تَقْدِيمُ مَقْصَدِ الدِّينِ عَلَى غَيْرِهِ؛ وذَلِكَ لِأَنَّ النَّسْلَ والمَالَ إِنَّمَا كَانَا مَقْصُودَيْنِ مِنْ أَجْلِ بَقَاءِ النَّفْسِ، واسْتِمْرَارِ عَيْشِهَا؛ إِذْ لَا يَتَحَقَّقُ مَقْصَدُ النَّفْسِ ولَا تَتَأَتَّى المُحَافَظَةُ عَلَيْهِ بِدُونِهِمَا، فَهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالوَسَائِلِ لِلْمَقَاصِدِ، وأَمَّا العَقْلُ فَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا، والكُلُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الجُزْءِ[1].

يَقُولُ الإِمَامُ العِزُّ: «إِذَا اتَّحَدَ نَوْعُ المَصْلَحَةِ والمَفْسَدَةِ، كَانَ التَّفَاوُتُ بِالقِلَّةِ

---

(١) مجلَّة مَجْمَع الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، الخُرْطُوم- السودان، العدد الأول: ١٤٢٢ هـ- ٢٠٠١م، ص: ٣٢٣.

(١) انْظُر: الإِحْكَام لِلآمِدِي، مَصْدَر سَابِق: ٤/ ٢٧٦.

والكَثْرَةِ ... وإِنْ كَانَ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ أَشْرَفَ قُدِّمَ عِنْدَ تَسَاوِي المِقْدَارَيْنِ بِالشَّرَفِ ... فَحُرْمَةُ الدِّمَاءِ آكَدُ مِنْ حُرْمَةِ الأَبْضَاعِ، وحُرْمَةُ الأَبْضَاعِ آكَدُ مِنْ حُرْمَةِ الأَمْوَالِ»[1]، وحُرْمَةُ الأَبْضَاعِ هُوَ حِفْظُ النَّسْلِ، وهُوَ المُصْطَلَحُ الأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا عِنْدَ الإِمَامِ لِحِفْظِ النَّسْلِ.

وَيَقُولُ أَيْضًا: «مَفْسَدَةُ فَوَاتِ الأَعْضَاءِ والأَرْوَاحِ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةِ فَوَاتِ الأَبْضَاعِ، ومَفْسَدَةُ فَوَاتِ الأَبْضَاعِ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةِ فَوَاتِ الأَمْوَالِ»[2].

ويَقُولُ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ بَعْدَ مَا ذَكَرَ أَنَّ أَعْظَمَ الضَّرُورِيَّاتِ الدِّينُ: «ثُمَّ النَّفْسُ، ولِذَلِكَ يُهْمَلُ فِي جَانِبِهَا اعْتِبَارُ قوامِ النَّسْلِ والعَقْلِ والمَالِ»[3].

ومِنَ الأَمْثِلَةِ التَّطْبِيقِيَّةِ لِذَلِكَ:

١- مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ العِزُّ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ اعْتِدَاءٌ يَتِمُّ عَلَى الأُمُورِ الثَّلَاثَةِ فِي آنٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ الدِّفَاعُ عَنْهَا والحِفَاظُ عَلَيْهَا جَمِيعًا لَزِمَ، وإِنْ تَعَذَّرَ قُدِّمَ الدِّفَاعُ عَنِ النَّفْسِ عَلَى الدِّفَاعِ عَنِ النَّسْلِ (البضْعِ بِتَعْبِيرِهِ)، ثُمَّ الدِّفَاعُ عَنِ الأَخِيرِ مُقَدَّمٌ عَلَى الدِّفَاعِ عَنِ المَالِ؛ وذَلِكَ لِأَنَّ الضَّرَرَ النَّاشِئَ عَنْ فَوَاتِ الأَرْوَاحِ أَعْظَمُ مِنَ الضَّرَرِ النَّاجِمِ عَنْ فَوَاتِ النَّسْلِ والمَالِ[1].

---

(١) القَوَاعِد الصُّغْرَى، ص: ٧٤.

(٢) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٧٤.

(٣) الموافقات: ٢/ ٢٢٨، وانْظُر أيضًا: ٢/ ٣٠، والاعْتِصَام: ١-٢/ ٢٩٨.

(١) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٧٣-٧٤.

٢- ومِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ العِزُّ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَرَدْنَا نَصْبَ إِمَامٍ أَوْ حَاكِمٍ، يَحْفَظُ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ، ويَرْعَى مَصَالِحَ الأُمَّةِ، ولَمْ نَجِدْ مَنْ يَسْتَوْفِي الشُّرُوطَ المَطْلُوبَةَ لِذَلِكَ كُلَّهَا، فَإِذَا لَمْ يَتَوَفَّرْ مَثَلًا شَرْطُ العَدَالَةِ فِي مَجْمُوعِ المُرَشَّحِينَ لِتَوَلِّي هَذَا المَنْصِبِ، فَإِنْ كَانَتْ دَرَجَاتُ فِسْقِهِمْ مُتَفَاوِتَةً بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمْ سَفَّاكًا مُولَعًا بِقَتْلِ الأَبْرِيَاءِ، وآخَرُ مَاجِنًا يَجْرِي وَرَاءَ الشَّهَوَاتِ وانْتِهَاكِ الأَعْرَاضِ، وثَالِثٌ مُغْرَمًا بِنَهْبِ الأَمْوَالِ أَوِ اخْتِلَاسِهَا، فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ يَجِبُ تَوْلِيَةُ مَنْ كَانَ فِسْقُهُ أَقَلَّ ضَرَرًا، وأَخَفَّ مَفْسَدَةً فَنُقَدِّمُ اخْتِيَارَ أَوْ تَعْيِينَ مَنْ كَانَ فِسْقُهُ مُتَعَلِّقًا بِنَهْبِ الأَمْوَالِ أَوِ اخْتِلَاسِهَا عَلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ مَنْ كَانَ فِسْقُهُ مُتَعَلِّقًا بِانْتِهَاكِ الأَعْرَاضِ المُفْسِدِ لِلنَّسْلِ عَلَى السَّفَّاكِ لِدِمَاءِ الأَبْرِيَاءِ، وهَكَذَا تَتِمُّ المُوَازَنَةُ بَيْنَ ارْتِكَابِ أَخَفِّ المَفَاسِدِ عِنْدَمَا يَتَعَذَّرُ تَفَادِيهَا كُلِّهَا، فَيُلْجَأُ إِلَى ارْتِكَابِ أَصْغَرِهَا قَبْلَ صَغِيرِهَا، وإِلَى ارْتِكَابِ كَبِيرِهَا قَبْلَ أَكْبَرِهَا[1].

وهَذَا يَنُمُّ عَنْ فِقْهٍ عَمِيقٍ لِلسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ، مَبْنِيٌّ عَلَى إِعْمَالِ فِقْهِ المُوَازَنَاتِ، ومُرَاعَاةِ الأَوْلَوِيَّاتِ، الأَمْرُ الَّذِي تَشْتَدُّ إِلَيْهِ حَاجَةُ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ، فَالإِمَامُ العِزُّ يُؤَصِّلُ هُنَا لِكَيْفِيَّةِ التَّعَامُلِ مَعَ وَاقِعٍ يُشْبِهُ إِلَى دَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ وَاقِعَ المُسْلِمِينَ فِي هَذَا العَصْرِ، فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ اليَوْمَ أَنْ يَسْتَنِيرُوا بِهَذَا الفِقْهِ، ويُشَارِكُوا فِي تَحْدِيدِ

(١) انْظُر: القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٨٦، ٨٥.

مَصَائِرِ البُلْدَانِ الَّتِي يَعِيشُونَ فِيهَا أَقَلِّيَّةً كَانُوا أَوْ أَكْثَرِيَّةً فِي العَدَدِ، أَقَلِّيَّةً فِي المَعْنَى والمَضْمُونِ، وسَوَاءٌ أَكَانُوا أَحْزَابًا سِيَاسِيَّةً، أَوْ جَمَاعَاتٍ دِينِيَّةً، أَوْ عُمُومَ الأَفْرَادِ؛ وذَلِكَ بِإِقْصَاءِ مَنْ كَانَ ضَرَرُهُ عَلَى الإِسْلَامِ والمُسْلِمِينَ أَعْظَمَ، وتَقْرِيبِ مَنْ كَانَ ضَرَرُهُ عَلَيْهِمَا أَقَلَّ بِالتَّصْوِيتِ أَوْ بِالتَّحَالُفِ مَعَهُ، لَا إِقْرَارًا لِمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ المُعْتَقَدَاتِ الزَّائِفَةِ، أَوِ المَنَاهِجِ البَاطِلَةِ، أَوِ المُمَارَسَاتِ الفَاسِدَةِ، ولَكِنِ ارْتِكَابًا لِأَخَفِّ المَفْسَدَتَيْنِ بِاجْتِنَابِ أَكْبَرِهِمَا عِنْدَ تَعَذُّرِ اجْتِنَابِ الجَمِيعِ، وفِي هَذَا تَحْرِيرٌ لِلْقَاعِدَةِ الفِقْهِيَّةِ (إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهَا).

٣- ومِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ مُمَثِّلًا لِتَقْدِيمِ حِفْظِ النَّفْسِ عَلَى النَّسْلِ، وإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ هُوَ بِنَفْسِهِ قَائِلًا: «فَيَجُوزُ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ العُلَمَاءِ لِمَنْ أُكْرِهَ بِالقَتْلِ على الزِّنَا أَنْ يَقِيَ بِهِ نَفْسَهُ، ولِلْمَرْأَةِ إِذا اضْطُرَّتْ وَخَافَتِ المَوْتَ ولَمْ تَجِدْ مَنْ يُطْعِمُهَا إِلَّا بِبَذْلِ بعضها جَازَ لَهَا ذَلِكَ»[1].

٤- ومِثَالُ تَقْدِيمِ مَقْصَدِ النَّفْسِ عَلَى العَقْلِ مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ العِزُّ قَائِلًا: «الخَمْرَةُ مُفْسِدَةٌ مُحَرَّمَةٌ، لَكِنَّهُ جَائِزٌ بِالإِكْرَاهِ؛ لِأَنَّ حِفْظَ النُّفُوسِ والأَطْرَافِ أَوْلَى مِنْ حِفْظِ العُقُولِ فِي زَمَنٍ قَلِيلٍ، ولِأَنَّ فَوَاتَ النُّفُوسِ والأَطْرَافِ دَائِمٌ، وزَوَالَ العُقُولِ يَرْتَفِعُ عَنْ قَرِيبٍ بِالصَّحْوِ»[1].

---

(١) الموافقات: ٢/ ٢٢٨.

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٠٤، وانْظُر: الإحكام للآمدي، مَصْدَر سَابِق: ٤/ ٢٧٦.

فَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَمْرَيْنِ: الأَوَّلُ: أَنَّ حِفْظَ النَّفْسِ أَعْظَمُ مَصْلَحَةً مِنْ حِفْظِ العَقْلِ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا جُزْءٌ، والكُلُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الجُزْءِ. والثَّانِي: أَنَّ زَوَالَ العَقْلِ بِشُرْبِ الخَمْرِ مِمَّا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بَعْدَ تَفْوِيتِهِ؛ لِأَنَّ السُّكْرَ يَسْتَمِرُّ فَتْرَةً مِنَ الزَّمَنِ ثُمَّ يَزُولُ، ويَعُودُ المَرْءُ كَمَا كَانَ، بَيْنَمَا تَفْوِيتُ النَّفْسِ بِالقَتْلِ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بِحَالٍ، والقَاعِدَةُ: أَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بَعْدَ تَفْوِيتِهِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ.

ثالثا: تقْدِيمُ حِفْظِ النَّسْلِ عَلَى العَقْلِ والمَالِ:

أَمَّا تَقْدِيمُ النَّسْلِ عَلَى العَقْلِ فَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ أَيٌّ مِنَ الإِمَامَيْنِ فِيمَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، ولَكِنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الآمِدِيُّ قَائِلًا: «المَقْصُودُ فِي حِفْظِ النَّسَبِ أَوْلَى مِنَ المَقْصُودِ فِي حِفْظِ العَقْلِ والمَالِ؛ لِكَوْنِهِ عَائِدًا إِلَى حَفْظِ النَّفْسِ ...»[1]، أَيْ أَنَّ حِفْظَ النَّسْلِ (النَّسَبِ بِتَعْبِيرِ الآمِدِيِّ) مَقْصُودٌ لِأَجْلِ حِفْظِ النَّفْسِ، لَا لِعَيْنِهِ، وكَذَلِكَ العَقْلُ أَيْضًا تَابِعٌ لِلنَّفْسِ، لَكِنْ بِدَرَجَةٍ أَقَلَّ مِنَ النَّسْلِ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ وذَاكَ كُلٌّ، ومَنْعُ مَا يُؤَدِّي إِلَى فَوَاتِ الكُلِّ أَوْلَى مِنْ مَنْعِ مَا يُؤَدِّي إِلَى فَوَاتِ الجُزْءِ[1].

وحِفْظُ العَقْلِ فِي الحَقِيقَةِ هُوَ فَرْعٌ لِحِفْظِ النَّفْسِ والنَّسْلِ، وبِحِفْظِهِمَا يَقَعُ حِفْظُ العَقْلِ، كَمَا يُؤَدِّي فَوَاتُهُمَا إِلَى فَوَاتِهِ، أَمَّا حِفْظُ العَقْلِ: فَلَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ النَّفْسِ والنَّسْلِ، بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ هُوَ بِدُونِ حِفْظِهِمَا[2].

---

(١) الإحكام للآمدي، مَصْدَر سَابِق: ٤/ ٣٧٧.

(١) انْظُر: المَصْدَر نَفْسهُ: ٤/ ٢٧٦.

(٢) انْظُر: نَظَرِيَّة المَقَاصِد، الرَّيْسُونِي، مَرْجِع سَابِق، ص: ٥٨.

ومِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ الآمِدِيُّ عَلَى تَرْتِيبِ الضَّرُورِيَّاتِ عَلَى النَّحْوِ الْمُتَقَدِّمِ، وبِتَقْدِيمِ النَّسْلِ عَلَى العَقْلِ، اخْتِلَافُ العُقُوبَاتِ الَّتِي شُرِعَتْ لِلْحِفَاظِ عَلَيْهَا مِنْ جَانِبِ العَدَمِ فِي الرُّتَبِ[1]، وعَلَى هَذَا فَالعُقُوبَةُ الْمَشْرُوعَةُ لِلْحِفَاظِ عَلَى النَّسْلِ، وهِيَ حَدُّ الزِّنَا (الرَّجْمُ أَوْ مِائَةُ جَلْدَةٍ) أَشَدُّ وأَغْلَظُ مِنَ العُقُوبَةِ الْمَشْرُوعَةِ لِلْحِفَاظِ عَلَى العَقْلِ، وهِيَ حَدُّ الشُّرْبِ (الجَلْدُ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ جَلْدَةً).

والإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ وإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِتَقْدِيمِ النَّسْلِ عَلَى العَقْلِ إِلَّا أَنَّهُ يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَمِيلُ إِلَى ذَلِكَ أَوْ يَقُولُ بِهِ، فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ أَعْظَمَ الضَّرُورِيَّاتِ الدِّينُ، ولِذَلِكَ يُهْمَلُ فِي جَانِبِه مَا عَدَاهُ، «ثُمَّ النَّفْسُ؛ ولِذَلِكَ يُهْمَلُ فِي جَانِبِهَا اعْتِبَارُ قَوَامِ النَّسْلِ والعَقْلِ والمَالِ»، ثُمَّ ذَكَرَ مِثَالًا يَدُلُّ عَلَى تَقْدِيمِ النَّفْسِ عَلَى النَّسْلِ، ثُمَّ قَالَ: «وهَكَذَا سَائِرُهَا» إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ الْمُتَبَقِّيَةَ أَيْضًا تُرَتَّبُ علَى النَّحْوِ الَّذِي ذَكَرَهُ هُنَا بِتَقْدِيمِ النَّسْلِ عَلَى العَقْلِ[1].

والأَثَرُ العَمَلِيُ للترْتِيبِ بَيْنَ حِفْظِ النَسْلِ والعَقْلِ يَظْهَرُ فِي المِثَالِ الآتِي:

إِذَا أُكْرِهَ شَخْصٌ عَلَى أَنْ يَزْنِيَ، أَوْ يَشْرَبَ الخَمْرَ، فَمَاذَا يَفْعَلُ؟ مَعَ أَنَّهُ مُهَدَّدٌ بِالقَتْلِ، والنَّفْسُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الأَمْرَيْنِ؟ فَمُقْتَضَى القَوْلِ بِتَقْدِيمِ النَّسْلِ عَلَى العَقْلِ أَنْ يَشْرَبَ الخَمْرَ ولَا يَقْرَبَ الزِّنَا، بَيْنَمَا يَكُونُ مُقْتَضَى القَوْلِ بِتَقْدِيمِ العَقْلِ عَلَى النَّسْلِ

(١) انْظُر: الإحكام للآمدي، مَصْدَر سَابِق: ٤/ ٢٧٧.

(١) انْظُر: المُوَافَقَات: ٢/ ٢٢٨.

أَنْ يُقدِمَ عَلَى الزِّنَا ولَا يَشْرَبَ الخَمْرَ.

والظَّاهِرُ أَنْ يَشْرَبَ الخَمْرَ ولَا يَقْرَبَ الزِّنَا بِحَالٍ، وذَلِكَ لِأُمُورٍ[1]:

الأَوَّلُ: أَنَّ شُرْبَ الخَمْرِ مُتَعَلِّقٌ بِالشَّخْصِ، والزِّنَا مُتَعَدٍّ إِلَى غَيْرِهِ، وارْتِكَابُ المَفْسَدَةِ القَاصِرَةِ أَخَفُّ ضَرَرًا مِنَ ارْتِكَابِ المَفْسَدَةِ المُتَعَدِّيَةِ.

الثَّانِي: أَنَّ الزِّنَا لَهُ حَدٌّ مُقَدَّرٌ، وشُرْبَ الخَمْرِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ مُقَدَّرٌ، ومَا كَانَ مُقَدَّرًا أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ مِمَّا لَيْسَ بِمُقدَّرٍ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ قَطْعٌ وتَنْصِيصٌ، وغَيْرُ المُقَدَّرِ اجْتِهَادٌ لَا قَطْعٌ، والمَنْصُوصُ مُقَدَّمٌ عَلَى الاجْتِهَادِ.

الثَّالِثُ: وعَلَى القَوْلِ بِأَنَّ حَدَّ الشُّرْبِ مُقَدَّرٌ، فَإِنَّ أَقْصَاهُ ثَمَانُونَ جَلْدَةً، وهُوَ دُونَ أَقَلِّ حَدِّ الزِّنَا (مِائَة جَلْدَة) ومَا كَانَ حَدُّهُ أَكْبَرَ كَانَ أَوْلَى بِالرِّعَايَةِ والحِفْظِ.

وأَمَّا تَأْخِيرُ «حِفْظِ المالِ» عَنْ سَائِرِ الضَّرُورِيَّاتِ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ، بَلْ مِنْ أَجْلِ الحِفَاظِ عَلَيْهَا، قَالَ الآمِدِيُّ فِي تَقْدِيمِ حِفْظِ العَقْلِ ـ وهُوَ آخِرُ الأَرْبَعَةِ رُتْبَةً ـ عَلَى حِفْظِ المالِ: «ومَا يُفْضِي إِلَى حِفْظِ العَقْلِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا يُفْضِي إِلَى حِفْظِ المَالِ؛ لِكَوْنِهِ مَرْكَبَ الأَمَانَةِ وملاكَ التَّكْلِيفِ، ومَطْلُوبًا لِلْعِبَادَةِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ ولَا كَذَلِكَ المَالُ»[1].

---

(١) انْظُر: فِقْه المَقَاصِد، د. عَبْد الله الزُّبَيْر، مَرْجِع سَابِق، ص: ٦١١.

(١) الأَحْكَام، مَصْدَر سَابِق: ٤/ ٢٧٧.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ

البَيَانُ التَّطْبِيقِيُّ لِلْمُوَازَنَةِ بَيْنَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالمَقْصَدِ الوَاحِدِ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ

ويَتِمُّ تَطْبِيقُ الأُسُسِ والمَعَايِيرِ السَّابِقَةِ أَيْضًا فِي المُوَازَنَةِ بَيْنَ مَا يَتَعَلَّقُ بالمَقْصَدِ الوَاحِدِ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي الجُمْلَةِ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورِيِّ الوَاحِدِ، إِلَّا أَنَّ المَسَائِلَ المُنْدَرِجَةَ تَحْتَ المَقْصَدِ الوَاحِدِ أَيْضًا تَتَفَاوَتُ رُتَبُهَا بِاخْتِلَافِ مَا تَتَضَمَّنُهُ مِنَ المَصَالِحِ فِي النَّفَاسَةِ، والقِلَّةِ والكَثْرَةِ، وإِمْكَانِيَّةِ التَّدَارُكِ وعَدَمِهِ.. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَعَايِيرِ الَّتِي تَمَّ تَحْدِيدُهَا.

وفِي إِشَارَةٍ إِلَى تَفَاوُتِ رُتَبِ المَفَاسِدِ المُتَعَلِّقَةِ بِمَقْصَدِ «حِفْظِ النَّفْسِ» يَقُولُ الإِمَامُ العِزُّ:

«لَيْسَ مَنْ قَتَلَ فَاسِقًا ظَالِمًا مِنْ فُسَّاقِ المُسْلِمِينَ بِمَثَابَةِ مَنْ قَتَلَ إِمَامًا عَادِلًا، أَوْ حَاكِمًا مُقْسِطًا، أَوْ وَلِيًّا مُنْصِفًا، لِمَا فَوَّتَهُ عَلَى المُسْلِمِينَ مِنَ العَدْلِ والإِنْصَافِ. وعَلَى هَذَا حَمَلَ بَعْضُهُمْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا﴾[1]. لَمَّا عَمَّتِ المَفْسَدَةُ فِي قَتْلِ نَفْسٍ جَعَلَ إِثْمَهَا كَإِثْمِ مَنْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا؛ لِمَا فَوَّتَهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ

(١) المائدة: ٣٢.

المَصَالِحِ، ولَمَّا عَمَّتِ المَصْلَحَةُ فِي إِنْقَاذِ وُلَاةِ العَدْلِ والإِقْسَاطِ والإِنْصَافِ مِنَ المَهَالِكِ، جَعَلَ أَجْرَ مُنْقِذِهَا كَأَجْرِ مُنْقِذِ النَّاسِ مِنْ أَسْبَابِ الهَلَاكِ جَمِيعًا؛ لِعُمُومِ مَا سَعَى فِيهِ مِنَ المَصَالِحِ»[(١)].

وعَدَّدَ أَمْثِلَةً لِتَفَاوُتِ التَّعَدِّي عَلَى أَعْضَاءِ الإِنْسَانِ بِتَفَاوُتِ مَا تُؤَدِّيهِ تِلْكَ الأَعْضَاءِ مِنَ المَهَامِّ والمَصَالِحِ، ثُمَّ قَالَ للتَّصْرِيحِ بِالأَسَاسِ والمِعْيَارِ الَّذِي تَسْتَنِدُ إِلَيْهِ هَذِهِ المُوَازَنَات: «والمَدَارُ فِي هَذَا كُلِّهِ عَلَى رُتَبِ تَفْوِيتِ المَصَالِحِ وتَحْقِيقِ المَفَاسِدِ، فَكُلُّ عُضْوٍ كَانَتْ مَنْفَعَتُهُ أَتَمَّ كَانَتِ الجِنَايَةُ عَلَيْهِ أَعْظَمَ وِزْرًا، فَلَيْسَتِ الجِنَايَةُ عَلَى العَقْلِ واللِّسَانِ كَالجِنَايَةِ عَلَى الخَنَاصِرِ والآذَانِ»[(٢)].

وعَلَى هَذَا النَّحْوِ يُشِيرُ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ أَيْضًا إِلَى تَفَاوُتِ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَرْتَبَةِ النَّفْسِ قَائِلًا: «وإِذَا نَظَرْتَ فِي مَرْتَبَةِ النَّفْسِ تَبَايَنَتِ المَرَاتِبُ، فَلَيْسَ قَطْعُ العُضْوِ كَالذَّبْحِ، ولَا الخَدْشُ كَقَطْعِ العُضْوِ»[(٣)]. فَهَذا التَّفَاوُتُ ظَاهِرٌ بِعِظَمِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كُلِّ مَا ذُكِرَ.

وفِي إِشَارَةٍ إِلَى تَفَاوُتِ الكَثْرَةِ والقِلَّةِ يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ: «إِذَا عَارَضَ إِحْيَاءُ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِمَاتَةَ نُفُوسٍ كَثِيرَةٍ فِي المُحَارِبِ مَثَلًا كَانَ إِحْيَاءُ النُّفُوسِ الكَثِيرَةِ أَوْلَى»[(٤)].

---

(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ١٣٠.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ: ١/ ١٣١.

(٣) الاعْتِصَام: ١-٢/ ٢٩٧-٢٩٨.

(٤) الموافقات: ٢/ ٣٠.

وفِي المَالِ مَثَلًا يَقُولُ الإِمَامُ العِزُّ: «مَفْسَدَةُ فَوَاتِ الأَمْوَالِ النَّفِيسَةِ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةِ فَوَاتِ الأَمْوَالِ الخَسِيسَةِ ...»[(١)].

ويَقُولُ أَيْضًا: «وقُدِّمَ الدَّفْعُ عَنِ المَالِ الخَطِيرِ عَلَى الدَّفْعِ عَنِ المَالِ الحَقِيرِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الخَطِيرِ غَنِيًّا، وصَاحِبُ الحَقِيرِ فَقِيرًا لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ؛ فَفِي هَذَا نَظَرٌ وتَأَمُّلٌ»[(٢)].

وهَكَذَا تَتِمُّ عَمَلِيَّةُ المُوَازَنَةِ بَيْنَ الأُمُورِ المُنْدَرِجَةِ تَحْتَ سَائِرِ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ.



(١) القَوَاعِد الكُبْرَى: ١/ ٧٤.

(٢) المَصْدَر نَفْسهُ: ١/ ٧٣.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ

البَيَانُ التَّطْبِيقِيُّ لِلْمُوَازَنَةِ بَيْنَ المَقَاصِدِ الحَاجِيَّةِ، وكَذَلِكَ التَّحْسِينِيَّةِ

أُسُسُ ومَعَايِيرُ المُوَازَنَةِ بَيْنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ السَّابِقَةِ، كَمَا تُطَبَّقُ فِي المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ تُطَبَّقُ أَيْضًا فِي حَالِ كَوْنِ المَقَاصِدِ حَاجِيَّةً أَوْ تَحْسِينِيَّةً، فَالمَقَاصِدُ المُنْدَرِجَةُ تَحْتَ كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنَ المَرْتَبَتَيْنِ مَرَاتِبُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وقَدْ صَرَّحَ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ بِهَذا المَعْنَى، حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ مَرَاتِبُ مُخْتَلِفَةٌ، ثُمَّ قَالَ: «والحَاجِيَّاتُ كَذَلِكَ، فَلَيْسَ الطَّلَبُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى المُمَتِّعَاتِ المُبَاحَةِ الَّتِي لَا مُعَارِضَ لَهَا كَالطَّلَبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لَهُ مُعَارِضٌ كالتَّمَتُّعِ بِاللَّذَّاتِ المُبَاحَةِ مَعَ اسْتِعْمَالِ القَرْضِ، والسَّلَمِ، والمُسَاقَاةِ وأَشْبَاهِ ذَلِكَ، ولَا أَيْضًا طَلَبُ هَذِهِ كَطَلَبِ الرُّخَصِ الَّتِي يَلْزَمُ فِي تَرْكِهَا حَرَجٌ عَلَى الجُمْلَةِ، ولَا طَلَبُ هَذِهِ كَطَلَبِ مَا يَلْزَمُ فِي تَرْكِهِ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ. وكَذَلِكَ التَّحْسِينَاتُ حَرْفًا بِحَرْفٍ»[(١)].

فَالحَاجِيَّاتُ المُسْتَثْنَاةُ مِنْ أَصْلٍ مُحَرَّمٍ لِلتَّوْسِعَةِ ورَفْعِ الحَرَجِ مِثْلَ القَرَاضِ والسَّلَمِ والمُسَاقَاةِ وغَيْرِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي وَسَائِلِ تَحْقِيقِ المَقَاصِدِ الحَاجِيَّةِ[(٢)]، كُلُّ

---

(١) الموافقات: ٣/ ١٥٦.

(٢) انْظُر: ص: ٢٣٢ وما بعدها من هذا البحث.

هَذِهِ الأُمُورِ الحَاجِيَّةِ لَيْسَتْ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ المُبَاحَاتِ الَّتِي لَا تُعَارِضُهَا كُلِّيَّاتٌ أُخْرَى فِي الشَّرِيعَةِ.

والأَمْرُ نَفْسُهُ يُقَالُ فِي التَّحْسِينَاتِ؛ فَمَثلًا اللِّبَاسُ والزِّينَةُ مِنَ التَّحْسِينَاتِ، ولَكِنْ لَيْسَ سَتْرُ العَوْرَةِ، وسَتْرُ بَقِيَّةِ الجَسَدِ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ، فَيُقَدَّمُ سَتْرُ العَوْرَةِ عَلَى مَا عَدَاهَا عِنْدَمَا لَا يَكُونُ هُنَاكَ مَا يَكْفِي لِسَتْرِ الجَمِيعِ، وأَصْلُ الطَّهَارَةِ لَيْسَ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ مُنْدُوبَاتِهَا.. وهَكَذا سَائِرُ الأَمْثِلَةِ التَّحْسِينِيَّةِ»[1].



(١) انْظُر: شَرْح المُوَافَقَات، الشَّيْخ عَبْد الله دِرَاز، مَرْجِع سَابِق: ٣/ ١٥٦.

الخَاتِمَة

وَتشْتَمِلُ عَلَى أَهَمِّ النَتائِجِ الَّتِي تَوَصَّلَ إِلَيْهَا البَحْثُ وبَعْضِ التَوْصِيَاتِ

النَّتَائِجُ:

أولاً: في عصر الإمامين:

لَقَدْ كَانَ لِمَظَاهِرِ التَّفَرُّقِ والاخْتِلَافِ، والاضْطِرَابَاتِ السِّيَاسِيَّةِ والانْقِلَابَاتِ العَسْكَرِيَّةِ، الَّتِي سَادَتِ الحَالَةَ السِّيَاسِيَّةَ فِي عَصْرِ كُلٍّ مِنَ الإِمَامَيْنِ، إِضَافَةً إِلَى فَسَادِ الحُكْمِ، وسُوءِ الإِدَارَةِ، وتَقْدِيمِ المَصَالِحِ الشَّخْصِيَّةِ علَى المَصَالِحِ العَامَّةِ، ولَوْ بِالتَّحَالُفِ مَعَ الصَّلِيبِيِّينَ ضِدَّ المُسْلِمِينَ ـ كَانَ لِهَذِهِ المَظَاهِرِ الأَثَرُ السَّيِّءُ فِي نُفُوسِ المُسْلِمِينَ وانْهِزَامِهِمْ نَفْسِيًّا فِي الدَّاخِلِ، وتَكَالُبِ الأَعْدَاءِ عَلَيْهِمْ فِي الخَارِجِ، حَتَّى أَصْبَحُوا لُقْمَةً سَائِغَةً لِلتَّتَارِ والصَّلِيبِيِّينَ، وأَلْقَتِ الحَيَاةُ السِّيَاسِيَّةُ بِظِلَالِهَا القَاتِمَةِ عَلَى وَاقِعِ المُسْلِمِينَ بِكُلِّيَّتِهِ، فَصَاحَبَ ذَلِكَ تَدَهْوُرُ الحَيَاةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ والاقْتِصَادِيَّةِ والثَّقَافِيَّةِ.

وبِالنَّظَرِ إِلَى وَاقِعِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ يَجِدُ المُتَأَمِّلُ أَنَّهُ صُورَةٌ تُشْبِهُ إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ ذَلِكَ الوَاقِعَ المَرِيرَ، بَلْ أَسْوَأ؛ حَيْثُ أَصْبَحَ المُسْلِمُونَ تَحْتَ رَحْمَةِ الصَّلِيبِيِّينَ واليَهُودِ، مَا بَيْنَ مُتَحَالِفٍ ومُؤَيِّدٍ وصَامِتٍ، وكُلٌّ يَنْتَظِرُ دَوْرَهُ لِيَلْقَى حَتْفَهُ.

ثانيًا: في تطوُّرِ التأليفِ في المَقَاصِدِ العَامَّة:

١- المَقَاصِدُ العَامَّةُ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا القُرْآنُ الكَرِيمُ تَأْسِيسًا وتَأْصِيلًا، والسُّنَّةُ

النَّبَوِيَّةُ تَأْكِيدًا وتَفْصِيلًا وتَطْبِيقًا، وتَلَقَّاهَا أَحْبَارُ الأُمَّةِ: الصَّحَابَةُ والتَّابِعُونَ وتَابِعُوهُمْ، وسَائِرُ الأَئِمَّةِ المُجْتَهِدِينَ تَقَبُّلًا وتَفَهُّمًا وتَنْزِيلًا.

٢- ظَهَرَتِ الكِتَابَةُ فِي المَقَاصِدِ العَامَّةِ أَوَّلَ الأَمْرِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ فِي شَكْلِ مَبَاحِثَ مُتَفَرِّقَةٍ فِي أَبْوَابٍ مِنْ كُتُبِهِمْ، مِثْلَ: المُنَاسَبَةِ فِي القِيَاسِ، والمَصَالِحِ المُرْسَلَةِ، والتَّرْجِيحُ بَيْنَ الأَقْيِسَةِ، وظَلَّ الأَمْرُ كَذَلِكَ عِنْدَ قُدَمَاءِ الأُصُولِيِّينَ، حَتَّى ظَهَرَ الإِمَامَانِ.

٣- ظَهَرَتِ التَّآلِيفُ المُسْتَقِلَّةُ فِي المَقَاصِدِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ عَلَى يَدِ الإِمَامِ العِزِّ، فَقَدِ اهْتَمَّ بِالقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ والمَصَالِحِ والمَفَاسِدِ وتَطْبِيقَاتِهَا بِصُورَةٍ لَمْ يُعْهَدْ لَهَا مَثِيلٌ لَدَى السَّابِقِينَ مِنَ الأُصُولِيِّينَ والفُقَهَاءِ، وسَبَقَ إِلَى إِفْرَادِ ذَلِكَ بِالتَّأْلِيفِ فِي كِتَابِهِ: «قَوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الأَنَامِ»، و«الفَوَائِدُ فِي اخْتِصَارِ المَقَاصِدِ»، فَكَانَ بِذَلِكَ مُؤَسِّسًا لِمَا يُمْكِنُ أَنْ نُسَمِّيَهُ بِـ «عِلْمِ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ».

وقَدْ تَابَعَ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ المَسِيرَةَ، وطَوَّرَ الفِكْرَةَ، فَاهْتَمَّ بِالمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، وحَرَّرَ مَوَاضِيعَهَا بِطَرِيقَةٍ بَدِيعَةٍ مُبْتَكَرَةٍ، فَأَلَّفَ كِتَابَهُ «المُوَافَقَاتُ»، وخَصَّصَ الجُزْءَ الثَّانِي مِنْهُ لِلْمَقَاصِدِ، مَعَ هَيْمَنَةِ الفِكْرِ المَقَاصِدِيِّ عَلَى سَائِرِ أَجْزَائِهِ، بَلْ كُتُبِهِ الأُخْرَى، فَأَمْكَنَ بِذَلِكَ اعْتِبَارُهُ مُؤَسِّسًا لِـ «عِلْمِ المَقَاصِدِ» عَلَى غِرَارِ تَأْسِيسِ العِزِّ لِـ «عِلْمِ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ»، وهُمَا فِي الجَوْهَرِ والحَقِيقَةِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، ووَجْهَانِ لِعُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ.

وتَأْسِيسُ عِلْمِ «المَقَاصِدِ» و«المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ» يُعْتَبَرُ الخُطْوَةَ الأُولَى لِتَأْسِيسِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ؛ إِذِ الأَخِيرَةُ جُزْءٌ مِنَ الأُولَى، والخُطْوَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ تَقْعِيدُ المَقَاصِدِ والمَصَالِحِ، وتَأْصِيلُهُمَا والتَّوَسُّعُ فِيهِمَا، وقَدْ قَامَ بِذَلِكَ الإِمَامَانِ عَلَى نَحْوٍ مُتَفَاوِتٍ.

٤- ظَهَر مِنَ البَحْثِ أَنَّ تَأْسِيسَ «عِلْم المَقَاصِدِ» كَانَ نَتِيجَةَ إِحْسَاسٍ لَدَى الإِمَامَيْنِ بِأَنَّ هُنَاكَ خَلَلًا فِي التَّوَازُنِ بَيْنَ مَوْضُوعَاتِ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ؛ حَيْثُ تَضَخَّمَ الاهْتِمَامُ بالقَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ اللُّغَوِيَّةِ عَلَى حِسَابِ الاهْتِمَامِ بالقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، المُتَضَمِّنَةِ لِأَسْرَارِ الشَّرِيعَةِ وحِكَمِهَا، الَّتِي ضَعُفَ الاهْتِمَامُ بِهَا فِي كُتُبِ الأُصُولِ، فَهَبَّ كُلٌّ مِنْهُمَا لِمُعَالَجَةِ هَذَا الخَلَلِ، ولَكِنْ بِطَرِيقَةٍ تَخْتَلِفُ عَنْ طَرِيقَةِ الآخَرِ.

ثالثا: تعليلُ أحكامِ الشَّريعةِ بالمَصالِحِ:

١- أَظْهَرَ البَحْثُ أَنَّ الأَسَاسَ النَّظَرِيَّ لِلْمَقَاصِدِ العَامَّةِ هُوَ تَعْلِيلُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ كُلِّهَا بِجَلْبِ المَصَالِحِ ودَرْءِ المَفَاسِدِ، وهَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَطْعِيَّةٌ؛ لأَنَّهَا مُسْتَقْرَأَةٌ مِنْ مَجْمُوعِ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ وكُلِّيَّاتِهَا، وهِيَ مِنَ الوُضُوحِ بِحَيْثُ لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ إِلْمَامٌ بِفِقْهِ الشَّرِيعَةِ، وفَهْمِ مَقَاصِدِهَا ومَغَازِيهَا.

هَذا مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةُ، أَمَّا مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلُ: فَالحِكَمُ والمَصَالِحُ المُتَرَتِّبَةُ على الأَحْكَامِ لَيْسَتْ فِي الظُّهُورِ والخَفَاءِ عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ؛ ولِهَذَا أُطْلِقَ اسْمُ التَعَبُّدِيِّ عَلَى الحُكْمِ الَّذِي خَفِيَتِ المَصْلَحَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ الخَاصَّةُ بِهِ مَعَ ظُهُورِ انْدِرَاجِهِ تَحْتَ المَصَالِحِ والمَقَاصِدِ العَامَّةِ.

٢- أَكَّدَ البَحْثُ عَلَى أَنَّ المَصَالِحَ المُرْسَلَةَ هِيَ الَّتِي دَلَّتْ أَدِلَّةُ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ عَلَى اعْتِبَارِهَا، وإِنْ لَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ خَاصٌّ بِشَأْنِهَا، وهِيَ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا، مَا دَامَتْ مُلَائِمَةً لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ العَامَّةِ، مُنْسَجِمَةً مَعَ أَهْدَافِهِ الكُلِّيَّةِ، بِحَيْثُ لَا تُنَافِي أَصْلًا مِنْ أُصُولِهِ.

٣- ظَهَرَ مِنْ خِلَالِ البَحْثِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ «المَصَالِحِ» و«المَقَاصِدِ» مِنْ حَيْثُ المَعْنَى والمَضْمُونِ، إِلَّا أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا مِنْ حَيْثُ مَوَاضِعُ الإِطْلَاقِ؛ ذَلِكَ أَنَّ المَقَاصِدَ رَاجِعَةٌ إِلَى الخَالِقِ المُشَرِّعِ وإِلَى الشَّرِيعَةِ نَفْسِهَا، بَيْنَمَا المَصَالِحُ رَاجِعَةٌ إِلَى الخَلْقِ المُكَلَّفِينَ بِالْتِزَامِ الشَّرِيعَةِ وتَنْفِيذِهَا، فَحَيْثُ أُطْلِقَتِ المَقَاصِدُ فَالالْتِفَاتُ إِلَى جَانِبِ الشَّارِعِ الحَكِيمِ وسُمُوِّ شَرِيعَتِهِ الَّتِي أَوْدَعَ فِيهَا مِنَ التَّشْرِيعَاتِ مَا يَكْفُلُ للخَلْقِ سَعَادَةَ الدَّارَيْنِ، وحَيْثُ أُطْلِقَتِ المَصَالِحُ فَالالتفاتُ إِلَى جَانِبِ الخَلْقِ ومَا يَتَحَصَّلُ لَهُمْ مِنْ تَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ مِنَ المَنَافِعِ المَادِّيَّةِ والمَعْنَوِيَّةِ.

رَابِعًا: مسَالِكُ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ:

١- إِنَّ مَا ذَكَرَهُ الإِمَامَانِ - العِزُّ والشَّاطِبِيُّ - مِنْ مَسَالِكِ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ هُوَ العُمْدَةُ المُعَوَّلُ عَلَيْهِ لَدَى كُلِّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمَا مِنَ المُؤَلِّفِينَ والبَاحِثِينَ، مَعَ زِيَادَةِ إِيضَاحٍ، وتَحْدِيدٍ أَدَقٍّ لِلْمُصْطَلَحَاتِ عِنْدَ البَعْضِ كَالإِمَامِ ابْنِ عَاشُورٍ.

٢- إِنَّ المَسَالِكَ الَّتِي ذَكَرَهَا الإِمَامَانِ بِاعْتِبَارِهَا طُرُقًا لِمَعْرِفَةِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ لَا تَصْلُحُ كُلُّهَا لِلْكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، مِمَّا حَتَّمَ عَلَى البَاحِثِ تَلَمُّسُ مَعَالِمَ واسْتِخْلَاصُ أُسُسٍ لِمَعَايِيرِ تَحْدِيدِ مَسَالِكِ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ، وتَمَّ بِحَمْدِ اللهِ التَّوَصُّلُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَعَايِيرَ، أَوَّلُهَا: إِفَادَةُ القَطْعِ، وأَنَّ المَقَاصِدَ العَامَّةَ مَبْنَاهَا عَلَى القَطْعِيَّاتِ لَا عَلَى الظَّنِّيَّاتِ، وثَانِيهَا: إِفَادَةُ العُمُومِ؛ لِأَنَّ عُمُومَ المَقَاصِدِ مَبْنِيٌّ عَلَى عُمُومِ المَسَالِكِ، وثَالِثُهَا: الكَشْفُ عَنِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، لَا عَنْ مُطْلَقِ المَصَالِحِ.

٣- أَبْرَزَ البَحْثُ أَنَّ الاسْتِقْرَاءَ هُوَ المَنْهَجُ الأَمْثَلُ لِإِثْبَاتِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، والأَوْحَدُ لِلْكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ؛ وذَلِكَ لِعَدَمِ انْطِبَاقِ هَذِهِ المَعَايِيرِ عَلَى بَقِيَّةِ المَسَالِكِ؛ إِمَّا لِأَنَّهَا تَكْشِفُ عَنْ مُطْلَقِ المَصَالِحِ كَالمَسَالِكِ العَقْلِيَّةِ والحِسِّيَّةِ، أَوْ لِأَنَّهَا لَا تُؤَدِّي إِلَّا إِلَى مَقَاصِدَ جُزْئِيَّةٍ لِجُزْئِيَّتِهَا، كَالجِهَاتِ الأَرْبَعَةِ الَّتِي حَدَّدَهَا الشَّاطِبِيُّ، أَوْ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ قَطْعِيَّةَ الثُّبُوتِ إِلَّا أَنَّ قَطْعِيَّ الدَّلَالَةِ مِنْهَا قَلِيلٌ جِدًّا بَلْ نَادِرٌ مُتَنَازَعٌ فِي وُجُودِهِ بَيْنَ العُلَمَاءِ ـ كَمَا ذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ ـ مِثْلَ النُّصُوصِ المُتَوَاتِرَةِ.

٤- أَظْهَرَ البَحْثُ أَنَّ «الاسْتِقْرَاءَ المَعْنَوِيَّ» عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ يَخْتَلِفُ فِي حَقِيقَتِهِ عن «الاسْتِقْرَاءِ النَّاقِصِ» عِنْدَ المَنَاطِقَةِ ومَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الأُصُولِيِّينَ، وبِالتَّالِي كَانَ طَبِيعِيًّا أَنْ يَفْتَرِقَ مَعَهُ أَيْضًا فِي النَّتِيجَةِ والحُكْمِ؛ وذَلِكَ أَنَّ الاسْتِقْرَاءَ المَعْنَوِيَّ هُوَ اسْتِقْرَاءُ نُصُوصٍ وأَدِلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ، كُلٌّ مِنْهَا حُجَّةٌ مُعْتَمَدَةٌ عَلَى انْفِرَادٍ، قَدْ يُفِيدُ القَطْعَ أَوِ الظَّنَّ عَلَى حِدَةٍ، فَإِذَا انْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وتَوَارَدَتْ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، تَلَاشَتْ جَوَانِبُ الضَّعْفِ الدَّلَالِيِّ وأَفَادَتْ مَعْنًى زَائِدًا هُوَ القَطْعُ. أَمَّا الاسْتِقْرَاءُ النَّاقِصُ عِنْدَ المَنَاطِقَةِ فَهُوَ تَتَبُّعُ فَرْضِيَّاتٍ لَيْسَتْ لِمُفْرَدَاتِهَا حُجِّيَّةٌ بِالانْفِرَادِ، حَتَّى تَكْتَسِبَ هَذِهِ القُوَّةَ بِالاجْتِمَاعِ، فَلَا تُفِيدُ القَطْعَ إِلَّا إِذَا تَمَّ اسْتِقْرَاؤُهَا.

٥- اتَّضَحَ مِنَ البَحْثِ أَنَّ الاسْتِقْرَاءَ مَنْهَجٌ عِلْمِيٌّ تَتَدَاخَلُ فِيهِ مَصَادِرُ المَعْرِفَةِ الثَّلَاثَةِ: الحِسُّ، والعَقْلُ، والنَّقْلُ، وبِهِ يَتِمُّ الكَشْفُ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ عَبْرَ أَحَدِ طُرُقٍ ثَلَاثَةٍ، هِيَ:

أ ـ اسْتِقْرَاءُ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ الْمُتَوَارِدَةِ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ بِأَسَالِيبَ مُتَعَدِّدَةٍ، وطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ، تُؤَدِّي إِلَى اليَقِينِ والقَطْعِ بِأَنَّ ذَلِكَ المَعْنَى مَقْصَدٌ شَرْعِيٌّ عَامٌّ، يَجِبُ تَحْقِيقُهُ والْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ.

ب ـ اسْتِقْرَاءُ المَقَاصِدِ الخَاصَّةِ والجُزْئِيَّةِ، ذَاتِ التَّنَاسُبِ والتَّنَاسُقِ المَوْضُوعِيِّ، بِغَرَضِ اسْتِخْرَاجِ مَقْصَدٍ عَامٍّ وكُلِّيٍّ مِنْ مَجْمُوعِهَا.

ج ـ اسْتِقْرَاءُ قَوَاعِدِ الأَحْكَامِ الكُلِّيَّةِ؛ لِاسْتِخْلَاصِ مَقْصَدٍ كُلِّيٍّ وَاحِدٍ يَنْتَظِمُهَا جَمِيعًا، فَيَكُونُ ذَلِكَ المَقْصَدُ الكُلِّيُّ غَايَةً فِي العُمُومِ.

خامسًا: في مَراتِبِ المَقاصِدِ العامَّةِ ووَسائِلِ تحقيقِها:

١ – ظَهَرَ مِنَ البَحْثِ أَنَّ المَقَاصِدَ العَامَّةَ لَيْسَتْ عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، بَلْ هِيَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ: ضَرُورِيَّاتٌ، فَحَاجِيَّاتٌ، ثُمَّ تَحْسِينَاتٌ؛ وهَذَا التَّقْسِيمُ الثُّلَاثِيُّ أَوْجَبَهُ اسْتِقْرَاءُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ فِي أَبْوَابِهَا الْمُخْتَلِفَةِ، كَمَا يَتَّفِقُ مَعَ الفِطْرَةِ، وطَبَائِعِ الأَشْيَاءِ، ومَطَالِبِ النَّاسِ، وهُوَ تَقْسِيمٌ مُسَلَّمٌ بِهِ لَدَى عَامَّةِ الأُصُولِيِّينَ، ونَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامَانِ.

٢– أَظْهَرَ البَحْثُ أَنَّ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ كُلَّهَا تُعْتَبَرُ وَسَائِلَ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِهَا العَامَّةِ والْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فِي مَجَالَاتِ الحَيَاةِ الْمُخْتَلِفَةِ: العِبَادَاتُ والعَادَاتُ، والْمُعَامَلَاتُ المَالِيَّةُ والأُسَرِيَّةُ، والجِنَايَاتُ والجَزَاءَاتُ، والسِّيَاسِيَّةُ والحُكْمُ والقَضَاءُ، فَمِنْهَا مَا هُوَ وَسِيلَةٌ لِتَحْقِيقِ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ، ومِنْهَا مَا هُوَ وَسِيلَةٌ لِتَحْقِيقِ المَقَاصِدِ الحَاجِيَّةِ، وثَالِثٌ لِتَحْقِيقِ المَقَاصِدِ التَّحْسِينِيَّةِ.

٣- أَكَّدَ البَحْثُ عَلَى أَنَّ إِقَامَةَ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ ضَرُورَةٌ بَشَرِيَّةٌ، وفَرِيضَةٌ شَرْعِيَّةٌ، ومِنْ أَهَمِّ وَسَائِلِ تَحْقِيقِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ والمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فِي سَائِرِ المَجَالَاتِ، بَلْ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لَا تُحَقِّقُ مَقَاصِدَهَا إِلَّا إِذَا تَمَّ تَنْفِيذُهَا بِوَاسِطَةِ سُلُطَاتٍ حَاكِمَةٍ، وهَيْئَاتٍ عَدْلِيَّةٍ، كَالعُقُوبَاتِ الجِنَائِيَّةِ، وإِلَّا انْقَلَبَ تَنْفِيذُهَا عَلَى أَيْدِي الأَفْرَادِ إِلَى فَوْضى لَا تُحْمَدُ عُقْبَاهَا، وأَتَى بِنَتَائِجَ عَكْسِيَّةٍ.

سَادِسًا: فِي المُوَازَنَةِ بَيْنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ:

١- ظَهَرَ مِنَ البَحْثِ أَنَّ المُوَازَنَةَ بَيْنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ تَقُومُ عَلَى مَسْلَكَيْنِ مَنْهَجِيَّيْنِ: أَوَّلُهُمَا: الجَمْعُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ العَمَلُ بِجَمِيعِ أَحْكَامِهَا، وتَحْقِيقُ جَمِيعِ مَقَاصِدِهَا، تَحْصِيلًا لِجَمِيعِ المَصَالِحِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهَا، ودَرْءًا لِجَمِيعِ المَفَاسِدِ النَّاشِئَةِ عَنِ الإِخْلَالِ بِهَا؛ ولِذَلِكَ فَمَهْمَا أَمْكَنَ تَحْصِيلُ المَصَالِحِ الخَالِصَةِ، ودَرْءُ المَفَاسِدِ المُجَرَّدَةِ عِنْدَ الازْدِحَامِ فِيمَا بَيْنَهَا، وتَحْصِيلُ المَصَالِحِ مَعَ دَرْءِ المَفَاسِدِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا، فَلَا يُصَارُ إِلَى غَيْرِ طَرِيقِ الجَمْعِ بَيْنَهُمَا.

وَيَظَلُّ هَذَا المَسْلَكُ هُوَ الأَصْلَ حَتَّى عِنْدَمَا يَتَعَذَّرُ الجَمْعُ الحَقِيقِيُّ، فَيُصْبِحُ الجَمْعُ النِّسْبِيُّ أَوِ الجُزْئِيُّ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ.

ثَانِيهِمَا: التَّرْجِيحُ؛ وذَلِكَ عِنْدَ تَعَذُّرِ الجَمْعِ، ويَقُومُ هَذَا المَسْلَكُ عَلَى مِعْيَارَيْنِ رَئِيسَيْنِ، تَحْتَ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَايِيرُ فَرْعِيَّةٌ، أَوَّلُهُمَا: التَّفَاوُتُ فِي قمية المَصَالِحِ الَّتِي تُحَقِّقُهَا المَقَاصِدُ العَامَّةُ، وثَانِيهِمَا: التَّفَاوُتُ فِي عُمُومِ وشُمُولِ المَصَالِحِ الَّتِي تَتَضَمَّنُهَا المَقَاصِدُ العَامَّةُ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ العُمُومُ فِي الأَحْكَامِ، أَوْ فِي الأَشْخَاصِ، أَوْ فِي الأَحْوَالِ والأَزْمَانِ.

الفَهَارِسُ

- وتَشْتَمِلُ عَلَى:
- فِهْرِسُ الآيَاتِ.
- فَهْرِسُ الأَحَادِيثِ.
- فِهْرِسُ الأَعْلَامِ.
- فِهْرِسُ المَصَادِرِ والمَرَاجِعِ.
- فِهْرِسُ المَوْضُوعَاتِ.

التَوْصِيَاتُ والمُقْتَرَحَاتُ:

أولاً: يَنْبَغِي لِلْعُلَمَاءِ القِيَامُ بِدَوْرِهِمْ فِي إِنْقَاذِ الأُمَّةِ مِنَ المَرْحَلَةِ العَصِيبَةِ الَّتِي تَمُرُّ بِهَا؛ وذَلِكَ بِتَوْجِيهِهَا حُكَّامًا ومَحْكُومِينَ إِلَى مَا يُعِيدُ لَهَا هُوِيَّتَهَا الحَقِيقِيَّةَ، ويُوَحِّدُ صُفُوفَهَا، ويَدْفَعُهَا إِلَى التَّمَسُّكِ بِالحَقِّ ونُصْرَةِ الدِّينِ حَتَّى يَنْصُرَهَا الله عز وجل. كَمَا يَنْبَغِي لِحُكَّامِ المُسْلِمِينَ الاسْتِمَاعُ لِلْعُلَمَاءِ المُخْلِصِينَ، ووَضْعُ نَصَائِحِهِمْ وتَوْجِيهَاتِهِمْ مَوْضِعَ التَّنْفِيذِ عَلَّ الله أَنْ يَنْصُرَ بِهِمُ الإِسْلَامَ والمُسْلِمِينَ، كَمَا حَدَثَ لِحُكَّامِ مِصْرَ مَعَ الإِمَامِ العِزِّ.

ثانيًا: يُوصِي البَاحِثُ جَامِعَةَ أَفْرِيقْيَا العَالَمِيَّةَ بِتَدْرِيسِ مَادَّةِ (مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ) كَمُتَطَلَّبٍ جَامِعِّي فِي كُلِّ الكُلِّيَّاتِ والمَرَاكِزِ؛ لِأَنَّهَا تُمَثِّلُ المَدْخَلَ الصَّحِيحَ لِتَأْصِيلِ العُلُومِ كُلِّهَا، وأَسْلَمَةِ الحَيَاةِ فِي شَتَّى مَجَالَاتِهَا؛ إِذِ المَقَاصِدُ العَامَّةُ لَا تُمَثِّلُ

فَلْسَفَةَ الإِسْلَامِ فِي التَّشْرِيعِ فَحَسْب، وإِنَّمَا فَلْسَفَةُ الإِسْلَامِ فِي كُلِّ مَجَالَاتِ الحَيَاةِ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ: فَلَا أَقَلَّ مِنْ جَعْلِ مَادَّةِ (مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ) مِنْ مَطْلُوبَاتِهَا فِي المَرْحَلَةِ الجَامِعِيَّةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ مُسْتَلْزَمَاتِ تَخَصُّصَاتِهَا المُخْتَلِفَةِ.

ثالثا: يُلْفِتُ البَحْثَ اهْتِمَامَ الدَّارِسِينَ إِلَى عَدَدٍ مِنَ المَوَاضِيعِ

١- مَزِيدٌ مِنَ الدِّرَاسَةِ لِمَسَالِكِ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، بِاعْتِبَارِهَا مَنَاهِجَ مُحَدَّدَةً لِاسْتِخْرَاجِ المَقَاصِدِ مِنَ الأَدِلَّةِ، والتَّوَسُّعِ فِيهَا مَعَ اسْتِثْمَارِ المَنَاهِجِ الَّتِي تَوَصَّلَ إِلَيْهَا البَحْثُ.

٢- مَنْهَجُ الاسْتِقْرَاءِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ وتَطْبِيقَاتُهُ فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ.

٣- مَزِيدٌ مِنَ الدِّرَاسَةِ لِفِقْهِ المُوَازَنَاتِ بَيْنَ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، وعِنْدَ الإِمَامَيْنِ - العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ والشَّاطِبِيِّ - بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، وإِجْرَاءُ دِرَاسَاتٍ تَطْبِيقِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ حَوْلَ هَذَا المَوْضُوعِ.

والحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.



(١) فهرس الآيات

التسلسل	اسم السورة	الآيـــــــــة	رقم الآية	رقم الصفحة
١	البقرة	﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ...﴾	١١ - ١٢	
٢	البقرة	﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ... ﴾	٢٩	
٣	البقرة	﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ... ﴾	٨٥	
٤	البقرة	﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ... ﴾	١٤٣	
٥	البقرة	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ ... ﴾	١٨٣	
٦	البقرة	﴿يُرِيدُ الله بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ... ﴾	١٨٥	
٧	البقرة	﴿يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ... ﴾	٢١٩	
٨	البقرة	﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ... ﴾	٢٣١	
٩	البقرة	﴿لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ... ﴾	٢٣٣	
١٠	البقرة	﴿وَلَوْلا دَفْعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ ... ﴾	٢٥١	
١١	البقرة	﴿وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴾	٢٧٥	
١٢	النساء	﴿يُوصِيكُمْ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ... ﴾	١١	
١٣	النساء	﴿يُرِيدُ الله أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ... ﴾	٢٨	
١٤	النساء	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ... ﴾	٥٩	

١٥	النساء	﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ... ﴾	٦٥	
١٦	المائدة	﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ... ﴾	٦	
١٧	المائدة	﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ... ﴾	٣٢	
١٨	المائدة	﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ... ﴾	٦٦	
١٩	المائدة	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا ... ﴾	٨٧	
٢٠	المائدة	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ... ﴾	٩٠	
٢١	الأنعام	﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ... ﴾	١٤١	
٢٢	الأنعام	﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ... ﴾	١٤٥	
٢٣	الأعراف	﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾	٣١	
٢٤	الأعراف	﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ... ﴾	١٤٥	
٢٥	الأعراف	﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ..﴾	١٥٧	
٢٦	التوبة	﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتَّبَعُوكَ ... ﴾	٤٢	
٢٧	التوبة	﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ... ﴾	١٠٣	
٢٨	هود	﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ... ﴾	٧	
٢٩	الحجر	﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾	٩	

٣٠	النحل	﴿وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ... ﴾	٩	
٣١	النحل	﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾	٤٤	
٣٢	النحل	﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ ... ﴾	٩٠	
٣٣	النحل	﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ... ﴾	١٠٦	
٣٤	الإسراء	﴿وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ... ﴾	٢٩	
٣٥	طه	﴿وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾	١٤	
٣٦	الأنبياء	﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾	١٠٧	
٣٧	الحج	﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ... ﴾	٢٧	
٣٨	الحج	﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾	٣٩	
٣٩	الحج	﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾	٧٧	
٤٠	الحج	﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴾	٧٨	
٤١	المؤمنون	﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ... ﴾	٥	
٤٢	المؤمنون	﴿وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾	٥١	
٤٣	المؤمنون	﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ... ﴾	٧١	
٤٤	النور	﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ... ﴾	٣٠	
٤٥	النور	﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ .. ﴾	٣١	

٤٦	النور	﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ... ﴾	٣٢	
٤٧	النور	﴿وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ﴾	٣٣	
٤٨	الفرقان	﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾	٦٧	
٤٩	العنكبوت	﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ... ﴾	٤٥	
٥٠	الروم	﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا.. ﴾	٢١	
٥١	لقمان	﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ... ﴾	١٩	
٥٢	لقمان	﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ... ﴾	٣٢	
٥٣	فاطر	﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ... ﴾	٣٢	
٥٤	الزمر	﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ... ﴾	٥٥	
٥٥	الزمر	﴿فَبَشِّرْ عِبَادِي * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ .. ﴾	١٧ – ١٨	
٥٦	غافر	﴿ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ... ﴾	٢٦	
٥٧	الذاريات	﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾	٥٦	
٥٨	الصف	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ... ﴾	١٠ – ١١	
٥٩	التغابن	﴿فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴾	١٦	
٦٠	الملك	﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ... ﴾	٢	

(٢) فِهْرِسُ الأَحَادِيثِ

التسلسل	الحَدِيـــــــث	رقم الصفحة
١	إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ	
٢	إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا عَلَيْهِم أَحَدَهُمْ	
٣	أَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ	
٤	أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ	
٥	إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ	
٦	أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَرِ بِالتَّمْرِ ...	
٧	إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ	
٨	إِنِّي أَصُومُ وأُفْطِرُ وأُصَلِّي وأَنَامُ	
٩	إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ عَامَّةٍ	
١٠	أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِالله ...	
١١	بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا ...	
١٢	الجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ...	
١٣	حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ وحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ	
١٤	خُذُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ...	
١٥	خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ...	
١٦	عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا	

١٧	كَانَتْ صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا وخُطْبَتُهُ قَصْدًا	
١٨	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِالمَوعِظَةِ مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا	
١٩	كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ ومَالُهُ وعِرْضُهُ	
٢٠	لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارٌ	
٢١	لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ	
٢٢	لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً؛ أَوَّلُهَا: نَقْضًا الحُكْمُ ...	
٢٣	مَا خُيِّرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ...	
٢٤	مَا نَهَيْتُكُم عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ...	
٢٥	مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً	
٢٦	وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ	
٢٧	والقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا	
٢٨	وكَانَ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً	
٢٩	ولَكِنْ بُعِثْتُ بِالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ	
٣٠	يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا	
٣١	يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ...	
٣٢	يَسِّرُوا ولَا تُعَسِّرُوا وبَشِّرُوا ولَا تُنَفِّرُوا ...	

(٣) فِهْرِسُ الأَعْلَامِ (المُتَرْجَمِ لَهُمْ)

التسلسل	العَـــــــلَمُ	رقم الصفحة
١	الآمِدِيُّ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (سَيْفُ الدِّينِ)	
٢	أَيْبَكُ التُّرْكُمَانِيُّ، المُعِزُّ عِزُّ الدِّينِ أَيْبَك	
٣	ابْنُ الأَثِيرِ: المُبَارَكُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ	
٤	ابْنُ بِنْتِ الأَعَزِّ: عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ خَلَفِ بْنِ بَدْرٍ (تَاجُ الدِّينِ)	
٥	بِيبَرْس: المَلِكُ بِيبَرْس البندقْدَارِي	
٦	البَيْضَاوِيُّ: عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ	
٧	التُّنْبُكْتِيُّ: أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ	
٨	ابْنُ تَيْمِيَةَ: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ	
٩	ابْنُ الحَاجِبِ: عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ	
١٠	الخُرْسَانِيُّ: عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الفَضْلِ	
١١	حَنْبَلٌ الرّصَافِيُّ: حَنْبَلُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الفَرَجِ	
١٢	أَبُو حَيَّانَ الأَنْدَلُسِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَلِيٍّ	
١٣	ابْنُ جُزَيٍّ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الله	
١٤	جَلَالُ الدِّينِ الدّشْنَاوِيُّ: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ	
١٥	الجُوَيْنِيُّ: عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُوسُفَ (إِمَامُ الحَرَمَيْنِ)	
١٦	الخُشُوعِيُّ: بَرَكَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَاهِرٍ	

١٧	ابْنُ الخَطِيبِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ سَعِيدٍ	
١٨	ابْنُ خُلْدُونَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ	
١٩	ابْنُ دَقِيقِ العِيدُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ وَهْبٍ	
٢٠	الدَّهْلَوِيُّ: وَلِيُّ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ العُمَرِيُّ	
٢١	الرَّازِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الحُسَيْنِ (فَخْرُ الدِّينِ)	
٢٢	رَشِيد رِضَا: مُحَمَّدُ رَشِيدُ بْنُ عَلِي رِضَا	
٢٣	ابْنُ زمرك: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ	
٢٤	أَبُو سَعِيد بْنُ لُبٍّ: فَرحُ بْنُ قَاسِم بْنِ أَحْمَدَ	
٢٥	الشَّاطِبِيُّ: إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ (أَبُو إِسْحَاقَ)	
٢٦	أَبُو شَامَةَ المَقْدِسِيُّ: عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ	
٢٧	شَجَرَةُ الدُّرِّ: أُمُّ خَلِيلٍ شَجَرَةُ الدُّرِّ	
٢٨	ابْنُ الصَّائِغِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ	
٢٩	صَلَاحُ الدِّينِ الأَيُّوبِيُّ: يُوسُفُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ شَاذِي	
٣٠	ابْنُ الصَّلَاحِ: عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَلَاحُ الدِّينِ	
٣١	ابْنُ طَبَرْزَد: عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرٍ	
٣٢	الطَّبَرِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدٍ (أَبُو جَعْفَرٍ)	
٣٣	الطُّوفِيُّ: سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ القَوِيِّ بْنِ عَبْدِ الكَرِيمِ	
٣٤	ابْنُ عَاشُورٍ: مُحَمَّدٌ الطَّاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّاذِلِيُّ	
٣٥	ابْنُ عَاصِمٍ: أَبُو يَحْيَى بْنُ عَاصِمٍ	

٣٦	ابْنُ عَبَّادٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله	
٣٧	أَبُو عَبْدِ الله البَيَانِيُّ	
٣٨	عَبْدُ اللَّطِيفِ البَغْدَادِيُّ: عَبْدُ الله بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ	
٣٩	عَبْدُ اللَّطِيفِ بْنُ العِزِّ: عَبْدُ اللَّطِيفِ بْنُ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ	
٤٠	ابْنُ عَرَفَةَ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ	
٤١	ابْنُ عَسَاكِرٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ هِبَةِ الله (فَخْرُ الدِّينِ)	
٤٢	ابْنُ عَسَاكِرٍ: القَاسِمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحَسَنِ بْنِ هِبَةِ الله (أَبُو القَاسِمِ)	
٤٣	العِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: عَبْدُ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ أَبِي القَاسِمِ	
٤٤	عَلَّالٌ الفَاسِيُّ: عَلَّالُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ	
٤٥	أَبُو عَلِيٍّ الزَّوَاوِيُّ: مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَلِيٍّ	
٤٦	الغَالِبُ بِالله: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ نَصْرِ الله	
٤٧	الغَزَالِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (أَبُو حَامِدٍ)	
٤٨	ابْنُ الفَخَارِ البِيرِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ الفَخَارِ البِيرِيُّ (أَبُو عَبْدِ الله)	
٤٩	الفِرْكَاحُ: عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الفَزَارِيُّ	
٥٠	الفشْتَالِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ	
٥١	أَبُو القَاسِمِ السَّبْتِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّرِيفُ	
٥٢	القَاضِي أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَاصِم	
٥٣	القَبَّابُ: أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ	
٥٤	القَرَافِيُّ: أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ	

٥٥	قُطُز: قُطُز بْنُ عَبْدِ الله (المَلِكُ المُظَفَّرُ)	
٥٦	القَفَّالُ الكَبِيرُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ	
٥٧	ابْنُ قُنْفُذٍ: أَحْمَدُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ	
٥٨	ابْنُ القَيِّمِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَيُّوبَ	
٥٩	مَالِكٌ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الحُمَيْرِيُّ (صَاحِبُ المَذْهَبِ)	
٦٠	ابْنُ مَرْزُوقٍ الجَدُّ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرْزُوقٍ	
٦١	مُحَمَّد عَبْدُهُ: مُحَمَّد عَبْدُهُ بْنُ حَسَن خَيْر الله	
٦٢	المَقَّرِي (الحَفِيدُ): أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ	
٦٣	المَقَّرِي (الجَدُّ): مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ المَقَّرِي (أَبُو عَبْدِ الله)	
٦٤	نَجْمُ الدِّينَ أَيُّوبَ: أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ العَادِلِ (المَلِكُ)	
٦٥	ابْنُ هُذَيْلٍ: عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ	
٦٦	يُوسُفُ العَالِمُ: يُوسُفُ حَامِدُ العَالِمُ	

(٤) فِهْرِسُ المَصَادِرِ والمَرَاجِعِ

أَوَّلاً: القُرْآنُ الكَرِيمُ

ثانِيًا: التَّفْسِيرُ والقِرَاءَاتُ

١- إِرْشَادُ العَقْلِ السَّلِيمِ إِلَى مَزَايَا القُرْآنِ الكَرِيمِ، الشَّهِيرُ بِتَفْسِيرِ أَبِي السُّعُودِ، لِلْإِمَامِ أَبِي السُّعُودِ مُحَمَّدِ بْنِ العِمَادِيِّ، ت (٩٥١هـ)، دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ العَرَبِيِّ، بَيْرُوت، لُبْنَان دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٢- تَحْرِيرُ المَعْنَى السَّدِيدِ وتَنْوِيرُ العَقْلِ الجَدِيدِ مِنْ تَفْسِيرِ الكِتَابِ المَجِيدِ، الشَّهِيرُ بِـ "التَّحْرِير والتَّنْوِير"، لِلْإِمَامِ مُحَمَّدِ الطَّاهِرِ بْنِ عَاشُورٍ، ت (١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م)، الدَّار التُّونُسِيَّةُ لِلنَّشْرِ، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٣- تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ، لِجَلَالِ الدِّينِ مُحَمَّد أَحْمَد المَحَلِّي، وجَلَالِ الدِّين عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّيُوطِيِّ، ت (٩١١هـ)، المَكْتَبَة التِّجَارِيَّة الكُبْرَى، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ).

٤- تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظِيمِ، لِلْحَافِظِ أَبِي الفِدَاءِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيِّ، ت (٧٧٤هـ)، مَكْتَبَة الفَيْحَاء، دِمَشْق، ط١، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

٥- تَقْرِيبُ النَّشْرِ فِي القِرَاءَاتِ العَشْرِ، لِلْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الجَزَرِيِّ، ت (٨٣٣هـ)، تَحْقِيق إِبْرَاهِيم عَطْوَة، دَارُ الحَدِيثِ، القَاهِرَة ط٢، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

٦- جَامِعُ البَيَانِ عَنْ تَأْوِيلِ آيِ القُرْآنِ الشَّهِيرُ بِتَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ، لِلْإِمَامِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ، ت (٣١٠هـ)، تَحْقِيق مَحْمُود مُحَمَّد شَاكِر، مَكْتَبَة ابْنِ تَيْمِيَةَ، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٧- رُوحُ المَعَانِي فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظِيمِ والسَّبْعِ المَثَانِي، لِأَبِي الفَضْلِ شِهَابِ الدِّينِ السَّيِّد مَحْمُود الأَلُوسِيِّ، ت (١٢٧٠هـ)، دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ العَرَبِيِّ، بَيْرُوت، لُبْنَان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٨- الفُتُوحَاتُ الإِلَهِيَّةُ بِتَوْضِيحِ تَفْسِيرِ الجَلَالَيْنِ لِلدَّقَائِقِ الخَفِيَّةِ، لِسُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَ العُجَيْلِيِّ الشَّهِيرِ بِالجَمَلِ، المَكْتَبَةُ التِّجَارِيَّةُ الكُبْرَى، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

ثالثًا: السُّنَّة وعُلُومُهَا

(أ) المَصَادِرُ:

٩- الجَامِعُ الصَّحِيحُ (صَحِيحُ البُخَارِيِّ)، لِلْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ الله مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيِّ، ت (٢٥٦هـ)، مَطْبُوعٌ مَعَ شَرْحِهِ فَتْحِ البَارِي، تَرْقِيم مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ البَاقِي، دَارُ الرَّيَّانِ، القَاهِرَة، ط١، ١٤١٧هـ - ١٩٨٧م.

١٠- الجَامِعُ الصَّحِيحُ (صَحِيحُ مُسْلِمٍ)، لِلْإِمَامِ أَبِي الحُسَيْنِ مُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ القُشَيْرِيِّ النَّيْسَابُورِيِّ، ت (٢٦١هـ)، مَطْبُوعٌ مَعَ شَرْحِ النَّوَوِيِّ.

١١- الجَامِعُ الصَّحِيحُ (سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ)، لِلْإِمَامِ أَبِي عِيسَى بْنِ سَوْرَةَ التِّرْمِذِيِّ، ت (٢٩٧هـ)، تَحْقِيق أَحْمَد شَاكِر، وَمُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ البَاقِي، دَار الفِكْرِ بَيْرُوت، لُبْنَان، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ.

١٢- سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ، لِلْإِمَامِ أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيِّ، ت (٢٧٥هـ)، مَطْبُوعٌ مَعَ شَرْحِهِ بَذْلِ المَجْهُودِ فِي حَلِّ أَبِي دَاوُدَ، دَار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.

١٣- سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ، لِلْحَافِظِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدِ القَزْوِينِيِّ ابْنِ مَاجَهْ، ت (٢٧٥هـ)، تَحْقِيق وتَرْقِيم مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ البَاقِي، دَار إِحْيَاءِ التُّرَاثِ العَرَبِيِّ، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.

١٤- السُّنَنُ الكُبْرَى لِلْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ البَيْهَقِيِّ، ت (٤٥٨هـ)، دَار الفكر، بَيْرُوت، لُبْنَان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.

١٥- شَرْحُ مُسْلِمٍ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ، ت (٦٧٦هـ)، مُؤَسَّسَةُ مَنَاهِلِ العِرْفَانِ، بَيْرُوت، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.

١٦- عَوْنُ المَعْبُودِ شَرْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ لِلْعَلَّامَةِ أَبِي الطَّيِّبِ شَمْسِ الحَقِّ العَظِيمِ آبَادِي، مَعَ شَرْحِ الحَافِظِ ابْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةَ، دَار الفِكْرِ، المَكْتَبَةُ السَّلَفِيَّةُ، ط٣ ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

١٧- فَتْحُ البَارِي شَرْحُ صَحِيحِ البُخَارِيِّ، لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيِّ، ت (٨٥٢هـ)، مَطْبُوعٌ مَعَ صَحِيحِ البُخَارِيِّ.

١٨- مُسْنَدُ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ت (٢٤١هـ)، دَار صَادِر، بَيْرُوت، لُبْنَان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.

١٩- مُوَطَّأُ الإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، ت (١٨٩هـ)، تَرْقِيم وتَعْلِيق مُحَمَّد فُؤَاد عَبْد البَاقِي، دَار إِحْيَاءِ الكُتُبِ العَرَبِيَّةِ، ١٣٧٠هـ - ١٩٥١م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.

٢٠- مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ ومَنْبَعُ الفَوَائِدِ لِلْحَافِظِ نُورِ الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الهَيْثَمِيِّ ت (٨٠٧هـ)، تَحْقِيق عَبْدِ الله مُحَمَّدِ الدَّرْوِيش، دَارُ الفِكْرِ للطِّبَاعَةِ والنَّشْرِ والتَّوْزِيعِ، بَيْرُوت، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ.

٢١- نُخْبَةُ الفِكَرِ فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الأَثَرِ، وشَرْحُهُ نُزْهَةُ النَّظَرِ، كِلَاهُمَا لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيِّ، ت (٢٥٠هـ) مَكْتَبَةُ الغَزَالِيِّ، دِمَشْقَ، ط٢، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

٢٢- النِّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الحَدِيثِ والأَثَرِ، لابْنِ الأَثِيرِ أَبِي السَّعَادَاتِ المُبَارَكِ بْنِ مُحَمَّدٍ الجَزَرِيِّ، ت (٦٠٦هـ)، تَحْقِيقُ طَاهِر أَحْمَد الزَّاوِيِّ، ومَحْمُود مُحَمَّد الطَّنَاحِيِّ، دَارُ إِحْيَاءِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، ط١، ١٣٨٣هـ - ١٩٦٣م.

(ب) المَرَاجِعُ:

٢٣- تَيْسِيرُ مُصْطَلَحِ الحَدِيثِ، د. مَحْمُود الطَّحَّان، مَكْتَبَةُ المَعَارِفِ، الرِّيَاض، ط٢، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

رَابِعًا: أُصُولُ الفِقْهِ

(أ) المَصَادِرُ:

٢٤- الإِبْهَاجُ فِي شَرْحِ المِنْهَاجِ، لِلْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الكَافِي السُّبْكِيِّ، ووَلَدِهِ عَبْدِ الوَهَّابِ السُّبْكِيِّ، ت (٧٧١هـ)، دَار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان، ط١، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.

٢٥- الإِحْكَامُ فِي أُصُولِ الأَحْكَامِ لِلْإِمَامِ سَيْفِ الدِّينِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الآمِدِيِّ، ت (٦٣١هـ)، المَكْتَب الإِسْلَامِيِّ، بَيْرُوت، لُبْنَان، ط٢، ١٤٠٢هـ.

٢٦- إِرْشَادُ الفُحُولِ إِلَى تَحْقِيقِ الحَقِّ فِي عِلْمِ الأُصُولِ، لِلْإِمَامِ ابْنِ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيِّ، ت (١٢٥٥هـ)، دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان، ١٤١٤هـ - ١٩٩٥م.

٢٧- الإِمَامُ فِي بَيَانِ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ، لِلْإِمَامِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، ت (٦٦٠هـ)، تَحْقِيقُ رِضْوَان مُخْتَار بْنِ غَرِيبَةَ، دَارُ البَشَائِرِ الإِسْلَامِيَّةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان، ط١، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

٢٨- البَحْرُ المُحِيطُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ، لِلْإِمَامِ بَدْرِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ بَهَادِرَ بْنِ عَبْدِ الله الزَّرْكَشِيِّ، ت (٧٩٤هـ)، قَامَ بِتَحْرِيرِهِ، د. عَبْد السَّتَّارِ أَبُو غُدَّةَ، وزَارَةُ الأَوْقَافِ والشُّئُونِ الإِسْلَامِيَّةِ، الكُوَيْت، دَارُ الصَّفْوَةِ لِلطِّبَاعَةِ والنَّشْرِ والتَّوْزِيعِ، ط٢، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.

٢٩- البُرْهَانُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ، لِإِمَامِ الحَرَمَيْنِ أَبِي المَعَالِي عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ يُوسُفَ الجُوَيْنِيِّ، ت (٨٧٤هـ)، تَحْقِيق د. عَبْد العَظِيمِ الدِّيب، كُلِّيَّة الشَّرِيعَةِ، جَامِعَة قَطَر، ط١، ١٣٩٩هـ.

٣٠- التَّحْرِير، لِلْإِمَامِ كَمَالِ الدِّينِ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الحَمِيدِ المَعْرُوفِ بِابْنِ الهمامِ، ت (٨٦١هـ)، دَار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان، ط٢، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

٣١- التَّقْرِيرُ والتَّحْمِيرُ، لِأَبِي عَبْدِ الله شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ أَمِيرٍ الحَاجِّ، ت (٨٩٧هـ)، مَطْبُوعٌ مَعَ التَّحْرِيرِ.

٣٢- التَّمْهِيدُ فِي تَخْرِيجِ الفُرُوعِ عَلَى الأُصُولِ، لِلْإِمَامِ جَمَالِ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّد عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنِ الحَسَنِ الآسْنَوِيُّ، ت (٧٧٢هـ)، تَحْقِيق د. مُحَمَّد حَسَن هِيتُو، مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ، ط٢، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.

٣٣- تَيْسِيرُ التَّحْرِيرِ شَرْحُ كِتَابِ التَّحْرِيرِ، لِلْإِمَامِ مُحَمَّد أَمِين المَعْرُوف بِأَمِير بَادَشَاه، دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٣٤- جَمْعُ الجَوَامِعِ، لِلْإِمَامِ عَبْدِ الوَهَّابِ ابْنِ السُّبْكِيِّ، ت (٧٧١هـ)، فِي مَجْمُوعِ مُهِمَّاتِ المتوفي، شَرِكَة الحَلَبِيِّ وأَوْلَادِهِ بِمِصْرَ، ١٣٦٩هـ - ١٩٤٩م.

٣٥- شَرْحُ تَنْقِيحِ الفُصُولِ فِي اخْتِصَارِ المَحْصُولِ، لِلْإِمَامِ شِهَابِ الدِّينِ، أَبِي العَبَّاسِ، أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيس القَرَافِيِّ، ت (٦٨٤هـ)، تَحْقِيق طَهَ عَبْدِ الرَّؤُوفِ سَعْد، مَكْتَبَةُ الكُلِّيَّاتِ الأَزْهَرِيَّةِ، القَاهِرَة، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٣٦- شِفَاءُ الغَلِيلِ فِي بَيَانِ الشَّبَهِ والمَخِيلِ ومَسَالِكِ التَّعْلِيلِ، لِلْإِمَامِ أَبِي حَامِدٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الغَزَالِيِّ، ت (٥٠٥هـ)، دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، ط١، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

٣٧- فَوَاتِحُ الرَّحَمُوتِ مَعَ شَرْحِهِ مُسْلِم الثُّبُوتِ، لِلْإِمَامِ مُحِبِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ الشَّكُورِ، ت (١١١٩هـ)، مَطْبُوعٌ بِذَيْلِ المُسْتَصْفَى، المَطْبَعَةُ الأَمِيرِيَّةُ بِمِصْرَ، ط١، ١٣٢٢هـ.

٣٨- المَحْصُولُ فِي عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ، لِلْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الرَّازِيِّ، ت (٦٠٦هـ) تَحْقِيق د. طَهَ جَابِر العلوانِيِّ، مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ، ط٢، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

٣٩- مَرَاقِي السُّعُودِ مَعَ شَرْحِهِ نَشْرِ البُنُودِ، تَأْلِيفُ سَيِّدِي عَبْدِ الله بْنِ إِبْرَاهِيمَ العَلَوِيِّ الشِّنْقِيطِيِّ، دَار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، ط١، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.

٤٠- المُسْتَصْفَى مِنْ عِلْمِ الأُصُولِ، لِلْإِمَامِ أَبِي حَامِدٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الغَزَالِيِّ، ت (٥٠٥هـ)، دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

٤١- مِنْهَاجُ الوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الأُصُولِ مَطْبُوعٌ مَعَ شَرْحِهِ الإِبْهَاجِ للسُّبْكِيِّ، لِلْإِمَامِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ البَيْضَاوِيِّ، (٦٨٥هـ)، دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، لُبنَان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٤٢- نِهَايَةُ السُّولِ فِي شَرْحِ مَنَاهِجِ الوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الأُصُولِ، لِلْإِمَامِ جَمَالِ الدِّينِ الآسْنَوِيِّ، ت (٧٧٢هـ)، وَمَعَهُ سُلَّمُ الوُصُولِ لِشَرْحِ نِهَايَةِ السُّولِ، عَالَمُ الكُتُبِ، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

(ب) المَرَاجِعُ:

٤٣- أُصُولُ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ، لِلْأُسْتَاذِ عَلِيّ حَسَب الله، دَارُ المَعَارِفِ، القَاهِرَة، ط٥، ١٣٩٦هـ - ١٩٧٦م.

٤٤- أُصُولُ الفِقْهِ، الشَّيْخُ مُحَمَّدُ أَبُو زَهْرَةَ، دَارُ الفِكْرِ العَرَبِيِّ، القَاهِرَة، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٤٥- أُصُولُ الفِقْهِ، للشَّيْخِ مُحَمَّد الخُضَرِيِّ، المَكْتَبَةُ التُّجَارِيَّةُ، القَاهِرَةُ، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٤٦- أُصُولُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ مَنْهَجُ بَحْثٍ ومَعْرِفَةٍ، د. طَهَ جَابِر العلْوَانِي، المَعْهَدُ العَالَمِيُّ لِلْفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ، ط٢، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

٤٧- تَعْلِيلُ الأَحْكَامِ د. مُحَمَّد مُصْطَفَى شَلَبِي، دَار النَّهْضَةِ العَرَبِيَّةِ للطِّبَاعَةِ والنَّشْرِ، بَيْرُوت، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ.

٤٨- عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ، للشَّيْخِ عَبْدِ الوَهَّابِ، الدَّارُ السُّودَانِيَّةُ للكُتُبِ، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

خَامِسًا: المَقَاصِدُ الشَّرْعِيَّةُ:

(أ) المَصَادِرُ:

٤٩- حُجَّةُ الله البَالِغَةُ، لِلعَلَّامَةِ أَحْمَدَ المَعْرُوفِ بِشَاه وَلِيِّ الله عَبْدِ الرَّحِيمِ الدَّهْلَوِيِّ، ت (١١٧٦هـ - ١٩٦٢م)، دَارُ المَعْرِفَةِ، بَيْرُوت، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٥٠- الفَوَائِدُ فِي اخْتِصَارِ المَقَاصِدِ (القَوَاعِدُ الصُّغْرَى)، للإِمَامِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، ت (٦٦٠هـ)، تَحْقِيق الأُسْتَاذِ إِيَاد خَالِد الطَّبَّاع، دَار الفِكْرِ المُعَاصِرِ، بَيْرُوت، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.

٥١- قَوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الأَنَامِ (القَوَاعِدُ الكُبْرَى) لِلْإِمَامِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، ت (٦٦٠هـ)، دَار الجيل، بَيْرُوت، ط٢، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٠م.

٥٢- مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، لِلْإِمَامِ مُحَمَّدِ الطَّاهِرِ بْنِ عَاشُورٍ، ت (١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م)، الشَّرِكَةُ التُّونُسِيَّةُ للتَّوْزِيعِ، تُونُس، ١٩٨٧م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٥٣- مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ ومَكَارِمُهَا، لِلْأُسْتَاذِ عَلَّال الفَاسِيِّ، ت (١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م)، الدَّارُ البَيْضَاءُ، مَكْتَبَةُ الوَحْدَةِ العَرَبِيَّةِ، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٥٤- المُوَافَقَاتُ، لِلْإِمَامِ أَبِي إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمَ الشَّاطِبِيِّ، ت (٧٩٠هـ)، دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

(ب) المَرَاجِعُ:

٥٥- الاجْتِهَادُ المَقَاصِدِيُّ، حُجِّيَّتُهُ، ضَوَابِطُهُ، مَجَالَاتُهُ، د. نُورُ الدِّينِ خَادِمِي (كِتَابُ الأُمَّةِ، العَدَد، ٦٥)، وَزَارَةُ الأَوْقَافِ والشُّؤُونِ الإِسْلَامِيَّةِ، قَطَر، الدَّوْحَة، ط١، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.

٥٦- الشَّاطِبِيُّ ومَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ، د. حَمَّاد العُبَيْدِي، مَنْشُورَات كُلِّيَّةِ الدَّعْوَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، طَرَابُلُس، لِيبْيَا، ط١، ١٤٠١ (مِنْ وَفَاةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ١٩٩٢م.

٥٧- شَرْحُ المُوَافَقَاتِ، للشَّيْخِ عَبْدِ الله دِرَاز، مَطْبُوعٌ مَعَ المُوَافَقَاتِ، دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٥٨- ضَوَابِطُ المَصْلَحَةِ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، د. مُحَمَّد سَعِيد رَمَضَان البُوطِيّ، مُؤَسَّسَة الرِّسَالَةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان، ط٤، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.

٥٩- قَوَاعِدُ المَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ، د. عَبْد الرَّحْمَن إِبْرَاهِيم الكِيلَانِي، المَعْهَد العَالَمِيُّ للفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ، ودَارُ الفِكْرِ للطِّبَاعَةِ والنَّشْرِ والتَّوْزِيعِ، دِمَشْقَ، سُورِيَّا، ط١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

٦٠- القِيَمُ الضَّرُورِيَّةُ ومَقَاصِدُ التَشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ، د. فَهْمِي مُحَمَّد عُلْوَان، الهَيْئَة المِصْرِيَّة العَامَّة للكِتَابِ، ١٩٨٩م.

٦١- المَدْخَلُ إِلَى دِرَاسَةِ عِلْمِ المَقَاصِدِ، د. عُمَر بْن صَالِح بِنْعُمَرَ، دَارُ الشَّرِيعَةِ، الخُرْطُوم، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٦٢- المَصْلَحَةُ فِي التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ ونَجْم الدِّينِ الطُّوفِي، د. مُصْطَفَى زَيْد، دَار الفِكْرِ العَرَبِيِّ، ط٢، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.

٦٣- مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وعَلَاقَتُهَا بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، د. مُحَمَّد سَعِيد اليُوبِي، دَار الهِجْرَةِ للنَّشْرِ والتَّوْزِيعِ، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٦٤- المَقَاصِدُ العَامَّةُ للشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، د. يُوسُف حَامِد العَالِم، المَعْهَدُ العَالَمِيُّ للفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ، والدَّارُ العَالَمِيَّةُ للكِتَابِ الإِسْلَامِيِّ، ط٢، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

٦٥- نَظَرِيَّةُ المَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ، د. أَحْمَد الرَّيْسُونِيُّ، المَعْهَدُ العَالَمِيُّ للفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ، والدَّارُ العَالَمِيَّةُ للكِتَابِ الإِسْلَامِيِّ، ط٤، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

٦٦- نَظَرِيَّةُ المَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ ابْنِ عَاشُورٍ، لِلْأُسْتَاذِ إِسْمَاعِيلَ الحسنِيِّ، المَعْهَدُ العَالَمِيُّ للفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ، هيرندن، فيرجينيا، الوِلَايَاتُ المُتَّحِدَةُ الأَمْرِيكِيَّةُ.

سَادِسًا: الفِقْهُ:

(أ) المَصَادِرُ:

٦٧- أَعْلَامُ المُوَقِّعِينَ عَنْ رَبِّ العَالَمِينَ، لِلْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ المَعْرُوفِ بِابْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ، ت (٧٥١هـ)، دَار الجِيل، بَيْرُوت، لُبْنَان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٦٨- بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ فِي تَرْتِيبِ الشَّرَائِعِ، لِلْإِمَامِ عَلَاءِ الدِّينِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَسْعُودٍ الكَاسَانِيِّ، ت (٥٨٧هـ)، دَارُ الكِتَابِ العَرَبِيِّ، بَيْرُوت، ط٢، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.

٦٩- بِدَايَةُ المُجْتَهِدِ ونِهَايَةُ المُقْتَصِدِ، لِلْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رُشْدٍ (الحَفِيدِ)، ت (٥٩٥هـ)، شَرِكَةُ ومَطْبَعَةُ مُصْطَفَى البَابِي الحَلَبِيِّ وأَوْلَادِهِ، بِمِصْرَ، ط٣، ١٣٧٩هـ - ١٩٦٠م.

٧٠- الحَاوِي الكَبِير، للقَاضِي أَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ المَاوَرْدِيِّ، ت (٤٥٠هـ)، دَارُ الفِكْرِ للطِّبَاعَةِ والنَّشْرِ والتَّوْزِيعِ، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٧١- حَاشِيَةُ رَدِّ المُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ المُخْتَارِ شَرْحُ تَنْوِيرِ الأَبْصَارِ، لِلْإِمَامِ مُحَمَّد أَمِين الشَّهِيرِ بابْنِ عَابِدِينَ، ت (١٢٥٢هـ)، دَار الفكر، ط٢، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

٧٢- الفَتَاوَى المَوْصِلِيَّةُ، لِلْإِمَامِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، ت (٦٦٠هـ)، تَحْقِيقُ إِيَاد خَالِد الطباعة، دَار الفِكْرِ المُعَاصِرِ، بَيْرُوت، ط١، ١٤١٩هـ - ١٩٩١م.
٧٣- المُبْدِعُ فِي شَرْحِ المُقْنِعِ لِأَبِي إِسْحَقَ بُرْهَانِ الدِّينِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُفْلِحٍ، ت (٨٨٤هـ)، المَكْتَبُ الإِسْلَامِيُّ، دُونَ طَبْعَةٍ ولَا تَارِيخ.
٧٤- مَجْمُوعُ فَتَاوَى شَيْخِ الإِسْلَامِ أَحْمَدَ بْنِ تَيْمِيَةَ، ت (٨٢٨هـ)، مَكْتَبَةُ ابْنِ تَيْمِيَةَ، القَاهِرَة، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.
٧٥- المُغْنِي لِأَبِي مُحَمَّد مُوَفَّقِ الدِّينِ عَبْدِ الله بْنِ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيِّ، ت (٦٢٠هـ)، دَار الفِكْرِ، ط١، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.
٧٦- مَوَاهِبُ الجَلِيلِ مِنْ أَدِلَّةِ خَلِيلٍ، لِلشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ المُخْتَارِ الجَكي الشِّنْقِيطِيِّ، دَار إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الإِسْلَامِيِّ، قَطَر، ١٤٠٧هـ - ١٩٦٨م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ.
٧٧- نِهَايَةُ المُحْتَاجِ إِلَى شَرْحِ المِنْهَاجِ، للشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ شِهَابِ الدِّينِ الرَّمْلِيِّ، ت (١٠٠٤هـ)، دَار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.

(ب) المَرَاجِعُ الفِقْهِيَّةُ والتَّشْرِيعِيَّةُ:

٧٨- الإِمَامُ العِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وأَثَرُهُ فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، د. عَلِيٌّ الفَقِيرُ، دُونَ بَيَانَاتِ نَشْرٍ.
٧٩- تَجْدِيدُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، د. جَمَال الدِّينِ عَطِيَّة، و د. وَهْبَة الزُّحَيْلِي، دَار الفِكْرِ، دِمَشْقَ، ودَار الفِكْرِ المُعَاصِرِ، بَيْرُوت، ط١، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.
٨٠- التَّشْرِيعُ الجِنَائِيُّ الإِسْلَامِيُّ مُقَارنًا، بِالقَانُونِ الوَضْعِيِّ، لِلْأُسْتَاذِ عَبْدِ القَادِرِ عُودَة، دَار التُّرَاثِ، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.
٨١- التَّعْرِيفُ بِالفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، د. مُحَمَّد فَوْزِي فَيْض الله، مَكْتَبَةُ دَارِ التُّرَاثِ، الكُوَيْت، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.

٨٢- الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ وأَدِلَّتُهُ، د. وَهْبَة الزُّحَيْلِي، دَار الفِكْرِ، دِمَشْقَ، ط٤، ١٤١٨هـ ١٩٩١م.
٨٣- الفِكْرُ السَّامِيُّ فِي تَارِيخِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، لِلشَّيْخِ مُحَمَّد بْنِ الحَسَنِ الحَجَوِيِّ، الثَّعَالِبِيِّ الفَاسِيِّ، المَكْتَبَة العِلْمِيَّة، المَدِينَة المُنَوَّرَة، ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.
٨٤- المَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، د. يُوسُف القَرَضَاوِي، مَكْتَبَةُ وَهْبَةَ الزُّحَيْلِي، القَاهِرَة، ط٣، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.
٨٥- المَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ، د. عَبْد الرَّحْمَن الصَّابُونِي، مَطْبَعَة جَامِعَة دِمَشْقَ، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م.

سَابِعًا: القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ والنَّظَرِيَّاتُ:

(أ) المَصَادِرُ:

٨٦- الأَشْبَاهُ والنَّظَائِرُ فِي قَوَاعِدِ وفُرُوعِ الشَّافِعِيَّةِ، للشَّيْخِ جَلَالِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّيُوطِيِّ، ت (٩١١هـ)، شَرِكَة ومَطْبَعَة مُصْطَفَى البَابِي الحَلَبِي، بِمِصْرَ، ١٣٨٧هـ - ١٩٥٩م.
٨٧- الأَشْبَاهُ والنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ، لِلشَّيْخِ زَيْنِ العَابِدِينَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُجَيْم، ت (٩٧٠هـ)، تَحْقِيق وتَعْلِيق عَبْدِ العَزِيزِ مُحَمَّد الوَكِيل، مُؤَسَّسَة الحَلَبِي وشُرَكَاؤُهُ، القَاهِرَة، ١٣٨٧هـ - ١٩٦٨م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.
٨٨- الفَرَائِدُ البَهِيَّةُ فِي نُظُمِ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ، لِأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الأَهْدَلِ، ت (١٠٣٥هـ)، مَكْتَبَةُ ابْنِ القَيِّم، القَاهِرَة، ط١، ١٤١٥هـ.
٨٩- الفُرُوقُ المُسَمَّى بِأَنْوَارِ البُرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الفُرُوقِ، لِشِهَابِ الدِّينِ القَرَافِيِّ، ت (٦٨٤هـ)، دَار المَعْرِفَةِ، بَيْرُوت، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.
٩٠- القَوَاعِدُ النُّورَانِيَّةُ الفِقْهِيَّةُ، لِشَيْخِ الإِسْلَامِ تَقِيِّ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الحَلِيمِ بْنِ تَيْمِيَةَ، ت (٧٢٨هـ)، تَحْقِيق عَبْدِ السَّلَامِ مُحَمَّد عَلِي شَاهِين، دَار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان، ط١، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

٩١- المَنْثُورُ فِي القَوَاعِدِ، لِلزَّرْكَشِيِّ، ت (٧٩٤هـ)، تَحْقِيق د. تَيْسِير فَائِق أَحْمَد مَحْمُود، مُرَاجَعَة د. عَبْد السَّتَّارِ أَبُو غُدَّةَ، شَرِكَةُ الدَّارِ الكُوَيْتِيَّة للصَّحَافَةِ، ط٢، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م.

(ب) المَرَاجِعُ:

٩٢- النَّظَرِيَّةُ العَامَّةُ للشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، د. جَمَال الدِّين عَطِيَّة، ط١، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٨م.

ثامِنًا: السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ ونِظَامُ الحُكْمِ:

(أ) المَصَادِرُ:

٩٣- الأَحْكَامُ السُّلطَانِيَّةُ، للإِمَام أَبِي الحَسَن عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ المَاوَرْدِيِّ، ت (٤٥٠هـ)، دَار الفِكْرِ للطِّبَاعَةِ والنَّشْرِ والتَّوْزِيعِ، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٩٤- الأَحْكَامُ السُّلْطَانِيَّةُ، للقَاضِي أَبِي يَعْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ الفَرَّاءِ، ت (٤٥٨هـ)، تَعْلِيق مُحَمَّد حَامِد الفِقِي، دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٩٥- بَدَائِعُ السَّالِكِ فِي طَبَائِعِ المَلِكِ، لِأَبِي عَبْدِ الله مُحَمَّد بْنِ الأَزْرَقِ الأَنْدَلُسِيِّ، دِرَاسَةٌ وتَحْقِيقٌ، مُحَمَّد بْن عَبْدِ الكَرِيم، الدَّارُ العَرَبِيَّةُ لِلْكِتَابِ، لِيبِيَا-تُونُس، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

٩٦- تَحْرِيرُ الأَحْكَامِ فِي تَدْبِيرِ أَهْلِ الإِسْلَامِ، لِلإِمَام بَدْرِ الدِّينِ بْنِ جَمَاعَةَ، ت (٧٣٣هـ)، تَحْقِيقُ د. فُؤَاد عَبْد المُنْعِم أَحْمَدَ، رِئَاسَةُ المَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ بِدَوْلَةِ قَطَر، ط٢، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

٩٧- السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي إِصْلَاحِ الرَّاعِي والرَّعِيَّةِ، لِشَيْخِ الإِسْلَامِ أَحْمَدَ بْنِ تَيْمِيَةَ، ت (٧٢٨هـ)، تَحْقِيق لَجْنَةِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ العَرَبِيِّ، دَار الآفاق الجديدة، بَيْرُوت، ط١، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

٩٨- الطُّرُقُ الحكمِيَّةُ فِي السِّيَاسَةِ الشَرْعِيَّةِ، لابْنِ قَيِّم الجَوْزِيَّةِ، ت (٧٥١هـ)، تَحْقِيق ، د. مُحَمَّد جَمِيل غَازِي، مَطْبَعَة المَدَنِي، جدَّة، السُّعُودِيَّة.

٩٩- المَنْهَجُ المَسْلُوكُ فِي سِيَاسَةِ المُلُوكِ، للشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ نَصْرٍ الشِّيرَازِيِّ، ت (٥٩٨هـ)، تَحْقِيق عَلِي عَبْد الله المُوسَى، مَكْتَبَةُ المَنَارِ، الأُرْدُن، ط١، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

(ب) المَرَاجِعُ:

١٠٠- مَعَالِمُ الخِلَافَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، د. مُحَمَّد مَحْمُود الخَالِدِي، دَار الجِيل، بَيْرُوت، لُبْنَان، ط١، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.

١٠١- نِظَامُ الإِسْلَامِ - الحُكْمُ والدَّوْلَةُ، للأُسْتَاذِ مُحَمَّد المُبَارَك، دَار الفِكْرِ، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

تاسعًا: العَقِيدَةُ والفِكْرُ والأَخْلَاقُ:

(أ) المَصَادِرُ:

١٠٢- إِتْحَافُ السَّادَةِ المُتَّقِينَ بِشَرْحِ إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ، لِلعَلَّامَةِ السَّيِّدِ مُحَمَّد الحُسَيْنِيِّ الزَّبِيْدِيِّ الشَّهِيرِ بِمُرْتَضَى، ت (١٢٠٥هـ)، دَار الفِكْرِ، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

١٠٣- الاعْتِصَامُ، لِلْإِمَامِ أَبِي إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الشَّاطِبِيِّ، ت (٧٩٠هـ)، دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، ط٢، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

١٠٤- الإِفَادَاتُ والإِنْشَادَاتُ، للإِمَامِ أَبِي إِسْحَقَ الشَّاطِبِيِّ، ت (٧٩٠هـ)، تَحْقِيق د. مُحَمَّد أَبُو الأَجْفَانِ،مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان، ط٣، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.

١٠٥- دَرْءُ تَعَارُضِ العَقْلِ والنَّقْلِ، لِشَيْخِ الإِسْلَامِ أَحْمَدَ بْنِ تَيْمِيَةَ، ت (٧٢٨هـ) تَحْقِيق د. مُحَمَّد رَشَاد سَالِم، دُونَ ذِكْرِ بَيَانَاتِ نَشْرٍ.

١٠٦- شَجَرَةُ المَعَارِفِ والأَحْوَالِ وصَالِحِ الأَقْوَالِ والأَعْمَالِ، للإِمَامِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، ت (٦٦٠هـ)، تَحْقِيق الأُسْتَاذ إِيَاد خَالِد الطَّبَّاع، دَار الفِكْرِ المُعَاصِرِ، بَيْرُوت، ط١، ١٩٩١م.

١٠٧- كِتَابُ التَّوْحِيدِ، لِلْإِمَامِ أَبِي مَنْصُور المَاتُرِيدِي، تَحْقِيق فَتْحِ الله خَلَف الله، دَار الجَامِعَةِ المِصْرِيَّةِ، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

١٠٨- مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ ومَنْشُورُ وِلَايَةِ العِلْمِ والإِرَادَةِ، للإِمَامِ ابْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةَ، ت (٧٥١هـ) دَار الفِكْرِ، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

١٠٩- المِلَلُ والنِّحَلُ، لِلْإِمَامِ أَبِي الفَتْحِ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الكَرِيمِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الشَّهْرَسْتَانِيِّ، ت (٥٤٨هـ)، دَارُ المَعْرِفَةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان، ط٢، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.

١١٠- المَوَاقِفُ فِي عِلْمِ الكَلَامِ، لِلْقَاضِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الإِيجِي، مَكْتَبَةُ المُتَنَبِّي، القَاهِرَة، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

(ب) المَرَاجِعُ:

١١١- أَزْمَةُ العَقْلِ المُسْلِمِ، د. عَبْد الحَمِيدِ أَحْمَدَ أَبُو سُلَيْمَانَ، المَعْهَدُ العَالَمِيُّ لِلْفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ، فِرْجِينْيَا - الوِلَايَاتُ المُتَّحِدَةُ الأَمْرِيكِيَّةُ، ط٣، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

١١٢- الأُسُسُ المَنْطِقِيَّةُ للاسْتِقْرَاءِ، لِلْأُسْتَاذِ مُحَمَّد بَاقِر الصَّدْر، دَارُ التَّعَارُفِ للطَّبَعَاتِ، بَيْرُوت، ط٤، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.

١١٣- الإِسْلَامُ والعَقْلُ، مُحَمَّدُ جَوَاد مَغْنِيَّة، دَار ومَكْتَبَةُ الهِلَالِ، بَيْرُوت، لُبْنَان، ١٩٩١م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

١١٤- إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ، أَبُو مَنْصُورٍ المَاتُرِيدِيُّ، د. عَلِي عَبْد الفَتَّاحِ المَغْرِبِي، مَكْتَبَة وَهْبَة، القَاهِرَة، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

١١٥- أَوْلَوِيَّات الحَرَكَة الإِسْلَامِيَّة، د. يُوسُف القَرَضَاوِي، مَكْتَبَة وَهْبَة، القَاهِرَة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

١١٦- تَكَامُلُ المَنْهَجِ المَعْرِفِيِّ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَةَ، لِلْأُسْتَاذِ إِبْرَاهِيمَ عقيْلِي، المَعْهَد العَالَمِيُّ لِلْفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ، فِرْجِينْيَا، أَمْرِيكَا، ط١، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

١١٧- فُصُولٌ فِي الفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ بِالمَغْرِبِ العَرَبِيِّ، د. عَبْد المَجِيد النَّجَّار، دَار الغَرْبِ الإِسْلَامِيِّ، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.
١١٨- المَدْخَلُ، د. عَلِي جُمْعَة مُحَمَّد، المَعْهَد العَالَمِيُّ للفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ، فِرْجِينْيَا، أَمْرِيكا، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.
١١٩- مَنَاهِجُ البَحْثِ عِنْدَ مُفَكِّرِي الإِسْلَام د. عَلِي السَّامِي النَّشَّار، دَارُ النَّهْضَةِ العَرَبِيَّةِ، بَيْرُوت، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ.

عَاشِرًا: التَّارِيخُ والتَّرَاجِمُ:

(أ) المَصَادِرُ:

١٢٠- الإِحَاطَةُ فِي أَخْبَارِ غِرْنَاطَةَ، لِلْوَزِيرِ لِسَانِ الدِّينِ بْنِ الخَطِيبِ، ت (٧٧٦هـ)، تَحْقِيق مُحَمَّد عَبْدِ الله عَنَان، مَكْتَبَة الخَانِجِي، القَاهِرَة، ط٢، ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م.
١٢١- البِدَايَةُ والنِّهَايَةُ، لِلْحَافِظِ أَبِي الفِدَاءِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، ت (٧٧٤هـ)، تَحْقِيق أَحْمَد عَبْد الوَهَّاب فتيح، دَارُ الحَدِيثِ، القَاهِرَة، ط١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.
١٢٢- بُغْيَةُ الوُعَاةِ فِي طَبَقَاتِ اللُّغَوِيِّينَ والنُّحَاةِ، لِجَلَالِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّيُوطِيِّ، (٩١١هـ) تَحْقِيق مُحَمَّد أَبُو الفَضْلِ إِبْرَاهِيم، دَارُ الفِكْرِ، ط٢، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
١٢٣- الدِّيبَاجُ المُذْهِبِ فِي مَعْرِفَةِ أَعْيَانِ المَذْهَبِ، تَأْلِيفُ بُرْهَانِ الدِّينِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فرْحُون المَالِكِيِّ، (٧٩٩هـ)، تَحْقِيقُ مُحَمَّد الأَحْمَدِي أَبُو النُّور، دَارُ التُّرَاثِ للطَّبْعِ والنَّشْرِ، القَاهِرَة، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.
١٢٤- سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ، لِلْإِمَامِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّد بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الذَّهَبِيِّ، ت (٧٤٨هـ)، مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ، ط١، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
١٢٥- شَجَرَةُ النُّورِ الزَّكِيَّةِ بِطَبَقَاتِ المَالِكِيَّةِ، تَأْلِيف الأُسْتَاذِ مُحَمَّد بْنِ مَخْلُوفٍ، دَارُ الكِتَابِ العَرَبِيِّ، بَيْرُوت، لُبْنَان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.

١٢٦- شَذَرَاتُ الذَّهَبِ فِي أَخْبَارِ مَنْ ذَهَبَ، لِلْإِمَامِ عَبْدِ الحَيِّ بْنِ العِمَادِ الحَنْبَلِيِّ، ت (١٠٨٩هـ)، دَارُ الآفَاقِ الجَدِيدَةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

١٢٧- طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَى لِلْإِمَامِ عَبْدِ الوَهَّابِ بْنِ عَلِيٍّ السُّبْكِيِّ، ت (٧٧١هـ)، تَحْقِيق عبد الفَتَّاحِ الحُلْوِ ومَحْمُود الطَّنَاحِي، شَرِكَةُ ومَطْبَعَةُ عِيسَى البَابِي الحَلَبِيِّ وشُرَكَاهُ، ط١، دُونَ تَارِيخ.

١٢٨- طَبَقَاتُ المُفَسِّرِينَ، لِلْحَافِظِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّاوُدِيِّ، ت (١٩٤٥هـ)، تَحْقِيق عَلِي مُحَمَّد عُمَر، مَكْتَبَةُ وَهْبَةَ، القَاهِرَة، ط١، ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م.

١٢٩- فَوَاتُ الوَفِيَّاتِ والذَّيْلُ عَلَيْهَا، لِلشَّيْخِ مُحَمَّد شَاكِر الكُتبِيِّ، تَحْقِيق د. إِحْسَان عَبَّاس، دَار صَادِر، بَيْرُوت، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.

١٣٠- الكَامِلُ فِي التَّارِيخِ، للشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الكَرَمِ المَعْرُوفِ بِابْنِ الأَثِيرِ، ت (٦٣٠هـ)، دَارُ الكِتَابِ العَرَبِيِّ، بَيْرُوت، لُبْنَان، ط٤، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

١٣١- مُقَدِّمَةُ ابْنِ خُلْدُونَ، دَارُ ومَكْتَبَةُ الهِلَالِ، بَيْرُوت، ١٩٩١م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ.

١٣٢- النُّجُومُ الزَّاهِرَةُ فِي مُلُوكِ مِصْرَ والقَاهِرَةَ، للشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ بْنِ تَغْرِي الأَتَابِكِي، تَحْقِيق فَهِيم مُحَمَّد شلْتُوت، مَكْتَبَةُ ابْنِ تَيْمِيَةَ، القَاهِرَة، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.

١٣٣- نَفْحُ الطِّيبِ مِنْ غُصْنِ الأَنْدَلُسِ الرَّطِيبِ، للشَّيْخِ أَحْمَدَ مُحَمَّد المَقَّرِي التِّلْمِسَانِي، ت (١٠٤١هـ) تَحْقِيق د. إِحْسَان عَبَّاس، دَار صَادِر، بَيْرُوت، ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ.

١٣٤- نَيْلُ الابْتِهَاجِ بِتَطْرِيزِ الدِّيبَاجِ، للشَّيْخِ أَحْمَد بَابَا التُّنْبُكْتِي ، ت (١٠٦٣هـ) مَنْشُورَات كُلِّيَّةِ الدَّعْوَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، طَرَابلُس، لِيبيَا، ١٣٨٣هـ (مِنْ وَفَاةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - ١٩٦٤م.

١٣٥- الأَدَبُ فِي العَصْرِ الأَيُّوبِي، د. مُحَمَّد زَغْلُول سَلَام، دَارُ المَعَارِفِ بِمِصْرَ، القَاهِرَة، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.

١٣٦- الأَعْلَام، لِخَيْرِ الدِّينِ الزِّرِكْلِي، دَارُ العِلْمِ لِلْمَلَايِينَ، بَيْرُوت، ط٦، ١٩٨٤م.
١٣٧- تَارِيخُ الإِسْلَامِ السِّيَاسِيِّ والدِّينِيِّ والثَّقَافِيِّ والاجْتِمَاعِيِّ، د. حَسَن إِبْرَاهِيم حَسَن، دَار إِحْيَاءِ التُّرَاثِ العَرَبِيِّ، بَيْرُوت، ط١، ١٩٦٧م.
١٣٨- التَّارِيخُ الإِسْلَامِيُّ، تَأْلِيفُ مَحْمُود شَاكِر، المَكْتَبُ الإِسْلَامِيُّ، بَيْرُوت - دِمَشْقَ - عَمَّان، ط٤، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.
١٣٩- العِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، حَيَاتُهُ وآثَارُهُ ومَنْهَجُهُ فِي التَّفْسِيرِ، د. عَبْد الله بْنُ إِبْرَاهِيمَ الوُهَيْبِيُّ، ط٢، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.
١٤٠- العِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، د. مُحَمَّد الزُّحَيْلِي، دَار القَلَم، دِمَشْقَ، ط٢، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
١٤١- مُعْجَمُ المُؤَلِّفِينَ، الأُسْتَاذ عُمَر رِضَا كَحَّالَة، مَكْتَبَةُ المثنى، ودَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ العَرَبِيِّ، بَيْرُوت، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.

حَادِي عَشَرَ: المَعَاجِمُ والمَوْسُوعَاتُ والمُصْطَلَحَاتُ:

(أ) المَصَادِرُ:

١٤٢- أَسَاسُ البَلَاغَةِ، لِلْإِمَامِ جَارِ الله مُحَمَّد بْنِ عُمَرَ الزَّمَخْشَرِيِّ، ت (٥٣٨هـ)، دَار صادر، بَيْرُوت، ١٣٨٥هـ - ١٩٦٥م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.
١٤٣- تَاجُ العَرُوسِ مِنْ جَوَاهِرِ القَامُوسِ لِلسَّيِّدِ مُحَمَّد مُرْتَضَى الحُسَيْنِيِّ الزُّبَيْدِيِّ، ت (١٢٠٥هـ)، تَحْقِيقُ عَبْدِ العَلِيمِ الطَّحَاوِيِّ، مَطْبَعَةُ حُكُومَةِ الكُوَيْت، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ.
١٤٤- تَاجُ اللُّغَةِ وصِحَاحُ العَرَبِيَّةِ، لِلْإِمَامِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادٍ الجَوْهَرِيِّ، تَحْقِيقُ أَحْمَدَ عَبْد الغَفُورِ عَطَّار، دَارُ العِلْمِ لِلْمَلَايِينَ، بَيْرُوت، لُبْنَان، ط٣، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.
١٤٥- القَامُوسُ المُحِيطُ، لِلْعَلَّامَةِ مَجْدِ الدِّينِ مُحَمَّد يَعْقُوب الفَيْرُوز أَبَادِي، ت (٨١٧هـ) تَقْدِيم مُحَمَّد المَرْغَشْلِي، دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ العَرَبِيِّ، بَيْرُوت، لُبْنَان، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخ.

١٤٦- كَشْفُ الظُّنُونِ عَنْ أَسَامِي الكُتُبِ والفُنُونِ، لِلْعَلَّامَةِ مُصْطَفَى بْنِ عَبْدِ الله المَعْرُوفِ بِحَاجِّي خَلِيفَةَ، مَكْتَبَة المثنى، بَغْدَاد، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

١٤٧- لِسَانُ العَرَبِ، لِلْإِمَامِ جَمَالِ الدِّينِ مُحَمَّد بْنِ مَكْرَم بْنِ مَنْظُورٍ الأَفْرِيقِيِّ، ت (٧١١هـ) دَار صادر، بَيْرُوت، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

١٤٨- مُخْتَارُ الصِّحَاحِ، لِلْعَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ القَادِرِ الرَّازِيِّ، ت (٦٦٠هـ) دَار الجيل، بَيْرُوت، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

١٤٩- المِصْبَاحُ المُنِيرُ فِي غَرِيبِ الشَّرْحِ الكَبِيرِ، لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الفَيُّومِيِّ، ت (٧٧٠هـ)، بَيْرُوت، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ والتَّارِيخِ.

١٥٠- مُعْجَمُ مَقَايِيسِ اللُّغَةِ، لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ، ت (٣٩٥هـ)، تَحْقِيق عَبْدِ السَّلَامِ مُحَمَّد هَارُونَ، مَكْتَبَةُ الخَانْجِي، بِمِصْرَ، ط٣، ١٤٠٢هـ - ١٩٨١م.

١٥١- مَوْسُوعَةُ السُّنَّةِ، الكُتُبُ السِّتَّةُ وشُرُوحُهَا، إِشْرَافُ شَعْبَان قورت، دَار سُحْنُونَ، تُونُس، ط٢، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.

(ب) المَرَاجِعُ:

١٥٢- الصِّحَاحُ فِي اللُّغَةِ والعُلُومِ، نَدِيم مِرْعَشْلِي وأُسَامَة مِرْعَشْلِي، دَار الحَضَارَةِ العَرَبِيَّةِ، بَيْرُوت، ط١، ١٩٧٤م.

١٥٣- القَامُوسُ المُبِينُ فِي اصْطِلَاحَاتِ الأُصُولِيِّينَ، د. مَحْمُود حَامِد عُثْمَان، دَار الحديث، القَاهِرَة، ط٢، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

١٥٤- المُعْجَمُ الوَسِيطُ، إِعْدَادُ مَجْمَعِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، القَاهِرَةُ، ط٢، ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م.

١٥٥- المَوْسُوعَةُ الفِقْهِيَّةُ، وَزَارَةُ الأَوْقَافِ والشُّئُونِ الإِسْلَامِيَّةِ بِالكُوَيْتِ، دَارُ الصَّفْوَةِ، ط٤، ١٤١٤هـ.

١٥٦- المَوْسُوعَةُ العَرَبِيَّةُ المُيَسَّرَةُ، إِشْرَافُ مُحَمَّد إِقْبَال، دَارُ الشَّعْبِ، القَاهِرَةُ، ١٩٦٥م، دُونَ ذِكْرِ عَدَدِ الطَّبْعَةِ.

ثانِي عَشَرَ: الرَّسَائِلُ والكُتُبُ غَيْرُ المَنْشُورَةِ:

١٥٧- رَأْيُ الأُصُولِيِّينَ فِي المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ والاسْتِحْسَانِ مِنْ حَيْثُ الحُجِّيَّةُ، رِسَالَةُ دُكْتُورَاه، أَعَدَّهَا د. زَيْنُ العَابِدِينَ العَبْد مُحَمَّد النُّور، فِي جَامِعَةِ الأَزْهَرِ كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ والقَانُونِ، ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م.

١٥٨- فِقْهُ المَقَاصِدِ المُسَمَّى بِـ "نَصْب المَرَاصِدِ فِي التَّعْرِيفِ بالمَقَاصِدِ"، د. عَبْدُ الله الزُّبَيْر عَبْدُ الرَّحْمَنِ (مَكْتَبَةُ المُؤَلِّفِ).

١٥٩- مَقْصَدُ الشَّرِيعَةِ العَامِّ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ووَسَائِلِ، تَحْقِيق، د. عُمَرُ بْنُ صَالِح بِنْعُمَرَ، أُطْرُوحَةُ دُكْتُورَاه قُدِّمَتْ إِلَى كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ والقَانُونِ، جَامِعَة أُمِّ دُرْمَانَ الإِسْلَامِيَّة، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

١٦٠- المَقَاصِدُ فِي المَذْهَبِ المَالِكِيِّ، لِلْأُسْتَاذِ بَشِير عَبْدِ العَالِ شَمَّام، رِسَالَةُ مَاجِسْتِير قُدِّمَتْ إِلَى كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ والقَانُونِ، جَامِعَةِ أُمِّ دُرْمَانَ الإِسْلَامِيَّة، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

ثالِثَ عَشَرَ: الدَّوْرِيَّاتُ:

١٦١- الاسْتِقْرَاءُ فِي مَنَاهِجِ النَّظَرِ الإِسْلَامِيِّ، للأُسْتَاذِ يُونُس صَوالِحِي، مَجَلَّةٌ إِسْلَامِيَّةُ المَعْرِفَةِ، العدد ٤، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.

١٦٢- الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ: مَكَانَتُهُ العِلْمِيَّةُ ومُؤَلَّفَاتُهُ، للأُسْتَاذِ حُسَيْن أَشْرَفِي، مَجَلَّةُ دَارِ الحَدِيثِ الحَسَنِيَّةِ، المَمْلَكَةُ المَغْرِبِيَّةُ، العَدَدُ ٩، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.

١٦٣- رِسَالَةُ الإِخْوَانِ، نَشْرَةٌ أُسْبُوعِيَّةٌ، يُصْدِرُهَا المَرْكَزُ العَالَمِيُّ لِلْإِخْوَانِ المُسْلِمِينَ، العَدَدُ ٢٥٠، ٢ رجب ١٤٢٢هـ - ٢١ سبتمبر ٢٠٠١م.

١٦٤- فَلْسَفَةُ مَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ وأُصُولُهُ، د. خَلِيفَةُ بَابَكْر الحَسَن، مَجَلَّةُ الشَّرِيعَةِ والقَانُونِ، كُلِّيَّةُ الشَّرِيعَةِ والقَانُونِ، جَامِعَةُ الإِمَارَاتِ العَرَبِيَّةِ المُتَّحِدَةِ، العَدَدُ ٣، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

١٦٥- مَجَلَّةُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، الخُرْطُوم، السُّودَان، العَدَدُ الأَوَّلُ، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

١٦٦- مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ العَامَّةِ، أ.د إِبْرَاهِيم سلقيني، مَجَلَّةُ كُلِّيَّةِ الدِّرَاسَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ، والعَرَبِيَّةِ، الإِمَارَاتُ العَرَبِيَّةِ المُتَّحِدَةِ، العدد ٣، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

١٦٧- مِنْ فِقْهِ الدَّعْوَةِ رِعَايَةُ المَصَالِحِ والمُوَازَنَةِ فِيهَا، د. عَبْدُ الله الزُّبَيْر، مَجَلَّةُ دِرَاسَاتٍ دَعَوِيَّة، مَرْكَزُ الدَّعْوَةِ وتَنْمِيَةُ المُجْتَمَعِ، جَامِعَةُ أَفْرِيقْيَا العَالَمِيَّة، العدد ٤، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

رَابِعَ عَشَرَ: البَيَانَاتُ

١٦٨- بَيَانُ عُلَمَاءِ السُّودَانِ حَوْلَ ضَرْبِ أَفْغَانِسْتَانَ، الخُرْطُوم، ٢٣ رجب ١٤٢٢هـ - ١٠ أكتوبر ٢٠٠١م، مَوْقِع عَجِيب عَلَى الشَّبَكَةِ العَالَمِيَّةِ لِلْمَعْلُومَاتِ (الإِنْتَرْنِت).

١٦٩- بَيَانُ عُلَمَاءِ لُبْنَانَ حَوْلَ العُدْوَانِ الأَمْرِيكِيِّ عَلَى أَفْغَانِسْتَانَ، (وَقَّعَهُ مِائَةٌ وخَمْسُونَ عَالِمًا) القِسْمُ العَرَبِيُّ بِهَيْئَةِ الإِذَاعَةِ البِرِيطَانِيَّةِ، صَبَاح الاثْنَيْنِ ١٥ أُكْتُوبَر ٢٠٠١م.

١٧٠- بَيَانُ عُلَمَاءِ اليَمَنِ حَوْلَ الأَحْدَاثِ العَالَمِيَّةِ الرَّاهِنَةِ، (وَقَّعَهُ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةٍ وخَمْسِينَ عَالِمًا) ٧ رجب ١٤٢٢هـ - ٢٤ سبتمبر ٢٠٠١م، مَوْقِع عَجِيب عَلَى الشَّبَكَةِ الدَّوْلِيَّةِ لِلْمَعْلُومَاتِ (الإِنْتَرْنِتْ).

١٧١- بَيَانُ قَادَةِ الحَرَكَاتِ والمُنَظَّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ وعُلَمَاءِ الأُمَّةِ، (وَقَّعَهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ شَخْصِيَّةٍ إِسْلَامِيَّةٍ) غُرَّة رَجَبٍ ١٤٢٢هـ - ١٩ سِبْتَمْبِر ٢٠٠١م.

خَامِسَ عَشَرَ: المَرَاجِعُ الأَجْنَبِيَّةُ

172- Davidsons, principles and practice of medicine, Churchill livigston, Edinburgh, edition. 7th , 1998.

(٥) فِهْرِسُ المَوْضُوعَاتِ

إِهْدَاءُ .....

شُكْرٌ وتَقْدِيرٌ .....

المُقَدِّمَةُ .....

أَهَمِّيَّةُ المَوْضُوعِ .....

أَسْبَابُ اخْتِيَارِ المَوْضُوعِ .....

الدِّرَاسَاتُ السَّابِقَةُ .....

مَنْهَجُ البَحْثِ .....

خُطَّةُ البَحْثِ .....

الفَصْلُ الأَوَّلُ

تَرْجَمَةُ الإِمَامَيْنِ: العِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ والشَّاطِبِيُّ

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: الإِمَامُ العِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: عَصْرُهُ وحَيَاتُهُ .....

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: عَصْرُ الإِمَامِ العِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ .....

الفَرْعُ الأَوَّلُ: الحَالَةُ السِّيَاسِيَّةُ .....

أَثَرُ الإِمَامِ العِزِّ فِي الحَالَةِ السِّيَاسِيَّةِ .....

الفَرْعُ الثَّانِي: الحَالَةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ .....

أَثَرُ الإِمَامِ العِزِّ فِي الحَالَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ .....

الفَرْعُ الثَّالِثُ: الحَالَةُ العِلْمِيَّةُ .....

المَطْلَبُ الثَّانِي: حَيَاةُ الإِمَامِ العِزِّ الشَّخْصِيَّةُ والعِلْمِيَّةُ.....
الفَرْعُ الأَوَّلُ: حَيَاتُهُ الشَّخْصِيَّةُ .....
الفَرْعُ الثَّانِي: حَيَاتُهُ العِلْمِيَّةُ .....
أَوَّلًا: طَلَبُهُ لِلْعِلْمِ.....
ثَانِيًا: شُيُوخُهُ .....
ثَالِثًا: تَلَامِيذُهُ .....
الفَرْعُ الثَّالِثُ: مُؤَلَّفَاتُهُ.....
سِمَاتُ التَّأْلِيفِ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ .....
الفَرْعُ الرَّابِعُ: حَيَاتُهُ العِلْمِيَّةُ والمَنَاصِبُ الَّتِي تَقَلَّدَهَا.....
أَوَّلًا: التَّدْرِيسُ.....
ثانيًا: الخَطَابَةُ.....
ثَالِثًا: القَضَاءُ .....
حَادِثَةُ بَيْعِ الأُمَرَاءِ بِالمَزَادِ العَلَنِيِّ .....
المَبْحَثُ الثَّانِي: الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ: عَصْرُهُ وَحَيَاتُه.....
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: عَصْرُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ .....
الفَرْعُ الأَوَّلُ: الحَالَةُ السِّيَاسِيَّةُ .....
الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ: والحَالَةُ السِّيَاسِيَّةُ فِي عَصْرِهِ .....
الفَرْعُ الثَّانِي: الحَالَةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ .....

أَثَرُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ فِي الحَالَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ .....
الفَرْعُ الثَّالِثُ: الحَالَةُ العِلْمِيَّةُ .....
أَثَرُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ فِي الحَالَةِ العِلْمِيَّةِ .....
المَطْلَبُ الثَّانِي: حَيَاةُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ الشَّخْصِيَّةُ والعِلْمِيَّةُ .....
الفَرْعُ الأَوَّلُ: حَيَاتُهُ الشَّخْصِيَّةُ .....
الفَرْعُ الثَّانِي: حَيَاتُهُ العِلْمِيَّةُ .....
أَوَّلًا: شُيُوخُهُ .....
ثَانِيًا: تَلَامِيذُهُ .....
ثَالِثًا: مُؤَلَّفَاتُهُ .....
سِمَاتُ التَّأْلِيفِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ .....

الفَصْلُ الثَّانِي

حَقِيقَةُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ وتَطَوُّرُ التَّأْلِيفِ فِيهَا

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: حَقِيقَةُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ .....
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: حَقِيقَةُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ فِي اللُّغَةِ .....
الفَرْعُ الأَوَّلُ: مَعْنَى المَقَاصِدِ العَامَّةِ فِي اللُّغَةِ .....
أَوَّلًا: المَقَاصِدُ فِي كَلَامِ العَرَبِ .....
ثَانِيًا: المَقَاصِدُ فِي القُرْآنِ والسُّنَّةِ .....
الفَرْعُ الثَّانِي: مَعْنَى "العَامَّة" فِي اللُّغَةِ .....

أَوَّلًا: وُرُودُهَا فِي كَلَامِ العَرَبِ .....
ثانيًا: وُرُودُهَا فِي القُرْآنِ والسُّنَّةِ .....
المَطْلَبُ الثَّانِي: حَقِيقَةُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ اصْطِلَاحًا .....
مَفْهُومُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ .....
أَوَّلًا: عَدَمُ تَعْرِيفِ الإِمَامَيْنِ لِلْمَقَاصِدِ العَامَّةِ وأَسْبَابُهُ .....
ثَانِيًا: المَقْصَدُ العَامُّ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ .....
ثَالِثًا: مَفْهُومُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ .....
مَعْنَى عُمُومِ المَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ .....
تَعْرِيفُ المُعَاصِرِينَ لِلْمَقَاصِدِ العَامَّةِ .....
المَبْحَثُ الثَّانِي: تَطَوُّرُ التَّأْلِيفِ فِي المَقَاصِدِ العَامَّةِ .....
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: المَقَاصِدُ العَامَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ .....
المَطْلَبُ الثَّانِي: المَقَاصِدُ العَامَّةُ مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ فِي كُتُبِ الأُصُولِ .....
أَوَّلًا: إِمَامُ الحَرَمَيْنِ .....
ثَانِيًا: الغَزَالِيُّ .....
ثَالِثًا: الآمِدِيُّ .....
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَقْعِيدُ المَقَاصِدِ مُحَاوَلَةٌ لِتَأْسِيسِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ .....
دَوْرُ الإِمَامِ العِزِّ فِي تَقْعِيدِ المَقَاصِدِ .....
دَوْرُ القَرَافِيِّ فِي التَّقْعِيدِ المَقَاصِدِيِّ .....

دَوْرُ الإِمَامَيْنِ ابْنِ تَيْمِيَةَ وابْنِ القَيِّمِ فِي التَّقْعِيدِ المَقَاصِدِيِّ .....
المَطْلَبُ الرَّابِعُ: دَوْرُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ فِي تَقْعِيدِ وتَأْسِيسِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ .....
أَوَّلًا: تَجْدِيدُ عِلْمِ الأُصُولِ .....
ثَانِيًا: تَأْسِيسُ عِلْمِ المَقَاصِدِ.....
ثَالِثًا: التَّوَسُّعُ فِي التَّقْعِيدِ وتَأْسِيسِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ.....
مُقَارَنَةٌ بَيْنَ دَوْرِ الإِمَامَيْنِ العِزِّ والشَّاطِبِيِّ فِي تَطْوِيرِ التَّأْلِيفِ فِي المَقَاصِدِ العَامَّةِ
المَطْلَبُ الخَامِسُ: مُحَاوَلَاتُ المُعَاصِرِينَ .....
الإِمَامُ ابْنِ عَاشُورٍ .....
الأُسْتَاذُ عَلَّالُ الفَاسِيُّ .....

الفَصْلُ الثَّالِثُ

الأَسَاسُ النَّظَرِيُّ والعَمَلِيُّ لِلْمَقَاصِدِ العَامَّةِ

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: الأَسَاسُ النَّظَرِيُّ لِلْمَقَاصِدِ العَامَّةِ (التَّعْلِيلُ).....
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: مَعْنَى التَّعْلِيلِ لُغَةً واصْطِلَاحًا .....
المَطْلَبُ الثَّانِي: التَّعْلِيلُ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ .....
الفَرْعُ الأَوَّلُ: تَعْلِيلُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ جُمْلَةً وتَفْصِيلًا .....
الفَرْعُ الثَّانِي: أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ بَيْنَ ظُهُورِ العِلَلِ وخَفَائِهَا .....
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: التَّعْلِيلُ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ .....
الفَرْعُ الأَوَّلُ: تَعْلِيلُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ جُمْلَةً وتَفْصِيلًا .....

الفَرْعُ الثَّانِي: العِبَادَاتُ بَيْنَ التَّعْلِيلِ العَامِّ والتَّعَبُّدِ الجُزْئِيِّ .....
المَطْلَبُ الرَّابِعُ: مُقَارَنَةٌ وتَحْلِيلٌ .....
الفَرْعُ الأَوَّلُ: نِقَاطُ الاتِّفَاقِ .....
الفَرْعُ الثَّانِي: نِقَاطُ الاخْتِلَافِ .....
التَّرْجِيحُ .....
المَبْحَثُ الثَّانِي: الأَسَاسُ العَمَلِيُّ لِلْمَقَاصِدِ العَامَّةِ (المَصْلَحَةُ) .....
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ المَصْلَحَةِ فِي اللُّغَةِ والاصْطِلَاحِ .....
المَصْلَحَةُ فِي اللُّغَةِ .....
المَصْلَحَةُ فِي اصْطِلَاحِ الأُصُولِيِّينَ .....
مُقَارَنَةٌ وتَحْلِيلٌ .....
المَطْلَبُ الثَّانِي: ضَوَابِطُ المَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ .....
أَقْسَامُ المَصَالِحِ مِنْ حَيْثُ الاعْتِبَارُ الشَّرْعِيُّ وعَدَمُهُ .....
ضَوَابِطُ المَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ .....
أَوَّلًا: الضَّوَابِطُ العَامَّةُ لِلْمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ .....
ثَانِيًا: ضَوَابِطُ المَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ .....
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: العَلَاقَةُ بَيْنَ المَصْلَحَةِ والمَقَاصِدِ العَامَّةِ .....
مُقَارَنَةٌ وَتَحْلِيلٌ .....

الفَصْلُ الرَّابِعُ

مَسَالِكُ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: مَسَالِكُ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ إِجْمَالًا .....

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: مَسَالِكُ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَ العِزِّ .....

المَطْلَبُ الثَّانِي: مَسَالِكُ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ.....

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مُقَارَنَةٌ وتَحْلِيلٌ .....

المَبْحَثُ الثَّانِي: مَعَايِيرُ تَحْدِيدِ مَسَالِكِ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ .....

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: المِعْيَارُ الأَوَّلُ: إِفَادَةُ القَطْعِ .....

المَسَالِكُ بَيْنَ إِفَادَةِ القَطْعِ وإِفَادَةِ الظَّنِّ .....

أَوَّلًا: المَسَالِكُ النَّقْلِيَّةُ .....

ثَانِيًا: المَسَالِكُ العَقْلِيَّةُ.....

ثَالِثًا: الاسْتِقْرَاءُ وإِفَادَةُ القَطْعِ .....

مُسْتَنَدَاتُ إِفَادَةِ الاسْتِقْرَاءِ المَعْنَوِيِّ القَطْعَ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ .....

المَطْلَبُ الثَّانِي: المِعْيَارُ الثَّانِي: إِفَادَةُ العُمُومِ .....

أَوَّلًا: المَسَالِكُ النَّقْلِيَّةُ.....

ثَانِيًا: المَسَالِكُ العَقْلِيَّةُ .....

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: المِعْيَارُ الثَّالِثُ: الكَشْفُ عَنْ مَقْصَدِ الشَّارِعِ لَا عَنْ مُطْلَقِ المَصَالِحِ.....

تَحْرِيرُ مُحَلِّ النِّزَاعِ .....

طَبِيعَةُ الخِلَافِ وأَسَاسُهُ .....
رَأْيُ الإِمَامِ العِزِّ .....
رَأْيُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ .....
مُنَاقَشَةٌ وتَرْجِيحٌ .....
خُلَاصَةُ مَعَايِيرِ تَحْدِيدِ مَسَالِكِ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ.....
المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَسَالِكُ الكَشْفِ عَنِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ .....
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الاسْتِقْرَاءِ لُغَةً واصْطِلَاحًا .....
المَطْلَبُ الثَّانِي: الاسْتِقْرَاءُ وأَهَمِّيَّتُهُ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ .....
الفَرْعُ الأَوَّلُ: الاسْتِقْرَاءُ وأَهَمِّيَّتُهُ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ .....
الفَرْعُ الثَّانِي: الاسْتِقْرَاءُ وأَهَمِّيَّتُهُ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ.....
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: طُرُقُ دَلَالَةِ الاسْتِقْرَاءِ عَلَى المَقَاصِدِ العَامَّةِ.....
الطَّرِيقُ الأَوَّلُ: اسْتِقْرَاءُ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ .....
الطَّرِيقُ الثَّانِي: اسْتِقْرَاءُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الجُزْئِيَةِ والخَاصَّةِ.....
الطَّرِيقُ الثَّالِثُ: اسْتِقْرَاءُ قَوَاعِدِ الأَحْكَامِ الكُلِّيَّةِ.....

الفَصْلُ الخَامِسُ

مَرَاتِبُ المَقَاصِدِ العَامَّةِ وَوَسَائِلُ تَحْقِيقِهَا

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: مَرْتَبَةُ الضَّرُورِيَّاتِ: حَقِيقَتُهَا، حَصْرُهَا، وَوَسَائِلُ تَحْقِيقِهَا.....
تَمْهِيدٌ: فِي تَعْرِيفِ المَرَاتِبِ وانْقِسَامِ مَرَاتِبِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ إِلَى ثَلَاثٍ.....

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: بَيَانُ حَقِيقَةِ الضَّرُورِيَّاتِ .....
أَوَّلًا: حَقِيقَةُ الضَّرُورِيَّاتِ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ .....
ثَانِيًا: حَقِيقَةُ الضَّرُورِيَّاتِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ والمُقَارَنَةُ بَيْنَ بَيَانِهِ وبَيَانِ العِزِّ ..
المَطْلَبُ الثَّانِي: الضَّرُورِيَّاتُ بَيْنَ الحَصْرِ والتَّعَدُّدِ .....
مَوْقِفُ الإِمَامِ العِزِّ .....
مَوْقِفُ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ .....
مَوْقِفُ المُعَاصِرِينَ مِنْ حَصْرِ الضَّرُورِيَّاتِ وتَعَدُّدِهَا .....
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: وَسَائِلُ تَحْقِيقِ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ والمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا .....
الفَرْعُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الوَسَائِلِ وبَيَانُ تَقْسِيمَاتِهَا العَامَّةِ.....
أَوَّلًا: تَعْرِيفُ الوَسَائِلِ لُغَةً واصْطِلَاحًا .....
ثَانِيًا: تَقْسِيمَاتٌ عَامَّةٌ لِوَسَائِلِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ .....
الفَرْعُ الثَّانِي: وَسَائِلُ تَحْقِيقِ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ والمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فِي مَجَالِ العِبَادَاتِ .....
الفَرْعُ الثَّالِثُ: فِي مَجَالِ العَادَاتِ .....
الفَرْعُ الرَّابِعُ: فِي مَجَالِ المُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ والأُسَرِيَّةِ .....
الفَرْعُ الخَامِسُ: فِي مَجَالِ الجِنَايَاتِ .....
الفَرْعُ السَّادِسُ: فِي مَجَالِ الحُكْمِ والقَضَاءِ .....
ضَرُورَةٌ بَشَرِيَّةٌ .....

فَرِيضَةٌ شَرْعِيَّةٌ .....
مَهَامُّ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ: تَتَلَخَّصُ فِي تَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ والحِفَاظِ عَلَيْهَا ...
المَبْحَثُ الثَّانِي: مَرْتَبَةُ الحَاجِيَّات؛ حَقِيقَتُهَا، مَجَالُهَا، وَوَسَائِلُ تَحْقِيقِهَا .....
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: حَقِيقَةُ الحَاجِيَّاتِ ومَجَالُهَا، وأَهَمِّيَّتُهَا .....
أَوَّلًا: حَقِيقَةُ الحَاجِيَّاتِ .....
ثانيًا: مَجَالُ الحَاجِيَّاتِ وأَهَمِّيَّتُهَا .....
المَطْلَبُ الثَّانِي: وَسَائِلُ تَحْقِيقِ المَقَاصِدِ الحَاجِيَّةِ والمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا .....
الفَرْعُ الأَوَّلُ: فِي مَجَالِ الحَاجِيَّاتِ .....
الفَرْعُ الثَّانِي: فِي مَجَالِ العَادَاتِ .....
الفَرْعُ الثَّالِثُ: فِي مَجَالِ المُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ والأُسَرِيَّةِ .....
الفَرْعُ الرَّابِعُ: فِي مَجَالِ الجِنَايَاتِ .....
الفَرْعُ الخَامِسُ: فِي مَجَالِ الحُكْمِ والقَضَاءِ .....
المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَرْتَبَةُ التَّحْسِينَاتِ: حَقِيقَتُهَا، مَجَالُهَا، وَوَسَائِلُ تَحْقِيقِهَا .....
المَطْلَبُ الأَوَّلُ: حَقِيقَةُ التَّحْسِينَاتِ ومَجَالُهَا .....
أَوَّلًا: حَقِيقَةُ التَّحْسِينَاتِ .....
ثَانِيًا: مَجَالُ التَّحْسِينَاتِ وأَهَمِّيَّتُهَا .....
المَطْلَبُ الثَّانِي: وَسَائِلُ تَحْقِيقِ المَقَاصِدِ التَّحْسِينِيَّةِ والمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا .....

الفَصْلُ السَّادِسُ

المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ

تَمْهِيدٌ: تَعْرِيفُ المُوَازَنَةِ وأَهَمِّيَّتُهَا .....

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: البَيَانُ النَّظَرِيُّ لِفِقْهِ المُوَازَنَاتِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ .....

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: فِقْهُ المُوَازَنَاتِ بَيْنَ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ.....

المِحْوَرُ الأَوَّلُ: المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَصَالِحِ الخَالِصَةِ عِنْدَ الازْدِحَامِ .....

المِحْوَرُ الثَّانِي: المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَفَاسِدِ الخَالِصَةِ عِنْدَ الازْدِحَامِ.....

المِحْوَرُ الثَّالِثُ: المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ عِنْدَ التَّعَارُضِ.....

أَثَرُ نَظَرِيَّةِ الحُقُوقِ فِي فِقْهِ المُوَازَنَاتِ عِنْدَ الإِمَامِ العِزِّ.....

المَطْلَبُ الثَّانِي: فِقْهُ المُوَازَنَاتِ بَيْنَ المَقَاصِدِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ.....

أولًا: بَيَانُ مَرَاتِبِ المَقَاصِدِ ومُكَمِّلَاتِ كُلِّ مَرْتَبَةٍ .....

ثَانِيًا: تَحْدِيدُ العَلَاقَةِ بَيْنَ مَرَاتِبِ المَقَاصِدِ .....

ثَالِثًا: المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَرَاتِبِ الثَّلَاثَةِ.....

رَابِعًا: المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَقَاصِدِ الوَاقِعَةِ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ .....

نَظَرِيَّةُ التَّعَسُّفِ فِي اسْتِعْمَالِ الحَقِّ وفِقْهُ المُوَازَنَاتِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ....

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَسَالِكُ وأُسُسُ المُوَازَنَةِ بَيْنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ .....

المَسْلَكُ الأَوَّلُ: الجَمْعُ بَيْنَ المَقَاصِدِ والمَصَالِحِ العَامَّةِ .....

المَسْلَكُ الثَّانِي: التَّرْجِيحُ بَيْنَهُمَا إِنْ تَعَذَّرَ الجَمْعُ .....

المَبْحَثُ الثَّانِي: البَيَانُ التَّطْبِيقِيُّ لِلْمُوَازَنَةِ بَيْنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ .....

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: البَيَانُ التَّطْبِيقِيُّ لِلْمُوَازَنَةِ بَيْنَ مَرَاتِبِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ .....

أَوَّلًا: تَقْدِيمُ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ عَلَى الحَاجِيَّةِ .....

ثانيًا: تَقْدِيمُ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ عَلَى التَّحْسِينِيَّةِ .....

ثالثًا: تَقْدِيمُ المَقَاصِدِ الحَاجِيَّةِ عَلَى التَّحْسِينِيَّةِ والكَمَالِيَّةِ .....

المَطْلَبُ الثَّانِي: البَيَانُ التَّطْبِيقِيُّ لِلْمُوَازَنَةِ بَيْنَ المَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّةِ .....

أَوَّلًا: تَقْدِيمُ مَقْصِدِ الدِّينِ عَلَى غَيْرِهِ .....

ثَانِيًا: تَقْدِيمُ مَقْصَدِ النَّفْسِ عَلَى النَّسْلِ والعَقْلِ والمَالِ .....

ثَالِثًا: تَقْدِيمُ مَقْصَدِ حِفْظِ النَّسْلِ عَلَى العَقْلِ والمَالِ .....

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: البَيَانُ التَّطْبِيقِيُّ لِلْمُوَازَنَةِ بَيْنَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالمَقْصَدِ الوَاحِدِ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ .....

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: البَيَانُ التَّطْبِيقِيُّ لِلْمُوَازَنَةِ بَيْنَ المَقَاصِدِ الحَاجِيَّةِ، وكَذَلِكَ التَّحْسِينِيَّةِ

الخَاتِمَةُ

النَّتَائِجُ .....

التَّوْصِيَاتُ المُقْتَرَحَةُ .....

الفَهَـــارِسُ

١ - فِهْرِسُ الآيَاتِ .....
٢ - فِهْرِسُ الأَحَادِيثِ .....
٣ - فِهْرِسُ الأَعْلَامِ .....
٤ - فِهْرِسُ المَصَادِرِ والمَرَاجِعِ .....
٥ - فِهْرِسُ المَوْضُوعَاتِ .....



تم بحمد الله